

Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

Con resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, resoluciones de la Presidencia de
la Asamblea Legislativa y criterios del Departamento de
Servicios Técnicos

328

C79r2 Costa Rica. Asamblea Legislativa

Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica:
con resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, resoluciones de la Presidencia de
la Asamblea Legislativa y criterios del Departamento de
Servicios Técnicos. - 2 ed.- San José, C.R. : La Asamblea.
Departamento de Servicios Bibliotecarios, Documentación e
Información, 2014
562 p.

ISBN: 978-9968-35-024-2

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA -COSTA RICA -
REGLAMENTOS 2. DERECHO PARLAMENTARIO - COSTA RICA

I. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS,
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN. UNIDAD CENTRO DE
INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA (CEDIL) II.DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS TÉCNICOS.

ISBN: 978-9968-35-024-2

*“La democracia debe guardarse de dos excesos:
el espíritu de desigualdad, que la conduce a la aristocracia,
y el espíritu de igualdad extrema, que la conduce al
despotismo.”*

Montesquieu

Esta obra ha sido creada bajo las líneas de investigación del Centro de
Investigación Legislativa, CEDIL

Publicación con fines académicos y de investigación
Se prohíbe su utilización con fines de lucro

Recopilación a Setiembre de 2014

© Departamento de Servicios Bibliotecarios Documentación e Información

Diagramación: Francisco José Valerio Meléndez
Diseño de Portada: Rebeca Abellán Castro

Suscripciones y canje: Departamento de Servicios Bibliotecarios, Documentación e
Información, Asamblea Legislativa, Apartado 75-1013, San José, Costa Rica. Teléfonos (506)
2243 2396. Facsímil (506) 2243 2775. Casilla de Correo electrónico canje@asamblea.go.cr

Un Parlamento Vivo

En nuestro sistema jurídico, de origen francés, es común pensar en el derecho como un sistema relativamente estático y prácticamente intemporal.

Nada más lejos de la realidad, el ordenamiento jurídico es sumamente dinámico. Las normas, la dogmática y la interpretación e integración de unas y otras están en cambio constante. Las nuevas costumbres y los nuevos valores sociales permean y condicionan las distintas lecturas y aplicación de las mismas.

Desde el punto de vista humanista, es lo mejor que puede suceder, dado que los sistemas jurídicos no deben ser fetiches, sino instrumentos que deben estar al servicio del bien común y de las personas concretas y no a la inversa.

Las normas no son un fin en sí mismo, sino medios para la mejor convivencia y la resolución de conflictos.

En el caso del derecho parlamentario se trata de la regulación y autorregulación de los procedimientos del máximo órgano colegiado del Estado: el Parlamento.

Este subsistema jurídico cobró especial dinamismo con la creación de la Sala Constitucional, que ha adquirido no solo un fuerte protagonismo en la protección de las minorías parlamentarias, sino que además ha establecido parámetros más estrictos de control de procedimientos, si bien, no siempre uniformes, sí de mayor rigurosidad teórica y constitucional.

Las interpretaciones que han surgido de las recientes presidencias legislativas se aglutinan en este nuevo volumen actualizado del Reglamento Legislativo que se pone a disposición de diputadas, diputados, órganos de asesoría y la ciudadanía en general. Para finalizar, hago un especial reconocimiento al personal de la Biblioteca de la Asamblea Legislativa por este esfuerzo.

Henry Mora Jiménez
Presidente
Directorio Legislativo 2014 - 2015

La Democracia Parlamentaria

Nuestra Constitución Política en el inciso 22 del artículo 121 establece que corresponde a la Asamblea Legislativa: “Darse el reglamento para su régimen interior, el cual, una vez adoptado, no podrá ser modificado sino por votación no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros”.

Este mandato ha dado como resultado una norma que refleja la condición de democracia proporcional que delimita el quehacer de la Asamblea Legislativa. Las diferentes versiones del Reglamento Legislativo (RAL) fueron reflejando los intereses de las diferentes épocas y etapas de nuestra democracia.

La última reforma data de 1994 y se refleja en el Acuerdo Legislativo 2883 de 9 de marzo de 1994, cuando el ilustre diputado licenciado Danilo Chaverri Soto, junto con un grupo importante de colaboradores y personal legislativo, dieron la estructura que el actual Reglamento mantiene.

La nueva conformación de fuerzas políticas en nuestro país hace imperativo que el Reglamento muestre la democracia alícuota que limita el poder de la mayoría y que constituye la esencia de la realidad política actual.

Las mayorías no pueden imponer su voluntad; según el asesor legislativo Humberto Morales: “El reglamento solo se abre cuando no hay acuerdo”. En este sentido, la disposición constitucional de que para reformarlo se requiere dos terceras partes, hace que la dinámica de las disposiciones reglamentarias haya evolucionado.

La Sala Constitucional y las resoluciones de la Presidencia se han convertido en parte integral de la normativa legislativa y constituyen una nueva fuente de jurisprudencia. Han sustituido los usos y costumbres

como medio de zanjar las dificultades legislativas. Por esto se hizo evidente la necesidad de publicar un reglamento concordado que apoye la labor del Legislador, ya no solo desde el punto de vista de la norma pura, sino de las diferentes soluciones que se han dado a las disyuntivas parlamentarias.

Me siento muy complacido de hacer entrega de esta nueva edición sistematizada del Reglamento Legislativo, adecuado a la dinámica parlamentaria actual, para la construcción de acuerdos políticos en beneficio del país

Luis Alberto Vásquez Castro
Primer Secretario
Directorio Legislativo 2014-2015

Consenso Parlamentario

Cobra relevancia en el ámbito legislativo, realizar la segunda edición del Reglamento de la Asamblea Legislativa (RAL) mismo que es un aporte del Centro de Investigación Legislativa (CEDIL) mismo de la Biblioteca de la Asamblea.

Por ello, es de especial satisfacción como miembro del Directorio Legislativo contribuir con un recurso académico y práctico para las labores parlamentarias y de investigación, así mismo, con la ciudadanía que tendrá cerca este recurso no solo en versión impresa, sino en digital.

Como se mencionó en el *Foro Permanente de análisis sobre el Derecho Parlamentario Costarricense*, el RAL requiere de una adecuada y correcta formulación, dado que de ello depende el trabajo de la Asamblea, con la finalidad de que se pueda alcanzar la eficiencia y eficacia que requiere nuestro sistema democrático.

Hoy estamos más conscientes, de la urgente necesidad de evolucionar, para conseguir un parlamento moderno, más abierto y más ágil, que garantice todos los principios constitucionales y fortalezca la democracia.

Para lograr esa transformación, se requiere de muchos procesos de negociación para hacer los cambios que la época demanda al Reglamento y generar espacios para considerar todas las opiniones de los legisladores que harán posible tener una herramienta de trabajo acorde con la realidad que vive nuestro país

Jorge Rodríguez Araya
Segundo Secretario
Directorio Legislativo 2014-2015

Reconocimiento

Esta reedición del Reglamento Legislativo (RAL) emerge en primer lugar de las acciones ontológicas del Primer Poder de la República, de las resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, las resoluciones de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, los criterios del Departamento de Servicios Técnicos y la investigación del Centro de Investigación Legislativa (CEDIL), que trascienden la facticidad, para adecuarlo a las necesidades del Parlamento. Es en este sentido, que la interpretación jurídica cobra vida, como una cuestión esencial. Es decir, una correcta interpretación consigue la correcta aplicación.

Desde lo axiológico intenta contribuir con el quehacer parlamentario y visibilizar ante la ciudadanía los cambios que se derivan en la lógica del trabajo; así también, para que los usuarios tengan un acceso ágil a las consultas; se hace una adaptación a las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC).

Esta obra es posible gracias a la colaboración del Departamento de Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información y el CEDIL, la M.Sc. Isabel Zúñiga Quirós, jefa del CEDIL, el Dr. Mauricio Camacho Masís, coordinador de la Unidad de Legislación Extranjera y Derecho Comparado, los pasantes de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica: María Fernanda Zumbado Barboza, Diana Chaves Núñez y Jorge Rojas Ortega y la revisión filológica de Clara Zárate Sánchez.

Asimismo, al Departamento de Servicios Técnicos en los asesores: MSc Natascha Morales Badilla, subdirectora a.i., Dra. Lihanny Linkimer Bedoya, Dr. Luis Paulino Mora Lizano, MSc. Fernando Campos Martínez, con el apoyo de la Lcda. Lilliana Cisneros Carranza, jefa del Área de Investigación y Gestión Documental, junto a su equipo de trabajo; pero especialmente, a la exdirectora del Departamento de

Servicios Técnicos Licda. Gloria Valerín Rodríguez, actual directora de la División Legislativa.

La última revisión y supervisión estuvo a cargo de la M.Sc. Isabel Zúñiga Quirós.

El RAL estará disponible en el portal legislativo <http://www.asamblea.go.cr> sitio al que se puede acceder con los dispositivos móviles.

Edith Paniagua Hidalgo
Directora
Dpto. Servicios Bibliotecarios
Documentación e Información

Fernando Campos Martínez
Director a.i.
Dpto. Servicios Técnicos

Notas de la segunda edición

La nueva edición del RAL comentado pretende contribuir con las funciones que constitucionalmente se le han otorgado a la Asamblea Legislativa. Por ello, el Centro de Investigación Legislativa, ofrece una actualización de cada una de los documentos citados al mes de abril del 2014, lo cual pretende ampliar el conocimiento sobre el procedimiento legislativo en forma integral.

Es preciso indicar que se hicieron algunos ajustes, a fin de que el usuario en cada folio del RAL pueda visualizar el artículo que se refiere, en ese sentido se ubica en la parte superior la indicación respectiva:

Los contenidos derivan de la edición del Reglamento de la Asamblea Legislativa,

RAL, y comprende cuatro elementos estructurales: **Art.1**

- El articulado del RAL
- Las resoluciones de la Presidencia de la Asamblea Legislativa
- Los criterios emitidos por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa
- Las resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia

Para esta presentación, se utilizó la versión oficial del Reglamento de la Asamblea misma que está avalada por la División Legislativa y publicada en el Sistema de Información Legislativa, SIL y en el Portal de la Asamblea Legislativa www.asamblea.go.cr

El artículo se presenta en el siguiente formato:

Artículo 1. Deberes y atribuciones de los diputados

Son deberes y atribuciones de los diputados:

1. Proponer o acoger los proyectos de ley que juzguen convenientes.
2. Desempeñar las comisiones que el Presidente de la Asamblea o ésta les encarguen.

El primero de los insumos lo constituyen las resoluciones de la Presidencia que se incluyen identificadas con la siguiente titulación:

Voto asistido (Numeral 2):

La Presidencia resuelve que en los procesos de nombramientos o elección que realice la Asamblea Legislativa en los que se debe indicar en la boleta el nombre y los dos apellidos de la persona, se debe asistir al Diputado Oscar López para que una persona de su confianza escriba por él. Debe entenderse que las personas que tengan alguna discapacidad pueden solicitar ayuda para los diversos procesos de elección y nombramientos. **Acta de la Sesión Plenaria No. 001 del 01-05-06:12-14.**

Se presenta así una descripción del contenido o del tema respecto del cual se resuelve, por la Presidencia en el Plenario Legislativo, a la luz del RAL. Además incluye un resumen comprensivo del contenido de la resolución, para finalmente incluir el número y páginas del Acta de Sesión Plenaria en la cual se desarrolló la discusión. Se consideró importante incluir dicha información para que los usuarios que así lo deseen, puedan obtener una visión global del asunto tratado, así como la totalidad de la consideración alrededor de alguno de los temas resueltos.

La selección de los resúmenes y de los contenidos, surgió de un proceso de análisis y recopilación profundo, pretendiendo así que la totalidad de los criterios esgrimidos en el Plenario fueran incluidos y que aporten una mejor perspectiva respecto de la labor de dirección y control del Presidente de la Asamblea Legislativa.

El segundo insumo es el de las consultas del Departamento de Servicios Técnicos; se identifican como sigue:

Comparecencias en las Comisiones Investigadoras. Uso de la Fuerza Pública:

“(…) En caso que la Comisión insista en hacer comparecer a la persona citada –incluso a sabiendas de que no declararán–, tiene la potestad de hacerla traer por la Fuerza Pública, tal como lo autoriza el Artículo 112 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. (…) más sin embargo la Sala Constitucional no lo ha considerado así, ya que dicho poder coercitivo deriva de la Constitución. (SCV 1954.97 y 1955-97)”. **C- 095-2003.**

En la mayoría de los casos se inicia con un titular referido al tema, en algunos los extractos se presentan sin dicha indicación, de seguido se ofrece el criterio emitido. Al final se puede consultar el número de oficio emitido, cabe señalar que por disposición de la Dirección del Departamento de Servicios Técnicos las consultas desde el año 2009 a 2014 no tienen acceso digital.

Se han respetado los estándares de estilo empleados en el Departamento de Servicios Técnicos por lo que pueden darse diferencias con los de otras secciones del Reglamento.

Las resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se ubican en la columna derecha de la página y pueden ser identificadas por la nomenclatura “Votos Sala Constitucional CSJ”:

Artículo 1. Deberes y atribuciones de los diputados

A1
Votos Sala
Constitucional CSJ
1990-00392
1991-0441
2000-03220

Son deberes y atribuciones de los diputados:

1. Proponer o acoger los proyectos de ley que juzguen convenientes.

Le antecede la identificación del artículo al cual pertenecen esas resoluciones. En los casos en que se logró identificar la correspondencia de la resolución con el contenido de un sub índice de artículo, se indica en el voto correspondiente, entre paréntesis.

Se incluyen una serie de extractos de documentos en la sección de anexos que pretenden orientar en algunos procedimientos técnicos no contemplados en el RAL; como por ejemplo, el trámite de la iniciativa popular, entre otros. Así también, se hace una referencia temática a las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional referenciadas en el RAL, además el uso de ciertos votos a lo largo de la obra.

El CEDIL y el Departamento de Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información con el apoyo del Departamento de Servicios Técnicos, ofrece al usuario este instrumento de trabajo.

Centro de Investigación Legislativa, CEDIL

Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

Con resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, resoluciones de la Presidencia de
la Asamblea Legislativa y criterios del Departamento de
Servicios Técnicos

**RESUMEN DE CONTENIDO
REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA**

PRIMERA PARTE
LOS DIPUTADOS Y LAS FRACCIONES
PARLAMENTARIAS

TITULO I. LOS DIPUTADOS

Capítulo I. DERECHOS Y DEBERES

Sección I. En General

Artículo 1.	Deberes y atribuciones de los diputados	15
--------------------	---	---------

Sección II. En el Plenario

Artículo 2.	Deberes y atribuciones	16
--------------------	------------------------	---------

Sección III. En Comisiones con Potestad Legislativa Plena

Artículo 3.	Diputados miembros	23
Artículo 4.	Diputados no miembros	24

Sección IV. En las Comisiones Permanentes o Especiales

Artículo 5.	Diputados miembros	24
Artículo 6.	Diputados no miembros	30

Capítulo II. REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 7.	Pérdida de dieta	31
Artículo 7bis.	Fracciones Parlamentarias	34

TITULO II. LAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS

Capítulo ÚNICO FRACCIONES, JEFES Y VOCEROS DE FRACCIÓN

Artículo 8.	Reuniones de Fracción	39
Artículo 9.	Reunión de Jefes de Fracción con el Directorio	40
Artículo 10.	Voceros de Fracción	41

SEGUNDA PARTE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

TÍTULO I. EL PLENARIO**Capítulo I. INSTALACIÓN**

Artículo 11.	Sesión del 1o. de mayo y mensaje presidencial.....	42
Artículo 12.	Instalación	43
Artículo 13.	Directorio provisional	43
Artículo 14.	Protocolo de instalación y apertura de sesiones	43
Artículo 15.	Directorio provisional de la primera legislatura.....	44
Artículo 16.	Ubicación del Directorio	44
Artículo 17.	Firma del acta de instalación	44
Artículo 18.	Comunicación a los Supremos Poderes	44
Artículo 19.	Aprobación de las actas del primero de mayo	45

Capítulo II. EL DIRECTORIO**Sección I. Integración**

Artículo 20.	Composición	45
Artículo 21.	Plazo de nombramiento del Directorio	46
Artículo 22.	Vicepresidente y prosecretario	46
Artículo 23.	Falta definitiva o renuncia	46
Artículo 24.	Ausencia de los miembros del Directorio	47

Sección II. Funciones

Artículo 25.	Atribuciones del Directorio	47
Artículo 26.	Reglamento de Protocolo	48

Sección III. Del Presidente

Artículo 27.	Atribuciones y deberes	49
Artículo 28.	Permisos para no asistir a sesiones	63
Artículo 29.	Uso de la palabra del Presidente	64

Sección IV. De los Secretarios y Prosecretarios

Artículo 30.	Deberes y atribuciones de los Secretarios	64
Artículo 31.	Deberes y atribuciones de los Prosecretarios	66

Capítulo III. HORARIO Y SESIONES

Artículo 32.	Horario de sesiones del Plenario	66
---------------------	--	----

Capítulo IV. QUÓRUM

Artículo 33.	Falta de quórum para iniciar la sesión	69
Artículo 34.	Requerimiento para integrar el quórum	71

Capítulo V. ORDEN DEL DÍA

Artículo 35.	Orden de la sesión y agenda parlamentaria	72
Artículo 36.	Orden del día del capítulo de primeros debates	88
Artículo 37.	Alteración del Orden del Día Admisibilidad	90
Artículo 38.	Trámite de la moción de alteración	92
Artículo 39.	Efecto de la alteración	96
Artículo 40.	Agotamiento de los asuntos	98
Artículo 41.	Orden del día para sesiones extraordinarias	100
Artículo 41 bis.	Moción para fijar plazos de votación	100

Capítulo VI. DISPOSICIONES ADICIONALES

Artículo 42.	Apertura y cierre de sesiones	110
Artículo 43.	Fórmula para la apertura de sesiones ordinarias y extraordinarias	111
Artículo 44.	Fórmula para el cierre de sesiones	112
Artículo 45.	Derecho a tomar asiento en el Plenario	112
Artículo 46.	Ingreso de invitados al Plenario	112
Artículo 47.	Traslado de la sede del Plenario	112
Artículo 48.	Recibo de documentos sujetos a término fijo	113
Artículo 49.	Correspondencia y lectura de documentos	113
Artículo 50.	Actas	114
Artículo 50 bis.	Legalización de actas	117

**TÍTULO II. COMISIONES CON POTESTAD LEGISLATIVA
PLENA****Capítulo I INTEGRACIÓN**

Artículo 51.	Marco jurídico	118
Artículo 52.	Composición	118
Artículo 53.	Nombramiento	118
Artículo 54.	Instalación	122
Artículo 55.	Permuta	122

Capítulo II. DIRECTORIO

Artículo 56.	Presidente	123
Artículo 57.	Vicepresidente	124
Artículo 58.	Secretario	125
Artículo 59.	Prosecretario	125

Capítulo III. HORARIO Y SESIONES

Artículo 60.	Horario y sesiones extraordinarias	125
Artículo 61.	Publicidad de sesiones y acceso a documentos	127

Capítulo IV. QUÓRUM

Artículo 62.	Quórum y votaciones	129
---------------------	---------------------------	-----

Capítulo V. ORDEN DEL DÍA

Artículo 63.	Orden del Día	129
---------------------	---------------------	-----

Capítulo VI. DISPOSICIONES ADICIONALES

Artículo 64.	Firmas de los decretos legislativos	132
---------------------	---	-----

TÍTULO III. COMISIONES PERMANENTES ORDINARIAS**Capítulo I. INTEGRACIÓN**

Artículo 65.	Comisiones Permanentes Ordinarias	132
Artículo 66.	Atribuciones de las comisiones	133
Artículo 67.	Composición e integración	135
Artículo 68.	Instalación	136
Artículo 69.	Sustitución de diputados miembros	137
Artículo 70.	Permuta de los miembros de las comisiones	139

Capítulo II. DIRECTORIO

Artículo 71.	Presidencia de la Comisión	140
Artículo 72.	Secretaría de la Comisión	145

Capítulo III. HORARIO Y SESIONES

Artículo 73.	Horario de sesión de las comisiones	149
Artículo 74.	Sesiones extraordinarias	151
Artículo 75.	Publicidad de las sesiones	152

Capítulo IV. QUÓRUM

Artículo 76.	Quórum de Comisiones Permanentes	154
---------------------	--	-----

Capítulo V. ORDEN DEL DÍA

Artículo 77.	Orden del Día en comisiones	154
Artículo 78.	Alteración del Orden del Día en Comisión	155

Capítulo VI. DISPOSICIONES ADICIONALES

Artículo 79.	Trámite administrativo de los expedientes	157
Artículo 80.	Plazo para la presentación de informes	158
Artículo 81.	Trámite del informe de las comisiones	163
Artículo 81 bis.	Archivo de proyectos con dictamen negativo	166
Artículo 82.	Entrega de dictámenes	168
Artículo 83.	Publicación de dictámenes en el Diario Oficial	169

TÍTULO IV. DE LAS COMISIONES PERMANENTES ESPECIALES**Capítulo ÚNICO. INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES**

Artículo 84.	Comisiones Permanentes Especiales	170
Artículo 85.	Atribuciones	173
Artículo 86.	Integración	181
Artículo 87.	Comisión de Honores	182
Artículo 88.	Comisión Permanente Especial sobre Consultas de Constitucionalidad	182
Artículo 89.	Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos	183
Artículo 89 bis.	Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico	190

TÍTULO V. COMISIONES ESPECIALES**Capítulo I. INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES**

Artículo 90.	Comisiones Especiales	192
Artículo 91.	Integración de las Comisiones Especiales y Especiales Mixtas	204

Capítulo II. QUÓRUM

Artículo 92.	Quórum	206
---------------------	--------------	-----

Capítulo III. HORARIO Y SESIONES

Artículo 93.	Sesiones	206
Artículo 94.	Horario	208

Capítulo IV. DISPOSICIONES ADICIONALES

Artículo 95.	Término para dictaminar	209
Artículo 96.	Trámite de los informes de las comisiones especiales	215
Artículo 96 bis.	Informes de las Comisiones Especiales de Investigación	216

Artículo 97.	Normas que rigen a las comisiones especiales.....	216
---------------------	---	-----

TITULO VI. VOTACIONES

Capítulo ÚNICO. CLASES Y EXCEPCIONES

Artículo 98.	Mayoría absoluta	218
Artículo 99.	Clases de votaciones	220
Artículo 100.	Votación ordinaria	220
Artículo 101.	Uso de las votaciones	220
Artículo 102.	Votación nominal	221
Artículo 103.	Votación secreta	221
Artículo 104.	Excepciones en la votación secreta	221
Artículo 105.	Imposibilidad del retiro en el momento de la votación	222
Artículo 106.	Empate en las votaciones	224

TITULO VII. DISPOSICIONES ADICIONALES

Capítulo I. USO DE LA PALABRA

Artículo 107.	Uso de la palabra para asuntos diversos	225
Artículo 108.	Interrupciones	226
Artículo 109.	Razonamiento en la votación nominal	227
Artículo 110.	Derogado	227

Capítulo II. INFORME DE INSTITUCIONES

Artículo 111.	Solicitud de informes a las instituciones del Estado	227
Artículo 112.	Requerimiento a funcionarios y particulares	229

TERCERA PARTE LOS PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS

TITULO I. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ORDINARIO

Capítulo I. DE LOS PROYECTOS DE LEY

Artículo 113.	Presentación de proyectos	234
Artículo 114.	Informe a los diputados sobre los proyectos presentados	238
Artículo 115.	Numeración y anotación de proyectos	239
Artículo 116.	Publicación de documentos con el proyecto	240
Artículo 117.	Autos de presentación	240
Artículo 118.	Informe del Departamento de Servicios Técnicos	240
Artículo 119.	Caducidad de los asuntos	241

Capítulo II TRÁMITE EN LAS COMISIONES PERMANENTES ORDINARIAS

Sección I Disposiciones generales

Artículo 120.	Aplicación de normas del Plenario a las comisiones	247
Artículo 121.	Publicación e inclusión de proyectos en el orden del día	248
Artículo 122.	Estudio de Servicios Técnicos	251

Sección II. Tramitación del proyecto

Artículo 123.	Presentación de mociones en comisión	252
Artículo 124.	Mociones de fondo de comisión	259
Artículo 125.	Subcomisiones para el conocimiento de proyectos de ley	263
Artículo 126.	Consultas constitucionales obligatorias	268
Artículo 127.	Posibilidad de excusa de los diputados	273
Artículo 128.	Subcomisiones para la incorporación de mociones aprobadas	273
Artículo 129.	Votación de asuntos	274
Artículo 130.	Referencia a la publicación	274

Capítulo III. TRAMITE EN EL PLENARIO

Sección I. Primer debate

Artículo 131.	Inclusión de los dictámenes en el Capítulo de Primeros debates	274
Artículo 132.	Explicación de los dictámenes	276
Artículo 133.	Lectura de dictámenes	276
Artículo 134.	Discusión en primer debate	277
Artículo 135.	Uso de la palabra en el Plenario	279
Artículo 136.	Discusión continua de los proyectos	280
Artículo 137.	Mociones de fondo	282
Artículo 138.	Mociones de reiteración	300
Artículo 139.	Derogado	306
Artículo 140.	Derogado	306
Artículo 141.	Comisión de Redacción	306
Artículo 142.	Plazo prudencial a la Comisión de Redacción	308

Sección II. Consulta de constitucionalidad

Artículo 143.	Trámite de la consulta de constitucionalidad	308
Artículo 144.	Consulta preceptiva	309
Artículo 145.	Consulta no preceptiva	310
Artículo 146.	Trámite de la opinión consultiva	311

Sección III. Segundo debate

Artículo 147.	Entrega a los diputados del texto del proyecto	313
	aprobado en primer debate	
Artículo 148.	Segundo Debate	314
Artículo 149.	Discusión en segundo debate	314
Artículo 150.	Uso de la palabra	314
Artículo 151.	Envío del decreto al Poder Ejecutivo	315

Sección IV. Disposiciones adicionales

Artículo 152.	Mociones de forma	316
Artículo 153.	Moción de orden	319
Artículo 154.	Reenvío de proyectos a la comisión dictaminadora	323
Artículo 155.	Revisión	327
Artículo 156.	Apelación	338
Artículo 157.	Consultas institucionales	342
Artículo 158.	Reformas parciales a leyes e inclusión en el decreto de todo el texto de la ley reformada	343
Artículo 159.	Referencias	343

**Capítulo IV. TRÁMITE EN LAS COMISIONES CON
POTESTAD LEGISLATIVA PLENA****Sección I. Delegación**

Artículo 160.	Requisitos para la delegación	344
Artículo 161.	Trámite de las mociones delegatorias	347

Sección II. Primer debate

Artículo 162.	Primer debate	347
Artículo 163.	Conocimiento de mociones de fondo	348
Artículo 164.	Discusión general y votación Remisión a la Comisión de Redacción	350

Sección III. Consulta de constitucionalidad

Artículo 165.	La consulta de constitucionalidad	352
----------------------	-----------------------------------	-----

Sección IV. Segundo debate

Artículo 166.	Discusión general	352
Artículo 167.	Retrotracción a Primer Debate	352
Artículo 168.	Votación	353

Sección V. Disposiciones adicionales

Artículo 169.	Razonamiento del voto	354
Artículo 170.	Mociones de forma	354
Artículo 171.	Subcomisiones	354
Artículo 172.	Concurrencia de los Ministros	355
Artículo 173.	Revisión en Comisiones Plenas	356
Artículo 174.	Uso de la palabra	356

Sección VI. Avocación

Artículo 175.	Trámite	357
Artículo 176.	Prioridad del proyecto avocado	359

**TÍTULO II. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
EXTRAORDINARIOS****Capítulo I. DISPENSA DE TRÁMITE**

Artículo 177.	Trámite de dispensa	359
----------------------	---------------------	-----

Capítulo I. PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO**Sección I. Presupuesto ordinario**

Artículo 178.	Trámite en la Comisión de Asuntos Hacendarios	363
Artículo 179.	Trámite en el Plenario	373

Sección II. Presupuesto extraordinario y modificaciones

Artículo 180.	Presupuesto extraordinario y modificaciones presupuestarias	383
----------------------	--	-----

Capítulo II. TRÁMITE DEL VETO

Artículo 181.	Cómputo del plazo para la interposición del veto	389
Artículo 182.	Trámite en general	391
Artículo 183.	Veto contra proyectos de las Comisiones Legislativas Plenas	396

TÍTULO III. REFORMAS PARCIALES A LA CONSTITUCIÓN**Capítulo ÚNICO. TRÁMITE**

Artículo 184.	Reformas parciales a la Constitución Política	396
----------------------	---	-----

TITULO IV. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL POLÍTICO**Capítulo I. INTERPELACIÓN Y CENSURA A LOS MINISTROS**

Artículo 185.	Moción de interpelación	401
Artículo 186.	Visita del Ministro	402
Artículo 187.	Debate general sobre la comparecencia del Ministro	402
Artículo 188.	Censura a Ministros	402

Capítulo II. DE LAS ACUSACIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS SUPREMOS PODERES

Artículo 189.	Acusación de funcionarios públicos	403
Artículo 190.	Trámite en comisión de la acusación	405
Artículo 191.	Formación de causa contra el funcionario	405
Artículo 192.	Suspensión del funcionario	406

Capítulo III. ANÁLISIS DEL MENSAJE PRESIDENCIAL

Artículo 193.	Presentación y análisis del Mensaje Presidencial	407
----------------------	--	-----

Capítulo IV. ANÁLISIS DEL INFORME DEL PRESUPUESTO

Artículo 194.	Trámite del informe	408
----------------------	---------------------	-----

TITULO V. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES**Capítulo I. CONCESIÓN DE HONORES**

Artículo 195.	Ciudadanía honorífica	410
Artículo 196.	Límites para la concesión de títulos honoríficos	411
Artículo 197.	Término para dictaminar	412
Artículo 198.	Deliberación	412
Artículo 199.	Inclusión en el Orden del Día	412
Artículo 200.	Votación secreta	412

Capítulo II. NOMBRAMIENTOS, RATIFICACIONES Y RENUNCIAS

Artículo 201.	Procedimiento	413
Artículo 202.	Falta de mayoría y empate	428

Capítulo III. RECURSO DE INSISTENCIA

Artículo 203.	Envío a Comisión Especial	433
Artículo 204.	Plazo de la Comisión para rendir informe	434

Capítulo IV. ACUERDOS PARLAMENTARIOS

Artículo 205.	Trámite de acuerdos parlamentarios	435
Artículo 206.	Archivo de proposiciones pendientes	437

TITULO VI. REFORMAS AL REGLAMENTO**Capítulo ÚNICO. TRÁMITE E INAPLICACIÓN**

Artículo 207.	Reformas al Reglamento	439
Artículo 208.	Inderogabilidad singular	445
Artículo 208 bis.	Procedimientos Especiales	447

**CUARTA PARTE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

Artículo 209.	Retribución a los funcionarios de la Asamblea	451
Artículo 210.	Pérdida de la remuneración por sesiones irregulares	452
Artículo 211.	Publicación y consulta de gastos	453
Artículo 212.	Certificación de documentos	453
Artículo 213.	Archivo y Biblioteca	454
Artículo 214.	Custodia de expedientes	454
Artículo 215.	Préstamo de expedientes originales	455
Artículo 216.	Adquisición de libros y documentos	455

DISPOSICIÓN FINAL. VIGENCIA

Artículo 217.	Este Reglamento regirá a partir del 1 de mayo de 1962	454
		455

**NOTAS FINALES
RESOLUCIONES INTERPRETATIVAS**

1. Devolución de asuntos de Comisión sin tramitar.
2. Acto de votación, ingreso de diputados.
3. Trámite de las reformas parciales a la Constitución Política.
4. Momento de votación del dictamen de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad.
5. Cómputo del quórum – Salón anexo como parte del recinto.
6. Plazo para integrar las Comisiones Permanentes y las Comisiones Legislativas con Potestad Legislativa Plena.
7. Procedimiento para dictaminar proyectos de ley en Comisiones Especiales.

8. Procedimiento para la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Anexo 1	Constitución Política de la República de Costa Rica	459
Anexo 2	Descriptores de los votos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (1989 - 2014)	513
Anexo 3	Departamento de Servicios Técnicos, Criterios de referencia	539
Anexo 4	Revocatoria de nombramiento de Magistrado	557

REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA

PRIMERA PARTE LOS DIPUTADOS Y LAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS

TITULO I LOS DIPUTADOS

Capítulo 1 DERECHOS Y DEBERES

Sección I En General

Artículo 1. Deberes y atribuciones de los diputados

Son deberes y atribuciones de los diputados:

1. Proponer o acoger los proyectos de ley que juzguen convenientes.
2. Desempeñar las comisiones que el Presidente de la Asamblea o ésta les encarguen.
3. Proveerse de una credencial de identificación, refrendada por el Presidente.

Plazos para informar de las Comisiones PermanenteS Ordinarias, Especiales y de Investigación (Pérdida de dieta) (Numeral 2):

La Presidencia resuelve: "Aplicar en todos sus extremos lo dispuesto en los Artículos 80 en concordancia con los numerales 95, 97 y 137 del Reglamento en relación con las sanciones establecidas en caso de que los miembros de las Comisiones Permanentes Ordinarias, Permanentes Especiales y Especiales no cumplan con el plazo señalado para rendir los dictámenes o informes que les correspondan emitir." (pérdida de dieta) **Acta de la Sesión Plenaria No. 018 del 26-5-2010:33-34.**

"El Jefe o Jefa de Fracción, integra como cualquier otro diputado o diputada la Comisión Permanente Ordinaria y en este sentido le asisten los mismos deberes y atribuciones. De manera excepcional se le otorga la facultad, conforme al numeral 5 inciso 1), de ausentarse

A1
Votos Sala
Constitucional CSJ
1990-00392
1991-0441
2000-03220

de las sesiones siempre que esa ausencia no implique un límite a la posibilidad de sesionar.

En caso de que el jefe o jefa de fracción decida ausentarse de la Comisión, requiere la autorización del Presidente o Presidenta de este órgano a efecto de que éste valore la necesidad o no de su presencia para efectos del quórum.

Si su ausencia no interfiere con la realización de la sesión el permiso debe ser resuelto favorablemente y por lo tanto se contabiliza para efectos de pago de dieta, de lo contrario, si la sesión no fuere realizada por falta de quórum –en caso de ausencia- dicho pago no podrá realizarse y los efectos serán equiparables al resto de diputados y diputadas cuya autorización no fuere solicitada o concedida.

De ser necesaria su asistencia para efectos de quórum el Presidente o Presidenta de la Comisión podrá denegar el permiso para ausentarse. En estos términos, tendrá el deber de hacerse presente. En este caso, si el quórum fuere roto por su retiro, la dieta inexorablemente se perderá, partiendo del deber que tienen los diputados de participar en las sesiones.

Como se deriva del razonamiento anterior, todo diputado que forma parte de una comisión (diputado miembro) tienen los mismos deberes y obligaciones, con independencia de que también ocupe la jefatura de fracción y por lo tanto su voto es tomado en consideración como el resto de los miembros del órgano.

Tal y como se desprende del numeral 5 inciso 1) del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el Jefe o Jefa de Fracción debe informar al Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria en caso de ausencia a la Comisión y no en caso de presencia, toda vez que la ausencia constituye una facultad excepcional al deber de todos los diputados de formar parte y asistir a las sesiones de los órganos. Véase que el Presidente o Presidenta de la Comisión tiene también la facultad o no de otorgar la autorización de acuerdo a la posibilidad de quórum que se tenga para sesionar.” **CON-020-2009.**

Sección II En el Plenario

Artículo 2. Deberes y atribuciones

Son deberes y atribuciones de los diputados:

1. Asistir a las sesiones.
2. Dar su voto en los asuntos que se debaten.
3. Permanecer en su curul durante las sesiones. Para ausentarse de ellas,

4. deberán obtener el permiso del Presidente. Solicitarle permiso al Presidente cuando tengan que ausentarse. El permiso se solicitará por escrito, con la debida justificación.
5. Pedir la palabra al Presidente de la Asamblea y obtenerla en la forma y en las condiciones que se indican en este Reglamento.
6. Permanecer de pie, cuando se dirijan a la Asamblea, en sus intervenciones.
7. Llamar al orden al Presidente, cada vez que en el ejercicio de sus atribuciones, se separe de las disposiciones de este Reglamento.
8. Presentar por escrito las mociones que crean oportunas, de acuerdo con lo que se dispone en este Reglamento.
9. Solicitar, por una sola vez, la revisión de las declaratorias, de las resoluciones y de los acuerdos de la Asamblea. Podrán también pedir, por una sola vez, la revisión o reconsideración de un proyecto de ley discutido y aprobado en primer o segundo debate.
10. Apelar a la Asamblea de las resoluciones del Presidente, cuando consideren que en ellas hay ilegalidad o irregularidad.
11. Usar el ceremonial de ponerse de pie solamente en los siguientes casos:
 - a) Cuando se introduzca el Pabellón Nacional al salón de sesiones.
 - b) Al efectuarse la declaratoria de instalación o de apertura o clausura de las sesiones.
 - c) En el acto de juramentar a los miembros de los Supremos Poderes y demás funcionarios.

- ch) Cuando reciban a alguno de los funcionarios indicados en el artículo 45. siempre se reservará una de las barras del salón de sesiones, para estas personas.
12. En cualquier momento del debate los diputados pueden leer o pedir al Presidente que uno de los Secretarios lea cualquier documento o ley que tenga relación con el punto que se discute. Si el Presidente considera que no es adecuada la petición, el interesado podrá apelar de lo resuelto.

Vicio de procedimiento por no tramitación oportuna de mociones
137. Nulidad. (Inciso 2)

La Presidencia resuelve:

[...] ordenar retraer a su trámite de primer debate el expediente legislativo N° 16736 "LEY ESPECIAL PARA FACILITAR LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA) MEDIANTE LA VÍA TELEVISIVA Y RADIOFÓNICA", a efecto de que se conozcan las mociones de fondo vía artículo 137 presentadas oportunamente por el Diputado Luis Fishman Zonzinski. **Acta de la Sesión Plenaria No. 162 del 22-03-11: 12-25.**

Improcedencia de mociones sobre la resolución del Presidente
(Numeral 8 y 10):

La Presidencia resuelve que las mociones presentadas para modificar la resolución de la Presidencia en relación con el procedimiento especial (41 bis) son improcedentes, atendiendo que lo que dispone la Presidencia no es un acto sujeto a la votación del Pleno, sino que es producto de la facultades directoras del debate que posee. **Acta de la Sesión Plenaria No. 043 del 01-08-07:10-11.**

Archivo de mociones de revisión (Numeral 9):

La Presidencia resuelve aplicar los alcances del Artículo 206 del RAL, a las mociones de revisión pendientes de trámite y que tengan más de 4 meses sin tramitarse (ordenar su archivo), salvo en caso de expedientes no convocados por el Poder Ejecutivo en sesiones extraordinarias, en cuyo caso se tiene por suspendido el plazo. Además, archivar el expediente 13681 y sustituirlo por otro, según interpretación del Artículo 207 realizada en la sesión 24 del 10 de junio de 1999 (acuerdo N° 4084 del 14 de junio de 1999). Asimismo, determina que en lo sucesivo, las mociones de revisión se incorporen al Orden del Día del Plenario, inmediatamente después del Informe de Correspondencia. **Acta de la Sesión Plenaria No. 014 del 22-05-06:10-12.**

Voto asistido (Numeral 2):

La Presidencia resuelve que en los procesos de nombramientos o elección que realice la Asamblea Legislativa en los que se debe indicar en la boleta el nombre y los dos apellidos de la persona, se debe asistir al Diputado Oscar López para que una persona de su confianza escriba por él. Debe entenderse que las personas que tengan alguna discapacidad pueden solicitar ayuda para los diversos procesos de elección y nombramientos. **Acta de la Sesión Plenaria No. 001 del 01-05-06:12-14.**

Correcciones del acta por parte de la Secretaría del Directorio y firma para el retiro de mociones 137 (Numeral 8):

La Presidencia instruye a la Secretaría del Directorio para que cuando deba agregar algo al acta del Plenario vía corrección, esta la debe realizar por escrito en el transcurso de la aprobación del acta. Además, para que cuando algún diputado vaya a retirar una moción presentada vía 137, deje constancia de la hora y el día en que la moción es retirada. **Acta de la Sesión Plenaria No. 153 del 04-04-06:22.**

Asunto de orden en el Plenario, Numeral 2:

La Presidencia puntualiza sobre asuntos de orden en el Plenario: Asistencia obligatoria a las sesiones por parte de las y los diputados; obligación de dar el voto a los asuntos que se debaten y manifestarse en forma afirmativa o negativa sobre el tema o proyecto en discusión; el cafetín es parte del Plenario para efectos de quórum, no para efectos de votar; la Presidencia no puede otorgar más de diez permisos por escrito a las y los diputados; es posible ausentarse temporalmente (por 5, 10 o 15 minutos) para atender la Prensa en la barra de público a atender público en la Sala de Expresidentes, avisándolo a quien preside; perderá la dieta aquel diputado que se ausente sin el permiso respectivo o que incumpla lo establecido en el Artículo 105; se otorgará la palabra por el orden (inexistente en el RAL), para los trámites o enderezar procedimientos de los temas que se están discutiendo hasta por 5 minutos; se dará la palabra por el orden en temas que no son de los que se están conociendo, en la parte de Régimen Interno, de 3:30pm a 4pm.; cuando la palabra por el orden impide la votación de permisos de aeronaves o de vuelos, o solicitudes importantes que se debieron conocer de 3:30pm a 4pm se mocionará para que la primera parte se extienda más allá de la 4pm.; cuando las y los diputados deseen, por el orden, pueden pedir la palabra sobre un tema en discusión, en cualquier parte de la sesión; la solicitud de la palabra por el orden no ha de ser para pronunciarse sobre temas de fondo, y si así fuese, se hará un receso para reglar el debate. **Acta de la Sesión Plenaria No. 014 del 20-05-04:27-29.**

Moción de orden presentada como moción de fondo.

“... la informalidad y la flexibilidad propia de los procedimientos parlamentarios, debe llevar a considerar que presentar una moción de un tipo, bajo otra denominación, no necesariamente constituye por eso mismo su invalidez, sino simplemente que debe tramitarse conforme a su propia naturaleza./ (...) Lo anterior significa, que si un diputado ha presentado mociones de consulta en el plenario, aún cuando las haya presentado o identificado como mociones de fondo vía artículo 137, esas mociones tienen una regulación propia y deben tramitarse conforme lo que dispone el artículo 157 del RAL (...)./ En la práctica esto significaría, que estas mociones no deben ser remitidas a la Comisión Dictaminadora para que sean conocidas y votadas, sino reservarse para el momento del Primer Debate en Plenario cuando ya han sido conocidos los eventuales informes de mociones de fondo que pudieren existir después de los cuatro días o sesiones que el Reglamento habilita para su presentación./ (...) Se plantea aquí la situación, si el Presidente de la Comisión debería conocer las mociones, que pese a que fueron presentadas como 137 no son de fondo./ En criterio de esta asesoría, el Presidente de la Comisión no está autorizado para rechazar ad portas mociones que le han sido mal remitidas, sino que su deber sería simplemente devolverlas al Presidente Legislativo indicando las razones por las cuales se abstiene de someterlas a conocimiento./ (...) si el Presidente de una Comisión Dictaminadora al que le han sido remitidas indebidamente mociones de consulta, como si fueran mociones de fondo en el Plenario, no toma la determinación de oficio de devolverlas sin tramitarlas, cualquier diputado puede llamarlo al orden, para que actúe conforme al Reglamento.” **CON-044-2013 J. En este sentido CON-014-2011.**

(inciso 9 y 10)

“El recurso de apelación y el de revisión responden a situaciones distintas y tienen una naturaleza diferente. En tanto, el recurso de revisión se presenta contra resoluciones emitidas por el órgano, el de apelación aplica para resoluciones dictadas por el Presidente. Asimismo, se hace notar que el recurso de apelación y revisión tienen un origen y fundamento diferentes y por ello son independientes entre sí, de tal manera que no se requiere agotar uno (revisión) para que se admita la otro (apelación). (...) **CON-065-2009.**

(inciso 10)

(...) el recurso de apelación es una resolución del Presidente que un diputado o diputada considera que tiene vicios de legalidad o “irregularidad” en el transcurso de una sesión de un órgano y que podrían ocasionar vicios de invalidez del procedimiento si no se subsanan. El supuesto de irregularidad o ilegalidad es un aspecto que reviste un carácter de prevalencia, que no depende del asunto de fondo que se discute sino que es de orden procedimental que podría tener implicaciones invalidantes por contravenir los principios

constitucionales que informan el procedimiento parlamentario entre ellos el principio democrático y los derivados de este (principio de representación, de participación política, respeto a las minorías, a las mayorías entre otros). Incluso puede darse la apelación porque el Presidente resolvió no incluir un asunto en el orden del día (...)

(...) La discusión y votación del recurso de apelación debe darse luego de ser admitido por parte del Presidente o Presidenta.

El presidente o presidenta de la comisión –como director del debate– puede tomar decisiones atendiendo al principio de flexibilidad parlamentaria. Sin embargo, ninguna de estas decisiones puede violentar los principios constitucionales que informan el procedimiento parlamentario.

Uno de estos principios es la posibilidad que tienen los diputados y diputadas de recurrir las decisiones del Presidente del órgano. En este sentido, la toma de decisiones del Presidente o Presidenta debe estar orientada hacia el cumplimiento del recurso de apelación. Es decir, sus decisiones no pueden limitar o hacer tácitamente nugatorio el derecho de apelación. Precisamente, la pérdida de oportunidad en la discusión y votación del recurso es implícitamente una limitación, que debe ser observada por el Presidente o Presidenta del órgano.

CON-065-2009.

CON-069-2006, en el mismo sentido CON-056-2010.

Obligatoriedad de votar por parte de los diputados-Pérdida de dieta (Numeral 1 y 2):

“(...) los diputados tienen la obligación de asistir a las sesiones de los órganos legislativos, votar los asuntos que se discuten cuando están presentes en esa discusión, y solicitar permiso al Presidente de la Asamblea para retirarse.

Como verdad de Perogrullo se entiende que para que el voto sea válido, los diputados deben estar dentro del salón de sesiones; pues si bien una resolución del año 1992 habilitó para efectos del quórum la sala de estar -o soda- adjunta al Plenario, esa no cuenta al momento de la votación.

Ahora bien, este departamento entiende que el Reglamento de la Asamblea Legislativa contiene una serie de disposiciones específicas que desarrollan las normas generales iniciales, siendo un ejemplo de ello el Artículo 105 en relación con el inciso 2. Esto es, si bien este último indica que los diputados tienen el deber de dar su voto en los asuntos que se debaten; lo cierto del caso es que conforme con el 105, estando presentes en la discusión de un asunto, no pueden retirarse al momento de la votación, so pena de pérdida de dieta.

Según este Artículo (105), la pérdida de dieta procede para el que se retire al momento de la votación, aún cuando la discusión hubiese ocurrido en días distintos. La lógica indicaría que lo que se pretende, es que en la sesión en que se tenga por discutido un asunto y se someta a votación, voten los diputados y diputadas presentes en esa sesión.

Tómese en cuenta que las sesiones de los órganos legislativos son actos propios del ejercicio de competencias constitucionales y reglamentarias de la Asamblea Legislativa. Cada sesión constituye un acto individual propio, de ahí que los efectos se derivan de ella, como por ejemplo y para los efectos de la cuestión en consulta, la pérdida de la dieta ya sea por no estar en la sesión en que se efectuó la votación, o por contribuir a la falta del quórum para iniciar la sesión, según se dispone, respectivamente, en los Artículos 7 y 33 del Reglamento, que dicen:

“Artículo 7.- Pérdida de dieta. (...) Si el diputado se retira sin permiso del Presidente de la Asamblea o del de la Comisión, se le rebajará la dieta del día en que no estuvo en la votación”

“Artículo 33.- Falta de quórum para iniciar la sesión. Si quince minutos después de la hora fijada para iniciar una sesión no hubiere quórum, ésta se pospondrá para la siguiente fecha. La secretaría tomará la nómina de los diputados, para el pago de dietas”:

Por ende, no pueden rebajarse las dietas de las sesiones en las que estuvieron presentes. Procedería dicho rebajo únicamente en la sesión en que debiendo haber votado, no lo hizo.

Finalmente, en cuanto a la aplicación de estas disposiciones a las Comisiones Legislativas, se tiene que las normas del Plenario rigen para las Comisiones Permanentes Ordinarias (art. 120), y las normas de éstas últimas rigen para las Comisiones Especiales (art. 97). Por ello, el Artículo 105 del Reglamento y los comentarios dichos al respecto, tienen validez para esas Comisiones Legislativas. Sin embargo, lo que no aplica -y que es un asunto que se mencionó en la discusión del Plenario del día 18 de mayo-, es lo referente a la sala de estar o soda, ya que las Comisiones no disponen de tales recintos; aunado a que la resolución citada del año 1992 lo fue expresamente para el Plenario.

Por ello, a pesar de que existen áreas anexas a los salones de sesiones de las Comisiones Legislativas, las mismas son independientes, ya que están dispuestas para funciones administrativas, no así para funciones legislativas en sentido estricto. **C-033-2004.**

Diputado cargo Ministro (Numeral 4):

El Artículo 111 de nuestra Ley Fundamental es claro respecto de que el único cargo público que puede aceptar un diputado es el de Ministro de Gobierno, previa solicitud de licencia sin goce de salario dirigida al Presidente de la Asamblea Legislativa, conforme lo señala el Artículo 27, inciso 9) del Reglamento Legislativo, relativo a las atribuciones del Presidente del Congreso. En su petitoria, el diputado deberá señalar el plazo -no así el término- durante el cual no asistirá a cumplir sus funciones como tal, señalamiento que se hará en la forma que mejor le permita reintegrarse a su cargo cuando a bien lo tenga. El único requisito exigible en estos casos es la renuncia a su cargo de Ministro de Gobierno, lo que le habilitaría, de pleno derecho, a ocupar nuevamente su curul en la Asamblea. **ST-C-052-2003.**

Sección III En las Comisiones con Potestad Legislativa Plena

Artículo 3. Diputados miembros

Son deberes y atribuciones de los diputados miembros de las Comisiones Legislativas Plenas, los siguientes:

1. Asistir a las sesiones y permanecer en su curul durante ellas.
2. Solicitar licencia al Presidente de la Comisión para ausentarse de la sesión en que participan.
3. Hacer uso de la palabra y dar su voto en los asuntos que se debaten.
4. Llamar al orden al Presidente de la Comisión cuando, en el ejercicio de sus atribuciones, se separe de las disposiciones de este Reglamento.
5. Presentar mociones de forma, de fondo y de orden.
6. Emitir su voto en los asuntos que se debaten.
7. Apelar ante la Comisión Legislativa Plena contra las resoluciones de su Presidente, cuando considere que en ellas hay ilegalidad o irregularidad.

Solicitud del uso de la palabra es personal, (Inciso 3):

La Presidencia resuelve:

[...] el uso de la palabra me parece que es algo personalísimo y tan personalísimo es que cuando la cedemos a otras u otros compañeros tenemos que estar presente, o tenemos que formular una nota porque perdemos ese uso de la palabra.

Amí me parece que lo más objetivo y razonable en estos momentos es que aquellos diputados que no estuviesen presentes en el momento en que se solicita el uso de la palabra se anoten con posterioridad, pero no, evidentemente, generando una especie de reserva del campo para hacer uso de la palabra, que no sería para nada admisible sino están presentes. **Acta de la Sesión Plenaria No. 91 del 01-11-12:44.**

Elección de Magistrado, (Inciso 3):

La Presidencia resuelve:

[...] para ordenar el debate que la discusión de la primera hora del orden del día de los días lunes, martes y jueves de la semana siguiente, se destinarán a la reelección o no del magistrado don Fernando Cruz, siendo que el jueves, además, sería, a menos de que hayan sesiones extraordinarias, el plazo fatal para que este órgano se pronuncie o no sobre la reelección del magistrado don Fernando Cruz. De modo tal, de que también estaremos resolviendo, en este momento, que el jueves 15 no otorgaríamos el uso de la palabra para referirnos al fondo de ese expediente, en caso de que todavía existan solicitudes para hacer uso de la palabra en el caso del magistrado don Fernando Cruz y procederíamos inmediatamente a la votación, en la que el órgano parlamentario se pronuncie sobre la reelección o no del magistrado don Fernando Cruz. **Acta de la Sesión Plenaria No. 95 del 08-11-12:7-8.**

Correcciones del acta por parte de la Secretaría del Directorio y firma para el retiro de mociones 137 (Numeral 5):

La Presidencia instruye a la Secretaría del Directorio para que cuando deba agregar algo al acta del Plenario vía corrección, esta la debe realizar por escrito en el transcurso de la aprobación del acta. Además, para que cuando algún diputado vaya a retirar una moción presentada vía 137, deje constancia de la hora y el día en que la moción es retirada. **Acta de la Sesión Plenaria No. 153 del 04-04-06:22.**

Artículo 4. Diputados no miembros

Los diputados que no son miembros de una determinada Comisión Legislativa Plena, podrán asistir a ella con voz pero sin voto y además, podrán presentar mociones de forma y de fondo.

A4
Votos Sala
Constitucional CSJ
2002-03072
2008-05179

Sección IV

En las Comisiones Permanentes o Especiales

Artículo 5. Diputados miembros

Son deberes de los diputados miembros de la Comisión:

1. Asistir a las sesiones y no abandonar el recinto, sin el permiso previo del Presidente. Los Jefes de Fracción de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa no

A5
Votos Sala
Constitucional CSJ
2002-03072
2004-09147 (4)
2004-09253
2006-03674(4)
2008-11210(4)

estarán obligados a asistir a las sesiones de la Comisión Permanente de la cual formen parte. No obstante, si, por falta de quórum, ello impidiera el correcto funcionamiento de la Comisión respectiva, el Presidente de la Asamblea podrá limitar esta facultad.

2. Dar el voto en los asuntos que se discutan en Comisión.
3. Desempeñar las funciones que, en el uso de sus facultades, el Presidente les encomiende o las que se les señalen en este Reglamento.
4. Hacer uso de la palabra, hasta por quince minutos, para defender o atacar el asunto o moción en debate. Fuera del autor de la moción, no podrán hablar más de dos diputados para defender y dos para atacar el mismo asunto o moción, en el orden en que pidan la palabra. Cuando varios diputados hayan propuesto una moción, para los efectos de este artículo se entenderá que la ha presentado el diputado cuya firma aparezca primero en la moción.
5. Solicitar la revisión de las votaciones, declaratorias, resoluciones y acuerdos de la Comisión, por una sola vez, en la sesión siguiente y antes de que se apruebe el acta respectiva.
6. Apelar ante la Comisión de las resoluciones del Presidente, cuando consideren que presenten ilegalidad o irregularidad.
7. Presentar propuestas o peticiones para que se modifique el fondo de un proyecto de ley en conocimiento de la Asamblea Legislativa. Tales mociones reciben el nombre de mociones de fondo y deberán presentarse por escrito, en la forma y condiciones citadas en este Reglamento, para que sean objeto de discusión en la Comisión correspondiente.

Trámite mociones de revisión (Numeral 5):

La Presidencia indica que las mociones de revisión, que han de ser presentadas después de la votación o antes de la aprobación del acta, se han de ubicar el día siguiente en el mismo lugar que ocupaba el asunto que se votó. **Acta de la Sesión Plenaria No. 029 del 17-**

06-04-29.

Prerrogativas de diputados no miembros de la comisión:

“... Sobre la presentación y uso de la palabra para defender las mociones de fondo que haya propuesto un diputado no miembro./ Tiene las mismas prerrogativas que un diputado miembro de Comisión, pues conforme a los artículos 2 inciso 8), 6, 124, e incluso, en un estadio posterior, tendría derecho a presentar y defender mociones de fondo vía artículo 137 del Reglamento, en este aspecto no tiene ningún tipo de limitación.”

“... el diputado no miembro de Comisión puede presentar cualquier tipo de moción de orden, pero no puede apelar las decisiones del Presidente ni presentar recursos (mociones) de revisión (...)./ Excepcionalmente podría apelar una decisión del presidente si con ella le afecta directamente limitando su derecho de participación./ Hay que contemplar que el artículo 153 sobre Moción de orden establece que los diputados (cualesquiera), pueden presentar ese tipo de moción, salvo que el Reglamento lo impida expresamente. Ese es el caso, precisamente, de lo establecido en el artículo 5.5 y 5.6, que, en órgano preparatorio –comisión- otorga los recursos de revisión y apelación a los diputados miembros, lo que implica que el uso de la palabra para defenderlos le corresponde en el caso de la Revisión (art. 5.5. en relación con el art. 155) al proponente (15 minutos) y a un diputado en contra (15 minutos). Si se tratase de la apelación (art. 5.6 en relación con el artículo 156), al apelante y el Presidente en uso de la palabra les corresponde a cada uno hasta treinta minutos.”

CON-092-2013 J.

“Al no pertenecer a ninguna bancada, no son de aplicación para el diputado independiente las normas que hacen referencia a ellas, ni podría ejercer ninguna de las competencias reservadas para los jefes o voceros de las mismas, ni tampoco disfrutar las prerrogativas especiales que estos cargos otorgan. Lo anterior, sin que exista trato discriminatorio alguno, pues se está frente a situaciones distintas con relación a los diputados de fracción y, de todas maneras, las prerrogativas especiales que de esta situación se derivan no son propias de cada legislador considerado individualmente.”

(...)

a) De conformidad con el artículo 9 RAL, para las reuniones de las jefaturas de fracción con el Directorio Legislativo son aplicables las reglas relativas a las sesiones de las comisiones permanentes, por lo que, de conformidad con el numeral 6 RAL, es factible que los diputados independientes asistan con voz, pero sin voto y sin ser tomados en cuenta para efectos de quórum, a las mismas.

b) En virtud del principio democrático que se desprende de la Constitución Política, el diputado independiente conserva los derechos de iniciativa, enmienda, proposición y participación, con respecto a los asuntos que deban conocer los órganos parlamentarios en los que intervenga, ya sea como integrante o como no miembro, de conformidad con las reglas generales aplicables al caso.

En este sentido, incluso cuando el Reglamento utilice un criterio dependiente de las fracciones para organizar el debate de ciertos asuntos o para definir el criterio de admisibilidad de ciertas mociones que puedan ser firmadas por diputados distintos a los jefes o voceros de fracción, esto no podría incidir para dejar por fuera a estos legisladores de la posibilidad de actuar.

En este último caso, por ejemplo, cuando el artículo 37 inciso c) RAL determina que la moción de alteración del orden del día puede ser presentada por diez diputados de dos o más fracciones, se debe entender que un legislador independiente podría ser el décimo firmante, siempre y cuando el resto pertenezcan a por lo menos dos bancadas distintas. El mismo razonamiento sería aplicable para lo señalado en los artículos 63 inciso 5 subinciso c) y 160 inciso 2 subinciso c) RAL.

c) El diputado independiente tiene el derecho y el deber de integrar, al menos, los siguientes órganos parlamentarios: el Plenario, una comisión con potestad legislativa plena y una comisión permanente ordinaria. Lo anterior, pese a no estar reglamentariamente habilitado para proponer la conformación de estas últimas, de conformidad con los artículos 53 y 67 RAL, aunque sí para presentar la moción de orden prevista en el inciso 1 de la primera de estas normas.

Podría, además, ser nombrado en comisiones permanentes especiales y subcomisiones.

Asimismo, está en capacidad de ser designado para integrar comisiones especiales o cargos en el directorio de los órganos legislativos que forme parte. **CON-104-2012.**

Momento de conocerse las revisiones en comisión:

“En la práctica parlamentaria, las revisiones se anuncian antes de aprobar el acta, y se conocen inmediatamente, antes de la discusión de proyectos y tienen entonces prioridad en el orden del día./ Tómese nota además, que el reglamento no dispone expresamente si las revisiones pueden ser conocidas inmediatamente en la misma sesión, o si obliga a que su conocimiento se traslada a la sesión siguiente./ Es obvio que si las revisiones pueden ser presentadas hasta antes de la aprobación del acta en la sesión siguiente, las revisiones que se presenten hasta ese momento deberán ser conocidas en esa sesión, que a todos los efectos es la siguiente al momento en que se presentó el asunto que se somete a revisión./ (...) La posición que este Departamento ha sostenido, es que las mociones deben ser conocidas en la sesión siguiente a la que se presentan, entendiendo que la posibilidad de presentarlas no obedece al deseo de dar firmeza a un asunto (pues no se permite más que una única revisión por cada asunto votado), sino de dar un espacio de reflexión con respecto a los acuerdos tomados, e incluso para valorar nuevamente el asunto en otro momento distinto a aquel en que se conoció por primera (...)./ Tal tesis tiene además un fuerte asidero en la letra de lo dispuesto en el artículo 5 inciso 5) (...)./ Si se entiende que el artículo 155 es un desarrollo posterior de las normas más genéricas del reglamento

que están ubicadas previamente, como este artículo 5, y atendiendo además a la disposición reiterada en ambas del momento máximo o límite de presentación: - hasta la sesión siguiente -, junto con lo anteriormente indicado, que la revisión originalmente está instituida como un recurso para dar un espacio de reflexión, no para otorgar firmeza a los asuntos en la misma sesión; se concluye entonces que el momento procesal oportuno para conocer dichas revisiones es la sesión siguiente y no inmediatamente o en la misma sesión que se han presentado./ Este es el principio general, pero como toda regla admite excepciones y éstas se presentan con respecto a los asuntos que tienen un efecto inmediato, o sobre aquellos cuyo aplazamiento harían que pierdan su interés actual./ En conclusión: El principio general, atendiendo a la institución misma de la revisión, es que debe ser conocida en una sesión distinta y siguiente a la que se conoce el asunto que motiva la revisión./ Dicho principio general debe ser atemperado en situaciones especiales, cuando la lógica y la razonabilidad así lo indican, en atención al efecto inmediato que busca la revisión y a la pérdida o no, de interés actual en caso de posponer su conocimiento para otra sesión.” **CON-066-2011 J.**

Uso de la palabra para el trámite de mociones de orden en comisión:

“En Síntesis:/ • Atendiendo al numeral 120 del Reglamento, y por no encontrarse regulación expresa para las Comisiones Especiales Investigadoras, en relación con el tiempo en el uso de la palabra para referirse a mociones de orden, se aplica el artículo 153./ • Para el resto de asuntos que no sean mociones de orden, revisión o apelación regiría lo dispuesto en el numeral 5) inciso 4 que está dispuesto para las Comisiones Permanentes y Especiales.” **CON-056-2010.**

(inciso 1):

(...) la única facultad que el Reglamento le otorga, en atención a su condición de jefe o jefa de fracción es la posibilidad de no asistir a la comisión permanente que integra, siempre y cuando su ausencia no limite la posibilidad de que el órgano sesione. Es decir es una facultad limitada no absoluta, de ahí la necesidad de que la ausencia sea comunicada al Presidente de la Comisión, quien en última instancia será la persona que resuelva el permiso respectivo. (...). **CON-020-2009.**

“El Jefe o Jefa de Fracción, integra como cualquier otro diputado o diputada la Comisión Permanente Ordinaria y en este sentido le asisten los mismos deberes y atribuciones. De manera excepcional se le otorga la facultad, conforme al numeral 5 inciso 1), de ausentarse de las sesiones siempre que esa ausencia no implique un límite a la posibilidad de sesionar.

En caso de que el jefe o jefa de fracción decida ausentarse de la Comisión, requiere la autorización del Presidente o Presidenta de este órgano a efecto de que éste valore la necesidad o no de su

presencia para efectos del quórum.

Si su ausencia no interfiere con la realización de la sesión el permiso debe ser resuelto favorablemente y por lo tanto se contabiliza para efectos de pago de dieta, de lo contrario, si la sesión no fuere realizada por falta de quórum –en caso de ausencia- dicho pago no podrá realizarse y los efectos serán equiparables al resto de diputados y diputadas cuya autorización no fuere solicitada o concedida.

De ser necesaria su asistencia para efectos de quórum el Presidente o Presidenta de la Comisión podrá denegar el permiso para ausentarse. En estos términos, tendrá el deber de hacerse presente. En este caso, si el quórum fuere roto por su retiro, la dieta inexorablemente se perderá, partiendo del deber que tienen los diputados de participar en las sesiones.

Como se deriva del razonamiento anterior, todo diputado que forma parte de una comisión (diputado miembro) tienen los mismos deberes y obligaciones, con independencia de que también ocupe la jefatura de fracción y por lo tanto su voto es tomado en consideración como el resto de los miembros del órgano.

Tal y como se desprende del numeral 5 inciso 1) del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el Jefe o Jefa de Fracción debe informar al Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria en caso de ausencia a la Comisión y no en caso de presencia, toda vez que la ausencia constituye una facultad excepcional al deber de todos los diputados de formar parte y asistir a las sesiones de los órganos. Véase que el Presidente o Presidenta de la Comisión tiene también la facultad o no de otorgar la autorización de acuerdo a la posibilidad de quórum que se tenga para sesionar.” **CON-020-2009.**

(...) En ninguna parte del Reglamento se establece que ese derecho se ejercita única y exclusivamente para las y los diputados que votaron el asunto que se somete a revisión. Tal derecho lo tienen las y los diputados miembros, por esa sola condición.

Más bien, entender ese derecho en sentido contrario, sea que no pueden solicitar la revisión, constituiría una infracción al Principio Democrático y a la participación de las minorías. Esto por cuanto sería permitir a las mayorías tomar acuerdos valiéndose, eventualmente, de la ausencia de un diputado o diputada o grupo de diputados o diputadas, sin permitirles luego la revisión del asunto que se votó en su ausencia. **CON-046-2009.**

(inciso 5):

“(…) Si se entiende que el artículo 155 es un desarrollo posterior de las normas más genéricas del reglamento que están ubicadas previamente, como este artículo 5, y atendiendo además a la disposición reiterada en ambas del momento máximo o límite de presentación: - hasta la sesión siguiente -, junto con lo anteriormente indicado, que la revisión originalmente está instituida como un recurso para dar un espacio de reflexión, no para otorgar firmeza a los asuntos en la misma sesión; se concluye entonces que el momento procesal

oportuno para conocer dichas revisiones es la sesión siguiente y no inmediatamente o en la misma sesión que se han presentado. **CON-066-2009.**

“El derecho a revisión lo tienen las y los diputados miembros de una Comisión, por esa sola condición. No es requisito que hubiesen votado el asunto que se somete a revisión”. **C-046-2009.**

Artículo 6. Diputados no miembros

Asistir a las reuniones de otras comisiones de las cuales no formen parte y solicitarle al Presidente de esas comisiones la palabra, para defender las mociones que hayan presentado en la forma que indica este Reglamento. En esos casos, los diputados no tendrán voto.

A6
Votos Sala
Constitucional CSJ
2003-2865
20037408
2009-0849

La participación de diputados no jefes de Fracción en las reuniones de las jefaturas de Fracción con el Directorio Legislativo

La Presidencia resuelve:

Todo diputado o diputada interesada podrá asistir en calidad de oyente a las reuniones de jefes de fracción, previa solicitud a la Presidencia de la Asamblea Legislativa.

Cuando un diputado o diputada, no jefe o subjefe, desea participar en un tema específico deberá indicar, a más tardar el día anterior a la sesión de jefes de jefas de fracción, su interés de participar en la reunión con el detalle del tema en el que desee intervenir.

El presidente dará uso de la palabra al diputado o diputada no jefe o jefe de fracción o subjefe de fracción únicamente en el tema de su interés, sin que ello signifique que dichos diputados tengan las prerrogativas de las jefaturas de Fracción.

Para la confección de la agenda de la reunión únicamente se tomarán en consideración los temas propuestos de las jefaturas de fracción y del Directorio legislativo, previa solicitud a la Presidencia, que deberá hacerse a más tardar los días martes de cada semana. **Acta de la Sesión Plenaria No. 47 del 12-08-2013: 17-18, 21-26.**

Legitimación - Moción de orden - Diputado no miembro:

“(…) existiendo un principio general que admite la presentación de mociones (de cualquier tipo) por cualquier diputado (no solo miembros) y no habiendo normas de excepción que expresamente prohíban o restrinjan ese derecho, y en concordancia con los principios generales del derecho parlamentario que apuntan a permitir a los señores Diputados todas aquellas potestades y facultades generales que no les estén expresamente prohibidas, esta asesoría concluye por afirmar que sí es posible para un Diputado no miembro de una

Comisión Permanente Especial presentar una moción de orden como la indicada, y en consecuencia el Presidente puede acogerla como tal y someterla a votación. **C-019-2004.**

“Tenemos así que, el Reglamento de la Asamblea hace una diferencia expresa entre los deberes de los Diputados miembros y los deberes de los Diputados no miembros de las Comisiones Permanentes. Para estos efectos y en el punto que nos interesa, el Artículo 6 del RAL, dispone que los Diputados no miembros podrán “asistir a las reuniones de otras comisiones de las cuales no formen parte y solicitarle al Presidente de esas comisiones la palabra, para defender las mociones que hayan presentado en la forma que indica este Reglamento. En esos casos, los diputados no tendrán voto” (El subrayado es nuestro). Tomando en cuenta lo anterior, a la Diputada o al Diputado no miembro le asiste el derecho del “uso de la palabra” únicamente para defender las mociones que personalmente hayan suscrito y no así para referirse a favor o en contra de las mociones presentadas por otros legisladores.” **C-032-2007.**

Capítulo II RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 7. Pérdida de dieta

Cuando la Asamblea o la Comisión no pueda sesionar por falta de asistencia, los diputados que sin razón justificada estén ausentes perderán la respectiva dieta.

Se exceptúan de esa sanción, quienes tengan licencia, de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento.

Si el diputado se retira sin permiso del Presidente de la Asamblea o del de la Comisión, se le rebajará la dieta del día en que no estuvo en la votación.

Asunto de orden en el Plenario:

La Presidencia puntualiza sobre asuntos de orden en el Plenario: Asistencia obligatoria a las sesiones por parte de las y los diputados; obligación de dar el voto a los asuntos que se debaten y manifestarse en forma afirmativa o negativa sobre el tema o proyecto en discusión; el cafetín es parte del Plenario para efectos de quórum, no para efectos de votar; la Presidencia no puede otorgar más de diez permisos por escrito a las y los diputados; es posible ausentarse temporalmente (por 5, 10 o 15 minutos) para atender la Prensa en la barra de público a atender público en la Sala de Expresidentes, avisándolo a quien presider; perderá la dieta aquel diputado que se ausente sin el permiso respectivo o que incumpla lo establecido en

A7
Votos Sala
Constitucional CSJ
2003-02865

el Artículo 105; se otorgará la palabra por el orden (inexistente en el RAL), para los trámites o enderezar procedimientos de los temas que se están discutiendo hasta por 5 minutos; se dará la palabra por el orden en temas que no son de los que se están conociendo, en la parte de Régimen Interno, de 3:30pm a 4pm.; cuando la palabra por el orden impide la votación de permisos de aeronaves o de vuelos, o solicitudes importantes que se debieron conocer de 3:30pm a 4pm se mocionará para que la primera parte se extienda más allá de la 4pm.; cuando las y los diputados deseen, por el orden, pueden pedir la palabra sobre un tema en discusión, en cualquier parte de la sesión; la solicitud de la palabra por el orden no ha de ser para pronunciarse sobre temas de fondo, y si así fuese, se hará un receso para reglar el debate. **Acta de la Sesión Plenaria No. 014 del 20-05-04:27-29.**

Analizadas las diferentes normas que regulan los horarios de diversos órganos legislativos, se puede concluir que en términos generales el RAL solo establece un mínimo y no un máximo, de horas para las sesiones de los diversos órganos legislativos.

Las pocas excepciones que se pueden apreciar con máximos de horas de sesión, tienen que ver con la previsión de realización de sesiones de otros órganos legislativos.

(...) Excepcionalmente se establece un tope para las reuniones de Fracción de los lunes hasta las catorce horas con treinta minutos (art. 7 RAL), esto a pesar de que es usual que se extiendan y que catorce minutos más tarde está fijada el inicio de la sesión del Plenario, es decir, se aplica un supuesto similar al anterior.

En conclusión, como regla general y salvo las excepciones señaladas, no existe una cantidad máxima de horas para una sesión.

(...) se ha señalado reiteradamente que la sobreposición horaria de sesiones de dos comisiones, en las que participe el mismo diputado, no presenta problemas, en el tanto, se respeta la prelación y no ponga en riesgo el quórum de la otra Comisión.

De conformidad con la perspectiva planteada, si se ha considerado que el ampliar una sesión de otro órgano legislativo puede incidir en que el diputado no pueda asistir a otra sesión fijada, en el tanto el diputado tenga que asistir a otra Comisión que prevalezca sobre ella, la sesión no se puede ampliar, salvo que el diputado manifieste su anuencia o no se oponga.

(...) la ampliación de la sesión para esta asesoría es una atribución del Presidente del órgano, a pesar que también puede ser tomada por acuerdo de Comisión, con mayoría simple, porque el RAL no requiere otro tipo de mayoría. **CON-062-2011.**

Obligatoriedad de votar por parte de los diputados-Pérdida de dieta:

"(...) los diputados tienen la obligación de asistir a las sesiones de los órganos legislativos, votar los asuntos que se discuten cuando están presentes en esa discusión, y solicitar permiso al Presidente de la Asamblea para retirarse.

Como verdad de Perogrullo se entiende que para que el voto sea válido, los diputados deben estar dentro del salón de sesiones; pues si bien una resolución del año 1992 habilitó para efectos del quórum la sala de estar -o soda- adjunta al Plenario, esa no cuenta al momento de la votación.

Ahora bien, este departamento entiende que el Reglamento de la Asamblea Legislativa contiene una serie de disposiciones específicas que desarrollan las normas generales iniciales, siendo un ejemplo de ello el Artículo 105 en relación con el inciso 2. Esto es, si bien este último indica que los diputados tienen el deber de dar su voto en los asuntos que se debaten; lo cierto del caso es que conforme con el 105, estando presentes en la discusión de un asunto, no pueden retirarse al momento de la votación, so pena de pérdida de dieta.

Según este Artículo (105), la pérdida de dieta procede para el que se retire al momento de la votación, aún cuando la discusión hubiese ocurrido en días distintos. La lógica indicaría que lo que se pretende, es que en la sesión en que se tenga por discutido un asunto y se someta a votación, voten los diputados y diputadas presentes en esa sesión.

Tómese en cuenta que las sesiones de los órganos legislativos son actos propios del ejercicio de competencias constitucionales y reglamentarias de la Asamblea Legislativa. Cada sesión constituye un acto individual propio, de ahí que los efectos se derivan de ella, como por ejemplo y para los efectos de la cuestión en consulta, la pérdida de la dieta ya sea por no estar en la sesión en que se efectuó la votación, o por contribuir a la falta del quórum para iniciar la sesión, según se dispone, respectivamente, en los Artículos 7 y 33 del Reglamento, que dicen:

"Artículo 7.- Pérdida de dieta. (...) Si el diputado se retira sin permiso del Presidente de la Asamblea o del de la Comisión, se le rebajará la dieta del día en que no estuvo en la votación"

"Artículo 33.- Falta de quórum para iniciar la sesión. Si quince minutos después de la hora fijada para iniciar una sesión no hubiere quórum, ésta se pospondrá para la siguiente fecha. La secretaría tomará la nómina de los diputados, para el pago de dietas".

Por ende, no pueden rebajarse las dietas de las sesiones en las que estuvieron presentes. Procedería dicho rebajo únicamente en la sesión en que debiendo haber votado, no lo hizo.

Finalmente, en cuanto a la aplicación de estas disposiciones a las Comisiones Legislativas, se tiene que las normas del Plenario rigen para las Comisiones Permanentes Ordinarias (art. 120), y las normas de éstas últimas rigen para las Comisiones Especiales (art. 97). Por ello, el Artículo 105 del Reglamento y los comentarios dichos al respecto, tienen validez para esas Comisiones Legislativas. Sin embargo, lo que no aplica -y que es un asunto que se mencionó en la discusión del Plenario del día 18 de mayo-, es lo referente a la sala de estar o soda, ya que las Comisiones no disponen de tales recintos; aunado a que la resolución citada del año 1992 lo fue expresamente para el Plenario.

Por ello, a pesar de que existen áreas anexas a los salones de sesiones de las Comisiones Legislativas, las mismas son independientes, ya que están dispuestas para funciones administrativas, no así para funciones legislativas en sentido estricto. **C-033-2004.**

Artículo 7 bis. Fracciones Parlamentarias

En la Asamblea Legislativa se conformarán tantas fracciones parlamentarias como partidos políticos estén representados en ella. Los diputados se considerarán integrados a la Fracción del partido por el cual resultaron electos y ninguno podrá pertenecer a más de una fracción.

No obstante, para la administración de los recursos referidos en el inciso 3) del artículo 25, de este Reglamento, los diputados cuyas agrupaciones no alcancen al menos tres diputados, se tendrán reunidos en una fracción mixta. **(Adicionado mediante Acuerdo 5020, del 9 de noviembre de 1999).**

La participación de diputados no jefes de Fracción en las reuniones de las jefaturas de Fracción con el Directorio Legislativo

La Presidencia resuelve:

Todo diputado o diputada interesada podrá asistir en calidad de oyente a las reuniones de jefes de fracción, previa solicitud a la Presidencia de la Asamblea Legislativa.

Cuando un diputado o diputada, no jefe o subjefe, desea participar en un tema específico deberá indicar, a más tardar el día anterior a la sesión de jefes de fracción, su interés de participar en la reunión con el detalle del tema en el que desee intervenir.

El presidente dará uso de la palabra al diputado o diputada no jefe o jefe de fracción o subjefe de fracción únicamente en el tema de su interés, sin que ello signifique que dichos diputados tengan las prerrogativas de las jefaturas de Fracción.

Para la confección de la agenda de la reunión únicamente se tomarán en consideración los temas propuestos de las jefaturas de fracción y del Directorio legislativo, previa solicitud a la Presidencia, que deberá hacerse a más tardar los días martes de cada semana. **Acta de la Sesión Plenaria No. 47 del 12-08-2013: 17-18, 21-26.**

Alteración del orden del día del Plenario. Acuerdo de las reuniones de jefes de Fracción

La Presidencia resuelve:

[...] que la reunión de los jefes de fracción con el presidente de la Asamblea Legislativa o entre ellos, es una disposición señalada en

A7b
Votos Sala
Constitucional
CSJ
2003-2865
2003-7408
2009-849

los artículos 7 bis, 8 y 9 del Reglamento, en la cual se llegan a tomar acuerdos que son implementados en el Plenario legislativo; con ello, se busca garantizar la economía procesal en el debate legislativo. El presidente destaca que, en este caso, se decidió ver los nombramientos el día martes, ya que los lunes son las reuniones de fracción y los diputados tienen que conocer previamente los acuerdos en la primera parte de la sesión, de conformidad con el acuerdo adoptado en firme. Adicionalmente, el presidente recuerda que en la primera parte de la sesión se acordó ver los nombramientos que están en mora, debido a que es obligación de la Asamblea pronunciarse y, por una costumbre parlamentaria, se ha adoptado variar el orden del día en esa parte de la sesión y cumplir las disposiciones constitucionales y reglamentarias. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 060 del 17-08-2010:14-16.**

(...) Cabe indicar que el ordenamiento interno de una fracción como tal no está regulado por lo que la regulación del trabajo de éstas obedece al principio de autorregulación y organización, máxime que se trata de un órgano que representa a un partido político en la Asamblea Legislativa.

Podría argumentarse que las decisiones, y los procedimientos o métodos que tenga cada fracción política para llegar a la toma de estas decisiones son asuntos reservados exclusivamente a estos órganos en consideración a cada grupo político representado en el Parlamento.

Sin embargo, siendo un asunto esencialmente de fuero interno, está claro que las Fracciones Políticas tienen una incidencia hacia lo externo de ellas mismas, y que en su relación con otras fracciones se genera un interés general. (...)

(...) En virtud, de lo anterior, es nuestro criterio que si bien en la Asamblea Legislativa, se ha seguido la costumbre parlamentaria de elección anual del Jefe o Jefa de Fracción y del Subjefe y en ese entendimiento se eligen hasta el momento las jefaturas de fracción, ésta como tal puede variar si la voluntad política a lo interno de la Fracción respectiva varía, sea por una decisión de la Fracción adoptada por mayoría o por modificación válida de una norma escrita interna que regularía la situación, si como tal existiera.

Asimismo somos del criterio de que, independientemente de que la costumbre haya operado así y de que la misma pueda variar por voluntad de la Fracción respectiva, en principio si la Fracción Legislativa se constituye como tal en una sola ocasión en el período constitucional, y no hay norma reglamentaria, ni interna de la Fracción que señale otra cosa, las jefaturas, se eligen por ese período, pues no existiría restricción para plazo del nombramiento.

Por ello opinamos que lo único que puede afectar el plazo de cuatro años de ejercicio del cargo de un Jefe o Jefa de Fracción, sería: 1) la voluntad política interna de la Fracción de elección o sustitución de su Jefa o Jefe, manifestada por medio de un mecanismo preestablecido de elección en el que se indique el plazo respectivo y mejor aún si se hace mediante norma escrita válidamente emitida, 2) Si no existe

procedimiento previo, la decisión en un momento determinado, tomada por mayoría de los integrantes de la Fracción, ya sea que para periodos regulares o no y 3) la renuncia del Jefe o Jefa de Fracción o la imposibilidad definitiva de ejercer el cargo.(...)

(...) Las comisiones permanentes son órganos deliberativos, multipartidistas, esencialmente dictaminadores, con una función e integración determinada reglamentariamente y son parte esencial del procedimiento parlamentario de formación de leyes.

Por el contrario, las fracciones políticas como tales difieren esencialmente de las Comisiones, en cuanto son agrupaciones de un único y solo partido, no representan un equilibrio político, al contrario representan un principio de individualidad política e ideológica, están conformadas básicamente a partir de las elecciones nacionales y tienen roles y funciones esencialmente políticas, más que jurídicas.

La diferencia diametral en la naturaleza, composición y funciones de las Fracciones Parlamentarias realmente no permite razonablemente equipararlas ni aplicar la analogía con las Comisiones Permanentes, más allá de algunos aspectos meramente administrativos, no esenciales, tal y como se señaló anteriormente. (...)

1) No hay en el Reglamento de la Asamblea Legislativa y no se conoce norma interna de ninguna Fracción Parlamentaria que establezca un plazo determinado. Lo único que ha existido es una costumbre parlamentaria de hacer esos nombramientos anualmente, lo que puede ser modificado por el acuerdo político de la Fracción puesto que estas se rigen primordialmente por el principio de autorregulación.

2) Un jefe de Fracción solo puede ser relevado por acuerdo de la propia Fracción, renuncia o imposibilidad para ejercer el cargo. En caso de que no se produzca ninguna de las circunstancias anteriores y para privilegiar el funcionamiento del órgano, esta asesoría se decanta por mantener vigente el nombramiento del jefe de fracción que no ha sido sustituido. **CON-032-2011. En igual sentido CON-035-2011.**

Analizadas las diferentes normas que regulan los horarios de diversos órganos legislativos, se puede concluir que en términos generales el RAL solo establece un mínimo y no un máximo, de horas para las sesiones de los diversos órganos legislativos.

Las pocas excepciones que se pueden apreciar con máximos de horas de sesión, tienen que ver con la previsión de realización de sesiones de otros órganos legislativos.

(...) Excepcionalmente se establece un tope para las reuniones de Fracción de los lunes hasta las catorce horas con treinta minutos (art. 7 RAL), esto a pesar de que es usual que se extiendan y que catorce minutos más tarde está fijada el inicio de la sesión del Plenario, es decir, se aplica un supuesto similar al anterior.

En conclusión, como regla general y salvo las excepciones señaladas, no existe una cantidad máxima de horas para una sesión.

(...) se ha señalado reiteradamente que la sobreposición horaria de

sesiones de dos comisiones, en las que participe el mismo diputado, no presenta problemas, en el tanto, se respete la prelación y no ponga en riesgo el quórum de la otra Comisión.

De conformidad con la perspectiva planteada, si se ha considerado que el ampliar una sesión de otro órgano legislativo puede incidir en que el diputado no pueda asistir a otra sesión fijada, en el tanto el diputado tenga que asistir a otra Comisión que prevalezca sobre ella, la sesión no se puede ampliar, salvo que el diputado manifieste su anuencia o no se oponga.

(...) la ampliación de la sesión para esta asesoría es una atribución del Presidente del órgano, a pesar que también puede ser tomada por acuerdo de Comisión, con mayoría simple, porque el RAL no requiere otro tipo de mayoría. **CON-062-2011.**

El Jefe o Jefa de Fracción, integra como cualquier otro diputado o diputada la Comisión Permanente Ordinaria y en este sentido le asisten los mismos deberes y atribuciones. De manera excepcional se le otorga la facultad, conforme al numeral 5 inciso 1), de ausentarse de las sesiones siempre que esa ausencia no implique un límite a la posibilidad de sesionar.

En caso de que el jefe o jefa de fracción decida ausentarse de la Comisión, requiere la autorización del Presidente o Presidenta de este órgano a efecto de que éste valore la necesidad o no de su presencia para efectos del quórum.

Si su ausencia no interfiere con la realización de la sesión el permiso debe ser resuelto favorablemente y por lo tanto se contabiliza para efectos de pago de dieta, de lo contrario, si la sesión no fuere realizada por falta de quórum –en caso de ausencia- dicho pago no podrá realizarse y los efectos serán equiparables al resto de diputados y diputadas cuya autorización no fuere solicitada o concedida.

De ser necesaria su asistencia para efectos de quórum el Presidente o Presidenta de la Comisión podrá denegar el permiso para ausentarse. En estos términos, tendrá el deber de hacerse presente. En este caso, si el quórum fuere roto por su retiro, la dieta inexorablemente se perderá, partiendo del deber que tienen los diputados de participar en las sesiones.

Como se deriva del razonamiento anterior, todo diputado que forma parte de una comisión (diputado miembro) tienen los mismos deberes y obligaciones, con independencia de que también ocupe la jefatura de fracción y por lo tanto su voto es tomado en consideración como el resto de los miembros del órgano.

Tal y como se desprende del numeral 5 inciso 1) del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el Jefe o Jefa de Fracción debe informar al Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria en caso de ausencia a la Comisión y no en caso de presencia, toda vez que la ausencia constituye una facultad excepcional al deber de todos los diputados de formar parte y asistir a las sesiones de los órganos. Véase que el Presidente o Presidenta de la Comisión tiene también la facultad o no de otorgar la autorización de acuerdo a la posibilidad de quórum que

se tenga para sesionar. **CON-020-2009.**

“Al no pertenecer a ninguna bancada, no son de aplicación para el diputado independiente las normas que hacen referencia a ellas, ni podría ejercer ninguna de las competencias reservadas para los jefes o voceros de las mismas, ni tampoco disfrutar las prerrogativas especiales que estos cargos otorgan. Lo anterior, sin que exista trato discriminatorio alguno, pues se está frente a situaciones distintas con relación a los diputados de fracción y, de todas maneras, las prerrogativas especiales que de esta situación se derivan no son propias de cada legislador considerado individualmente.”

(...) De conformidad con el artículo 9 RAL, para las reuniones de las jefaturas de fracción con el Directorio Legislativo son aplicables las reglas relativas a las sesiones de las comisiones permanentes, por lo que, de conformidad con el numeral 6 RAL, es factible que los diputados independientes asistan con voz, pero sin voto y sin ser tomados en cuenta para efectos de quórum, a las mismas.

En virtud del principio democrático que se desprende de la Constitución Política, el diputado independiente conserva los derechos de iniciativa, enmienda, proposición y participación, con respecto a los asuntos que deban conocer los órganos parlamentarios en los que intervenga, ya sea como integrante o como no miembro, de conformidad con las reglas generales aplicables al caso.

En este sentido, incluso cuando el Reglamento utilice un criterio dependiente de las fracciones para organizar el debate de ciertos asuntos o para definir el criterio de admisibilidad de ciertas mociones que puedan ser firmadas por diputados distintos a los jefes o voceros de fracción, esto no podría incidir para dejar por fuera a estos legisladores de la posibilidad de actuar.

En este último caso, por ejemplo, cuando el artículo 37 inciso c) RAL determina que la moción de alteración del orden del día puede ser presentada por diez diputados de dos o más fracciones, se debe entender que un legislador independiente podría ser el décimo firmante, siempre y cuando el resto pertenezcan a por lo menos dos bancadas distintas. El mismo razonamiento sería aplicable para lo señalado en los artículos 63 inciso 5 subinciso c) y 160 inciso 2 subinciso c) RAL.

El diputado independiente tiene el derecho y el deber de integrar, al menos, los siguientes órganos parlamentarios: el Plenario, una comisión con potestad legislativa plena y una comisión permanente ordinaria. Lo anterior, pese a no estar reglamentariamente habilitado para proponer la conformación de estas últimas, de conformidad con los artículos 53 y 67 RAL, aunque sí para presentar la moción de orden prevista en el inciso 1 de la primera de estas normas.

Podría, además, ser nombrado en comisiones permanentes especiales y subcomisiones.

Asimismo, está en capacidad de ser designado para integrar comisiones especiales o cargos en el directorio de los órganos legislativos que forme parte. **CON-104-2012.**

TITULO II LAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS

Capítulo ÚNICO FRACCIONES, JEFES Y VOCEROS DE FRACCION

Artículo 8. Reuniones de Fracción

Las Fracciones Parlamentarias sesionarán los días lunes de cada semana, entre las trece y las catorce horas y treinta minutos, para conocimiento, debate y resolución de asuntos de interés del Poder Legislativo y de sus respectivos partidos políticos. Las sesiones de los diputados reunidos en Fracción Política, celebradas en la sede de la Asamblea Legislativa, para todos los efectos, se tendrán como sesiones de comisiones permanentes. En el acta se consignarán la asistencia, la duración y todo lo que no se considere confidencial, a juicio de cada Fracción. **(Modificado mediante acuerdo N° 6128, del 18 de agosto de 2003, art. 1).**

Alteración del orden del día del Plenario. Acuerdo de las reuniones de jefes de Fracción

La Presidencia resuelve:

[...] que la reunión de los jefes de fracción con el presidente de la Asamblea Legislativa o entre ellos, es una disposición señalada en los artículos 7 bis, 8 y 9 del Reglamento, en la cual se llegan a tomar acuerdos que son implementados en el Plenario legislativo; con ello, se busca garantizar la economía procesal en el debate legislativo. El presidente destaca que, en este caso, se decidió ver los nombramientos el día martes, ya que los lunes son las reuniones de fracción y los diputados tienen que conocer previamente los acuerdos en la primera parte de la sesión, de conformidad con el acuerdo adoptado en firme. Adicionalmente, el presidente recuerda que en la primera parte de la sesión se acordó ver los nombramientos que están en mora, debido a que es obligación de la Asamblea pronunciarse y, por una costumbre parlamentaria, se ha adoptado variar el orden del día en esa parte de la sesión y cumplir las disposiciones constitucionales y reglamentarias. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 060 del 17-08-2010:14-16.**

Horario:

“(...) A pesar de que el Reglamento prevé en su Artículo 8, de que las reuniones de Fracción serán los lunes entre las trece y las catorce horas y treinta, este horario puede ser variado, para que prevalezca el fijado por las tres cuartas partes de los miembros de la fracción, por

el tiempo que lo señale el acuerdo. Lo anterior, en el entendido, de que no se produzca una superposición horaria que afecte el trabajo de las Comisiones y el Plenario Legislativo". **C-084-2003.**

Artículo 9. Reunión de Jefes de Fracción con el Directorio

Las reuniones de los Jefes de Fracción con el Directorio, se celebrarán los días jueves de cada semana a partir de las once horas. En ellas regirán, en cuanto sean aplicables, las reglas relativas a las sesiones de las comisiones permanentes.

La participación de diputados no jefes de Fracción en las reuniones de las jefaturas de Fracción con el Directorio Legislativo

La Presidencia resuelve:

Todo diputado o diputada interesada podrá asistir en calidad de oyente a las reuniones de jefes de fracción, previa solicitud a la Presidencia de la Asamblea Legislativa.

Cuando un diputado o diputada, no jefe o subjefe, desea participar en un tema específico deberá indicar, a más tardar el día anterior a la sesión de jefes de jefas de fracción, su interés de participar en la reunión con el detalle del tema en el que desee intervenir.

El presidente dará uso de la palabra al diputado o diputada no jefe o jefe de fracción o subjefe de fracción únicamente en el tema de su interés, sin que ello signifique que dichos diputados tengan las prerrogativas de las jefaturas de Fracción.

Para la confección de la agenda de la reunión únicamente se tomarán en consideración los temas propuestos de las jefaturas de fracción y del Directorio legislativo, previa solicitud a la Presidencia, que deberá hacerse a más tardar los días martes de cada semana. **Acta de la Sesión Plenaria No. 47 del 12-08-2013: 17-18, 21-26.**

Alteración del orden del día del Plenario. Acuerdo de las reuniones de jefes de Fracción

La Presidencia resuelve:

[...] que la reunión de los jefes de fracción con el presidente de la Asamblea Legislativa o entre ellos, es una disposición señalada en los artículos 7 bis, 8 y 9 del Reglamento, en la cual se llegan a tomar acuerdos que son implementados en el Plenario legislativo; con ello, se busca garantizar la economía procesal en el debate legislativo. El presidente destaca que, en este caso, se decidió ver los nombramientos el día martes, ya que los lunes son las reuniones de fracción y los diputados tienen que conocer previamente los acuerdos en la primera parte de la sesión, de conformidad con el acuerdo adoptado en firme. Adicionalmente, el presidente recuerda que en la primera parte de la

sesión se acordó ver los nombramientos que están en mora, debido a que es obligación de la Asamblea pronunciarse y, por una costumbre parlamentaria, se ha adoptado variar el orden del día en esa parte de la sesión y cumplir las disposiciones constitucionales y reglamentarias. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 060 del 17-08-2010:14-16.**

Analizadas las diferentes normas que regulan los horarios de diversos órganos legislativos, se puede concluir que en términos generales el RAL solo establece un mínimo y no un máximo, de horas para las sesiones de los diversos órganos legislativos.

Las pocas excepciones que se pueden apreciar con máximos de horas de sesión, tienen que ver con la previsión de realización de sesiones de otros órganos legislativos.

(...) Excepcionalmente se establece un tope para las reuniones de Fracción de los lunes hasta las catorce horas con treinta minutos (art. 7 RAL), esto a pesar de que es usual que se extiendan y que catorce minutos más tarde está fijada el inicio de la sesión del Plenario, es decir, se aplica un supuesto similar al anterior.

En conclusión, como regla general y salvo las excepciones señaladas, no existe una cantidad máxima de horas para una sesión.

(...) se ha señalado reiteradamente que la sobreposición horaria de sesiones de dos comisiones, en las que participe el mismo diputado, no presenta problemas, en el tanto, se respete la prelación y no ponga en riesgo el quórum de la otra Comisión.

De conformidad con la perspectiva planteada, si se ha considerado que el ampliar una sesión de otro órgano legislativo puede incidir en que el diputado no pueda asistir a otra sesión fijada, en el tanto el diputado tenga que asistir a otra Comisión que prevalezca sobre ella, la sesión no se puede ampliar, salvo que el diputado manifieste su anuencia o no se oponga.

(...) la ampliación de la sesión para esta asesoría es una atribución del Presidente del órgano, a pesar que también puede ser tomada por acuerdo de Comisión, con mayoría simple, porque el RAL no requiere otro tipo de mayoría. **CON-062-2011.**

Artículo 10. Voceros de Fracción

Los Jefes de Fracción acreditarán a un Vocero de Fracción y a su respectivo suplente, ante el Presidente de cada Comisión Legislativa Plena.

SEGUNDA PARTE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

TÍTULO I EL PLENARIO

Capítulo I. INSTALACIÓN

Artículo 11. Sesión del 1o. de mayo y mensaje presidencial

El día primero de mayo de cada año, la Asamblea Legislativa celebrará una única sesión que dará inicio a las nueve horas, para tomar el juramento a que se refiere el artículo 15 de este Reglamento e instalar la Asamblea, abrir las sesiones y elegir al Directorio definitivo.

En esa misma sesión la Presidencia de la Asamblea Legislativa anunciará para la sesión siguiente, la presentación por parte de quien ocupe la Presidencia de la República, del mensaje, al que se refiere el artículo 139, inciso 4) de la Constitución Política. En ella, ningún diputado podrá hacer el uso de la palabra, salvo el Presidente de la Asamblea.

A esta sesión se invitarán a los miembros de los Supremos Poderes, a los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, al Contralor y Subcontralor General de la República, a los jefes de las Misiones Diplomáticas, acreditadas ante el Gobierno de Costa Rica y a los jerarcas de la Iglesia Católica. (Modificado mediante Acuerdo N° 6609, del 14 de marzo de 2016)

Artículo 12. Instalación

La instalación de la Asamblea y la elección de su Directorio para cada legislatura, se realizarán bajo la presidencia y la dirección de un Directorio Provisional, compuesto por un Presidente y dos Secretarios, Primero y Segundo. Para reemplazar al personal del Directorio Provisional en sus ausencias, habrá también un Vicepresidente y dos Prosecretarios.

En caso de que no asista ninguno de los miembros del Directorio, presidirá el diputado de mayor edad entre los presentes, quien designará, ad hoc, a los Secretarios, Primero y Segundo.

Artículo 13. Directorio provisional

El Directorio Provisional, integrado de conformidad con el artículo anterior, será nombrado por la Asamblea en la última semana de las sesiones ordinarias, en cada una de sus tres primeras legislaturas.

Artículo 14. Protocolo de instalación y apertura de sesiones

De pie todos los diputados, el Presidente expresará: “La Asamblea Legislativa queda instalada y abre las sesiones del primer período de la presente legislatura”.

Artículo 15. Directorio provisional de la primera legislatura

El Directorio Provisional que deba actuar en la primera sesión de la primera legislatura de un período constitucional, estará formado por los seis diputados de mayor edad que hayan resultado electos a la cabeza de sus respectivas papeletas. El de mayor edad ejercerá la Presidencia y los que lo sigan en edad, en forma decreciente, ocuparán los cargos de Vicepresidente, Primer Secretario, Segundo Secretario, Primer Prosecretario y Segundo Prosecretario.

El Tribunal Supremo de Elecciones, al extender las credenciales respectivas, indicará, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, cuáles diputados deberán ocupar los cargos mencionados.

Al Directorio Provisional le corresponderá comprobar la primera asistencia de los diputados presentes, con base en la nómina que deberá remitir el Tribunal Supremo de Elecciones; seguidamente procederá a la juramentación constitucional de los legisladores. Los diputados prestarán juramento ante el Directorio Provisional, una vez que su Presidente se haya juramentado ante la Asamblea.

Artículo 16. Ubicación del Directorio

Una vez nombrado el Directorio definitivo juramentado ante el Directorio Provisional, el Presidente ocupará el lugar que le corresponde y los Secretarios los suyos, el Primero a la derecha y el Segundo a la izquierda del Presidente.

Artículo 17. Firma del acta de instalación

El acta de instalación de cada Asamblea Legislativa será firmada por todos los diputados concurrentes; las demás, únicamente las firmarán los miembros del Directorio.

Artículo 18. Comunicación a los Supremos Poderes

La instalación y la apertura de sesiones, lo mismo que la elección del Directorio, serán comunicadas a los Poderes Ejecutivo y Judicial y al Tribunal Supremo de Elecciones.

Artículo 19. Aprobación de las actas del primero de mayo

Las actas de las dos sesiones que la Asamblea celebre el día 1º de mayo de cada año, se discutirán y se aprobarán en la sesión del día inmediato siguiente.

Correcciones del acta por parte de la Secretaría del Directorio y firma para el retiro de mociones 137: La Presidencia instruye a la Secretaría del Directorio para que cuando deba agregar algo al acta del Plenario vía corrección, esta la debe realizar por escrito en el transcurso de la aprobación del acta. Además, para que cuando algún diputado vaya a retirar una moción presentada vía 137, deje constancia de la hora y el día en que la moción es retirada. **Acta de la Sesión Plenaria No. 153 del 04-04-06:22.**

Capítulo II. EL DIRECTORIO**Sección I
Integración****Artículo 20. Composición**

El Directorio de la Asamblea Legislativa estará integrado por un Presidente y dos Secretarios, éstos con la denominación de Primero y Segundo.

Votaciones del Directorio:

"(...) El Artículo 22 establece el orden de las suplencias: al Presidente

lo suple el Vicepresidente y a los Secretarios, los Prosecretarios respectivamente, en ausencia del Presidente y Vicepresidente, asume el Primer Secretario y en el mismo orden, son suplidos las otras vacantes.

Es decir, el Artículo 22 lo que hace es tratar el tema de la suplencia dentro del Directorio, según las faltas temporales. Técnicamente el Directorio lo integran la Presidencia, la Primera Secretaria y la Segunda Secretaria.

3. ¿Quiénes tienen voz y voto en el Directorio Legislativo? y ¿Cuál Artículo de Reglamento dice expresamente que solo el Presidente y los dos Secretarios tienen voz y voto?

Los que tienen voz y voto en un órgano, son quienes lo componen legítimamente, salvo que la ley disponga otra cosa.

En el caso que nos ocupa los tres integrantes del Directorio Legislativo son los que tienen voz y voto, pues los otros lo integran únicamente cuando alguno de los titulares falta. (Artículos 20 y 22 del Reglamento) y según el estricto orden de suplencias mencionado.

Lo que se refiere a la participación de suplentes en la reunión del Directorio, no está regulado expresamente, aspecto que obedece a dos supuestos, primero, la función del suplente, es cumplir con las funciones del titular cuando éste último no puede estar por alguna razón, y segundo, si el Reglamento de la Asamblea Legislativa no le concede participación verbal en las reuniones del Directorio, es porque no son parte del prima face, y siguiendo el Principio de Legalidad que rige en el Derecho Público solo se puede hacer lo que expresamente está permitido. Sea que si una potestad no está concedida, no se puede ejercer". **C-039-2003.**

Artículo 21. Plazo de nombramiento del Directorio

Los miembros del Directorio durarán un año en funciones, pero los diputados que lo integraron en el período anterior podrán ser reelegidos.

Artículo 22. Vicepresidente y Prosecretario

El Directorio también tendrá un Vicepresidente y dos Prosecretarios que reemplazarán, en sus faltas temporales, al Presidente y a los Secretarios, respectivamente; en ausencia del Vicepresidente presidirá el Primer Secretario y en ese mismo orden serán suplidos, en sus faltas temporales, todos los miembros del Directorio.

Artículo 23. Falta definitiva o renuncia

En caso de falta definitiva o renuncia de alguno o algunos de los miembros del Directorio, se deberá proceder a su

reposición.

Renuncia de Diputado:

"(...) El Artículo 111 de nuestra Ley Fundamental es claro respecto de que el único cargo público que puede aceptar un diputado es el de Ministro de Gobierno, previa solicitud de licencia sin goce de salario dirigida al Presidente de la Asamblea Legislativa, conforme lo señala el Artículo 27, inciso 9) del Reglamento Legislativo, relativo a las atribuciones del Presidente del Congreso. En su petitoria, el diputado deberá señalar el plazo -no así el término- durante el cual no asistirá a cumplir sus funciones como tal, señalamiento que se hará en la forma que mejor le permita reintegrarse a su cargo cuando a bien lo tenga. El único requisito exigible en estos casos es la renuncia a su cargo de Ministro de Gobierno, lo que le habilitaría, de pleno derecho, a ocupar nuevamente su curul en la Asamblea". **ST-C-052-2003.**

Artículo 24. Ausencia de los miembros del Directorio

En caso de que no asista ninguno de los miembros del Directorio, presidirá el diputado de mayor edad entre los presentes, quien designará, ad hoc, a los Secretarios, Primero y Segundo.

Sección II Funciones

Artículo 25. Atribuciones del Directorio

Son atribuciones del Directorio:

1. Cuidar del orden interior, económico y administrativo de la Asamblea Legislativa.
2. Nombrar a los funcionarios y empleados que se necesiten para el buen funcionamiento de la Asamblea y de la Secretaría, o removerlos de acuerdo con la ley.
3. Asignar los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes a las fracciones parlamentarias, en proporción al número de diputados que representan en la integración total de la Asamblea. El Directorio dictará los reglamentos y demás disposiciones necesarias para el adecuado cumplimiento de esta atribución. **(Modificado mediante Acuerdo 5020, del 9 de noviembre de 1999).**

Autonomía funcional:

"(...) es perfectamente legal y viable jurídicamente, para el Directorio Legislativo el haber sesionado los días jueves 29 y viernes 30 de abril, fechas posteriores al cierre del período de Sesiones Extraordinarias y anteriores al 1º de mayo -momento en que finaliza su mandato- por cuanto se encontraba ejerciendo la función administrativa que le es propia, con total y absoluta independencia de la habilitación de sesionar que en ese momento tuviera el Plenario Legislativo.

Esta tesis de la autonomía funcional del Directorio Legislativo con respecto a los períodos de Sesiones del Plenario es la solución que impone la lógica jurídica, sin necesidad de ser construida por vía de interpretación y con un grado notable de evidencia por desprenderse naturalmente del solo texto literal de la norma antes citada.". **C-025-2004.**

"Desde esta perspectiva y con fundamento en el principio de continuidad y eficiencia que debe primar en la administración de todo ente, la actuación del Directorio Legislativo no puede estar sujeta a la habilitación del Plenario para poder darle continuidad a los planes y programas de le son propios a la administración. Actividad que puede realizarla con plena autonomía". **C-146-2005.**

Artículo 26. Reglamento de Protocolo

El Directorio emitirá un reglamento de protocolo para la segunda sesión del 1º de mayo y para las restantes actividades protocolarias de la Asamblea Legislativa.

Asunto de orden en el Plenario (Numeral 2):

La Presidencia puntualiza sobre asuntos de orden en el Plenario: Asistencia obligatoria a las sesiones por parte de las y los diputados; obligación de dar el voto a los asuntos que se debaten y manifestarse en forma afirmativa o negativa sobre el tema o proyecto en discusión; el cafetín es parte del Plenario para efectos de quórum, no para efectos de votar; la Presidencia no puede otorgar más de diez permisos por escrito a las y los diputados; es posible ausentarse temporalmente (por 5, 10 o 15 minutos) para atender la Prensa en la barra de público a atender público en la Sala de Expresidentes, avisándolo a quien presidir; perderá la dieta aquel diputado que se ausente sin el permiso respectivo o que incumpla lo establecido en el Artículo 105; se otorgará la palabra por el orden (inexistente en el RAL), para los trámites o enderezar procedimientos de los temas que se están discutiendo hasta por 5 minutos; se dará la palabra por el orden en temas que no son de los que se están conociendo, en la parte de Régimen Interno, de 3:30 pm a 4pm; cuando la palabra por el orden impide la votación de permisos de aeronaves o de vuelos, o

solicitudes importantes que se debieron conocer de 3:30pm a 4pm se mocionará para que la primera parte se extienda más allá de la 4pm.; cuando las y los diputados deseen, por el orden, pueden pedir la palabra sobre un tema en discusión, en cualquier parte de la sesión; la solicitud de la palabra por el orden no ha de ser para pronunciarse sobre temas de fondo, y si así fuese, se hará un receso para reglar el debate. **Acta de la Sesión Plenaria No. 014 del 20-05-04:27-29.**

Sección III
Del Presidente

Artículo 27. Atribuciones y deberes

Son atribuciones y deberes del Presidente de la Asamblea o de quien lo sustituya en su cargo:

- 1. Presidir, abrir, suspender y cerrar las sesiones.
- 2. Nombrar las comisiones permanentes, a las que se refiere el artículo 65, y procurar darles participación en ellas a todas las fracciones políticas representadas en la Asamblea.¹
- 3. Asignar a las comisiones los proyectos presentados a la Asamblea Legislativa, con estricto apego a la especialidad de la materia y según las funciones y atribuciones señaladas para cada una de ellas.
- 4. Dirigir la discusión de acuerdo con este Reglamento.
- 5. Indicar a la Asamblea el punto o los puntos sobre los cuales deba recaer la votación.
- 6. Conceder la palabra a los diputados en el orden en que la soliciten, salvo si se trata de una moción de orden, en

cuyo caso le concederá la palabra al proponente de la moción, inmediatamente después de que haya terminado la intervención de quien esté en uso de la palabra en ese momento, de conformidad con el artículo 153 del Reglamento.

- 7. Recibir las votaciones corrientes y declarar si hay aprobación o rechazo de un asunto. Asimismo, declarar el resultado de las votaciones nominales o secretas. Antes de proceder a recibir las votaciones correspondientes, anunciará el número de diputados presentes en el salón de sesiones.
- 8. Firmar, junto con los Secretarios, las actas, leyes y demás disposiciones legislativas.
- 9. Concederles licencia a los diputados para dejar de asistir a las sesiones.
- 10. Nombrar Secretarios ad hoc, en los casos de ausencia de los Secretarios y Prosecretarios.
- 11. Llamar al orden al diputado que, al usar la palabra, no se concrete al tema objeto de discusión, se desvíe de él, haga alusiones injuriosas a un compañero, a los Miembros de los Supremos Poderes o a personas extrañas; o al que, de cualquier modo, falte al debido respeto a la Asamblea. Si el diputado insiste en su conducta irregular, le suspenderá inmediatamente el uso de la palabra.
- 12. Ordenar que se despeje la barra, cuando por sus signos de aprobación o de improbación -gritos, silbidos, golpes o cualquier otra demostración desordenada- se interrumpa la labor de la Asamblea.
- 13. Poner el visto bueno en las listas de servicios que expida la Secretaría para el pago de los emolumentos de los diputados y del personal administrativo y en las órdenes de pago por gastos

A27
Votos Sala
Constitucional CSJ
1992-0990
1993-3971(2)
1996-6941
1996-6939
1998-5969
1998-6803 (6)
1999-00084*
1999-1311
2000-0319(2)
2000-3220(4)
2000-03679 (12)
2000-5845
2004-09251
2004-09253
2005-09342 (5)
2005-9380 (4)
2006-03671
2007-9699
2008-07687 (1)(3)
2010-012025
2012-004621 (3)
2012-015840 (12)

1 Nota: Ver artículo 67, en relación con la representación proporcional y las facultades del Presidente.

de oficina, autorizados por la Asamblea.
(Modificado mediante Acuerdo 5020, del 9 de noviembre de 1999).

Trámite de publicación de los proyectos de ley (Inciso 3)

La Presidencia resuelve:

[...] le ha ordenado a la Administración que todos los proyectos presentados, para el conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas, deban publicarse en el diario oficial La Gaceta en forma inmediata y deban también publicarse en el portal legislativo, a fin de que se tenga acceso a ellos. Y esto en virtud de que el Directorio fue comunicado que por una disposición de la jefa del departamento correspondiente, dispuso no publicarlos hasta que ella lo decidiera, cuando el trámite legislativo ordena, como uno de los procedimientos, la publicación en La Gaceta. El Directorio así se lo hizo saber al departamento correspondiente como una disposición ordenatoria de cumplir este requisito de procedimiento necesario en forma inmediata.

Se trasladan, entonces, estos proyectos a las comisiones que han sido asignados, toda la resolución [sic] si se consignará, como son setenta y un proyectos no se va a leer, pero sic] sí la tendrán las señoras y los señores diputados. Se va a consignar en forma integral la resolución en el acta. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 23 del 03-06-10: 14-21.**

Vicio de procedimiento por no tramitación oportuna de mociones 137. Nulidad. (Incisos 4-7)

La Presidencia resuelve:

[...] ordenar retraer a su trámite de primer debate el expediente legislativo N° 16736 "LEY ESPECIAL PARA FACILITAR LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA) MEDIANTE LA VÍA TELEVISIVA Y RADIOFÓNICA", a efecto de que se conozcan las mociones de fondo vía artículo 137 presentadas oportunamente por el Diputado Luis Fishman Zonzinski. **Acta de la Sesión Plenaria No. 162 del 22-03-2011: 12-25.**

Confección del orden del día de las comisiones permanentes ordinarias especiales (Inciso 4)

La Presidencia resuelve que:

1. Las Comisiones permanentes ordinarias, permanentes ordinarias especiales, en aplicación del artículo 72 inciso f) deben confeccionar el orden del día con 24 horas de anticipación y darlo a conocer por los medios idóneos. El plazo de las 24 horas empieza a correr partir de la lectura del decreto de convocatoria del Poder Ejecutivo. Excepcionalmente, el plazo de las 24 horas no será aplicable cuando el órgano legislativo se encuentre tramitando mociones 137 del Reglamento, en virtud de que ese mismo numeral otorga un trámite especial, y prioritario para las mociones de fondo. Es importante destacar, que existen asuntos de régimen interno, dentro de los cuales

se encuentra el trámite de las Comisiones Investigadoras las cuales no requieren ser convocadas por el Poder Ejecutivo tal y como lo ha indicado la Sala Constitucional al señalar: "La Asamblea Legislativa está facultada para continuar con sus tareas habituales durante el periodo de sesiones extraordinarias, por cuanto únicamente pierde su facultad de iniciativa legislativa. En este caso, no resulta contrario a lo dispuesto en los artículos 118 y 121 inciso 23) de la Constitución Política en que conozca y aprueba el informe de una comisión legislativa de investigación, en la cual se incluye también un proyecto de ley, por cuanto, se repite, se trata de una típica actividad de control político, competencia que no ve disminuida en esta etapa excepcional de labores legislativas". (Sala Constitucional No. 6941-96 y 6939-96). Si bien es cierto en los asuntos relacionados con el régimen interno no requieren ser convocados para ser incorporados en el orden del día, sí es importante que se tomen las previsiones del caso para [sic] que con la debida antelación se pongan en conocimiento por los medios adecuados, todo para dar efectivo cumplimiento al principio de publicidad. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 46 del 28-07-11:19-30.**

Inicio de las votaciones en el Plenario Legislativo (Inciso 4)

La Presidencia resuelve:

1. Una vez concluida la discusión de un proyecto, no se dará inicio al proceso de votación hasta pasado un minuto en el que se dará un tiempo de espera para que los señores y señoras diputadas puedan ingresar al salón de sesiones e incorporarse en sus curules.

2. Que la discusión se dará por concluida una vez que no hayan más solicitudes de la palabra en la lista de espera, y que el Presidente legislativo haya hecho la pregunta y afirmación ritual: ¿Suficientemente discutido?... ¡Discutido! [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 88 del 20-10-11:7-8.**

Votación en primer debate del Presupuesto Ordinario de la República (Inciso 7)

La Presidencia interpreta:

1. Que la votación favorable al dictamen negativo de mayoría no significará el archivo del Proyecto de presupuesto ordinario de la República.

2. Con cincuenta y seis diputados presentes, votando treinta y un diputados [en] favor y veinticinco diputados en contra del dictamen negativo de mayoría, se tiene por aprobado el presupuesto ordinario de la República, expediente N° 18234, con todas las modificaciones hechas por este Plenario así como las incorporadas al texto en la Comisión de Asuntos Hacendarios. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 108 del 27-11-2011:4-13.**

Admisión de mociones de reiteración en el expediente Ley de Solidaridad Tributaria, 18.261 (Inciso 4)

La Presidencia resuelve:

[...]1. Admitir todas las mociones de reiteración debidamente presentadas en tiempo y forma ante la Secretaría del Directorio Legislativo para expediente 18.261, Ley de Solidaridad Tributaria.

2. Solicitar a la Secretaría del Directorio Legislativo que para conocimiento de este Plenario se organicen las mociones de acuerdo [sic] con su orden de presentación.

3. Que La Secretaría del Directorio Legislativo proceda de forma inmediata a su publicación en el portal legislativo para conocimiento público y de todas y todos los señores diputados de la República.

4. Que se iniciará el conocimiento de dichas mociones a partir del día jueves 19 de enero de los corrientes en la sesión extraordinaria de la mañana del Plenario, con las mociones que estén debidamente publicitadas en el portal legislativo aunque aún no se encuentre la integridad del paquete de mociones publicitado en dicho portal. **Acta de la Sesión Plenaria No. 02 del 18-01-12:4-13.**

Aplicación del 208 bis (Inciso 1)

La Presidencia resuelve:

[...] haciendo una aplicación del 208 bis que admite solo cinco mociones de orden por sesión, en lo que usted aduce acerca de la acumulación para futuras sesiones, pues entiendo su argumento y me parece interesante, ¿qué sucede? Si yo respeto ese criterio anulo la posibilidad o podríamos estarle permitiendo a una única fracción presentar todas las mociones de orden, violentando así los derechos de otras fracciones.

Así y dada esa situación, lo que estoy buscando es aplicar un criterio que más bien permita alguna interacción, y en ese sentido, es que considero que las mociones de orden, pues, se tienen que presentar día a día. **Acta de la Sesión Plenaria No. 15 del 08-02-12:13-20.**

Error material, Fe erratas (Inciso 1)

La Presidencia resuelve:

[...] La nota ha sido firmada, tanto por la Comisión de Redacción como por los jefes de fracción. Para claridad de todos insisto en lo que consiste, en ese artículo los últimos dos párrafos se le pusieron incisos, cuando lo que correspondía era que fueran párrafos que se referían a la totalidad de los incisos, por eso la aclaración, y que quede constando así para efectos de la adecuada publicación de la ley. **Acta de la Sesión Plenaria No. 162 del 22-03-12:45-48.**

Conformación de la Comisión Especial Permanente de Control de Ingreso y Gasto Público (Inciso 2)

La Presidencia resuelve:

[...] De conformidad con los artículos 27 inciso 2), 67, 88 inciso 3) y 89 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, siendo que esta Presidencia es competente para designar como representante de la fracción del Partido Acción Ciudadana dentro de la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público únicamente al designado o

designados por la jefatura de esa fracción, se tiene como integrante de dicha comisión al diputado Víctor Hernández Cerdas en sustitución del diputado Manrique Oviedo Guzmán. En lo demás permanece íntegra la integración de la comisión. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 20 del 04-06-12:18-19.**

Conformación de Comisión Ad Hoc denominada Comisión de Parlamentarios de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en Lucha Contra el Hambre:

La Presidencia resuelve:

A) Crear una Comisión Ad Hoc denominada Comisión de Parlamentarios de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en Lucha Contra el Hambre.

B) Se integra la Comisión] **Acta de la Sesión Plenaria No. 54 del 23-08-12:17.**

Procedimiento para discutir y votar el expediente 17.504, Ley de Conservación de Vida Silvestre, proyecto de Iniciativa Popular (Inciso 4):

La Presidencia resuelve:

1.- [...] la Presidencia realiza la integración del procedimiento que se sigue en el trámite de votación en 1° debate de los proyectos de iniciativa popular [...]

2.- En relación con el trámite del proyecto de ley de iniciativa popular N° 17054: "Ley de Conservación de Vida Silvestre" [...]

3.- Siguiendo las reglas que establece el artículo 177 del reglamento sobre la dispensa de trámites, ya que el proyecto no fue dictaminado, el Plenario, convertido en comisión general, conocerá el último texto que estuvo en conocimiento por parte de la comisión dictaminadora antes de la dispensa de trámites.

4.- La Asamblea conocerá directamente las mociones pendientes [...].

5.- Los diputados pueden presentar mociones de fondo en el Plenario.

6.- Para el conocimiento de las mociones y su votación, así como para la votación del proyecto de ley en su trámite de 1° debate, ... el procedimiento que debe seguirse, ... analógicamente las reglas contenidas en el párrafo séptimo del artículo 178 y el inciso 3) del artículo 179 del reglamento de la Asamblea. [...]

7.- [...] si aún no se hubiera votado el proyecto, suspenderá su discusión, tendrá por desestimadas las mociones pendientes en virtud del plazo perentorio establecido por el artículo 123 constitucional y el artículo 6 de la Ley N° 8491 y, sin más discusión, de inmediato, procederá a su votación en el trámite de 1° debate.

8.- [...] en el caso de que el proyecto de ley fuese dictaminado por la comisión antes del vencimiento del plazo [...] ese proyecto ingresaría al 1° lugar de los asuntos que se conocerán en la segunda parte del Orden del Día del Plenario de la sesión del 1° de octubre de 2012, inmediatamente antes de los 2° debates.

9.- El Plenario, por moción de orden presentada y aprobada al efecto, podrá sesionar como comisión general para conocer el expediente y

las mociones que se presenten al proyecto.

10.- Si la moción de orden es aprobada, las mociones presentadas y la votación del proyecto seguirán el trámite anteriormente señalado. [...].

11.- Si la moción de orden presentada para convertir al Plenario en comisión general no fuere aprobada por la Asamblea, el presidente, sin más, inmediatamente, deberá someter a votación el proyecto de ley de iniciativa popular en su trámite de primer debate, [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 73 del 01-10-2012:29-65. Continúa la discusión men el acta 74:27-47. El tema del plazo se continúa estudiando en el acta 76:20 -24.**

Solicitud del uso de la palabra es personal, (Inciso 1)

La Presidencia resuelve:

[...] el uso de la palabra me parece que es algo personalísimo y tan personalísimo es que cuando la cedemos a otras u otros compañeros tenemos que estar presente, o tenemos que formular una nota porque perdemos ese uso de la palabra.

A mí me parece que lo más objetivo y razonable en estos momentos es que aquellos diputados que no estuviesen presentes en el momento en que se solicita el uso de la palabra se anoten con posterioridad, pero no, evidentemente, generando una especie de reserva del campo para hacer uso de la palabra, que no sería para nada admisible sino están presentes. **Acta de la Sesión Plenaria No. 91 del 01-11-12:44.**

Elección de Magistrado, (Inciso 1):

La Presidencia resuelve:

[...] para ordenar el debate que la discusión de la primera hora del orden del día de los días lunes, martes y jueves de la semana siguiente, se destinarán a la reelección o no del magistrado don Fernando Cruz, siendo que el jueves, además, sería, a menos de que hayan sesiones extraordinarias, el plazo fatal para que este órgano se pronuncie o no sobre la reelección del magistrado don Fernando Cruz. De modo tal, de que también estaremos resolviendo, en este momento, que el jueves 15 no otorgáramos el uso de la palabra para referirnos al fondo de ese expediente, en caso de que todavía existan solicitudes para hacer uso de la palabra en el caso del magistrado don Fernando Cruz y procederíamos inmediatamente a la votación, en la que el órgano parlamentario se pronuncie sobre la reelección o no del magistrado don Fernando Cruz. **Acta de la Sesión Plenaria No. 95 del 08-11-12:7-8.**

Mandato constitucional para nombrar al Subcontralor General de la República, (Inciso 1):

La Presidencia resuelve: [...] Para cumplir con ese precepto constitucional, y antes de darle la palabra a los señores diputados que la están solicitando, creo que inmediatamente después de que el órgano parlamentario se pronuncie sobre la reelección o no del magistrado Fernando Cruz, con ese plazo fatal del 15 de noviembre,

debe el órgano también proceder a la elección del futuro subcontralor o subcontralora, lo cual, si los plazos se cumplen como lo prevemos, se daría a partir del lunes 19 de noviembre, en donde el tema está discutido, y entonces, por lo tanto, nuevamente, sin que exista espacio de control político, entraríamos a la votación del subcontralor o subcontralora a partir de ese día lunes 19 de noviembre.

Básicamente, creo que esto es lo que podemos hacer desde la mesa principal, con el fin de ordenar todas esas prioridades constitucionales que tenemos y sobre las que no hubo, desdichadamente, acuerdo político. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 95 del 08-11-2012:7-8.**

Improcedente moción de revisión, (Inciso 1):

La Presidencia resuelve:

[...] presentaron a la mesa, distinguidos compañeros diputados, una moción de revisión, que yo voy a proceder a rechazar por extemporánea, y pido que reflexionemos en esto, porque es importante para todos, no. El artículo 155 que es aquel que regula, dentro del Reglamento de la Asamblea Legislativa, todo lo que tiene que ver en materia de revisión, establece que las mociones de revisión se conocerán ya sea en el lugar que ocupaba el asunto, cuya revisión a más tardar inmediatamente después de la lectura de la correspondencia en el capítulo respectivo.

Sin embargo, este mismo servidor estableció un precedente con el tema de la reforma constitucional al agua, estableciendo, entre otras cosas, que el efecto de la revisión es conocer el acto en ese momento, o sea, revisar el acto de la votación en ese momento, su validez o no, o su eficacia. **Acta de la Sesión Plenaria No. 125 del 31-01-2013:37-39.**

Principio de prelación:

La Presidencia resuelve:

"[...] que en sic [el] trámite del expediente 18563, se conocerán las mociones de orden que ya se encuentran presentadas al Plenario Legislativo en estricto apego del principio de prelación." **Acta de la Sesión Plenaria No. 154 del 02-04-13:56-72.**

Improcedencia de mociones sobre la resolución del Presidente:

La Presidencia resuelve que las mociones presentadas para modificar la resolución de la Presidencia en relación con el procedimiento especial (41 bis) son improcedentes, atendiendo que lo que dispone la Presidencia no es un acto sujeto a la votación del Pleno, sino que es producto de la facultades directoras del debate que posee. **Acta de la Sesión Plenaria No. 043 del 01-08-07:10-11.**

Improcedencia e inadmisibilidad de la presentación por el Poder Ejecutivo de un proyecto de acuerdo de reforma al reglamento legislativo:

La Presidencia resuelve declarar "improcedente y por tanto inadmisible la presentación y la tramitación del expediente N° 18122 porque todos

los proyectos de acuerdo de reformas al reglamento son iniciativa exclusiva de las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa”.
Acta de la Sesión Plenaria No. 44 del 26-07-2011:31-33.

Confección del orden del día de las Comisiones permanentes ordinarias especiales: La Presidencia resuelve que:

“Las Comisiones permanentes ordinarias, permanentes ordinarias especiales, en aplicación del Artículo 72 inciso f) deben confeccionar el orden del día con 24 horas de anticipación y darlo a conocer por los medios idóneos. El plazo de las 24 horas empieza a correr partir de la lectura del decreto de convocatoria del Poder Ejecutivo. Excepcionalmente, el plazo de las 24 horas no será aplicable cuando el órgano legislativo se encuentre tramitando mociones 137 del Reglamento, en virtud de que ese mismo numeral otorga un trámite especial, y prioritario para las mociones de fondo.” **Acta de la Sesión Plenaria No. 46 del 28-07-2011:19-20.**

Ratificaciones Actos legislativos (Numeral 5): La presidencia resuelve: “(...) el acto de ratificación del señor Edgar Gutiérrez López constituye un acto propio del Poder Legislativo en ejercicio de su función de control político por lo que no resulta susceptible de revisión en la jurisdicción contencioso administrativa.

En concordancia con el fundamento de hecho y el jurídico indicado, esta Presidencia, resuelve declarar improcedente la “moción de orden” presentada ya que constituyendo nuestro país un Estado de Derecho, no es posible jurídicamente –de conformidad con el bloque de legalidad- que la Asamblea Legislativa, declare nulo –ipso facto- un acto legislativo de ratificación, porque es un acto de control político legislativo, que además tiene su origen en un acto administrativo emitido por el Consejo de Gobierno, cuyo plazo de objeción ya venció.

Esta serie de actos, se constituyeron en declarativos de derechos subjetivos a favor de Gutiérrez López, por lo que la anulación del acto administrativo de su nombramiento por parte del Consejo de Gobierno, único susceptible eventualmente de anularse, debe seguir un trámite regulado en la Ley General de Administración Pública, si así procediere legalmente, independientemente que esta eventual anulación, provoque la de la ratificación por ser esta última referida a control.” **Acta de la Sesión Plenaria No. 143 del 16-02-2011:41-42 Véase lo indicado sobre el tema en las Actas 144 de 17 de febrero, 2011:18, y en el Acta 165 el 28 de marzo, 2011.**

Hora de Inicio de la Sesión del Plenario (Numeral 5):

La Presidencia resuelve: Las sesiones (...) deben comenzar a las dos y cuarenta y cinco, o sea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, de ahí hay quince minutos de plazo para iniciar la sesión, la sesión tendría que iniciarse a más tardar a las quince horas, a las quince horas un minuto ya no se puede, pero a las quince horas, desde luego, estamos dentro del plazo.” **Acta de la Sesión Plenaria No. 102 del 03-11-2010:24-25.**

Corrección del error material en la publicación de un Acuerdo de Cooperación para Suprimir el Tráfico Ilícito entre los Gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos de América y su Protocolo:

La Presidencia resuelve: “Se declara que está vigente el Acuerdo de Cooperación para Suprimir el Tráfico Ilícito entre los Gobiernos de Costa Rica y Los Estados Unidos de América y su Protocolo, y los permisos autorizados por la Asamblea Legislativa han sido otorgados al amparo de esa normativa –vigente y eficaz- en razón de lo cual se rechaza la nulidad de procedimientos planteada por el Diputado Luis Fishman Zonzinski.- Se ordena la publicación de la fe de erratas que incluya el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA LA COOPERACION PARA SUPRIMIR EL TRAFICO ILICITO, FIRMADO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE EL 1 DE DICIEMBRE DE 1998, ASI COMO SU PROTOCOLO, FIRMADO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE EL 2 DE JULIO DE 1999”. (40-41).

Acta de la Sesión Plenaria No. 42 del 07-06-10:40-41.

Improcedencia de moción (Numeral 2):

En cuanto a la moción de orden presentada por el diputado Echandi Meza, en la cual solicita que el Plenario acuerde una nueva integración de las Comisiones Plenas, que argumenta fueron variadas irregularmente mediante acuerdo No.07-09-1º, la Presidencia acuerda declararla improcedente con base en el Artículo 153 del RAL, indicando que si bien las mociones de orden son aquellas encaminadas a incidir dentro del procedimiento legislativo en general, las mismas tienen como límite el propio RAL, el cual determina con exclusividad la facultad de la Presidencia de establecer la integración y realizar la instalación de todas las comisiones legislativas. El pretender que el Plenario “asuma” las facultades hoy otorgadas en exclusiva a la Presidencia de la Asamblea, resulta improcedente. Además, evidencia que el hecho de que la Presidencia modifique la integración dada a una Comisión o a varias no es ni inconstitucional ni ilegal ni antirreglamentario, por lo que no es irregular. **Acta de la Sesión Plenaria No. 023 del 09-06-09:14-15.**

Devolución de expediente a Comisión dictaminadora para reponer procedimientos pendientes (expediente 17010) (Numerales 1,4,5 y 6):

La Presidencia resuelve devolver el expediente N° 17.010 a la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior (comisión dictaminadora), con el objeto de que la misma reponga un procedimiento pendiente (conocimiento de moción de orden presentada antes del dictamen pero no conocida por error material). Esta resolución fue apelada, votada y rechazada. **Acta de la Sesión Plenaria No. 030 del 23-06-08:19-20.**

Extinción de sesión por prórroga excesiva de receso:

La Presidencia interpreta que la sesión se extinguió al prolongarse excesivamente un receso, lo que no quiere decir que se invalide lo que transcurrió correctamente. **Acta de la Sesión Plenaria No. 154 del 13-03-08:74.**

Ampliación de plazo de discusión de proyecto al que se le aplicó el 208 bis (Numeral 1,4,5 y 6):

Pese a haberse cumplido la sesión N° 20 de discusión del expediente 16.398, dispuesta mediante moción vía 208 Bis aprobada, y debido a que el conocimiento y discusión de las mociones de reiteración se ha visto truncado en razón de varios motivos (recesos, sesiones cortas, rompimientos de quórum), la Presidencia resuelve extender la discusión del proyecto por una sesión más, con fundamento en las facultades directoras del debate otorgadas por los incisos 1, 4, 5 y 6 del Artículo 27 del RAL, reconocidas por la Sala Constitucional en el Voto No. 2006-3671, y en los principios de buena fe, de razonabilidad y proporcionalidad. **Acta de la Sesión Plenaria Extraordinaria No. 031 del 11-02-08:70-71.**

Procedimiento para adoptar acuerdo relativo al referéndum:

La Presidencia resuelve someter a votación el acuerdo sobre si se someterá o no a referéndum la aprobación del proyecto “Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos” (TLC), expediente N° 16047, a las 6:00pm de la sesión de ese mismo día, considerando que el RAL no contiene ninguna norma que regule el procedimiento para adoptar el acuerdo legislativo relativo al referéndum, acatando el mandato constitucional de resolver en una sola sesión, y atendiendo que dicha omisión regulatoria no podría justificar la dilación en la definición imperativa de este asunto. **Acta de la Sesión Plenaria No. 183 del 23-04-07:27-29.**

Asunto de orden en el Plenario, (Numeral 2): La Presidencia indica que, en lo sucesivo, no dará a conocer al Plenario ni aceptará renunciaciones de comisiones, hasta que los jefes de Fracción indiquen el nombre del diputado o diputada sustituto; de no hacerlo, la Presidencia nombrará al sustituto.

La Presidencia puntualiza sobre asuntos de orden en el Plenario: Asistencia obligatoria a las sesiones por parte de las y los diputados; obligación de dar el voto a los asuntos que se debaten y manifestarse en forma afirmativa o negativa sobre el tema o proyecto en discusión; el cafetín es parte del Plenario para efectos de quórum, no para efectos de votar; la Presidencia no puede otorgar más de diez permisos por escrito a las y los diputados; es posible ausentarse temporalmente (por 5, 10 o 15 minutos) para atender la Prensa en la barra de público a atender público en la Sala de Expresidentes, avisándolo a quien presidir; perderá la dieta aquel diputado que se ausente sin el permiso respectivo o que incumpla lo establecido en el Artículo 105; se otorgará la palabra por el orden (inexistente en

el RAL), para los trámites o enderezar procedimientos de los temas que se están discutiendo hasta por 5 minutos; se dará la palabra por el orden en temas que no son de los que se están conociendo, en la parte de Régimen Interno, de 3:30pm a 4pm.; cuando la palabra por el orden impide la votación de permisos de aeronaves o de vuelos, o solicitudes importantes que se debieron conocer de 3:30pm a 4pm se mocionará para que la primera parte se extienda más allá de la 4pm.; cuando las y los diputados deseen, por el orden, pueden pedir la palabra sobre un tema en discusión, en cualquier parte de la sesión; la solicitud de la palabra por el orden no ha de ser para pronunciarse sobre temas de fondo, y si así fuese, se hará un receso para reglar el debate. **Acta de la Sesión Plenaria No. 014 del 20-05-04:27-29.**

Denegatoria de receso, Inciso. 4:

La Presidencia decide no acceder a la solicitud de receso, en consideración a que durante la sesión en que se solicitó se habían concedido suficientes recesos. **Acta de la Sesión Plenaria No. 127 del 22-12-03:62.**

“Nuestro Departamento considera viable la figura de la permuta o traslado de expedientes entre comisiones legislativas, aún cuando ese trámite no esté expresamente regulado en el Reglamento de la Asamblea Legislativa (RAL). Para tales efectos dijimos en ese momento, que en dicha permuta no debería violentarse el criterio de especialidad, previo juicio razonable al respecto. Igual se dijo que ese juicio debería efectuarlo el Presidente de la Asamblea Legislativa y que el trámite a seguir exigiría el acuerdo de los Presidentes de ambas Comisiones y la necesaria aprobación del Presidente del Directorio como órgano competente para variar o modificar la distribución asignada.

(...) debe tenerse presente que precisamente ese criterio de especialidad al que debe sujetarse la Presidencia de la Asamblea Legislativa se introdujo en el Reglamento de la Asamblea Legislativa, mediante acuerdo N° 5020 del 8 de noviembre de 1999, con el fin de limitar la discrecionalidad de que gozaba hasta ese momento dicho Presidente en la asignación de los expedientes a las distintas comisiones. Ocasión en que se aprovechó para eliminar asimismo el párrafo final del artículo 66 del Reglamento, que le daba la potestad que también tenía ese Presidente de pasar a conocimiento de una comisión cualquier asunto, aunque fuera de índole diferente a los que tenía asignados, con el fin de balancear las cargas de trabajo (folios 1 a 7 y 59 a 64, Tomo 3). **CON-031-2009.**

Atribuciones del Presidente de la Asamblea Legislativa:

“... las atribuciones que tiene el Presidente de la Asamblea Legislativa como “director del debate parlamentario” encuentran su fundamento

jurídico en la normativa que desarrolla el Reglamentario Legislativo./ Los artículos del reglamento que determinan esas atribuciones son los siguientes:/ • Artículo 1.- Incisos 2) y 3): Sobre los deberes y atribuciones de los diputados en general./ • Artículo 2.- Incisos 4), 5) y 12): Sobre los deberes y atribuciones de los diputados en el Plenario./ • Artículo 5.- Inciso 1): Sobre los deberes de los diputados miembros de la comisión./ • Artículo 7.- Sobre la pérdida de dieta./ • Artículo 11.- Sobre los voceros de Fracción./ • Artículo 12.- Sobre la Instalación del Directorio Provisional./ • Artículo 27.- Sobre las atribuciones y deberes del Presidente de la Asamblea Legislativa./ • Artículo 28.- Sobre los permisos para no asistir a sesiones./ • Artículo 29.- Sobre el uso de la palabra del Presidente./ • Artículo 30.- Incisos 7) y 9): Sobre los deberes y atribuciones de los Secretarios./ • Artículo 34.- Sobre el requerimiento para integrar el quórum del Plenario./ • Artículo 35.- Inciso i) Sobre el orden del día del Plenario./ • Artículo 46.- Sobre el ingreso de invitados al Plenario./ • Artículo 49.- Sobre la correspondencia y lectura de documentos en el Plenario./ • Artículo 53.- Incisos 1) y 2): Sobre el nombramiento de las Comisiones con Potestad Legislativa Plena./ • Artículo 54.- Sobre la instalación de las Comisiones con Potestad Legislativa Plena./ • Artículo 55.- Inciso 2): Sobre la Permuta en las Comisiones Legislativas Plenas./ • Artículo 56.- Sobre la exención del Presidente de la obligación de integrar “cualquier” Comisión con Potestad Legislativa Plena./ • Artículo 64.- Sobre la firma de los decretos legislativos./ • Artículo 67.- Sobre la composición e integración de las Comisiones Permanentes Ordinarias./ • Artículo 68.- Sobre la instalación de las Comisiones Permanentes Ordinarias./ • Artículo 69.- Sobre la sustitución de los diputados miembros de las Comisiones Permanentes Ordinarias./ • Artículo 80.- Sobre el plazo para presentar los informes de las Comisiones Permanentes Ordinarias./ • Artículo 85.- Inciso c) Sub inciso 2). Sobre los informes de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales./ • Artículo 86.- Sobre la Integración de las Comisiones Permanentes Especiales./ • Artículo 87.- Sobre la Integración de la Comisión de Honores./ • Artículo 88.- Inciso 3): Sobre la integración de la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad./ • Artículo 89 bis.- Inciso 3): Sobre la integración de la Comisión Permanente Especial de Narcotráfico./ • Artículo 95.- Sobre el término para dictaminar de las Comisiones Especiales./ • Artículo 96 bis.- Inciso c): Sobre los informes de las Comisiones Especiales de Investigación./ • Artículo 108.- Sobre las interrupciones en el uso de la palabra en el Plenario./ • Artículo 114.- Sobre el informe a los diputados de los proyectos de ley presentados en la corriente legislativa./ • Artículo 116.- Sobre la publicación de documentos con un proyecto de ley./ • Artículo 127.- Sobre la posibilidad de excusa de los diputados./ • Artículo 142.- Sobre el plazo otorgado a la Comisión de Redacción para rendir informes./ • Artículo 146.- Incisos 1) y 6): Sobre el trámite de la opinión consultiva de constitucionalidad./ • Artículo 148.- Sobre el inicio del trámite de segundo debate./ • Artículo 149.- Sobre la discusión y aprobación en

segundo debate./ • Artículo 153.- Sobre el trámite de las mociones de orden./ • Artículo 154.- Sobre el reenvío de proyectos a la comisión dictaminadora./ • Artículo 156.- Sobre el uso de la palabra ante la presentación de un recurso de apelación./ • Artículo 158.- Sobre las reformas parciales a leyes e inclusión en el decreto de todo el texto de la ley reformada./ • Artículo 177.- Sobre la dispensa de trámites a un proyecto de ley./ • Artículo 186.- Sobre el trámite de visita de un Ministro de Estado al Plenario./ • Artículo 194.- Sobre el trámite del informe de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público./ • Artículo 203.- Sobre el trámite del recurso de insistencia./ • Artículo 206.- Sobre el archivo de disposiciones pendientes./ • Artículo 214.- Sobre la custodia de expedientes./ Todas estas normas permiten al Presidente de la Asamblea Legislativa efectuar los actos jurídicos necesarios para garantizar que los procedimientos legislativos sometidos a su competencia se realicen observando el derecho de la Constitución, en aras de la tutela efectiva del llamado “principio democrático” y dentro del marco de las potestades constitucionales conferidas al Poder Legislativo.” **CON-050-2011 J: En el mismo sentido CON-012-2011 J.**

Inciso 2):

“(…), el Presidente de la Asamblea Legislativa con fundamento en el Artículo 27 inciso 2) del Reglamento, en resguardo del buen desempeño y adecuada conformación de los órganos legislativos, debe nombrar a cualquier otro Diputado como sustituto, siempre que su designación le haya correspondido a éste como potestad de imperio, respetando principios básicos de representación, respeto a minorías, entre otros. Si en cambio fue el Plenario Legislativo en la moción que da a origen la formación de la comisión especial la que determina los miembros, correspondería a ese mismo órgano el nombramiento del nuevo integrante”. **C-001-2004.**

Inciso 9): Licencia a los Diputados para ausentarse:

“(…) el único cargo público que puede aceptar un diputado es el de Ministro de Gobierno, previa solicitud de licencia sin goce de salario dirigida al Presidente de la Asamblea Legislativa, conforme lo señala el Artículo 27, inciso 9) del Reglamento Legislativo, relativo a las atribuciones del Presidente del Congreso. En su petitoria, el diputado deberá señalar el plazo -no así el término- durante el cual no asistirá a cumplir sus funciones como tal, señalamiento que se hará en la forma que mejor le permita reintegrarse a su cargo cuando a bien lo tenga. El único requisito exigible en estos casos es la renuncia a su cargo de Ministro de Gobierno, lo que le habilitaría, de pleno derecho, a ocupar nuevamente su curul en la Asamblea”. **ST-C-052-2003.**

Uso de la Palabra Inciso 11):

“(…)El uso de la palabra “por el orden” es una costumbre en el procedimiento parlamentario costarricense, que ha sido seguida por algunos Presidentes pero desaparecida por otros.

Esta costumbre tiene dos inconvenientes: no tiene ningún asidero reglamentario y se ha desvirtuado pues no se utiliza como medio que tienen los diputados para HACER CUMPLIR Y RESPETAR LAS NORMAS QUE RIGEN EL DESARROLLO DEL DEBATE, que es el propósito de estas intervenciones, de acuerdo con el derecho comparado, sino para comentar asuntos que no están en el Orden del Día o que no tienen en él un lugar prioritario. Un estudio histórico de esta práctica, probablemente conduciría a que en sus orígenes tenía el propósito de orientar los debates conforme a las reglas preestablecidas y no al que hoy se persigue con ella". **ST-327-1999.**

Artículo 28. Permisos para no asistir a sesiones

Corresponde al Presidente de la Asamblea la facultad de conceder a los diputados permisos para no asistir a las sesiones, sin perjuicio de la atribución establecida en el inciso e) del artículo 71 de este Reglamento.

Si la solicitud de permiso fuere denegada, el diputado interesado podrá apelar ante el Plenario de la Asamblea Legislativa, el cual resolverá en definitiva, según el procedimiento establecido en el artículo 156 de este Reglamento.

Asunto de orden en el Plenario:

La Presidencia puntualiza sobre asuntos de orden en el Plenario: Asistencia obligatoria a las sesiones por parte de las y los diputados; obligación de dar el voto a los asuntos que se debaten y manifestarse en forma afirmativa o negativa sobre el tema o proyecto en discusión; el cafetín es parte del Plenario para efectos de quórum, no para efectos de votar; la Presidencia no puede otorgar más de diez permisos por escrito a las y los diputados; es posible ausentarse temporalmente (por 5, 10 o 15 minutos) para atender la Prensa en la barra de público a atender público en la Sala de Expresidentes, avisándolo a quien presidir; perderá la dieta aquel diputado que se ausente sin el permiso respectivo o que incumpla lo establecido en el Artículo 105; se otorgará la palabra por el orden (inexistente en el RAL), para los trámites o enderezar procedimientos de los temas que se están discutiendo hasta por 5 minutos; se dará la palabra por el orden en temas que no son de los que se están conociendo, en la parte de Régimen Interno, de 3:30pm a 4pm.; cuando la palabra por el orden impide la votación de permisos de aeronaves o de vuelos, o solicitudes importantes que se debieron conocer de 3:30pm a 4pm se

mocionará para que la primera parte se extienda más allá de la 4pm.; cuando las y los diputados deseen, por el orden, pueden pedir la palabra sobre un tema en discusión, en cualquier parte de la sesión; la solicitud de la palabra por el orden no ha de ser para pronunciarse sobre temas de fondo, y si así fuese, se hará un receso para reglar el debate. **Acta de la Sesión Plenaria No. 014 del 20-05-04:27-29.**

A28
2010-004771

Trámite mociones de revisión:

La Presidencia indica que las mociones de revisión, que han de ser presentadas después de la votación o antes de la aprobación del acta, se han de ubicar el día siguiente en el mismo lugar que ocupaba el asunto que se votó. **Acta de la Sesión Plenaria No. 029 del 17-06-04:29.**

Licencia a los Diputados para ausentarse:

(...) el diputado, habiendo sido cesado como Ministro más de una vez, puede reintegrarse a la Asamblea en forma automática. Sobre este particular, sólo apuntaremos a que en efecto, la sola renuncia a su cargo de Ministro redundará en la recuperación del pleno ejercicio de su investidura parlamentaria que, como se indicó, deviene de un mandato popular que, al menos en nuestro sistema, no puede ser revocado y acompaña al legislador durante todo el período constitucional para el que fue electo, excepción hecha en relación con la figura del levantamiento de la inmunidad.

En cuanto a la necesidad de juramentación por cada vez que el diputado se reintegre a la Asamblea, es criterio concluyente de esta asesoría que la misma no es procedente: la juramentación ya se dio en el momento oportuno, esto es, en fecha posterior a la declaratoria oficial del Tribunal Supremo de Elecciones sobre resultado de los comicios para diputados, de modo que resultaría innecesario repetirla porque, como ya se argumentó, el diputado continúa siéndolo en el tanto conserve su investidura y ésta deviene del mandato de reiterada cita, no así de acto discrecional alguno. **C-052-2003.**

Artículo 29. Uso de la palabra del Presidente

Cuando el Presidente de la Asamblea tuviere que hacer una proposición y sostenerla, o alguna moción que no sea de mero orden interior, dejará su asiento al diputado llamado a sustituirlo y tomará el de éste, hasta que haya sido votada su proposición o moción.

Sección IV De los Secretarios y Prosecretarios

Artículo 30. Deberes y atribuciones de los Secretarios

Son deberes y atribuciones de los Secretarios de la Asamblea:

1. Tener redactada el acta de la última sesión, una hora antes de la sesión siguiente y ordenar que se coloque una copia en la curul de cada diputado.
2. Dar cuenta de la correspondencia oficial, de las peticiones y de las proposiciones dirigidas a la Asamblea.
3. Recibir las votaciones nominales o secretas, realizar el escrutinio respectivo y anunciar su resultado.
4. Ordenar que se numeren, por orden de presentación, todos los asuntos que se sometan a la consideración de la Asamblea y que se tramite cada uno de ellos en un expediente separado.
5. Llevar la correspondencia de la Asamblea.
6. Devolver toda petición que no se presente en forma regular o que esté planteada en términos impropios.
7. Firmar, junto con el Presidente, las actas, leyes y demás disposiciones de la Asamblea.
8. Anotar la falta de asistencia de los diputados y empleados subalternos, expedir y firmar las listas de servicio para el pago de emolumentos y de las órdenes de pago por gastos de oficina, acordados por la Asamblea.
9. Revisar, junto con el Presidente, los decretos, acuerdos y resoluciones que emita la Asamblea, una vez entregados por la Comisión de Redacción.

A29
Votos Sala
Constitucional CSJ
2000-03220

Suplencia en el Directorio:

"(...) El Artículo 22 establece el orden de las suplencias: al Presidente

lo suple el Vicepresidente y a los Secretarios, los Prosecretarios respectivamente, en ausencia del Presidente y Vicepresidente, asume el Primer Secretario y en el mismo orden, son suplidos las otras vacantes.

Es decir, el Artículo 22 lo que hace es tratar el tema de la suplencia dentro del Directorio, según las faltas temporales. Técnicamente el Directorio lo integran la Presidencia, la Primera Secretaria y la Segunda Secretaria.

3. ¿Quiénes tienen voz y voto en el Directorio Legislativo? Y ¿Cuál Artículo de Reglamento dice expresamente que solo el Presidente y los dos Secretarios tienen voz y voto?

Los que tienen voz y voto en un órgano, son quienes lo componen legítimamente, salvo que la ley disponga otra cosa.

En el caso que nos ocupa los tres integrantes del Directorio Legislativo son los que tienen voz y voto, pues los otros lo integran únicamente cuando alguno de los titulares falta. (Artículos 20 y 22 del Reglamento) y según el estricto orden de suplencias mencionado.

Lo que se refiere a la participación de suplentes en la reunión del Directorio, no está regulado expresamente, aspecto que obedece a dos supuestos, primero, la función del suplente, es cumplir con las funciones del titular cuando éste último no puede estar por alguna razón, y segundo, si el Reglamento de la Asamblea Legislativa no le concede participación verbal en las reuniones del Directorio, es porque no son parte del *prima facie*, y siguiendo el Principio de Legalidad que rige en el Derecho Público solo se puede hacer lo que expresamente está permitido. Sea que si una potestad no está concedida, no se puede ejercer". **C-039-2003.**

Artículo 31. Deberes y atribuciones de los Prosecretarios

Cuando los Prosecretarios sustituyan a los Secretarios, tendrán las mismas atribuciones y los mismos deberes que éstos. Igualmente los tendrán los secretarios ad hoc, en las oportunidades en que ocupen esos puestos.

Funciones:

"(...) 4. ¿En qué casos entran en funciones los Prosecretarios?

Los Prosecretarios entran en funciones, el Primero cuando falta el Primer Prosecretario, el Segundo Prosecretario cuando falta el Segundo Secretario, si el Primer Secretario preside, por ausencia del Presidente y Vicepresidente, el Primer Prosecretario asume la Primera Secretaria y el Segundo Prosecretario, la Segunda. Si además faltará el Presidente, Vicepresidente y Primer Secretario, el Prosecretario asume la Presidencia y el Segundo Prosecretario la Primera Secretaria. Si faltan todos, según el Artículo 24 del Reglamento presidirá el diputado de mayor edad, quién designará ad

hoc, al Primer y Segundo Secretario". **C-039-2003**.

Capítulo III. HORARIO Y SESIONES

Artículo 32. Horario de sesiones del Plenario

Las sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa de los lunes, martes, miércoles y jueves, se iniciarán a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos. Cuando sea necesario, la Asamblea, por votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros, podrá habilitar otro día y otra hora para sesionar.

Las sesiones de los lunes, martes y jueves no podrán levantarse antes de las dieciocho horas, salvo si, por votación no menor de los dos tercios del total de los miembros, se aprueba lo contrario.

Las sesiones de los miércoles se levantarán a las diecisiete horas. En ellas, de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos a las dieciséis horas, se conocerán los asuntos referidos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 35 de este Reglamento, el informe de correspondencia, los recursos de insistencia, las proposiciones de los diputados y demás asuntos de contenido político. De las dieciséis a las diecisiete exclusivamente se conocerán los asuntos comprendidos en el artículo 195 de la Constitución Política. La Asamblea recesará en los días feriados. (Modificado mediante Acuerdo N° 6040, del 10 de diciembre de 2001 y N° 6128, del 18 de agosto de 2003).

Prioridad de la discusión del presupuesto sobre otros asuntos de la agenda (Numerales 1-4):

La Presidencia interpreta que la supuesta contradicción entre los Artículos 32 y 179 del Reglamento de la Asamblea Legislativa no existe, ya que deberá interpretarse que si el 1° de noviembre (art. 179), día en que inicia la discusión del presupuesto, o el 27 o 29 de noviembre que deba conocerse para el primero o segundo debate el presupuesto, este se conocerá un día miércoles y que los miércoles restantes de ese mes se conocerán los asuntos dispuestos por el Artículo 32 del Reglamento, a saber: las reformas constitucionales. **Acta de la Sesión Plenaria extraordinaria No. 66 del 26-08-2010:10.**

Hora de Inicio de la Sesión del Plenario:

La Presidencia resuelve: Las sesiones (...) deben comenzar a las dos

y cuarenta y cinco, o sea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, de ahí hay quince minutos de plazo para iniciar la sesión, la sesión tendría que iniciarse a más tardar a las quince horas, a las quince horas un minuto ya no se puede, pero a las quince horas, desde luego, estamos dentro del plazo." **Acta de la Sesión Plenaria No. 102 del 03-11-2010:24-25.**

Aprobación de permisos de barcos y aeronaves artillados:

La Presidencia resuelve que en los días miércoles que se encuentren permisos pendientes de tramitar de conformidad con el Artículo 121 inciso 5) de la Constitución Política, se dedicará la primera parte de la sesión para conocerlos y el tiempo restante para la discusión tradicional de control político de los días miércoles. **Acta de la Sesión Plenaria extraordinaria No. 004 del 03-08-05:64.**

Analizadas las diferentes normas que regulan los horarios de diversos órganos legislativos, se puede concluir que en términos generales el RAL solo establece un mínimo y no un máximo, de horas para las sesiones de los diversos órganos legislativos.

Las pocas excepciones que se pueden apreciar con máximos de horas de sesión, tienen que ver con la previsión de realización de sesiones de otros órganos legislativos.

(...) Excepcionalmente se establece un tope para las reuniones de Fracción de los lunes hasta las catorce horas con treinta minutos (art. 7 RAL), esto a pesar de que es usual que se extiendan y que catorce minutos más tarde está fijada el inicio de la sesión del Plenario, es decir, se aplica un supuesto similar al anterior.

En conclusión, como regla general y salvo las excepciones señaladas, no existe una cantidad máxima de horas para una sesión.

(...) se ha señalado reiteradamente que la sobreposición horaria de sesiones de dos comisiones, en las que participe el mismo diputado, no presenta problemas, en el tanto, se respete la prelación y no ponga en riesgo el quórum de la otra Comisión.

De conformidad con la perspectiva planteada, si se ha considerado que el ampliar una sesión de otro órgano legislativo puede incidir en que el diputado no pueda asistir a otra sesión fijada, en el tanto el diputado tenga que asistir a otra Comisión que prevalezca sobre ella, la sesión no se puede ampliar, salvo que el diputado manifieste su anuencia o no se oponga.

(...) la ampliación de la sesión para esta asesoría es una atribución del Presidente del órgano, a pesar que también puede ser tomada por acuerdo de Comisión, con mayoría simple, porque el RAL no requiere otro tipo de mayoría. **CON-062-2011.**

Prevalencia de horario:

"(...)1. Efectivamente, las sesiones del Plenario Legislativo tienen prioridad sobre las sesiones de cualquier comisión.

2. De acuerdo con las normas citadas, los horarios de la sesiones

A32
Votos Sala
Constitucional CSJ
1992-0990
1995-3630
1995-3631
1995-3632
1995-3862
1995-3863
1995-3864
1995-3902

de las comisiones estén claramente definidos y su variación solo es posible en el tanto no interfieran con el horario del Plenario Legislativo. 3. De conformidad con lo antes dicho, no es válido que una sesión de comisión se prolongue en horas concurrentes con el horario del Plenario Legislativo, pues esto puede impedir que se obtenga el quórum necesario para la sesión del Plenario Legislativo y, como se dijo antes, todo acto que obstaculice el funcionamiento de este órgano, significa un vicio sustancial. 4. En nuestro criterio, y con fundamento en lo aquí indicado, esos acuerdos no serían válidos. Esto, por supuesto, solo lo resolvería en definitiva la Sala Constitucional, si se le consultara al respecto. En todo caso, debe tenerse presente que el Reglamento Interno no contiene disposición alguna que permita alegar internamente eventuales nulidades de procedimiento. Por ello, sería necesario integrar la norma acudiendo a otras disposiciones o antecedentes que existieran sobre el punto". **C-107-2003.**

Conocimiento de presupuesto prevalece en el orden del día:

"(...) Si el Plenario Legislativo estuviese conociendo el proyecto de presupuesto o iniciara hacerlo un día "miércoles" en el cual según el Artículo 32 del Reglamento en referencia posee un orden del día distinto, prevalece su conocimiento según lo disponen el Artículo 178 constitucional, 179 inciso I), y 35 inciso 5) ambos del Reglamento en cita, como normas especiales que precisan su prevalencia ante la tramitación de cualquier otro asunto en virtud de la IMPRORROGABILIDAD DEL PLAZO para ser votado el mismo. Lo anterior,, dada su preceptibilidad constitucional y reglamentaria mencionadas.

Así, en virtud de la existencia de las normas de referencia (arts. 32 in fine, 35 inciso 5) párrafo penúltimo y 179 inciso 1, todos del Reglamento de la Asamblea Legislativa), aunque formalmente poseen igual rango, privan –bajo un principio de la especialidad de la norma- el deber de conocer este proyecto por disposición constitucional dentro de un plazo preciso (art. 178), el mandato del penúltimo párrafo del inciso 5) del Artículo 35 del Reglamento de la Asamblea Legislativa que, como se mencionó, dispone la prevalencia de su conocimiento por la existencia de un procedimiento especial (art. 178 y siguientes del Reglamento en cita) que obedece a la naturaleza particular del proyecto de presupuesto de la República, siendo necesario iniciar su conocimiento el primer día de noviembre de cada año".

De manera que el Plenario Legislativo debe conocer del proyecto de presupuesto aún cuando el día primero de noviembre sea miércoles. Ahora bien, puede ser conocido en la primera parte de la sesión dado que en la segunda existe un imperativo de "exclusividad" en el conocimiento de las reformas constitucionales". **ST-749-2000. (En igual sentido ver ST-479-2000).**

Capítulo IV. QUÓRUM ²

² Ver Notas Finales sobre la presencia de los diputados en el recinto del Plenario y salón anexo, para efectos del cómputo de quórum.

Artículo 33. Falta de quórum para iniciar la sesión

Si quince minutos después de la hora fijada para iniciar una sesión no hubiere quórum, ésta se pospondrá para la siguiente fecha. La Secretaría tomará la nómina de los diputados presentes, a fin de que les sea acreditada la asistencia, para el pago de las dietas.

Hora de Inicio de la Sesión del Plenario:

La Presidencia resuelve: Las sesiones (...) deben comenzar a las dos y cuarenta y cinco, o sea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, de ahí hay quince minutos de plazo para iniciar la sesión, la sesión tendría que iniciarse a más tardar a las quince horas, a las quince horas un minuto ya no se puede, pero a las quince horas, desde luego, estamos dentro del plazo." **Acta de la Sesión Plenaria extraordinaria No. 66 del 26-08-2010:10.**

Falta de quórum al momento de levantar la sesión:

"... sin que se hubiere reintegrado el quórum, y por haberse llegado a la hora límite de la sesión, de conformidad con el acuerdo tomado por la Comisión al amparo de lo que dispone el artículo 73 del Reglamento, la sesión se tuvo por finalizada y la señora Presidenta procedió a pasar lista a efecto de acreditar las ausencias./ Es criterio de esta asesoría, que la actuación de la Presidenta fue totalmente apegada al Reglamento, ya que no se podía levantar la sesión, ni tomar ninguna otra decisión, pues al no haber quórum, el órgano no tenía competencia para actuar. Tampoco podía esperar a que transcurrieran los cinco minutos reglamentarios que establece el artículo 34 del RAL como plazo de gracia para esperar que se reconstituyera el quórum, pues entonces, eso la habría llevado más allá de la hora de cierre de la sesión según el acuerdo válidamente tomado./ (...) ambos plazos reglamentarios tienen un objetivo y un efecto jurídico distinto, por lo cual pueden subsistir independientemente entre ellos sin que necesariamente deba haber colisión./ El plazo de la duración de la Sesión tiene el objetivo y efecto jurídico de fijar el inicio y límite de la sesión. Ese plazo se venció y fue correctamente aplicado./ El plazo de los cinco minutos del artículo 34 tiene el objetivo de esperar para que se reconstituya el quórum, y el efecto jurídico que trae aparejado es una sanción administrativa para el diputado que lo incumple: la pérdida de la dieta (artículo 33 del Reglamento)./ Entonces, (...) podría perfectamente darse por agotado el plazo límite para sesionar, sin que necesariamente se haya agotado el plazo de gracia para reconstituir el quórum, y sin que se configure por tanto el supuesto para aplicar la sanción administrativa de pérdida de la dieta que establece el artículo 33 del Reglamento./ (...) Lo que correspondería formalmente a la Presidencia de la Comisión, es hacer constar (...) la existencia de los

elementos (...) antes mencionados, (...) para que sean las instancias administrativas las que resuelvan al respecto.” **CON-049-2011 J.**

Obligatoriedad de votar por parte de los diputados-Pérdida de dieta:

“Artículo 33.- Falta de quórum para iniciar la sesión. Si quince minutos después de la hora fijada para iniciar una sesión no hubiere quórum, ésta se pospondrá para la siguiente fecha. La secretaría tomará la nómina de los diputados, para el pago de dietas”:

Por ende, no pueden rebajarse las dietas de las sesiones en las que estuvieron presentes. Procedería dicho rebajo únicamente en la sesión en que debiendo haber votado, no lo hizo.

Finalmente, en cuanto a la aplicación de estas disposiciones a las Comisiones Legislativas, se tiene que las normas del Plenario rigen para las Comisiones Permanentes Ordinarias (art. 120), y las normas de éstas últimas rigen para las Comisiones Especiales (art. 97). Por ello, el Artículo 105 del Reglamento y los comentarios dichos al respecto, tienen validez para esas Comisiones Legislativas. Sin embargo, lo que no aplica -y que es un asunto que se mencionó en la discusión del Plenario del día 18 de mayo-, es lo referente a la sala de estar o soda, ya que las Comisiones no disponen de tales recintos; aunado a que la resolución citada del año 1992 lo fue expresamente para el Plenario. Por ello, a pesar de que existen áreas anexas a los salones de sesiones de las Comisiones Legislativas, las mismas son independientes, ya que están dispuestas para funciones administrativas, no así para funciones legislativas en sentido estricto. **C-033-2004.**

“El diputado o diputada que se sienta afectado por la decisión del presidente o presidenta de no aplicar los 15 minutos a que hace referencia la presente consulta, podría hacer uso del recurso de apelación correspondiente”. **C-020-2007.**

Artículo 34. Requerimiento para integrar el quórum

El Presidente de la Asamblea o el de la Comisión requerirá a los diputados que hayan roto el quórum, a fin de reintegrarlo y, si cinco minutos después del requerimiento, el quórum no se ha restablecido, aplicará la disposición anterior.

Hora de Inicio de la Sesión del Plenario: La Presidencia resuelve: Las sesiones (...) deben comenzar a las dos y cuarenta y cinco, o sea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, de ahí hay quince minutos de plazo para iniciar la sesión, la sesión tendría que iniciarse a más tardar a las quince horas, a las quince horas un minuto ya no se puede, pero a las quince horas, desde luego, estamos dentro

del plazo.” **Acta de la Sesión Plenaria extraordinaria No. 66 del 26-08-2010:10.**

Falta de quórum al momento de levantar la sesión:

“... sin que se hubiere reintegrado el quórum, y por haberse llegado a la hora límite de la sesión, de conformidad con el acuerdo tomado por la Comisión al amparo de lo que dispone el artículo 73 del Reglamento, la sesión se tuvo por finalizada y la señora Presidenta procedió a pasar lista a efecto de acreditar las ausencias./ Es criterio de esta asesoría, que la actuación de la Presidenta fue totalmente apegada al Reglamento, ya que no se podía levantar la sesión, ni tomar ninguna otra decisión, pues al no haber quórum, el órgano no tenía competencia para actuar. Tampoco podía esperar a que transcurrieran los cinco minutos reglamentarios que establece el artículo 34 del RAL como plazo de gracia para esperar que se reconstituyera el quórum, pues entonces, eso la habría llevado más allá de la hora de cierre de la sesión según el acuerdo válidamente tomado./ (...) ambos plazos reglamentarios tienen un objetivo y un efecto jurídico distinto, por lo cual pueden subsistir independientemente entre ellos sin que necesariamente deba haber colisión./ El plazo de la duración de la Sesión tiene el objetivo y efecto jurídico de fijar el inicio y límite de la sesión. Ese plazo se venció y fue correctamente aplicado./ El plazo de los cinco minutos del artículo 34 tiene el objetivo de esperar para que se reconstituya el quórum, y el efecto jurídico que trae aparejado es una sanción administrativa para el diputado que lo incumple: la pérdida de la dieta (artículo 33 del Reglamento)./ Entonces, (...) podría perfectamente darse por agotado el plazo límite para sesionar, sin que necesariamente se haya agotado el plazo de gracia para reconstituir el quórum, y sin que se configure por tanto el supuesto para aplicar la sanción administrativa de pérdida de la dieta que establece el artículo 33 del Reglamento./ (...) Lo que correspondería formalmente a la Presidencia de la Comisión, es hacer constar (...) la existencia de los elementos (...) antes mencionados, (...) para que sean las instancias administrativas las que resuelvan al respecto.” **CON-049-2011 J.**

A34
Votos Sala
Constitucional CSJ
2001-00483
2009-2625

“Concluye esta Asesoría que, en el caso expuesto por el diputado Redondo Poveda, de haberse materializado la situación en la forma en que se indica, esto es, procediendo a levantar la sesión sin haber transcurrido los cinco minutos indicados por el Reglamento, procedía el ejercicio de su derecho recursivo mediante la apelación, alegando la violación del Artículo 34 del Reglamento de la Asamblea Legislativa”. **C-100-2005.**

Capítulo V. ORDEN DEL DÍA

Artículo 35. Orden de la sesión y agenda parlamentaria

El orden de la sesión plenaria es el siguiente:

1. Discusión y aprobación del acta.
2. Suspensión de derechos y garantías, de conformidad con el inciso 7) del artículo 121 de la Constitución Política.
3. Asuntos del Régimen Interno.
4. Asuntos de control, fiscalización y demás contenido político, los cuales se tramitarán en el siguiente orden:
 - a. Informe de correspondencia
 - b. Nombramientos, renunciaciones y juramentaciones referidos en los incisos 3), 8) y 12) del artículo 121 de la Constitución Política.
 - c. Permisos y autorizaciones establecidos en los incisos 5) y 6) del artículo 121 de la Constitución Política.
 - d. Asuntos previstos en los incisos 9), 10) y 24) del artículo 121 de la Constitución Política y los nombramientos e informes de las comisiones investigadoras y especiales del inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política.
 - e. Apelaciones referidos en el artículo 28 de este Reglamento.
 - f. Recursos de insistencia referidos en el artículo 203 de este Reglamento.
 - g. Asuntos previstos en los incisos 16) y 21) del artículo 121 de la Constitución Política.
 - h. Propositiones de los diputados
 - i. Otros asuntos no comprendidos en los subincisos anteriores, a juicio del Presidente.
5. Discusión de proyectos de ley, los cuales se conocerán en el siguiente orden:
 - a. Terceros debates, referidos en el inciso 7 del artículo 195 y en el artículo 168 de la Constitución Política.
 - b. Segundos debates.
 - c. Primeros debates.

A35
Votos Sala
Constitucional CSJ
1992-0990(5b)
1995-2621
1996-3529 (5b)
1996-6939
1996-6941
1998-992 (4)
1998-09192
1999-00084
1999-1311
2000-5845
2007-9699

Si transcurridos sesenta minutos de conocimiento de los asuntos indicados en los incisos 1, 2, 3 y 4, sin agotarlos, se suspenderá su discusión para conocer de inmediato los proyectos de ley conforme al inciso 5. Durante estos primeros sesenta minutos no se conocerán proyectos de ley.

Los asuntos que, por disposición constitucional o

reglamentaria, deban ser conocidos en un plazo determinado, se incluirán en el punto del orden de la sesión correspondiente, en un lugar de preferencia, hasta su tramitación final.

La Agenda Parlamentaria estará constituida por todos los asuntos que al Plenario le compete conocer y decidir. Para efecto de su ordenamiento, estos se consignarán en el capítulo que corresponda del orden de la sesión en la siguiente forma:

- a. Dictámenes unánimes afirmativos.
- b. Dictámenes afirmativos de mayoría.
- c. Los dictámenes respectivos se ordenarán según el orden cronológico de su presentación ante el Departamento de la Secretaría del Directorio.
- d. Los proyectos dispensados de todos los trámites se tramitarán en la forma prevista para los dictámenes unánimes afirmativos y se tendrán como presentados en la fecha en que se aprobó la moción de dispensa.
(Modificado mediante Acuerdos N° 6040, del 10 de diciembre de 2001 y N° 6487 del 21 de febrero de 2012)

Confección del orden del día de las comisiones permanentes ordinarias especiales

La Presidencia resuelve que:

1. Las Comisiones permanentes ordinarias, permanentes ordinarias especiales, en aplicación del artículo 72 inciso f) deben confeccionar el orden del día con 24 horas de anticipación y darlo a conocer por los medios idóneos. El plazo de las 24 horas empieza a correr partir de la lectura del decreto de convocatoria del Poder Ejecutivo. Excepcionalmente, el plazo de las 24 horas no será aplicable cuando el órgano legislativo se encuentre tramitando mociones 137 del Reglamento, en virtud de que ese mismo numeral otorga un trámite especial, y prioritario para las mociones de fondo. Es importante destacar, que existen asuntos de régimen interno, dentro de los cuales se encuentra el trámite de las Comisiones Investigadoras las cuales no requieren ser convocadas por el Poder Ejecutivo tal y como lo ha indicado la Sala Constitucional al señalar: "La Asamblea Legislativa está facultada para continuar con sus tareas habituales durante el periodo de sesiones extraordinarias, por cuanto únicamente pierde su facultad de iniciativa legislativa. En este caso, no resulta contrario a lo dispuesto en los artículos 118 y 121 inciso 23) de la Constitución Política en que conozca y aprueba el informe de una comisión legislativa de investigación, en la cual se incluye también un proyecto

de ley, por cuanto, se repite, se trata de una típica actividad de control político, competencia que no ve disminuida en esta etapa excepcional de labores legislativas". (Sala Constitucional No. 6941-96 y 6939-96). Si bien es cierto en los asuntos relacionados con el régimen interno no requieren ser convocados para ser incorporados en el orden del día, sí es importante que se tomen las previsiones del caso para [sic] que con la debida antelación se pongan en conocimiento por los medios adecuados, todo para dar efectivo cumplimiento al principio de publicidad. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 46 del 28-07-11:19-30.**

Elección de magistrados

La Presidencia resuelve:

I. Se instruye a la Secretaría del Directorio incluir en el primer lugar de la Primera Parte del orden del día del Plenario, el expediente N° 18924, Reección o No de la señora Zarela Villanueva Monge, como magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, a partir del día de mañana, en atención a la primacía constitucional del pronunciamiento que debe dar la Asamblea Legislativa.

II. En caso de llegar al día de vencimiento del nombramiento, 9 de octubre de 2013, sin que la Asamblea Legislativa se haya pronunciado, la Presidencia dará por discutido el asunto y se procederá de inmediato con la votación correspondiente. **Acta de la Sesión Plenaria No. 75 del 01-10-2013:6-7.**

Se establece un horario y agenda especial para la tramitación de los expedientes legislativos que disponen el nombramiento de magistrados propietarios de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia

La Presidencia resuelve:

Con el fin de establecer el orden en la composición y la integración de los Magistrados Propietarios de la Sala Constitucional, a partir de la sesión del próximo 5 de noviembre y hasta el 2 de diciembre, el Plenario Legislativo se dedicará a conocer los nombramientos de magistrados de la Sala Constitucional con el siguiente orden:

a) Del 5 de noviembre hasta el 28 de noviembre en las sesiones ordinarias del Plenario Legislativo que corresponden a los días lunes, martes y jueves: De las 15:00 horas hasta las 15:30 horas la Discusión de Control Político.

De las 15:30 horas hasta las 16:00 horas la discusión del Expediente 18.724 Elección de un Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para llenar la vacante que dejó por deceso el Dr. Luis Paulino Mora Mora. De las 16:00 horas hasta las 16:30 horas; discusión del Expediente 18.788 Elección de un(a) Magistrado(a) de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por jubilación de la licenciada Ana Virginia Calzada Miranda. Se tendrá por ampliada la primera parte de la sesión, y se garantizará que en cada sesión se destine treinta minutos a cada expediente.

A partir de las dieciséis treinta horas se pasará a la segunda parte de la

sesión y se conocerán los proyectos de ley de la Agenda ordinaria y/o durante el mes de noviembre la discusión del Presupuesto Ordinario de la República, garantizándose la reposición del tiempo que se le reste a la discusión del Presupuesto.

b) En caso de que el 2 de diciembre no se hayan elegido los magistrados propietarios, se darán por discutidos ambos expedientes y se procederá de inmediato con los procesos de votación.

Si después de cinco votaciones ningún candidato alcanza los 38 votos requeridos, se suspenderá por ese día la decisión, y se procederá en la sesión inmediata siguiente no consecutiva a la realización de un nuevo proceso, y así sucesivamente hasta la elección definitiva.

a) En caso de que la votación del Presupuesto Ordinario de la República se produzca antes del plazo constitucional, se tendrá por extendida la discusión de los expedientes de elección de magistrados propietarios de la Sala Constitucional durante toda la sesión. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 92 del 04-11-2013:19-22; Acta 93 del 5 de noviembre, 2013:20-23; Acta 95 del 7 de noviembre de 2013:18-24; Ampliación de criterio en la sesión 97 de 12 de noviembre de 2013:19 -24.**

Ratificación de Magistrado:

La Presidencia resuelve que la ratificación de un magistrado, tiene preeminencia sobre cualquier asunto del orden del día y su discusión abarca la primera y segunda parte de la sesión hasta las 23:30 horas plazo en que se somete a votación.

[...] Por vencer el día de hoy lunes 17 de mayo de 2010 el término para que la Asamblea Legislativa se pronuncie sobre la reelección o no del Magistrado Gilbert Armijo Sancho, esta Presidencia somete formalmente a consideración y votación de los Diputados el expediente 17.654 denominado: "Reelección o no del señor Gilbert Armijo Sancho, como Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia", con preeminencia sobre los demás asuntos que están en la agenda del día de hoy. **Acta de la Sesión Plenaria No. 12 del 17-05-2010:28-29.**

Improcedencia e inadmisibilidad de la presentación por el Poder Ejecutivo de un proyecto de acuerdo de reforma al reglamento legislativo:

La Presidencia resuelve declarar "improcedente y por tanto inadmisile la presentación y la tramitación del expediente N° 18122 porque todos los proyectos de acuerdo de reformas al reglamento son iniciativa exclusiva de las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa". **Acta de la Sesión Plenaria No. 44 del 26-07-2011:31-33.**

Confección del orden del día de las Comisiones permanentes ordinarias especiales: La Presidencia resuelve que:

"Las Comisiones permanentes ordinarias, permanentes ordinarias especiales, en aplicación del Artículo 72 inciso f) deben confeccionar

el orden del día con 24 horas de anticipación y darlo a conocer por los medios idóneos. El plazo de las 24 horas empieza a correr partir de la lectura del decreto de convocatoria del Poder Ejecutivo. Excepcionalmente, el plazo de las 24 horas no será aplicable cuando el órgano legislativo se encuentre tramitando mociones 137 del Reglamento, en virtud de que ese mismo numeral otorga un trámite especial, y prioritario para las mociones de fondo.” **Acta de la Sesión Plenaria No. 46 del 28-07-2011:19-20.**

Alteración del orden del día Plenario Acuerdo de las reuniones de jefes de Fracción:

El presidente resuelve que la reunión de los jefes de fracción con el presidente de la Asamblea Legislativa, o entre ellos, es una disposición señalada en los Artículos 7 bis, 8 y 9 del Reglamento, en la cual se llegan a tomar acuerdos que son implementados en el Plenario Legislativo; con ello se busca garantizar la economía procesal en el debate legislativo. El presidente destaca que, en este caso, se decidió ver los nombramientos el día martes, ya que los lunes son las reuniones de fracción y los diputados tienen que conocer previamente los acuerdos en la primera parte de la sesión, de conformidad con el acuerdo adoptado en firme. Adicionalmente, el presidente recuerda que en la primera parte de la sesión se acordó ver los nombramientos que están en mora, debido a que es obligación de la Asamblea pronunciarse y, por una costumbre parlamentaria, se ha adoptado variar el orden del día en esa parte de la sesión y cumplir las disposiciones constitucionales y reglamentarias. **Acta de la Sesión Plenaria No. 60 del 17-08-2010:14-16.**

La discusión y votación de asuntos que tienen plazo (vencimiento) se tramitan durante toda la sesión:

La discusión y votación de los asuntos que tienen plazo (vencimiento) se tramitan durante toda la sesión; la Presidencia interpretó que en relación con los asuntos que tienen un plazo de votación, la Asamblea Legislativa tiene el deber de manifestarse en tiempo, a favor o en contra; por lo tanto, los asuntos que se encuentran en la primera parte de la sesión plenaria continúan su discusión después de las dieciséis horas. En el caso particular, el permiso de los barcos del Servicio Nacional de Guardacostas y de la Armada del Gobierno de los Estados Unidos de América vence el 30 de junio, y los siguientes barcos inician operaciones a partir del 1 de julio. **Acta de la Sesión Plenaria No. 38 del 30-06-2010.**

Ratificación del nombramiento del Regulador General de la ARESEP:

La Presidencia resuelve: “Por vencer el día de sábado 12 de junio del 2010, el plazo que la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos dispone para que la Asamblea Legislativa objete o no el nombramiento realizado por el Consejo de Gobierno del señor Dennis Meléndez Howell como Regulador General y Presidente de la

Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), esta Presidencia reitera el anuncio realizado en la sesión del Plenario Legislativo N° 25 de fecha 8 de junio de 2010, de someter al Plenario Legislativo el día de mañana jueves 10 de junio de 2010, el expediente 17.723 denominado: “Ratificación o no del Nombramiento del Señor Dennis Meléndez Howell, al Cargo de Regulador General y Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) por lo que se ordena a la Comisión respectiva a más tardar el día de mañana remita a la Secretaría del Directorio antes del medio día, el expediente respectivo en el estado en que se encuentre a efecto de incluirlo en la agenda del Plenario Legislativo, en el primer lugar de la primera parte de la sesión y hasta su votación final”. **Acta de la Sesión Plenaria No. 26 del 09-06-10:43-44.**

Moción de Interpelación a Ministros:

El Presidente resuelve, suspender los treinta minutos de control político –según lo acordado con los jefes de fracción- y poner en conocimiento las mociones de interpelación por ser un asunto prioritario. **Acta de la Sesión Plenaria No. 21 del 01-06-2010:13.**

Ratificación Magistrado:

La Presidencia resuelve que la ratificación de un magistrado, tiene preeminencia sobre cualquier asunto del orden del día y su discusión abarca la primera y segunda parte de la sesión hasta las 23:30 horas plazo en que se somete a votación.

“Por vencer el día de hoy lunes 17 de mayo de 2010 el término para que la Asamblea Legislativa se pronuncie sobre la reelección o no del Magistrado Gilbert Armijo Sancho, esta Presidencia somete formalmente a consideración y votación de los Diputados el expediente 17.654 denominado: “Reelección o no del señor Gilberth Armijo Sancho, como Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”, con preeminencia sobre los demás asuntos que están en la agenda del día de hoy.” **Acta de la Sesión Plenaria No. 012 del 17-05-2010:28-29.**

Mociones de interpelación de los Ministros (Numeral 4, inciso d):

La Presidencia interpreta que las mociones de interpelación se colocan de conformidad con el Artículo 35, numeral 4, inciso d) del RAL, y que, al ser una moción de orden, el o los proponentes tienen, individualmente o en conjunto, 5 minutos para su explicación. Debido a que los Diputados apelaron la interpretación de la Presidencia, alegando que ha de tener prioridad lo indicado en el Artículo 185, al ser aprobada la moción de apelación por el Plenario, las mociones de interpelación se entran a conocer de primero en el Régimen Interno. **Actas de la Sesiones Plenarias Nos. 172 y 174 del 23-04-08:6-8 y 28-04-08:15-19, respectivamente.**

Reelección de Magistrados:

La Presidencia interpreta que para la reelección de los Magistrados,

se aplica el mes que señala el Artículo 163 de la Constitución Política, y si la Asamblea Legislativa no se pronuncia en ese plazo, el Magistrado queda reelecto automáticamente por un período igual de 8 años. **Acta de la Sesión Plenaria No. 019 del 04-06-07:12, 18-20.**

Elección de Magistrados. “Mora Constitucional”: La Presidencia resuelve que los asuntos que tengan plazo constitucional y se encuentren en mora se continuarán discutiendo hasta tanto no se resuelva “por lo menos en términos razonables. Puede ser que falte algún magistrado o alguna cosa, pero el grueso tiene que estar nombrado en todas las salas.” **Acta de la Sesión Plenaria No. 26-06-07:15.**

Trámite de los Informes de la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad: La Presidencia resuelve que los informes de las Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad deben tramitarse en el Primer Lugar del Capítulo del Régimen Interno. **Acta de la Sesión Plenaria No. 165 del 13-03-07:14-15.**

Adición del procedimiento elección de Magistrados adoptado en la Sesión N° 149 de 29 de marzo de 2005 con la aclaración hecha por la Presidencia en la Sesión N° 87 de 14 de octubre de 2004:

La Presidencia resuelve modificar el párrafo último de la resolución adoptada en la sesión 149 de 29 de marzo de 2005, en relación con la frecuencia de las votaciones, de manera que si en este proceso ningún candidato alcanza los 38 votos efectivos o bien, solo un candidato alcanzare el número de votos estipulados para participar en la siguiente votación, se pospondrá la votación por un día, de manera que el proceso completo, se realice en días alternos. Si después de 3 días alternos de votaciones no se hubiera elegido a nadie, se votará todos los días hasta que alguna persona alcance los votos necesarios para ser elegida. **Acta de la Sesión Plenaria No. 121 del 11-12-06:15-16.**

Integración de Comisión Investigadora (Numeral 4, inc. d):

La Presidencia comunica el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo sobre la integración del órgano director encargado de conocer el caso de denuncia por acoso sexual contra el diputado Tinoco, de la siguiente manera: una Decana de la Facultad de Medicina de la UCR, una especialista en Administración con énfasis en Recursos Humanos y un doctor en Derecho y ex magistrado. **Acta de la Sesión Plenaria No. 067 del 05-09-06:12.**

Creación de órgano investigador por denuncia de acoso sexual contra diputado (Numeral 4, inciso d):

En relación con la denuncia interpuesta por una funcionaria contra un diputado, el Directorio acuerda dar trámite a la misma conforme

lo dispuesto en el inciso 1), sub-inciso a) del art. 308 de Ley General de la Administración Pública. Para ello se integrará un órgano director para que en un plazo de 15 días naturales y dentro de normas de confidencialidad, rinda informe ante este Directorio, el cual resolverá lo que proceda. **Acta de la Sesión Plenaria No. 065 del 31-08-06:10-13.**

Ubicación de los votos de censura en el Orden del Día del Plenario (Numeral 4, inciso d):

La Presidencia resuelve:

1. Que si bien el Artículo 188 del RAL determina un plazo para que el Directorio fije fecha de discusión, el inicio de esa discusión se encuentra sujeta a lo dispuesto en el inciso d), punto 4) del art. 35 del RAL. Es decir, la EFECTIVIDAD en la discusión se producirá cuando se llegue al punto de forma ordinaria o por medio de moción de alteración del orden o de posposición. 2. El plazo determinado en el art. 188 citado no vincula al Plenario sino al Directorio para que fije la fecha de discusión. 3. La Asamblea no tiene un plazo fatal o preceptivo dentro del cual deba conocer del voto, a no ser los 4 meses que indica el Artículo 206 RAL, posteriores a los cuales caduca el asunto. 4. El conocimiento de una moción de voto de censura se debe realizar dentro del apartado de “Control Político”. **Acta de la Sesión Plenaria No. 059 del 22-08-06:11-12.**

Mociones de posposición:

La Presidencia interpreta que es permitido aprobar mociones de posposición para llegar a concluir el asunto (votación, discusión, etc) y posteriormente devolverse a los primeros asuntos del Orden del Día. **Acta de la Sesión Plenaria No. 009 del 11-05-06:24-26.**

Correcciones del acta por parte de la Secretaría del Directorio y firma para el retiro de mociones 137)Numeral 1):

La Presidencia instruye a la Secretaría del Directorio para que cuando deba agregar algo al acta del Plenario vía corrección, esta la debe realizar por escrito en el transcurso de la aprobación del acta. Además, para que cuando algún diputado vaya a retirar una moción presentada vía 137, deje constancia de la hora y el día en que la moción es retirada. **Acta de la Sesión Plenaria No. 153 del 04-04-06:22.**

Procedimiento de votación para elección de magistrado)Numeral 4, inciso b):

El Plenario, por medio de una moción de orden aprobada, determina que la elección de los magistrados suplentes pendientes de elegir se haga en forma individual. Se reitera, por parte de la Presidencia, que en cada caso se debe obtener 38 votos efectivos para ser electos de conformidad con la normas constitucionales. **Acta de la Sesión Plenaria No. 108 del 28-11-05:31-34.**

Trámite de exp. 14799 (Iniciativa Popular) y 14850 (Referéndum):

La Presidencia resuelve y define fecha de discusión y votación de los expedientes legislativos 14799 y 14850, con el fin de cumplir con el plazo perentorio dado por la Sala Constitucional.

La resolución de la Presidencia es apelada. La moción de apelación es votada y rechazada. **Actas de las Sesiones Plenarias Nos. 102 y 104 del 15-11-05:32-34 y 17-11-05:8-12, respectivamente.**

Permisos de Atraque y permanencia en puerto de los barcos de la Marina (no artillados) (Numeral 4, inciso c):

Mediante moción de orden aprobada por el Plenario se interpreta que solo requieren permiso de ingreso las tropas extranjeras y naves de guerra, de conformidad con el Artículo 121 inciso 5) constitucional, por lo que se decide no tramitar el permiso, siendo necesario solo que el Ministerio de Seguridad notifique el ingreso de las embarcaciones a la Asamblea Legislativa. **Acta de la Sesión Plenaria No. 078 del 03-10-05:19-20.**

Trámite de exp. 14799 (Ley de Iniciativa Popular) y 14850 (Ley reguladora del Referéndum):

La Presidencia resuelve que por tener plazo constitucional y conforme a lo regulado por el Artículo 35 del RAL, el proyecto de iniciativa popular deberá ocupar el 1er lugar del Capítulo de Primeros Debates del orden del día, y el de la Ley Reguladora del Referéndum, el 2do lugar de ese mismo capítulo. Además, el Capítulo de Segundos Debates, se interrumpirá a las 16 horas con 30 minutos, cuando hubiere proyectos de ley en ese Capítulo del orden del Día, con el fin de darle paso a los proyectos que tienen plazo constitucional y al proyecto que se le aprobó un procedimiento extraordinario.

Esta resolución es apelada. La Moción de apelación se vota y se rechaza en la misma sesión. **Acta de la Sesión Plenaria No. 062 del 01-09-05:9-13.**

Permisos de Sobre vuelo y aterrizaje de aeronaves de las fuerzas armadas (no artilladas) (Numeral 4, inciso c):

Mediante moción de orden aprobada por el Plenario se interpreta que las aeronaves que no sean de guerra, ni traigan tropas, ni estén artilladas no requieren autorización legislativa de conformidad con el Artículo 121 inciso 5) constitucional **Acta de la Sesión Plenaria No. 051 del 10-08-05:12-13.**

Aprobación de permisos de barcos y aeronaves artillados (Numeral 4, inciso c):

La Presidencia resuelve que en los días miércoles que se encuentren permisos pendientes de tramitar de conformidad con el Artículo 121 inciso 5) de la Constitución Política, se dedicará la primera parte de la sesión para conocerlos y el tiempo restante para la discusión tradicional de control político de los días miércoles. **Acta de la Sesión Plenaria extraordinaria No. 004 del 03-08-05:64.**

Procedimiento elección de Contralor (Numeral 4, inciso b):

Por quedar solo un nombre para la tercera votación que alcanzara más de 10 votos, y al someterlo a votación sería automáticamente elegido, la Presidencia decide aplicar, por analogía, en parte, el procedimiento para la elección de magistrados, de manera que no habiendo más que una candidata en esta tercera votación, se decide no celebrar una tercera, y reiniciar el proceso de votación con la primera votación, en donde participarían los candidatos nominados tanto por la Comisión de Nombramientos como por cualquier candidata o candidato que los diputados deseen proponer. **Acta de la Sesión Plenaria No. 034 del 27-06-05:13.**

Procedimiento para elección de Contralor (discusión del Informe) (Numeral 4, inciso b):

La Presidencia define fecha y hora para la discusión del nombramiento de Contralor General de la República, cancelando las sesiones de las comisiones plenas y demás órganos legislativos que se interpongan con los horarios fijados. **Acta de la Sesión Plenaria No. 028 del 15-06-05:6.**

Procedimiento de votación para elección de magistrados (continuidad) (Numeral 4; inciso b):

La Presidencia interpreta que el proceso de elección es continuo. Al concluir las dos rondas de votación y ninguno de los candidatos obtiene los 38 votos afirmativos se suspende el proceso por una semana, permitiendo a las señoras y señores diputados conocer de otros temas en el intermedio. **Acta de la Sesión Plenaria No. 149 del 29-03-05:16-17.**

Procedimiento de votación para elección de magistrado (Numeral 4; inciso b):

La Presidencia anuncia el acuerdo tomado por jefes de fracción sobre un nuevo procedimiento de elección de magistrados, con 2 rondas de votación, en la primera se realizan 3 votaciones y si no hay elección se realiza una segunda ronda con 5 rondas de votación, si no hay elección se suspende este proceso por 8 días naturales. **Acta de la Sesión Plenaria No. 087 del 14-10-04:18-19.**

Elección Subcontralor (plazo y fecha de votación); (Numeral 4, inciso b):

Para la elección del Subcontralor General de la República por tener un plazo constitucional y por estar en "mora," la Presidencia resuelve indicar hora y fecha de votación del nombramiento para cumplir el mandato. **Acta de la Sesión Plenaria No. 066 del 07-09-04:18-19.**

Procedimiento elección de magistrados (Numeral 4, inciso b):

Los votos nulos o blancos se tomarán como tales si ningún candidato

obtiene 38 votos, y solo se le sumarán al candidato que obtenga más de esos 38 votos.

Concluida la tercera ronda de votación sin que se haya dado un empate o ningún candidato haya obtenido los 38 votos (efectivos y válidos), se suspende el proceso por 48 horas vía moción. **Acta de la Sesión Plenaria No. 054 del 16-08-04:42-43, 45.**

Colocación de asuntos en Orden del Día (Numeral 3):

Los asuntos que tengan plazo constitucional y que la Asamblea Legislativa este en “mora” ocuparan el primer lugar del Régimen Interno, hasta su tramitación final. **Acta de la Sesión Plenaria No. 051 del 09-08-04:19.**

Trámite mociones de orden (Numeral 3):

Las mociones de orden se colocan en el Orden de Día en los apartados del Régimen Interno. **Acta de la Sesión Plenaria No. 047 del 29-07-04:29.**

Interpretación para permiso de sobrevuelo y aterrizaje de aeronave:

La Presidencia interpreta que en razón de la fecha a partir de la cual es necesario el permiso, existe un imperativo que obliga a la Asamblea a pronunciarse con la debida oportunidad. En razón de eso y como ha sido también costumbre de esta Asamblea Legislativa, estos permisos se ubican con preferencia cuando el tiempo exige de ello, en razón de que la Constitución Política establece en su Artículo 121, que la Asamblea Legislativa debe conceder estos permisos. **Acta de la Sesión Plenaria No. 073 del 11-09-03:18.**

Plazo de Comisión para dictaminar sobre ratificación de miembro de la Junta Directiva de la ARESEP:

La Presidencia interpreta que no corre el plazo para la Comisión Especial de Nombramientos, antes de que la misma reciba el nombramiento, por lo que la Comisión dio el dictamen dentro del plazo de ley.

El plazo de los 30 días indicado en el Artículo 47 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, cuenta para el efecto global, pero para que la Comisión dé el dictamen, el plazo está dentro del período de tiempo que lo ha recibido (30 días posteriores al día que recibió el expediente).

Una vez que se haya nombrado el Regulador o los miembros de la Junta Directiva y se envíen los expedientes a la Asamblea Legislativa, la Asamblea dispondrá de un plazo de 30 días para objetar los nombramientos. Si en ese lapso no se produjere objeción, se tendrán por ratificados. **Acta de la Sesión No. 104 del 05-11-02:22.**

Discusión proyecto de presupuesto ordinario:

La Presidencia, en relación con la tramitación del Presupuesto

Ordinario de la República, concluye que, aún cuando sea miércoles y haya una disposición que establece que los días miércoles se conocen las reformas constitucionales en la segunda parte de la sesión, de 5 a 6 de la tarde, mientras se esté tramitando el proyecto de Ley de Presupuesto, lo que procede es continuar discutiendo el proyecto de ley de Presupuesto. Esto con base en lo dispuesto en el Artículo 35 del RAL (“Los asuntos que por disposición constitucional o reglamentaria deban ser conocidos en un plazo determinado, se incluirán en el punto del orden del día de la sesión correspondiente en un lugar de preferencia, hasta su tramitación final”) y la resolución de la Sala Constitucional de las 12 horas 30 minutos del 23 de diciembre de 1998 (“Únicamente podrían ser válidamente superpuestos a la discusión de la Ley de Presupuesto, la discusión y aprobación del acta de la sesión anterior.

La declaratoria de los estados de emergencia nacional o de sitio y asuntos meramente internos de la Asamblea.”) **Acta de la Sesión Plenaria No. 105 del 06-11-02:26-27.**

Elección Contralor y Subcontralor, Numeral 4 inc. b:

La Presidencia resuelve que para la Elección del Contralor y Subcontralor General de la República se deben suspender todos los asuntos en el Orden del Día, excepto aquellos casos en que se requiera de un pronunciamiento del Plenario Legislativo en un plazo determinado **Acta de la Sesión Plenaria No. 018 del 31-05-04:28-29.**

Facultad del Presidente de dispensar la aprobación del acta por imposibilidad material:

“... el Presidente de una Comisión puede dispensar temporalmente la aprobación del acta, en caso de una imposibilidad material para tenerla lista a la hora de la sesión siguiente, donde posteriormente deberán someterse a discusión y votación las actas pendientes, sin que esa dispensa temporal cause vicio alguno.” **CON-092-2013 J.**

Procedimiento de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia:

“... dada la obligatoriedad del plazo del artículo 163 CPol, el cual no contempla posibilidad de prórroga, es jurídicamente válido que la Presidencia de la Asamblea Legislativa, en uso de sus atribuciones de dirección del debate y de indicar los asuntos que deban ser votados, tome las previsiones correspondientes a fin de asegurar su cumplimiento, así como la participación de los diputados en su discusión./ Este pareciera ser también el criterio de la Sala Constitucional, según se desprende de su resolución N° 2009007593 de las catorce horas y treinta y uno minutos del doce de mayo del dos mil nueve, pues ante la transgresión del término del artículo 163 CPol señala como una de las vías correctas para reclamar su cumplimiento el recurso ante el Directorio legislativo./ Debe recordarse aquí que no se trata del cumplimiento de un plazo por un prurito formalista,

sino que se está en presencia de una garantía institucional que busca asegurar la integración de un poder de la República, a fin de mantener el sistema de pesos y contrapesos que caracteriza a nuestro régimen jurídico./ Por demás, el propio Reglamento de la Asamblea Legislativa señala, en el párrafo tercero de su artículo 35, que los asuntos que por disposición constitucional o reglamentaria deban ser conocidos en un plazo determinado, se incluirán en el punto del orden del día en un lugar de preferencia hasta su tramitación final. Se echa de menos, eso sí, la determinación de consecuencias disciplinarias en caso de incumplimiento al menos de los constitucionalmente establecidos./ (...) En este sentido, esta asesoría considera que darle un trámite prioritario en la primera parte de la sesión a los expedientes de reposición de magistrados bajo análisis, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 35 RAL, así como otorgarles un margen de discusión razonable antes de someterlos a votación por encontrarse en mora, se ajusta a la naturaleza obligatoria del plazo del artículo 163 CPol y no constituye vicio de procedimiento alguno.” Dilación del inicio de la segunda parte de la sesión como vicio no sustancial:

“... se disiente de la competencia de la Presidencia para alterar la estructura de la sesión plenaria, sobre todo teniendo en cuenta que al hacerlo se podría afectar la discusión del proyecto de presupuesto ordinario de la República./ (...) La resolución bajo examen vendría a trastocar esta estructura de dos formas. Primero, haciendo caso omiso de la necesidad de hacer la posposición automática a la hora debida, dejando sin efecto en lo conducente lo señalado en los artículos 32 párrafo tercero y 35 párrafo segundo RAL./ Luego y a consecuencia de lo anterior, reduciendo el tiempo de discusión en Plenario que constitucional y reglamentariamente debería en circunstancias normales tener el proyecto de presupuesto ordinario de la República./ A juicio de esta asesoría, estos reparos, si bien evidentemente conforman un vicio formal, no constituirían uno de carácter sustancial en el tanto el tiempo utilizado durante la segunda parte de la sesión para la discusión de la elección de los magistrados sea repuesto posteriormente, en caso de ser necesario.” **CON-100-2013 J.**

“nos encontramos en este caso con la situación aparente de que dos plazos reglamentarios entran en contradicción: Por un lado, el plazo acordado para finalizar la sesión, las 2:30 p.m., y por otro, el plazo de cinco minutos de gracia que establece el artículo 34 del Reglamento para esperar la reconstitución del quórum.

Está claro que habiéndose roto el quórum faltando cuatro minutos para cumplirse el plazo máximo de la sesión, 2:30 p.m., no se podía cumplir materialmente con el plazo de cinco minutos para requerir el restablecimiento del quórum.

Sin embargo, la contradicción es solo aparente, porque ambos plazos reglamentarios tienen un objetivo y un efecto jurídico distinto, por lo cual pueden subsistir independientemente entre ellos sin que

necesariamente deba haber colisión.

El plazo de la duración de la Sesión tiene el objetivo y efecto jurídico de fijar el inicio y límite de la sesión. Ese plazo se venció y fue correctamente aplicado.

El plazo de los cinco minutos del artículo 34 tiene el objetivo de esperar para que se reconstituya el quórum, y el efecto jurídico que trae aparejado es una sanción administrativa para el diputado que lo incumple: la pérdida de la dieta (artículo 33 del Reglamento). **CON-049-2011.**

Orden del día:

“(...) el fin primordial del orden del día es coadyuvar con el procedimiento parlamentario ordenando los asuntos que deben ser tratados en una sesión, sin distinción del período en que se está, ordinario o extraordinario. En este orden de ideas la elaboración del orden del día es una actividad interna corporis de la Asamblea Legislativa, ello por estar así determinado en el Reglamento, que al efecto indica “... La Agenda Parlamentaria estará constituida por todos los asuntos que al Plenario le compete conocer y decidir...”

“(...) la Procuraduría es conteste con la doctrina y con lo normado en el Reglamento en relación con la auto determinación del Parlamento, por lo tanto se acota en este mismo oficio que es una realidad que el Poder Ejecutivo tiene una injerencia directa en la elaboración del orden del día, sin embargo esta se conforma con fundamento en las normas internas y que se expresan en su Reglamento, así como en la costumbre parlamentaria, por lo que, si bien es cierto el Poder Ejecutivo es el que determina mediante el decreto de convocatoria qué es lo que se va a conocer, también lo es, que la Asamblea es la que determina en qué orden se discuten las iniciativas de ley. Por lo que la confección de las agendas de los diferentes órganos legislativos, sigue siendo competencia directa del Parlamento”. **C-021-2003.**

Orden del día en sesiones extraordinarias:

“(...) En Costa Rica el Orden del Día lo elabora la Asamblea, incluso en sesiones extraordinarias, aunque en estos períodos tiene la limitación de que sólo puede conocer los asuntos que el Poder Ejecutivo haya incluido en la convocatoria. Pero el Poder Ejecutivo no puede intervenir en el manejo del Orden del Día, por ello si tiene especial interés en que se conozca un asunto particular, debe recurrir al retiro de proyectos y modificación del Decreto de convocatoria para poder alterar el Orden del Día según sus propios intereses. Sin embargo, la modificación de la convocatoria solo tendría efectos en el Orden del Día si se hace llegar a la Asamblea antes de iniciarse la sesión plenaria (ver Actas del Plenario N° 126 de 4 de febrero de 1988, Pág. 4 y 5; N° 163 de 27 de abril de 1988, Pág. 8; N° 139 de 13 de febrero de 1991, Pág. 3 y 4)”. **C-017-2003.**

Inciso 5):

“(...) si el Plenario Legislativo estuviese conociendo el proyecto

de presupuesto o iniciara hacerlo un día “miércoles” en el cual según el Artículo 32 del Reglamento en referencia posee un orden del día distinto, prevalece su conocimiento según lo disponen el Artículo 178 constitucional, 179 inciso I), y 35 inciso 5) ambos del Reglamento en cita, como normas especiales que precisan su prevalencia ante la tramitación de cualquier otro asunto en virtud de la IMPROOROGABILIDAD DEL PLAZO para ser votado el mismo. Lo anterior, dada su preceptibilidad constitucional y reglamentaria mencionadas.

Así, en virtud de la existencia de las normas de referencia (arts. 32 in fine, 35 inciso 5) párrafo penúltimo y 179 inciso 1, todos del Reglamento de la Asamblea Legislativa), aunque formalmente poseen igual rango, privan –bajo un principio de la especialidad de la norma- el deber de conocer este proyecto por disposición constitucional dentro de un plazo preciso (art. 178), el mandato del penúltimo párrafo del inciso 5) del Artículo 35 del Reglamento de la Asamblea Legislativa que, como se mencionó, dispone la prevalencia de su conocimiento por la existencia de un procedimiento especial (art. 178 y siguientes del Reglamento en cita) que obedece a la naturaleza particular del proyecto de presupuesto de la República, siendo necesario iniciar su conocimiento el primer día de noviembre de cada año.

De manera que el Plenario Legislativo debe conocer del proyecto de presupuesto aún cuando el día primero de noviembre sea miércoles. Ahora bien, puede ser conocido en la primera parte de la sesión dado que en la segunda existe un imperativo de “exclusividad” en el conocimiento de las reformas constitucionales”. **ST-749-2000.**

Discusión de asuntos de régimen interno:

“(…) es evidente que en las sesiones extraordinarias el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de que la Asamblea Legislativa en la segunda parte de la sesión, discuta solo los proyectos contenidos en el decreto de convocatoria, sea, todos aquellos que le son prioritarios al Ejecutivo.

Pareciera entonces, que el trasladar la discusión de asuntos que son propios del régimen interno de la Asamblea Legislativa a la segunda parte de la sesión, en donde en estricto apego al Reglamento solo pueden discutirse los proyectos de ley convocados, traería como consecuencia la no discusión de estos proyectos viéndose afectada la posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo de tramitar los asuntos de su interés. Sin embargo, no debemos omitir que la Constitución Política en el Artículo 121 inciso 22) le da a la Asamblea el Poder de Auto-Organizarse. En este sentido, el Artículo 207 del Reglamento (que es parámetro de constitucionalidad) señala que se puede por votación calificada (38 votos) interpretar o subsanar los vacíos contenidos en el Reglamento de la Asamblea.

Tomando en cuenta lo anterior, esta asesoría concluye que la Asamblea Legislativa podría por moción aprobada por 38 diputados y diputadas extender la discusión de un asunto que le es propio de su régimen interno a la segunda parte de la sesión plenaria”. **C-098-**

2004.

Resolución de la Presidencia sobre Orden del día:

“(…) Habíamos conversado con los jefes de Fracción para reordenar un poco el orden del día, sobre todo en el capítulo de Régimen Interno. Ustedes podrán apreciar que en los asuntos de Régimen Interno aparecen en primer lugar las reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa, toda vez que hace varios meses se había aprobado una moción de alteración que así ubicaba estos proyectos de acuerdo en el orden del día.

A continuación, había cerca de unas treinta mociones de orden de toda naturaleza: mociones de orden, mociones de posposición, mociones de dispensa de trámites, prórrogas de comisiones especiales, y otras, las cuales esta Presidencia se permitió instruir a la Secretaría del Directorio para que en el capítulo de régimen interno y de seguido a las reformas al Reglamento puedan ubicarse las mociones por tipo, por especie de mociones.

En el punto a) mencioné reformas al Reglamento, el punto b) mociones de orden. Dentro de las mociones de orden aparecerían las mociones de posposición que ahí se indican que no hay. Luego, las mociones de orden conforme el Artículo 153; luego, las prórrogas de comisiones especiales y; en último, las mociones de dispensa de trámites. Esto para que cada uno de los señores diputados y señoras diputadas sepan dónde se van a ir ubicando las distintas mociones de orden en el capítulo de régimen interno.

Sobre la moción que presentó el señor diputado Vargas Fallas, hace algunas semanas, esta Presidencia en el uso de las facultades que le da el Artículo 153 y, debidamente asesorado por el cuerpo asesor de la Secretaría del Directorio, ubicó la moción del diputado Vargas Fallas, no como una moción de orden, diputado, sino como una proposición de los diputados toda vez que el contenido no era por el orden, sino más bien por el fondo en los trámites que la Comisión Especial que se señala en esta moción está tramitando.

Así que, señor Diputado, al igual que las posposiciones, igual también que la que vimos ahora para llegar al permiso o sobrevuelo de aeronave, les ruego también que para conocerla en el futuro podamos plantear la posposición.

Ustedes verán, señores diputados y señoras diputadas, que no aparece ninguna moción de posposición. La razón de no aparecer es que siendo las mociones de posposición una moción que tiene el mismo efecto de la moción de alteración, pero para el día que se está tramitando nada más, esta Presidencia considera que una moción de posposición que ha sido presentada, que no ha sido discutida, ni votada el propio día, debería de archivarse y el diputado que desee, en el futuro, proponer una nueva moción de posposición la haga el día siguiente, para ir limpiando la agenda en el capítulo de Régimen Interno.

Así aclarado, pues sepan ustedes que a partir de hoy la Secretaría del Directorio tendrá instrucciones claras para que el orden del día sea

estructurado de la forma que aparece hoy en el orden del día”. **Acta de la Sesión Plenaria N° 047, 29-07-04.**

Artículo 36. Orden del día del capítulo de primeros debates.

Corresponde a los Jefes de Fracción elaborar el orden del día del capítulo de primeros debates, el cual estará constituido por un mínimo de quince proyectos para debate. Las fracciones tendrán derecho de incluir, en el orden del día, los proyectos de su interés, en proporción al número de diputados que representan en la integración total de la Asamblea. Para estos efectos, se utilizará el sistema de redondeo a la unidad entera más próxima. En todo caso, toda fracción tendrá el derecho de que se le incluya, al menos, un proyecto de su interés.

Los asuntos contenidos en el orden del día se conocerán según el orden que acuerden los Jefes de Fracción que juntos representen, al menos, a treinta y ocho diputados. Tramitados los proyectos de este orden del día, se procederá nuevamente a otra definición conforme a las reglas precedentes.

Cuando no hubiere acuerdo de los Jefes de Fracción para elaborar el orden del día, los asuntos se conocerán en la forma en que se encuentren consignados en la Agenda Parlamentaria. **(Modificado mediante Acuerdo N° 5020, del 9 de noviembre de 1999).**

Trámite del veto

Se resuelve:

I.- Al no encontrar esta Presidencia un plazo constitucional o legal que obligue a la Asamblea Legislativa a conocer de manera prioritaria los vetos interpuestos por el Poder Ejecutivo, en apego al uso consuetudinario, permanente, irrefutado, los proyectos vetados serán conocidos de la misma forma en que han sido tramitados durante este período constitucional en legislaturas bajo presidencias de distintos partidos políticos

II En cumplimiento con el artículo 35 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, los proyectos vetados serán ubicados como se ha venido haciendo de conformidad primero con el tipo de dictamen que posea, y en segundo lugar por el momento de su presentación ante la Secretaría del Directorio.

III. En el caso de los proyectos vetados que hayan sido dispensados de trámites, se ubicarán como dictámenes unánimes afirmativos, y serán conocidos directamente por el Plenario Legislativo.

Es necesario señalar la conveniencia de que cuando los diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa consideren

A36
Votos Sala
Constitucional CSJ
2009-849
2009-14024

oportuno modificar un procedimiento en particular, la forma adecuada de hacerlo es mediante la reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa, y no recurrir a la interpretación casuística. **Acta de la Sesión Plenaria No. 70 del 23-09-2013:29-36. La discusión continúa en el acta 71 del 24-09-13:10-23.**

Orden del Día:

“(…) El procedimiento parlamentario no tiene una finalidad en sí mismo, sino que cumple una función instrumental y garantista. Así las cosas, la disposición prescrita en el Artículo 36 del Reglamento, que por lo demás es parámetro de constitucionalidad, es claro en su alcance.

(…) En consecuencia y con base en los criterios anteriormente señalados, los proyectos no pueden ser sustituidos. A contrario sensu, es conveniente reiterar, que se debe seguir con la tramitación de los proyectos de ese orden del día, agotada ésta, se procederá nuevamente a otra definición, conforme a las reglas precedentes”. **ST-285-2002.**

Sesiones extraordinarias:

“(…) en tratándose de sesiones extraordinarias, esta posibilidad se ve limitada, por cuanto la iniciativa en la formación de la ley la tiene el Poder Ejecutivo y sólo se conocen aquellas que de su interés. Por lo que, si bien es cierto el orden del día es una facultad interna corporis del Parlamento, las iniciativas que se analizan serán las que consten en el Decreto de Convocatoria, sin embargo es criterio de este departamento, que en lo referente a la elaboración del orden del día y en acopio a lo arguido por la norma de marras, los Jefes de Fracción si tendrían la posibilidad de elaborarla en las condiciones en que lo indica este Artículo. No obstante y con fundamento en el espíritu que prima para el período de sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo podría sustraer del conocimiento de la Asamblea aquellos proyectos que no son de interés primario y dejar en conocimiento del Plenario aquel o aquellos que sean de su interés inmediato, con lo que se vería alterado el orden del día negociado por los Jefes de Fracción”. **C-021-2003.**

Alteración del Orden del día:

“(…) La única forma válida para modificar el orden del día, es mediante una moción que así lo solicite, que requiere el voto favorable de los dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa y surte efecto en la sesión siguiente a su aprobación. En todo caso, en resguardo del principio de seguridad jurídica, de publicidad y de igualdad en la participación de los asuntos, la alteración sólo permite poner un determinado asunto en un capítulo prioritario, en relación con el que normalmente le corresponde, o bien en un lugar precedente en la lista de asuntos que están en el mismo capítulo. “En consecuencia, no es posible alterar el orden de los capítulos señalados en el Artículo 35 del Reglamento Interior (…).” **C-043-2003.**

Artículo 37. Alteración del Orden del Día. Admisibilidad

El orden del día podrá ser alterado, pero las mociones que tengan ese propósito sólo serán de recibo en los siguientes casos:

- a) Cuando lo soliciten dos o más Jefes de Fracción que juntos representen por lo menos a treinta y ocho diputados.
- b) Cuando así lo demande no menos de la mitad de los Jefes de Fracción, debidamente acreditados.
- c) Cuando así lo soliciten diez diputados de dos o más fracciones.

Trámite del veto

Se resuelve:

I.- Al no encontrar esta Presidencia un plazo constitucional o legal que obligue a la Asamblea Legislativa a conocer de manera prioritaria los vetos interpuestos por el Poder Ejecutivo, en apego al uso consuetudinario, permanente, irrefutado, los proyectos vetados serán conocidos de la misma forma en que han sido tramitados durante este período constitucional en legislaturas bajo presidencias de distintos partidos políticos

II En cumplimiento con el artículo 35 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, los proyectos vetados serán ubicados como se ha venido haciendo de conformidad primero con el tipo de dictamen que posea, y en segundo lugar por el momento de su presentación ante la Secretaría del Directorio.

III. En el caso de los proyectos vetados que hayan sido dispensados de trámites, se ubicarán como dictámenes unánimes afirmativos, y serán conocidos directamente por el Plenario Legislativo.

Es necesario señalar la conveniencia de que cuando los diputados y diputadas y diputadas de esta Asamblea Legislativa consideren oportuno modificar un procedimiento en particular, la forma adecuada de hacerlo es mediante la reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa, y no recurrir a la interpretación casuística. **Acta de la Sesión Plenaria No. 70 del 23-09-2013:29-36. La discusión continúa en el acta 71 del 24 de setiembre de 2013:10-23.**

Mociones de Alteración, Moción Posposición,

Moción de Orden: La Presidencia dispuso que el procedimiento para el trámite del presupuesto en el Plenario es el siguiente: "1. Tramitar las mociones de posposición para conocer proyectos de ley diversos al proyecto de presupuesto, únicamente cuando haya transcurrido una hora cuarenta y cinco minutos de haberse iniciado el conocimiento del

expediente de presupuesto y las mociones cumplan con los requisitos de admisibilidad que dispone el Artículo 37 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, a saber:

Cuando lo soliciten dos o más Jefes de Fracción que juntos representen por lo menos a treinta y ocho diputados. Cuando así lo demande no menos de la mitad de los Jefes de Fracción, debidamente acreditados. Cuando así lo soliciten diez diputados de dos o más fracciones.

2. La moción para abrir el Plenario a Comisión General, tal y como el Artículo 179 inciso 1) del Reglamento Legislativo, es de orden y por lo tanto se tramitará conforme se dispone en el Reglamento y a la costumbre legislativa establecida al efecto de una moción por sesión". **Acta de la Sesión Plenaria No. 101 del 02-11-2010:17-21.**

Alteración del orden del día Plenario Acuerdo de las reuniones de jefes de Fracción:

El presidente resuelve que la reunión de los jefes de fracción con el presidente de la Asamblea Legislativa, o entre ellos, es una disposición señalada en los Artículos 7 bis, 8 y 9 del Reglamento, en la cual se llegan a tomar acuerdos que son implementados en el Plenario Legislativo; con ello se busca garantizar la economía procesal en el debate legislativo. El presidente destaca que, en este caso, se decidió ver los nombramientos el día martes, ya que los lunes son las reuniones de fracción y los diputados tienen que conocer previamente los acuerdos en la primera parte de la sesión, de conformidad con el acuerdo adoptado en firme. Adicionalmente, el presidente recuerda que en la primera parte de la sesión se acordó ver los nombramientos que están en mora, debido a que es obligación de la Asamblea pronunciarse y, por una costumbre parlamentaria, se ha adoptado variar el orden del día en esa parte de la sesión y cumplir las disposiciones constitucionales y reglamentarias. **Acta de la Sesión Plenaria No. 60 del 17-08-2010:14-16.**

Mociones de alteración del orden (Posposición): La Presidencia resuelve: homologar la aplicación de la moción de posposición de conocimiento de mociones a la moción de posposición de los proyectos de ley. Lo cual tiene una vigencia para una sola sesión. **Acta de la Sesión Plenaria No. 051 del 29-07-2010:80-81.**

Procedimiento para trámite de mociones de posposición: Las mociones de posposición tienen vigencia para la misma sesión. Es la presidencia quien las califica de conformidad con el Artículo 153 del RAL y se establece para su presentación y posterior admisión las condiciones de una moción de alteración del orden del día art. 37 del RAL. **Acta de la Sesión Plenaria No. 090 del 21-10-04:22-23.**

Artículo 38. Trámite de la moción de alteración

La moción de alteración del orden del día es de orden

y se conocerá inmediatamente después del informe de correspondencia, excepto cuando en el Plenario esté en trámite un proyecto de modificación al Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, en cuyo caso esa moción se conocerá en el capítulo de asuntos relativos al régimen interior de la Asamblea Legislativa.

La alteración del orden del día requerirá el voto favorable de dos terceras partes de los diputados presentes.³

Sobre lo resuelto cabrá el recurso de revisión, en cuyo caso no se admitirá ninguna discusión, salvo la explicación del recurrente, hasta por un plazo de cinco minutos.

El orden del día no se podrá alterar, en más de dos ocasiones, en perjuicio del proyecto que ocupa el primer lugar.

Trámite mociones de revisión (Numeral 5):

La Presidencia indica que las mociones de revisión, que han de ser presentadas después de la votación o antes de la aprobación del acta, se han de ubicar el día siguiente en el mismo lugar que ocupaba el asunto que se votó. **Acta de la Sesión Plenaria No. 029 del 17-06-04:29.**

Mociones de posposición:

La Presidencia interpreta que es permitido aprobar mociones de posposición para llegar a concluir el asunto (votación, discusión, etc) y posteriormente devolverse a los primeros asuntos del Orden del Día. **Acta de la Sesión Plenaria No. 009 del 11-05-06:24-26.**

Mociones de Alteración, Moción Posposición,

Moción de Orden:

La Presidencia dispuso que el procedimiento para el trámite del presupuesto en el Plenario es el siguiente: “1. Tramitar las mociones de posposición para conocer proyectos de ley diversos al proyecto de presupuesto, únicamente cuando haya transcurrido una hora cuarenta y cinco minutos de haberse iniciado el conocimiento del expediente de presupuesto y las mociones cumplan con los requisitos de admisibilidad que dispone el Artículo 37 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, a saber:

Cuando lo soliciten dos o más Jefes de Fracción que juntos representen por lo menos a treinta y ocho diputados. Cuando así lo demande no menos de la mitad de los Jefes de Fracción, debidamente acreditados.

³ Nota: En resolución N° 990-92 del 14 de abril de 1992, la Sala Constitucional señaló que para alterar el orden del día se requiere las dos terceras partes de los diputados miembros de la Asamblea y no de los presentes.

Cuando así lo soliciten diez diputados de dos o más fracciones.

2. La moción para abrir el Plenario a Comisión General, tal y como el Artículo 179 inciso 1) del Reglamento Legislativo, es de orden y por lo tanto se tramitará conforme se dispone en el Reglamento y a la costumbre legislativa establecida al efecto de una moción por sesión”. **Acta de la Sesión Plenaria No. 101 del 02-11-2010:17-21.**

Mociones de alteración del orden (Posposición): La Presidencia resuelve: homologar la aplicación de la moción de posposición de conocimiento de mociones a la moción de posposición de los proyectos de ley. Lo cual tiene una vigencia para una sola sesión. **Acta de la Sesión Plenaria No. 051 del 29-07-2010:80-81.**

Procedimiento para trámite de mociones de posposición: Las mociones de posposición tienen vigencia para la misma sesión. Es la presidencia quien las califica de conformidad con el Artículo 153 del RAL y se establece para su presentación y posterior admisión las condiciones de una moción de alteración del orden del día art. 37 del RAL. **Acta de la Sesión Plenaria No. 090 del 21-10-04:22-23.**

Efectos de la alteración del Orden del día:

“(…) Los efectos de la alteración del orden del día, tienen lugar en la sesión siguiente a su aprobación y consiste fundamentalmente en que los asuntos correspondientes se tramitarán, de conformidad con el orden modificado hasta su resolución final (arts. 39 y 78 del Reglamento). Claro está, siempre que no existen más alteraciones acordadas, ya que el mismo reglamento, no señala límite en el número de alteraciones posibles excepto en relación al proyecto que ocupa el primer lugar, respecto al cual señala, específicamente el Reglamento que: “el orden del día no se podrá alterar, en más de dos ocasiones, en perjuicio del proyecto que ocupa el primer lugar” (Artículo 38 in fine)”. **ST-379-99.**

Proyecto de ley que ocupa primer lugar en agenda:

“(…) Es clara la disposición reglamentaria, al establecer un privilegio a favor del proyecto de ley que llegó a ocupar el primer lugar en la agenda legislativa, consistente en asegurarle que no podrá ser relegado del lugar que ocupa por más de dos ocasiones, para lo cual requiere de una moción de alteración del orden del día aprobada por las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión.

Para los lugares subsiguientes de la agenda legislativa, ninguna disposición del Reglamento establece tratamiento alguno, razón por la cual se puede afirmar que si es voluntad del legislador y existe la votación requerida, los proyectos de ley que se encuentren ubicados después del primer lugar en el orden del día, pueden ser trasladados a otros inferiores por más de dos veces”. **ST-994-1999.**

Conocimiento de una moción de alteración del orden del día:

“(…) la moción se conoció en un lugar que no correspondía. En efecto, el Artículo 38 del Reglamento establece que la moción de alteración es de orden y se conoce inmediatamente después del informe de correspondencia, excepto cuando en el Plenario esté en trámite un proyecto de modificación al Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, en cuyo caso esa moción se conoce en el capítulo de asuntos relativos al régimen interior de la Asamblea Legislativa. Este es un aspecto de gran importancia, debido a que está de por medio el principio de publicidad, componente esencial del principio democrático y el ejercicio de los derechos esenciales de los parlamentarios. Dado los efectos que tiene la moción de alteración del orden del día en la tramitación de los asuntos legislativos, es esencial, que la moción de alteración del orden del día se conozca en el lugar que indica el reglamento de la Asamblea Legislativa. Con ello se mantiene adecuadamente informados a los señores diputados y se evitan sorpresas o acciones que perjudiquen a las minorías parlamentarias.

“(…) sí existen vicios en la tramitación de la moción de alteración del orden del día, concretamente, inadecuada calificación de la naturaleza de la moción, se conoció en lugar del orden del día que no correspondía y una incompetencia de la Asamblea por razón del tiempo, debido a que el capítulo de correspondencia se había agotado y se entró en otro capítulo”. **ST-246-1999.**

Posposición:

“(…) El tipo de práctica legislativa de presentar este tipo de mociones (posposición), no es la recomendable; debido a que es una forma ilegítima de suspender el conocimiento del asunto que corresponde en el orden del día. Es más se podría pensar que es una manera subterfugio de alterar el orden del día, sin respetar las normas del Reglamento de la Asamblea Legislativa en esta materia, con el único propósito de llegar a conocer el asunto de interés de algún diputado o un reducido grupo de éstos, afectando el principio democrático que debe prevalecer en el Parlamento (…)

El cómputo de los tres días, para el conocimiento de mociones de fondo sobre el proyecto, antes del primer debate, se suspende con la presentación de la moción de posposición; puesto que los efectos de ésta consisten en la suspensión del conocimiento del asunto, y consecuentemente como regla general de procedimiento toda suspensión implica una interrupción del plazo, y en este caso concreto consiste en el no conteo del día para presentar la moción de fondo”. **ST-1252-2002.**

Alteración de conocimiento de proyectos en el orden del día:

“(…) los Proyectos que han sido alterados en virtud de una moción de orden, no solo mantienen su puesto o su lugar con el cambio de legislatura, sino que también deben ser tramitados en ese orden hasta su final.

Del texto literal de la norma se desprende necesariamente que

respecto a Proyectos cuyo lugar ha sido alterado por modificación del Orden del Día no procede ninguna nueva alteración, pues en ese caso no se estaría cumpliendo el mandato de la norma que expresamente exige su tramitación, en el orden alterado, hasta su final.

Debe destacarse que esta prohibición de alterar el Orden del Día respecto a Proyectos que ya han sido incluidos en una modificación anterior es la única interpretación posible que puede válidamente hacerse sin contravenir el texto literal de la norma.

Debe observarse además que esta disposición regula una situación distinta a la que contempla el párrafo final del Artículo 38, pues en este caso se está refiriendo al caso de un Proyecto, que sin mediar alteración del Orden del Día ha alcanzado el primer lugar, posición de la cual no puede ser sustraído más de dos veces por mandato expreso de la norma”. **C-030-2004.**

“Ahora bien, con respecto al proyecto que ocupa el primer lugar hay que identificar dos casos:

a) Cuando un proyecto asciende al primer lugar del orden del día del Plenario o de Comisión por agotamiento ordinario del orden del día; y
b) Cuando por medio de un recurso extraordinario la (moción de alteración) de un proyecto pasa a ocupar el primer lugar. (...) Ahora bien, es criterio de esta asesoría que el conteo de las veces en que un mismo proyecto ha sido desplazado del primer lugar, por el expediente de la alteración del orden día, no puede circunscribirse a una legislatura específicamente ni a un período de sesiones ordinarias, sino a la totalidad de la duración de éste hasta su resolución final; por cuanto la restricción al ejercicio de esta alteración está planteada en forma general, y en consecuencia, no cabe distinguir donde la ley, en este caso, el Reglamento no distingue, principio jurídico éste que resulta de oportuna aplicación en este caso.

En el caso b) supracitado (el proyecto que ha pasado a ocupar el primer lugar por medio del expediente extraordinario de alteración del orden del día) no procede ninguna nueva alteración, pues de realizarla no se estaría cumpliendo el mandato de la norma 39 que dice en lo que interesa: “... los asuntos correspondientes se tramitarán, de conformidad con el orden modificado hasta su resolución final...”

C-091-2005.

Artículo 39. Efecto de la alteración

La alteración del orden del día surtirá efecto en la sesión siguiente a su aprobación y los asuntos correspondientes se tramitarán, de conformidad con el orden modificado hasta su resolución final, pero, en todo caso, después del capítulo correspondiente a la suspensión de derechos y garantías.

Mociones de Alteración, Moción Posposición,

Moción de Orden:

La Presidencia dispuso que el procedimiento para el trámite del presupuesto en el Plenario es el siguiente: “1. Tramitar las mociones de posposición para conocer proyectos de ley diversos al proyecto de presupuesto, únicamente cuando haya transcurrido una hora cuarenta y cinco minutos de haberse iniciado el conocimiento del expediente de presupuesto y las mociones cumplan con los requisitos de admisibilidad que dispone el Artículo 37 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, a saber:

Cuando lo soliciten dos o más Jefes de Fracción que juntos representen por lo menos a treinta y ocho diputados. Cuando así lo demande no menos de la mitad de los Jefes de Fracción, debidamente acreditados. Cuando así lo soliciten diez diputados de dos o más fracciones.

2. La moción para abrir el Plenario a Comisión General, tal y como el Artículo 179 inciso 1) del Reglamento Legislativo, es de orden y por lo tanto se tramitará conforme se dispone en el Reglamento y a la costumbre legislativa establecida al efecto de una moción por sesión”. **Acta de la Sesión Plenaria No. 101 del 02-11-2010:17-21.**

Alteración del orden del día Plenario Acuerdo de las reuniones de jefes de Fracción:

El presidente resuelve que la reunión de los jefes de fracción con el presidente de la Asamblea Legislativa, o entre ellos, es una disposición señalada en los Artículos 7 bis, 8 y 9 del Reglamento, en la cual se llegan a tomar acuerdos que son implementados en el Plenario Legislativo; con ello se busca garantizar la economía procesal en el debate legislativo. El presidente destaca que, en este caso, se decidió ver los nombramientos el día martes, ya que los lunes son las reuniones de fracción y los diputados tienen que conocer previamente los acuerdos en la primera parte de la sesión, de conformidad con el acuerdo adoptado en firme. Adicionalmente, el presidente recuerda que en la primera parte de la sesión se acordó ver los nombramientos que están en mora, debido a que es obligación de la Asamblea pronunciarse y, por una costumbre parlamentaria, se ha adoptado variar el orden del día en esa parte de la sesión y cumplir las disposiciones constitucionales y reglamentarias. **Acta de la Sesión Plenaria No. 60 del 17-08-2010:14-16.**

Mociones de alteración del orden (Posposición): La Presidencia resuelve: homologar la aplicación de la moción de posposición de conocimiento de mociones a la moción de posposición de los proyectos de ley. Lo cual tiene una vigencia para una sola sesión. **Acta de la Sesión Plenaria No. 051 del 29-07-2010:80-81.**

Sesiones ordinarias-extraordinarias:

“(…) Señala el mencionado Artículo 39 que los asuntos correspondientes se tramitarán, de conformidad con el orden modificado hasta su resolución final. Ello implica que:

Cuando se pasa de sesiones ordinarias a extraordinarias se produce un cambio total de la orden del día, sea que se elabora sin tomar en cuenta los proyectos que habían sufrido alteración para que ocuparan un lugar prioritario en sesiones ordinarias. Lo anterior, por cuanto en las sesiones extraordinarias la convocatoria reside en el Poder Ejecutivo.

En virtud del principio de continuidad orgánica (por el cual prevalecen los asuntos sometidos en consideración del Parlamento con independencia de quien lo conforme), como dada la exigencia primaria de una votación calificada para la aprobación de la moción de alteración (lo cual implica que cuando se discutió necesitó del consenso de las fuerzas políticas representadas en el seno de la Comisión), al pasar de un período de sesiones ordinarias a otro, prevalecen en su lugar de preferencia los proyectos alterados en la sesión ordinaria anterior. Ello se fundamenta también en lo dispuesto en el Artículo 39 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que precisa que los asuntos correspondientes se tramitarán, de conformidad con el orden modificado, hasta su tramitación final.

Su aplicación persiste aún en el caso de terminar las sesiones extraordinarias e iniciar no una nueva legislatura sino una nueva administración. Mas, hay que recordar que a pesar de que los proyectos puedan tener preferencia por encontrarse “alterados”, no constituirán parte de la Orden del Día a no ser que sean puestos a despacho, según lo dispone el numeral 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa”. **ST-375-99. En igual sentido ver ST-164-99.**

Efecto de la alteración en Orden del día:

“(…)Los efectos de la alteración del orden del día, tienen lugar en la sesión siguiente a su aprobación y consiste fundamentalmente en que los asuntos correspondientes se tramitarán, de conformidad con el orden modificado hasta su resolución final (arts.39 y 78 del Reglamento). Claro está, siempre que no existan más alteraciones acordadas, ya que el mismo reglamento, no señala límite en el número de alteraciones posibles excepto en relación al proyecto que ocupa el primer lugar, respecto al cual señala, específicamente el Reglamento que: “el orden del día no se podrá alterar, en más de dos ocasiones, en perjuicio del proyecto que ocupa el primer lugar” (Artículo 38 in fine)”. **ST-379-99.**

Artículo 40. Agotamiento de los asuntos

La votación de los asuntos sometidos al Plenario será un acto ininterrumpido; por tanto, el siguiente capítulo del orden del día no se conocerá hasta tanto no se haya terminado la votación que se esté recibiendo

Procedimiento para discutir y votar el expediente 17.504, Ley de

Conservación de Vida Silvestre, proyecto de Iniciativa Popular:

La Presidencia resuelve:

- 1.- [...] la Presidencia realiza la integración del procedimiento que se sigue en el trámite de votación en 1° debate de los proyectos de iniciativa popular [...]
- 2.- En relación con el trámite del proyecto de ley de iniciativa popular N° 17054: "Ley de Conservación de Vida Silvestre" [...]
- 3.- Siguiendo las reglas que establece el artículo 177 del reglamento sobre la dispensa de trámites, ya que el proyecto no fue dictaminado, el Plenario, convertido en comisión general, conocerá el último texto que estuvo en conocimiento por parte de la comisión dictaminadora antes de la dispensa de trámites.
- 4.- La Asamblea conocerá directamente las mociones pendientes [...]
- 5.- Los diputados pueden presentar mociones de fondo en el Plenario.
- 6.- Para el conocimiento de las mociones y su votación, así como para la votación del proyecto de ley en su trámite de 1° debate, ... el procedimiento que debe seguirse, ... analógicamente las reglas contenidas en el párrafo séptimo del artículo 178 y el inciso 3) del artículo 179 del reglamento de la Asamblea. [...]
- 7.- [...] si aún no se hubiera votado el proyecto, suspenderá su discusión, tendrá por desestimadas las mociones pendientes en virtud del plazo perentorio establecido por el artículo 123 constitucional y el artículo 6 de la Ley N° 8491 y, sin más discusión, de inmediato, procederá a su votación en el trámite de 1° debate.
- 8.- [...] en el caso de que el proyecto de ley fuese dictaminado por la comisión antes del vencimiento del plazo [...] ese proyecto ingresaría al 1° lugar de los asuntos que se conocerán en la segunda parte del Orden del Día del Plenario de la sesión del 1° de octubre de 2012, inmediatamente antes de los 2° debates.
- 9.- El Plenario, por moción de orden presentada y aprobada al efecto, podrá sesionar como comisión general para conocer el expediente y las mociones que se presenten al proyecto.
- 10.- Si la moción de orden es aprobada, las mociones presentadas y la votación del proyecto seguirán el trámite anteriormente señalado. [...]
- 11.- Si la moción de orden presentada para convertir al Plenario en comisión general no fuere aprobada por la Asamblea, el presidente, sin más, inmediatamente, deberá someter a votación el proyecto de ley de iniciativa popular en su trámite de primer debate, [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 73 del 01-10-2012:29-65. Continúa la discusión men el acta 74:27-47. El tema del plazo se continúa estudiando en el acta 76:20 -24.**

Momento en que inicia la votación:

"el acto de votación es el procedimiento que sigue a la conclusión de la discusión de un asunto. Cuando el Artículo 40 del Reglamento refiere que el acto de votación es un acto ininterrumpido está indicando que a partir de que el Presidente o Presidenta da por suficientemente discutido dicho asunto, se inicia el proceso de votación y es en

ese preciso momento donde se considera limitada la posibilidad de solicitar o conceder recesos, pues en caso contrario se violentaría una disposición expresa del Reglamento (Artículo 40)". **C-039-2008.**

Interrupción no es un vicio esencial:

(...) al no haberse ocasionado ninguna violación esencial a los principios constitucionales que informan el procedimiento parlamentario durante el trámite de votación del proyecto –pese a realizarse una interrupción en el trámite de votación– el trámite tiene la validez y eficacia previstas". **C-039-2008.**

Artículo 41. Orden del día para sesiones extraordinarias

Si, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de este Reglamento, la Asamblea Legislativa determina sesionar en horas o días distintos, para tales sesiones, podrá establecer, mediante votación no menor de los dos tercios del total de los diputados, un orden del día diferente del estipulado en los incisos 1) y 2) del artículo 35.

Discusión de asuntos de régimen interno:

"(...) es evidente que en las sesiones extraordinarias el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de que la Asamblea Legislativa en la segunda parte de la sesión, discuta solo los proyectos contenidos en el decreto de convocatoria, sea, todos aquellos que le son prioritarios al Ejecutivo.

Pareciera entonces, que el trasladar la discusión de asuntos que son propios del régimen interno de la Asamblea Legislativa a la segunda parte de la sesión, en donde en estricto apego al Reglamento solo pueden discutirse los proyectos de ley convocados, traería como consecuencia la no discusión de estos proyectos viéndose afectada la posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo de tramitar los asuntos de su interés. Sin embargo, no debemos omitir que la Constitución Política en el Artículo 121 inciso 22) le da a la Asamblea el Poder de Auto-Organizarse. En este sentido, el Artículo 207 del Reglamento (que es parámetro de constitucionalidad) señala que se puede por votación calificada (38 votos) interpretar o subsanar los vacíos contenidos en el Reglamento de la Asamblea.

Tomando en cuenta lo anterior, esta asesoría concluye que la Asamblea Legislativa podría por moción aprobada por 38 diputados y diputadas extender la discusión de un asunto que le es propio de su régimen interno a la segunda parte de la sesión plenaria". **C-098-2004.**

Artículo 41 bis. Moción para fijar plazos de votación

A41
Votos Sala
Constitucional CSJ
1992-0990
1995-3630
1995-3631
1995-3632
1995-3862
1995-3863
1995-3864
1995-3902

Por medio de una moción para fijar plazos de votación, la Asamblea podrá acordar que, para acuerdos legislativos o proyectos de ley, se establezca un plazo de votación, conforme a las siguientes reglas:

- a) Las mociones para fijar plazos de votación deberán ser firmadas por dos o más Jefes de Fracción que juntos representen, por lo menos, a treinta y ocho diputados. No podrá presentarse una moción de fijación de plazos en favor de un proyecto, si en la Comisión que tuviere que estudiarlo existiere otro al que se le haya aprobado una moción de este tipo.
- b) Las mociones de fijación de plazos se conocerán en el capítulo de Régimen Interno. Los proponentes podrán hacer uso de la palabra en favor de la moción hasta por un plazo que, individualmente o en conjunto, no exceda de quince minutos. Los diputados que se opongan podrán hacer uso de la palabra en la misma forma y por igual plazo. Sin más trámite, estas mociones se someterán a votación.
- c) La moción deberá ser aprobada al menos por dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, excepto cuando se trate de proyectos de ley relacionados a la venta de los activos del Estado; pues, en estos casos, deberá ser aprobada al menos por cuarenta y tres Diputados. Se exceptúan de este procedimiento los proyectos de reforma constitucional, creación de nuevos impuestos o aumento de los existentes, fijación de penas privativas de libertad.⁴
- d) Cuando el proyecto se encuentre en una Comisión Legislativa, este ocupará el primer lugar del orden del día a partir del día siguiente de la aprobación de la moción de fijación de plazos y conservará este lugar

A41B
Votos Sala
Constitucional CSJ
1998-03394
2005-00398
2005-09380
2007-0901
2007-0958
2007-02901
2007-02958
2007-09699
2008-02521
2008-4569
2008-04836

⁴ De conformidad con los pronunciamientos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia N° 2007-2901 de las diecisiete horas treinta minutos del veintiocho de febrero de dos mil siete y la N° 2007-9699 de las diez horas del cuatro de julio de dos mil siete, el Presidente interpreto en la Sesión Ordinaria N° 37 celebrada el 12 de julio de 2007, deben tenerse también por exceptuados de este procedimiento los proyectos de ley de aprobación de los tratados públicos y convenios internacionales a que se refiere el párrafo segundo del artículo sétimo de la Constitución Política.

- e) Cuando el proyecto se encuentre en el Plenario Legislativo, su votación, en primer debate, deberá producirse en las veintidós sesiones siguientes contadas a partir del día en que se inicie su discusión en el trámite de primer debate. Dentro de ese plazo, deberán realizarse al menos seis sesiones de discusión por el fondo del citado proyecto. Si vencido el plazo, aún hubieren mociones por el fondo o de reiteración no conocidas, se someterán a votación, otorgándose a sus proponentes un único plazo de cinco minutos para explicarlas, ya sea que hable uno solo o varios de ellos⁵. Los diputados que se opongan a la moción dispondrán de un único plazo de igual término para explicar sus razones, ya sea que hable uno solo o varios de ellos. En ningún caso, cabrá el razonamiento del voto verbal; sin embargo, podrá hacerse por escrito, como máximo al día siguiente de haberse efectuado la votación, de manera que pueda ser incorporado en el acta respectiva. En todo caso, si vencido el plazo de las veintidós sesiones no se hubiere cumplido con las seis sesiones mínimas de discusión del proyecto por el fondo, se tendrá por prorrogado el plazo automáticamente, de forma tal que puedan realizarse las sesiones de discusión por el fondo necesarias hasta cumplir con el requisito indicado y con el plazo para el uso de la palabra de los diputados por el fondo, según lo establecido en este artículo. No obstante lo anterior, si no hubiere mociones

2008-07687
2008-10450
2008-11210
2010-4786

presentadas, ni oradores para el uso de la palabra, podrá someterse el proyecto a votación, aun cuando no hubieren transcurrido las sesiones indicadas. Durante el trámite en Plenario deberán seguirse las siguientes reglas:

- i) El proyecto ocupará el primer lugar del capítulo de primeros debates desde el día siguiente al de la aprobación de la moción de fijación de plazos, o bien, a partir del día en que se venza el plazo establecido en el artículo 82 de este Reglamento, según sea el caso. Si dentro del capítulo de primeros debates del Plenario existieren dos o más proyectos a los cuales se les haya aprobado una moción de fijación de plazos, estos se conocerán en estricto orden cronológico de acuerdo con el momento de presentación de sus respectivos dictámenes. Si alguno de estos proyectos tuviere varios dictámenes, se tomará en cuenta la fecha y hora del primero que se haya presentado. Cuando, en virtud de dispensa de trámites reglamentarios, el Plenario conozca directamente de un proyecto de esta naturaleza, este se considerará presentado en la fecha y hora en que se aprobó la moción que le dispensó de los trámites, de conformidad con el artículo 177 de este Reglamento. No obstante lo anterior, podrá alterarse el orden de conocimiento de este tipo de proyectos, de conformidad con las reglas de los artículos 37 y 38, pero nunca en favor de uno al que no se le haya aprobado una moción de fijación de plazos, sin importar el procedimiento que se utilice para alterar este orden.
- ii) Las mociones de fondo solo serán de recibo cuando se presenten durante las primeras cuatro sesiones de discusión en primer debate. Cada Diputado podrá presentar una única moción de fondo por artículo, salvo que este contenga varias modificaciones, abrogaciones o adiciones, caso en el cual podrá presentarse una única moción por cada modificación,

- abrogación o adición, las mociones serán conocidas por la Comisión Dictaminadora. Para explicar su contenido, el Diputado proponente contará en forma individual o conjunta con un plazo que no exceda de 5 minutos. También podrá hacer uso de la palabra para referirse a la moción un diputado a favor y uno en contra por un plazo de 5 minutos cada uno. Sobre lo resuelto cabrá recurso de revisión, para el cual únicamente podrá hacer uso de la palabra el diputado proponente, por un plazo no mayor de 2 minutos.
- iii) Cada diputado solo podrá reiterar una única moción por artículo, salvo que este contenga varias modificaciones, abrogaciones o adiciones, caso en el cual podrá reiterarse una única moción por cada modificación, abrogación o adición. Sobre lo resuelto, cabrá recurso de revisión, la cual se someterá a votación sin discusión
 - iv) Discutidas las mociones, se iniciará la discusión del proyecto por el fondo, para la cual cada diputado tendrá garantizado el derecho de hacer uso de la palabra hasta por veinte minutos. Si se estuviere en el caso del párrafo anterior, el tiempo se reducirá a quince minutos.
 - f) Los plazos aquí establecidos se entenderán suspendidos para los proyectos no convocados en períodos de sesiones extraordinarias, en los que, por disposición constitucional, se ha de dar prioridad a la discusión del Presupuesto Ordinario de la República, o en aquellos otros en que haya preeminencia constitucional.
 - g) Por esta vía no podrán conocerse más de diez proyectos de ley o de acuerdos legislativos por cada período legislativo. Este número podrá aumentarse a quince cuando incluya proyectos o acuerdos de iniciativa de las fracciones que no pertenezcan a las dos con más diputados dentro del Plenario. **(Adicionado mediante Acuerdo N° 5020, del 9 de noviembre de 1999) (Acuerdo 6340 del 20 de julio**

de 2007)

Ampliación plazo de discusión de proyecto al que se aplicó el 41 bis (expediente 16397):

La Presidencia resuelve extender la discusión del expediente No. 16.397, por 3 sesiones más, sin tener por vencido el plazo de las 22 sesiones dispuestas por el art. 41 Bis del RAL, considerando el Voto No. 2008-004569 de Sala Constitucional, en el sentido que la Presidencia no debe descontar sesiones del plazo final cuando se suspenda el conocimiento del expediente, a no ser que repongan esas sesiones. **Acta de la Sesión Plenaria No. 010 del 15-05-08:33-35.**

Admisibilidad de mociones de reiteración conforme al 41 bis (expediente 16397):

La Presidencia resuelve no admitir mociones de reiteración debido a que se reitera la misma moción de fondo ya presentada con anterioridad por el mismo legislador proponente en otra enmienda; la cual ya fue admitida. Así las cosas, en aplicación de la regla básica dispuesta en el art. 41 Bis del RAL, cada diputado solamente puede reiterar una sola moción de fondo rechazada. **Acta de la Sesión Plenaria No. 117 del 08-01-08:96-102.**

Admisibilidad de mociones de fondo conforme al 41 bis (exp. 16397):

La Presidencia resuelve sobre la admisibilidad de las mociones de fondo vía Artículo 41 bis presentadas al expediente 16397 (Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones), considerando lo dispuesto en el subinciso ii), del inciso e) del Artículo 41 bis; la interpretación realizada por la Sala Constitucional en la resolución No. 3220-00; la resolución de Presidencia emitida en la sesión plenaria No. 93 de 14 de noviembre del 2007 y la hora indicada en el recibido de la moción, así como en el número consignado como consecutivo en la moción. **Acta de la Sesión Plenaria No. 106 del 06-12-07:57-63.**

Admisibilidad de mociones de reiteración conforme al 41 bis (exp. 16327):

La Presidencia resuelve sobre la admisibilidad de las mociones de reiteración presentadas al expediente N° 16327. Dicha admisibilidad se establece considerando lo dispuesto en el Artículo 41 Bis y en lo resuelto en firme por la Presidencia en la Sesión Plenaria N° 89 de 29 de octubre del 2007. **Acta de la Sesión Plenaria No. 098 del 22-11-07:34-35.**

Admisibilidad de mociones de fondo conforme al 41 bis (exp. 16327):

La Presidencia resuelve sobre la admisibilidad de las mociones de fondo presentadas al Expediente N° 16327, de conformidad con el

Artículo 41 bis del RAL.

Dicha admisibilidad se establece considerando:

1. Lo dispuesto en el sub inciso ii), del inciso e), del art. 41 Bis ("Cada Diputado podrá presentar una única moción de fondo por Artículo, salvo que este contenga varias modificaciones, abrogaciones o adiciones, caso en el cual podrá presentarse una única moción por cada modificación, abrogación o adición.").

2. De la anterior disposición se extraen 2 reglas sobre el ejercicio del derecho de enmienda dentro del procedimiento especial vía art. 41 Bis: hay una regla general que señala la presentación de una sola moción por Artículo por diputado, que puede ser para modificar, adicionar o eliminar el Artículo que trate; y esa regla general cede solamente si un mismo Artículo contiene "varias" o diversas reformas, adiciones o abrogaciones. En cuyo caso, podrá presentarse una "única moción" por cada uno de tales aspectos.

3. El alcance de la mencionada excepción, resulta posible determinar gracias a la interpretación que la Sala Constitucional realizó en el Voto No. 3220-00 respecto a las mociones de reiteraciones las cuales se rigen por una disposición igual. Es decir, solamente pueden presentarse una moción de reiteración por modificación, adición o abrogación. Así las cosas, estableció que la regla de la presentación única de una moción por modificación, abrogación y adición "puede implicar que respecto a un único Artículo complejo, por referirse a varios temas o contener diversos incisos, pueda el diputado ejercer su derecho de enmienda respecto a cada uno de tales temas o incisos (...)" (Voto 3220-2000, considerando XII).

Por lo tanto se resuelve que en aplicación del principio in dubio pro libertate y pro homine, así como en beneficio del derecho de enmienda, se tiene que un Artículo complejo es aquel que regula dentro de sí más de un mismo asunto (más de una finalidad) o que bien posee enumeración o detalle de varios contenidos. Caso de los Artículos que contienen incisos, listado de definiciones o varios párrafos en los cuales precisamente reforme, derogue o adicione otras leyes, materias o se regule distintas disposiciones del mismo proyecto de ley. De no ser de esta forma prevalece la regla base que indica que se puede modificar, adicionar o eliminar solamente UNA VEZ cada Artículo. **Acta de la Sesión Plenaria No. 083 del 29-10-07:35-62.**

Aclaración al procedimiento para la aplicación del 41 bis:

La Presidencia aclara, respecto a la resolución emitida el 18 de octubre de 2007, que la segunda oración del inciso III, punto C), del apartado 2 de la parte dispositiva de la resolución en cita, establece que: "Una vez **conocidas** todas las mociones de fondo e inmediatamente después de quedar en firme sus acuerdos, la Comisión Dictaminadora remitirá al Plenario un único informe de mociones de fondo." La Presidencia aclara que el "conocimiento" de las mociones al cual elude dicho inciso **se refiere a la "votación de todas las mociones por el procedimiento dispuesto en el segundo inciso II, punto C) contenido en el apartado 2 de la parte resolutive"**. **Acta de la**

Sesión Plenaria No. 080 del 22-10-07:8-9.**Procedimiento para la aplicación del 41 bis:**

La Presidencia modifica la resolución emitida en la sesión plenaria No. 41 de 25 julio del 2007, en el siguiente sentido:

1) EL INICIO DEL CONOCIMIENTO Y CONTEO DE SESIONES EN EL Plenario:

I.- La tramitación en el Plenario se iniciará con una explicación general del texto (Artículo 132 del RAL). II.- El término de 22 sesiones que posee el Plenario para votar un proyecto al cual se le ha aplicado este trámite especial se contabilizará a partir de la sesión en la que efectivamente el Plenario inició su conocimiento en el trámite de primer debate, con las excepciones establecidas en la presente resolución. III.- En caso de que el proyecto esté dispensado de todos los trámites, el plazo se contabilizará a partir de la sesión que efectivamente inició su conocimiento.

2) MOCIONES DE FONDO:

a) PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN DE MOCIONES DE FONDO QUE PASAN A LA COMISIÓN DICTAMINADORA: Desde la primera sesión en la que se entra en conocimiento del proyecto de ley, corre el plazo de las 4 sesiones para la presentación de mociones de fondo en el Plenario; las cuales, para que sean admitidas, han de cumplir los requisitos dispuestos en el sub inciso ii) del inciso e), del Artículo 41 Bis y han de cumplir el principio dispuesto en el Voto 3220-2000. Si se reciben mociones de fondo por parte de la Secretaría del Directorio con anterioridad a este plazo, se tendrán por presentadas en la 1ª sesión en la que reglamentariamente se dispone su recepción. La Presidencia se encargará de verificar que las mociones cumplan con lo aquí señalado, de previo a enviarlas a la Comisión Dictaminadora, de lo contrario serán calificadas como inadmisibles. El diputado que se sienta afectado, podrá apelar dicha decisión (Artículo 156 del RAL). b) COMUNICACIÓN DE MOCIONES PRESENTADAS: La Presidencia automáticamente dará a conocer al Plenario la presentación de las mociones de fondo por el medio que considere más oportuno. c) TRAMITE DE MOCIONES DE FONDO DE PROYECTOS DICTAMINADOS: I. El plazo para la presentación de mociones de fondo, correrá ininterrumpidamente desde el inicio del conocimiento del proyecto en el Plenario hasta la sesión N° 4, plazo dentro del cual no se iniciará la discusión del expediente. Una vez que la Comisión entregue el informe de mociones de fondo al Plenario, continuará contabilizándose el plazo de 22 sesiones. En todo caso, para contabilizar este plazo el proyecto deberá ser conocido efectivamente en la sesión. II. Finalizado el último día para la presentación de las mociones de fondo en el Plenario, la Presidencia emitirá resolución sobre su admisibilidad y, posteriormente, enviará el expediente a la Comisión Dictaminadora. La Comisión contará con un plazo de 4 sesiones para conocer y votar las mociones y rendir el Informe respectivo al Plenario contado a partir del día hábil siguiente. Se autoriza a la Presidencia de la Comisión respectiva para sesionar

extraordinariamente para cumplir con el plazo estipulado. II. Si llegada la última sesión, la Comisión no ha finalizado el conocimiento y votación de la totalidad de las mociones de fondo admitidas por la Presidencia del Plenario, la Presidencia de la Comisión las dará por discutidas y procederá a someter a votación cada una de ellas. III. La Comisión Dictaminadora tramitará las mociones de fondo de conformidad con las reglas establecidas en el sub inciso ii) del inciso e) del Artículo 41 bis. Una vez conocidas todas las mociones de fondo e inmediatamente después de quedar en firme sus acuerdos, la Comisión Dictaminadora remitirá al Plenario un único informe de mociones de fondo. IIV. Con el objeto de que la Comisión pueda efectivamente conocer las mociones y rendir los informes correspondientes, la Comisión tendrá por alterado el orden del día, y el proyecto de ley concernido, quedará en primer lugar. d) TRÁMITE DE MOCIONES DE FONDO DE PROYECTOS DISPENSADOS: Si el proyecto de ley al cual se le aplica este procedimiento especial, estuviese dispensado de trámites, el conocimiento de las mociones se realizará directamente en el Plenario. En este caso, para el uso de la palabra se aplicará lo que establecen los Artículos 135 y 155 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Las mociones de fondo solo serán de recibo cuando se presenten durante las primeras 4 sesiones de discusión en primer debate. Además, cada Diputado podrá presentar una única moción de fondo por Artículo, salvo que este contenga varias modificaciones, abrogaciones o adiciones, caso en el cual podrá presentarse una única moción por cada modificación, abrogación o adición. Igualmente, han de cumplir el principio dispuesto en el Voto 3220-2000 por el cual en mociones complejas, por contener diversos temas o normas o por contener varios incisos, los legisladores podrán presentar una moción por cada una de las modificaciones, abrogaciones o adiciones presentes. Si por algún motivo se reciben mociones de fondo por parte de la Secretaría del Directorio con anterioridad a este plazo, se tendrán por presentadas en la primera sesión en la que reglamentariamente se dispone su recepción. La Presidencia de la Asamblea Legislativa, se encargará de verificar que las mociones cumplan con lo aquí señalado y en caso de no cumplan con ello, serán calificadas como inadmisibles. El diputado que se sienta afectado, podrá apelar dicha decisión (Artículo 156 del RAL).

3) Conocimiento de mociones de reiteración: I. PRESENTACIÓN Y ADMISION: Leído el informe de mociones de fondo en el Plenario, los legisladores podrán presentar mociones de reiteración. Se aplica lo dispuesto en el Artículo 138 del RAL. Para su admisibilidad, las mociones de reiteración deben cumplir con lo dispuesto en los considerandos XI y XII de la sentencia de la Sala Constitucional No. 3220-00, así como el requisito de admisión dispuesto en el sub inciso iii), del inciso e), del Artículo 41 Bis del RAL. II. USO DE LA PALABRA: Al ser las mociones de reiteración, mociones de orden, se aplica el plazo de 5 minutos para su defensa (Artículo 153 del RAL). De resultar una moción de reiteración aprobada, se pasará a conocer la moción

de fondo reiterada según los Artículos 135 y 155 del RAL. Sobre lo resuelto, cabrá recurso de revisión, la cual se someterá a votación sin discusión.

4) CONOCIMIENTO DE LAS MOCIONES VENCIDO EL PLAZO DE LAS 22 SESIONES: Si vencido el plazo, aún hubieren mociones por el fondo o de reiteración no conocidas, se someterán a votación, otorgándose a sus proponentes un único plazo de 5 minutos para explicarlas, ya sea que hable uno solo o varios de ellos. Los diputados que se opongan a la moción dispondrán de un único plazo de igual término para explicar sus razones, ya sea que hable uno solo o varios de ellos, es decir, en este caso al encontrarse en el plazo fatal estipulado en el Artículo 41 bis, no existirá el derecho de la moción de revisión.

5) REGLAS SUPLETORIAS: En los casos que no hayan normas concretas para la aplicación de una regla específica en el trámite del 41 bis, se aplicará lo aquí dispuesto y en su defecto las reglas generales del RAL (Artículos 108, 135, 153, 154, 155 y 156 del RAL, entre otros). **Acta de la Sesión Plenaria No. 079 del 18-10-07:29-33.**

Procedimiento para la aplicación del 41 bis (exp. 16327):

La Presidencia interpreta el procedimiento para la aplicación de Artículo 41 bis del RAL (vía rápida) a los proyectos de ley, procedimiento aplicable al expediente 16327, resolución que posteriormente es modificada (sesión ordinaria N° 79 del 18 de octubre de 2007). **Acta de la Sesión Plenaria No. 041 del 25-07-07:8-12.**

No aplicación de la reforma del Artículo 41 bis a convenios y tratados públicos:

La Presidencia interpreta que la reforma del Artículo 41 bis no es aplicable a los convenios y tratados públicos a que se refiere párrafo segundo del Artículo 7 de la Constitución Política, conforme a los principios establecidos en su jurisprudencia por la Sala Constitucional. **Acta de la Sesión Plenaria No. 037 del 12-07-07:56.**

Prórroga del plazo a los proyectos mientras se instala e integra la Comisión:

La Presidencia resuelve otorgar 17 días adicionales al plazo otorgado originalmente por el procedimiento del 41 bis al expediente 16.327 (Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales), debido que la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios no se había integrado e instalado. La fecha para dictaminar queda para el 13 de junio de 2007.

En la sesión plenaria siguiente, la Presidencia modifica la resolución anterior, para que se tenga como fecha final el 16 de junio del presente año, dado que el período dentro del cual, efectivamente, la Comisión no pudo conocer del expediente, fue de veinte días y no diecisiete. La corrección obedece entonces a que el plazo debe correr hasta que el proyecto ingrese al orden del día. **Actas de la Sesión Plenaria Nos. 015 y 016 de 24-05-07:10-11 y 28-05-07:10-11, respectivamente.**

Mociones de reiteración (Pacto Fiscal, exp. 15516); (Inciso e):

En el conocimiento de mociones de reiteración, se impide la discusión particularizada de cada iniciativa, cuando se trate de mociones de fondo que tengan íntima conexidad, identidad en el contenido o sean similares o reiteración de otras ya resueltas en forma definitiva. **Acta de la Sesión Plenaria No. 075 del 23-09-04:30-35.**

Trámite mociones de orden (Inciso b.):

Las mociones de orden se colocan en el Orden de Día en los apartados del Régimen Interno. **Acta de la Sesión Plenaria No. 047 del 29-07-04:29.**

Recesos (corre plazos):

Los recesos aprobados por la Asamblea Legislativa corren los plazos constitucionales para que la Asamblea Legislativa se pronuncie. **Acta de la Sesión Plenaria No. 045 del 27-07-04:22-29.**

Recesos:

Los recesos aprobados por la Asamblea Legislativa corren los plazos para que los distintos órganos legislativos puedan dictaminar o informar al Plenario. **Acta de la Sesión Plenaria No. 043 del 22-07-04:25-26.**

“1.- Que la norma transitoria contenida en la Ley No 8281 de 20 de junio de 2002 (Ley de Referéndum), goza de preeminencia jerárquica frente a los requerimientos reglamentarios, ya que forma parte del texto de la Reforma Constitucional aprobada, y, en consecuencia, se encuentra bajo el amparo directo del fuero de la Constitución Política.

2.- Que ante la omisión normativa en materia de sanciones por la violación de plazos ordenatorios para la Asamblea Legislativa y considerando que la potestad de legislar no puede estar sujeta a limitaciones de ninguna índole, según el texto del Artículo 105 constitucional, y que se encuentra debidamente establecido en la misma Carta Fundamental, el proceso de formación de las leyes que no puede sustituirse ni obviarse, por lo que observarse el principio de permanencia y continuidad de la actividad legislativa. Esto, para no hacer nugatorio -en el conocimiento del Expediente No 14.850 “Adición del Título XI al Código Electoral de las distintas modalidades del Referéndum”- el principio democrático y el principio del debido proceso legislativo, en favor del interés general.

3.- Que en virtud del principio de autorregulación o “interna corporis” de la Asamblea Legislativa y del principio de flexibilidad parlamentaria, las señoras y señores Diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, pueden dispensar de alguno o todos los trámites el proyecto, o bien alterar el Orden del Día de dicha comisión, para conocer en un lugar prioritario el Expediente No 14.850 “Adición del Título XI al Código Electoral de las distintas modalidades del

Referéndum”, hasta finalizar su tramitación”. **C-012-2005.**

Capítulo VI. DISPOSICIONES ADICIONALES

Artículo 42. Apertura y cierre de sesiones

Las sesiones se abrirán y cerrarán, respectivamente, con esta fórmula: “Se abre la sesión”, “Se levanta la sesión”.

Artículo 43. Fórmula para la apertura de sesiones ordinarias y extraordinarias

Según el período correspondiente, el Presidente expresará: “La Asamblea Legislativa abre las sesiones ordinarias del (segundo, tercer o cuarto) período de la presente legislatura”. Cuando se inicien las sesiones extraordinarias, la fórmula para la apertura será la siguiente: “La Asamblea Legislativa abre las sesiones extraordinarias para las que ha sido convocada”.

Sesiones sin la apertura del período de sesiones extraordinarias:

“(…)Existen dos situaciones que inciden directamente en el tema planteado y que son: la existencia o no del acto formal de apertura de Sesiones, y por otro lado, el plazo de 24 horas mínimo que exige el Artículo 72 inciso f) para la confección del correspondiente Orden del Día.

El acto de apertura a Sesiones Extraordinarias es un requisito indispensable para la labor legislativa, pues con el mismo se procede a la lectura de la convocatoria de Proyectos remitida por el Poder Ejecutivo, y con el mismo se determina el Orden del Día de las distintas comisiones.

Por lo anterior, en ningún caso, ni aún existiendo consenso entre los miembros de un determinado órgano legislativo sería posible sesionar válidamente.

En cuanto al plazo de 24 horas que establece el Artículo 72 inciso f) del Reglamento de la Asamblea, éste obedece a exigencias de publicidad, certeza y conocimiento de los asuntos a tratar que no es posible obviar sin detrimento de los derechos indicados de que gozan los señores y señoras diputados, y en consecuencia debe ser respetado.

Sin embargo, dado que dicho plazo no tiene un fundamento constitucional, podría eventualmente ser obviado (sesionar dentro de un plazo menor a las 24 horas posteriores a que se haya procedido a la apertura formal del período) si existiera consenso de los señores y

señoras Diputados integrantes de la Comisión en así acordarlo.

Este criterio, fundamentado en jurisprudencia de la Sala Constitucional, ha sido sostenido por este Departamento con anterioridad en otra oportunidad cuando se dijo:

“A. El Artículo 72 inciso f) es contundente al indicar el plazo de 24 horas para la confección del orden del día.

Por otra parte, la costumbre legislativa ha sido que con el Decreto de la Convocatoria, los diferentes órganos legislativos han sesionado regularmente. Costumbre que encuentra apoyo en la lectura de la convocatoria en el Plenario y que permite el respeto a los principios de participación y conocimiento de las y los señores diputados de las iniciativas de ley sometidas a su conocimiento, y al de publicidad y transparencia.

Existiendo unanimidad de las y los señores diputados para sesionar, la actuación es válida y así ha sido manifestado por la Sala en Resolución N° 00-03220 de las diez horas treinta minutos del dieciocho de abril del dos mil. **C-092-2004.**

Artículo 44. Fórmula para el cierre de sesiones

Al cerrar los períodos de sesiones ordinarias, se expresará: “La Asamblea Legislativa declara cerrado el primer (segundo, tercero o cuarto) período de la presente legislatura”.

Para el cierre de las sesiones extraordinarias, la expresión será: “La Asamblea Legislativa declara cerrado el período de sesiones extraordinarias para el que fue convocada”.

Artículo 45. Derecho a tomar asiento en el Plenario

Sólo tienen derecho a tomar ocasionalmente asiento en el recinto de la Asamblea, el Presidente y los Vicepresidentes de la República, los ministros de Gobierno, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los representantes diplomáticos y de la Iglesia. También tendrán el mismo derecho los Viceministros cuando representen a los ministros de Gobierno.

Artículo 46. Ingreso de invitados al Plenario

Cuando la Asamblea Legislativa reciba a un invitado de honor, éste ingresará en el Plenario a la hora que haya convenido con el Presidente.

Artículo 47. Traslado de la sede del Plenario

El Plenario podrá trasladar su sede a otro lugar de la República, mediante votación de por lo menos dos tercios del total de sus miembros. No obstante, en las sesiones que celebre fuera de su sede oficial, no podrá conocer asuntos ajenos a los estrictamente protocolarios que hayan motivado su traslado.

Traslado de sede-Comisiones:

“(…) “1. Debe dejarse en claro que dadas las competencias de las comisiones permanentes ordinarias no implican ellas –per se- la realización regular de gestiones fuera de su sede oficial. El Reglamento de la Asamblea Legislativa le otorga (art. 65 y siguientes) facultades de dictaminación de los proyectos de ley conocidos en la corriente legislativa. Sometida por ello al orden del día existente, mismo que debe seguir (arts. 78 y 79 del Reglamento de la Asamblea Legislativa).

Caso contrario de las comisiones especiales, mismas a las cuales el mismo Plenario autoriza la realización de tareas que muchas veces implica el traslado de su sede para la consecución de una investigación determinada.

Aún así, es posible que las comisiones permanentes ordinarias hagan traslado de su sede pero con autorización vía acuerdo del Plenario Legislativo asumido por no menos de 2/3 del total de sus miembros y para asuntos protocolarios.

(…) que la autorización –en todo caso- sobre asuntos estrictamente protocolarios, dado que si tal limitación existe para el Plenario Legislativo con mayor razón será para un órgano legislativo inferior. Bajo una acepción amplia de este concepto se concluye que la recepción en audiencia en su propia comunidad de los ciudadanos constituye un acto protocolario de la comisión en tanto que, al no tener la posibilidad efectiva del traslado los mismos, el órgano legislativo decide trasladarse en aras del fortalecimiento de las relaciones Poder Legislativo y los gobernados”. **ST-871-1999.**

Artículo 48. Recibo de documentos sujetos a término fijo

Los documentos o comunicaciones que deban ser conocidos por la Asamblea Legislativa, y cuya presentación está sujeta a término fijo se entregarán, directamente, a uno de los Secretarios del Directorio o en la Dirección Ejecutiva, mediante razón de recibo en la que se indiquen la hora y la fecha.

Artículo 49. Correspondencia y lectura de documentos

La Secretaría dará cuenta de la correspondencia recibida, incluyendo en su relación los informes de comisión recibidos. A solicitud de un diputado, el Presidente podrá acceder a que se lea un documento recibido por la Secretaría, en cuyo caso será leído por uno de los Secretarios.

Artículo 50. Actas

Al menos una hora antes de la señalada para iniciar cada sesión, la Secretaría deberá poner a disposición de los diputados -mediante copia impresa o por cualquier otro medio idóneo- copia fiel del acta correspondiente. Abierta la sesión, se someterá a debate esta acta, la cual quedará aprobada. Si fuere objetada por la Secretaría o si los diputados hicieren objeciones justas, se tendrá por aprobada y se firmará, pero con la reserva de consignar, en el acta de la sesión siguiente, las omisiones o errores que se hubieren notado en ella.

En el caso de que por cualquier razón, las copias del acta no estuvieren listas en la oportunidad debida, deberá leerse la original.

La discusión del acta debe contraerse a su forma o redacción; a examinar si contiene todo y sólo aquello en que se ocupó la Asamblea en la sesión a que se refiere.

(Modificado mediante Acuerdo N° 4032 del 1 de junio de 1998).

Correcciones del acta por parte de la Secretaría del Directorio y firma para el retiro de mociones 137:

La Presidencia instruye a la Secretaría del Directorio para que cuando deba agregar algo al acta del Plenario vía corrección, esta la debe realizar por escrito en el transcurso de la aprobación del acta. Además, para que cuando algún diputado vaya a retirar una moción presentada vía 137, deje constancia de la hora y el día en que la moción es retirada. **Acta de la Sesión Plenaria No. 153 del 04-04-06:22.**

Posposición de aprobación del acta:

“(…) en Comisiones se incluye en actas erróneamente la indicación de la dispensa de la aprobación de las actas. Hay que tener en cuenta que NUNCA SE PUEDE DISPENSAR LA APROBACIÓN, sin su lectura. Lo que cabe es POSPONER LA APROBACIÓN hasta

la siguiente sesión en virtud de imposibilidad material para tener listas las actas, lo anterior por cuanto que los señores Diputados no pueden perder su derecho de recurrir las decisiones del órgano, y al dispensar la aprobación se elimina esa posibilidad. Así, la dispensa de aprobación de actas (y no su pospuesta) implica una violentación al derecho de enmienda de los señores diputados.

Ahora bien, es entendible que en la práctica no produce efectivamente una DISPENSA DE APROBACIÓN sino de LECTURA DE LAS ACTAS, a pesar de que erróneamente se precisa lo contrario en actas. Ello por cuanto que se verifica posteriormente su aprobación (en la sesión subsiguiente), teniendo así los señores Diputados, plazo para solicitar revisión antes de tal aprobación, con que no se violenta el derecho de enmienda en cita.

En último caso, como ya se indicó, esta situación constituye una nulidad relativa que se convalida con la preclusión de las etapas procesales en los términos ya referidos. Igualmente, estamos en presencia de una nulidad relativa convalidada en las hipótesis de no presentación de una moción para la dispensa de la lectura de las actas.

Por todo lo anterior, recomienda esta Asesoría que, independientemente de que se continúe con la práctica usual descrita o bien de que se implemente la presentación formal de moción al efecto, lo cierto es que se debe RECTIFICAR el indicativo que se plasma en actas sobre esta situación. Se sugiere al respecto:

“Por imposibilidad material, se dispensa de lectura las actas y se pospone su aprobación para la sesión siguiente.” **ST-620-1999.**

Improcedencia de nulidad de acta:

“(…) No encontramos ajustado a derecho un procedimiento en el que se acuerde la inexistencia de una sesión y de una acta cuando se observa un orden del día, nota de convocatoria a sesión, hoja de asistencia de diputados que en su conformación misma no vulneran disposición alguna.

De manera que no es aceptable la tesis de nulidad de sesión y de acta por no contemplar en forma expresa ni la Constitución ni el Reglamento esta vía para pretender el saneamiento del procedimiento que las(os) señoras(es) diputadas(os) pretenden llevar a cabo con el propósito de lograr su cometido.

A partir de lo anterior tenemos que conforme al ordenamiento jurídico vigente, dicha acta no debió anularse, por consiguiente la solicitud de Nulidad del acta no es procedente. Obsérvese que en el presente caso, la sesión se realizó ajustada al Reglamento y que la nulidad como incidente no está contemplado en el Reglamento, como si lo estaría contemplado en otras áreas legales distintas a la parlamentaria.

Unido a lo anterior debemos de resaltar que las figuras reglamentarias contempladas en el Reglamento para la toma de decisiones son el recurso de apelación y el de revisión, mecanismos no utilizados por el legislador en este caso en cuestión.

Agregamos que por el choque superhorario con otra comisión debe

A50
Votos Sala
Constitucional CSJ
1996-6859

tomarse en cuenta que el horario expresado en el Reglamento se contempla para sesiones ordinarias, no para extraordinarias, como en esta situación y en todo caso, para la no asistencia a una sesión de comisión el legislador puede utilizar el medio de la justificación ante el Presidente.

Queda claro conforme al enunciado de los Artículos del Reglamento de la Asamblea Legislativa que es facultad del Presidente (a) de la Comisión, o en su defecto del Secretario convocar a las sesiones extraordinarias con las únicas limitaciones indicadas, como lo son con un término de veinticuatro horas, convocado por el medio idóneo y además que no interfiera en las sesiones del Plenario.

Obsérvese además que si hubo quórum reglamentario, estas son las alternativas legales existentes. Para soluciones no contempladas en el Reglamento los legisladores podrían tomar otras decisiones, convenientes para las partes y que no riñan con el marco legal o institucional correspondiente.

En forma similar el Departamento de Servicios Técnicos se ha pronunciado al respecto sobre nulidades, convocatorias y otros extremos afines.

Con base en lo manifestado, es nuestro criterio jurídico que no es de recibo la anulación que consta en el Acta No. 7 de la Sesión, esto por cuanto la sesión que llevo a cabo la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales se encontraba ajustada al procedimiento parlamentario (plazo de convocatoria, diputados convocados, entre otros). **ST-711-2002.**

Reconstrucción de actas

“Proceder a la reconstrucción de un acta, por los medios que se consideren más idóneos en pro de la conservación de los actos legislativos, y que se empleará como base de discusión, sí constituye un documento idóneo para esos efectos, porque en todo caso, una vez en conocimiento de las señoras y señores diputados miembros de la comisión, en el capítulo correspondiente del Orden del Día de la sesión que precede, si los mismos, le “hicieren objeciones justas” debe consignarse en el acta de la sesión siguiente las omisiones o errores que se hubieren notado en ella, tal y como señala el Artículo 50 del Reglamento de la Asamblea Legislativa”. **C-032-2005.**

Ausencia de acta no afecta validez de la sesión

“Se considera que no estaría ajustado a derecho un procedimiento en el que se acuerde la inexistencia de una sesión en razón de la existencia de un error o imposibilidad de grabación o transcripción de un acta, cuando se observa un orden del día, nota de convocatoria a sesión, hoja de asistencia que en la realidad ha generado la obligación de pago de la sesión, además de que la Comisión sesiona de acuerdo con lo programado. Por lo tanto, Invalidar una sesión de esta manera perjudicaría los derechos subjetivos de los señores legisladores que válidamente, debidamente investidos y autorizados concurren a la sesión y participaron en ella”. **C-032-2005.**

Aprobación de actas al cierre de sesiones

“Véase que en ninguna de las disposiciones normativas señaladas se estipula que las actas de los distintos órganos legislativos quedarán en firme con el cambio de un periodo de sesiones ordinario a extraordinario o viceversa. Todo lo contrario en todos ellos se indica que la discusión y aprobación del acta, debe ser prioritaria a los demás asuntos contenidos en el orden del día.

Lo que nuestro Reglamento regula, y que consideramos ha motivado la confusión que se tiene al respecto, es lo referente a acuerdos y decretos definitivamente votados al finalizar un periodo de sesiones

Según lo anterior, lo que queda en firme con el cambio de periodo de sesiones no es el acta, —como erróneamente se ha interpretado— sino los decretos o acuerdos (o también llamados “asuntos”) definitivamente votados. De manera que estos asuntos —definitivamente votados— no son objeto de discusión, aún y cuando estén incluidos en el acta de aprobación de la sesión siguiente.

El que ciertos asuntos queden definitivamente aprobados, es diferente a entender que el acta que los consigna es innecesaria y que por esa razón implícitamente queda en firme.

Desde esta óptica, el acta debe someterse a discusión y aprobación, ya que es la única forma que tienen los diputados y diputadas de comprobar su contenido. (...)

Por último, aunque no menos importante hay que resaltar la aplicación del principio de continuidad orgánica que impera en los órganos colegiados de la Asamblea Legislativa en donde los asuntos pendientes de discusión y aprobación —como es el caso de las actas— continúan de una legislatura a otra con independencia de la conformación del órgano.
“. **C-040-2007.**

Numeración y aprobación de acta en período posterior

“Las sesiones de instalación son de naturaleza especial, no pueden ser calificadas ni de ordinarias ni de extraordinarias, por lo tanto la numeración debe correr a partir de la primera sesión posterior a la sesión de instalación.

Toda acta de una sesión de cierre de periodo debe ser conocida en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria de la legislatura siguiente. En dicha sesión se deben conocer a su vez las mociones de revisión sobre los asuntos que no fueron definitivamente votados.”. **C-040-2007.**

Artículo 50 bis. Legalización de Actas

El requisito legalmente establecido de autorización mediante razón de apertura por parte de la Auditoría Interna, para los libros de contabilidad, los libros de actas y otros, no será de aplicación para las actas del Plenario Legislativo; tampoco para las de todas las Comisiones Legislativas. **(Adicionado mediante Acuerdo N° 6088, de 28 de noviembre de 2002).**

TITULO II

LAS COMISIONES CON POTESAD LEGISLATIVA

PLENA Acuerdo N° 2863 de 9 de setiembre de 1993

Capítulo I. INTEGRACIÓN**Artículo 51. Marco jurídico**

Las Comisiones Permanentes con Potestad Legislativa Plena, previstas en el artículo 124 de la Constitución Política, se regirán por las disposiciones de este capítulo y, supletoriamente, por las normas de este Reglamento.

Artículo 52. Composición

1. La Asamblea tendrá tres Comisiones Permanentes con Potestad Legislativa Plena, de diecinueve diputados cada una, integradas de tal manera que su composición refleje, proporcionalmente, el número de diputados que conforman las fracciones parlamentarias. Ningún diputado podrá ser miembro de más de una de estas Comisiones.

2. Para los efectos de este Capítulo, estas Comisiones se denominarán “Comisiones Legislativas Plenas” y serán identificadas como: Comisión Legislativa Plena Primera, Comisión Legislativa Plena Segunda y Comisión Legislativa Plena Tercera.

Artículo 53. Nombramiento

1. La Asamblea nombrará las Comisiones Legislativas Plenas en una sola sesión, en el Capítulo de Régimen Interno. Sus miembros durarán en sus cargos una legislatura. El Presidente de la Asamblea, a propuesta de los Jefes de Fracción, someterá al Plenario una lista única que contenga la integración de las tres Comisiones, en una de las cinco primeras sesiones del mes de mayo⁶. Si no hubiere objeción, se tendrá por aprobada. Si por moción de orden se presentaren otras listas con la integración de las tres Comisiones, éstas serán puestas a votación de inmediato. Si fueren rechazadas, se tendrá por aprobada la lista originalmente presentada por el Presidente. Si se aprobare una de las mociones presentadas, la lista contenida en ella se tendrá por definitiva y, en consecuencia, no procederá someter a votación las restantes.
2. Si dentro de las cinco primeras sesiones, algún Jefe de Fracción no hubiere postulado los nombres de los diputados, será facultad del Presidente completar la integración de la lista, que presentará a conocimiento del Plenario en la sexta sesión.
3. El nombramiento se efectuará a más tardar en la séptima sesión de la legislatura correspondiente.

A52
Votos Sala
Constitucional CSJ
1993-1084

Integración del órgano legislativo:

“(…) es preciso señalar que el Dictamen C-351-2003, la Procuraduría General de la República señaló que los órganos que no se encuentren debidamente integrados, no pueden ejercer su competencia, y en consecuencia los actos que emitan son inválidos. Este criterio fue aclarado mediante el pronunciamiento C-381-2003, en el sentido de que es posible convertir, cuando sea procedente, los actos dictados por un órgano colegiado sin estar integrado por la totalidad de sus miembros, por otros válidos, según lo mencionado en el Artículo 189 de la Ley General de Administración Pública.

No obstante lo anterior, a nuestro criterio este Dictamen de la Procuraduría General de la República NO es aplicable a las Comisiones Especiales de la Asamblea Legislativa, fundamentalmente por cuanto no estamos en presencia de actos administrativos, sino ante actos legislativos. Además deben considerarse los siguientes aspectos:

⁶ Ver en Notas Finales Interpretación sobre el plazo para integrar estas comisiones. Acuerdo N° 6106 de 7 de mayo de 2003.

El pronunciamiento en mención, cita algunos criterios emitidos en su momento por ese mismo órgano consultivo, entre ellos, el Dictamen C-025-97, que reafirma que la integración del órgano colegiado es un requisito necesario para la validez del acto administrativo.

Como se observa, ese criterio hace alusión a órganos colegiados de la Administración Central que emitan actos administrativos, lo que representa una situación completamente diferente a la suscitada en las Comisiones Legislativas, pues estos órganos no dictan actos administrativos, sino legislativos, es decir, aquellos tendientes a cumplir con las potestades otorgadas constitucionalmente a la Asamblea Legislativa (Artículos 105 y 121 de la Constitución Política) que se rigen por su propia normativa interna, actos que – por lo demás –, son preparatorios y no definitivos.

(…)En virtud de lo anterior, aunque el Reglamento de la Asamblea Legislativa no regule de manera expresa determinadas situaciones, no podría recurrirse para su solución, a la aplicación supletoria de otras leyes, pudiendo recurrir para solventar dicha situación, al principio de interna corporis”. **C-001-2004.**

Renuncia de diputado a una Comisión-Nombramiento de sustituto-Desintegraciones de órganos legislativos- Plazo para rendir informe:

“(…)1- Situación que se presenta en las sesiones de Comisiones cuando hay renunciaciones de los integrantes de esos órganos y no se ha nombrado el sustituto, incluido el caso de las Megacomisiones”.

No está demás indicar que para el estudio de este punto se toma como base el análisis de diversos criterios emitidos sobre el tema por el departamento (véase C-001-2004, C-013-2004).

a) Renuncia de los Diputados a formar parte de una Comisión Legislativa.

Como en su momento se pronunció este Departamento, “el Reglamento de la Asamblea Legislativa, no contiene ninguna norma que de manera expresa regule el procedimiento, o consecuencias, de la “renuncia” definitiva de miembros de Comisiones Especiales, pues solo contempla los mecanismos a seguir en caso de ausencia temporal (Artículo 69 del Reglamento)”.

Sin embargo, el Reglamento determina la obligación, de proceder a la reposición, en caso de falta definitiva o renuncia de algún miembro del Directorio Legislativo, norma que debe ser aplicada supletoriamente a todo tipo de comisiones. (Artículo 120 del Reglamento).

Unido a lo anterior, debe considerarse que uno de los deberes de los Diputados es “desempeñar las Comisiones que el Presidente de la Asamblea o ésta les encarguen”. De allí que una vez designado a una Comisión, el legislador tiene la obligación de asistir a las sesiones, y aunque renuncie a ésta, sigue formando parte de la misma hasta tanto no se le acepte dicha renuncia y se designe un sustituto, sea que elija de la misma fracción política a la que éste pertenece, o que lo nombre el Presidente de la Asamblea, en resguardo del buen desempeño de la Comisión.

En virtud de lo anterior, a pesar de la renuncia de uno de los miembros de la Comisión, ha sido práctica reiterada en el Parlamento, que este órgano siga realizando sus sesiones. Esto es así, porque se considera que es una situación transitoria, que se resuelve mediante la reposición correspondiente, ya que el trabajo de un órgano legislativo no puede supeditarse a una decisión administrativa de determinada fracción política, o a la designación de un nuevo integrante por parte del Presidente de la Asamblea Legislativa.

No obstante lo anterior, debe considerarse que si la renuncia de algún o algunos Diputados imposibilita el quórum, dicho órgano no podría sesionar válidamente.

Las anteriores conclusiones, plantean la necesidad de resumir en el siguiente punto, los alcances de cada una de las posibles situaciones, partiendo de la premisa de que la renuncia y sustitución del Diputado es un acto continuo.

b) Situaciones que pueden presentarse ante la renuncia de un Diputado a formar parte de una Comisión

Primer supuesto: Renuncia de Diputado a una Comisión, que se lee en el Plenario y no es aceptada por la Presidencia de la Asamblea Legislativa.

En este caso, como se señaló con anterioridad, el Diputado disidente sigue formando parte de la Comisión Legislativa hasta tanto el Presidente de la Asamblea, le acepte su renuncia.

Segundo supuesto: Renuncia de Diputado a una Comisión, que se lee y acepta por parte de la Presidencia Legislativa y no se nombra sustituto: situación de los actos emitidos por el órgano legislativo.

Aunque este Departamento ha considerado inconveniente que la Presidencia Legislativa acepte la renuncia de un Diputado a formar parte de una Comisión, sin que se proceda de manera inmediata a nombrar un sustituto, también a sido su criterio que los actos emitidos en sesiones de órganos legislativos que se encuentren en dichas circunstancias, pueden ser convalidados, si se ha dado una aprobación continua de las actas, y no se han utilizado los mecanismos al alcance de todos los Diputados para normalizar la situación.

c) Conclusiones generales respecto a la desintegración de órganos legislativos.

Otro aspecto importante a analizar, se refiere a la existencia de criterios de la Procuraduría General de la República, que han manifestado la necesidad de que los órganos estatales, estén debidamente integrados para que puedan realizar sus sesiones.

En ese sentido, el Dictamen C-351-2003, la Procuraduría General de la República señaló que los órganos que no se encuentren debidamente integrados, no pueden ejercer su competencia, y en consecuencia los actos que emitan son inválidos. Este criterio fue aclarado mediante el pronunciamiento C-381-2003, en el sentido de que es posible convertir, cuando sea procedente, los actos dictados por un órgano colegiado sin estar integrado por la totalidad de sus miembros, por otros válidos, según lo mencionado en el Artículo 189 de la Ley General de Administración Pública.

No obstante lo anterior, a nuestro criterio este Dictamen de la Procuraduría General de la República No es aplicable a las Comisiones Especiales de la Asamblea Legislativa, fundamentalmente por cuanto no estamos en presencia de actos administrativos, sino ante actos legislativos. Además deben considerarse los siguientes aspectos:

El pronunciamiento en mención, cita algunos criterios emitidos en su momento por ese mismo órgano consultivo, entre ellos, el Dictamen C-025-97, que reafirma que la integración del órgano colegiado es un requisito necesario para la validez del acto administrativo". **C-028-2004. En igual sentido ver el Acta de la Sesión Plenaria 011 del lunes 17 de mayo de 2004.**

Artículo 54. Instalación

Las Comisiones Legislativas Plenas deberán instalarse ante el Presidente de la Asamblea, a más tardar tres días hábiles después de su nombramiento. En esa oportunidad, cada una designará de su seno, mediante votación secreta, un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Prosecretario

Voto asistido: La Presidencia resuelve que en los procesos de nombramientos o elección que realice la Asamblea Legislativa en los que se debe indicar en la boleta el nombre y los dos apellidos de la persona, se debe asistir al Diputado Oscar López para que una persona de su confianza escriba por él. Debe entenderse que las personas que tengan alguna discapacidad pueden solicitar ayuda para los diversos procesos de elección y nombramientos. **Acta de la Sesión Plenaria No. 001 del 01-05-06:12-14.**

Artículo 55. Permuta

1. Los diputados miembros de una Comisión Legislativa Plena tendrán derecho de permutar, durante el mes de mayo, con los diputados de las otras, siempre y cuando no se altere la proporcionalidad de las Comisiones.
2. Para que sea eficaz la permuta, el Jefe de Fracción respectivo dará aviso al Presidente de la Asamblea para que lo informe al Plenario. Si no hubiere objeción en el Plenario, se tendrá por autorizada la permuta. Si existiese objeción, la permuta se pondrá a votación sin más trámite. Para

referirse a ésta, el o los diputados que la apoyen podrán hacer uso de la palabra, individual o colectivamente, por un plazo que no exceda de los cinco minutos. Se conferirá igual plazo a quienes la objeten.

3. El informe del Presidente al Plenario y la votación se conocerán en el Capítulo de Régimen Interno.

Permuta-ausencia de Diputado:

“(…) el acto de permiso y el de sustitución no son diligencias interdependientes al grado de que una presuponga necesariamente a la otra.

En la sustitución la Presidencia de la Asamblea Legislativa conoce el cambio de un legislador por otro, mientras que en el permiso se busca justificar o no la ausencia del legislador a una sesión a los efectos de su obligación de asistencia, dieta, etc.

Como se observa, un acto no depende de otro (puede darse un cambio sin ausencias) y por ello no afecta la validez de las actuaciones del legislador que hace la sustitución en Comisión.

En lo que respecta así el asunto debe ser conocido por el Plenario para que surta sus efectos, debe aclararse que esto no es necesario. Los Artículos 27 inciso 2) y 8), 28, 69 y 70 del Reglamento, aclaran que la sustitución o el cambio de legisladores en Comisión es una potestad de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, sin que exista obligación de que sea conocido por el Plenario”. **ST-110-1998.**

Capítulo II. DIRECTORIO

Artículo 56. Presidente

Son atribuciones y deberes de los Presidentes de las Comisiones Legislativas Plenas:

- a) Dirigir, coordinar y supervisar el debate.
- b) Abrir, suspender y cerrar las sesiones.
- c) Indicar a los diputados el asunto sobre el cual deba recaer una votación.
- ch) Conceder el uso de la palabra a los diputados, en el orden en que lo soliciten.

- d) Declarar la aprobación o el rechazo de un asunto sometido a votación.
- e) Anunciar el número de diputados presentes en la sesión, antes de proceder a recibir la votación correspondiente.
- f) Firmar, conjuntamente con el Secretario, las actas, los decretos legislativos y las demás disposiciones oficiales de la Comisión.
- g) Conceder licencia a los diputados para ausentarse de la sesión.
- h) Llamar al orden al diputado que, en el uso de la palabra, no se concrete al tema objeto de discusión o haga alusiones injuriosas contra cualquier persona.
- i) Suspender inmediatamente el uso de la palabra al diputado que insistiere en su conducta irregular.
- j) Ordenar el retiro del público de la barra, en casos de irrespeto o desorden.

Solamente el Presidente de la Asamblea está exento de la obligación de formar parte de cualquier comisión.

Inciso c):

Expediente archivado en el orden del día:

“(…) se observa, que no se encuentra un inciso en este numeral, que otorgue al Presidente la atribución de ordenar incorporar dentro del orden del día un expediente que fue enviado al archivo. Incluso, del estudio del Reglamento, no se encuentra una disposición en que se pueda amparar dicha actuación. Es decir, en el Reglamento de la Asamblea Legislativa se evidencia un vacío al respecto.

Ahora bien, es importante mencionar que la forma de confección del Orden del Día de las Comisiones Plenas, lo realiza el Plenario Legislativo con el acto de delegación de acuerdo con el Artículo 160 del Reglamento, el único órgano competente para delegar el conocimiento de asuntos en las Comisiones Plenas es el Plenario Legislativo, y el Único para avocar el conocimiento de asuntos de éstos, es este mismo Plenario Legislativo, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 175. Así, el Pleno Legislativo posee la potestad de interpretar la normativa reglamentaria y dar su aplicación para el quehacer de las Comisiones Plenas.

En conclusión, “la decisión del señor Presidente de ordenar a la señora técnica incorporar en el orden del día un expediente que según consta en el libro correspondiente fue recibido para su archivo”, excede de las competencias establecidas en el Reglamento de la Asamblea Legislativa”. **ST-382-2000.**

Artículo 57. Vicepresidente

1. El Vicepresidente de la Comisión Legislativa sustituirá al Presidente durante sus ausencias.
2. En el caso de ausencia del Presidente y del Vicepresidente, residirá el Secretario. En ausencia de éste y del Prosecretario, presidirá el diputado de mayor edad.

Artículo 58. Secretario

Son deberes y atribuciones del Secretario de la Comisión Legislativa Plena:

- a) Recibir las votaciones y realizar su escrutinio.
- b) Firmar, conjuntamente con el Presidente, las actas, los decretos y las demás disposiciones oficiales de la Comisión.
- c) Reportar la asistencia de los diputados a sesiones.
- ch) Informar a los diputados miembros de la Comisión sobre la correspondencia recibida.

Artículo 59. Prosecretario

1. El Prosecretario de la Comisión Legislativa Plena sustituirá al Secretario en caso de ausencia.
2. En caso de ausencia del Prosecretario, el Presidente nombrará un Secretario Ad Hoc.

Capítulo III. HORARIO Y SESIONES

Artículo 60. Hora y día

1. Las Comisiones Legislativas Plenas sesionarán los miércoles. Iniciarán sus sesiones a las diecisiete horas con cinco minutos y no podrán levantarse antes de las dieciocho horas, excepto si trece diputados aprueban lo contrario. Por igual votación, estas Comisiones podrán sesionar extraordinariamente en otros días hábiles. Las Comisiones Legislativas Plenas podrán comenzar antes de las diecisiete horas, siempre que sea cinco minutos después de que haya finalizado el Plenario Legislativo, ya sea por haber terminado la sesión plenaria por falta de quórum o por haberse levantado la sesión correspondiente antes de la hora señalada.
2. Los recesos acordados por el Plenario se aplicarán a estas Comisiones, las cuales están autorizadas para sesionar en días no hábiles.

(Modificado mediante Acuerdos N° 2972, del 13 de junio de 1995, N° 4049 del 15 de octubre de 1998, N° 5085 del 2 de marzo de 2001 y N° 6128 del 18 de agosto de 2003)

Recesos (corre plazos):

Los recesos aprobados por la Asamblea Legislativa corren los plazos constitucionales para que la Asamblea Legislativa se pronuncie. **Acta de la Sesión Plenaria No. 045 del 27-07-04:22-29.**

Suspensión de sesiones de comisiones plenas (Numeral 1):

La Presidencia indica que, conforme al Artículo 60 del RAL, no habrá sesiones de las comisiones plenas. **Acta de Sesión Plenaria.No. 036 del 30-06-04:69.**

Recesos (Numeral 2):

Los recesos aprobados por la Asamblea Legislativa corren los plazos para que los distintos órganos legislativos puedan dictaminar

o informar al Plenario. **Acta de la Sesión Plenaria No. 043 del 22-07-04:25-26.**

Posibilidad del Presidente de la Comisión de levantar sesión extraordinaria habiendo transcurrido una hora, no dos, después de iniciada la sesión, y existiendo todavía mociones pendientes de conocer:

“Si el Presidente puede convocar, y eventualmente desconvocar, las sesiones extraordinarias que le autoriza el Reglamento, de conformidad con el adagio que recoge un principio general del derecho de que ‘quien puede lo más, puede lo menos’, obviamente levantar una sesión extraordinaria es un acto menor que desconvocarla, y si para lo primero está autorizado el Presidente, con igual lógica, para lo segundo también. Obsérvese que esta potestad de levantar según su criterio aplicaría solo a las sesiones que la Presidencia misma haya convocado, pero no aplica, ni para las sesiones ordinarias de la Comisión, ni para aquellas que hubieran sido convocadas por moción, por acuerdo de la Comisión. Por todo lo anterior, es criterio de este Departamento que efectivamente el Presidente de una Comisión tiene la potestad discrecional de levantar las sesiones a la hora que crea conveniente, cuando se trata de sesiones extraordinarias que han sido convocadas discrecionalmente por la misma Presidencia en uso de las potestades del artículo 74 del Reglamento.” **CON-075-2011.**

Analizadas las diferentes normas que regulan los horarios de diversos órganos legislativos, se puede concluir que en términos generales el RAL solo establece un mínimo y no un máximo, de horas para las sesiones de los diversos órganos legislativos.

Las pocas excepciones que se pueden apreciar con máximos de horas de sesión, tienen que ver con la previsión de realización de sesiones de otros órganos legislativos.

(...) Excepcionalmente se establece un tope para las reuniones de Fracción de los lunes hasta las catorce horas con treinta minutos (art. 7 RAL), esto a pesar de que es usual que se extiendan y que catorce minutos más tarde está fijada el inicio de la sesión del Plenario, es decir, se aplica un supuesto similar al anterior.

En conclusión, como regla general y salvo las excepciones señaladas, no existe una cantidad máxima de horas para una sesión.

(...) se ha señalado reiteradamente que la sobreposición horaria de sesiones de dos comisiones, en las que participe el mismo diputado, no presenta problemas, en el tanto, se respeta la prelación y no ponga en riesgo el quórum de la otra Comisión.

De conformidad con la perspectiva planteada, si se ha considerado que el ampliar una sesión de otro órgano legislativo puede incidir en que el diputado no pueda asistir a otra sesión fijada, en el tanto el diputado tenga que asistir a otra Comisión que prevalezca sobre ella, la sesión no se puede ampliar, salvo que el diputado manifieste su anuencia o no se oponga.

(...) la ampliación de la sesión para esta asesoría es una atribución

del Presidente del órgano, a pesar que también puede ser tomada por acuerdo de Comisión, con mayoría simple, porque el RAL no requiere otro tipo de mayoría. **CON-062-2011.**

Artículo 61. Publicidad de sesiones y acceso a documentos

Las sesiones de las Comisiones Legislativas Plenas serán públicas, salvo lo establecido en el inciso j) del artículo 56 de este Reglamento.

Habrá libre acceso a cualquier documento de los expedientes en poder de estas Comisiones y de los documentos relacionados con ellos.

Principio de Publicidad:

“...la Asamblea Legislativa es, por definición, un órgano representativo nacional. Es por ello que la publicidad de sus procedimientos resulta esencial, pues la soberanía reside en el pueblo y los diputados solamente son sus representantes. Por lo anterior, su actividad debe, necesariamente, trascender a toda la comunidad, a tal punto que se podría decir que el Parlamento se constituye en un órgano de publicidad./ La proyección de la actividad parlamentaria hacia el exterior es una garantía constitucional, que va más allá del libre acceso a las dependencias públicas que regula el artículo 30 CPol. De allí que su instrumentalización y los mecanismos para hacerla efectiva deban calificarse como un derecho constitucional aplicado y su desconocimiento como la violación de un trámite esencial.” **CON-009-2013 J.**

Posibilidad del Presidente de la Comisión de levantar sesión extraordinaria habiendo transcurrido una hora, no dos, después de iniciada la sesión, y existiendo todavía mociones pendientes de conocer:

“Si el Presidente puede convocar, y eventualmente desconvocar, las sesiones extraordinarias que le autoriza el Reglamento, de conformidad con el adagio que recoge un principio general del derecho de que ‘quien puede lo más, puede lo menos’, obviamente levantar una sesión extraordinaria es un acto menor que desconvocarla, y si para lo primero está autorizado el Presidente, con igual lógica, para lo segundo también. Obsérvese que esta potestad de levantar según su criterio aplicaría solo a las sesiones que la Presidencia misma haya convocado, pero no aplica, ni para las sesiones ordinarias de la Comisión, ni para aquellas que hubieran sido convocadas por moción, por acuerdo de la Comisión. Por todo lo anterior, es criterio de este Departamento que efectivamente el Presidente de una Comisión tiene

la potestad discrecional de levantar las sesiones a la hora que crea conveniente, cuando se trata de sesiones extraordinarias que han sido convocadas discrecionalmente por la misma Presidencia en uso de las potestades del artículo 74 del Reglamento.” **CON-075-2011.**

Posibilidad de ampliar horario de la sesión más de las dos horas fijadas:

“La ampliación de la sesión para esta asesoría es una atribución del Presidente del órgano, a pesar que también puede ser tomada por acuerdo de Comisión, con mayoría simple, porque el RAL no requiere otro tipo de mayoría.” **CON-062-2011.**

Capítulo IV. QUÓRUM

Artículo 62. Quórum y votaciones

El quórum requerido para que las Comisiones Legislativas Plenas puedan sesionar, será de trece diputados. Sus decisiones se adoptarán por la mayoría absoluta de los votos de los presentes, excepto en los casos en que este Reglamento exija una votación mayor.

Capítulo V. ORDEN DEL DÍA

Artículo 63. Orden del día

1. Para el despacho de los asuntos en las sesiones de las Comisiones Legislativas Plenas, su directorio seguirá las siguientes normas:

La Secretaría formará el orden del día así:

- a) Discusión y aprobación del acta.
- b) Asuntos de Régimen Interno.
- c) Segundos debates.
- ch) Primeros debates.
2. Para la discusión y aprobación del acta y para los asuntos de Régimen Interno, se dispondrá de un plazo máximo de treinta minutos en cada sesión.
3. Los proyectos figurarán en el orden del día,

conforme a la secuencia establecida en la moción delegatoria y según el orden de aprobación de estas mociones.

4. La secuencia de los proyectos podrá ser alterada mediante moción de orden, que se conocerá en el capítulo de Régimen Interno. Para su conocimiento se dispondrá de un plazo máximo de veinte minutos en cada sesión. La moción de orden requiere del voto favorable de al menos trece diputados de la Comisión y surtirá efecto en la sesión siguiente a su aprobación.
5. Estas mociones sólo serán de recibo, cuando sean firmadas por:
 - a) Dos o más Voceros de Fracción, que representen juntos por lo menos a trece diputados de la Comisión.
 - b) No menos de la mitad de los Voceros de la Comisión.
 - c) Al menos cinco diputados de dos o más fracciones.
6. La alteración del orden de los proyectos surtirá efecto en la sesión siguiente a su aprobación.

Nombramiento Contralor y Subcontralor de la República

La Presidencia resuelve:

A partir de esta resolución y hasta tanto no sea designado el Contralor [(a) Subcontralor General de la República, se suspende la discusión de cualquier otro asunto en el Plenario, excepto aquellos casos en que se requiera de un pronunciamiento del Plenario Legislativo]. *Resolución presentada y ampliada por acuerdo del Plenario, Pág. 19. Acta de la Sesión Plenaria No. 09 del 14-05-12:17-22.*

Elección de Magistrado:

La Presidencia resuelve:

[...] para ordenar el debate que la discusión de la primera hora del orden del día de los días lunes, martes y jueves de la semana siguiente, se destinarán a la reelección o no del magistrado don Fernando Cruz, siendo que el jueves, además, sería, a menos de que hayan sesiones extraordinarias, el plazo fatal para que este órgano se pronuncie o no sobre la reelección del magistrado don Fernando

Cruz. De modo tal, de que también estaremos resolviendo, en este momento, que el jueves 15 no otorgáramos el uso de la palabra para referirnos al fondo de ese expediente, en caso de que todavía existan solicitudes para hacer uso de la palabra en el caso del magistrado don Fernando Cruz y procederíamos inmediatamente a la votación, en la que el órgano parlamentario se pronuncie sobre la reelección o no del magistrado don Fernando Cruz. **Acta de la Sesión Plenaria No. 95 del 08-11-12:7-8.**

Mandato constitucional para nombrar al Subcontralor General de la República:

La Presidencia resuelve:

[...] Para cumplir con ese precepto constitucional, y antes de darle la palabra a los señores diputados que la están solicitando, creo que inmediatamente después de que el órgano parlamentario se pronuncie sobre la reelección o no del magistrado Fernando Cruz, con ese plazo fatal del 15 de noviembre, debe el órgano también proceder a la elección del futuro subcontralor o subcontralora, lo cual, si los plazos se cumplen como lo prevemos, se daría a partir del lunes 19 de noviembre, en donde el tema está discutido, y entonces, por lo tanto, nuevamente, sin que exista espacio de control político, entraríamos a la votación del subcontralor o subcontralora a partir de ese día lunes 19 de noviembre.

Básicamente, creo que esto es lo que podemos hacer desde la mesa principal, con el fin de ordenar todas esas prioridades constitucionales que tenemos y sobre las que no hubo, desdichadamente, acuerdo político. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 95 del 08-11-2012:7-8.**

Colocación de asuntos en Orden del Día (Numeral 1, inciso b):

Los asuntos que tengan plazo constitucional y que la Asamblea Legislativa este en “mora” ocuparan el primer lugar del Régimen Interno, hasta su tramitación final. **Acta de la Sesión Plenaria No. 051 del 09-08-04:19.**

Trámite mociones de orden (Números 1 y 4):

Las mociones de orden se colocan en el Orden de Día en los apartados del Régimen Interno. **Acta de la Sesión Plenaria No. 047 del 29-07-04:29.**

Trámite mociones de posposición (Numeral 6): Las mociones de posposición tienen vigencia para la sesión en la cual fueron presentadas, y si no se tramitan se archivan. **Acta de la Sesión Plenaria No. 047 del 29-07-04:29.**

Función delegatoria:

“(…) se concluye que el Acta de la Sesión Plenaria en la cual se conoció y aprobó una moción delegatoria, queda en firme una vez que se ha puesto en discusión y ha sido aprobada la misma en la siguiente sesión plenaria. A partir de ahí, la moción delegatoria en firme, afecta el orden del día de la Comisión Legislativa Plena, porque los proyectos figurarán en el orden día, conforme la secuencia establecida en la moción delegatoria y según el orden de aprobación de estas mociones. asimismo, se debe tener presente que el Orden del día de estas Comisiones Legislativas Plenas debe ser confeccionado con veinticuatro horas de anticipación a la sesión.

“(…) la Comisión Legislativa Plena podrá entrar a conocer los proyectos de ley delegados por el Plenario, una vez que se hayan incluidos los mismos en el Orden del Día, el cual debe estar confeccionado con veinticuatro horas de anticipación. Es decir, para poder cumplir con los plazos reglamentarios –veinticuatro horas- posteriores a la aprobación de mociones delegatorias, estas mociones deben ser conocidas –a más tardar- en las sesiones plenarias de los lunes, de manera que puedan aprobarse ese día y consecuentemente encontrarse firme el acta de dichas sesiones al día siguiente”. **ST-460-2002.**

Capítulo VI. DISPOSICIONES ADICIONALES

Artículo 64. Firmas de los decretos legislativos

Los decretos legislativos de los proyectos aprobados en las Comisiones con Potestad Legislativa Plena llevarán las firmas del Presidente y del Secretario de la respectiva Comisión, así como las del Presidente y los Secretarios de la Asamblea Legislativa.

TÍTULO III

COMISIONES PERMANENTES ORDINARIAS

Capítulo I. INTEGRACIÓN

Artículo 65. Comisiones Permanentes Ordinarias

Las Comisiones Permanentes Ordinarias son las siguientes: Gobierno y Administración, Asuntos Económicos, Asuntos Hacendarios, Asuntos Sociales, Asuntos Jurídicos y Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales.

Confección del orden del día de las comisiones permanentes ordinarias especiales

La Presidencia resuelve que:

1. Las Comisiones permanentes ordinarias, permanentes ordinarias especiales, en aplicación del artículo 72 inciso f) deben confeccionar el orden del día con 24 horas de anticipación y darlo a conocer por los medios idóneos. El plazo de las 24 horas empieza a correr partir de la lectura del decreto de convocatoria del Poder Ejecutivo. Excepcionalmente, el plazo de las 24 horas no será aplicable cuando el órgano legislativo se encuentre tramitando mociones 137 del Reglamento, en virtud de que ese mismo numeral otorga un trámite especial, y prioritario para las mociones de fondo. Es importante destacar, que existen asuntos de régimen interno, dentro de las cuales se encuentra el trámite de las Comisiones Investigadoras las cuales no requieren ser convocadas por el Poder Ejecutivo tal y como lo ha indicado la Sala Constitucional al señalar: “La Asamblea Legislativa está facultada para continuar con sus tareas habituales durante el periodo de sesiones extraordinarias, por cuanto únicamente pierde su facultad de iniciativa legislativa. En este caso, no resulta contrario a lo dispuesto en los artículos 118 y 121 inciso 23) de la Constitución Política en que conozca y aprueba el informe de una comisión legislativa de investigación, en la cual se incluye también un proyecto de ley, por cuanto, se repite, se trata de una típica actividad de control político, competencia que no ve disminuida en esta etapa excepcional de labores legislativas”. (Sala Constitucional No. 6941-96 y 6939-96). Si bien es cierto en los asuntos relacionados con el régimen interno no requieren ser convocados para ser incorporados en el orden del día, sí es importante que se tomen las previsiones del caso para [sic] que con la debida antelación se pongan en conocimiento por los medios adecuados, todo para dar efectivo cumplimiento al principio de publicidad. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 46 del 28-07-11:19-30.**

A65
Votos Sala
Constitucional CSJ
1996-6941
1996-6939

Confección del orden del día de las Comisiones permanentes ordinarias especiales: La Presidencia resuelve que (Numeral 4):

“Las Comisiones permanentes ordinarias, permanentes ordinarias especiales, en aplicación del Artículo 72 inciso f) deben confeccionar el orden del día con 24 horas de anticipación y darlo a conocer por los medios idóneos. El plazo de las 24 horas empieza a correr partir de la lectura del decreto de convocatoria del Poder Ejecutivo. Excepcionalmente, el plazo de las 24 horas no será aplicable cuando el órgano legislativo se encuentre tramitando mociones 137 del Reglamento, en virtud de que ese mismo numeral otorga un trámite especial, y prioritario para las mociones de fondo.” **Acta de la Sesión Plenaria No. 46 del 28-07-2011:19-20.**

Artículo 66. Atribuciones de las Comisiones

Estas Comisiones tendrán, preferentemente, las siguientes atribuciones:

a) Comisión de Gobierno y Administración: analizará los asuntos relacionados con Gobernación, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Culto, Transportes y Comunicaciones. **(Modificado mediante Acuerdo N° 6359, de 28 de febrero de 2008)**

b) Comisión de Asuntos Económicos: conocerá los asuntos de Economía, Comercio, Industria, Mercado Común e Integración.

c) Comisión de Asuntos Hacendarios: analizará los presupuestos nacionales y los asuntos de Hacienda.

ch) Comisión de Asuntos Sociales: conocerá los asuntos de Trabajo y Seguridad Social, Salud, Protección Social y Educación.

d) Comisión de Asuntos Jurídicos: estudiará los proyectos relacionados con Justicia y Gracia, Derecho Civil, Penal, Comercial, Procesal, Contencioso Administrativo, Electoral, Organización del Poder Judicial, renunciaciones, incompatibilidades, Reglamento Interno y todo otro asunto esencialmente jurídico.

e) Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales: conocerá los asuntos relacionados con Agricultura, Ganadería, Energía, Recursos Naturales y materias afines. **(Modificado mediante Acuerdo N° 5020, de 9 de noviembre de 1999)**

Votación en primer debate del Presupuesto Ordinario de la República

La Presidencia interpreta:

1. Que la votación favorable al dictamen negativo de mayoría no significará el archivo del Proyecto de presupuesto ordinario de la República.

2. Con cincuenta y seis diputados presentes, votando treinta y un diputados [en] favor y veinticinco diputados en contra del dictamen negativo de mayoría, se tiene por aprobado el presupuesto ordinario de la República, expediente N° 18234, con todas las modificaciones hechas por este Plenario así como las incorporadas al texto en la Comisión de Asuntos Hacendarios. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 108 del 27-11-2011:4-13.**

A66
Votos Sala
Constitucional CSJ
2005-7961

Modificaciones al trámite del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, 2010:

La Presidencia resuelve:

[...] 1. Establecer el día 17 de junio del año 2010, como la fecha en que se cumple el plazo de un mes que dispone el inciso 5 del artículo

180 del Reglamento. En consecuencia se define las fechas 15 y 17 de junio como plazo máximo para proceder a la votación en primer y segundo debate, respectivamente, del expediente legislativo No. 17.669 que contempla una modificación al presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el año 2010 y primer presupuesto extraordinario para el mismo periodo; aplicando analógicamente las mismas reglas que rigen para la votación del proyecto de presupuesto ordinario.[...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 18 del 26-05.2010:79.**

¿Tienen las Comisiones Permanentes funciones de control político?

“Las Comisiones Permanentes Ordinarias sólo son Comisiones dictaminadores, por ende carecen de competencias de control político”. **CON-085-2012.**

Artículo 67. Composición e integración

Todas las comisiones estarán compuestas por nueve diputados, salvo la de Asuntos Hacendarios, que estará conformada por once miembros, quienes durarán en su cargo un año.

El Presidente de la Asamblea deberá integrar⁷ a propuesta de los Jefes de Fracción, cada comisión de tal manera que su composición refleje, proporcionalmente, el número de integrantes que conforman las fracciones parlamentarias. Nadie podrá ser miembro de más de una de estas comisiones. (Modificado mediante Acuerdo N° 6115, del 23 de junio de 2003).

Conformación de la Comisión Especial Permanente de Control de Ingreso y Gasto Público

La Presidencia resuelve:

[...] De conformidad con los artículos 27 inciso 2), 67, 88 inciso 3) y 89 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, siendo que esta Presidencia es competente para designar como representante de la fracción del Partido Acción Ciudadana dentro de la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público únicamente al designado o designados por la jefatura de esa fracción, se tiene como integrante de dicha comisión al diputado Víctor Hernández Cerdas en sustitución del diputado Manrique Oviedo Guzmán. En lo demás permanece íntegra la integración de la comisión. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 20 del 04-06-12:18-19.**

⁷ Ver en Notas Finales interpretación sobre el plazo para integrar estas comisiones. Acuerdo N° 6106 del 7 de mayo de 2003.

Conformación del quórum en Reunión de Jefes de Fracción

“El quórum debe ser contabilizado sobre la totalidad de los integrantes de la reunión, sea tanto los miembros del directorio como los jefes de fracción, y no sólo con respecto a estos últimos. Ahora bien, dado que el puesto de jefe de fracción no es incompatible con el de miembro del directorio, y en virtud de la posibilidad de que estos últimos puedan ser reemplazados en sus faltas temporales, resulta conveniente aclarar ciertas situaciones que podrían ocurrir: a) Cuando el presidente o los secretarios fuesen también jefes de fracción, que no es el caso, cada uno de ellos debe ser contabilizado como un único integrante de la reunión para efectos de quórum. Obviamente esta persona no puede asistir dos veces a una misma instancia, ni su ausencia debe ser contabilizada doble para estos efectos. b) Cuando un jefe de fracción deba sustituir al presidente o a los secretarios en virtud de los dispuesto en el artículo 22 RAL, como es el caso en concreto de la consulta formulada, los requerimientos de quórum se mantienen igual, sea actualmente seis miembros, tal y como cuando el quórum del Plenario continúa siendo de treinta y ocho diputados cuando estos funcionarios son sustituidos en ese ámbito.” **CON-087-2013.**

A67
Votos Sala
Constitucional CSJ
1998-09192
2009-12229

Función de Jefe de Fracción en conformación de quórum

“El Jefe o Jefa de Fracción, integra como cualquier otro diputado o diputada la Comisión Permanente Ordinaria y en este sentido le asisten los mismos deberes y atribuciones. De manera excepcional se le otorga la facultad, conforme al numeral 5 inciso 1), de ausentarse de las sesiones siempre que esa ausencia no implique un límite a la posibilidad de sesionar. En caso de que el jefe o jefa de fracción decida ausentarse de la Comisión, requiere la autorización del Presidente o Presidenta de este órgano a efecto de que éste valore la necesidad o no de su presencia para efectos del quórum. Si su ausencia no interfiere con la realización de la sesión el permiso debe ser resuelto favorablemente y por lo tanto se contabiliza para efectos de pago de dieta, de lo contrario, si la sesión no fuere realizada por falta de quórum –en caso de ausencia- dicho pago no podrá realizarse y los efectos serán equiparables al resto de diputados y diputadas cuya autorización no fuere solicitada o concedida.” **CON-020-2009.**

Artículo 68. Instalación

Las comisiones deberán instalarse ante el Presidente de la Asamblea, a más tardar tres días después de su designación. En esa oportunidad nombrarán, de su seno, mediante votación secreta, un Presidente y un Secretario. Si ocurriere una vacante de la Secretaría de una Comisión, en virtud de permuta o de cualquier otra causa permanente, se designará un nuevo Secretario mediante votación secreta. Deberá levantarse un acta especial de la respectiva instalación.

Voto asistido:

La Presidencia resuelve que en los procesos de nombramientos o elección que realice la Asamblea Legislativa en los que se debe indicar en la boleta el nombre y los dos apellidos de la persona, se debe asistir al Diputado Oscar López para que una persona de su confianza escriba por él. Debe entenderse que las personas que tengan alguna discapacidad pueden solicitar ayuda para los diversos procesos de elección y nombramientos **Acta de la Sesión Plenaria No. 001 del 01-05-06:12-14.**

Sesión de instalación no permite conocer otros asuntos

“La naturaleza especial otorgada a la sesión de instalación deviene de la aplicación supletoria de los numerales 12 y siguientes del Reglamento de la Asamblea Legislativa (RAL), referido a la sesión de instalación de los diputados en el Plenario Legislativo en concordancia con los Artículos 120, 68 y 97 del mismo cuerpo normativo. De estos numerales se desprende fácilmente que dichas sesiones de instalación tienen una regulación específica, cuyo contenido refiere únicamente a la designación del Directorio y así se establece en el orden del día respectivo.

En este sentido, resulta improcedente que durante esta sesión especial se conozcan o aprueben aspectos distintos a la instalación y elección indicados, esto independientemente del día en que se sesione.” **C-040-2008.**

A68
Votos Sala
Constitucional CSJ
2012-11870

Cambio de horario en sesión de instalación

“(…) existe una costumbre generalizada de presentar y aprobar, luego de la designación de la mesa directiva, una moción de orden que incluye el horario de sesiones que será aplicado para el resto de la legislatura, aún cuando esta variación no estaba previamente dispuesta como un punto adicional dentro del orden del día.

La práctica anterior no tiene sustento reglamentario, y por tanto debe ceñirse a las estipulaciones referidas al proceso de instalación (Artículo 10 y ss) y, partir del conocimiento de los asuntos para los que fueron convocados (acto de instalación y designación del directorio). (…) Sin embargo, en tratándose del caso de marras, de resorte estrictamente de organización interna de la Asamblea Legislativa (interna corporis) -como es el acto de instalación- el cual no produce efectos externos al Parlamento, el principio de publicidad debe ser visto como una garantía para el diputado o diputada y no para el resto de la población.

En este caso, bien podría el legislador o legisladora que sintiera violentados sus derechos presentar una moción de revisión de la votación que aprueba el establecimiento de horario en los términos del Artículo 155, sea en la misma sesión y hasta antes de la aprobación

del acta de la sesión siguiente. Para este supuesto sería la comisión en pleno la que por mayoría resuelva el asunto”. **C-040-2008.**

Artículo 69. Sustitución de diputados miembros

Cuando una comisión permanente quedare desintegrada por ausencia temporal - autorizada por la Asamblea- de uno o varios diputados, el Presidente podrá, en tanto dure esa ausencia, sustituir a los titulares por diputados de otras comisiones, quienes deberán asistir preferentemente a su comisión original para formar quórum.

Sustituciones de diputados:

La Presidencia indica que, en lo sucesivo, no dará a conocer al Plenario ni aceptará renunciaciones de comisiones, hasta que los jefes de Fracción indiquen el nombre del diputado o diputada sustituta; de no hacerlo, la Presidencia nombrará al sustituto. **Acta de la Sesión Plenaria No. 011 del 17-05-04:45.**

Ejercicio de Derechos de Diputado Suplente y Titular

“De la misma manera que el sustituto ejerce los derechos del diputado miembro al que reemplaza temporalmente, por ejemplo votando, de esa misma forma, ejerce los derechos que corresponden al titular, al que representa en ese momento. No es de recibo entonces, pretender que cada uno de los diputados que en momentos distintos ‘representa’ al diputado titular de la Comisión, pueda hacer uso de los derechos del procedimiento especial que le concede la moción 208 bis aprobada, con independencia uno de otro, pues para esos efectos debe entenderse que actúan como un único actor parlamentario.” **CON-087-2011.**

Posibilidad de que diputado titular asista a la comisión para la que se le ha nombrado sustituto:

“... la sustitución se solicita ante la ocurrencia de un hecho futuro, y por tanto incierto sobre su realización concreta. Por tanto, si llegado el momento y por las razones que fuere no se asiste a la actividad programada, no debería tal circunstancia impedir que la persona titular se integre a la Comisión legislativa de la que forma parte, en ejercicio pleno de sus derechos parlamentarios./ Es de esa forma práctica en que debe entenderse el caso (...) donde el titular aún teniendo el permiso respectivo, decide asistir a una parte de la sesión. Es luego de su retiro, que se integra la diputada que lo sustituye, cumpliéndose de esa forma el fin del artículo 69 (...), en cuanto garantizar el funcionamiento del órgano legislativo./ Lo que no puede aceptarse, por ser contrario a toda lógica, es que titular y suplente ejerzan simultáneamente los mismos derechos que otorga el artículo 5 del Reglamento de Asamblea Legislativa, para las diputadas y diputados miembros de una Comisión./ Mientras se encuentre el titular en la

sala de sesiones, será quien ejerza tales derechos. De esta forma, si también se encuentra presente la persona que lo sustituiría, debe considerarse como una diputada o diputado no miembro, con los derechos que le otorga el artículo 6 del mismo Reglamento.” **CON-046-2009.**

Sustitución de diputados en la sesión de instalación:

¿Es posible aplicar la sustitución de diputados en la sesión de instalación? (...) Su aplicación para las sesiones de instalación ha sido ya aceptada...”

“... en el caso (...) referente a las sesiones de instalación, se tiene que si bien tales instalaciones empiezan a partir de las trece horas (según el art. 73 del RAL), el Presidente de la Asamblea Legislativa las instala en actos separados, una a una, por lo cual en nuestro criterio es perfectamente posible que el diputado asista a Comisión de la cual es titular y a la Comisión de la cual es sustituto, sin que existan problemas de interposición horaria o lesiones a sus derechos o a los de sus pares.” **CON-039-2012 J.**

Sustitución del diputado, no del cargo.

“(...) quien preside la Comisión, en caso de ausencia del Presidente, es el Secretario del órgano legislativo.

(...) el Artículo 69 del RAL, relativo a la sustitución de diputados miembros de una Comisión, lo que procura es mantener la integración del órgano legislativo, con ocasión de una ausencia temporal. Cabe indicar que incluso, el diputado sustituto debe asistir, preferentemente, a su comisión original.

En este Artículo no se prevé la sustitución del puesto directivo como tal, más bien para la ausencia del Presidente de la Comisión, el Reglamento de la Asamblea Legislativa da la solución citada, de conformidad con el Artículo 72 inciso j). ”**C-033-2009.**

Artículo 70. Permuta de los miembros de las comisiones

Los miembros de las Comisiones Permanentes durarán en sus funciones un año, pero tendrán el derecho de permuta durante el mes de mayo con diputados de otras comisiones de las señaladas en el artículo 65, previo aviso a la Presidencia de la Asamblea, para que dicte el acuerdo correspondiente. Se exceptúan de este derecho de permuta, los Presidentes de las Comisiones.

Sustitución de Presidente en Comisión:

“(...) el régimen jurídico aplicable con miras a promover la sustitución del Presidente de una comisión especial permanente, si bien se

encuentra disperso a lo largo del Reglamento Legislativo, no por ello deviene imposible jurídicamente puesto que, la duda razonable —en caso de concurrir— habrá de ventilarse a la luz del principio de libertad lo cual equivale, en otros términos, a considerarlo válido y de recibo porque el Reglamento no lo prohíbe. De esta manera, se requerirá: de la presentación de una moción de orden que proponga la celebración de una votación secreta para sustituir a su presidente por quien resultare favorecido es ésta, sin descuidar el detalle de que tal sustitución operaría únicamente para lo que resta del período de quien resulto relevado en tales funciones; que dicha moción reciba la votación favorable de la mitad más uno de los votos válidos reunidos en comisión (quórum válido); y, que, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 68, siguientes y concordantes del Reglamento de reiterada cita, se levante un acta sesión en que se adopte tal acuerdo”. **C-075-2003.**

Capítulo II. DIRECTORIO

Artículo 71. Presidencia de la Comisión

Son atribuciones y deberes de los Presidentes de Comisión:

- a) Presidir, abrir y cerrar las sesiones y dirigir los debates.
- b) Recibir todos los documentos relacionados con cada proyecto de ley.
- c) Conceder la palabra, en el orden en que la soliciten, a los diputados miembros y a los que sin serlo, asistan a la sesión. Si se tratare de una moción de orden aceptada como tal por el Presidente, se le concederá la palabra al autor de la moción inmediatamente después de que hubiere terminado su intervención quien estuviere en el uso de la misma en ese momento.
- ch) Firmar, junto con el Secretario, las actas y las demás disposiciones de la Comisión y, en unión de diputados miembros, refrendar el dictamen o los dictámenes que haya sobre cada asunto en conocimiento de su Comisión.
- d) Someter a la aprobación del Directorio los gastos en que pueda incurrir la Comisión, en el desempeño de sus funciones.

A70
Votos Sala
Constitucional CSJ
2009-11096

- e) Conceder a los diputados permiso, por causa justa, para retirarse de la sesión en que participan.

Uso de la palabra por parte de los asesores del Departamento de Servicios Técnicos:

“...para que su asesoría se manifieste de viva voz en la sesión respectiva, debe contar con la anuencia de la Presidencia por ser quien preside y dirige los debates. Sin embargo, ello no implica que el Presidente pueda arbitrariamente negarse a concederle la palabra al asesor cuando su criterio haya sido solicitado por alguno de los diputados presentes./ Si así ocurriera, consideramos que se trataría de una resolución del Presidente en ese sentido, la que es apelable y sujetaría al Presidente de la Comisión al resultado final expresado por el pleno de la misma./ Si ese pleno acuerda que solamente mediante moción se podría escuchar el criterio de los asesores del Departamento de Servicios Técnicos, no existiría vicio alguno, pues sería un asunto de interna corporis de la propia Comisión.” **CON-031-2009.**

A71
Votos Sala
Constitucional CSJ
2004-09253
2010-004771

Aplicación supletoria de las atribuciones del Presidente de la Asamblea Legislativa a los Presidentes de comisiones:

“Otras atribuciones que tiene el Presidente de Comisión son las que por medio del **artículo 120** (principio de supletoriedad) aplicable al Presidente de Comisión, se señalan en el **artículo 27** del Reglamento Legislativo...”

Facultades de los Presidentes de comisión no reguladas en el artículo 71 RAL:

“**Artículos dispersos que otorgan facultades a Presidentes de Comisión/** También en el **artículo 34 del Reglamento se expresa** que el Presidente de la Comisión requerirá a los diputados que hayan roto el quórum, a fin de reintegrarlo y, si cinco minutos después del requerimiento, el quórum no se ha restablecido, aplicará la disposición del artículo 33./ El **artículo 74** del Reglamento “Sesiones extraordinarias”, faculta al Presidente de la Comisión o, en su ausencia, el Secretario a **convocar a sesiones extraordinarias** siempre que éstas sean en días hábiles, al menos con veinticuatro horas de anticipación y no más dos sesiones por semana./ El **artículo 75** “Publicidad de las sesiones”, le otorga al Presidente de una Comisión Permanente Ordinaria **declarar privada** si lo estimare necesario una sesión (...)/ Indica el **artículo 77** que recibido un expediente en la Comisión respectiva, su Presidente lo hará incluir como último asunto en el **Orden del Día de la Comisión**, de acuerdo con lo que dispuesto en el artículo 121./ En **aspectos administrativos** de la Comisión, el Presidente debe recibir del jefe del Departamento de Archivo mediante conocimiento, los expedientes que a ella se le encomienden para su estudio, así como todos los documentos relacionados con esos expedientes y, los devolverá al Departamento de la Secretaría del Directorio cuando se haya

terminado su tramitación en la comisión respectiva, si por unanimidad de criterio sobre los asuntos estudiados, los respectivos informes son firmados por todas y todos los diputados miembros de la comisión. (**artículo 79 del Reglamento**)./ También si al vencer un plazo para la presentación de informes o dictámenes (treinta días hábiles después de haberse puesto a despacho) y no se hubiere dado fin al asunto en Comisión, el Presidente de la Comisión para **ampliar o prorrogar** ese término, deberá hacer una solicitud por escrito con suficiente antelación al Presidente de la Asamblea Legislativa. (...) (**art. 80 del Reglamento**)./ El **81 del Reglamento** sobre “Trámite del Informe de las Comisiones” señala que el presidente de la comisión entregará al Departamento de la Secretaría del Directorio un dictamen con un solo proyecto de ley para debatir, cuando la opinión de todos sus miembros fuere uniforme. (...)/ De acuerdo con el **artículo 111** del Reglamento, las comisiones permanentes y especiales, por medio de sus presidentes, y los diputados, en forma personal, podrán solicitar toda clase de **informes a las instituciones del Estado**. (...). Igual sucede con las consultas institucionales obligatorias que están preceptuadas en el artículo 126 de la Asamblea./ Asimismo, el **artículo 112**. Inquire que le corresponde al Presidente de la Comisión, previa moción aprobada al efecto, requerir la presencia de aquellos funcionarios y particulares cuya **comparecencia en la comisión** se considere necesaria para la decisión del asunto que se discute, con el propósito de que sean interrogados por los diputados. (Capacidad de Programación de audiencias)./ En lo que respecta a la creación de **Subcomisiones** para el conocimiento de proyectos de ley, el **artículo 125** del Reglamento señala que el Presidente de cada comisión permanente podrá nombrar subcomisiones (...). En el mismo sentido la atribución establecida en el artículo 128 cuando se trata de crear una subcomisión a efecto de incorporarle todas las enmiendas o mociones aprobadas./ El Presidente tiene la obligación de leer las notas que remitan los Jefes de Fracción con visto bueno del Presidente de la Asamblea cuando se trata de la **sustitución** de un miembro de la comisión o bien en el caso que el Presidente de la Comisión deba solicitar al Presidente de la Asamblea, el reemplazo del diputado que se **excusare** (**art. 127 del Reglamento**)./ El Presidente podrá establecer el **orden de discusión** de las mociones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 124 y 163 del Reglamento./ El Presidente de Comisión puede **rechazar ad portas mociones** que reforman por el fondo sobre un texto que ya no es base de discusión. También las puede revisar y calificar previamente si son o no de recibo por impertinentes, reiterativas, redundantes, etc. Por otro lado, el artículo 153 del Reglamento indica que las mociones de orden deben ser aceptadas por el Presidente, lo que se entiende como potestad para calificarlas para la admisión. Pero si es el reglamento el que califica el asunto como tal, el Presidente sede ante ello./ El Presidente tiene como obligación **respetar las atribuciones de los diputados** establecidas en los artículos 2 (atribuciones genéricas de los diputados), 5 (atribuciones de los

diputados miembros de Comisión) y 6 (atribuciones de los diputados no miembros de Comisión) del Reglamento y supletoriamente los artículos 3 y 4 reglamentarios (sobre atribuciones de los diputados miembros de las Comisiones Plenas)."

Facultades de los Presidentes de comisión otorgadas por la práctica: **"Prácticas parlamentarias reconocidas como atributos de un Presidente de Comisión/** El diputado Presidente de una Comisión junto con el Presidente de otra Comisión pueden solicitar al Presidente de la Asamblea otorgar visto bueno para que sea **trasladado un Expediente./** (...) Como práctica parlamentaria el Presidente podrá decretar **recesos** durante el desarrollo de la sesión./ Votado un Proyecto de Ley (...), el Presidente puede solicitar a cualquier miembro de la Comisión, incluyéndose, la **elaboración del dictamen** respectivo./ En cuanto a conceder la **palabra "por el orden"**, es una práctica legislativa no reglada que consiste en llamar al orden al Presidente cuando éste se desvíe del trámite legislativo (art.2 inciso 7), aplique mal el reglamento o abuse de su posición de director del debate. Sin embargo, en no pocas ocasiones esta práctica legislativa consiste en pedir la palabra para referirse a una situación distinta al trámite y sobre asuntos diversos que le interesan a un diputado en particular, desviándose de la razón principal externada (...)/ (...) el Presidente de una Comisión puede **dispensar temporalmente la aprobación del acta**, en caso de una imposibilidad material para tenerla lista a la hora de la sesión siguiente, donde posteriormente deberán someterse a discusión y votación las actas pendientes, sin que esa dispensa temporal cause vicio alguno."

¿Es posible que aprobada una moción de texto sustitutivo la Presidencia de la Comisión dé (sic) por desechadas todas las mociones de fondo presentadas con anterioridad? ¿Podría esta acción estar violentando el principio democrático, el derecho de enmienda y el derecho de las minorías?

"Si el órgano legislativo mediante la mayoría requerida aprueba un texto sustitutivo, las mociones que fueron presentadas con anterioridad al texto desechado, siguiendo el principio de accesoriedad, quedan sin efecto...Esta asesoría agrega que un texto sustitutivo nuevo aprobado por la Comisión debe ser consultado preceptivamente a las instituciones autónomas interesadas, solo si se incluyen elementos o contenidos esenciales nuevos que le atañen a esas instituciones y requiere además de nueva publicación, en observancia del principio de publicidad." **CON-092-2013 J. En igual sentido véanse CON-037-2011 Y CON-051-2011.**

Sobre la procedencia de la decisión tomada por parte del Presidente de una Comisión Permanente Ordinaria de suspender unilateralmente una sesión ordinaria.

"No existe norma expresa que le otorgue a la Presidencia la facultad de suspender las sesiones de una Comisión Permanente. Sin embargo, en casos excepcionales, empleando las

facultades de dirección atribuidas por el Reglamento Legislativo, la Presidenta o el Presidente del órgano puede tomar la decisión de suspender una sesión, fundamentado su criterio en la hermenéutica jurídica, el principio de flexibilidad parlamentaria y el principio interna 'corporis'. Existen al menos dos supuestos de hecho ante los cuales opera implícitamente la suspensión de las sesiones de una Comisión Permanente. El primero, por la no convocatoria de proyectos de ley por parte del Poder Ejecutivo en el período de sesiones extraordinarias y el segundo por el aplazamiento para conocer los proyectos de ley contenidos en el Orden del Día del órgano. La discusión y la aprobación del acta anterior es un asunto de carácter administrativo. La suspensión de una sesión, aunque se encuentre pendiente ese trámite (la aprobación del acta), no implica ninguna violación al principio democrático, ni tampoco del resto de los principios del derecho parlamentario y constitucional que pueda causar un vicio sustancial del procedimiento legislativo" (La negrita no es del original) **CON-006-2012. En igual sentido CON- 008-2009 Y CON-015-2009.**

El Presidente de la Comisión, solicita criterio con respecto al momento reglamentario oportuno para conocer y votar las mociones de revisión. "El principio general, atendiendo a la institución misma de la revisión, es que debe ser conocida en una sesión distinta y siguiente a la que se conoce el asunto que motiva la revisión. Dicho principio general debe ser atemperado en situaciones especiales, cuando la lógica y la razonabilidad así lo indican, en atención al efecto inmediato que busca la revisión y a la pérdida o no, de interés actual en caso de posponer su conocimiento para otra sesión. No debe olvidarse además, que tal como lo reconocido reiterada jurisprudencia de la sala constitucional, el derecho parlamentario es dinámico y flexible, y posibilita el tipo de acuerdos que dentro del respeto de los principios democráticos y sin violentar los derechos de las minorías permita llegar a consensos, incluso en aspectos de tramitación o de aplicación del reglamento, siempre y cuando no se contradiga además el texto expreso de la norma." **CON-066-2011.**

Uso de la palabra por parte de los asesores del Departamento de Servicios Técnicos:

"...para que su asesoría se manifieste de viva voz en la sesión respectiva, debe contar con la anuencia de la Presidencia por ser quien preside y dirige los debates. Sin embargo, ello no implica que el Presidente pueda arbitrariamente negarse a concederle la palabra al asesor cuando su criterio haya sido solicitado por alguno de los diputados presentes./ Si así ocurriera, consideramos que se trataría de una resolución del Presidente en ese sentido, la que es apelable y sujetaría al Presidente de la Comisión al resultado final expresado por el pleno de la misma./ Si ese pleno acuerda que solamente mediante moción se podría escuchar el criterio de los asesores del Departamento de Servicios Técnicos, no existiría vicio alguno, pues sería un asunto de interna corporis de la propia Comisión." **CON-031-**

2009.

Rechazo de mociones por el fondo

“En términos amplios, un Presidente de Comisión puede rechazar mociones por el fondo cuando éstas son repetición de otras ya presentadas, cuando únicamente introducen cambios de forma o redacción pero no alteran en nada el significado o contenido jurídico de la norma, cuando son accesorias de otras ya desechas, cuando son idénticas o similares entre sí, o cuando su ejercicio vulnere principios generales del derecho, en especial los de racionalidad y buena fe. (...) tal potestad se ha inferido en la práctica legislativa de la lógica del procedimiento y de los principios generales del derecho parlamentario.

Existe además, un importante precedente de la Sala Constitucional referido expresamente a esta materia. (Voto referido al proyecto de ley popularmente conocido como “Combo del ICE”) que procedemos a citar en primer lugar:

En el Voto N° 3220-00, para lo que aquí interesa, se dijo que era factible el rechazo de mociones siempre que no se restrinja ilegítimamente el ejercicio de la función representativa de los legisladores, cuando por ejemplo se presentaban mociones “que no alteraban en nada el sentido del texto”, “que eran idénticas a otras ya presentadas”, o que “eran accesorias de otras ya rechazadas” (Véase el Considerando XIII)” **C-104-2005**.

Artículo 72. Secretaría de la Comisión

La organización de personal necesario para la Comisión así como el manejo de archivos y documentos pertinentes para la discusión de un proyecto, serán atendidos por el Secretario de la Comisión, con los Secretarios de la Asamblea Legislativa, en colaboración con el Director Ejecutivo.

Son deberes y atribuciones de los Secretarios de Comisión:

- a) Tener redactada el acta de la sesión, una hora antes de la fijada para el comienzo de la siguiente.
- b) Llevar el registro de la correspondencia e informar sobre ella en cada sesión.
- c) Recibir las votaciones, hacer los escrutinios, y dar a conocer los resultados.

- ch) Designar a los diputados miembros de la Comisión a los cuales corresponda redactar el informe sobre cada proyecto de ley, en los casos en que haya unanimidad de criterio de los miembros, en relación con los puntos del informe.
- d) Vigilar el orden interno de la Comisión y el cumplimiento de los deberes del personal administrativo, que ejecuta las tareas correspondientes.
- e) Entregar al Presidente los expedientes y documentos ordenados, sobre cada asunto incluido en el Orden del Día.
- f) Confeccionar el Orden del Día con veinticuatro horas de anticipación y exhibirlo, para conocimiento de todos los diputados. El Orden del Día se confeccionará, en lo pertinente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 de este Reglamento.
- g) Firmar, junto con el Presidente de Comisión, las actas respectivas y los demás documentos generales.
- h) Llevar la comprobación de asistencia de los diputados miembros y de los empleados subalternos.
- i) Expedir, de acuerdo con el Director Ejecutivo de la Asamblea, las listas de servicio para el pago de los emolumentos y de las órdenes de pago por gastos generales de la Comisión, acordados por el respectivo Presidente.
- j) En ausencia del Presidente, abrir y cerrar las sesiones y dirigir los debates.
En este caso, la Comisión nombrará a un Secretario ad hoc.

A72
Votos Sala
Constitucional CSJ
1996-6939
1996-6941
2008-02521
2011-000992 (d)
2011-011694 (d)
2012-004621 (f)

Confección del orden del día de las comisiones permanentes

ordinarias especiales (Inciso ch)

La Presidencia resuelve que:

1. Las Comisiones permanentes ordinarias, permanentes ordinarias especiales, en aplicación del artículo 72 inciso f) deben confeccionar el orden del día con 24 horas de anticipación y darlo a conocer por los medios idóneos. El plazo de las 24 horas empieza a correr partir de la lectura del decreto de convocatoria del Poder Ejecutivo. Excepcionalmente, el plazo de las 24 horas no será aplicable cuando el órgano legislativo se encuentre tramitando mociones 137 del Reglamento, en virtud de que ese mismo numeral otorga un trámite especial, y prioritario para las mociones de fondo. Es importante destacar, que existen asuntos de régimen interno, dentro de las cuales se encuentra el trámite de las Comisiones Investigadoras las cuales no requieren ser convocadas por el Poder Ejecutivo tal y como lo ha indicado la Sala Constitucional al señalar: “La Asamblea Legislativa está facultada para continuar con sus tareas habituales durante el periodo de sesiones extraordinarias, por cuanto únicamente pierde su facultad de iniciativa legislativa. En este caso, no resulta contrario a lo dispuesto en los artículos 118 y 121 inciso 23) de la Constitución Política en que conozca y aprueba el informe de una comisión legislativa de investigación, en la cual se incluye también un proyecto de ley, por cuanto, se repite, se trata de una típica actividad de control político, competencia que no ve disminuida en esta etapa excepcional de labores legislativas”. (Sala Constitucional No. 6941-96 y 6939-96). Si bien es cierto en los asuntos relacionados con el régimen interno no requieren ser convocados para ser incorporados en el orden del día, sí es importante que se tomen las previsiones del caso para [sic] que con la debida antelación se pongan en conocimiento por los medios adecuados, todo para dar efectivo cumplimiento al principio de publicidad. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 46 del 28-07-11:19-30.**

Confección del orden del día de las Comisiones permanentes ordinarias especiales: La Presidencia resuelve que:

“Las Comisiones permanentes ordinarias, permanentes ordinarias especiales, en aplicación del Artículo 72 inciso f) deben confeccionar el orden del día con 24 horas de anticipación y darlo a conocer por los medios idóneos. El plazo de las 24 horas empieza a correr partir de la lectura del decreto de convocatoria del Poder Ejecutivo. Excepcionalmente, el plazo de las 24 horas no será aplicable cuando el órgano legislativo se encuentre tramitando mociones 137 del Reglamento, en virtud de que ese mismo numeral otorga un trámite especial, y prioritario para las mociones de fondo.” **Acta de la Sesión Plenaria No. 46 del 28-07-2011:19-20.**

Tiempo que debe transcurrir para que las mociones vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, en adelante RAL, puedan ingresar al orden del día de la respectiva comisión dictaminadora.

“Es criterio de este departamento que la práctica de incluir en el orden del día de las comisiones dictaminadoras el conocimiento de mociones vía artículo 137 RAL con menos de las veinticuatro horas prescritas por el numeral 72 inciso f) RAL, no conlleva necesariamente la nulidad de lo actuado, en el tanto no suponga una violación al principio de publicidad o al derecho de conocimiento informado de los asuntos a ser tratados, lo cual debe ser dilucidado en cada caso concreto, tomando en cuenta la cantidad de mociones a discutir, la complejidad de los temas y cualquier otra cuestión particular que pueda ser de relevancia.” **CON-039-2013.**

¿Si al haberse leído la convocatoria en el Plenario a sesiones extraordinarias el jueves anterior a su inicio, podrían las comisiones permanentes ordinarias sesionar mañana martes antes de las 3:00 pm., a pesar de que hasta hoy a las 3:00 p.m. se abre oficialmente, según el Reglamento, el período extraordinario? ¿Se debe o no cumplir estrictamente con las 24 horas establecidas en el Reglamento para publicar el orden del día?

“Las inquietudes por usted formuladas quedan resueltas conforme con la resolución vigente emitida el 28 de julio de 2011, por el entonces Presidente de la Asamblea Legislativa, en cuanto que la convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo, corre a partir de la lectura del decreto de convocatoria en el Plenario, o en su defecto, la publicación en la página web de la Asamblea Legislativa.” **CON-111-2013.**

Se solicita el criterio de la Dirección de este Departamento, respecto a si cuando un diputado o diputada sustituye a la diputada o diputado Presidente de una Comisión, lo sustituye también en el cargo de Presidente

“Como se cita en su nota, el inciso j) del artículo 72 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (RAL) señala entre las atribuciones y deberes de los Secretarios de una Comisión, que: “En ausencia del Presidente, abrir y cerrar las sesiones y dirigir los debates. En este caso, la Comisión nombrará a un Secretario ad hoc”. Esta asesoría considera que la disposición es clara, en el sentido de que, quien preside la Comisión, en caso de ausencia del Presidente, es el Secretario del órgano legislativo.” **CON-033-2009.**

Principio de Publicidad:

“... la publicidad del orden del día de las comisiones no se hace en beneficio únicamente de los congresistas, sino del público en general.” Plazo para elaborar el orden del día:

“... sólo cuando la falta de cumplimiento del plazo de las veinticuatro horas suponga, razonablemente, una desprotección con relación al principio de publicidad y al derecho de tener un conocimiento

informado de los asuntos a tratar, se podría afirmar la eventual existencia de una nulidad en el procedimiento legislativo./ En este sentido, el plazo de las veinticuatro horas no está regulado como un fin formalista en sí mismo, sino como un parámetro de razonabilidad con miras al cumplimiento del principio de publicidad y al derecho de tener un conocimiento informado de los asuntos que se van a discutir. Su transgresión, en este orden de ideas, no supone nulidad, mientras no conlleve una desprotección en este sentido.” **CON-039-2013 J.**

Convocatoria-Orden del día:

“(…) La legitimación para convocar a sesiones extraordinarias es del Presidente de la Comisión, y en su ausencia del Secretario de la misma. También los diputados miembros de la Comisión pueden tomar un acuerdo por mayoría para sesionar mayor número de veces. La convocatoria debe ser realizada formalmente por un medio idóneo que permita hacer constar la convocatoria misma, la fecha y hora de la sesión extraordinaria, y el respeto al plazo referido en el reglamento (al menos con veinticuatro horas de anticipación).

Al coincidir ambos términos (convocatoria y confección del acta) y en atención a dos principios fundamentales del derecho parlamentario, como son: el respeto al derecho democrático de participación de los diputados (pues solo conociendo lo que se va a discutir en la sesión pueden, prepararse adecuadamente y participar en la discusión de los proyectos) y el respeto al principio de publicidad y transparencia, necesario durante todo el proceso de formación de la ley, es que se arriba a la siguiente recomendación:

La convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Presidente y la ineludible obligación del Secretario de tener preparado el Orden del Día junto con todos los principios citados, lleva a concluir la necesidad de que los señores diputados de la Comisión, conozcan el asunto a tratar en la sesión extraordinaria convocada”. **ST-465-1999.**

Capítulo III. HORARIO Y SESIONES

Artículo 73. Horario de sesión de las comisiones

Las comisiones permanentes celebrarán dos sesiones, los días martes y miércoles de cada semana, las cuales deberán efectuarse a partir de las trece horas.

El horario previsto puede variarse si las tres cuartas partes de los diputados de la Comisión así lo acuerdan, por todo el tiempo que se impongan en el respectivo acuerdo.

Moción que varía el horario de las sesiones de una Comisión Ordinaria. Redondeo: ¿hacia arriba o hacia abajo?

“Según el párrafo segundo del artículo 73 del Reglamento, para que el acuerdo para variar el horario de sesiones sea válido, se requiere

de las tres cuartas partes de los diputados de la Comisión, y que en términos porcentuales equivale al 75% del total. En este sentido, el cuadro siguiente muestra tres escenarios posibles de votos a favor de la moción:

Votos a favor	Total de Diputados	Porcentaje
5	7	71%
6	7	86%
7	7	100%

Como se observa de dichos escenarios, una votación favorable de cinco miembros queda por debajo del mínimo reglamentario exigido; **mínimo que se alcanza entonces a partir de que sean seis los diputados a favor de la moción.** Por esta razón es que igualmente no comparte esta Dirección la tesis de los diputados consultantes de que al ser **5.25** el resultado de multiplicar 7 por $\frac{3}{4}$, se pueda redondear hacia abajo (5 diputados) en vez de hacia arriba (6 diputados). **Redondear hacia abajo, en este caso en análisis, significaría no llegar al mínimo requerido, y por tanto, debiéndose tener por rechazada la moción respectiva.** La moción de orden presentada en la sesión N° 2 del pasado 28 de setiembre tenía como efecto variar de forma permanente el horario de sesiones de la Comisión Investigadora, de ahí que para su aprobación se requería de las tres cuartas partes de los diputados miembros, conforme con el párrafo segundo del artículo 73 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, pues se cataloga como una variación al horario ordinario de sesiones establecido originalmente. Al ser siete los diputados de la Comisión, el mínimo de votos requerido para dicha aprobación es de seis diputados, ya que el redondeo matemático debe ser hacia arriba, a fin de garantizar el mínimo de diputados exigido en la norma.” **CON-064-2010.**

Analizadas las diferentes normas que regulan los horarios de diversos órganos legislativos, se puede concluir que en términos generales el RAL solo establece un mínimo y no un máximo, de horas para las sesiones de los diversos órganos legislativos. Las pocas excepciones que se pueden apreciar con máximos de horas de sesión, tienen que ver con la previsión de realización de sesiones de otros órganos legislativos. (...) Excepcionalmente se establece un tope para las reuniones de Fracción de los lunes hasta las catorce horas con treinta minutos (art. 7 RAL), esto a pesar de que es usual que se extiendan y que catorce minutos más tarde está fijada el inicio de la sesión del Plenario, es decir, se aplica un supuesto similar al anterior. En conclusión, como regla general y salvo las excepciones señaladas, no existe una cantidad máxima de horas para una sesión. (...) se ha señalado reiteradamente que la sobreposición horaria de

sesiones de dos comisiones, en las que participe el mismo diputado, no presenta problemas, en el tanto, se respete la prelación y no ponga en riesgo el quórum de la otra Comisión.

De conformidad con la perspectiva planteada, si se ha considerado que el ampliar una sesión de otro órgano legislativo puede incidir en que el diputado no pueda asistir a otra sesión fijada, en el tanto el diputado tenga que asistir a otra Comisión que prevalezca sobre ella, la sesión no se puede ampliar, salvo que el diputado manifieste su anuencia o no se oponga.(...) la ampliación de la sesión para esta asesoría es una atribución del Presidente del órgano, a pesar que también puede ser tomada por acuerdo de Comisión, con mayoría simple, porque el RAL no requiere otro tipo de mayoría. **CON-062-2011.**

Sesiones más allá de la hora establecida:

"(...) el inicio de las sesiones más allá de la hora establecida, ya sea reglamentariamente o por acuerdo previo de la Comisión, es potencialmente un vicio grave de procedimiento que bien podría acarrear la nulidad o la inexistencia de la sesión que se celebre en contra de lo dispuesto". **ST-110-1998.**

Quorum- Ausencia de preeminencia de una Comisión sobre otra para sesionar:

"(...) En consecuencia, el Reglamento no otorga prevalencia ni preferencia de una Comisión Especial sobre otra, de forma que ambos órganos podrán sesionar, si cuentan con el quórum requerido. Consultado sobre el mismo tema, el Departamento de Servicios Técnicos ha interpretado que:

"... pueden seguir realizando sus sesiones ambas Comisiones Especiales, -siempre y cuando se tenga quórum, de acuerdo con lo que indica el Reglamento-, pues el órgano se encuentra debidamente integrado".

Las comisiones pueden y deben sesionar, siempre que cuenten con el quórum requerido, independientemente de que uno de sus miembros, tenga dos sesiones en igual día y hora.

Ello debido a que a lo largo del Reglamento, reflejo incluso de lo establecido en el Artículo 117 de la Constitución Política, aparece como requisito de validez en el trabajo del órgano, la existencia del quórum requerido para realizar el trabajo a él encomendado". **C-062-2004.**

Artículo 74. Sesiones extraordinarias

El Presidente de la Comisión o, en su ausencia, el Secretario podrá convocar a sesiones extraordinarias siempre que éstas sean en días hábiles, al menos con veinticuatro horas de anticipación y no más dos sesiones por semana.

La Comisión, por acuerdo de mayoría, puede sesionar un mayor número de veces. Para habilitar días no hábiles se requerirá el acuerdo de dos tercios de los miembros.

"es criterio de este Departamento que efectivamente el Presidente de una Comisión tiene la potestad discrecional de levantar las sesiones a la hora que crea conveniente, cuando se trata de sesiones extraordinarias que han sido convocadas discrecionalmente por la misma Presidencia en uso de las potestades del artículo 74 del Reglamento" **CON-075-2011.**

Convocatorias sesiones extraordinarias con menos de 24 horas:

"Si bien es cierto se manda que se confeccione el orden del día con 24 horas de anticipación, es el propio RAL el que ordena que las sesiones ordinarias se realicen los días martes y miércoles. Esto implica que para las sesiones del miércoles es materialmente imposible tener un orden del día con esa antelación, debido a que la sesión del martes finaliza hasta las dos horas y cuarenta cinco minutos, siendo imposible cumplir con el plazo indicado; ello ocurre, sin embargo, como hemos dicho, por imperativo del propio RAL.

Otro tanto sucede con algunas de las sesiones extraordinarias en donde se torna imposible cumplir con el plazo señalado. Pero de nuevo, ello ocurre por imperativo del propio RAL, que establece la posibilidad de la convocatoria de sesiones extraordinarias (art 74). Creemos que es absolutamente válido sesionar con un orden del día que no ha sido exhibido con 24 horas de antelación por los motivos expuestos, sea, únicamente, debido a que existe una imposibilidad material creada por el propio RAL". **C-060-2006.**

A74
Votos Sala
Constitucional CSJ
2000-03220
2001-12420
2008-02521

Artículo 75. Publicidad de las sesiones

Las sesiones de las comisiones serán públicas. No obstante, sus respectivos Presidentes podrán declararlas privadas si lo estimaren necesario

Las sesiones privadas y el procedimiento legislativo para garantizar los derechos de las personas que se encuentran protegidas por la Ley N° 8720.

"1.- Gestionar con las autoridades respectivas la autorización para que la Oficina de Seguridad de la Asamblea Legislativa coordine con el equipo de agentes de protección del Poder Judicial, para el ingreso y salida de la persona protegida. 2.- Declarar privada la sesión en que comparecerá la persona que se encuentra protegida por la Ley N° 8720, según los artículos 75 y 97 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, justificándola en el deber legal de impedir la difusión de la

imagen de la protegida.3.- Ya sea que se declare la sesión privada o no, se deberán tomar las previsiones para que las y los diputados que se encuentren en la Sala de sesiones, así como el personal asesor y de apoyo así como los medios de comunicación presentes en la sala de sesiones, no utilicen ningún dispositivo electrónico que permita fotografiar o grabar en video a la compareciente. Incluso, se sugiere advertirlos de que quien difunda información confidencial relacionada con personas sujetas a medidas de protección del programa de protección de víctimas, podría incurrir en el delito de 'Divulgación de información confidencial' previsto en el artículo 325 bis del Código Penal. 4.- En caso de que la sesión sea pública debería ubicarse a la compareciente dentro de la sala de sesiones de espaldas a la barra de público. 5.- La comparecencia debe transcurrir normalmente en el sentido de que en todo momento puede llamarse a la compareciente por su nombre y tomarle la juramentación respectiva. Igualmente la sesión debe ser grabada de forma usual y ser transcrita en actas; mismas que posteriormente constarán en el expediente respectivo y estar a disposición del público y por supuesto de la prensa. 6.- Finalmente, en caso de que la Comisión acoja la sugerencia del Jefe de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito de que la comparecencia se realice mediante la modalidad de video conferencia, deberán tomarse entonces las previsiones para contar con el equipo adecuado, pero sobre todo contar con una persona que dé garantía de que la compareciente que se encuentra en la Sala remota es la persona que ha sido llamada a comparecer ante la Comisión y que se encuentre acompañada, eventualmente, solo por su abogado." **CON-063-2012. En igual sentido véase CON- 014-2012.**

Principio de Publicidad:

"...la Asamblea Legislativa es, por definición, un órgano representativo nacional. Es por ello que la publicidad de sus procedimientos resulta esencial, pues la soberanía reside en el pueblo y los diputados solamente son sus representantes. Por lo anterior, su actividad debe, necesariamente, trascender a toda la comunidad, a tal punto que se podría decir que el Parlamento se constituye en un órgano de publicidad./ La proyección de la actividad parlamentaria hacia el exterior es una garantía constitucional, que va más allá del libre acceso a las dependencias públicas que regula el artículo 30 CPol. De allí que su instrumentalización y los mecanismos para hacerla efectiva deban calificarse como un derecho constitucional aplicado y su desconocimiento como la violación de un trámite esencial." **CON-009-2013 J.**

Sesiones públicas, privadas y secretas:

"(...) debe partirse como norma general -por así disponerlo el Artículo 117 de la Constitución Política- que las sesiones deben ser públicas para dar efectivo cumplimiento al principio democrático y al de publicidad.

Las sesiones secretas, solo pueden ser realizadas por el Plenario

Legislativo –no así en las comisiones- cuando lo aprueben dos terceras partes de los votos presentes de la Asamblea Legislativa. El Reglamento prevé este procedimiento únicamente cuando se trate de la formulación de acusaciones contra los miembros de los Poderes de la República (Artículo 191 del Reglamento de la Asamblea Legislativa). Las sesiones privadas están contempladas expresamente en el Artículo 75 para las Comisiones Permanentes que por aplicación analógica del Artículo 97 del Reglamento, se extiende a las Comisiones Permanentes Especiales.

Pese a que podría darse una tendencia a aplicar el contenido de la norma –Artículo 75- de manera amplia, la misma debe ser interpretada en consonancia con los principios constitucionales que sustentan el régimen democrático, en donde los principios de representatividad y de publicidad son parámetros para constreñir o limitar al máximo la realización de sesiones privadas. De ahí que únicamente en casos muy calificados puede el Presidente o Presidenta de la Comisión realizar una sesión privada. Dentro de estas situaciones excepcionales podría contemplarse aquellas que sean necesarias para mantener el orden de la sesión, en especial cuando el comportamiento de los visitantes en las barras de público impidan su desarrollo". **C-058-2007.**

Capítulo IV. QUÓRUM

Artículo 76. Quórum de comisiones permanentes

El quórum requerido para que las comisiones permanentes sesionen será: de seis miembros, en el caso de la Comisión de Hacendarios; de cinco, cuando las comisiones estén compuestas por nueve y de dos miembros, cuando estén integradas por tres diputados.

Definición de "Pleno" de comisión:

"... no es que el "Pleno" de la Comisión signifique que siempre tienen que estar los nueve diputados presentes, sino el espacio donde se genera la sesión que, constituido el quórum de ley, vota los asuntos, igualmente según corresponda el tipo de mayoría." **CON-078-2013 J.**

Capítulo V. ORDEN DEL DÍA

Artículo 77. Orden del Día de las comisiones

Recibido un expediente en la Comisión respectiva, su Presidente lo hará incluir como último asunto en el Orden del Día de la Comisión, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 121.

Conformación de la Comisión Especial Permanente de Control de Ingreso y Gasto Público

La Presidencia resuelve:

[...] De conformidad con los artículos 27 inciso 2), 67, 88 inciso 3) y 89 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, siendo que esta Presidencia es competente para designar como representante de la fracción del Partido Acción Ciudadana dentro de la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público únicamente al designado o designados por la jefatura de esa fracción, se tiene como integrante de dicha comisión al diputado Víctor Hernández Cerdas en sustitución del diputado Manrique Oviedo Guzmán. En lo demás permanece íntegra la integración de la comisión. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 20 del 04-06-12:18-19.**

Artículo 78. Alteración del Orden del Día en Comisión

El Orden del Día podrá ser alterado por votación de dos tercios de los diputados presentes de la Comisión respectiva, pero esa alteración surtirá efectos en la sesión siguiente.

Trámite mociones de posposición: La Presidencia resuelve que las mociones de posposición tienen vigencia para la sesión en la cual fueron presentadas, y si no se tramitan se archivan **Acta de la Sesión Plenaria No. 047 del 29-07-04:29.**

Criterio del Departamento de Servicios Técnicos en relación con la tramitación de mociones de fondo vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa por parte de una comisión especial

"a) Que la comisión tramitada bajo el expediente 17.753, y en general cualquier comisión competente al efecto, cuenta con el plazo de tres días hábiles para rendir el informe correspondiente al primer día de mociones del artículo 137 RAL. Esta regla es aplicable también para los otros días de mociones que se presenten por esta vía. b) El mecanismo para que la comisión especial pueda solicitar prórroga del plazo para conocer las mociones vía artículo 137 RAL es el regulado en el artículo 80 RAL, sea mediante solicitud por escrito, de previo al vencimiento del término, por parte del Presidente la comisión a la Presidencia de la Asamblea Legislativa. c) El mecanismo para el conocimiento y votación de las mociones vía artículo 137 RAL en el seno de la comisión, así como para el uso de la palabra con relación a ellas, no difiere del que ordinariamente se utilizaría para estos casos.

Moción de posposición:

"...la **paralización del conocimiento del proyecto** pretendida en la moción de cita, constituye una **"posposición"** que la doctrina considera que: **"es una práctica parlamentaria, que en cierta forma, permite alterar el orden del día posponiendo el conocimiento de asuntos que ocupan lugares prioritarios con el fin de entrar a conocer otros de mayor interés en ese momento para el órgano deliberante. Se requiere votación calificada. No se tramita como alteración del Orden del Día y sus efectos son inmediatos, es decir, para la misma sesión."/** En forma adicional sobre este tema se debe citar la resolución acordada por el Plenario en la sesión del 14 de noviembre de 1955, a través de la que se resolvió que la posposición de un asunto implica una alteración del Orden del Día y, en consecuencia, debe hacerse por moción aprobada por dos tercios de los Diputados presentes./ En ese orden de ideas se puede colegir que la "posposición" por analogía es considerada una alteración del día, con efectos inmediatos y que se le aplica la votación calificada contemplada en el artículo 78 del Reglamento de la Asamblea Legislativa..." **CON-096-2011 J.**

A78
Votos Sala
Constitucional CSJ
2000-3220
2000-11648

Inaplicabilidad de las normas de alteración del orden del día del Plenario a las comisiones:

"... no resulta aplicable la integración del artículo 120 en relación con los artículos 38 y 39, porque, precisamente, el artículo 78 es norma concreta para las permanentes ordinarias./ (...) Dicho esto, se insiste, el Reglamento establece en el artículo 78 (alteración del orden del día en Comisión) en relación con el 153 (Moción de orden) la posibilidad (...) de presentar, discutir y eventualmente aprobar mociones de ese tipo, incluso, sobre el mismo expediente, para ubicarlo en diferentes posiciones, siempre que cuente, esa moción, con el voto de la mayoría prescrita en la norma (mayoría calificada de los presentes) y de darse dicho apoyo, surtiría efecto para la sesión siguiente; caso contrario, se desecharía (...)/ El Reglamento, en su articulado concerniente a las Comisiones ordinarias, no impide a las y los legisladores presentar mociones de orden para alterar el orden de la Agenda, aun cuando previamente hayan votado otra anterior favorablemente./ (...) Es más, (...) cuando se aprueban con mayoría calificada "mociones de posposición" (práctica parlamentaria) que, ciertamente, es una figura que no está instituida en el Reglamento, realizan, ipso facto, alteraciones del orden del día para esa sesión en particular, lo que abona la flexibilidad para conocer determinados asuntos. Es una práctica que en cierta forma, permite alterar el Orden del Día posponiendo el conocimiento de asuntos que ocupan lugares prioritarios con el fin de entrar a conocer otros de mayor interés en ese momento para el órgano deliberante." **CON-092-2013 J.**

Votación:

"(...) En principio se podría pensar que esa moción de orden creó Comisión Especial crea un procedimiento especial, a contrapelo del

Artículo 207 referente a la inderogabilidad singular del Reglamento, sobretodo debido al lugar preferencial que se le otorgará al texto que ha de enviar la Comisión, pues eso es propio de una alteración del orden del día.

Sin embargo ello no es así, por cuanto al analizarse el procedimiento seguido en la sesión respectiva del Plenario, se determina que el Presidente informó que la moción requería “treinta y ocho votos para su aprobación”. Esta votación calificada no era necesaria para crear la comisión especial (art. 90), ni para reenviar el proyecto a una comisión dictaminadora (art. 154), pero sí para la alteración del orden del día (art. 78).

Valga decir, los cuarenta y cinco diputados (as) presentes aprobaron por unanimidad una alteración del orden del día para que el texto que en su momento envíe la Comisión Especial, ocupe el lugar que en ese momento ocupaba el proyecto 13.862. De ahí que se considere que no existe vicio esencial alguno en este aspecto, pues esa fue la voluntad del Plenario, amén de estar apegado a los requisitos que establece el Reglamento”. **C-014-2004.**

Alteración de conocimiento de proyectos en el orden del día:

“(…) los Proyectos que han sido alterados en virtud de una moción de orden, no solo mantienen su puesto o su lugar con el cambio de legislatura, sino que también deben ser tramitados en ese orden hasta su final.

Del texto literal de la norma se desprende necesariamente que respecto a Proyectos cuyo lugar ha sido alterado por modificación del Orden del Día no procede ninguna nueva alteración, pues en ese caso no se estaría cumpliendo el mandato de la norma que expresamente exige su tramitación, en el orden alterado, hasta su final.

Debe destacarse que esta prohibición de alterar el Orden del Día respecto a Proyectos que ya han sido incluidos en una modificación anterior es la única interpretación posible que puede válidamente hacerse sin contravenir el texto literal de la norma.

Debe observarse además que esta disposición regula una situación distinta a la que contempla el párrafo final del Artículo 38, pues en este caso se está refiriendo al caso de un Proyecto, que sin mediar alteración del Orden del Día ha alcanzado el primer lugar, posición de la cual no puede ser sustraído más de dos veces por mandato expreso de la norma”. **C-030-2004.**

Capítulo VI. DISPOSICIONES ADICIONALES

Artículo 79. Trámite administrativo de los expedientes

El presidente de cada comisión recibirá del jefe del Departamento de Archivo mediante conocimiento, los expedientes que a ella se le encomienden para su

estudio, así como todos los documentos relacionados con esos expedientes y, los devolverá al Departamento de la Secretaría del Directorio cuando se haya terminado su tramitación en la comisión respectiva, si por unanimidad de criterio sobre los asuntos estudiados, los respectivos informes son firmados por todas y todos los diputados miembros de la comisión. (Modificado mediante Acuerdo N° 6487, del 21 de febrero de 2012)

Artículo 80. Plazo para la presentación de informes

Los informes de las comisiones permanentes deberán ser rendidos, a más tardar, treinta días hábiles después de haberse puesto a despacho el asunto respectivo. Para ampliar ese término, el Presidente de la Comisión deberá hacer una solicitud por escrito al Presidente de la Asamblea Legislativa. Si al vencer el término para rendir informe, la Comisión aún no lo ha hecho ni ha solicitado una prórroga, el Presidente de la Asamblea amonestará a la Comisión y le solicitará su informe, en un término adicional que él fijará, con la advertencia de que, si a partir de la fecha fijada no se hubiere rendido por lo menos un informe, los diputados de esa Comisión no devengarán sus dietas regulares.

Plazos para informar de las Comisiones Permanente Ordinarias, Especiales y de Investigación (Pérdida de dieta):

La Presidencia resuelve: “Aplicar en todos sus extremos lo dispuesto en los Artículos 80 en concordancia con los numerales 95, 97 y 137 del Reglamento en relación con las sanciones establecidas en caso de que los miembros de las Comisiones Permanentes Ordinarias, Permanentes Especiales y Especiales no cumplan con el plazo señalado para rendir los dictámenes o informes que les correspondan emitir.” (pérdida de dieta) **Acta de la Sesión Plenaria No. 018 del 26-5-2010:33-34.**

Prórroga de Comisión Permanente Especial de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior (exp. 16047):

La Presidencia resuelve dar una tercera y última prórroga a la Comisión para dictaminar el exp. N° 16.047 (CAFTA).

Asimismo, señala que si 30 minutos antes del cierre de la sesión del último día del plazo de la prórroga conferida no se hubiere votado el proyecto, se tendrán por rechazadas todas las mociones pendientes y, sin más discusión, se procederá a someterlo a votación. **Acta de la**

Sesión Plenaria No. 098 del 31-10-06 :63-68.**Mociones de prórroga de Comisiones Permanentes (Ordinarias y Especiales):**

La Presidencia resuelve que, en lo sucesivo, las solicitudes de prórrogas para rendir informes o dictámenes provenientes de Comisiones Permanentes, sean Ordinarias o Especiales, se tramiten ante la Presidencia, quien autorizará la prórroga con el visto bueno respectivo siempre y cuando exista la solicitud del caso en tiempo y se den las justificaciones. Además, que en el caso de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos, la prórroga para rendir Informe sobre la Liquidación de Presupuestos la Presidencia la otorgará por una sola vez, dada la necesidad de que dicho Informe sea rendido con la antelación suficiente a que ingrese a conocimiento de la Asamblea el proyecto de presupuesto de la República correspondiente; una vez recibido el Informe, ingresará con preeminencia a la Orden del Día de Plenario. **Acta de la Sesión Plenaria No. 021 del 01-06-06:16-18.**

Prórroga de plazo de Comisión:

La Presidencia interpreta que, de aprobarse la moción de prórroga que otorga un nuevo plazo para que la Comisión de Nombramientos dictamine el expediente N° 15.381 sobre la ratificación o no de la señora Aracelly Pacheco Salazar, como Reguladora, el mismo rige a partir de la fecha en que fue acordado por la Comisión. **Acta de la Sesión Plenaria No. 076 del 22-09-03:25.**

¿Si tratándose de proyectos presentados al amparo de la Ley de Iniciativa Popular, “sería posible eximirlos de la solicitud de prórroga que indica el artículo 80 del Reglamento de la Asamblea, e indicar únicamente en el orden del día los días cumplidos o tramitados que llevan”.?

“[Por] estar así expresamente dispuesto, no resulta posible eximir de la solicitud de prórroga que indica el artículo 80 del RAL, a los proyectos de ley presentados al amparo de la Ley de Iniciativa Popular. Ahora bien, no omitimos señalar que junto con ese control del plazo para dictaminar, en el orden del día también debiera aparecer el plazo que resta para la votación definitiva por parte de la Asamblea Legislativa. El llevar ambos controles del tiempo, y que éstos aparezcan en orden del día del expediente respectivo, evitaría en nuestro criterio, la confusión a la que usted se refirió en su oficio de consulta, pues uno mostraría el plazo para dictaminar y el otro mostraría el plazo para la votación definitiva.” **CON-046-2013-J.**

Aspectos relacionados con la tramitación de mociones de fondo vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa por parte de una comisión especial

“a) Que la comisión tramitada bajo el expediente 17.753, y en general cualquier comisión competente al efecto, cuenta con el plazo de tres

A80
Votos Sala
Constitucional CSJ
2000-03220
2000-09685
2000-9749*
2000-9761
2001-00855
2001-12696
2002-03494
2002-03709
2002-3357
2004-09252
2008-01218
2008-18213
2011-011694
2012-004621

días hábiles para rendir el informe correspondiente al primer día de mociones del artículo 137 RAL. Esta regla es aplicable también para los otros días de mociones que se presenten por esta vía. b) El mecanismo para que la comisión especial pueda solicitar prórroga del plazo para conocer las mociones vía artículo 137 RAL es el regulado en el artículo 80 RAL, sea mediante solicitud por escrito, de previo al vencimiento del término, por parte del Presidente la comisión a la Presidencia de la Asamblea Legislativa. c) El mecanismo para el conocimiento y votación de las mociones vía artículo 137 RAL en el seno de la comisión, así como para el uso de la palabra con relación a ellas, no difiere del que ordinariamente se utilizaría para estos casos.” **CON-091-2013.**

Plazo para dictaminar:

“Teniendo claro el texto de este artículo [80 RAL], esta asesoría considera importante analizar los efectos provenientes del mismo (...):/ • Se establece un plazo de treinta días hábiles para la presentación del respectivo informe./ • La contabilidad de estos días hábiles sólo se realizará en aquellos expedientes en que el asunto esté para conocimiento (...), por lo que el plazo empezará a contar a partir de que se incorpore en el orden del día el proyecto. De este cómputo deberán rebajarse los días feriados, recesos, períodos en que el proyecto no está convocado, etc./ • El procedimiento para ampliar el plazo, según lo señala el Reglamento, es la solicitud del Presidente de la Comisión al Presidente de la Asamblea, en forma escrita./ • De no realizarse el trámite de solicitud de prórroga, el Presidente de la Asamblea deberá amonestar a la Comisión y le establecerá un plazo para que rinda el informe, apercibiendo a los diputados que de no cumplir con el plazo establecido serán sujetos de una sanción./ • Por último, el artículo establece como sanción para los legisladores miembros de la Comisión, el no pago de sus dietas regulares, hasta tanto presenten el respectivo informe, pues nuestra legislación prohíbe las sanciones permanentes./ No obstante lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, el dictaminar fuera del plazo del artículo 80 no afecta la validez ni la eficacia jurídica del procedimiento, por lo cual no constituye un vicio sustancial...” **CON-039-2010 J.**

Falta de competencia de la Presidencia para reenviar expedientes a comisión:

“... el fondo del asunto se refiere a las recomendaciones (dictamen) que rinde un órgano de carácter preparatorio (la comisión) a un órgano de carácter decisorio (el plenario legislativo). El Presidente de la Asamblea, como director del debate, sólo tiene competencia para trasladar a conocimiento del Plenario el dictamen emitido por la comisión y es el Plenario quién decide sobre la aprobación o no de ese dictamen.

Es precisamente a partir de ese momento en que los (as) diputados (as) pueden ejercer todos sus derechos (...) para realizar el control de oportunidad y conveniencia política, así como el control de legalidad,

sobre el contenido de dictamen.” **CON-050-2011 J.**

Naturaleza ordenatoria del plazo para dictaminar:

“El plazo perentorio o de caducidad es distinto del **plazo ordenatorio**, mismo que también contempla el RAL -por ejemplo en su artículo 80- y que consiste en que aún vencido es posible la realización de la actuación procesal, pero su incumplimiento acarrea para el ejecutor tardío la responsabilidad consiguiente.” **CON-062-2012 J.**

Plazo para dictaminar:

“... los proyectos de ley no están en las órdenes del día libres de plazo para dictamen, incluso, la Presidencia de la Asamblea, puede tomar, si fuese el caso, la determinación de no proceder a otorgar prorrogas en un Expediente que este conociéndose en Comisión, pues podría aplicar los extremos dispuestos en los artículos 80 en relación con el numeral 95 “Término para dictaminar” del Reglamento que se refieren a las sanciones establecidas en caso de que los miembros de las Comisiones Permanentes Ordinarias, no cumplan con el plazo señalado para rendir los dictámenes que les correspondan emitir.” (pérdida de dieta).” **CON-078-2013 J.**

Naturaleza ordenatoria del plazo para dictaminar:

“Como tesis de principio, todos los plazos deben ser considerados perentorios, salvo que se regule el mecanismo por medio del cual pueden entenderse por prorrogados. (...) En este orden de ideas, el Reglamento de la Asamblea Legislativa, en adelante RAL, regula varios plazos ordenatorios o prorrogables, por ejemplo en sus artículos 80, 95 y 119.” **CON-100-2013 J.**

Plazo para rendir dictamen:

“(...) hasta el momento en que el proyecto de ley es incorporado al orden del día de la Comisión Permanente correspondiente, puede empezar a correrle el plazo de los treinta días hábiles para rendir dictamen, independientemente del período de sesiones en que se encuentre.

Se da una ligera variante dentro del procedimiento indicado. Es cuando estando el proyecto de ley en el orden del día de la Comisión, desaparece del mismo a causa de la llegada de un período de sesiones extraordinarias.

Para este caso, una vez que el expediente vuelva a figurar en el orden del día, lo hará por un término igual al que le faltaba para completar los treinta días hábiles, al momento de verse excluido de la agenda legislativa de la Comisión”. **ST-146-2000.**

Vencimiento de plazo:

“(...) a). ¿Es posible, reglamentariamente, que una vez vencido el plazo acordado para esos efectos se proceda de inmediato a la votación del dictamen, aun cuando ello implicaría dejar sin conocimiento las mociones pendientes?

De previo a dar respuesta, entendemos que la pregunta se refiere a votación del proyecto, no del dictamen.

En relación con esta interrogante, la respuesta es afirmativa, ya que existe un mandato del Plenario Legislativo el cual le da un plazo inicial para dictaminar de 30 días y dos prórrogas venciendo la última el día 4 de setiembre, mismo que deberá ser observado por la respectiva Comisión.

En orden a otro de los puntos, relacionado con las mociones que quedan pendientes, se estima que las mismas deben de ser desechadas en el presente caso. No obstante lo anterior, existe en el Reglamento tres posibilidades prescritas en los Artículos 138, 137 y 154, el primero faculta al legislador a reiterar mociones que le fueron rechazadas en la Comisión; el segundo, lo autoriza a presentar mociones de fondo durante las primeras cuatro sesiones de discusión del proyecto en primer debate y el tercero, establece la posibilidad del reenvío de proyectos para un nuevo dictamen a la comisión dictaminadora.

En consecuencia y de conformidad con los fundamentos de índole legal citados, si es procedente la votación inmediata del proyecto.

b). ¿Es necesario que mientras estén pendientes de conocerse unas mociones se siga prorrogando el plazo para dictaminar, siendo que este ha expirado?

En cuanto a la primera parte de la pregunta, hemos de manifestar que no es necesario prorrogar un plazo para dictaminar un proyecto por estar pendientes de conocimiento algunas mociones, pues el proyecto sigue el procedimiento legislativo, y las mociones pendientes podrían verse en atención a lo dispuesto en el Artículo 138 (mociones de reiteración), 137 (mociones de fondo) y 154 (reenvío a la comisión dictaminadora). En atención a la segunda parte del cuestionamiento, debe señalarse que si el plazo ha expirado y no existe prórroga solicitada al Plenario, no procede el conocimiento de mociones, pues se ha perdido la competencia”. **C-081-2003.**

Suspensión de plazo:

“(...) a)

Por razón de competencia las comisiones permanentes sólo pueden conocer en sesiones extraordinarias los proyectos incluidos en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias hecha por el Poder Ejecutivo.

b) Durante este período los términos de los proyectos no convocados se suspenden hasta tanto se incluya este en una eventual ampliación de dicha convocatoria o se conozca de nuevo en el período de sesiones extraordinarias, por lo que existiendo una imposibilidad de conocimiento, los plazos no pueden correr en perjuicio del proceso legislativo mismo incoado a través de la presentación de una iniciativa, ni de los interesados en ella”. **C-056-2004.**

Informe rendido fuera del plazo:

“(...) independientemente del vencimiento del plazo, la validez de los

Informes no se ve afectada por este motivo, sin perjuicio de sanciones o amonestaciones que puedan sufrir los señores Diputados”. **C-073-2003.**

Mociones desechadas al vencimiento del plazo

“Con base en ese criterio el Presidente de la Comisión, al sobrevenir el vencimiento del plazo para dictaminar el proyecto y habiendo pendientes de discusión 35 mociones de fondo y de orden, resolvió tener por rechazadas las mociones y someter a discusión por el fondo el proyecto.

El criterio antes expuesto fue avalado por la Sala Constitucional (No. 7961-2005), cuando emite su opinión consultiva acerca del proyecto en cuestión (Pensiones del Magisterio), pero ha de tenerse cuidado para que las conclusiones no solo no rebasen el criterio de la Sala sino que además puedan resultar en una lesión al derecho de enmienda que asiste a los diputados. (...) No puede pensarse en la existencia de un procedimiento que no respete los derechos de los diputados pero tampoco puede pensarse en un procedimiento donde no existan límites razonables para que se pueda tomar una decisión. (...) El plazo razonable para la discusión de un proyecto debe ser determinado en función de su complejidad y de la observancia del principio democrático que informa el procedimiento legislativo.” **C-079-2006.**

Artículo 81. Trámite del dictamen de las comisiones

El presidente de la comisión entregará al Departamento de la Secretaría del Directorio un dictamen con un solo proyecto de ley para debatir, cuando la opinión de todos sus miembros fuere uniforme. Si un grupo de diputadas y diputados o alguno de ellos disintiere, dará por separado un dictamen, con su proyecto. En este caso, la Asamblea discutirá primero el proyecto de ley sometido por la mayoría y únicamente si este fuere rechazado, se someterán a discusión los de minoría, en orden decreciente, según el número de diputadas y diputados que los suscriban. **(Modificado mediante Acuerdo N° 6487, del 21 de febrero de 2012).**

Proceso de empate de votación y moción revisión

Liquidación Presupuesto:

En el caso de la votación de los dictámenes: negativo de mayoría, de 29 de julio de 2009; afirmativo de minoría, de 4 de agosto de 2010; positivo de minoría, de 5 de agosto de 2010, al Informe de liquidación de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, Fiscal y por Programas para el Ejercicio Económico correspondiente al año 2009, presentados por la Comisión Permanente Especial de

Control del Ingreso y el Gasto Públicos, la Presidencia dispuso que, ante el empate en las votaciones de los dictámenes afirmativo de minoría y positivo de minoría, dar por rechazados ambos dictámenes y se presenta ante la mesa del Directorio una moción de revisión correspondiente al tercer informe, desechado por el Pleno, la cual es aceptada por la Presidencia para el trámite respectivo. De conformidad con las disposiciones reglamentarias se sometió a discusión y votación la moción de revisión, la cual fue aprobada; en consecuencia, se somete por segunda vez a la votación del tercer informe de la Comisión, el cual se aprueba y se acogen las recomendaciones que este señaló. **Acta de la Sesión Plenaria No. 82 del del 27-09-2010:30.**

Plazo para presentación de Informes de Minoría

(exp. 17.224):

En el marco de la discusión del expediente 17224 (ratificación de personas nombradas por la Junta Directiva de la ARESEP que integrarán el Consejo de la SUTEL), la Presidencia interpreta que, se está ante una contradicción; por una parte, el expediente no está completo porque faltan los informes anunciados; sin embargo, al mismo tiempo, la Asamblea tiene el derecho a discutir el tema y a tomar una decisión si lo considera conveniente. Por lo tanto, para completar el trámite con la presentación de informes, se da un plazo de 24 horas, luego de las cuales el asunto deberá ser conocido con prioridad. Esta interpretación fue apelada, votada y rechazada. **Actas de las Sesiones Plenarias No. 117 y 118 del del 09-12-08:17-20 y 10-12-08:34, respectivamente.**

Posibilidad de los diputados y diputadas que suscriben un dictamen negativo de adjuntar y recomendar aprobar un texto de proyecto de ley parecido o diferente al votado en la comisión, aunque este no fuera objeto nunca objeto de discusión o incorporado mediante moción de fondo durante su trámite en comisión.

“El dictamen negativo, por su propia naturaleza, no admite la posibilidad de incluir ningún texto alternativo pues –como indicamos– el carácter de negativo señala una voluntad expresa en contra del texto sometido a votación.”

¿Cuándo un diputado o diputada podría presentarle mociones de fondo o gestionar mociones de orden para abrir el Plenario en Comisión General en el conocimiento de un informe afirmativo; bien sea éste: Unánime, de mayoría o de minoría?

“Tal y como lo indicamos, los numerales 81 y 81 bis del RAL, preceptúan que el dictamen que debe ser conocido primero es el de mayoría (sea este negativo o afirmativo) y ‘únicamente si éste fuere rechazado, se someterá a discusión el informe o los informes de minoría, en orden decreciente, según el número de diputados que los suscriban’. En el trámite ordinario de cualquier proyecto de ley (no del Presupuesto

Ordinario) la presentación de las mociones de fondo 137 'solo se admitirán cuando se presenten al Directorio durante las primeras cuatro sesiones de discusión del proyecto en primer debate, siempre que este no haya concluido'. En virtud de la respuesta anterior, si en el Plenario se aprueba un informe Negativo de Mayoría ineludiblemente el proyecto se archiva. Solamente si fuere desechado el dictamen negativo de mayoría, se procederá al conocimiento del afirmativo de minoría. En este orden de ideas, hay que indicar que solamente sobre el dictamen afirmativo existe la posibilidad de presentar mociones en los términos que señala el numeral 137 del Reglamento, que no es el caso del informe negativo."

Trámite a seguir en el caso de que una mayoría de diputados y diputadas acuerde rechazar el Proyecto de Presupuesto Nacional: ¿Qué pasa? ¿Rige el presupuesto del año anterior?

"En primer término, es importante señalar que el Presupuesto Ordinario de la República se rige por disposiciones Constitucionales y Reglamentarias específicas contempladas en los artículos 178 y ss del Reglamento y 176 y ss de la Constitución Política. En lo que interesa, señala el artículo 178 de la Constitución Política indica que: 'El proyecto de presupuesto ordinario será sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa por el Poder Ejecutivo, a más tardar el primero de setiembre de cada año, y la Ley de Presupuesto **deberá estar definitivamente aprobada antes del treinta de noviembre del mismo año**'. De esta norma, queda claro que no existe posibilidad de que la Asamblea Legislativa deje de aprobar el Presupuesto Ordinario de la República. Esta situación se confirma con la revisión de las Actas de la Asamblea Nacional Constituyente, No. 163, de 7 de octubre de 1949, donde fueron presentadas tres mociones que ofrecían opciones, en caso de que no fuera aprobado el Presupuesto, mismas que fueron desechadas."

Imposibilidad de incluir texto alternativo en los dictámenes negativos: "... **el dictamen negativo, por su propia naturaleza, no admite la posibilidad de incluir ningún texto alternativo** pues –como indicamos– el carácter de negativo señala una voluntad expresa en contra del texto sometido a votación."

Consecuencia de aprobar o improbar los dictámenes negativos:

"... si en el Plenario se aprueba un informe Negativo de Mayoría ineludiblemente el proyecto se archiva. Solamente si fuere desechado el dictamen negativo de mayoría, se procederá al conocimiento del afirmativo de minoría." **CON-081-2011.**

Discusión en Plenario:

"(...) el informe con prioridad para ser discutido en el Plenario, serían los de mayoría, luego los de minoría. En el caso concreto si son de minoría habría que aplicar el criterio del número de Diputados que suscriban el informe. En última instancia en caso que hayan varios informes de minoría con igual número de firmas suscribiéndolo, entonces se remite el principio jurídico de primero en tiempo, primero en derecho, en cuanto a presentación y cumplimiento del trámite

establecido en el Artículo 82 del Reglamento". **ST-284-2000.**

"quienes suscriben los informes o dictámenes son los diputados miembros de la Comisión, pues son a quienes les ha sido asignado el conocimiento de los asuntos que conforme lo indica el inciso 3) del Artículo 5 , el cual establece, como derecho particular de los diputados miembros: Desempeñar las funciones que, en uso de sus facultades, el Presidente le encomiende o las que se señalen en este Reglamento" **C-027-2007.**

Votación y suscripción de dictámenes:

"Una comisión permanente ordinaria puede emitir un informe unánime afirmativo aún y cuando una de las diputadas integrantes de la comisión no aparezca firmando el dictamen por encontrarse fungiendo como Ministra sin cartera, pues la calificación de la unanimidad refiere a la totalidad de los miembros que en el momento de la suscripción se encuentren en el ejercicio de las funciones como diputado o diputada. La unanimidad de un dictamen implica que todas las voluntades confluyen en una misma dirección. Si en el dictamen aparecen consignadas todas las firmas de quienes estuvieran habilitados en sus funciones en ese momento, el dictamen tendrá la calificación de unanimidad, y no existe por tanto la posibilidad de que se presente un informe contrario o diferente al unánime. En estos términos, un diputado que tiene una condición de incapacidad no se encuentra ejerciendo sus funciones durante este período y por lo tanto no se contabiliza para efectos de la cantidad de firmas que determinan el tipo de informe.

En el caso concreto de la diputada Mayi Antillón debe quedar claro, que lo que queda suspendida no es la condición de diputada pues las credenciales que le otorgan dicha investidura permanecen inalterables, tal y como lo indicó el propio Tribunal Supremo de Elecciones. Lo que queda suspendido es el ejercicio de sus funciones como diputada en tanto dure el período de nombramiento como Ministra sin cartera. La habilitación en sus labores como diputada son recobradas al momento del cese en el cargo ministerial, según lo indica el numeral 111 de la Constitución Política." **C-032-2009.**

Artículo 81 bis. Archivo de proyectos con dictamen negativo

Procederá el archivo del proyecto sin más trámite, cuando la comisión produzca un dictamen negativo, ya sea unánime o de mayoría, siempre y cuando no se haya presentado dictamen afirmativo de minoría. (Adicionado mediante Acuerdo N° 5020, del 9 de noviembre de 1999).

Error material, Fe erratas

La Presidencia resuelve:

[...] La nota ha sido firmada, tanto por la Comisión de Redacción como por los jefes de fracción. Para claridad de todos insisto en lo que consiste, en ese artículo los últimos dos párrafos se le pusieron incisos, cuando lo que correspondía era que fueran párrafos que se referían a la totalidad de los incisos, por eso la aclaración, y que quede constando así para efectos de la adecuada publicación de la ley. **Acta de la Sesión Plenaria No. 162 del 22-03-12:45-48.**

Admisión del Dictamen Negativo de Minoría (expediente 17010):

La Presidencia resuelve instruir a la Secretaría del Directorio para que, recibido el dictamen negativo de minoría conforme Artículos 81, 81 bis y 82 del RAL, lo tenga como presentado inmediatamente después y lo incorpore al expediente 17010, pues en razón de la resolución de la Presidencia No. 002-3L-2008, que hace necesaria una nueva discusión y votación del proyecto de ley en cuestión, igualmente, los plazos para la presentación de los dictámenes se reponen. **Acta de la Sesión Plenaria No. 034 del 30-06-08:14-16.**

¿En qué momento procede el archivo de un proyecto de ley?

De la norma transcrita se desprende lo siguiente:

- 1- Que es una norma específica a aplicar en todos aquellos casos en donde concurra el dictamen negativo para un proyecto de ley.
- 2- Que se procede al archivo del proyecto sin más trámite, cuando haya dictamen negativo ya sea unánime o de mayoría.
- 3- Que el proyecto no se archivará en el tanto la comisión haya recibido el dictamen afirmativo de minoría.

En este último ítem recae el sustento del procedimiento estipulado en el artículo de marras, en el sentido de que si la comisión recibió el dictamen afirmativo de minoría, necesariamente debe darse el trámite previsto en el artículo 81 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Contrario sensu el proyecto debe archivarse. **Ahora bien, en la práctica para casos como el que nos ocupa que hayan sido muy escasos, se ha optado por aplicar lo estipulado en el artículo 82 del Reglamento, sea, dar un plazo de 8 días para la presentación de otros dictámenes sobre el mismo asunto, ante la Secretaría del Directorio.** Sin embargo, esto no se puede tomar como una costumbre parlamentaria ya que ante todo hay norma expresa para el caso concreto y no se han producido los presupuestos para poder hablar de una costumbre parlamentaria. Por lo anterior, nuestro Departamento mantiene el criterio, en este caso concreto, de que debe aplicarse el artículo 81 bis del Reglamento de la Asamblea, sea, que de no existir el dictamen afirmativo de minoría, se procede al archivo del proyecto.” (La negrita no es del original) **CON-022-2010.**

A81B
Votos Sala
Constitucional CSJ
2011-014966
2012-008833

Dictámenes diversos:

“(…)Un asunto a tener presente, es el tipo y cantidad de dictámenes que en definitiva emita la Comisión Especial, respecto del expediente n° 13.862. Para que proceda el archivo del proyecto, de conformidad con el Artículo 81 bis del Reglamento, aparte del dictamen negativo, no debe existir ningún dictamen afirmativo de minoría, pues si esto último ocurriese, el expediente vuelve al Plenario, ocupando el lugar que le corresponde según la moción del 30 de setiembre del 2003, lo que implica por tanto el fin de la Comisión Especial”. **C-014-2004.**

Artículo 82. Entrega de dictámenes

El jefe administrativo de cada comisión entregará al Departamento de la Secretaría del Directorio los dictámenes que hubiere recibido. Dentro de los ocho días hábiles siguientes a la entrega, al Departamento de la Secretaría del Directorio admitirá otros dictámenes que se presenten sobre el mismo asunto, pero vencido ese plazo, no admitirá más.

Lo indicado en el párrafo anterior, se aplicará a la entrega de informes de las comisiones especiales y las comisiones especiales de investigación. **(Modificado mediante Acuerdos N° 4032 del 1 de junio de 1998 y N° 6487 del 21 de febrero de 2012).**

Plazo para presentación de Informes de Minoría (exp. 17.224):

En el marco de la discusión del expediente 17224 (ratificación de personas nombradas por la Junta Directiva de la ARESEP que integrarán el Consejo de la SUTEL), la Presidencia interpreta que, se está ante una contradicción; por una parte, el expediente no está completo porque faltan los informes anunciados; sin embargo, al mismo tiempo, la Asamblea tiene el derecho a discutir el tema y a tomar una decisión si lo considera conveniente. Por lo tanto, para completar el trámite con la presentación de informes, se da un plazo de 24 horas, luego de las cuales el asunto deberá ser conocido con prioridad. Esta interpretación fue apelada, votada y rechazada. **Actas de las Sesiones Plenarias No. 117 y 118 del del 09-12-08:17-20 y 10-12-08:34, respectivamente.**

Admisión del Dictamen Negativo de Minoría (expediente 17010):

La Presidencia resuelve instruir a la Secretaría del Directorio para que, recibido el dictamen negativo de minoría conforme Artículos 81, 81

bis y 82 del RAL, lo tenga como presentado inmediatamente después y lo incorpore al expediente 17010, pues en razón de la resolución de la Presidencia No. 002-3L-2008, que hace necesaria una nueva discusión y votación del proyecto de ley en cuestión, igualmente, los plazos para la presentación de los dictámenes se reponen. **Acta de la Sesión Plenaria No. 034 del 30-06-08:14-16.**

A82
Votos Sala
Constitucional CSJ
2000-9749*
2000-9761
2002-03357
2002-03709

Devolución de expediente a Comisión dictaminadora para reponer procedimientos pendientes (expediente 17010):

La Presidencia resuelve devolver el expediente N° 17.010 a la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior (comisión dictaminadora), con el objeto de que la misma reponga un procedimiento pendiente (conocimiento de moción de orden presentada antes del dictamen pero no conocida por error material). Esta resolución fue apelada, votada y rechazada. **Acta de la Sesión Plenaria No. 030 del 23-06-08:19-20.**

Entrega del informe:

"(...) el recibo de los informes por parte de la Secretaría del Directorio, es la forma en que se materializa el acto de entrega del informe por parte de los diputados, constituyendo un acto meramente legislativo". **C-025-2003.**

Dictamen presentado por un diputado:

"(...) el dictamen afirmativo se deriva del texto de la iniciativa que fue conocido y votado por la Comisión, en el tanto que aquél que presente un diputado junto con un nuevo texto –que no fue discutido o modificado vía mociones en el seno de la Comisión- deberá seguir el trámite sugerido por el Artículo 82 es decir, directamente ante la Secretaría del Directorio y dentro del plazo señalado". **ST-030-2001.**

Entrega de posteriores informes al primero:

"(...) La presentación de un primer informe, configura un período de gracia de 8 días hábiles para el recibo por parte de la Secretaría del Directorio de otros dictámenes o informes sobre el mismo asunto, vencido el cual no se recibirán más; con lo que se configura una importante consecuencia de orden práctico pues imposibilitaría su conocimiento en Plenario, lo anterior de conformidad con lo que establece el Artículo 82 del Reglamento". **C-073-2004.**

Artículo 83. Publicación de dictámenes en el Diario Oficial

Los dictámenes no se publicarán en el Diario Oficial La Gaceta, salvo si la Comisión lo acuerda así expresamente. En este último caso, la publicación incluirá, necesariamente, todos los dictámenes, si fueren varios, excepto que, por un acuerdo unánime, se excluyan algunos de ellos.

Principio de Publicidad:

"... siempre que se apruebe un texto sustitutivo debe valorarse la necesidad de publicar el dictamen resultante que pueda rendir una Comisión Dictaminadora, lo que puede hacerse con fundamento en lo que dispone el artículo 83 del Reglamento Legislativo." **CON-018-2009 J.**

Principio de Publicidad:

"... el cumplimiento efectivo del principio de publicidad impone la obligación para todo órgano legislativo de ordenar la publicación del texto sustitutivo aprobado (a lo interno de su seno) en el conocimiento de una iniciativa, porque ese texto modifica de manera sustancial el contenido del proyecto de ley original. El incumplimiento de esa obligación acarrea un vicio de nulidad en el procedimiento (...)./ Por lo tanto, los textos sustitutivos (que contienen cambios sustanciales) que son aprobados por las diversas Comisiones Legislativas o por el Plenario deben ser nuevamente publicados en el Diario Oficial La Gaceta. Lo contrario supone la violación del principio democrático en el ámbito que tutela de forma concreta el principio de publicidad." **CON-035-2013 J.**

Publicidad de acuerdo en Comisión:

"(...) Es perfectamente válido y jurídicamente factible que tanto una Comisión de la Asamblea Legislativa solicite al Directorio Legislativo la publicación de un determinado Acuerdo, como que éste, acoja dicha solicitud.

El Directorio Legislativo tiene discrecionalidad para acoger dichas solicitudes y no una obligación jurídica de hacerlo.

Los motivos de legalidad aducidos por el anterior Directorio Legislativo para rechazar la publicación propuesta parecen razonablemente fundamentados dada la redacción propuesta y su responsabilidad en el contenido de la misma.

La Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público está especialmente facultada por el Artículo 83 del Reglamento de la Asamblea, para solicitar la colaboración de la Contraloría General de la República, si lo tiene a bien, para dotar de carácter vinculante, vía directriz, los Acuerdos que pueda tomar en materia de vigilancia y fiscalización de la Hacienda Pública.

Es conveniente, en caso de que el Directorio decida acoger la reiteración de la solicitud planteada que se indique claramente si el texto propuesto es literalmente conforme a lo aprobado por la Comisión, o si el mismo es una interpretación del espíritu de un Acuerdo". **C-029-2004.**

TITULO IV

DE LAS COMISIONES PERMANENTES ESPECIALES

A83
Votos Sala
Constitucional CSJ
2004-04866
2007-02274
2008-015760
2008-016221
2012-004621
2012-015840

Capítulo ÚNICO. INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES**Artículo 84. Comisiones Permanentes Especiales**

Son comisiones permanentes especiales las siguientes: Comisión de Honores, Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, Comisión de Redacción, Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, Comisión de Consultas de Constitucionalidad, Comisión para el Control del Ingreso y del Gasto Públicos, Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Comisión de la Mujer, Comisión de la Juventud Niñez y Adolescencia, Comisión de Nombramientos, Comisión del Ambiente, Comisión de Turismo, Comisión de Derechos Humanos y Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación. (Modificado mediante Acuerdos N° 5020, del 9 de noviembre de 1999, N° 6108, del 15 de mayo de 2003, N° 6293, del 22 de mayo de 2006, N° 6359, de 28 de febrero de 2008 y N° 6423 del 25 de mayo de 2010).

Error material, Fe erratas

La Presidencia resuelve:

[...] La nota ha sido firmada, tanto por la Comisión de Redacción como por los jefes de fracción. Para claridad de todos insisto en lo que consiste, en ese artículo los últimos dos párrafos se le pusieron incisos, cuando lo que correspondía era que fueran párrafos que se referían a la totalidad de los incisos, por eso la aclaración, y que quede constando así para efectos de la adecuada publicación de la ley. **Acta de la Sesión Plenaria No. 162 del 22-03-12:45-48.**

Comisiones permanentes especiales con competencias para investigar:

"II. Objeto de las investigaciones de una Comisión Permanente Especial/ La Asamblea Legislativa puede realizar investigaciones en el marco del control político. En ese sentido se recuerda que el control político es el ejercicio legislativo por el cual la Asamblea Legislativa valora la conveniencia, oportunidad y eficiencia de las actuaciones de los entes públicos y de los funcionarios públicos, con el objetivo de establecer la responsabilidad política de esas acciones, sus consecuencias, y eventualmente, proponer medidas./ Como es obvio existen límites al ejercicio de ese control político, que en el caso del accionar de las Comisiones Permanentes Especiales, se pueden equiparar a los establecidos para las Comisiones Especiales, pues son lineamientos básicos constitucionales./ (...) **III. Organos legitimados para solicitar una investigación/ a. Por iniciativa de (...) diputado/** En principio, (...) los diputados son los legitimados para proponer ante la Comisión Permanente Especial respectiva, la investigación de su interés, que se plasma en una moción en que se

describen sus objetivos./ (...) Estas mociones deberían de discutirse en el apartado de: "Asuntos de control, fiscalización y demás de contenido político". En ese sentido, se recuerda que según el artículo 72 inciso f) del Reglamento, el orden del día de las Comisiones se confecciona de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 del ese mismo cuerpo normativo./ Asimismo, es factible valorar si se designa una subcomisión para que rinda un informe sobre si se considera pertinente realizar la investigación./ **b. Solicitud de investigación por otras personas/** Existen casos en que Comisiones Permanentes Especiales han decidido recibir solicitudes de investigación de asuntos propuestos por (...) ciudadanos./ Debido a ello, nuestro Departamento en el oficio CON-004-2007-J (...) recomendó (...) que quien presidiere la Comisión nombre una subcomisión de tres a cinco diputadas/os para que estudien, en un plazo determinado, el contenido de la solicitud, presenten un informe a los miembros de la Comisión, sintetizando (...) si recomienda o no abrir formalmente la investigación./ Este informe sería discutido (...) por la Comisión. Si es aprobado, se debe (...) aprobar posteriormente una moción para que ese órgano se avoque a la investigación respectiva. (...)/ En este caso, se recomienda también hacer comparecer al solicitante o a uno o varios de ellos, para que expliquen la situación. (...)/ Finalmente, si la Comisión considera que la solicitud es improcedente, se recomienda que la desestime de manera razonada y justificada y que se le comunique la decisión al gestionante./ **IV. Duración de la investigación/** (...) se recomienda que la moción que aprueba la realización de una investigación establezca un plazo razonable para recabar la información, discutir el asunto y rendir el informe./ Debe tenerse presente que no se considera adecuado que las investigaciones excedan una legislatura, salvo casos excepcionales, ya que eventualmente la integración de la Comisión Permanente Especial podría variar, y serían (...) otros diputados los que darían el informe final al Plenario./ **V. Expediente legislativo de la investigación/** Se recomienda que las investigaciones que sigue una Comisión Permanente Especial se tramiten en un expediente legislativo para tal efecto, una vez aprobada la realización de la investigación./ (...) **VI. Ubicación del expediente en el Orden del Día/** El Reglamento no contiene ninguna norma expresa referida a la ubicación del expediente de investigación en el orden del día, (...)/ En razón de ello (...) se considera que lo más oportuno es el expediente dentro del apartado de "asuntos de control, fiscalización y demás contenido político"./ Lo anterior, sin perjuicio del eventual problema que tendría la Comisión para llegar al punto de conocimiento de proyectos de ley, pues el expediente de la investigación le podría demandar todo el tiempo de la sesión./ Esto (...) a diferencia del Plenario, en el que existe un momento en la sesión en el que se conocen los proyectos de ley. En ese sentido, se podría valorar la posibilidad de que la Comisión apruebe un período máximo de la sesión dedicado a las investigaciones y otro destinado al conocimiento de los proyectos de ley./ **VII. Información que puede recabar una Comisión Permanente Especial/** (...) las Comisiones

Permanentes Especiales pueden recabar información de diferentes fuentes, a saber:/ 1. Solicitud de informes a instituciones del Estado. Según el artículo 111 del Reglamento (...) 2. Requerimientos de funcionarios y particulares. Según el artículo 112 Reglamento (...) 3. Libre acceso a los departamentos oficiales para obtener información sobre asuntos de interés público y recabar los datos que juzgue necesarios. Salvo obviamente lo referente a los secretos de Estado. (artículos 30 e inciso 23 del art.121 constitucional)/ 4. Recibir toda clase de prueba./ **VIII. Informe de investigaciones de una Comisión Permanente Especial/** Respecto a la rendición del informe de la Comisión, se recomienda que si el órgano ha fijado un plazo para recopilar la información y éste venciera (incluyendo eventuales prórrogas), o si no habiendo vencido se considera que la información pertinente ya está recabada, se sugiere se proceda a someter el asunto investigado a discusión en el seno de la Comisión./ Una vez concluida la discusión, se aconseja que se le asigne a uno o más diputados la elaboración del informe respectivo, en el cual se consigne lo referente a la investigación y las recomendaciones pertinentes./ Recibido el informe, se recomienda que se ponga en discusión en el seno de la Comisión y luego sometido a votación, y si es aprobado se remita al Plenario Legislativo para su conocimiento; existiendo por supuesto la posibilidad de la presentación de otros informes minoritarios.” **CON-019-2010.**

Comisión de narcotráfico

“Se trata de una Comisión de carácter –sui generis–, pues tiene atribuciones propias de las comisiones dictaminadoras de los proyectos de ley y a la vez está llamada a cumplir una función de control político operando como comisión de investigación, también de carácter permanente.

Consecuentemente, contiene dos funciones básicas. 1.-) Legislativa : conocer y dictaminar proyectos de ley , eventualmente proponerlos al Plenario por iniciativa de la misma Comisión. 2.-) De control político: investigar y analizar la problemática general relacionada con el tráfico y consumo de drogas en el país. **C-051-2007.**

(...) todas las actuaciones que realice la Comisión Permanente Especial de Narcotráfico con motivo de su labor investigativa deben ser públicas, en especial los documentos que sustenten los cuestionamientos y razonamientos que se expongan en el seno de dicha Comisión.

Excepcionalmente, cuando el contenido de un documento presentado o analizado pueda entrañar una violación al derecho de la intimidad, garantizado en el numeral 24 de la Constitución Política y cuando el mismo sea de interés privado, puede limitarse su acceso a las personas y custodiarse de manera especial la información”. **C-058-2007.**

Artículo 85. Atribuciones

Las comisiones de Honores, Municipalidades y Desarrollo Local Participativo, Redacción, Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, de la Mujer, de la Juventud, Niñez y Adolescencia, de Nombramientos de Ambiente, de Turismo y Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación y Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor tendrán a su cargo: **(Modificado mediante Acuerdos N° 6293, del 22 de mayo de 2006, N° 6359, de 28 de febrero de 2008 y N° 6423 del 25 de mayo de 2010 y 6675, del 21 de noviembre de 2017)** Se agrega inciso l) Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor: 1.- Conocerá y dictaminará los proyectos de ley que involucren la temática referida a las personas con discapacidad y a la población adulta mayor. 2.- Analizará los problemas sociales relativos a la calidad de vida y los derechos humanos de las personas con discapacidad y la población adulta mayor y propondrá las reformas de la legislación vigente que considere necesarias. 3.- Propondrá las modificaciones que requiera la legislación nacional relacionada con las personas con discapacidad y la población adulta mayor para ajustarse a lo estipulado en los tratados internacionales sobre la materia, procurando el desarrollo pleno e integral de estas poblaciones. 4.- Realizará un control político sobre la actuación de la administración pública, en todo lo referente a la situación de las personas con discapacidad y la población adulta mayor. **(Modificado mediante Acuerdo N° 6675, del 21 de noviembre de 2017)**

a) Comisión de Honores:

Los asuntos indicados en el artículo 195 de este Reglamento.

b) Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo:

El dictamen de los proyectos de tributos municipales, el recurso de insistencia contemplado en el artículo 203 de este reglamento; el trámite parlamentario relativo a las iniciativas en materia municipal, de conformidad con lo establecido en la Ley de Iniciativa Popular N.º 8491; así como aquellas iniciativas de ley que afecten la estructura, función y competencias municipales o desarrollo local. **(Modificado mediante Acuerdo N° 6359, de 28 de febrero de 2008).**

c) Comisión de Redacción:

Las funciones y atribuciones señaladas en los artículos 141 y 152 de este Reglamento.

d) Comisión de Relaciones Internacionales:⁸

1. Dictaminará los convenios internacionales, los tratados públicos y de comercio exterior, los concordatos, las resoluciones, las recomendaciones, los acuerdos legislativos externos y otros de similar naturaleza, presentados a la Asamblea Legislativa para su aprobación.

⁸ Nota: La Comisión de Relaciones Internacionales pasó a llamarse Comisión de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior por efecto de la reforma introducida al artículo 84 mediante Acuerdo N° 6108 de 15 de mayo de 2003.

A85
Votos Sala
Constitucional CSJ
Inciso b.
1996-6939
1996-6941
1999-05277 (b)
1999-06725 (c)
1999-07433 (c)
2002-11492 (g)
2003-00849 (g)
2005-09342 (g)
2005-09380 (g)
2007-01910

2. Preparará los informes, de oficio o a solicitud del Presidente de la Asamblea, una Comisión Permanente o el Plenario, sobre asuntos de derecho internacional, política exterior de Costa Rica y relaciones internacionales.

2008-01218 (d)
2008-017300 (c)
2008-018208
2008-018209 (c)
2008-018874 (byc)
2008-18213 (c)
2010-015072 (c)
2010-019701 (ch)

3. Será el enlace oficial de la Asamblea en materia internacional, para lo cual, le corresponde coordinar y dar seguimiento a la participación de la Asamblea Legislativa en el Foro de los Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, (FOPREL), la Unión Interparlamentaria, el Parlamento Latinoamericano y otros parlamentos del mundo, de conformidad con las actas constitutivas, los acuerdos y los convenios suscritos por la Asamblea Legislativa con dichos órganos. Por tanto, le corresponderá informar al Plenario Legislativo cada seis meses o cuando en forma extraordinaria lo requiera el Plenario Legislativo, de la labor que se realiza en las organizaciones interparlamentarias antes mencionadas, de la participación de la Asamblea Legislativa en dichos foros así como de los lazos de cooperación y amistad establecidos con los Parlamentos del mundo. Asimismo le corresponderá promover la adopción de las recomendaciones o los pronunciamientos de esas organizaciones e informar, a las Secretarías Generales de esos Parlamentos, de la labor que se efectúe.

4. Analizar las memorias de labores que rinden anualmente los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior y rendir treinta días hábiles después de haber sido recibidos en la Comisión un informe al Plenario Legislativo sobre cada una de ellas.

5. Dar seguimiento y rendir un informe anual o en forma extraordinaria, sobre el estado de las negociaciones y aplicación en el país de los convenios internacionales aprobados y ratificados por Costa Rica. El seguimiento del estado de la aplicación de los tratados internacionales se hará mediante consultas periódicas y solicitudes de información al Poder Ejecutivo y organizaciones de la

sociedad civil involucradas en dicha aplicación, y de audiencias de los ministros de gobierno u otros funcionarios públicos que apliquen los instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica. Los informes que prepare la Comisión derivados de sus potestades se remitirán al Plenario Legislativo, los cuales deberán ser leídos en el Plenario Legislativo en la primera parte de la sesión, en el capítulo de asuntos de control, fiscalización y demás contenido político. Estos informes tendrán carácter informativo y no serán votados, sin perjuicio de que los diputados discutan su contenido. **(Modificado este inciso por Acuerdo N° 6108, del 15 de mayo de 2003).**

e) Comisión de la Mujer:

1. Conocerá y dictaminará los proyectos de ley que se relacionen con la situación de las mujeres o la afecten.

2. Estudiará los problemas sociales relacionados con la calidad de vida y derechos humanos de las mujeres, con el fin de realizar las reformas necesarias de la legislación vigente y efectuar el respectivo control de legalidad.

3. Propondrá las modificaciones que requiera la legislación nacional relativa a la situación de las mujeres para ajustarse a lo estipulado por los tratados internacionales sobre la materia, procurando el desarrollo pleno e integral de esta población, con equidad entre los géneros.

4. Realizará un control político sobre la actuación de la Administración, en todo lo referente a la situación de las mujeres.

f) Comisión de la Juventud:⁹

1. Conocerá y dictaminará los proyectos de ley que se relacionen con la situación de los jóvenes o la afecten.

2. Analizará los problemas sociales relativos a la calidad de vida y los derechos humanos de los jóvenes, y propondrá las reformas de la

⁹ Nota: La Comisión de Juventud pasó a llamarse Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia por efecto de la reforma introducida al artículo 86 mediante Acuerdo N° 6114 de 17 de junio de 2003.

legislación vigente que considere necesarias.

3. Propondrá las modificaciones que requiera la legislación nacional relacionada con los jóvenes para ajustarse a lo estipulado en los tratados internacionales sobre la materia, procurando el desarrollo pleno e integral de esta población.

4. Realizará un control político sobre la actuación de la Administración, en todo lo referente a la situación de los jóvenes.

g) Comisión de Nombramientos:

Estará encargada de analizar, para rendir un informe, los nombramientos que el Plenario le remita, así como la solicitud de ratificación de los nombramientos efectuados por el Poder Ejecutivo, cuando corresponda.

h) Comisión de Ambiente:

1. Estudiará, analizará e investigará los problemas relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Propondrá las soluciones y medidas correctivas correspondientes.

2. Conocerá y dictaminará todos los proyectos de ley sobre el ambiente y el desarrollo sostenible. (Modificado mediante Acuerdos N° 5020, del 9 de noviembre de 1999 y N° 6108 del 15 de mayo de 2003)

i) Comisión de Turismo:

1. Identificará, estudiará e investigará, todo lo relacionado con la actividad turística, los obstáculos que la afecten, así como los estímulos necesarios que requiera este sector
2. Impulsará y presentará la legislación necesaria para remover los obstáculos y promover los estímulos necesarios
3. Conocerá y dictaminará todos los proyectos de ley que estén relacionados con la actividad turística. (Modificado mediante Acuerdo N° 6293, del 22 de mayo de 2006).

j) Comisión de Derechos Humanos:

Su objeto será conocer, estudiar, dictaminar y denunciar los asuntos relacionados con la violación de los derechos humanos. (Modificado mediante Acuerdo N° 6423, del 25 de mayo de 2010)

k) Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación:

Tendrá por objeto recopilar, estudiar, dictaminar y proponer las reformas legales necesarias para fomentar el impulso y desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación, así como estudiar, dictaminar y proponer las reformas legales necesarias para mejorar la educación ciudadana; para mejorar las políticas en educación y fortalecer el sistema educativo costarricense. (Modificado mediante Acuerdo N° 6423, del 25 de mayo de 2010)

Confección del orden del día de las comisiones permanentes ordinarias especiales

La Presidencia resuelve que:

1. Las Comisiones permanentes ordinarias, permanentes ordinarias especiales, en aplicación del artículo 72 inciso f) deben confeccionar el orden del día con 24 horas de anticipación y darlo a conocer por los medios idóneos. El plazo de las 24 horas empieza a correr partir de la lectura del decreto de convocatoria del Poder Ejecutivo. Excepcionalmente, el plazo de las 24 horas no será aplicable cuando el órgano legislativo se encuentre tramitando mociones 137 del Reglamento, en virtud de que ese mismo numeral otorga un trámite especial, y prioritario para las mociones de fondo. Es importante destacar, que existen asuntos de régimen interno, dentro de las cuales se encuentra el trámite de las Comisiones Investigadoras las cuales no requieren ser convocadas por el Poder Ejecutivo tal y como lo ha indicado la Sala Constitucional al señalar: "La Asamblea Legislativa está facultada para continuar con sus tareas habituales durante el periodo de sesiones extraordinarias, por cuanto únicamente pierde su facultad de iniciativa legislativa. En este caso, no resulta contrario a lo dispuesto en los artículos 118 y 121 inciso 23) de la Constitución Política en que conozca y aprueba el informe de una comisión legislativa de investigación, en la cual se incluye también un proyecto de ley, por cuanto, se repite, se trata de una típica actividad de control político, competencia que no ve disminuida en esta etapa excepcional de labores legislativas".(Sala Constitucional No. 6941-96 y 6939-96). Si bien es cierto en los asuntos relacionados con el régimen interno no requieren ser convocados para ser incorporados en el orden del día, sí es importante que se tomen las previsiones del caso para [sic] que con la debida antelación se pongan en conocimiento por los

medios adecuados, todo para dar efectivo cumplimiento al principio de publicidad. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 46 del 28-07-11:19-30.**

Error material, Fe erratas

La Presidencia resuelve:

[...] La nota ha sido firmada, tanto por la Comisión de Redacción como por los jefes de fracción. Para claridad de todos insisto en lo que consiste, en ese artículo los últimos dos párrafos se le pusieron incisos, cuando lo que correspondía era que fueran párrafos que se referían a la totalidad de los incisos, por eso la aclaración, y que quede constanding así para efectos de la adecuada publicación de la ley. **Acta de la Sesión Plenaria No. 162 del 22-03-12:45-48.**

Confección del orden del día de las Comisiones permanentes ordinarias especiales: La Presidencia resuelve que:

“Las Comisiones permanentes ordinarias, permanentes ordinarias especiales, en aplicación del Artículo 72 inciso f) deben confeccionar el orden del día con 24 horas de anticipación y darlo a conocer por los medios idóneos. El plazo de las 24 horas empieza a correr partir de la lectura del decreto de convocatoria del Poder Ejecutivo. Excepcionalmente, el plazo de las 24 horas no será aplicable cuando el órgano legislativo se encuentre tramitando mociones 137 del Reglamento, en virtud de que ese mismo numeral otorga un trámite especial, y prioritario para las mociones de fondo.” **Acta de la Sesión Plenaria No. 46 del 28-07-2011:19-20.**

Procedimiento para elección de Contralor (discusión del Informe):

La Presidencia define fecha y hora para la discusión del nombramiento de Contralor General de la República, cancelando las sesiones de las comisiones plenas y demás órganos legislativos que se interpongan con los horarios fijados. **Acta de la Sesión Plenaria No. 028 del 15-06-05:6.**

Para que se consulte a la Dirección de Servicios Técnicos sobre la interpretación del artículo 85, inciso j) del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que establece lo siguiente: Comisión de Derechos Humanos: Su objeto será conocer, estudiar, dictaminar y denunciar los asuntos relacionados con la violación de los derechos humanos” (Modificado mediante Acuerdo N° 6423, del 25 de mayo del 2010). Lo anterior, con el fin de establecer el alcance de la potestad de investigación de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos.

“Esta asesoría concluye que los alcances de las competencias de la actual Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos se relacionan directamente con los propósitos de creación de la Comisión Especial creada en el año 2006. **En tal sentido, si bien se le otorgó la facultad de dictaminar proyectos de ley, más relevancia tuvo el hecho de constituir ese órgano como un instrumento de control**

política que ejerza la Asamblea Legislativa sobre la violación de los derechos fundamentales de las personas, y garantizar de esta manera, el respeto a las normas nacionales y supranacionales que los tutelan. Materia de derechos humanos sobre la que existe un evidente interés público, al punto de que el diputado proponente previó llamar a cuentas a los jerarcas públicos e incluso proponer al Plenario las sanciones políticas respectivas. Siendo así, y teniendo en cuenta que la naturaleza propia de las Comisiones Permanentes Especiales ha permitido que se les otorgue de manera permanente funciones de control político, **es que consideramos que del espíritu y redacción que guía las acciones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la facultad para realizar la potestad de investigación**, propia del inciso 23 del artículo 121 de la Constitución Política. Tal competencia, aún cuando fue el principal motivo para su creación, no ha sido prácticamente ejercida desde el año 2006, de ahí que constituye un reto para la Comisión el moldearla y ponerla en ejecución, para que con el paso del tiempo se asiente y ajuste debidamente dentro las competencias de la Asamblea Legislativa. **Por lo demás, en cuanto al trámite de las investigaciones que asuman las Comisiones Permanentes Especiales, nuestro Departamento ya se ha pronunciado al respecto en los oficios CON-019-2010 de 22 de junio de 2010 y CON-047-2011, mismas que adjuntamos a efecto de que sirvan de guía para esa labor de control político que llegue a efectuar la Comisión que usted preside.”** (La negrita no es del original) **CON-085-2013-J.**

Competencia:

“(…) cada una de las comisiones permanentes especiales, se le otorga una competencia específica, según su campo de acción o materia a estudiar, investigar, dictaminar, analizar, entre otras. Desprendiéndose entonces, que las comisiones permanentes especiales son órganos legislativos preparatorios, para la toma de decisión final, que se hace en el Plenario Legislativo y no tiene la facultad de imponer sanciones directamente. De tal manera, que en dichas comisiones se rinden los respectivos informes a la Asamblea Legislativa en pleno, y es éste órgano legislativo, de máxima jerarquía, el que en última instancia toma la o las decisiones finales, y éstas pueden llegar a implicar sanciones de alguna naturaleza”. **ST-845-2002.**

Atribuciones:

“(…) De acuerdo con las atribuciones descritas, cada una de las comisiones permanentes especiales, se le otorga una competencia específica, según su campo de acción o materia a estudiar, investigar, dictaminar, analizar, entre otras. Desprendiéndose entonces, que las comisiones permanentes especiales son órganos legislativos preparatorios, para la toma de decisión final, que se hace en el Plenario Legislativo y no tiene la facultad de imponer sanciones directamente. De tal manera, que en dichas comisiones se rinden los respectivos informes a la Asamblea Legislativa en pleno, y es éste

órgano legislativo, de máxima jerarquía, el que en última instancia toma la o las decisiones finales, y éstas pueden llegar a implicar sanciones de alguna naturaleza". **ST-845-2002.**

Imposibilidad de introducir cambios de fondo:

"(...) La Comisión Permanente de Redacción no tiene competencia para introducir cambios de fondo, únicamente debe realizar las modificaciones que considere necesarios, encaminados a una mayor claridad en la redacción, limitándose al aspecto formal, en el caso de consulta, la variante fue de fondo y sin sustento jurídico para realizar el cambio que se verifica". **ST-634-2000.**

Inciso g)

Procedimiento administrativo para abrir un expediente en relación con las investigaciones que está facultada para realizar dicha Comisión.

"1- Que todo asunto que una Comisión, con competencia para ello, resuelva estudiar, analizar e investigar, debe tramitarse mediante un expediente legislativo que se abrirá al efecto.

2- Que el expediente deberá estar debidamente numerado y foliado

3- Que el trámite para la conformación de dicho expediente será:

La Comisión debe acordar la investigación correspondiente.

b) La técnica de la Comisión trasladará nota a la Secretaría del Directorio para que se otorgue número al expediente que se conformará con la investigación que se inicia.

c) La Secretaria asigna número de expediente y lo comunica al Departamento de Archivo, para que se incluya en sus registros y de manera inmediata se asigna a la Comisión que investigará.

d) La Comisión que realizará la investigación, custodiará el expediente hasta su conclusión.

4- Que dicho procedimiento será observado en todas las comisiones y para todos los trámites de igual naturaleza." **C-051-2005.**

Procedimientos deben contener parámetros mínimos

"A pesar de que algunas comisiones tienen estas atribuciones, no existe en el Reglamento de la Asamblea Legislativa un procedimiento expreso para su trámite, por lo que algunas comisiones, antes de iniciar una investigación, establecen un procedimiento específico, para el caso particular.

Cualquiera que sea el procedimiento que adopte la comisión, éste debe guardar los parámetros mínimos de respeto de los derechos fundamentales." **C-04-2007.**

Inciso f)

"La aprobación de una metodología (mediante moción de orden) para regular el procedimiento seguido por la Comisión Permanente Especial de Nombramientos, para la elección del magistrado o magistrada no vulnera los derechos fundamentales de los postulantes, en virtud

de que tal regulación se encuentra dentro de las potestades de autorregulación que le otorga la Constitución Política a la Asamblea Legislativa (Artículo 121 inciso 22), tal y como lo ha indicado la Sala Constitucional." **C-088-2006.**

Artículo 86.- Integración

La Comisión de Honores, la de Redacción y la de Discapacidad y Adulto Mayor estarán integradas por cinco diputados. La Comisión de la Mujer, la de Asuntos Municipales, la de Nombramientos, la de Juventud, Niñez y Adolescencia, la de Turismo, la de Derechos Humanos y de Ciencia, Tecnología y Educación estarán integradas por siete diputados. La Comisión de Ambiente y la de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior por nueve diputados. (Modificado mediante Acuerdos N° 6293, del 22 de mayo de 2006, N° 6359, de 28 de febrero de 2008 y N° 6423, del 25 de mayo de 2010 y 6675, del 21 de noviembre de 2017)

Estas comisiones serán nombradas cada año por quien ocupe la presidencia de la Asamblea, en el curso del mes en que se inicie una legislatura.

Los diputados que las integren deberán formar parte de las Comisiones Permanentes Ordinarias. (Modificada mediante Acuerdos N° 6108 del 15 de mayo de 2003, N° 6114 del 17 de junio de 2003 y N° 6628 del 9 de junio de 2016.)

Artículo 87. Comisión de Honores

En el curso del mes en que se inicie una legislatura, el Presidente designará una Comisión de Honores, integrada por tres diputados cuyos nombres no se revelarán; se procurará que sus integrantes pertenezcan a diferentes partidos políticos. Esta Comisión se encargará de estudiar los proyectos que, sobre la materia, se propongan a la Asamblea.¹⁰

Artículo 88. Comisión Permanente Especial sobre Consultas de Constitucionalidad

- 1.- Créase la Comisión Permanente Especial sobre las Consultas de Constitucionalidad. Tendrá a su cargo las siguientes funciones:

¹⁰ Nota: Este artículo debe tenerse por modificado en lo que se refiere al número de integrantes, que pasó de tres a cinco, por efecto de la reforma introducida al artículo 86 por Acuerdos N° 6109 de 15 de mayo de 2003 y N° 6114 de 17 de junio de 2003.

- a) Conocer de los asuntos previstos en este capítulo.
 - b) Las demás relacionadas con las disposiciones del artículo 10 de la Constitución Política y de la Ley de Jurisdicción Constitucional que la Asamblea le encargare expresamente.
- 2.- La Comisión se regulará por las disposiciones previstas para esta clase de órganos legislativos, pero no se aplicará a sus miembros la limitación del artículo 91 acerca de que un diputado no podrá formar parte, simultáneamente, de más de dos comisiones especiales.
- 3.- La Comisión estará integrada por tres a siete diputados, designados por el Presidente de la Asamblea, de los nombres propuestos por los respectivos Jefes de Fracción, de conformidad con las siguientes reglas:
- a) (Anulado por la Sala Constitucional en Voto 14253-04)
 - b) Este nombramiento se realizará en reunión de los respectivos Jefes de Fracción, convocada para tal efecto, por el Presidente de la Asamblea.¹¹

A88
Votos Sala
Constitucional CSJ
2004-14253 (3)
2006-05298
2010-012026
2012-004621

Conformación de la Comisión Especial Permanente de Control de Ingreso y Gasto Público (Inciso 3)

La Presidencia resuelve:

[...] De conformidad con los artículos 27 inciso 2), 67, 88 inciso 3) y 89 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, siendo que esta Presidencia es competente para designar como representante de la fracción del Partido Acción Ciudadana dentro de la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público únicamente al designado o designados por la jefatura de esa fracción, se tiene como integrante

¹¹ Nota: El primer párrafo de este aparte b) fue anulado por la Sala Constitucional en Voto 14253-04 quedando el texto como se indica

de dicha comisión al diputado Víctor Hernández Cerdas en sustitución del diputado Manrique Oviedo Guzmán. En lo demás permanece íntegra la integración de la comisión. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 20 del 04-06-12:18-19.**

Artículo 89. Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos

La liquidación del presupuesto ordinario y de los extraordinarios y el dictamen de la Contraloría General de la República, a los que se refiere el artículo 181 de la Constitución Política, pasarán en el mes de mayo de cada año al conocimiento de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, que estará compuesta por nueve diputados, cuyo nombramiento se hará simultáneamente con el de las comisiones permanentes ordinarias. La conformación estará a cargo del Presidente de la Asamblea, de los nombres propuestos por los respectivos jefes de fracción, procurando la participación del mayor número de fracciones interesadas.

Esta Comisión tendrá, además de la función anterior, la de vigilancia y fiscalización permanente de la Hacienda Pública, con el concurso de la Contraloría General de la República.

TRANSITORIO I.- La integración definida en el artículo único de este proyecto de ley, regirá para la próxima conformación del órgano. (Modificado mediante Acuerdo N° 6576, del 13 de mayo de 2015)

Informes de liquidación de los presupuestos

La Presidencia resuelve:

- 1) Por no existir interés actual de los Diputados de actual período constitucional de conocer los informes de liquidación de los Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios, correspondientes a los períodos anteriores al año 2009, se procede a ordenar el archivo correspondiente de los mismos; quedando pendiente, para su discusión y aprobación, únicamente el correspondiente al año 2009, suscrito por Diputados del actual período Constitucional 2010-2014.-
- 2) El Informe de Liquidación ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, Fiscal y por Programas para el Ejercicio Económico del 2009, será conocido, en el mes de setiembre del año en curso, previa comunicación de la Presidencia con la Jefa y Jefes de Fracción, y se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento de la Asamblea Legislativa ó mediante debate reglado acordado por éstos últimos.-
- 3) La Presidencia instruirá lo pertinente para la inclusión de los informes dentro de la agenda del Plenario Legislativo y que en el futuro se aplique la normativa reglamentaria vigente. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 71 del 06-09-10:79-81.**

Prórroga de Comisión Permanente Especial de Control de

Ingreso y Gasto Público

La Presidencia resuelve:

[...] existe una resolución de la Presidencia de la Asamblea Legislativa que fue leída en la sesión del Plenario número 21 del 1º de junio del 2006, donde se establece que en el caso de prórrogas solicitadas por la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público esa prórroga puede ser otorgada directamente por la Presidencia y por un plazo de dos meses, vamos a continuar con esa costumbre. **Acta de la Sesión Plenaria No. 19 del 31-05-11:23.**

Conformación de la Comisión Especial Permanente de Control de Ingreso y Gasto Público

La Presidencia resuelve:

[...] De conformidad con los artículos 27 inciso 2), 67, 88 inciso 3) y 89 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, siendo que esta Presidencia es competente para designar como representante de la fracción del Partido Acción Ciudadana dentro de la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público únicamente al designado o designados por la jefatura de esa fracción, se tiene como integrante de dicha comisión al diputado Víctor Hernández Cerdas en sustitución del diputado Manrique Oviedo Guzmán. En lo demás permanece íntegra la integración de la comisión. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 20 del 04-06-12:18-19.**

Proceso de empate de votación y moción revisión**Liquidación Presupuesto:**

En el caso de la votación de los dictámenes: negativo de mayoría, de 29 de julio de 2009; afirmativo de minoría, de 4 de agosto de 2010; positivo de minoría, de 5 de agosto de 2010, al Informe de liquidación de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, Fiscal y por Programas para el Ejercicio Económico correspondiente al año 2009, presentados por la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y el Gasto Públicos, la Presidencia dispuso que, ante el empate en las votaciones de los dictámenes afirmativo de minoría y positivo de minoría, dar por rechazados ambos dictámenes y se presenta ante la mesa del Directorio una moción de revisión correspondiente al tercer informe, desechado por el Pleno, la cual es aceptada por la Presidencia para el trámite respectivo. De conformidad con las disposiciones reglamentarias se sometió a discusión y votación la moción de revisión, la cual fue aprobada; en consecuencia, se somete por segunda vez a la votación del tercer informe de la Comisión, el cual se aprueba y se acogen las recomendaciones que este señaló. **Acta de la Sesión Plenaria No. 82 del 27-09-2010:30.**

Archivo de los informes de la Comisión Permanente Especial del Control y Gasto Público:

“Esta Presidencia resuelve: 1) Por no existir interés actual de los Diputados de actual período constitucional de conocer los informes

de liquidación de los Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios, correspondientes a los períodos anteriores al año 2009, se procede a ordenar el archivo correspondiente de los mismos; quedando pendiente, para su discusión y aprobación, únicamente el correspondiente al año 2009, suscrito por Diputados del actual período Constitucional 2010-2014.

2) Que la Presidencia de la Asamblea Legislativa, coordinará con la Secretaría del Directorio para que los Informes de Liquidación ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la república, fiscal y por programas para el ejercicio económico del 2009, sea conocido en los primeros días del mes de setiembre del año en curso.” **Acta de la Sesión Plenaria No. 067 del 30-08-2010:84-87.**

Mociones de prórroga de Comisiones Permanentes (Ordinarias y Especiales):

La Presidencia resuelve que, en lo sucesivo, las solicitudes de prórrogas para rendir informes o dictámenes provenientes de Comisiones Permanentes, sean Ordinarias o Especiales, se tramiten ante la Presidencia, quien autorizará la prórroga con el visto bueno respectivo siempre y cuando exista la solicitud del caso en tiempo y se den las justificaciones. Además, que en el caso de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos, la prórroga para rendir Informe sobre la Liquidación de Presupuestos la Presidencia la otorgará por una sola vez, dada la necesidad de que dicho Informe sea rendido con la antelación suficiente a que ingrese a conocimiento de la Asamblea el proyecto de presupuesto de la República correspondiente; una vez recibido el Informe, ingresará con preeminencia a la Orden del Día de Plenario. **Acta de la Sesión Plenaria No. 021 del 01-06-06:16-18.**

¿Debe asignarse a las investigaciones de la Comisión Permanente Especial de Gasto Público un número de expediente? ¿Deben aparecer en el Orden del Día de la Comisión para efectos de cumplir el principio de publicidad?”

“Como se indicó anteriormente, para el caso concreto, de la orden emanada por el Departamento de Comisiones, se puede inferir que el enumerar como expediente legislativo las investigaciones que tiene pendientes la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, es una forma de identificación del asunto de investigación, con el objeto de una mejor ordenación en la tramitación de las investigaciones pendientes. En todo caso, lo que interesa es el contenido que se está investigando. La forma en cómo los asuntos deben ser integrados en el Orden del Día está determinada en el Reglamento de la Asamblea Legislativa, ahora la indicación de cada uno de ellos corresponde al Departamento de Comisiones, donde lo que interesa es que se consigne el asunto de conocimiento, ya sea por un número de identificación o por el nombre del asunto

a tratar. Véase mediante anexo el Orden del Día publicitado para la Sesión Ordinaria N° 2. a celebrarse el 06 de junio del 2013, mediante el cual se registra con número de expediente las investigaciones en curso en dicho órgano, las cuales fueron individualizadas o numeradas al efecto; lo cual no obsta en forma alguna para que se esté investigando otros temas propios de las competencias de la Comisión que aún no han sido identificados con número de expediente separado, lo cual conforme con la Directriz de cita puede ser objeto de enumeración de expediente legislativo por parte del Departamento de Comisiones, tal como se indicó en la respuesta anterior. Ahora bien, tanto en el Orden del Día de la Comisión, como en el acta de la sesión de la Comisión, se establece la publicidad del asunto que estaba en conocimiento en el acto en concreto. Como forma de implementación del principio de publicidad de los asuntos en trámite de los diferentes órganos legislativos, la práctica parlamentaria es que mediante la Consulta al Sistema de Información Legislativa (SIL), se incorporen tanto en el Orden del Día –en forma previa-, como en el Acta de la sesión respectiva –en forma posterior-, los temas a tratar o tratados, el estado de la tramitación y demás situaciones que se desarrollan en el transcurso de las sesiones en los diferentes órganos legislativos; con el fin último de ejercitar el derecho de publicidad y transparencia en el procedimiento legislativo. El caso de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, no es la excepción a ello, por cuanto en la Consulta al Sistema de Información Legislativa (SIL), se encuentran debidamente incorporados y publicitados tanto los órdenes del día, como las actas de las sesiones celebradas, cumpliendo de esta forma con el requerimiento del principio de publicidad. Y como se indicó anteriormente, la forma de cómo se identifican las investigaciones es un asunto de trámite interno que ejerce el Departamento de Comisiones, siguiendo los requisitos que establece el Reglamento y además conforme con las directrices que se emanan al efecto. Por lo que se considera procedente el establecimiento de una forma homogénea de identificación para todas las investigaciones pendientes y en proceso, lo cual sería congruente con el propósito de la directriz de marcos y con el fin de generar una mayor certeza y facilidad para el operador parlamentario.” **CON-049-2013.**

Atribuciones de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico:

“En el caso específico de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, la redacción es muy particular, pues mientras se crea una Comisión Permanente Especial, con facultades investigadoras, se señala que para los efectos, se regiría por lo dispuesto en el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política y el artículo 112 Reglamento (...)/ Esta asesoría considera en razón de esas normas, que el legislador lo dispuso así a efecto de que dicha Comisión tuviera libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar datos que juzgue necesarios; así

como que pudiera recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla.” **CON-019-2010, En el mismo sentido CON-057-2011.**

La CIGP [Comisión de Control Ingreso y Gasto Público] se encuentra impelida para ordenar una investigación motu proprio, entendida esta como una de la cual debe derivarse un informe autónomo a ser conocido por el Plenario, de conformidad con los artículos 121.23 CPol y 96 bis RAL. La competencia para realizar esta acción es del Pleno, quien podría encomendar su realización a una comisión distinta, aún cuando esta verse sobre temas de Hacienda Pública.

Al no ser la CIGP una comisión investigadora, carece de las facultades exclusivas de las mismas, establecidas el párrafo segundo del numeral recién citado, básicamente la de recibir toda clase de pruebas.

Sin embargo, en el ejercicio de su competencia de vigilancia y fiscalización permanente de la Hacienda Pública, puede utilizar las prerrogativas establecidas que los artículos 111 y 112 RAL le otorgan a todas las comisiones, esto es solicitar informes y ordenar comparecencias, para dilucidar asuntos relacionados con la recaudación y el uso de fondos públicos, entendidos estos de la manera más amplia, de conformidad con los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428 del 7 de septiembre de 1994 y sus reformas, en adelante LOCGR, y siempre con el fin último de la elaboración del informe señalado en los artículos 89 y 194 RAL.

Es conveniente reiterar aquí la función primordial de la CIGP, cual es el rendimiento del citado informe, pues, tal y como ha quedado dicho, los informes y comparecencias que solicite deben estar encaminados a su rendimiento. No se puede pretender, en ese tanto, que todos los presuntos actos de corrupción, malversación de fondos o uso ineficiente de los mismos, tengan cabida dentro del marco competencial de este foro, pues esto conllevaría atender una gran cantidad de asuntos y el descuido de su principal cometido y razón de ser.

Así las cosas, las conclusiones que se extraigan pueden ser incluidas en el informe de la respectiva liquidación presupuestaria, de así estimarse conveniente, sin demérito que los diputados, en uso de sus derechos de iniciativa y participación democráticas, emitan los juicios que estimen convenientes con relación a estos, o bien presenten individual o colectivamente mociones de orden, proposiciones de reforma constitucional o proyectos de ley o de acuerdo legislativo que tengan que ver con ellos.

(...)

a) La CIGP, de raigambre reglamentaria, tiene establecidas funciones para fiscalizar y controlar la Hacienda Pública, lo que le posibilita utilizar las prerrogativas establecidas que los artículos 111 y 112 RAL con el fin de dilucidar toda aquella cuestión relacionada con esta materia, pero para realizar el fin primordial para el cual fue creada, sea el control

político que se hace mediante el informe que esta comisión rinde ante el Plenario Legislativo sobre la liquidación de los presupuestos ordinario y extraordinarios y el dictamen de la Contraloría General de la República, a los que se refiere el artículo 181 CPol.

b) Las comisiones investigadoras estatuidas en el inciso 23 del artículo 121 CPol tienen facultades mucho más amplias que las de la CIGP. Además, producen un informe sobre un asunto concreto, a diferencia de la CIGP, que debe reflejar el resultado de su accionar en el informe prescrito en el artículo 194 RAL.

c) Ambos tipos de comisiones pueden analizar el mismo asunto pero, como ha quedado dicho, con alcances, facultades y objetivos distintos. **CON-045-2012.**

Competencia:

“(…) el criterio del Departamento de Servicios Técnicos, ha sido claro en el sentido de que si el constituyente no impuso límites materiales y menos de orden conceptual al control político, el legislador ordinario se encuentra inhibido en cuanto a restringir el ejercicio de tal control. Por consiguiente, los Diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, están en absoluta libertad para investigar y denunciar ante la sociedad todo aquello que incida negativamente con los preceptos, principios y valores que ampara el derecho de la Constitución. En otras palabras si el Reglamento de la Asamblea Legislativa brinda las tareas de vigilancia y fiscalización de la Hacienda Pública, a los miembros de esta Comisión Especial, entonces estos deben ejercerlas de modo que se refuerce el mandato consignado en el Artículo 11 constitucional y nunca en desmerito de él.

En conclusión las prácticas de control político pueden incluir todas aquellas actuaciones que a juicio de los diputados, sean de utilidad para dar cumplimiento al mandato genérico contenido en nuestra Constitución Política, y en particular en el Reglamento de la Asamblea Legislativa. Y que el Reglamento Legislativo le encomendó la tarea de control político sobre la Hacienda Pública a la Comisión Especial Permanente para el control sobre el Ingreso y el Gasto Público”. **C-056-2003.**

Control del Gasto:

“En resumen, el control político es irrestricto, pueden incluir todas aquellas actuaciones que a juicio de los diputados sean de utilidad para dar cumplimiento a la Constitución Política y al Reglamento de la Asamblea Legislativa y que el Reglamento le encomendó la tarea de control político sobre la Hacienda Pública a la Comisión Especial Permanente para el Control sobre el Ingreso y Gasto Público, está Comisión no se encuentra limitada ni material ni formalmente, de modo que pueda ejercerlas, incluso al margen del mismo Reglamento, siempre y cuando con ello no se desmerezca el principio democrático. (...) Ante este panorama, queda suficientemente claro que los señores diputados miembros de la Comisión Especial Permanente del control

del Ingreso y Gasto público pueden plasmar en el o los informes al Plenario Legislativo, bajo el prisma del Control Político los conceptos que consideren adecuados para valorar el resultado de la manera en que se utilizó el Presupuesto Ordinario de la República” **C-034-2005.**

“En el caso de la Comisión de Control de Gasto Público, aunque tiene un mandato mucho más amplio y extenso, por ser de carácter genérico, que el resto de las Comisiones Especiales de Investigación que están destinadas a cuestiones específicas, también lo es que su mandato tiene límites concretos: todo lo relacionado con la Hacienda Pública, entendida ésta en términos amplios como todo lo que tenga relación con fondos o recursos públicos.

De modo que todo lo que pueda ser relacionado con el manejo o administración o disposición de fondos públicos, sea cual sea la naturaleza del ente o Institución que ostente su titularidad, cae dentro del mandato de esta Comisión, no así cualquier asunto, incluso de políticas públicas, que no pueda ser relacionado de forma directa con fondos públicos”. **C-081-2005.**

Artículo 89 bis. Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico:

1. Créase la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico que tendrá la función de estudiar e investigar cualquier vínculo político o empresarial, relacionado, directa o indirectamente, con el consumo y el tráfico de drogas y con el lavado de dinero, así como sus repercusiones en Costa Rica.

Para estos efectos, se regirá por lo dispuesto en el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política, y en el artículo 112 de este Reglamento.

Si en el desarrollo de sus funciones, o por el ejercicio del control político propio del Poder Legislativo esta Comisión tuviere conocimiento, por denuncia o por cualquier otro medio, de alguna situación concreta que pudiera dar lugar a responsabilidad penal, la comunicará de inmediato al Poder Judicial, para el trámite correspondiente.

2. Esta comisión deberá estudiar y dictaminar los proyectos de ley sobre las materias relativas a materia de seguridad y narcotráfico, así como sobre aquellos que versen sobre la prevención y el tratamiento de la drogadicción.

3. Tendrá como misión recopilar, estudiar, dictaminar y proponer las reformas legales necesarias para mejorar la seguridad ciudadana y propiciar una efectiva lucha contra el incremento de la delincuencia; mejorar el sistema procesal penal

y la tramitología en el Poder Judicial en el área penal, así como la ejecución de la pena por parte del Ministerio de Justicia.

4. Esta comisión estará integrada por nueve diputados, designados por el Presidente de la Asamblea Legislativa, de los nombres propuestos por los respectivos jefes de fracción. Para efecto de su integración, no se aplicará a sus miembros la prohibición de formar parte simultáneamente de más de dos comisiones especiales. **(Adicionado mediante Acuerdo N° 3073 de 19 de marzo de 1997 y modificado mediante Acuerdos N° 5020 del 9 de noviembre de 1999 y N° 6423, del 25 de mayo de 2010)**

Atribuciones de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico:

“En el caso específico de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, la redacción es muy particular, pues mientras se crea una Comisión Permanente Especial, con facultades investigadoras, se señala que para los efectos, se regiría por lo dispuesto en el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política y el artículo 112 Reglamento (...) Esta asesoría considera en razón de esas normas, que el legislador lo dispuso así a efecto de que dicha Comisión tuviera libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar datos que juzgue necesarios; así como que pudiera recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla.” **CON-019-2010, en el mismo sentido el CON-057-2011.**

Naturaleza de la Comisión:

“(…) la Comisión tiene una naturaleza mixta, en la medida en que tiene potestades investigadoras y potestades dictaminadoras. También es clara al delimitar el campo de acción de la comisión, en el uso de ambas potestades, a la materia relativa al narcotráfico, al indicar en su inciso 1) que sus investigaciones versarán sobre los “problemas relacionados, directa o indirectamente, con el consumo y el tráfico de drogas, y el lavado de dinero, así como sus repercusiones en Costa Rica, y I señalarse en el inciso segundo que sus funciones dictaminadoras deben referirse a la misma materia, junto a la prevención y el tratamiento de la drogadicción”. **ST-536-1999.**

Atribuciones:

“(…) No es procedente tener por ampliadas las atribuciones de la Comisión Permanente de Narcotráfico por modificación de la ley (No 8204), pues todos los actos que se ejerzan en razón de esa competencia no atribuida al Reglamento, si no por un cuerpo diferente, eventualmente podrían resultar de dudosa constitucionalidad”. **C-094-2003.**

Vigencia de los acuerdos de la Comisión:

“(…) es menester indicar que misma (Comisión de Narcotráfico) se constituye como “comisión permanente especial”. Lo cual significa que es un órgano legislativo de existencia indefinida. Mismo que posee una competencia “específica” o detallada, estipulada en el Reglamento de la Asamblea Legislativa

(…) los acuerdos asumidos en el seno de cualquiera de los órganos legislativos, de encontrarse firmes, mantienen su condición indistintamente del paso del tiempo o cambio de legislatura. Solamente un acuerdo tomado por el mismo seno de la Comisión (independientemente de que sean otros los integrantes de la misma) puede dejar sin efecto el primero.

(…) cualquier otro acto posterior, por el cual se deje sin efectos el originario, debe responder a motivos de oportunidad, conveniencia o mérito, o bien, a la distinta valoración que posean los señores diputados teniendo presentes nuevas circunstancias de hecho. De manera que solamente mediante otro acto de igual naturaleza podría dejarse sin efecto el primero.

(…) De ser el citado cronograma una propuesta de trabajo sin temporalidad alguna, sea, que no se prevee en el mismo metas a cumplir en plazos específicos, se debe continuar sobre la marcha del acuerdo que le dio sustento. De haberse previsto la realización de gestiones en plazos determinados, aunque no se hubiesen llevado a cabo, la eficacia de aquel acto quedaría concluida con el paso del tiempo”. **ST-384-2000.**

Intervención de las comunicaciones:

“(…) (Información obtenida mediante la intervención de las comunicaciones) “Es criterio de este Departamento que esa información no puede ser utilizada por la Comisión para efectos de la investigación que realiza sobre el tema de narcotráfico, no obstante que aparezca en el expediente dicho, cuya copia fue remitida a la Comisión por la Corte Suprema de Justicia”. **(Ver ST-121-97) ST-816-2000.**

TITULO V COMISIONES ESPECIALES

Capítulo I. INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES

Artículo 90. Comisiones Especiales

Son Comisiones Especiales: Las referidas en el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política, las que actuarán conforme a las disposiciones de la Carta Magna, así como aquellas que nombre la Asamblea para el estudio de un asunto determinado o el cumplimiento de una misión.

Conformación de Comisión Ad Hoc denominada Comisión de Parlamentarios de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en Lucha Contra el Hambre:

La Presidencia resuelve:

"A) Crear una Comisión Ad Hoc denominada Comisión de Parlamentarios de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en Lucha Contra el Hambre.

B) [se integra la Comisión] "**Acta de la Sesión Plenaria No. 54 del 23-08-12:17.**

Integración comisión especial que analiza las reformas al reglamento legislativo:

La Presidencia resuelve "Integrar una Comisión especial que analizará los proyectos de reforma reglamentaria que le sean enviados por esta Presidencia. Esta comisión tendrá un plazo a partir de su instalación de dos meses para rendir un primer informe sobre los proyectos sometidos a su consideración, y podrán otorgarse las prórrogas que el Presidente considere razonables.

La misma estará integrada por los ocho jefes actuales de cada Fracción Legislativa, y el Presidente de la Asamblea Legislativa, quien la presidirá (...)" **Acta de la Sesión Plenaria No. 33 del 27-06-2011:26-27.**

Convocatoria automática de comisiones especiales:

La Presidencia resuelve que se entiende que convocado un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo en sesiones extraordinarias, queda automáticamente convocada la Comisión Especial Dictaminadora que lo conoce. **Acta de la Sesión Plenaria No. 126 del 11-02-10:7.**

Envío de proyectos a la Comisión Especial de Seguridad:

La Presidencia resuelve enviar a la Comisión Especial de Seguridad, creada mediante moción aprobada en sesión plenaria N° 120 del 14 de enero de 2008, 21 proyectos de ley, indicando que en caso de que al 30 de abril del 2010 (fecha señalada en la moción aprobada), los proyectos remitidos no hayan sido dictaminados, los mismos serán enviados a la Comisión a la que fueron originalmente designados. **Actas de la Sesiones Plenarias Nos. 105 y 106 del 19-11-09:23-26 y 23-11-09:28-31.**

Plazo de vencimiento de la Comisión Especial: Días deben contarse como naturales

"Debe entenderse que durante el tiempo en que la Asamblea Legislativa se encuentra en receso se interrumpe el cómputo del plazo para rendir un dictamen por parte de una Comisión Especial. Es decir, no deben contabilizarse los días en que la Asamblea se encuentra en receso. Por ello, al plazo de vigencia otorgado para que el órgano rinda el informe debe restársele los días durante los cuales

A90
Votos Sala
Constitucional CSJ
1991-0441
1991-1322
1991-1618
1997-1898*
1997-1954
1997-1953*
2000-7215
2000-03220
2004-09251
2008-10450
2008-11210
2012-004621

la Asamblea recesó y computarse a favor de dicho plazo esos días. Asimismo, para computar el vencimiento de ese plazo los días deben contarse como días naturales." **CON-038-2012 J.**

Control político intrínseco a la naturaleza de las comisiones especiales:

"... se entiende que le está permitido al legislador crear comisiones investigadoras puras (función investigadora) o bien dotarlas también de la función legislativa (función investigadora + función legislativa)./ Sin embargo, en cualquiera de esas modalidades, traerá implícita su finalidad de control político..."

Necesidad de fijar el objeto a ser indagado en el caso de las comisiones investigadoras:

"... la impulsora de la creación de la Comisión ni siquiera expresa o insinúa que la misma debe ser de naturaleza investigadora a fin de fiscalizar o ejercer control político sobre un **determinado asunto**./ Este es un requisito de las comisiones de investigación (...)/ En virtud de lo anterior, esta asesoría considera que si bien formalmente la Comisión de Ciencia, Tecnología e Investigación (sic) se crea de conformidad con el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política, sustantivamente no se le conceden funciones de control político, ni se le delimita el mandato en ese sentido, por lo que materialmente no puede ejercer función de control político." **CON-050-2009.**

Límites al ejercicio del control político:

"... existen límites al ejercicio de ese control político (...) establecidos para las Comisiones Especiales (...)/ En resumen, estos límites son los que constan en nuestro oficio CON-051-2007, a saber:/ 1. Las Comisiones no son tribunales especiales creados para el juzgamiento de una persona en particular, pues esto es prohibido según el artículo 35 constitucional./ 2. Las Comisiones son órganos de carácter político, no jurisdiccional, cuya actividad principal consiste en la recolección de información, de la cual, por si sola, no se derivan consecuencias jurídicas de ningún tipo para los servidores públicos o los particulares. (...)/ 3. Las Comisiones Permanentes Especiales o las Comisiones Especiales no están por encima de otros poderes del Estado, por lo que no pueden avocar competencias propias de éstos. Por ejemplo, una Comisión no podría investigar la forma en que el Poder Judicial ejerce la función jurisdiccional o su organización interna, pues esto es competencia exclusiva de ese Poder./ 4. La investigación y las recomendaciones deben de regirse por los principios de proporcionalidad, razonabilidad, equidad y justicia./ 5. Respecto al objeto del control político, la Sala Constitucional ha indicado: "El control político se ejerce en relación con determinados hechos o situaciones de interés público a las que pueden estar ligadas ciertas

actuaciones de funcionarios, políticos e instituciones públicas. En ese sentido, es importante aclarar que, no obstante, ciertas actuaciones de particulares o actuaciones privadas de funcionarios públicos o personajes de la vida política del país, podrían eventualmente, ser objeto de investigación de una Comisión cuando ellas trasciendan la esfera meramente privada y alcancen relevancia pública por estar relacionados con los hechos investigados” [sentencia de la Sala Constitucional N° 1953-97]./ 6. Se investigan hechos, actuaciones o situaciones, no personas; entendiéndose que el domicilio, las comunicaciones orales y escritas y la intimidad de las personas están protegidas por la Constitución Política./ 7. Estas Comisiones no pueden investigar asuntos relacionados con secretos de Estado, sea diplomáticos, militares y de seguridad nacional pendientes./ 8. (...) En el caso de las Comisiones Especiales, deben atenerse al mandato establecido por el Plenario Legislativo./ 9. No es necesario que en una investigación realizada por un órgano de esta naturaleza se siga un debido proceso en sentido estricto./ Esto implica que en dichas investigaciones no existe posibilidad de imputar cargos, imponer sanciones o penas en los términos del artículo 39 constitucional. Por tanto no resulta necesario dar audiencia para que se ejerza el derecho de defensa o se ofrezca prueba de descargo. La persona no comparece como acusado, sino que comparece a referirse a los hechos, situaciones o actuaciones objeto de la investigación./ 10. Las Comisiones que realizan una investigación deben respetar los derechos fundamentales, tales como el derecho de la persona a no declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive, de consanguinidad o afinidad (art. 36 C. Pol.); así como el derecho a hacerse acompañar de un abogado para que lo asesore o solicitar traductor si no domina el idioma español./ 11. Estas Comisiones no necesariamente tienen acceso a expedientes judiciales, policiales de investigación y eventualmente tampoco tendría acceso a los expedientes administrativos, cuando éstos no sean públicos.” **CON-019-2010: En el mismo sentido CON-057-2011.**

No es necesario convocar comisión para el conocimiento de proyecto convocado:

“... esta asesoría es del criterio que el proyecto de ley que se conoce sí debe estar convocado, no siendo indispensable para tramitarlo la convocatoria de la Comisión cuyo objetivo sea el conocimiento y trámite del expediente.” **CON-014-2011.**

Competencia para indagar asuntos de interés público de las comisiones investigadoras:

“... pese a que en principio parecieran amplísimas las potestades de las comisiones investigadoras, dado que el artículo 121.23 CPol indica que la Asamblea les puede encomendar investigar “cualquier asunto”, lo cierto es que, interpretando armónicamente este precepto con los contenidos en los numerales 24 párrafo primero y 28 párrafo

segundo CPol, se debe concluir que la competencia de estos órganos se circunscribe únicamente a hechos de interés público, quedando a salvo la esfera estrictamente privada./ Lo anterior no obsta para afirmar que, en el tanto el ámbito privado tenga relevancia pública, las comisiones investigadoras sí estarían legitimadas para actuar.” **CON-084-2012 J. En el mismo sentido CON-095-2012.**

Comisión con función de Control Político:

“(...) Los criterios que deben utilizarse para determinar si una comisión especial es de control político, son muy claros, pues tanto en la Constitución Política como en el Reglamento de la Asamblea Legislativa, indican que es:

Creación potestativa del Plenario

Con el fin de investigar determinado asunto que se considere de interés para el país.

Le suministre a la Asamblea la información necesaria para tomar un acuerdo al respecto”.

“(...) una comisión de control político, no requiere de ser convocada por el Poder Ejecutivo para sesionar, pues estos órganos parlamentarios son instrumentos para que el parlamento ejerza la función del control político, por lo que despliegan su actividad tanto en las sesiones ordinarias como en las extraordinarias, en vista de que la facultad del Poder Ejecutivo –Artículo 118 constitucional- que está referida a la función legislativa; basta con que el Parlamento esté convocado a sesiones extraordinarias para que puedan desarrollar su actividad”.

“(...) para que estos órganos realicen sus funciones en las sesiones extraordinarias no se requiere de que sean convocados en el decreto respectivo o en sus ampliaciones, basta con que el Parlamento esté convocado a sesiones extraordinarias para que puedan desarrollar su actividad. **(Ver además ST-884-98, ST-223-99 y 188-00)**”. **ST-609-01.**

Comisión Especial para Dictaminar proyectos:

“(...) se ha interpretado que sí se pueden crear Comisiones Especiales para dictaminar proyectos, en el tanto esa función se prevea expresamente.

Sin embargo, para que una Comisión de esta naturaleza dictamine un proyecto, éste tiene que cumplir con el procedimiento legislativo ordinario, es decir, el proyecto legislativo debe ingresar en la corriente -sea por iniciativa de los diputados que integran la Comisión Especial-, se le debe asignar un número de expediente, publicarse, tener informe del Departamento de Servicios Técnicos, discutirse, votarse, etc. La diferencia es que el proyecto no es dictaminado por una Comisión Permanente, sino por la Comisión Especial encargada al efecto.

El carácter dictaminador por su parte, es una función diferente y que debe ser ejercida de manera separada de las otras dos, y para la cual debe preverse un tiempo suficiente para cumplir con todos los requerimientos procesales propios de un proyecto de ley”. **ST-692-2000.**

Comparecencias en Comisiones Investigadoras:

“(…) la Comisión investigadora no está obligada, en el momento de la citación, a “intimar” a la persona citada sobre hecho alguno o informarle sobre qué materia versará la deposición, ni tampoco decir en qué calidad se le está citando, sino que puede únicamente notificarle que se ha tomado la decisión de citarlo a comparecer ante la Comisión.

El proceder de la Comisión no viola el debido proceso ni derecho de defensa del citado, por cuanto este no está obligado a contestar las preguntas cuando así lo considere oportuno. Tampoco se le debe indicar en qué calidad comparece, por cuanto no se investiga a personas, sino a hechos, de modo que siempre lo hará en carácter de testigo o perito. Por eso mismo, no es necesario relatar en la citación “hechos intimados”, por cuanto no hay intimación alguna. Y en algunos casos podría ser incluso inconveniente para la obtención de información veraz sobre los hechos investigados.

Sin perjuicio de lo anterior, queda a criterio de los señores diputados, si así lo desean, explicitar esos extremos en los oficios en los que se invita a comparecer a las personas ante la Comisión. En este caso, convendría que se tratase de una relación muy escueta. Bastaría con decir, por ejemplo:

En sesión N° xx de la Comisión Investigadora ... se tomó el siguiente acuerdo: Citar ante esta Comisión al señor ...para que rinda testimonio sobre los hechos investigados por esta según el mandato recibido por el Plenario Legislativo”. **ST-683-99.**

Derechos fundamentales-Abstencionismo de declarar:

“(…) El ejemplo más utilizado por la jurisprudencia respecto a los derechos fundamentales que han de respetar las comisiones, ha sido precisamente el de no declarar contra sí mismo, ni contra sus familiares cercanos. El compareciente puede abstenerse de declarar cuando considere que sus manifestaciones pueden ser usadas en su contra, invocando el derecho fundamental que le asiste como persona.

Las Comisiones Investigadoras no pueden desconocer las implicaciones que para el propio compareciente puede acarrearle sus manifestaciones. Si bien sus recomendaciones no son jurídicamente vinculantes, de la investigación realizada “se podrían derivar responsabilidades políticas, civiles o penales para determinados funcionarios -e incluso para particulares- situación, esta última, que demanda un tratamiento especial”. Por supuesto que tales responsabilidades deben ser necesariamente demostradas e impuestas por el órgano administrativo o jurisdiccional correspondiente, el que pudo haber iniciado el procedimiento respectivo en razón de la información que le hizo llegar la propia Comisión.

(…) se considera que la persona citada a comparecer ante una comisión investigadora, le basta manifestar que se abstiene de declarar, por considerar que sus manifestaciones pueden hacerle

incurrir en algún tipo de responsabilidad, y por ello no queda obligada a justificarlo caso por caso, pues implicaría o podría entenderse como que la comisión tendría potestad para valorar tal justificación y eventualmente no aceptarla.

Por supuesto que este departamento no desconoce que la negativa a contestar el interrogatorio, podría, por así decirse, entorpecer o dificultar la investigación de la comisión, pero en tratándose de derechos fundamentales, no se le puede obligar a declarar.

Ahora bien, ese silencio no lo releva de la responsabilidad política que le pueda corresponder por aquellos hechos o situaciones de interés público, a los que pueden estar ligadas ciertas actuaciones de funcionarios, políticos e instituciones públicas. Así lo deja entrever la Sala cuando dice que si bien las recomendaciones de las comisiones investigadoras no son vinculantes y de ellas no se derivan, directamente, consecuencias jurídicas de ningún tipo para los servidores públicos o los particulares, sin embargo si “pueden tener un peso social o político innegable y, a la postre, resultar altamente gravosas para la persona”. **C-096-2003.**

Comparecencias en las Comisiones Investigadoras. Uso de la Fuerza Pública:

“(…) En caso que la Comisión insista en hacer comparecer a la persona citada –incluso a sabiendas de que no declararán-, tiene la potestad de hacerla traer por la Fuerza Pública, tal como lo autoriza el Artículo 112 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, en concordancia con el inciso 23 del Artículo 121 constitucional. Tal potestad ha sido tachado de restringir la libertad individual, más sin embargo la Sala Constitucional no lo ha considerado así, ya que dicho poder coercitivo deriva de la Constitución. (SCV 1954.97 y 1955-97)”. **C- 095-2003.**

Plazos:

“(…) Las Comisiones Especiales con base en el Artículo 91 del Reglamento de la Asamblea Legislativa son órganos a los cuales se les asignan “competencias” específicas en el momento de su creación. Esas competencias se determinan en el texto de la moción, sea por la materia (cumplimiento de una misión o el “estudio de un asunto determinado”) y por el tiempo (Plazo que se le otorga para dictaminar).

(…) el plazo otorgado por el Plenario para la Comisión Especial venció sin que este se hubiese prorrogado antes de su vencimiento (Artículo 95) y sin haber dictaminado los proyectos que tenía pendientes bajo estudio. Como se indicó, la última prórroga solicitada es la que consta en el auto de la Secretaría de la Asamblea del 15 de marzo de 2001 que, en esa fecha se presentó y aprobó. Esta era una solicitud del Diputado Carlos Vargas Pagán para prorrogar hasta por tres meses la entrega del dictamen del expediente N° 14230. Luego de la aprobación de esta solicitud de prórroga no consta ningún trámite posterior en este sentido en el expediente”. **ST-797-2001.**

Plazos- Ver Proyectos de Ley:

“(…) 3ª. La situación de las proposiciones y Comisiones Especiales se encuentra regulado en el párrafo tercero del Artículo 119 al disponer: “El Presidente ordenará archivar sin más trámite y sin recurso alguno, las proposiciones pendientes de resolución, una vez transcurridos cuatro meses después de su presentación. De igual manera se procederá en cuanto a las Comisiones Especiales originadas en proposiciones cuyo dictamen o informe no se hubiese producido en el término que, imperativamente, deberá fijársele al hacer su designación” (Subrayado es nuestro).

4ª. De conformidad con el Artículo 118 de Constitución Política tenemos que la iniciativa que ejerce el Poder Ejecutivo es referida únicamente a proyectos de ley, no así en cuanto a la función de control político. De ahí que si el numeral 119, párrafo primero se refiere a iniciativas del Poder Ejecutivo se está refiriendo sólo a proyectos de ley.

5ª. Es importante señalar que el Reglamento de la Asamblea no es uniforme al utilizar el término “asunto”, pues a veces lo generaliza y otras lo utiliza como sinónimo de proyecto de ley.

6ª. Finalmente, apoya nuestra tesis la circunstancia apuntada con anterioridad, que las Comisiones Especiales Investigadoras están a un plazo por el Plenario Legislativo, por lo que su trabajo debe ser continuo a efecto de cumplir con el mismo.

En el presente caso, trata de una Comisión Especial Investigadora, que cuenta con un plazo específico, aplicándosele los razonamientos expuestos, por lo que no resulta ser necesaria su “puesta a despacho” para que realice su función contralora”. **ST-361-1999. Ver también Artículo 119 de este reglamento.**

Efectos de una solicitud:

“(…) se puede concluir, que la información obtenida por la Tributación Directa ya fue presentada directamente por los sujetos pasivos de los impuestos, apoyando sus declaraciones, o aquellas que por secuestro haya obtenido la Administración Tributaria. La información suministrada por los contribuyentes son exclusivamente utilizados por los efectos que indica ley; salvo en los casos en que medie resolución judicial, se podría utilizar para otro fin que indique la ley.

(…) la información suministra por los contribuyentes a la Dirección General de Tributación Directa, esta protegida por el Artículo 24 Constitucional y por norma legal, por tal razón, esta asesoría, indica que la Dirección General de Tributación Directa está impedida a suministrar la información que pretende pedir el señor Diputado Humberto Arce, pues se evidencia una abierta violación del Artículo 24 Constitucional”. **C-040-2003.**

Remisión- Mociones vía 137:

“(…) se considera que la convocatoria de la Comisión Especial no es necesaria en el presente caso, por cuanto basta con que se convoque la materia respectiva (exp. 15.007), de conformidad con el Artículo 118 constitucional, para que automáticamente se aplique el párrafo

segundo del Artículo 137 del reglamento interno, en cuanto que las mociones 137 “pasarán a la comisión dictaminadora y se tendrán por incorporadas al proyecto, si así lo determina dicha comisión.

La Comisión Especial deberá reunirse única y exclusivamente para conocer las mociones presentadas vía Artículo 137, pues no tiene competencia para otra cosa. Es así por cuanto la Comisión no está activa, ya que el 1º de octubre del año 2002 venció el plazo otorgado por el Plenario Legislativo para realizar su cometido, que consistía en “proponer y dictaminar los proyectos de ley que estime necesarios para mejorar el Sistema Nacional de Aduanas”.

Al haber cumplido con el objetivo para el que fue creada, no tenía porqué ser convocada por el Poder Ejecutivo. De haberlo hecho, hubiese sido como si el Poder Ejecutivo usurpara las funciones del Poder Legislativo, otorgando un nuevo plazo ordinario a la Comisión. Debe tenerse presente además, que en sesiones extraordinarias y de conformidad con el Artículo 118 constitucional ya citado, la Asamblea Legislativa queda habilitada para tramitar “las reformas legales que fueren indispensables al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento”. Esto no es otra cosa que reconocer la facultad modificatoria del proyecto de ley –dentro de los límites de la conexidad -, que se lleva a cabo mediante la presentación de las llamadas mociones de fondo, dentro de las que se incluyen las mociones de fondo, dentro de las que se incluyen las mociones vía Artículo 137. Entonces, las mociones de fondo vía Artículo 137 no difieren, en su contenido, de las mociones de fondo que podríamos llamar “ordinarias”, pudiendo ser conocidas ambas con solo que se haya convocado la materia respectiva.

Finalmente, no es ocioso señalar que la lógica del proceso legislativo implica que las mociones vía Artículo 137 deban ser conocidas por la misma comisión dictaminadora, como bien lo dice el Reglamento. El remitir esas mociones a una Comisión Permanente Ordinaria, con la excusa de que el plazo de la Comisión Especial ya venció, no haría más que atentar contra el proceso mismo, pues estando en una de las fases finales y por ende más críticas –por ser definitivas-, se pondrían en conocimiento de diputados que no participaron en el proceso previo (audiencias, consultas, amplia discusión en distintas sesiones y no solo en tres días hábiles como ocurre con las 137)”. **C-030-2003.**

Trámite de los proyectos:

“(…) todos los proyectos estarán en igualdad de condiciones, y lo que procede es que los diputados de la Comisión Especial determinen cuál de ellos es el que más se ajusta a sus expectativas y que servirán de base de los otros textos que les sean conexos.

Esto fue lo que al parecer sucedió en la sesión del jueves 04 de marzo, al desecharse el expediente 13.862 “Ley de Partidos Políticos” y continuar entonces con el expediente 14.268 “Código Electoral”, del que incluso se aprobó un texto sustitutivo.

De no variar el criterio de la Comisión, ese proyecto 14.268 (con

las enmiendas que procedan en derecho) sería el que se enviaría al Plenario y pasaría a ocupar el lugar que ocupaba el proyecto 13.862. Incluso, de una lectura de dicho texto sustitutivo, se logra determinar que el Título Tercero se dedica a los "Partidos Políticos y Grupos Independientes", incluyendo lo relativo al tema del financiamiento.

Un asunto a tener presente, es el tipo y cantidad de dictámenes que en definitiva emita la Comisión Especial, respecto del expediente n° 13.862. Para que proceda el archivo del proyecto, de conformidad con el Artículo 81 bis del Reglamento, aparte del dictamen negativo, no debe existir ningún dictamen afirmativo de minoría, pues si esto último ocurriese, el expediente vuelve al Plenario, ocupando el lugar que le corresponde según la moción del 30 de setiembre del 2003, lo que implica por tanto el fin de la Comisión Especial". **C-014-2004.**

Compareciente-Uso de la palabra:

"(...) En ese sentido, esta Asesoría considera que no existe ningún inconveniente en facilitar la palabra al apoderado judicial y administrativo, ya que eso más bien permitirá a la Comisión llevar a cabo de mejor manera su investigación. Lo que debe tenerse claro es que ello es una concesión voluntaria que realizaría la Comisión, ya que no existe obligación de hacerlo, pues la Asamblea Legislativa realiza un control político, en el cual no se está obligado a observar plenamente las garantías del debido proceso, incluido el derecho de defensa". **C-047-2004.**

Comisiones de Investigación- Limite de acción- Interés público:

"(...) las comisiones legislativas de investigación tiene su esfera de actuación limitada al campo de lo público. En este sentido, las comisiones solo pueden investigar hechos o actuaciones de interés público, ya que las actuaciones privadas de funcionarios públicos o las actuaciones de particulares están cubiertas por el derecho a la intimidad que garantiza el Artículo 24 de la Constitución Política. Se considera que si la investigación conduce a una fiscalización de tipo político, no sería lógico investigar acciones privadas que no están sujetas a este tipo de control". **ST-536-1999.**

Actuaciones de las Comisiones de Investigación:

"(...) debido a criterio restrictivo con las entidades públicas atienden tales solicitudes de información, y que dan pie luego a recursos de amparo, es que se recomienda que incluso las comisiones de investigación también manifiesten, al menos sucintamente, las razones por las cuales consideran que el asunto trasciende la esfera de lo meramente privado y alcanzan relevancia pública.

(...) la Superintendencia es del criterio que el secreto bancario está referido a las cuentas corrientes, mismo que no ampara a las operaciones de crédito, aún cuando la información privada que las sustenta se catalogan de carácter confidencial conforme con el Artículo 24 constitucional.

Esa es quizás la posición más extendida y que se ajusta a lo

establecido en el Artículo 615 del Código de Comercio, sin embargo la Procuraduría (C-174-2000) afirma, y lo prueba, que existe jurisprudencia constitucional contradictoria sobre los alcances del instituto del secreto bancario. Así como existen resoluciones que señalan que el secreto bancario no tiene rango constitucional, y que es propio de las cuentas corrientes por disposición legal (148-94, 5355-94, 5507-94, 417-95, 3929-95, 4135-95 y 2003-03489); existen otras resoluciones en sentido contrario, que entienden el secreto bancario como una manifestación del derecho a la intimidad y a la vida privada, imponiéndoseles a las entidades financieras el deber de no revelar informaciones que posean de sus clientes y las operaciones o negocios que realicen con ellos (3317-92, 578-92, 4536-93, 5376-94, 007-94, 8141-97 y 870-99).

Con base en lo anterior, este Departamento no tiene más que reconocer que la respuesta del Banco Crédito tiene asidero jurídico, pues su negativa a aportar la información solicitada por la Comisión está sustentada en una de las dos tesis sostenidas por el mismo Tribunal Constitucional". **C-086-2003.**

Renuncia de diputado:

Ver C-028-2004, en el Artículo 91.

Funciones de naturaleza política, no jurídica:

"Las Comisiones Investigadoras son una forma de aplicación del control político legislativo que consiste en el ejercicio de la competencia de control y vigilancia del Poder Legislativo sobre el resto del aparato estatal, en estricta observancia de las competencias que le faculta el Artículo 121 inciso 23 constitucional. No se trata de una supervisión jurídica, ejercida con base en criterios de legalidad, sino de oportunidad, mérito o conveniencia en que la Asamblea actúa como órgano representativo y constitucional, esencialmente político". (...) Las Comisiones Investigadoras son órganos intraparlamentarios, desde una perspectiva procesal, dictan actos preparatorios, no finales, investigan "asuntos", hechos, no personas, de conformidad con el mandato que le dicta el Plenario Legislativo, mandato al cual se llega mediante la aprobación de una moción."

"(...) la tarea de control político legislativo no es supervisión jurídica, no se ejerce con base en criterios de legalidad, sino de oportunidad, mérito o conveniencia. La Asamblea actúa como órgano político representativo y constitucional y el efecto de su función acarrea consecuencias políticas y de ninguna manera vinculación jurídica.

Le está vedado a las comisiones especiales investigadoras investigar personas y determinar e imponer sanciones o penas, función propia del orden judicial y, en su caso, del administrativo que le corresponda por mandato de ley". **C-013-2008.**

Comisiones investigadoras no necesitan convocatoria

"(...) que las Comisiones Especiales Investigadoras son órganos de relevancia constitucional, creados en la Asamblea Legislativa.

Este tipo de comisiones son instrumentos necesarios para que el Parlamento cumpla con su función de control político, razón por la cual despliegan válidamente su actividad, independientemente se esté en período ordinario o extraordinario o extraordinario de sesiones, dado que la facultad del Poder Ejecutivo está referida –únicamente- a la función legislativa.

Quiere esto decir, que para que estos órganos parlamentarios sesionen en período extraordinario no se requiere convocatoria del Poder Ejecutivo en el decreto correspondiente o en alguna de sus aplicaciones. Es suficiente con que la Asamblea esté sesionando en período extraordinario, para que puedan realizar sus funciones de investigación y éstas sean válidas desde el punto de vista reglamentario y constitucional.” Véase en igual sentido ST-884-98, ST-223-99, ST-188-2000 y ST-609-2001. **C-028-2007.**

Procedimientos especiales

“De acuerdo a la normativa transcrita, se exige el nombramiento de una Comisión que utilice el procedimiento idóneo para el ejercicio de los derechos que la misma Constitución le confiere a toda persona cuando se inicia en su contra un proceso sancionatorio-disciplinario. Ello es, un procedimiento que respete todas las garantías del debido proceso; y en la etapa preliminar, exige la privacidad del mismo, lo cual no sería posible lograr dentro de las funciones propias de una Comisión Especial Legislativa donde, en principio, todas sus sesiones se rigen por el principio de publicidad.” **C-002-2008.**

Desconvocatoria de una Comisión Especial por el Presidente

“El Reglamento de la Asamblea Legislativa no integra como facultad propia de la Presidencia de las Comisiones Especiales la posibilidad de suspender de forma unilateral y por tiempo indefinido las sesiones de dichos órganos, por el contrario tal práctica podría configurar la inaplicación singular de los deberes reglamentarios. (...) Este Departamento no conoce precedente semejante al que formula en su consulta, no obstante, de presentarse una situación como la que hipotéticamente Usted describe, lo procedente es que los diputados y diputadas integrantes de la Comisión asistan a la sesión. De no conformarse el quórum debe procederse de igual forma a levantar la lista de asistencia, con ello los diputados resguardarán su derecho a la dieta correspondiente a esa sesión. (...) de contarse con el quórum de ley –mitad más uno de los miembros la Comisión podría sesionar válidamente, en ese caso si además de haberse ausentado el Presidente tampoco asiste el Secretario, una vez constatado el quórum deberá procederse al nombramiento de un directorio provisional integrado por el diputado de mayor edad en calidad de presidente y un secretario que podría ser cualquier otro miembro de la Comisión”. **C-006-2008.**

Vencimiento del plazo

“(…) si la Comisión no sesionó durante la última sesión que tenía habilitada por falta de quórum, se vencería el plazo concedido por el Plenario Legislativo a la Comisión Especial y consecuentemente la Comisión Especial perdería su competencia para continuar conociendo el expediente, dado que la validez de dicho órgano deriva del mandato establecido por el Plenario Legislativo en el acto de su creación y el establecimiento de sus competencias, las cuales fenecen al vencerse el plazo durante el cual se le conceden las facultades dictaminadoras. (...) la existencia de la Comisión se justifica en su deber de dictaminar el proyecto dentro del término –para el caso que nos ocupa de conformidad con lo establecido en el numeral 41 bis inciso d)-, la no emisión de dictamen además de acarrear su desaparición generaría que el Plenario Legislativo como máximo órgano automáticamente se avoque el conocimiento del proyecto de que se trate, o en su defecto proceda a nombrar una nueva Comisión Especial para su conocimiento o lo remita a alguna de las Comisiones Permanentes Ordinarias, con el propósito de que se emita el dictamen correspondiente”. **C-006-2008.**

Artículo 91. Integración de las comisiones especiales y especiales mixtas

La moción que solicite crear una comisión, de conformidad con el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política, deberá indicar el número de diputados que la integran.

Las comisiones que nombre la Asamblea para estudiar un asunto determinado o el cumplimiento de una misión, estarán formadas por tres, cinco, siete o nueve diputados. Además de los diputados, otras personas que no sean legisladores podrán formar parte de esas comisiones, cuando fuere necesario. En su carácter de asesores, tendrán derecho a voz pero no a voto. En este caso se denominarán Comisiones Especiales Mixtas. Los asesores devengarán la dieta indicada para los Diputados. **(Modificado mediante Acuerdo N° 3047 del 9 de setiembre de 1996)**

Integración comisión especial que analiza las reformas al reglamento legislativo:

La Presidencia resuelve “Integrar una Comisión especial que analizará los proyectos de reforma reglamentaria que le sean enviados por esta Presidencia. Esta comisión tendrá un plazo a partir de su instalación de dos meses para rendir un primer informe sobre los proyectos sometidos a su consideración, y podrán otorgarse las prórrogas que el Presidente considere razonables.

La misma estará integrada por los ocho jefes actuales de cada

Fracción Legislativa, y el Presidente de la Asamblea Legislativa, quien la presidirá (...). **Acta de la Sesión Plenaria No. 33 del 27-06-2011:26-27.**

Envío de proyectos a la Comisión Especial de Seguridad:

La Presidencia resuelve enviar a la Comisión Especial de Seguridad, creada mediante moción aprobada en sesión plenaria N° 120 del 14 de enero de 2008, 21 proyectos de ley, indicando que en caso de que al 30 de abril del 2010 (fecha señalada en la moción aprobada), los proyectos remitidos no hayan sido dictaminados, los mismos serán enviados a la Comisión a la que fueron originalmente designados. **Actas de la Sesiones Plenarias Nos. 105 y 106 del 19-11-09:23-26 y 23-11-09:28-31.**

A91
Votos Sala
Constitucional CSJ
2000-03220

¿Qué personas se encuentran imposibilitadas para participar como asesores con voz pero sin voto en las Comisiones Especiales Mixtas?

“Las personas que se encuentran imposibilitadas para fungir como asesores (as) que representan a la sociedad civil en la Comisión Especial Mixta N° 18201 son aquellas que, al día hoy, ocupan un cargo remunerado dentro de la Administración Pública y pretendan ejecutar simultáneamente la asesoría parlamentaria, que también es de carácter remunerado (pago de dieta). Esa limitación no tiene ningún efecto jurídico adverso para la persona que es candidata a la asesoría parlamentaria cuando además es funcionario público, si no existe superposición horaria entre la jornada laboral de ese funcionario público y las sesiones del órgano legislativo. (Cfr. Artículo 19 de la Ley N° 8422: Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 212 de 29 de octubre de 2004)” **CON-085-2011**

Comisiones especiales no eligen mesa directiva anualmente

“el Reglamento de la Asamblea Legislativa no contiene una norma que permita dar una solución inequívoca a la consulta. Sea, no existe disposición alguna que de forma expresa indique si el Directorio de las Comisiones Especiales se elige solo una vez, o se elige al inicio de cada legislatura.

Siendo así, el punto a determinar es si le son aplicables a las Comisiones Especiales las reglas de las Permanentes Ordinarias, relativas al nombramiento de la mesa directiva. (...)

Hay tres hechos de especial relevancia: a) se constituyen para un fin determinado, b) el inicio y finalización de esta comisión no concuerda necesariamente con una legislatura, c) los diputados que las integran no cambian a pesar del cambio de legislatura. Estos aspectos nos permiten concluir que a las Comisiones Especiales no les es aplicable la disposición de las Permanentes Ordinarias referidas al nombramiento anual de la mesa directiva. **C-024-2007.**

Capítulo II. QUÓRUM

Artículo 92. Quórum

En las sesiones de las comisiones especiales, el quórum se formará con el número que exceda de la mitad de sus componentes.

Capítulo III. HORARIO Y SESIONES

Artículo 93. Sesiones

Estas comisiones celebrarán sus sesiones en horas no concurrentes con las sesiones de Plenario o de otras comisiones.

Las sesiones deberán prolongarse por no menos de dos horas, excepto, en menos tiempo, llegue a haber acuerdo y votación definitiva sobre el asunto en estudio.

Sin embargo, las comisiones especiales mixtas creadas por ley específica no estarán sujetas al término de dos horas antes indicado.

Analizadas las diferentes normas que regulan los horarios de diversos órganos legislativos, se puede concluir que en términos generales el RAL solo establece un mínimo y no un máximo, de horas para las sesiones de los diversos órganos legislativos.

Las pocas excepciones que se pueden apreciar con máximos de horas de sesión, tienen que ver con la previsión de realización de sesiones de otros órganos legislativos.

(...) Excepcionalmente se establece un tope para las reuniones de Fracción de los lunes hasta las catorce horas con treinta minutos (art. 7 RAL), esto a pesar de que es usual que se extiendan y que catorce minutos más tarde está fijada el inicio de la sesión del Plenario, es decir, se aplica un supuesto similar al anterior.

En conclusión, como regla general y salvo las excepciones señaladas, no existe una cantidad máxima de horas para una sesión.

(...) se ha señalado reiteradamente que la sobreposición horaria de

sesiones de dos comisiones, en las que participe el mismo diputado, no presenta problemas, en el tanto, se respete la prelación y no ponga en riesgo el quórum de la otra Comisión.

De conformidad con la perspectiva planteada, si se ha considerado que el ampliar una sesión de otro órgano legislativo puede incidir en que el diputado no pueda asistir a otra sesión fijada, en el tanto el diputado tenga que asistir a otra Comisión que prevalezca sobre ella, la sesión no se puede ampliar, salvo que el diputado manifieste su anuencia o no se oponga.

(...) la ampliación de la sesión para esta asesoría es una atribución del Presidente del órgano, a pesar que también puede ser tomada por acuerdo de Comisión, con mayoría simple, porque el RAL no requiere otro tipo de mayoría. **CON-062-2011.**

A92
Votos Sala
Constitucional CSJ
2000-03220

“(…) Por práctica parlamentaria y al tenor de lo que establece el Artículo 93 del Reglamento, que determina que las Comisiones Especiales deberán celebrar sus sesiones en horas no concurrentes con las sesiones de Plenario o de otras comisiones (sin definir cuáles), como tesis de principio se ha aplicado la máxima jurídica de primero en tiempo, primero en derecho, sólo en caso que no se cuente con quórum en ninguna de las dos.

De haber quórum las dos Comisiones Especiales pueden sesionar válidamente y el diputado que tiene el problema de horario tendría que recurrir a la ausencia, la licencia, la suplencia o la sustitución y asistir a aquella en la cual su presencia sea requerida para completar el quórum reglamentario a efectos de que el órgano pueda sesionar válidamente o escoger de que el órgano pueda sesionar válidamente o escoger la que prefiera según sus intereses.

No hay prevalencia de una comisión especial sobre otra, las cuales considera y trata el Reglamento como de igual valor.

Tampoco hay prohibición, como en otro momento existió, para pertenecer a varias Comisiones Especiales al mismo tiempo”. **C-062-2004.**

A93
Votos Sala
Constitucional CSJ
2000-03220
2001-12420
2004-09924
2008-11210

“Véase que el horario fijado mediante moción, limita la aplicación del Artículo 93 del RAL, por cuanto implícitamente estaría reduciendo la sesión de la Comisión Especial a menos de dos horas, ya que el horario del Plenario –que tiene prioridad sobre cualquier otro órgano– está prevista para las 14:45 p.m.

No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte la Comisión Especial de Derechos Humanos dentro del horario establecido en la moción de orden aprobada en la en la Sesión Ordinaria N.º 31 de 3 de junio de 2008 no son nulos, porque el vicio en que eventualmente pudo incurrir el órgano legislativo si sesiona a la hora establecida por él mismo, no supone una “violación de algún requisito o trámite sustancial del procedimiento legislativo”, ya que no existe una afectación directa del principio democrático; esto, por cuanto la moción en que se acordó dicho horario fue aprobada por unanimidad”. **C-023-2008.**

Duración mínima de las sesiones extraordinarias

“(…) el mero hecho de que una sesión sea de tipo extraordinaria no le otorga poderes especiales al Presidente, que le permitan levantar la sesión en el momento en que éste lo decida. Al no haberse fijado en la moción una hora de cierre, ni una autorización al Presidente para levantar cuando lo considere conveniente, deberá aplicarse la duración que fija el Reglamento para las sesiones de este tipo de Comisiones. Sea, el Reglamento exige que las sesiones de estas Comisiones duren al menos cincuenta y cinco minutos; y su levantamiento antes de ese tiempo requiere la autorización por parte del pleno”. **C-033-2008.**

Artículo 94. Horario

Las Comisiones Especiales se reunirán, ordinariamente, los días jueves a partir de las trece horas, o el día hábil que sus miembros decidan, siempre que sus reuniones no interfieran con las sesiones del Plenario, de las Comisiones Permanentes ni de las reuniones de las fracciones.

Analizadas las diferentes normas que regulan los horarios de diversos órganos legislativos, se puede concluir que en términos generales el RAL solo establece un mínimo y no un máximo, de horas para las sesiones de los diversos órganos legislativos.

Las pocas excepciones que se pueden apreciar con máximos de horas de sesión, tienen que ver con la previsión de realización de sesiones de otros órganos legislativos.

(…) Excepcionalmente se establece un tope para las reuniones de Fracción de los lunes hasta las catorce horas con treinta minutos (art. 7 RAL), esto a pesar de que es usual que se extiendan y que catorce minutos más tarde está fijada el inicio de la sesión del Plenario, es decir, se aplica un supuesto similar al anterior.

En conclusión, como regla general y salvo las excepciones señaladas, no existe una cantidad máxima de horas para una sesión.

(…) se ha señalado reiteradamente que la sobreposición horaria de sesiones de dos comisiones, en las que participe el mismo diputado, no presenta problemas, en el tanto, se respete la prelación y no ponga en riesgo el quórum de la otra Comisión.

De conformidad con la perspectiva planteada, si se ha considerado que el ampliar una sesión de otro órgano legislativo puede incidir en que el diputado no pueda asistir a otra sesión fijada, en el tanto el diputado tenga que asistir a otra Comisión que prevalezca sobre ella, la sesión no se puede ampliar, salvo que el diputado manifieste su anuencia o no se oponga.

(…) la ampliación de la sesión para esta asesoría es una atribución del Presidente del órgano, a pesar que también puede ser tomada por

acuerdo de Comisión, con mayoría simple, porque el RAL no requiere otro tipo de mayoría. **CON-062-2011.**

Prevalencia de horario:

(...) 1. Efectivamente, las sesiones del Plenario Legislativo tienen prioridad sobre las sesiones de cualquier comisión.

2. De acuerdo con las normas citadas, los horarios de las sesiones de las comisiones estén claramente definidos y su variación solo es posible en el tanto no interfieran con el horario del Plenario Legislativo.

3. De conformidad con lo antes dicho, no es válido que una sesión de comisión se prolongue en horas concurrentes con el horario del Plenario Legislativo, pues esto puede impedir que se obtenga el quórum necesario para la sesión del Plenario Legislativo y, como se dijo antes, todo acto que obstaculice el funcionamiento de este órgano, significa un vicio sustancial.

4. En nuestro criterio, y con fundamento en lo aquí indicado, esos acuerdos no serían válidos. Esto, por supuesto, solo lo resolvería en definitiva la Sala Constitucional, si se le consultara al respecto. En todo caso, debe tenerse presente que el Reglamento Interno no contiene disposición alguna que permita alegar internamente eventuales nulidades de procedimiento. Por ello, sería necesario integrar la norma acudiendo a otras disposiciones o antecedentes que existieran sobre el punto". **C-107-2003.**

A94
Votos Sala
Constitucional CSJ
2000-03220
2004-09924

Capítulo IV. DISPOSICIONES ADICIONALES

Artículo 95. Término para dictaminar

Al nombrar la Comisión se le fijará el término para rendir el dictamen; pero dicho término podrá ser prorrogado a solicitud de la Comisión. Cuando se designe una Comisión Especial, la Asamblea podrá encargar al Presidente el nombramiento de los diputados que la integren.¹²

Integración comisión especial que analiza las reformas al reglamento legislativo:

La Presidencia resuelve "Integrar una Comisión especial que analizará los proyectos de reforma reglamentaria que le sean enviados por esta Presidencia. Esta comisión tendrá un plazo a partir de su instalación de dos meses para rendir un primer informe sobre los proyectos sometidos a su consideración, y podrán otorgarse las prórrogas que el Presidente considere razonables.

La misma estará integrada por los ocho jefes actuales de cada Fracción Legislativa, y el Presidente de la Asamblea Legislativa, quien la presidirá (...)" **Acta de la Sesión Plenaria No. 33 del 27-06-2011:26-27.**

¹² Ver en Notas Finales resolución del Presidente de la Asamblea en relación con el plazo para informar.

Plazos para informar de las Comisiones Permanente Ordinarias, Especiales y de Investigación (Pérdida de dieta):

La Presidencia resuelve: "Aplicar en todos sus extremos lo dispuesto en los Artículos 80 en concordancia con los numerales 95, 97 y 137 del Reglamento en relación con las sanciones establecidas en caso de que los miembros de las Comisiones Permanentes Ordinarias, Permanentes Especiales y Especiales no cumplan con el plazo señalado para rendir los dictámenes o informes que les correspondan emitir." (pérdida de dieta) **Acta de la Sesión Plenaria No. 018 del 26-5-2010:33-34.**

Prórroga de Comisiones Especiales:

La Presidencia resuelve que en el caso de las comisiones especiales con plazo fijo establecido por el Plenario, deberá ser este el encargado de establecer la prórroga, la cual ha de empezar a correr a partir del día en que la comisión está a derecho, es decir, integrada y convocadas. Todas las demás solicitudes de prórroga las seguirá tramitando la Presidencia de conformidad con la resolución del 1 de junio de 2006 tomada en la sesión ordinaria N° 21, que dispuso: "Que, en lo sucesivo, las solicitudes de prórrogas para rendir informes o dictámenes provenientes de Comisiones Permanentes, sean Ordinarias o Especiales, se tramitarán ante la Presidencia, quien autorizará la prórroga con el visto bueno respectivo siempre y cuando exista la solicitud del caso en tiempo y se den las justificaciones." **Acta de la Sesión Plenaria No. 156 del 22-02-07:28-30.**

A95
Votos Sala
Constitucional CSJ
2000-03220
2012-004621

Prórroga a Comisión para rendir Informe:

La Presidencia interpreta que es válido tramitar la solicitud de prórroga presentada por varios diputados de la Comisión Especial Mixta (expediente N° 15166), porque la moción de la Comisión no es una moción definitoria, sino que la definitoria es la que apruebe el Plenario. Tampoco considera que sea requisito para tramitar una moción de este tipo, que sea aprobada en una comisión, incluso, podría articularse directamente en Plenario. **Acta de la Sesión Plenaria No. 143 del 12-02-04:18.**

Plazo para rendir dictamen:

La Presidencia resuelve que en la tramitación de proyectos de ley que se sometan a conocimiento de una comisión especial, con el objeto de que sean dictaminados en un plazo determinado, se aplicarán en lo sucesivo las siguientes disposiciones: 1. La Comisión deberá dictaminar al Plenario dentro del plazo que se le haya fijado. Si 30 minutos antes del cierre de la sesión del último día del plazo para rendir el dictamen, o su prórroga, no se hubiere votado el proyecto, se suspenderá su discusión, se tendrán por rechazadas las mociones pendientes y, sin más discusión, de inmediato, se procederá a la votación. 2. En lo no previsto aquí, se aplicarán las normas y procedimientos de las Comisiones Permanentes y Especiales que

resulten pertinentes. **Acta de la Sesión Plenaria No. 152 del 02-03-04:14-16.**

Ampliación de plazo a Comisión:

A solicitud del Presidente de la Comisión de reformas al Reglamento, la Presidencia amplía el plazo a la Comisión hasta por 3 días, a efecto de que pueda rendir el informe pertinente de mociones de fondo sobre el expediente N° 14.402. **Acta de Sesión Plenaria Extraordinaria No. 011 del 17-06-03:16.**

Plazo de las comisiones especiales:

“... no es posible que un órgano legislativo continúe con el conocimiento de un expediente sin que exista prórroga aprobada por el Plenario Legislativo, de ahí que, como ya se dijo, todo lo actuado está viciado de nulidad absoluta, y debe de procederse de inmediato a su archivo.” **CON-062-2012 J.**

Plazo de las comisiones especiales:

“... las comisiones especiales (...) son creadas para el cumplimiento de un fin, ya sea para realizar una investigación en los términos del numeral 121 inciso 23) de la Constitución Política (...), o bien para el estudio de un asunto determinado o la realización de una misión./ En este orden de ideas, su vigencia está vinculada a la consumación de sus objetivos, debiéndose considerar su existencia latente mientras estos no se hayan cumplido o la Asamblea Legislativa, mediante acuerdo, no decida la eliminación del órgano./ Ahora bien, algunos de los cometidos de las comisiones especiales pueden estar sometidos a plazo, como por ejemplo el rendimiento de dictámenes de conformidad con el artículo 95 RAL, pero esto no conlleva que la existencia misma del panel esté vinculada a ellos, como no la está la de las comisiones permanentes, cuyas atribuciones para dictaminar, por ejemplo, también están sujetas a término./ Nótese que ni el artículo 121 inciso 23) CPol, ni el 90 RAL, vinculan la existencia de las comisiones a plazo alguno, sea no las configura como órganos sujetos a término, sino al cumplimiento de un fin, aunque el artículo 95 RAL sí dispone la necesidad, como se ha dicho, de que la competencia de dictaminar quede circunscrita a un lapso determinado./ (...) Pese a ello, en términos generales la actual costumbre parlamentaria sobre el tema que nos ocupa, un poco ecléctica en sus planteamientos debido a su manifiesta asistematicidad y no siempre consecuente con sus postulados, podría resumirse de la siguiente manera:/ a) Se ha considerado al Plenario como el único órgano competente para otorgar las prórrogas para dictaminar de las comisiones especiales, y en ese sentido se entiende como no aplicable lo dispuesto en el artículo 80 RAL para estos casos./ b) Se ha entendido que con la sola presentación de la solicitud de prórroga la comisión está habilitada para seguir operando, incluso cuando el plazo se tuviese por fatal y este llegara a agotarse, quedando la validez de sus actuaciones sujetas al efectivo otorgamiento de la misma./ c) Sobre

las consecuencias del cumplimiento del plazo para informar sin solicitud de prórroga o con el rechazo de la misma, se podría decir que actualmente la interpretación parlamentaria preponderante es considerar como fenecida la comisión./ d) Sobre las consecuencias de la expiración del plazo para dictaminar, se podría decir que no se consideran de aplicación las medidas disciplinarias del artículo 80 RAL, por lo que este acontecimiento pasaría sin sanción alguna./ e) (...) aún entendiéndose que el cumplimiento del plazo para dictaminar hace fenecer a las comisiones especiales, se ha considerado que estas son capaces de conocer y tramitar las mociones vía artículo 137 RAL. Lo anterior aún y cuando esta hubiese agotado ya este término.” **CON-091-2013 J.**

Naturaleza del plazo de las comisiones especiales:

“Como tesis de principio, todos los plazos deben ser considerados perentorios, salvo que se regule el mecanismo por medio del cual pueden entenderse por prorrogados. (...)/ En este orden de ideas, el Reglamento de la Asamblea Legislativa, en adelante RAL, regula varios plazos ordenatorios o prorrogables, por ejemplo en sus artículos 80, 95 y 119.” **CON-100-2013 J.**

Suspensión de plazo de la Comisión:

“(...) para efectos del cómputo del plazo que tiene una Comisión especial, éste se suspende cuando la Asamblea Legislativa está en receso o no ha sido convocada a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo, salvo que en el primer caso, el Plenario de la Asamblea Legislativa autorice a la Comisión especial a continuar con su trabajo. Cabe hacer la salvedad que cuando se trata de comisiones especiales investigadoras, enmarcadas en las competencias de control político, estas no requieren de la convocatoria del Poder Ejecutivo, para sesionar durante los periodos de sesiones extraordinarias, aspecto que se encuentra mediatizado, si se trata de un receso en medio de tal período. En virtud de que el receso es decretado en el Plenario Legislativo, este hace que el plazo de las Comisiones especiales investigadoras se suspenda, como se había mencionado”. **ST-188-2000.**

Vencimiento de plazo para dictaminar:

“(...) Una Comisión Especial una vez que se le vence el plazo para dictaminar y este no es prorrogado en tiempo pierde su competencia por lo que desaparece como órgano y procede el archivo definitivo del expediente de la Comisión, en este caso el Expediente N° 14230. No obstante, los expedientes que fueron asignados a esta Comisión Especial para su estudio y dictamen que quedaron “pendientes de dictamen” no corren la misma suerte, en este caso queda en el Plenario la competencia para conocer de los proyectos y para disponer sobre su tramitación”. **ST-797-2001.**

Informe no rendido en tiempo:

“(…)El Artículo 95 se refiere al término para dictaminar en las Comisiones Especiales Mixtas, pero no indica qué ocurre en el caso de no haberse rendido un informe en tiempo y no haber solicitado una prórroga conforme lo establece el Reglamento;

En virtud de la expresa disposición contenida en el Artículo 97, el régimen supletorio de las Comisiones Especiales Mixtas es aquél que reglamentariamente se previó para regular el funcionamiento de las Comisiones Permanentes Ordinarias, referido al procedimiento legislativo ordinario, no así su homónimo relativo al tema de los Acuerdos Legislativos (Artículo 206); y,

Que atendiendo los criterios de interpretación vigentes señalados en el propio Reglamento Legislativo (Artículo 97), la disposición aplicable está contenida en el numeral 80, tal y como se indicó”. **ST-1039-2002.**

Prórroga a una Comisión Especial:

“(…) Cuando la prórroga la otorga el Plenario a una Comisión Especial Investigadora o una Especial, el plazo se cuenta a partir del día siguiente al de la aprobación de la moción que concede la prórroga, salvo que se presente una moción de revisión, en cuyo caso, se contaría a partir del día siguiente de la sesión en la que se desechó la moción de revisión.

Cuando se trata de la instalación de una comisión especial investigadora, especial o las que se integran para estudiar una reforma parcial a la Constitución Política, el plazo para rendir el informe se cuenta a partir del día siguiente al de la instalación de la comisión respectiva.

Es importante mencionar que para efectos del cómputo de días, el plazo se suspende cuando la Asamblea Legislativa está en receso o no ha sido convocada a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo, salvo que, en el primer caso, el Plenario de la Asamblea Legislativa autorice a la comisión especial a continuar con su trabajo. Cuando un proyecto de ley es devuelto a la comisión dictaminadora o a una comisión especial con plazo, éste se comienza a contar a partir del día siguiente en que se aprobó la moción de reenvío, salvo que se presente una moción de revisión, en cuyo caso, el plazo se contaría a partir del día siguiente en el que rechazó la moción revisora. Para efectos de prórrogas de proyectos de ley que están siendo estudiados por las comisiones permanentes ordinarias o especial, se aplican las reglas indicadas en el punto número 1 y 3 de este documento.

Cuando en el Plenario se pospone un proyecto, el término comienza a correr a partir del día siguiente a aquel en que se aprobó la moción de posposición, salvo que se presente una moción de revisión, por lo que se aplicaría la regla indicada en el punto 1 y 4”. **ST-031-1999.**

Vigencia de la Comisión:

“(…) para definir los términos de vigencia temporal de la supracitada Comisión Legislativa es necesario considerar el derrotero que, en lo conducente, ésta ha seguido desde su propia creación. Primeramente, el órgano nació a la vida jurídica mediante moción aprobada en

el Plenario, Acta Sesión Ordinaria N° 34 de 26 de junio de 2003, mediante la cual se le concedió un plazo de 30 días naturales para rendir el respectivo dictamen. No obstante y por razones ajenas a los alcances de la presente, dicha comisión fue formalmente instalada el día 3 de julio, de manera que será a partir de esta fecha –y no de la original- que procede calcular el plazo de la misma.

Esta asesoría entiende que si la moción original se refería a días naturales, tampoco sería de recibo la exclusión de los días inhábiles (feriados o bien, días que puedan considerarse de ordinario como habilitados para sesionar a derecho, como los días viernes en el caso del Poder Legislativo costarricense), de manera que habrá que computarse el plazo de treinta días a partir de la fecha del día de instalación, sea, del 3 de julio inclusive. En otras palabras, que el plazo de treinta días calendario expiró el día viernes 1° de agosto.

(…) advertimos que cualquier intento en el orden de prorrogar la vigencia del órgano, deberá tramitarse a más tardar durante la sesión ordinaria por celebrarse esta noche a menos, claro está, que la comisión acuerde sesionar extraordinariamente el mismo día 14, para lo cual estaría legalmente facultada”. **C-070-2003.**

Cómputo de plazo en receso:

“(…) Para efectos del cómputo del plazo que tiene una Comisión especial, éste se suspende cuando la Asamblea Legislativa está en receso o no ha sido convocada a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo, salvo que en el primer caso, el Plenario de la Asamblea Legislativa autorice a la Comisión especial a continuar con su trabajo. Cabe hacer la salvedad que cuando se trata de comisiones especiales investigadoras, enmarcadas en las competencias de control político, estas no requieren de la convocatoria del Poder Ejecutivo para sesionar durante los periodos de sesiones extraordinaria, aspecto que se encuentra mediatizado, si se trata de un receso en medio de tal periodo. En virtud de que el receso es decretado en el Plenario Legislativo, este hace que el plazo de las Comisiones especiales investigadoras se suspenda, como se había mencionado”. **C-046-2004.**

¿Cuándo entregar el informe?:

“(…) el momento procesal para entregar los Informes de las Comisiones Especiales e Investigadoras estaría definido por el plazo mismo que le haya sido fijado por el Plenario Legislativo al momento de su creación” **C-073-2004.**

“En consecuencia, en los términos en que fue aprobada la moción, la Comisión debe acatar el mandato del Plenario. Sin embargo, esta asesoría considera que aunque el plazo concedido es improrrogable, no le veda la posibilidad al diputado de someter a discusión la necesidad de una prórroga antes del vencimiento del plazo. Además, tal y como lo manifestó la Sala Constitucional en su voto 3220-2000, “...En todo caso, el plazo dado a una Comisión Especial

para que dictamine un proyecto de ley ordinaria no tiene raigambre constitucional, ni siquiera reglamentaria, sino que es constituido por un simple acuerdo legislativo. Además, integrando la disposición contenida en el numeral 80 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que califica los plazos de las Comisiones Permanentes Ordinarias como ordenatorios y, dado que el Artículo 95 del mismo Reglamento, no hace ninguna referencia expresa a las consecuencias del incumplimiento del plazo conferido a las Comisiones Especiales, esta Sala entiende que la actuación tardía de una Comisión Especial creada para el dictamen de un proyecto de ley, no acarrea la invalidez de lo actuado por ella luego de agotado el plazo, y no constituye, por ende, un vicio invalidante del procedimiento legislativo ordinario. Lo anterior debido a que, además de no contrariar ninguna norma constitucional o reglamentaria expresa, tampoco limitó en nada la participación y representación política de los diputados integrantes de la Comisión...". **C-033-2005.**

Resolución de la Presidencia. Mociones desechadas:

"Sobre este último aspecto, de dar por desechadas las mociones, la Sala Constitucional y nuestro departamento, han aceptado que ello no violenta el derecho de enmienda de los y las señoras legisladoras, por cuanto sus mociones podrán conocerse en otras instancias, como las previstas en los Artículos 137, 138 y 154 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, tal como se lee en la sentencia reciente nº 7961-2005 relativa al proyecto sobre reforma la pensión de los docentes (exp. 15.295), que dice: "(...). En el caso concreto no se estima que la decisión del Presidente de la Comisión haya violado el derecho de enmienda de los diputados cuyas mociones estaban aún pendientes al momento de vencerse el plazo de la comisión, porque como bien señala el dictamen de servicios técnicos en que se apoya la decisión, no se altera dicha potestad si con posterioridad, se pueden reiterar dichas mociones en el Plenario, mediante mociones de fondo, reiteración, de orden o bien ejercer su derecho a la apelación de conformidad con los Artículos 137, 138, 153, 156, y 163 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. En ese sentido se mantiene la posibilidad de ejercer la potestad en forma íntegra, pero diferida a un momento posterior dentro del mismo procedimiento. (...)". **C-061-2005.**

Artículo 96. Trámite de los informes de las Comisiones Especiales

Los informes de las comisiones especiales se pondrán en conocimiento de los diputados, en forma impresa o por cualquier otro medio idóneo. Se elevarán a conocimiento del Plenario para el trámite correspondiente, pero no podrán ser conocidos antes de que transcurran, al menos dos días después de que fueron puestos a disposición de

los diputados. Cuando su gestión se refiera a proyectos de ley, los respectivos dictámenes sufrirán el trámite que para ellos señala el Reglamento, sin que el asunto deba ser conocidos por ninguna de las comisiones permanentes. **(Modificado mediante Acuerdo N° 4032 del 1 de junio de 1998)**

Artículo 96.bis. Informes de las Comisiones Especiales de Investigación

Los informes de las comisiones especiales de investigación se tramitarán de conformidad con el siguiente procedimiento:

- a. Los informes de las comisiones especiales de investigación no podrán ser modificados. No obstante, mediante moción de fondo podrá solicitarse la exclusión de una o más recomendaciones contenidas en el informe. Dicha moción debe ser aprobada por las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea.
- b) Si durante la discusión del informe de una comisión especial de investigación surgieren hechos nuevos de relevancia, la Asamblea podrá otorgar a la misma Comisión que informó un nuevo plazo para analizar tales hechos. En este caso, se suspenderá la discusión del informe hasta tanto la comisión rinda el informe respectivo. El nuevo informe se incorporará a las recomendaciones generales y se modificará en lo pertinente el informe en discusión del Plenario.
- c) Si finalizado el período constitucional en que se llevó a cabo la investigación no se hubiere votado el informe respectivo, el mismo será conocido y discutido, únicamente, en la primera legislatura del siguiente período constitucional, sin que sea procedente una nueva prórroga. En caso de no votarse, el Presidente, sin más trámite ordenará el archivo del expediente. **(Adicionado mediante Acuerdo N° 5020 del 9 de noviembre de 1999 y modificado mediante Acuerdo N° 6112, de 04 de junio de 2003)**

A96
Votos Sala
Constitucional CSJ
1991-0441
1991-1322
1995-1077
1997-3684
1998-3967
2000-03220
2000-06319
2000-7215
2002-09443
2003-00849
2003-07564
2005-02235
2005-09618

Artículo 97. Normas que rigen a las Comisiones

Especiales

Todas las comisiones especiales se regirán, en lo que les sea aplicable, por las disposiciones que se señalan en este Reglamento para las comisiones permanentes ordinarias. Los diputados que las integren devengarán como remuneración la señalada en la Ley No. 7352 del 21 de julio de 1993 y tales dietas serán cubiertas de la partida general de dietas del presupuesto de la Asamblea; de la misma partida se pagarán las dietas de los asesores.

A96B
Votos Sala
Constitucional CSJ
1993-3464
2000-7215

Plazos para informar de las Comisiones Permanente Ordinarias, Especiales y de Investigación (Pérdida de dieta):

La Presidencia resuelve: "Aplicar en todos sus extremos lo dispuesto en los Artículos 80 en concordancia con los numerales 95, 97 y 137 del Reglamento en relación con las sanciones establecidas en caso de que los miembros de las Comisiones Permanentes Ordinarias, Permanentes Especiales y Especiales no cumplan con el plazo señalado para rendir los dictámenes o informes que les correspondan emitir." (pérdida de dieta). **Acta de la Sesión Plenaria No. 018 del 26-5-2010:33-34.**

Convocatoria automática de comisiones especiales:

La Presidencia resuelve que se entiende que convocado un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo en sesiones extraordinarias, queda automáticamente convocada la Comisión Especial Dictaminadora que lo conoce. **Acta de la Sesión Plenaria No. 126 del 11-02-10:7.**

Normas aplicables a las comisiones especiales:

"El régimen de funcionamiento (...) se encuentra previsto en los numerales 90 al 97 y 120 del Reglamento de la Asamblea Legislativa./ De las normas indicadas se puede inferir que las Comisiones Especiales deben regirse en primer término por la normativa específica, en lo que les sea aplicable por el régimen dispuesto para las Comisiones Permanentes Ordinarias y en última instancia de manera supletoria, operan las disposiciones del Plenario Legislativo." **CON-056-2010.**

Trámite sustancial:

"(...) Ningún procedimiento puede variarse en contra de los requisitos o trámites sustanciales previstos en la Constitución, o en su caso establecidos en el Reglamento de la Asamblea Legislativa. La Sala Constitucional ha admitido que no se afectan esos requisitos sustanciales cuanto la alteración obedece a que existen razones de impertinencia, razonabilidad o improcedencia manifiesta de mociones presentas; o cuando se efectúa para ampliar la discusión.

En cuanto que la variación se haga por medio de una resolución del Presidente, el Reglamento procura los remedios procesales contra las mismas, otorgándoles a los diputados y diputadas la posibilidad

A97
Votos Sala
Constitucional CSJ
2000-03220
2004-09252
2012-004621

de apelar ante las irregularidades que consideren presentes". **C-055-2004.**

**TITULO VI
VOTACIONES****Capítulo ÚNICO. CLASES Y EXCEPCIONES****Artículo 98. Mayoría absoluta**

Las resoluciones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de votos presentes, excepto en los casos en que la Constitución Política o este Reglamento exijan una votación mayor.¹³

Votación exp. 15637 (TLC CR-Comunidad del Caribe):

El Presidente interpreta y resuelve que la votación requerida para la aprobación del expediente 15637 es de mayoría absoluta de los diputados presentes, al no encontrarse en los supuestos de los Artículos 7 y 121.4 constitucionales. La apelación a esta resolución se discutió en las sesiones 46 (01-08-05), 49 (08-08-05) y 50 (09-08-05). **Acta de la Sesión Plenaria No. 046 del 01-08-05:24-28.**

Empate en votaciones de asuntos que requieren mayoría calificada (desechar):

Por apelación aprobada por el Plenario Legislativo, se interpreta que los asuntos que requieran mayoría calificada para ser aprobados y el resultado de la votación es un empate, el asunto se desecha automáticamente, sin que haya necesidad de una segunda votación, desaplicando el Artículo 106 del RAL, el cual establece que en las votaciones empatadas las votación se repite. **Acta de la Sesión Plenaria No. 030 del 20-06-05:18, 20 y 21.**

Calificación de tipo de votación en Pacto Fiscal, exp. 15516 (mayoría calificada):

La Presidencia resuelve que el proyecto de Ley de Pacto Fiscal y Reforma Fiscal Estructural, por contener Artículos que afectan garantías constitucionales, requiere de una aprobación por mayoría calificada. **Acta de la Sesión Plenaria No. 158 del 18-04-05:41-44.**

¹³ Nota: En resolución N° 990-92 del 14 de abril de 1992, la Sala Constitucional declaró inconstitucional este artículo en cuanto se refiere a las mayorías especiales, e indicó que solo puede aplicarse cuando permita aprobar actos legislativos con efectos externos distintos de los establecidos en el artículo 119 de la Constitución Política. La misma Sala, en Resolución N° 5967-96 de 6 de noviembre de 1996, indicó que cuando por la naturaleza del proyecto se requiera una mayoría calificada, ésta se exigirá únicamente en la votación que sigue con posterioridad al segundo debate, no necesariamente al primero.

Reglas para regir discusión y votación:

La Presidencia interpreta que debido a que el proyecto 13715 “Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública”, parece tener algunas normas que violentan lo previsto en el Artículo 24 de la Constitución Política, y estiman los asesores que requiere mayoría calificada, el mismo deberá ser aprobado con 38 votos. **Acta de la Sesión Plenaria No. 093 del 21-10-03:27.**

Tipos de votaciones:

“ Artículo 119.- Las resoluciones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de votos presentes, excepto en los casos en que esta Constitución exija una votación mayor.”

Con el término resoluciones, el Artículo Constitucional hace referencia a toda decisión que tome la Asamblea Legislativa en uso de sus facultades y para la cual no se requiere una mayoría especial. La forma que adquiera el acto a que hacemos referencia es irrelevante, bien puede tratarse de leyes, acuerdos o simples resoluciones.

Esta primera mayoría –la absoluta- que corresponde a la más utilizada en las resoluciones que emite el Congreso, consiste en una votación de la mitad más uno, la que, dependiendo de la asistencia al Plenario en el momento de la votación, oscila entre un mínimo de veinte votos (de un total de treinta y ocho) o un máximo de veintinueve votos (de un total de cincuenta y siete diputados y diputadas presentes).

Por disposición constitucional, existen materias sobre las cuales la Asamblea Legislativa se ve imposibilitada de legislar, caso de no alcanzar la mayoría de dos tercios del total de sus miembros conocida también como mayoría calificada. Entre ellas se encuentran:

Creación de monopolios a favor del Estado.

Limitaciones a la propiedad; secuestro, registro o examen o examen de documento privado.

Intervención de las comunicaciones privadas.

Aprobación de convenios o tratados internacionales que transfieran competencias a organismos comunitarios o versen sobre la nacionalidad costarricense.

Aprobación de algunos empréstitos.

Creación de provincias y cantones.

Creación de instituciones autónomas.

Delegación de proyectos de ley en Comisiones con Potestad Plena.

Materia electoral y asuntos relativos a la organización y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, cuando ésta o el Tribunal Supremo de Elecciones en el caso anterior, se hayan manifestado en desacuerdo con el proyecto de ley.

Convocatoria a una constituyente.

A98
Votos Sala
Constitucional CSJ
1990-0479
1991-502
1992-0990
1995-5375
1995-5893
1996-2902
1996-5967 *
2001-00483
2001-11943
2002-03821
2005-07961

Aprobación de reformas parciales a la Constitución Política.

Disminución de Magistrados de la Corte Suprema de justicia.

Existe constitucionalmente, dos casos de mayoría especialísima, el primero exige una votación favorable de tres cuartas partes de la totalidad de miembros de la Asamblea (43 votos), para la aprobación de tratados que afecten la integridad nacional o la organización política del país. El segundo ordena la votación favorable de dos tercios de los presentes –no del total- con el fin de declarar secretas las sesiones del Plenario y la censura de un Ministro de Gobierno.”

C-026-2007.

Artículo 99. Clases de votaciones

Existirán tres clases de votación: ordinaria, nominal y secreta.

Artículo 100. Votación ordinaria

En la votación ordinaria, los diputados expresarán su voto afirmativo poniéndose de pie, y el negativo, permaneciendo sentados; mientras la Secretaría cuenta los votos, los votantes conservarán su respectiva posición.

En el caso especial de los asuntos definitivos que se sometan a votación, será necesario, para efectos del acta, que se consigne la aprobación o el rechazo del asunto en virtud del total de votos obtenidos, tanto a favor como en contra, y se registrará el nombre completo de cada legislador y legisladora junto con su respectiva votación individual.

TRANSITORIO ÚNICO.- El Directorio de la Asamblea Legislativa contará con un plazo de tres años para implementar él o los mecanismos necesarios para el registro de votos en que se deba consignar el nombre completo del legislador o legisladora junto con su votación, en relación con todos los asuntos conocidos por el Plenario Legislativo. **(Modificado mediante Acuerdo N° 6586, del 29 de julio de 2015)**

Artículo 101. Uso de las votaciones

La votación que comúnmente usará la Asamblea será la ordinaria, sólo cuando lo soliciten uno o más diputados y así lo acuerde la Asamblea, por mayoría absoluta de los votos de los presentes, será nominal. Deberán resolverse

en votación secreta, solo los casos de acusaciones y suspensiones de funcionarios, votos de censura, compatibilidad del cargo de diputado con otras funciones y la concesión de honores.

Artículo 102. Votación nominal

En la votación nominal, cada diputado expresará su voto afirmativo con la palabra “sí” y el negativo con la palabra “no”. La Secretaría recibirá los votos, los cuales se consignarán en el acta, con la especificación del nombre de cada votante.

A99
Votos Sala
Constitucional CSJ
1995-2621

En el caso especial de los asuntos definitivos que se sometan a votación, será necesario, para efectos del acta, que se consigne la aprobación o el rechazo del asunto en virtud del total de votos obtenidos, tanto a favor como en contra, y se registrará el nombre completo de cada legislador y legisladora junto con su respectiva votación individual.

TRANSITORIO ÚNICO.- El Directorio de la Asamblea Legislativa contará con un plazo de tres años para implementar él o los mecanismos necesarios para el registro de votos en que se deba consignar el nombre completo del legislador o legisladora junto con su votación, en relación con todos los asuntos conocidos por el Plenario Legislativo. (Modificado mediante Acuerdo N° 6586, del 29 de julio de 2015)

Artículo 103. Votación secreta

Votación secreta

En la votación secreta, los diputados emitirán su voto por medio de papeletas; en las cuales indicarán el voto afirmativo consignando o marcando la palabra “sí” y el voto negativo consignando o marcando la palabra “no”, de manera tal que haya certeza de la expresión de su voluntad.

Al finalizar la votación, la Secretaría contabilizará todas las papeletas, para verificar si su número corresponde con el de los diputados votantes. El Directorio efectuará el escrutinio y la Secretaría anunciará el resultado a la Asamblea. (Modificado mediante Acuerdo N° 6709, del 23 de julio de 2018)

Artículo 104. Excepciones en la votación secreta

Cuando se trate de una votación secreta no se admitirá ninguna moción para que se vote en forma ordinaria o nominal; tampoco se admitirá ninguna solicitud para que

se exprese o se consigne en el acta la forma en que votó el diputado.

Artículo 105. Imposibilidad del retiro en el momento de la votación

Ningún diputado que haya estado en la discusión de un asunto puede retirarse cuando vaya a procederse a su votación; además está obligado a dar su voto, afirmativo o negativo. La inobservancia de esta disposición acarreará la pérdida de la dieta correspondiente a la sesión en que se produzca.

Pérdida de dieta por retiro en la votación:

La Presidencia anuncia que aplicará el Artículo 105 del RAL, de manera que si el diputado se retira al momento de la votación pierde la dieta **Acta de la Sesión Plenaria No. 064 del 02-09-04:38-53.**

Asunto de orden en el Plenario:

La Presidencia puntualiza sobre asuntos de orden en el Plenario: Asistencia obligatoria a las sesiones por parte de las y los diputados; obligación de dar el voto a los asuntos que se debaten y manifestarse en forma afirmativa o negativa sobre el tema o proyecto en discusión; el cafetín es parte del Plenario para efectos de quórum, no para efectos de votar; la Presidencia no puede otorgar más de diez permisos por escrito a las y los diputados; es posible ausentarse temporalmente (por 5, 10 o 15 minutos) para atender la Prensa en la barra de público a atender público en la Sala de Expresidentes, avisándolo a quien presidir; perderá la dieta aquel diputado que se ausente sin el permiso respectivo o que incumpla lo establecido en el Artículo 105; se otorgará la palabra por el orden (inexistente en el RAL), para los trámites o enderezar procedimientos de los temas que se están discutiendo hasta por 5 minutos; se dará la palabra por el orden en temas que no son de los que se están conociendo, en la parte de Régimen Interno, de 3:30pm a 4pm.; cuando la palabra por el orden impide la votación de permisos de aeronaves o de vuelos, o solicitudes importantes que se debieron conocer de 3:30pm a 4pm se mocionará para que la primera parte se extienda más allá de la 4pm.; cuando las y los diputados deseen, por el orden, pueden pedir la palabra sobre un tema en discusión, en cualquier parte de la sesión; la solicitud de la palabra por el orden no ha de ser para pronunciarse sobre temas de fondo, y si así fuese, se hará un receso para reglar el debate. **Acta de la Sesión Plenaria No. 014 del 20-05-04:27-29.**

Obligatoriedad de votar por parte de los diputados-Pérdida de

dieta:

“(…) los diputados tienen la obligación de asistir a las sesiones de los órganos legislativos, votar los asuntos que se discuten cuando están presentes en esa discusión, y solicitar permiso al Presidente de la Asamblea para retirarse.

Como verdad de Perogrullo se entiende que para que el voto sea válido, los diputados deben estar dentro del salón de sesiones; pues si bien una resolución del año 1992 habilitó para efectos del quórum la sala de estar -o soda- adjunta al Plenario, esa no cuenta al momento de la votación.

Ahora bien, este departamento entiende que el Reglamento de la Asamblea Legislativa contiene una serie de disposiciones específicas que desarrollan las normas generales iniciales, siendo un ejemplo de ello el Artículo 105 en relación con el inciso 2. Esto es, si bien este último indica que los diputados tienen el deber de dar su voto en los asuntos que se debaten; lo cierto del caso es que conforme con el 105, estando presentes en la discusión de un asunto, no pueden retirarse al momento de la votación, so pena de pérdida de dieta.

Según este Artículo (105), la pérdida de dieta procede para el que se retire al momento de la votación, aún cuando la discusión hubiese ocurrido en días distintos. La lógica indicaría que lo que se pretende, es que en la sesión en que se tenga por discutido un asunto y se someta a votación, voten los diputados y diputadas presentes en esa sesión.

Tómese en cuenta que las sesiones de los órganos legislativos son actos propios del ejercicio de competencias constitucionales y reglamentarias de la Asamblea Legislativa. Cada sesión constituye un acto individual propio, de ahí que los efectos se derivan de ella, como por ejemplo y para los efectos de la cuestión en consulta, la pérdida de la dieta ya sea por no estar en la sesión en que se efectuó la votación, o por contribuir a la falta del quórum para iniciar la sesión, según se dispone, respectivamente, en los Artículos 7 y 33 del Reglamento, que dicen:

“Artículo 7.- Pérdida de dieta. (...) Si el diputado se retira sin permiso del Presidente de la Asamblea o del de la Comisión, se le rebajará la dieta del día en que no estuvo en la votación” **C-033-2004**.

“Con apego al criterio del Tribunal Constitucional, que aclara y sostiene que la potestad de legislar no soporta más limitaciones que las establecidas por la propia Constitución Política; se concluye que, no existiría motivo, para que el o la legisladora se abstenga, de emitir su voto favorable o desfavorable sobre el asunto sometido a su conocimiento, pues –de abstenerse o retirarse– incurrirían innecesariamente, en la falta que amerita la sanción establecida por el numeral 105 del Reglamento de la Asamblea, pues de no estar limitada su potestad legislativa, tienen por el contrario el deber de ejercer su mandato representativo y emitir su criterio, protegido por el régimen de indemnidad que consagra a su favor la Constitución Política en el Artículo 110, por lo que como se verá adelante, otra

A105
Votos Sala
Constitucional CSJ
1999-1311
2005-09342

es la salida, que se pretende ofrecer al legislador, para la presente situación”(…). Este Departamento reitera nuestra posición en que no incurre en falta el legislador o legisladora que participe en el proceso de formación de la ley, en iniciativas que eventualmente beneficien a algún sector o grupos de interés económico o profesional, de donde provienen, de los cuales son parte, o de los que eventualmente llegara a formar parte, algún pariente por consaguinidad o afinidad, siempre que se trate de iniciativas de interés general, porque el legislador actúa con su intrínseco deber de representatividad. **C-035-2005**.

Artículo 106. Empate en las votaciones

Cuando hubiere empate en la votación de una moción, de acuerdo o de otra disposición de la Asamblea, así como en la de un proyecto de ley, ya sea en general o en detalle, será puesto el asunto de nuevo en discusión, y si resultare otro empate en la segunda votación, se tendrá entonces por desechado el asunto sobre el cual versó la votación, el que se archivará sin más trámite.

Proceso de empate de votación y moción revisión**Liquidación Presupuesto:**

En el caso de la votación de los dictámenes: negativo de mayoría, de 29 de julio de 2009; afirmativo de minoría, de 4 de agosto de 2010; positivo de minoría, de 5 de agosto de 2010, al Informe de liquidación de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, Fiscal y por Programas para el Ejercicio Económico correspondiente al año 2009, presentados por la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y el Gasto Públicos, la Presidencia dispuso que, ante el empate en las votaciones de los dictámenes afirmativo de minoría y positivo de minoría, dar por rechazados ambos dictámenes y se presenta ante la mesa del Directorio una moción de revisión correspondiente al tercer informe, desechado por el Pleno, la cual es aceptada por la Presidencia para el trámite respectivo.

De conformidad con las disposiciones reglamentarias se sometió a discusión y votación la moción de revisión, la cual fue aprobada; en consecuencia, se somete por segunda vez a la votación del tercer informe de la Comisión, el cual se aprueba y se acogen las recomendaciones que este señaló. **Acta de la Sesión Plenaria No. 82 del del 27-09-2010:30.**

Empate en votaciones de asuntos que requieren mayoría calificada (desechar):

Por apelación aprobada por el Plenario Legislativo, se interpreta que los asuntos que requieran mayoría calificada para ser aprobados y el resultado de la votación es un empate, el asunto se desecha automáticamente, sin que haya necesidad de una segunda votación,

desaplicando el Artículo 106 del RAL, el cual establece que en las votaciones empatadas la votación se repite. **Acta de la Sesión Plenaria No. 030 del 20-06-05:18, 20 y 21.**

“En conclusión esta asesoría estima que al no ser clara la reforma al Reglamento en 1961 de que debe entenderse por la frase “sin más trámite” y como el legislador no lo dejó plasmado expresamente en lo que se constató en el expediente del Reglamento de ese año y en vista de que el negar esa oportunidad de revisión a los señores diputados viene a menoscabar ciertos derechos parlamentarios que tienen; está asesoría es del criterio de que si se puede presentar revisión a pesar de haber sido realizada la votación con apego a lo normado por el Artículo 106 del reglamento de la Asamblea Legislativa”. **C-014-2005.**

A106
Votos Sala
Constitucional CSJ
2005-17616

Empate en las votaciones

“La norma transcrita contempla un supuesto que integra dos actos: el primero referido al acto de discusión y el segundo al de votación. Ambos actos son diferentes pero complementarios entre sí. La norma ordena al director del debate poner nuevamente en discusión el asunto y posteriormente –una vez discutido- someterlo a una segunda votación.(...).

El sentido de la norma está precisamente en ofrecer a los parlamentarios una nueva oportunidad de debatir el asunto empatado, la finalidad es que en una nueva oportunidad de discusión se refuercen argumentos cuyo nuevo análisis permita al órgano la oportunidad de desembocar de manera abierta en una efectiva toma de decisión respecto de lo discutido, lo cual resultaría en un acto más consecuente con la naturaleza misma del parlamento dentro del Estado Democrático del cual forma parte. (...) En este sentido, hay que indicar que la única forma de obviar la discusión sería cuando ningún diputado de la comisión solicite el uso de la palabra.” **C-046-2007.**

TITULO VII DISPOSICIONES ADICIONALES

Capítulo I. USO DE LA PALABRA

Artículo 107. Uso de la palabra para asuntos diversos

En la discusión de asuntos no contemplados en el artículo 135 de este Reglamento, se concederá, en cada caso, al diputado que solicite el uso de la palabra, un plazo de treinta minutos, que podrá aprovechar de una sola vez o en diversos turnos; dicho plazo será improrrogable y no podrán concedérsele plazos adicionales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 153, con respecto a las mociones de orden, y sobre la moción para convertir el Plenario en comisión general, las reglas del párrafo anterior se aplicarán, igualmente, a las mociones y a las proposiciones. La misma salvedad, aquí prevista, corre según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 135. **(Modificado mediante Acuerdo N° 6586, del 29 de julio de 2015)**

Artículo 108. Interrupciones

El diputado podrá conceder interrupciones. Sin embargo, por la vía de la interrupción, quien la solicita, no podrá, a su vez, concederla a otro diputado. En el caso de que se abuse de la interrupción concedida, el Presidente le retirará la palabra al diputado que concedió tal interrupción. Estas reglas se aplicarán, tanto en lo previsto por este artículo, como en lo que dispone el número 135.

Interrupciones en el uso de la palabra:

La Presidencia interpreta que las interrupciones se dan cuando un diputado esté argumentando y se pretenda complementar su intervención, pero no ceder completamente el tiempo, porque lo que está permitido es una interrupción, no es ceder absolutamente el tiempo. **Acta de la Sesión Plenaria Extraordinaria No. 019 del 17-12-03:20.**

Ceder uso de la palabra:

La Presidencia interpreta que la autorización para ceder interrupciones cabe cuando el o la diputada ha iniciado el uso de la palabra y alguien quiere acotar algo a su intervención. **Acta de la Sesión Plenaria No. 089 del 14-10-03:18.**

Imposibilidad de autorizar a un tercero el uso de la palabra:

“(...) La disposición no deja lugar a dudas sobre la imposibilidad reglamentaria de que quien está en uso de la palabra autorizado por una interrupción, permita que otro compañero intervenga utilizando el mismo método.

En relación con la segunda interrogante acerca de a quién se le debe restar el tiempo utilizado durante una interrupción, nos remitimos a lo que ha sido la práctica parlamentaria, mediante la cual se descuenta ese tiempo al diputado que asintió en ella.

Lo anterior obedece a que el segundo orador interrumpe a solicitud del primero, para que en ese plazo aporte argumentos que vienen a reforzar la tesis que está defendiendo.

Tómese en cuenta también que el diputado que utiliza la interrupción, puede perfectamente tener agotado su propio tiempo, con lo cual sería imposible rebajarle el que utilice”. **ST-830-1999.**

A107
Votos Sala
Constitucional CSJ
2007-09699

Artículo 109. Razonamiento para la votación nominal

En la votación nominal, el diputado que lo desee puede razonar su voto por escrito o verbalmente, limitándose al fondo del asunto, sin examinar las incidencias habidas en la discusión ni hacer refutaciones o réplicas. En el razonamiento verbal de su voto, no podrá hacer uso de la palabra por más de diez minutos. Los plazos otorgados para el razonamiento del voto no podrán cederse, total ni parcialmente.

Artículo 110. Derogado. (Mediante Acuerdo N° 5020, del 9 de noviembre de 1999).

Capítulo II. INFORME DE INSTITUCIONES**Artículo 111. Solicitud de informes a las instituciones del Estado**

Las comisiones permanentes y especiales, por medio de sus presidentes, y los diputados, en forma personal, podrán solicitar toda clase de informes a las instituciones del Estado. Dichas solicitudes deberán ser atendidas con prontitud y de manera prioritaria por las instituciones y los funcionarios requeridos.

“VII. Información que puede recabar una Comisión Permanente Especial/ (...) las Comisiones Permanentes Especiales pueden recabar información de diferentes fuentes, a saber:/ 1. Solicitud de informes a instituciones del Estado. Según el artículo 111 del Reglamento...” **CON-019-2010, en el mismo sentido el CON-057-2011.**

La CIGP [Comisión de Control Ingreso y Gasto Público] se encuentra impelida para ordenar una investigación motu proprio, entendida esta como una de la cual debe derivarse un informe autónomo a ser conocido por el Plenario, de conformidad con los artículos 121.23 CPol y 96 bis RAL. La competencia para realizar esta acción es del Pleno, quien podría encomendar su realización a una comisión distinta, aún cuando esta verse sobre temas de Hacienda Pública.

Al no ser la CIGP una comisión investigadora, carece de las facultades exclusivas de las mismas, establecidas el párrafo segundo del numeral recién citado, básicamente la de recibir toda clase de pruebas.

Sin embargo, en el ejercicio de su competencia de vigilancia y

fiscalización permanente de la Hacienda Pública, puede utilizar las prerrogativas establecidas que los artículos 111 y 112 RAL le otorgan a todas las comisiones, esto es solicitar informes y ordenar comparecencias, para dilucidar asuntos relacionados con la recaudación y el uso de fondos públicos, entendidos estos de la manera más amplia, de conformidad con los artículo 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428 del 7 de septiembre de 1994 y sus reformas, en adelante LOCGR, y siempre con el fin último de la elaboración del informe señalado en los artículos 89 y 194 RAL.

Es conveniente reiterar aquí la función primordial de la CIGP, cual es el rendimiento del citado informe, pues, tal y como ha quedado dicho, los informes y comparecencias que solicite deben estar encaminados a su rendimiento. No se puede pretender, en ese tanto, que todos los presuntos actos de corrupción, malversación de fondos o uso ineficiente de los mismos, tengan cabida dentro del marco competencial de este foro, pues esto conllevaría atender una gran cantidad de asuntos y el descuido de su principal cometido y razón de ser.

Así las cosas, las conclusiones que se extraigan pueden ser incluidas en el informe de la respectiva liquidación presupuestaria, de así estimarse conveniente, sin demérito que los diputados, en uso de sus derechos de iniciativa y participación democráticas, emitan los juicios que estimen convenientes con relación a estos, o bien presenten individual o colectivamente mociones de orden, proposiciones de reforma constitucional o proyectos de ley o de acuerdo legislativo que tengan que ver con ellos.

(...)

a) La CIGP, de raigambre reglamentaria, tiene establecidas funciones para fiscalizar y controlar la Hacienda Pública, lo que le posibilita utilizar las prerrogativas establecidas que los artículos 111 y 112 RAL con el fin de dilucidar toda aquella cuestión relacionada con esta materia, pero para realizar el fin primordial para el cual fue creada, sea el control político que se hace mediante el informe que esta comisión rinde ante el Plenario Legislativo sobre la liquidación de los presupuestos ordinario y extraordinarios y el dictamen de la Contraloría General de la República, a los que se refiere el artículo 181 CPol.

b) Las comisiones investigadoras estatuidas en el inciso 23 del artículo 121 CPol tienen facultades mucho más amplias que las de la CIGP. Además, producen un informe sobre un asunto concreto, a diferencia de la CIGP, que debe reflejar el resultado de su accionar en el informe prescrito en el artículo 194 RAL.

c) Ambos tipos de comisiones pueden analizar el mismo asunto pero, como ha quedado dicho, con alcances, facultades y objetivos distintos. **CON-045-2012.**

A111
Votos Sala
Constitucional CSJ
1991-0441
1991-1771*

Artículo 112. Requerimiento de funcionarios y particulares

Corresponde al Presidente de la Comisión, previa moción aprobada al efecto, requerir la presencia de aquellos funcionarios y particulares cuya comparecencia en la comisión se considere necesaria para la decisión del asunto que se discute, con el propósito de que sean interrogados por los diputados.

Toda persona deberá asistir al ser convocada, salvo justa causa, y, en caso de renuencia, será conducida por la Fuerza Pública. La persona citada podrá asistir acompañada de un abogado, y negarse a declarar en los casos en que así la faculta la Constitución o la ley, y cuando se trate de asuntos diplomáticos, jurisdiccionales o militares pendientes.

El Presidente de la Comisión tomará juramento a las personas que asistieren, conforme con el Código de Procedimientos Penales. En caso de que faltaren a la verdad, se aplicarán las sanciones previstas en el Código Penal, de acuerdo con las disposiciones generales del Código de Procedimientos Penales.

Comparecencias:

“... consulta (...) si dicha Comisión puede hacer comparecer funcionarios públicos, de conformidad con el artículo 112 del RAL./ (...) Al respecto debemos señalar que ese numeral está ubicado dentro del Capítulo II: “Informe de Instituciones”, Del Título VII: “Disposiciones Adicionales”, de la Segunda Parte “Organización y Funcionamiento” del Reglamento de la Asamblea Legislativa, por lo que se comprende que se refiere no solo a Comisiones Investigadoras, sino también a cualquier Comisión que realice función legislativa./ Por lo que en principio la Comisión está facultada para requerir funcionarios públicos de conformidad al artículo 112 del R.A.L.” **CON-050-2009.**

Juramentación:

“A los comparecientes se les toma juramento (salvo que la Constitución o la Ley permitan lo contrario), y si faltan a la verdad se les puede aplicar las sanciones previstas en la legislación penal.” **CON-019-2010.**

Validez de declaración brindada ante comisión especial por parte de abogado compareciente en calidad de letrado profesional, a quien no se había convocado previamente, intervino en vez de los requeridos e incluso prestó juramento. Cfr. Sesión N° 33 de 24 de mayo del 2011 de la Comisión Especial Expediente Legislativo 17.835. **CON-044-2011.**

Deber de declarar y derecho de abstenerse:

“...pese a que queda claro que las comisiones especiales investigadoras tienen la potestad de requerir la comparecencia de personas a fin de someterlas a interrogatorio por parte de los diputados, también es cierto que nuestro ordenamiento jurídico establece ciertos supuestos en que es factible abstenerse de declarar, o que incluso es obligación no hacerlo./ (...) Sin embargo, aún en los casos en que sea legítimo abstenerse de declarar, la potestad de estos órganos parlamentarios de someter al sujeto en cuestión a interrogatorio se mantiene./ (...) Lo anterior, independientemente de que ante dicho interrogatorio los comparecientes puedan eventualmente abstenerse de declarar./ En este sentido, la potestad de las comisiones investigadoras de ordenar la comparecencia de personas para someterlas a interrogatorio no puede hacerse nugatoria ante la posibilidad de que estas se abstengan de declarar. La única forma de interpretar armónicamente estos preceptos es entender que esta facultad subsiste, pese a que eventualmente, durante la formulación de las preguntas, el sujeto en cuestión pueda ejercer su derecho./ De lo contrario se caería en la contradicción de afirmar que es válido obligar a comparecer a los sujetos, aún por la fuerza, ante las comisiones investigadoras, pero que una vez allí estos no deban someterse al interrogatorio para el que fueron traídos./ Por otro lado, no tiene mucho fundamento alegar la posibilidad de abstención de previo a escuchar los interrogantes de los diputados, puesto que al desconocerse el contenido de los mismos el compareciente no podría afirmar de forma certera que van a abarcar supuestos en que sea lícito ejercer este derecho./ Efectivamente, puede darse el caso de preguntas ante las que no se podría objetar válidamente una razón para abstenerse de declarar, ante las cuales existiría el deber de responder. Lo anterior so pena de incurrir en lo dispuesto en los artículos 316 ó 389 inciso 3) del Código Penal (...)./ En este orden de ideas, el derecho de los comparecientes de hacerse acompañar de abogado adquiere mayor relevancia, pues esta asistencia los ayudará a valorar cuándo se debe declarar y en qué circunstancias existen motivos para abstenerse./ Incluso, de considerarse que la abstención del compareciente no tiene sustento en el ordenamiento jurídico, el Presidente, en uso de sus atribuciones de dirección del debate, lo podría llamar al orden, aunque no podría obligarlo. Sin embargo, la comisión bien podría ordenar testificar piezas y enviar el asunto al Ministerio Público para lo que corresponda, mediante moción de orden, en caso de renuencia./ Debe quedar claro que las razones para abstenerse de declarar no se circunscriben a las del artículo 36 CPol, siendo aplicables también los numerales 205 y 206 del Código Procesal Penal (...), y el propio artículo 112 párrafo segundo RAL./ (...) Con vista en lo anteriormente expuesto, es criterio

A112
Votos Sala
Constitucional CSJ
1991-0441
1997-1898
1997-5111
2000-7215
2008-18213

de este departamento que:/ a) La abstención de declarar por parte de un compareciente ante una comisión investigadora no impide que pueda llevarse a cabo el interrogatorio respectivo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121.23 CPol y 112 RAL, ni lo faculta para retirarse de previo a que este se efectúe./ b) Fuera de los supuestos que justifican la posibilidad de abstenerse, regulados en los artículos 36 CPol, 112 párrafo segundo RAL y 205 y 206 CPP, los comparecientes ante comisiones investigadoras tienen el deber de declarar sobre los asuntos de interés público para los que sean requeridos, so pena de lo establecido en los artículos 316 y 389 inciso 3) CPen.”

Juramentación:

“De conformidad con el párrafo final del artículo 112 RAL, el Presidente de la misma es el encargado de tomarles juramento a quienes hayan sido requeridos, utilizando al efecto la misma fórmula establecida en el Código Procesal Penal, y en el entendido de que faltar a la verdad sería sancionado de conformidad con las disposiciones del Código Penal./ El artículo 134 CPP es el que regula lo relativo a la juramentación, señalando el deber de instruir al declarante de las penas que reprimen el falso testimonio al momento de tomarla. No obstante lo anterior, se considera conveniente, desde una perspectiva garantista, hacerle saber también que este tipo, así como la contravención contenida en el artículo 389 inciso 3) CPen, también se configuran en caso abstenerse de declarar sin una motivación válida./ De igual manera, dado que el 112 RAL establece que se tomará juramento de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Penal, esto supone prescindir de esta formalidad en aquellos casos donde el compareciente figure como imputado, en sede judicial, por los mismos hechos que son objeto de investigación por parte de la comisión especial. Lo anterior de conformidad con el artículo 96 del CPP./ En efecto, el artículo 36 CPol señala el derecho fundamental de no declarar contra sí mismo en materia penal, y el hecho de no someter al encausado a juramento permite establecer las condiciones para que esta prerrogativa pueda hacerse efectiva./ Si bien es cierto que las comisiones especiales del artículo 121.23 CPol no investigan personas, sino hechos, en el sentido de que no se establecen en el ámbito de un procedimiento tendiente a la imposición de las sanciones a las que se refiere el artículo 39 párrafo primero CPol, sino a la esfera del control político, también lo es que en muchas ocasiones el cuadro fáctico objeto de investigación es asimismo objeto de un proceso penal en sede judicial y, en ese tanto, las garantías que amparan a los individuos deben ser análogas en ambos casos./ De lo contrario podría darse la contradicción de que mientras en sede penal la inexactitud en las declaraciones de un imputado no configuraría como delito, las manifestaciones que esta persona hiciera en sede parlamentaria sobre los mismos hechos eventualmente sí lo haría, en virtud del juramento que se le habría obligado a tomar./ (...) Con vista

en lo anteriormente expuesto, es criterio de este departamento que:/ (...) c) Es recomendable hacerle saber a los comparecientes ante comisiones investigadoras, en el momento de tomarles juramento, que abstenerse de declarar sin una justificación válida podría transgredir lo dispuesto en los artículos 316 y 389 inciso 3) CPen./ d) Cuando un compareciente ante una comisión especial figure como imputado en sede judicial por los mismos hechos que son objeto de investigación en la parlamentaria, no se deberá tomarle juramento de previo a su declaración. Lo anterior de conformidad con los artículos 112 párrafo final RAL y 96 CPP. ” **CON-084-2012 J. En el mismo sentido el CON-095-2012.**

La CIGP [Comisión de Control Ingreso y Gasto Público] se encuentra impelida para ordenar una investigación motu proprio, entendida esta como una de la cual debe derivarse un informe autónomo a ser conocido por el Plenario, de conformidad con los artículos 121.23 CPol y 96 bis RAL. La competencia para realizar esta acción es del Pleno, quien podría encomendar su realización a una comisión distinta, aún cuando esta verse sobre temas de Hacienda Pública.

Al no ser la CIGP una comisión investigadora, carece de las facultades exclusivas de las mismas, establecidas el párrafo segundo del numeral recién citado, básicamente la de recibir toda clase de pruebas.

Sin embargo, en el ejercicio de su competencia de vigilancia y fiscalización permanente de la Hacienda Pública, puede utilizar las prerrogativas establecidas que los artículos 111 y 112 RAL le otorgan a todas las comisiones, esto es solicitar informes y ordenar comparecencias, para dilucidar asuntos relacionados con la recaudación y el uso de fondos públicos, entendidos estos de la manera más amplia, de conformidad con los artículo 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428 del 7 de septiembre de 1994 y sus reformas, en adelante LOCGR, y siempre con el fin último de la elaboración del informe señalado en los artículos 89 y 194 RAL.

Es conveniente reiterar aquí la función primordial de la CIGP, cual es el rendimiento del citado informe, pues, tal y como ha quedado dicho, los informes y comparecencias que solicite deben estar encaminados a su rendimiento. No se puede pretender, en ese tanto, que todos los presuntos actos de corrupción, malversación de fondos o uso ineficiente de los mismos, tengan cabida dentro del marco competencial de este foro, pues esto conllevaría atender una gran cantidad de asuntos y el descuido de su principal cometido y razón de ser.

Así las cosas, las conclusiones que se extraigan pueden ser incluidas en el informe de la respectiva liquidación presupuestaria, de así estimarse conveniente, sin demérito que los diputados, en uso de sus derechos de iniciativa y participación democráticas, emitan los juicios que estimen convenientes con relación a estos, o bien presenten individual o colectivamente mociones de orden, proposiciones de reforma constitucional o proyectos de ley o de acuerdo legislativo que

tengan que ver con ellos.

(...)

a) La CIGP, de raigambre reglamentaria, tiene establecidas funciones para fiscalizar y controlar la Hacienda Pública, lo que le posibilita utilizar las prerrogativas establecidas que los artículos 111 y 112 RAL con el fin de dilucidar toda aquella cuestión relacionada con esta materia, pero para realizar el fin primordial para el cual fue creada, sea el control político que se hace mediante el informe que esta comisión rinde ante el Plenario Legislativo sobre la liquidación de los presupuestos ordinario y extraordinarios y el dictamen de la Contraloría General de la República, a los que se refiere el artículo 181 CPol.

b) Las comisiones investigadoras estatuidas en el inciso 23 del artículo 121 CPol tienen facultades mucho más amplias que las de la CIGP. Además, producen un informe sobre un asunto concreto, a diferencia de la CIGP, que debe reflejar el resultado de su accionar en el informe prescrito en el artículo 194 RAL.

c) Ambos tipos de comisiones pueden analizar el mismo asunto pero, como ha quedado dicho, con alcances, facultades y objetivos distintos. **CON-045-2012.**

No comparecencia-Uso de la fuerza pública.

“(...) En caso que la Comisión insista en hacer comparecer a la persona citada –incluso a sabiendas de que no declararán-, tiene la potestad de hacerla traer por la Fuerza Pública, tal como lo autoriza el Artículo 112 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, en concordancia con el inciso 23 del Artículo 121 constitucional. Tal potestad ha sido tachado de restringir la libertad individual, más sin embargo la Sala Constitucional no lo ha considerado así, ya que dicho poder coercitivo deriva de la Constitución. (SCV 1954.97 y 1955-97)”. **C- 095-2003.**

Comisiones con Potestad Legislativa Plena pueden recibir en audiencia a personas:

“(...) debe concluirse que el que las Comisiones con Potestad Legislativa Plena reciban en audiencia a personas para que se refieran a algún proyecto, contribuye con el proceso de formación de la ley, y a la permite la oportunidad de ampliar la discusión, sin que se viole ningún requisito o trámite sustancial; todo lo contrario, se trata de una correcta interpretación del carácter elástico y de sentido práctico que debe caracterizar el procedimiento legislativo”. **C-020-2004.**

TERCERA PARTE LOS PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS

TITULO I PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ORDINARIO

Capítulo I DE LOS PROYECTOS DE LEY

Artículo 113. Presentación de proyectos.

Todo proyecto deberá presentarse ante el Departamento de la Secretaría del Directorio, en forma impresa, a espacio y medio y tres copias. Igualmente, deberá presentarse el proyecto en un formato digital abierto. El original debe estar debidamente firmado por la diputada o diputadas, el diputado o diputados que lo inicien o lo acojan, o por la presidenta o presidente de la República y la correspondiente ministra o ministro de Gobierno, cuando el proyecto sea de iniciativa del Poder Ejecutivo.

En caso de discrepancia entre el proyecto impreso y el proyecto digital prevalecerá el impreso. Corresponderá al Departamento Secretaría del Directorio constatar el cumplimiento de los requisitos cumplidos o en su caso rechazar aquellos que no se presenten según se indica en el párrafo primero. **(Modificado mediante Acuerdo N° 6457, del 15 de marzo de 2011)**

Actualización de los textos oficiales (proyectos de ley) en discusión Plenario Legislativo:

“Esta Presidencia resuelve: Ordenar a los órganos respectivos legislativos mantener actualizados los textos de los proyectos de ley en discusión, acatando las disposiciones indicadas, permitiendo así a las Señoras y Señores Diputados tener un debate parlamentario adecuado y garantizando la actualización del texto en discusión”. **Acta de la Sesión Plenaria No. 158 del 15-03-2011:51-52.**

Retiro de proyectos:

La Presidencia concluye: 1.- Qué sí es posible que los Diputados proponentes de un proyecto de ley lo retiren del trámite legislativo, siempre y cuando no se haya producido una decisión válida de

alguno de los órganos legislativos, o que éstos no hayan entrado a conocer la iniciativa del proponente, ya sea en la Comisión o en el Plenario. 2.- Si la iniciativa hubiere sido ejercida por varios Diputados simultáneamente, para que la petición sea válida debe ser hecha por todos ellos para que opere el retiro. 3.- Si el proyecto ya ha sido de trámite en Comisión o en el Plenario, su retiro tendrá que tener la aprobación del Plenario. **Acta de la Sesión No. 82, del 22-10-91:4-11.**

Imposibilidad de inadmisión de proyectos por el fondo:

“Si bien la eventual inconstitucionalidad de una ley debería ser un motivo de peso suficiente para que la iniciativa se archive y nunca llegue a convertirse en ley de la República, tal archivo únicamente puede efectuarse por los trámites ordinarios, mediando siempre una votación negativa en contra (...)./ Ni la Constitución Política ni el Reglamento de la Asamblea Legislativa otorgan al Presidente de la Asamblea Legislativa la potestad de sustituir esa decisión colegiada, aún cuando pueda tener fundadas razones para considerar que la iniciativa resulta abiertamente inconstitucional (...)./ (...) El presidente de la Asamblea Legislativa no puede negar la posibilidad (...) de presentar a la corriente legislativa un proyecto de ley, alegando razones de inconstitucionalidad por el fondo. Si cumple con todos los requisitos formales que establece la Constitución Política y el Reglamento de la Asamblea Legislativa, el mismo debe ser admitirlo y darle el trámite administrativo que corresponda.” **ST-041-2000, en el mismo sentido ST-579-2000 y CON-002-2010.**

Inadmisión de proyectos por falta de requisitos:

“...el Presidente sí puede declarar inadmisibles una iniciativa de ley si no cumple con las formalidades establecidas...” **CON-064-2009 J.**

Retiro de una iniciativa:

“(...) como una consecuencia lógica del derecho de iniciativa de los legisladores, debe reconocerse el derecho de retirar esa iniciativa, aunque no irrestrictamente, a fin de no violentar otros derechos y garantías. En este sentido se han reconocido las limitaciones definidas por parte de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, en resolución no apelada, según consta en el Acta de Plenario N° 82 de 22 de octubre de 1991.

Al respecto señala esa resolución que el retiro procede siempre que su texto no se haya entrado a conocer en comisión o en Plenario, o no se hubiere producido alguna decisión válida de alguno de esos órganos en relación con el proyecto. Si esto ha sucedido, el retiro solo se admite si lo aprueba la Asamblea Legislativa como órgano, o sea el Plenario Legislativo. Cuando su presentación es colegiada, la solicitud de retiro procede si la voluntad de todos los firmantes es expresa.

En definitiva, se acepta el retiro de la corriente legislativa de los proyectos de ley, de parte de sus proponentes, encontrándose en

A113
Votos Sala
Constitucional CSJ
1990-0323
1992-3410
1992-3789
1994-3513
1995-2009
1995-2311
1995-3061
1996-0687
1997-4711
1997-5047
1998-03387
1998-05582
1998-3387
1998-3388
1999-06725
1999-07433
2000-3220
2008-018209
2010-015072
2010-019701
2012-008833

sesiones ordinarias o extraordinarias, siempre y cuando el proyecto: No se haya entrado a conocer en comisión o en Plenario o no se hubiere producido alguna decisión válida de alguno de esos órganos”. **ST-579-2000.**

Retiro de proyectos:

“(...) a) Retiro en período de sesiones extraordinarias .

En este período el Poder Ejecutivo libremente de tal facultad, utilizando el procedimiento de modificar el contenido de la convocatoria por decreto, retirando del conocimiento de la Asamblea el conocimiento de un proyecto, siempre y cuando no haya sido votado en segundo debate o archivado. Primordialmente, porque en este caso el proyecto sale de la esfera de la voluntad del proponente para devenir en un acto de la voluntad de la Asamblea, el proponente queda inhabilitado para solicitar su retiro.

Resaltamos que se trata de una suspensión del conocimiento, pues no implica en forma necesaria el retiro de la iniciativa de la corriente legislativa, puede seguir conociéndose posteriormente, en sesiones ordinarias, o mediante inclusión en la convocatoria en cualquier momento. Recordemos que el derecho de iniciativa es diferente al de convocatoria, los diputados pueden retirar sus propios proyectos, aún cuando se estén conociendo en sesiones extraordinarias, siempre que no se hayan entrado a conocer o no hayan sido votados.

b) Retiro en período ordinario.

En materia exclusiva del Ejecutivo, este puede retirarlos en cualquier momento, excepto si con éste retiro se afecta una norma constitucional (presupuesto) o que el proyecto haya sido votado o se haya enviado a archivo.

Después de haber ingresado a la corriente legislativa un proyecto de ley, el diputado o diputados que lo presentaron podrían retirarlo, si no se ha entrado a conocer en comisión o en el Plenario. En esta hipótesis, no debe haber producido algún acto que valide de conocer este proyecto, en cuyo caso se necesitaría la aprobación de la Asamblea. Si la iniciativa es de varios diputados, para el que retiro tenga lugar, debe solicitarse simultáneamente por parte de todos”.

“(...) al encontrarse el proyecto de ley en actos preparatorios propios del quehacer parlamentario se justifica el retiro de la iniciativa, con el fin de lograr una economía procesal, evitándole a la Asamblea Legislativa gastos y esfuerzos innecesarios”. **ST-041-2000.**

Atribuciones - Poder Ejecutivo - Tributos municipales:

“(...) El Poder Ejecutivo tiene facultades para poner en la corriente legislativa, durante las sesiones extraordinarias, proyectos relativos a tributos municipales, no obstante, ello no inhibe el cumplimiento de los requisitos constitucionales, adicionales, que ese tipo de proyectos demandan, establecidos en el Artículo 121 inciso 12) de la Constitución Política”. **ST-117-1999.**

Presentación de proyectos-Concesión de islas:

“(…) Al no encontrarse los casos de concesión de islas en los supuestos del párrafo segundo del Artículo 124 de la Constitución Política (...), la autorización para otorgamiento de una isla en concesión que compete otorgar a la Asamblea Legislativa debe seguir el trámite de la formación de la ley, sin que la aprobación de esos contratos o concesiones les dé el carácter de leyes ni los exima de su régimen jurídico administrativo (Artículo 140 inciso 19 de la Carta Fundamental). Al respecto existen algunos antecedentes recientes en la Asamblea Legislativa que, si bien no se refieren al supuesto de aprobación de proyectos turísticos en islas o islotes, si caen en los supuestos de autorizaciones o aprobaciones que corresponde otorgar a la Asamblea Legislativa de contratos administrativos, nos referimos a las leyes 7487, 7488 y 7489, en las que el parlamento aprobó tres concesiones hidráulicas a favor de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz mediante el trámite de la formación de la ley.

Por esta razón, se debe presentar un proyecto de ley a la corriente legislativa el cual debe cumplir con todos los trámites para la aprobación de la ley, sin que por ello la concesión pierda su carácter administrativo. El proyecto requiere dictamen de una Comisión Permanente, salvo que, de conformidad con el Artículo 177 del Reglamento de la Asamblea, el Plenario decida dispensarle de este trámite. Asimismo requiere como todo proyecto de ley, primer y segundo debate, pues debe de cumplir con lo dispuesto por el Artículo 124 de la Constitución Política y de conformidad con el Artículo 119 de la Constitución Política, el proyecto de ley para su aprobación requiere de la mayoría absoluta de los votos presentes”. **ST-035-2000.**

Iniciativa del Poder Ejecutivo- Derecho de enmienda:

“(…) si bien es cierto el proyecto es de iniciativa del Poder Ejecutivo, este se encuentra imposibilitado de realizar tales enmiendas, ya que esta es una facultad propia de los Diputados.

A lo sumo el Poder Ejecutivo tiene dos vías: esperar a que el proyecto sea asignado a una Comisión para su estudio y que sean los Diputados por medio del procedimiento de mociones los que subsanen los vicios que puedan presentarse en el texto, o que el Poder Ejecutivo retire el proyecto y una vez que le incorpore las modificaciones que estimen pertinentes presente un nuevo texto”. **C-004-2004.**

“En ese sentido el Artículo 113 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, determina que para la presentación de todo proyecto de ley, debe cumplirse con requisito formal como lo es el que se presente por escrito, a doble espacio, ante la Secretaría o la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa, acompañado de dieciséis copias del proyecto correspondiente y firmado por el diputado o los diputados que lo inicien o lo acojan, o por el Ministro de Gobierno correspondiente, cuando el proyecto sea de iniciativa del Poder Ejecutivo. Este numeral sentencia que no se recibirá ningún proyecto que no se presente en la forma en que indica esta norma.

Lo anterior crea la competencia ineludible, al órgano administrativo

competente para recibir proyectos de ley, de revisar el cumplimiento de los requisitos formales establecidos de manera específica en la norma, como condición de admisibilidad.

En consecuencia el permitir que las iniciativas para conocer y eventualmente aprobar un proyecto de ley que contenga un tratado internacional por parte de las y los señores diputados o grupo de estos resultaría inconstitucional por contraponerse a lo establecido en el Artículo 9 del texto constitucional que dispone la división de Poderes como forma de Gobierno y la imposibilidad de que ninguno de estos Poderes pueda delegar el ejercicio de funciones que le son propias. **C-007-2005.**

(…) la disposición constitucional establecida en el Artículo 76 es una simple declaración ; de lo cual concluimos que sus alcances se remiten a interpretar que todo tipo de documentos públicos (incluidos el texto de las leyes), comunicaciones oficiales, escritos, cartas y actas de las entidades públicas y de las personas que a ellas se dirijan deben ser hechas en idioma español, pero que existen algunas excepciones en la utilización de algunas palabras en idioma extranjero o en lengua moderna distinta al español, las cuales deben respetarse tal cual fueron inscritas o registradas, ello en resguardo de la libertad de empresa, y los principios de la libertad, tales como el nombre de marcas, razones societales, nombres comerciales, la denominación de organizaciones sin fines de lucro, y nombres científicos, que ya han sido debidamente registrados en cualquier lugar del mundo, o de las organizaciones que tengan sede en el extranjero y se encuentren inscritas en ese idioma en su respectivo país (...). **C-067-2007.**

Artículo 114. Informe a los diputados sobre los proyectos presentados

El Presidente de la Asamblea informará a los diputados, por escrito o por cualquier otro medio idóneo, sobre los proyectos de ley que hayan sido presentados, indicando su naturaleza y la comisión a la que corresponde su conocimiento. Cuando el Presidente lo juzgue pertinente, se distribuirán, además, copias literales de los proyectos presentados. De la misma forma, dará cuenta de las mociones presentadas en relación con la ampliación del plazo a que se refiere el artículo 119 de este Reglamento. **(Modificado mediante acuerdo N° 4032 del 1 de junio de 1998).**

Trámite de publicación de los proyectos de ley

La Presidencia resuelve:

[...] le ha ordenado a la Administración que todos los proyectos presentados, para el conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas, deban de publicarse en el diario oficial La Gaceta en forma inmediata y

deban también publicarse en el portal legislativo, a fin de que se tenga acceso a ellos. Y esto en virtud de que el Directorio fue comunicado que por una disposición de la jefa del departamento correspondiente, dispuso no publicarlos hasta que ella lo decidiera, cuando el trámite legislativo ordena, como uno de los procedimientos, la publicación en La Gaceta. El Directorio así se lo hizo saber al departamento correspondiente como una disposición ordenatoria de cumplir este requisito de procedimiento necesario en forma inmediata.

Se trasladan, entonces, estos proyectos a las comisiones que han sido asignados, toda la resolución [sic] si se consignará, como son setenta y un proyectos no se va a leer, pero sic] sí la tendrán las señoras y los señores diputados. Se va a consignar en forma integral la resolución en el acta. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 23 del 03-06-10: 14-21.**

Traslado de expedientes:

“... ¿tiene competencia el Presidente de una Comisión para acordar con otro el traslado de un expediente (...)?/ Nuestra respuesta es que no la tiene (...) por cuanto esa facultad no se deduce de las atribuciones que le confiere el Reglamento de la Asamblea Legislativa a los presidentes de las comisiones legislativas (...)./ Al no contar con esa atribución, el Presidente quedará sujeto al criterio de la mayoría absoluta de los miembros de su Comisión al respecto. Criterio que podría manifestarse mediante la aprobación de una moción de orden para que no acuerde trasladar el expediente, o bien mediante la aprobación de una apelación en contra del acuerdo (resolución) del Presidente de la Comisión para trasladar el expediente.” **CON-031-2009.**

A114
Votos Sala
Constitucional CSJ
2012-004621

Permuta de expedientes:

“nuestro Departamento considera viable la figura de la permuta o traslado de expedientes entre comisiones legislativas, aún cuando ese trámite no esté expresamente regulado en el Reglamento de la Asamblea Legislativa (RAL). Para tales efectos dijimos en ese momento, que en dicha permuta no debería violentarse el criterio de especialidad, previo juicio razonable al respecto. Igual se dijo que ese juicio debería efectuarlo el Presidente de la Asamblea Legislativa y que el trámite a seguir exigiría el acuerdo de los Presidentes de ambas Comisiones y la necesaria aprobación del Presidente del Directorio como órgano competente para variar o modificar la distribución asignada. **C-031-2009. En igual sentido C-E-035-2004.**

Artículo 115. Numeración y anotación de proyectos

Los proyectos, antes de ser enviados a comisión, pasarán al Departamento de Archivo, a fin de que sean numerados y anotados en el libro de comisiones, en el que se hará constar la materia a que se refieren, el nombre del diputado

o de los diputados proponentes y el de los diputados que los acogen para su trámite.

Acumulación de expedientes:

“(...) Es cuestionable el mecanismo utilizado para reunir en un solo expediente (que de paso, ni siquiera tiene numeración propia) iniciativas diversas y cuyos números asignados son diferentes.

Cuando fueron tramitadas en un solo paquete, debió haberse producido una única manifestación de voluntad legislativa (que tampoco se dio), razón por la que consideramos que existen razones de imposibilidad para que el Poder Ejecutivo subsane los incontables vicios que se dieron desde que los proyectos entraron a la corriente parlamentaria, alguno de los cuales no parece insalvable”. **ST-599-2001.**

Artículo 116. Publicación de documentos con el proyecto

El Presidente de la Asamblea, por iniciativa propia o a solicitud de los diputados, puede hacer publicar con el proyecto, cualquiera de los documentos pertinentes que lo acompañen.

Artículo 117. Autos de presentación

En el Departamento de Archivo, Investigación y Trámite se redactarán los autos de presentación de los asuntos y se conformará el expediente original. Asimismo, esta instancia debe proceder de la siguiente manera:

- a) Enviar el expediente original, una copia y el proyecto en formato digital abierto a la comisión respectiva.
- b) Remitir el proyecto en formato digital abierto a los diputados integrantes de la comisión correspondiente.
- c) Remitir el proyecto en formato digital abierto a la Imprenta Nacional para su publicación en el diario oficial La Gaceta. **(Modificado mediante Acuerdo N° 6457, del 15 de marzo de 2011)**

A115
Votos Sala
Constitucional CSJ
2012-015840

Artículo 118. Informe del Departamento de Servicios Técnicos

Conformado el expediente, el Departamento de Archivo pasará el proyecto en formato digital abierto al Departamento de Estudios Referencias y Servicios Técnicos, a fin de que este prepare un estudio de todas las leyes que tratan la materia específica, a la cual se refiere el proyecto. Este estudio se incluirá en el expediente, para que la comisión pueda pronunciarse sobre ellos. **(Modificado mediante Acuerdo N° 6457, del 15 de marzo de 2011)**

(...) cuando nuestros asesores realizan su función de asesoría en comisiones, lo hacen para asesorar en fondo y procedimientos parlamentarios al órgano legislativo y no a un diputado en particular, sea éste o no el Presidente.

Por supuesto que para que su asesoría se manifieste de viva voz en la sesión respectiva, debe contar con la anuencia de la Presidencia por ser quien preside y dirige los debates. Sin embargo, ello no implica que el Presidente pueda arbitrariamente negarse a concederle la palabra al asesor cuando su criterio haya sido solicitado por alguno de los diputados presentes.

Si así ocurriera, consideramos que se trataría de una resolución del Presidente en ese sentido, la que es apelable y sujetaría al Presidente de la Comisión al resultado final expresado por el pleno de la misma. Si ese pleno acuerda que solamente mediante moción se podría escuchar el criterio de los asesores del Departamento de Servicios Técnicos, no existiría vicio alguno, pues sería un asunto de interna corporis de la propia Comisión. **CON-031-2009.**

Lectura de informe:

"(...) El medio idóneo que señala la costumbre parlamentaria costarricense respecto al Informe Técnico en referencia, ha sido la lectura del mismo y su dispensa en caso de no ser leído. Esta costumbre se ha fundamentado en la consideración de la trascendencia que resultan tener los señalamientos del Informe para el pronunciamiento final que emite la Comisión sobre el o los proyectos de ley que analiza. Señalamientos que pueden abarcar incluso consideraciones de índole constitucional". **ST- 106-2000.**

Artículo 119. Caducidad de los asuntos

Al finalizar una legislatura, los asuntos pendientes de resolución podrán estudiarse en la siguiente, por iniciativa del Poder Ejecutivo o de los diputados. En todos estos casos, tales asuntos seguirán los trámites que aún les falten. Pasados cuatro años calendario a partir de su iniciación, se tendrán como no presentados y sin más trámite se ordenará su archivo.

No obstante, la Asamblea podrá conceder un nuevo plazo

A116
Votos Sala
Constitucional CSJ
1999-06618
2012-004621

A117
Votos Sala
Constitucional CSJ
1994-0786
1999-06618
2000-06319
2000-03220
2002-03458
2002-03709
2002-08190
2002-09603
2004-00097
2006-03671
2008-14831
2008-017300
2008-018208
2010-016335
2010-019701
2011-011694
2012-008833
2012-015840

A118
Votos Sala
Constitucional CSJ
1998-7294
2010-015294
2010-015072
2010-18727
2012-008833

por votación de los dos tercios del total de sus miembros, siempre que la moción correspondiente se presente antes del vencimiento del plazo. **(Modificado mediante Acuerdo N° 5020, del 9 de noviembre de 1999)**

Error material arrojado por el Sistema Informático (SIL)

Esta Presidencia, tomando como criterio el principio de conservación de los actos resuelve:

1. Ordenar la continuidad de la discusión en el "Primer Debate" de los expedientes No. 14.352 y 14.744, en el entendido de que deben presentarse de forma inmediata las mociones de prórroga del plazo cuatrienal correspondiente. De igual forma aplíquese al exp. 16.060.
2. Asimismo, se ordena la revisión y corrección de todas las fechas de vencimiento de plazos cuatrienales de los proyectos que se encuentran en la corriente legislativa.
3. Finalmente, se instruye a la Secretaría del Directorio y al Departamento de Informática a informar a esta Presidencia sobre las causas de los errores de los plazos cuatrienales señalados. **Acta de la Sesión Plenaria No. 31 del 27-06-13:65-67.**

Nuevo criterio sobre aplicación de plazo cuatrienal (exp. 14268):

En relación con el expediente N° 14268, la Presidencia interpreta que al votarse una moción de ampliación del plazo cuatrienal el 2 de junio de 2005 (se presentó el 1 de diciembre de 2004), y pese a que el proyecto inició el 8 de febrero de 2001, el plazo cuatrienal se vencería el 2 de junio de 2009 y no el 8 de febrero de 2009. **Acta de la Sesión Plenaria No. 146 del 24-02-09:41-43.**

Admisión de votación en Segundo Debate de expediente vencido (exp. 14800):

La resolución de la Presidencia admite que el expediente vencido (cuatro años), pueda ser votado en el trámite de Segundo Debate, con fundamento en el principio de flexibilidad parlamentaria y de respeto a la voluntad unánime expresada por el Plenario en el primero de los debates el día 25 de mayo de 2006. **Acta de la Sesión Plenaria No. 042 del 17-07-06:22-23.**

Plazo cuatrienal:

"... teniendo presente que el expediente (...) inició el 08 de febrero de 2001, el primer plazo cuatrienal venció el 08 de febrero de 2005./ (...) tal como manda el párrafo final de ese artículo 119, se presentó el 1° de diciembre de 2004 una moción solicitando un nuevo plazo de votación, misma que fue aprobada el 02 de junio de 2005 (...)./ Entonces, el asunto en cuestión es determinar a partir de cuándo rige esa aprobación: ¿a partir de ese momento o se retrotrae a la fecha de vencimiento?/ En nuestro criterio, la aprobación corre retroactivamente a partir del 08 de febrero de 2005. Entender lo contrario sería dejar en un vacío o limbo legal las actuaciones que hubiesen podido recaer sobre el expediente durante el plazo de casi cuatro meses que transcurrió

A119
Votos Sala
Constitucional CSJ
1990-1974*
1998-08611
1999-4453
2001-02940
2003-07564
2005-09618
2010-015072
2010-019701

entre la fecha de vencimiento (08/02/05) y la fecha de aprobación de la moción de plazo cuatrienal (02/06/05)./ (...) al prever el Reglamento la obligación de presentar la moción antes de vencimiento del plazo, permite precisamente darle continuidad al expediente respectivo, aún cuando la solicitud sea aprobada extemporáneamente. / (...) lo cierto del caso es que tal solicitud -aún resuelta en forma extemporánea- le da validez a los actos que hubiesen recaído sobre dicho expediente en ese lapso. Al darle tal validez, ese lapso debe ser considerado dentro del plazo total de cuatro años que dispone el artículo 119 del Reglamento.” **CON-014-2009 J.**

Caducidad de moción de prórroga de plazo cuatrienal:

“... dichas mociones de prórroga debieron conocerse a más tardar en el término de cuatro meses desde su presentación, conforme con el artículo 206 del Reglamento (...)./ Al no ser conocidas en ese plazo procedía el archivo de las mociones, lo que implicaría a su vez que el expediente principal también debiera archivar por haberse vencido el plazo cuatrienal./ (...) es nuestra opinión que toda moción de prórroga de plazo cuatrienal que no sea votada dentro del plazo de cuatro meses que señala el artículo 206 del RAL debe archivar, lo que implica a su vez el archivo del expediente respectivo, siempre y cuando haya vencido el plazo cuatrienal dispuesto en el artículo 119 del Reglamento.”

Aprobación de proyecto con plazo cuatrienal vencido no constituye vicio sustancial:

“Al momento de la votación en segundo debate la Asamblea Legislativa se percató que ya había transcurrido el plazo de caducidad del artículo 119 y ni siquiera se había presentado moción para su prórroga; e incluso así había sido votado en primer debate./ Ante ello, el Presidente de la Asamblea Legislativa emitió una resolución, que fue avalada por el Pleno, en que ordena la continuidad y discusión en segundo debate de ese expediente. El argumento principal fue que la falta de moción no constituye un vicio sustancial de procedimiento, y que no se violenta el principio democrático ya que el expediente fue votado en forma unánime en primer debate (...)./

Resta agregar en este punto de que a pesar de que el citado expediente fue a consulta preceptiva a la Sala Constitucional (...), ésta no analizó el punto en cuestión...” **CON-039-2010 J.**

Inaplicabilidad del plazo cuatrienal a proyectos de iniciativa popular:

“... la ley establece a favor de los proyectos de ley de iniciativa popular varias excepciones a ese procedimiento, entre ellas:/ (...) b) Plazo de caducidad/ Conforme el artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, todos los asuntos sometidos a conocimiento del Parlamento tienen un plazo de caducidad que se cuenta a partir de su iniciación hasta pasados cuatro años calendario, fecha en la

cual se tendrán como no presentados y sin más trámites se ordena su archivo./ Este plazo se cuenta de fecha a fecha y no tiene causas que suspendan su conteo por años como los proyectos de ley de iniciativa popular. Lo que si contempla el párrafo de este mismo artículo, es la posibilidad de conceder un nuevo plazo cuatrienal al proyecto de ley, por votación de dos tercios del total de sus miembros, siempre que la moción correspondiente se presente antes del vencimiento del plazo./ En el caso de un proyecto de ley presentado al amparo de la Ley de Iniciativa Popular, el plazo de caducidad y archivo contemplado en el artículo 119 no le es aplicable, pues de acuerdo con lo estipulado en el artículo 6 de la Ley de Iniciativa Popular supracitada, el plazo de dos años otorgado a la Asamblea Legislativa no es de caducidad, sino un plazo límite para la votación definitiva del respectivo proyecto de ley, cuyo computo se suspende solo en dos momentos: durante el receso legislativo, y las sesiones extraordinarias cuando no es convocado por el Poder Ejecutivo./ De hecho, el vencimiento del plazo de dos años no significa el archivo del respectivo proyecto de ley de iniciativa popular. Por el contrario, en caso de no haber sido dictaminado en ese lapso por la Comisión correspondiente, se le dispensa de todo trámite y debe ser sometido a conocimiento y votación en primer debate, en la sesión inmediata siguiente del Plenario Legislativo o de la Comisión con Potestad Legislativa Plena, según sea el caso. Las mismas reglas se aplican para el segundo debate y conocimiento de los informes de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad.” **CON-018-2011 J.**

Reenvío a comisión vía artículo 154 RAL no prorroga plazo cuatrienal:

“... el artículo 154 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (RAL) (...) regula el reenvío de un proyecto a una Comisión dictaminadora [y] nada dispone sobre si ello constituye una prórroga o no del plazo cuatrienal del expediente respectivo (...)./ Esa falta de normativa hace pensar que ese nuevo dictamen, así como las mociones de fondo y demás aspectos procesales deben darse dentro del plazo de cuatro años que tiene todo expediente para ser resuelto, según el artículo 119 del RAL./ Dicho plazo, tal como lo señala su título es de caducidad, lo que implica que es rígido y fatal, o como también se le llama “perentorio”, lo que implica que su vencimiento impide la ejecución del acto procesal, agotando la facultad no ejercida en el procedimiento sin requerirse apremio, petición de parte ni resolución declaratoria adicional./ El plazo perentorio o de caducidad es distinto del plazo ordenatorio, mismo que también contempla el RAL -por ejemplo en su artículo 80- y que consiste en que aún vencido es posible la realización de la actuación procesal, pero su incumplimiento acarrea para el ejecutor tardío la responsabilidad consiguiente./ (...) El hecho de que el expediente hubiese continuado en la corriente legislativa, sin que existiese moción de prórroga, constituye un vicio sustancial o de nulidad absoluta, ya que la Comisión no puede invadir potestades que solo le corresponden al Plenario Legislativo.” **CON-**

062-2012 J.

Naturaleza ordenatoria del plazo cuatrienal:

“Como tesis de principio, todos los plazos deben ser considerados perentorios, salvo que se regule el mecanismo por medio del cual pueden entenderse por prorrogados. (...) En este orden de ideas, el Reglamento de la Asamblea Legislativa, en adelante RAL, regula varios plazos ordenatorios o prorrogables, por ejemplo en sus artículos 80, 95 y 119.” **CON-100-2013 J.**

Puesto a despacho-caducidad:

“(…) En cuanto al término “Puesto a despacho” (...), no existe norma expresa alguna que contemple esta expresión. Esta se ha utilizado en la práctica y costumbre legislativas, como una fórmula presentada por uno o más diputados, en la que se indica el número, nombre y comisión a la cual se ha asignado el estudio de un proyecto de ley, así como el estado en que el proyecto se encuentra. La fórmula se le coloca un sello que indica “póngase a despacho” y se consigna la fecha. Esto implica la inclusión del proyecto en el orden del día de la Comisión respectiva o del Plenario y demuestra o denota el interés por la continuación del estudio del asunto por parte del diputado (según la norma, la fórmula podría ser firmada por el Poder Ejecutivo (Presidente y Ministro) independientemente de quién haya presentado el proyecto. Incluso puede darse el caso de que varios diputados presenten cada uno su fórmula de “puesta a despacho” para el mismo proyecto.

Cuando en el Artículo 119 del Reglamento se indica la palabra “iniciativa”, no se refiere únicamente a la iniciativa de ley propia del inicio e impulso del procedimiento legislativo (presentación del proyecto, anuncio en el Plenario, designación de la Comisión encargada de estudio, publicación del proyecto de ley en la Gaceta), sino que va más allá, en el cumplimiento del Principio de instrucción legislativa y el Principio de permanencia, continuidad legislativa y principio de resguardo de los términos. Es la de la voluntad libre del diputado de manifestar su interés para que el proyecto continúe conociéndose en la nueva legislatura.

Asimismo, este Artículo establece un plazo de caducidad el cual pasados cuatro años, a partir de su iniciación, todos los asuntos pendientes de resolución se tendrán como presentados y sin más trámite, se ordenará su archivo. Esta regla tiene una excepción: que la Asamblea conceda un nuevo plazo (de cuatro años) por votación de los dos tercios del total de sus miembros, siempre que la moción correspondiente se presente antes del vencimiento del plazo”. **ST-797-2001.**

“(…) el plazo cuatrienal señalado por el Artículo 119 del Reglamento para la caducidad de los asuntos pendientes de resolución, no es aplicable a las Comisiones Especiales. **C-105-2005.**

Retiro de la firma de puesta a despacho:

“Con los antecedentes expuestos, esta Asesoría concluye que la solicitud de la señora Diputada González Morera, de hacer retiro de su firma en las solicitudes de puesta a despacho, no puede ser atendida en el tanto que el proceso de puesta a despacho que dio inició con su firma, resulta irreversible, toda vez que ya surtió efectos procesales a lo interno de las comisiones que los conocen”. **C-091-2006.**

Prórroga expediente:

“Al prever el Reglamento la obligación de presentar la moción antes de vencimiento del plazo, permite precisamente darle continuidad al expediente respectivo, aún cuando la solicitud sea aprobada extemporáneamente. Esa es la inteligencia con la que en su momento la Sala Constitucional resolvió una consulta facultativa realizada sobre el trabajo de una Comisión Especial Legislativa, cuando la solicitud de prórroga fue solicitada en tiempo, pero resuelta una vez vencido el plazo original.

(...) Si bien en el presente caso se está al frente de un expediente legislativo y no de una Comisión, lo cierto del caso es que tal solicitud -aún resuelta en forma extemporánea- le da validez a los actos que hubiesen recaído sobre dicho expediente en ese lapso. Al darle tal validez, ese lapso debe ser considerado dentro del plazo total de cuatro años que dispone el Artículo 119 del Reglamento.

Este es a su vez, a nuestro criterio, el sentido elástico, práctico y flexible en que debe interpretarse el Reglamento de la Asamblea Legislativa, ante la actuación tardía de la Asamblea Legislativa en la aprobación de la moción en que se solicita el otorgamiento de un nuevo plazo cuatrienal. **C-014-2009.**

Inexistencia de puestas a despacho, impide conocer proyecto en sesiones ordinarias:

“(…) la inexistencia del auto de puesta a despacho durante la etapa de sesiones ordinarias, impide que el Expediente ingrese al Orden del Día de la Comisión y por lo tanto ésta no puede darle trámite alguno como en realidad se hizo. Cosa distinta sucede en la etapa de sesiones extraordinarias, en donde constan los Decretos Ejecutivos que convocan y retiran el conocimiento de este Expediente, acto que a criterio de esta Asesoría y en virtud del principio de conservación de los actos viene a convalidar los vicios que se suscitaron en este Proyecto durante el período de sesiones ordinarias.

Atendiendo la solicitud que se hace, se recomienda que en lo sucesivo, cada vez que los jerarcas decidan utilizar este procedimiento, las personas responsables de las Comisiones así como las otras instancias tramitadoras de proyectos de ley, aperciban a quien corresponda, que mientras no haya Auto o boleta de puesta a despacho, la Asamblea está inhibida para darle trámite al Expediente”. **ST-164-1999.**

Capítulo II. TRAMITE EN LAS COMISIONES PERMANENTES ORDINARIAS

Sección I Disposiciones generales

Artículo 120. Aplicación de normas del Plenario a las comisiones

En la tramitación de los asuntos que deban resolver las comisiones, se seguirán las mismas normas que se establecen en este Reglamento para las sesiones de la Asamblea, en lo que sean aplicables, siempre que no se opongan a las disposiciones expresas, que regulan el procedimiento de trabajo en las comisiones.

Vicio de procedimiento por no tramitación oportuna de mociones 137. Nulidad.

La Presidencia resuelve:

[...] ordenar retraer a su trámite de primer debate el expediente legislativo N° 16736 “LEY ESPECIAL PARA FACILITAR LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA) MEDIANTE LA VÍA TELEVISIVA y RADIOFÓNICA”, a efecto de que se conozcan las mociones de fondo vía artículo 137 presentadas oportunamente por el Diputado Luis Fishman Zonzinski. **Acta de la Sesión Plenaria No. 162 del 22-03.2011: 12-25.**

Confección del orden del día de las comisiones permanentes ordinarias especiales

La Presidencia resuelve que:

1. Las Comisiones permanentes ordinarias, permanentes ordinarias especiales, en aplicación del artículo 72 inciso f) deben confeccionar el orden del día con 24 horas de anticipación y darlo a conocer por los medios idóneos. El plazo de las 24 horas empieza a correr partir de la lectura del decreto de convocatoria del Poder Ejecutivo. Excepcionalmente, el plazo de las 24 horas no será aplicable cuando el órgano legislativo se encuentre tramitando mociones 137 del Reglamento, en virtud de que ese mismo numeral otorga un trámite especial, y prioritario para las mociones de fondo. Es importante destacar, que existen asuntos de régimen interno, dentro de las cuales se encuentra el trámite de las Comisiones Investigadoras las cuales no requieren ser convocadas por el Poder Ejecutivo tal y como lo ha

indicado la Sala Constitucional al señalar: “La Asamblea Legislativa está facultada para continuar con sus tareas habituales durante el periodo de sesiones extraordinarias, por cuanto únicamente pierde su facultad de iniciativa legislativa. En este caso, no resulta contrario a lo dispuesto en los artículos 118 y 121 inciso 23) de la Constitución Política en que conozca y aprueba el informe de una comisión legislativa de investigación, en la cual se incluye también un proyecto de ley, por cuanto, se repite, se trata de una típica actividad de control político, competencia que no ve disminuida en esta etapa excepcional de labores legislativas”. (Sala Constitucional No. 6941-96 y 6939-96). Si bien es cierto en los asuntos relacionados con el régimen interno no requieren ser convocados para ser incorporados en el orden del día, sí es importante que se tomen las previsiones del caso para [sic] que con la debida antelación se pongan en conocimiento por los medios adecuados, todo para dar efectivo cumplimiento al principio de publicidad. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 46 del 28-07-11:19-30.**

A120
Votos Sala
Constitucional CSJ
1996-6939
1996-6941
2008-04836
2010-016202
2012-004621

Régimen aplicable a las comisiones especiales:

“El régimen de funcionamiento (...) se encuentra previsto en los numerales 90 al 97 y 120 del Reglamento de la Asamblea Legislativa./ De las normas indicadas se puede inferir que las Comisiones Especiales deben regirse en primer término por la normativa específica, en lo que les sea aplicable por el régimen dispuesto para las Comisiones Permanentes Ordinarias y en última instancia de manera supletoria, operan las disposiciones del Plenario Legislativo.” **CON-056-2010.**

Artículo 121. Publicación e inclusión de proyectos en el Orden del Día

Cinco días hábiles después de que aparezca un proyecto de ley publicado en el Diario Oficial, se incluirá en el orden del día de la respectiva comisión

Confección del orden del día de las comisiones permanentes ordinarias especiales

La Presidencia resuelve que:

1. Las Comisiones permanentes ordinarias, permanentes ordinarias especiales, en aplicación del artículo 72 inciso f) deben confeccionar el orden del día con 24 horas de anticipación y darlo a conocer por los medios idóneos. El plazo de las 24 horas empieza a correr partir de la lectura del decreto de convocatoria del Poder Ejecutivo. Excepcionalmente, el plazo de las 24 horas no será aplicable cuando el órgano legislativo se encuentre tramitando mociones 137 del Reglamento, en virtud de que ese mismo numeral otorga un trámite especial, y prioritario para las mociones de fondo. Es importante destacar, que existen asuntos de régimen interno, dentro de las cuales

se encuentra el trámite de las Comisiones Investigadoras las cuales no requieren ser convocadas por el Poder Ejecutivo tal y como lo ha indicado la Sala Constitucional al señalar: “La Asamblea Legislativa está facultada para continuar con sus tareas habituales durante el periodo de sesiones extraordinarias, por cuanto únicamente pierde su facultad de iniciativa legislativa. En este caso, no resulta contrario a lo dispuesto en los artículos 118 y 121 inciso 23) de la Constitución Política en que conozca y aprueba el informe de una comisión legislativa de investigación, en la cual se incluye también un proyecto de ley, por cuanto, se repite, se trata de una típica actividad de control político, competencia que no ve disminuida en esta etapa excepcional de labores legislativas”. (Sala Constitucional No. 6941-96 y 6939-96). Si bien es cierto en los asuntos relacionados con el régimen interno no requieren ser convocados para ser incorporados en el orden del día, sí es importante que se tomen las previsiones del caso para [sic] que con la debida antelación se pongan en conocimiento por los medios adecuados, todo para dar efectivo cumplimiento al principio de publicidad. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 46 del 28-07-11:19-30.**

Principio de Publicidad:

“... la publicación de los proyectos de ley no se encuentra dispuesta expresamente en la Carta Fundamental, más sin embargo su exigencia se deriva del principio democrático, propio y connatural de la función legislativa (...)/ (...) es posible publicar en La Gaceta digital, sin incurrir en ningún vicio sustancial de procedimiento, los proyectos de ley y los acuerdos que le competen a la Asamblea Legislativa./ (...) el principio de publicidad (que forma parte del principio democrático) se satisface plenamente con la publicación que se haga en la versión electrónica del Diario Oficial La Gaceta./ (...) la publicación utilizando los medios electrónicos se ajusta al contexto y la realidad social del tiempo en que (...) debe ser aplicada y (...) cumple -si se quiere con mayor fuerza- la garantía de la realización del fin público a que se dirige la norma (...). Aún así, la línea jurisprudencial ha sido reiterada en el sentido de que la publicación electrónica es un complemento de (...) la publicación escrita, por lo que recomendamos que cada vez que se vaya a publicar en medio electrónico esto se advierta en el medio escrito./ Únicamente y a efectos de asegurar la constitucionalidad de esa publicación en La Gaceta digital, resta que los responsables de la Imprenta Nacional garanticen que dichas publicaciones cumpla[n] con las medidas de seguridad exigidas por nuestra legislación...” **CON-031-2010.**

Inaplicabilidad de la publicación del artículo 121 RAL a los proyectos de iniciativa popular:

“... la ley establece a favor de los proyectos de ley de iniciativa popular varias excepciones a ese procedimiento, entre ellas:/ a) La publicación e inclusión del proyecto dentro del orden del día./ Según lo estipulado el artículo 5 de esta ley, los proyectos de ley inician su

trámite legislativo sin necesidad de ser publicados. Ello significa que por norma legal esta clase de proyectos o iniciativas legislativas no deben cumplir con lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (...)/ En otras palabras, estos proyectos de ley una vez presentados a la Secretaría del Directorio Legislativo y asignada la Comisión a la que corresponde su conocimiento por parte del Presidente (a) de la Asamblea Legislativa, ingresan inmediatamente al orden del día de dicho órgano legislativo, sin necesidad de esperar la respectiva publicación ni el plazo de cinco días indicado en el numeral 121, pues la ley expresamente lo dispensa de ese requisito para el inicio de su tramitación legislativa y solo exige la publicación de un extracto de referencia para su ubicación en corriente legislativa.” **CON-018-2011 J.**

“... el único artículo que establece un plazo de cinco días después de inclusión en el orden del día de la comisión respectiva para la preparación de un estudio por parte del Departamento de Servicios Técnicos, es el numeral 122 del RAL. Sin embargo, debe quedar claro que este término refiere a los nuevos proyectos de ley que ingresan a la Asamblea Legislativa y no a los Textos Sustitutivos que se presenten durante el proceso legislativo...” **CON-055-2009.**

Días hábiles legislativos:

“(...) el plazo estipulado en el numeral 121 es de aplicación bajo un concepto de Parlamento como Institución, dado que es referido enteramente a la tramitación ordinaria de los proyectos de ley. Misma que si bien posee un carácter especial por se parte del iter parlamentario para la formación de las leyes, no deja de tener su esencia administrativa, en tanto que no implica ni la necesidad de la emisión de decisión de parte de los señores Diputados ni la necesidad de contar con el efectivo funcionamiento del órgano legislativo en cuestión. Simplemente, son 5 días para que se publicite el proyecto. De aquí que implica para el Parlamento una tramitación administrativa más por realizar. Pero de todas formas necesaria para el continuo desarrollo del procedimiento legislativo.

Dado lo anterior, concluye esta Asesoría que en la aplicación del Artículo 121 deben tenerse por días hábiles aquellos referidos para el Parlamento como “institución”, sean de lunes a viernes dentro de la jornada laboral.

(...) no interrumpe un período de receso el conteo de los cinco días hábiles determinado por el numeral 121 del Reglamento.

“(...) Al ser el plazo del Artículo 121 citado, de aplicación “institucional”, a un proyecto publicado en sesiones extraordinarias y no convocado posteriormente, le correrán los cinco días más su incorporación efectiva a la orden del día se SUSPENDERÁ hasta tanto no se verifique una de dos posibles situaciones:

Que lo convoque el Poder Ejecutivo.

Que se verifique el primer día hábil (para el órgano legislativo) de sesiones ordinarias. Lo anterior, por la facultad de convocatoria que

A121
Votos Sala
Constitucional CSJ
1996-6939
1996-6941
1999-06618
2000-06319
2010-019701
2012-015840

el Poder Ejecutivo posee en forma exclusiva en este periodo, misma que se encuentra consagrada a nivel constitucional. Y por lo que el Poder Legislativo, como órgano, no puede activar el procedimiento “legislativo” (sea, para realizar su función esencial: producción de leyes) sin la convocatoria del Poder Ejecutivo”. **ST-656-1999.**

Principio de publicidad:

“(…) Este requisito sine qua non, responde al principio de publicidad, componente a su vez del principio democrático que informa nuestro ordenamiento jurídico. En general, el acto formal por el cual ingresa el proyecto de ley al iter parlamentario, debe cumplir con este requerimiento con el objeto de que tanto los señores diputados como la colectividad en general conozca de la nueva iniciativa. Si no se publica, no es posible que el proyecto ingrese a la orden del día, y se estaría incurriendo en una nulidad absoluta del procedimiento legislativo, si continuara con la ejecución de las etapas subsiguientes. En el caso que nos ocupa, el proyecto se publicó debidamente, sin embargo, no hay una correspondencia en cuanto a la forma entre el original presentado por el proponente, y el publicado. Tal error material en la publicación, que constituye una nulidad relativa del procedimiento, por cuanto no se afecta el principio de publicidad en sí, ya que los contenidos de ambos textos son los mismos pero con una forma distinta”. **ST-807-1999.**

Ingreso al orden del día por traslado de expediente:

“Si una Comisión Permanente Ordinaria recibe, a través de una traslado, un expediente legislativo que ocupaba un lugar preferencial en el Orden del Día de la comisión de origen, en virtud de una moción de alteración aprobada, el mismo, deberá ingresar en el Orden del Día de la nueva comisión, atendiendo el criterio de la fecha de su publicación”. **C-039-2006.**

Imposibilidad de conocer un proyecto que no ha sido publicado:

“Tomando en cuenta lo esbozado, la Comisión no puede empezar a conocer un proyecto que no ha sido publicado y que no ha cumplido con el plazo de los cinco días para ingresar en el orden del día de la Comisión. El hacerlo constituiría una violación al principio de publicidad lo que acarrearía un vicio sustancial del procedimiento.” **C-043-2008.**

Artículo 122. Estudio de Servicios Técnicos

Dentro de los cinco días hábiles indicados en el artículo anterior, el Departamento de Servicios Técnicos preparará el estudio a que se refiere el párrafo sexto del artículo 118 de este Reglamento. Completado ese estudio, el proyecto de ley se incluirá en el orden del día de la respectiva comisión.

Plazo de cinco días para rendir informe no aplica para textos sustitutivos:

“... el único artículo que establece un plazo de cinco días después de inclusión en el orden del día de la comisión respectiva para la preparación de un estudio por parte del Departamento de Servicios Técnicos, es el numeral 122 del RAL. Sin embargo, debe quedar claro que este término refiere a los nuevos proyectos de ley que ingresan a la Asamblea Legislativa y no a los Textos Sustitutivos que se presenten durante el proceso legislativo...” **CON-055-2009.**

(...) cuando nuestros asesores realizan su función de asesoría en comisiones, lo hacen para asesorar en fondo y procedimientos parlamentarios al órgano legislativo y no a un diputado en particular, sea éste o no el Presidente.

Por supuesto que para que su asesoría se manifieste de viva voz en la sesión respectiva, debe contar con la anuencia de la Presidencia por ser quien preside y dirige los debates. Sin embargo, ello no implica que el Presidente pueda arbitrariamente negarse a concederle la palabra al asesor cuando su criterio haya sido solicitado por alguno de los diputados presentes.

Si así ocurriera, consideramos que se trataría de una resolución del Presidente en ese sentido, la que es apelable y sujetaría al Presidente de la Comisión al resultado final expresado por el pleno de la misma. Si ese pleno acuerda que solamente mediante moción se podría escuchar el criterio de los asesores del Departamento de Servicios Técnicos, no existiría vicio alguno, pues sería un asunto de interna corporis de la propia Comisión. **CON-031-2009.**

Lectura del informe:

“(…) El medio idóneo que señala la costumbre parlamentaria costarricense respecto al Informe Técnico en referencia, ha sido la lectura del mismo y su dispensa en caso de no ser leído. Esta costumbre se ha fundamentado en la consideración de la trascendencia que resultan tener los señalamientos del Informe para el pronunciamiento final que emite la Comisión sobre el o los proyectos de ley que analiza. Señalamientos que pueden abarcar incluso consideraciones de índole constitucional”. **ST- 106-2000.**

Sección II Tramitación del Proyecto

Artículo 123. Presentación de mociones en Comisión

En el curso del debate y oídas las opiniones de los miembros de la Comisión y de las personas invitadas a las deliberaciones, los diputados proponentes pueden modificar o sustituir sus mociones, con el objeto de mejorar

el proyecto en discusión.

Cualquier diputado podrá presentar mociones escritas a la Secretaría de una Comisión Permanente, que considere como reforma del caso a cada proyecto.

Conexidad:

“...el nuevo texto deberá tener una relación sustancial con la propuesta original, de modo que no se utilice esta figura con fraude a la ley: esto es para conseguir un fin distinto al que tiene este procedimiento naturalmente, como podría ser eludir trámites con respecto a una iniciativa nueva totalmente diferente./ El texto sustitutivo, como cualquier otra moción, representa el derecho de enmienda de los señores diputados, pero no puede por esa vía, desnaturalizar un proyecto o modificarlo de forma tan esencial, que no responda en sus contenidos o su objetivo esencial a lo que era la propuesta original.” **CON-018-2009 J.**

Mociones de fondo presentadas en comisión estando el proyecto en trámite de Plenario:

“La simple recepción material de la moción, es un acto (...) que no obliga ni compromete en forma alguna el procedimiento, y como tal, no debería restringirse, mientras que es solo el acto de admisibilidad que hace el Presidente, lo que determina su aceptación a trámite y consecuentemente su puesta en conocimiento en la Comisión para ser votada./ (...) En tratándose de un expediente cuyo trámite legislativo lo ubica ya en el Plenario, y dado que ni siquiera ha vuelto por vía de mociones 137 a conocimiento de la Comisión (...); la lógica indica que la moción en caso de ser presentada, no es admisible, por la sencilla razón de que la Comisión como órgano legislativo no es competente.” **CON-010-2011 J.**

Conexidad:

“La conexidad constituye un principio constitucional, de conformidad con el cual debe existir un equilibrio entre la iniciativa legislativa y el derecho de enmienda, los cuales forman parte esencial del procedimiento legislativo y son, a su vez, elementos del equilibrio de poderes y de la técnica de pesos y contrapesos establecida en la Constitución Política y a cuya finalidad deben servir./ En ese orden de ideas, (...) el principio de conexidad no constituye un impedimento u obstrucción al ejercicio de lo que se ha denominado “función política transaccional”, que se refiere a la posibilidad que tienen los diputados de ir ajustando con sus opiniones, a través del mecanismo de mociones y dentro del marco que fija la iniciativa, el proyecto originalmente propuesto, aún cuando dicho principio impone un límite al derecho de enmienda del legislador, ya que por esa vía no se podría variar el proyecto de ley de tal manera que lo que se apruebe sea un proyecto esencialmente distinto./ (...) Consecuentemente, la conexidad se dirige a lograr que se respete el derecho de iniciativa de conformidad con el cual se establece el hilo conductor básico (raíz)

que ha servido de ratio o motivo para el proyecto original y que, por eso mismo, no puede ser dejado de lado, sea a través de cambios en la modalidad del proyecto, o bien, por la inclusión de meras disposiciones aisladas que regulan temas cualitativamente diferentes./ (...) Deja claro la jurisprudencia constitucional que no es cualquier cambio o variación que sufra el proyecto durante su tramitación el que podría considerarse contrario al principio de conexidad, sino aquél que exceda las potestades de enmienda del legislador.” **CON-013-2011 J: En este sentido CON-114-2013 J.**

Conexidad:

“... el principio de conexidad tiene estrecha relación con el derecho de iniciativa y el de enmienda en tanto las modificaciones que se hagan al texto base presentado —en virtud del derecho de iniciativa— estén vinculadas con el objeto del proyecto de ley./ El cuestionamiento que se genera para determinar si un texto sustitutivo, o moción presentada han violentado el principio de conexidad, no puede ser resuelta de manera general sino mediante elementos de análisis que ha esbozado la Sala Constitucional en sus diversas resoluciones./ En primer término, debe tenerse claro que el objeto del proyecto no puede ser vulnerado o vaciado sino todo lo contrario debe servir de “marco referencial” para la inclusión de las modificaciones. (...) A partir de lo anterior, el legislador (...) puede ampliar o modificar la iniciativa del proponente sin que ello implique la violación al derecho de iniciativa, de enmienda o el principio de conexidad.” **CON-025-2011 J.**

Conexidad:

“El Departamento de Servicios Técnicos considera que el texto sustitutivo no lesiona el principio de conexidad en relación con el proyecto original, porque la aprobación de dicho texto no hace nugatorio el poder de iniciativa de los diputados proponentes (del texto original) en el ámbito del ejercicio de la facultad conferida constitucionalmente a la Asamblea (...)./ El texto sustitutivo sometido a consulta no modifica la materia que es objeto de enmienda en el proyecto original (...), tan sólo limita el alcance de la propuesta...” **CON-040-2011 J.**

Conexidad:

“... es válido modificar de manera sustancial el texto original, en todo o en parte, o adicionarlo o complementarlo. Asimismo, dicha modificación puede hacerse desde perspectivas diferentes de las adoptadas por el proponente, siempre y cuando se respete la materia sobre la que verse el proyecto. Incluso, para la Sala, la conexidad se dirige más bien a lograr que se respete el hilo conductor (la raíz) que ha servido de ratio para el proyecto original, y que ante la duda razonable, sea admisible una deferencia hacia los poderes del legislador, ello debido a que su ponderación resulta muchas veces un trabajo difícil./ (...) no se trata simplemente de comparar los textos, sino que en esa búsqueda del hilo conductor básico entre ellos es preciso considerar

aquellos elementos que ayuden en el análisis respectivo. Un factor o antecedente fundamental a tomar en cuenta es no solo el interés del proponente (...), como quedó dicho en la exposición de motivos, sino también que ese mismo interés o preocupación lo mostraron los actuales diputados desde el inicio de sus funciones (...)./ Siendo así, es criterio de esta asesoría que las enmiendas introducidas se orientan en la misma dirección del proponente, aunque no siempre bajo la misma perspectiva. Ello por cuanto se puede deducir de dicho texto sustitutivo que los diputados de la Comisión, y después de un amplio estudio, consideraron que esas eran las medidas adecuadas (...), desde un punto de vista integral./ Entonces, los cambios si bien sustanciales, no excluyen de raíz la materia sobre la que versa el proyecto, ni tampoco se hacen en un estado avanzado del proyecto, sino que por el contrario, se producen en una fase donde los demás miembros del cuerpo legislativo y la ciudadanía misma pueden incidir sobre el resultado final del texto que se llegue a aprobar, con lo cual tampoco se infringe el Principio Democrático.” **CON-103-2012 J.**

Conexidad:

“...el principio de conexidad, establece la imposibilidad de introducir temas nuevos o de diferente naturaleza a los contemplados en el proyecto inicialmente propuesto en el Congreso. De forma que el derecho de enmienda (...) está limitado, por el principio de conexidad, que exige que entre la moción de fondo presentada y el texto de ley que se discute, exista una relación directa con la materia que regula ese proyecto. No procede el ejercicio de derecho de enmienda, cuando las mociones de fondo que se proponen desnaturalizan o desbordan el propósito inicial del proyecto de ley./ Sobre el ejercicio desbordante del derecho de enmienda, la Sala Constitucional ha indicado que resulta contrario con el Derecho de la Constitución – valores, principios y normas- el introducir materias en un proyecto de ley, que desvirtúen su propósito o su finalidad o que resulten extrañas al proyecto original o que deban ser objeto de otro cuerpo normativo./ (...) En efecto, el principio de conexidad tiene por objeto garantizar el correcto ejercicio del derecho de enmienda, a fin de evitar que por vía de las mociones de fondo se suprima, neutralice o burle el contenido original del proyecto presentado a la corriente legislativa y publicado en el Diario Oficial (...)./ El respeto del principio de conexidad, se insiste, no impide la posibilidad de reformar el proyecto de ley. Lo que constitucionalmente está vedado a los diputados es que, valiéndose del procedimiento de las mociones de fondo, introduzcan temas novedosos y desconocidos (...)./ A pesar de lo dicho en líneas anteriores, es lo cierto que ni en la Constitución ni en el Reglamento legislativo existen normas que brinden algún criterio para determinar o juzgar cuándo se ha quebrantado el principio de conexidad. Es necesario revisar cada caso concreto (...)./ Por lo que se define como criterios orientadores los siguientes:/ • Criterio material/ Es determinar la congruencia entre el proyecto base y las enmiendas propuestas. Este criterio permite determinar, a partir de la confrontación de los

textos, si la enmienda versa sobre la misma materia. Si es así, la enmienda propuesta sería conexa y por ende válida, caso contrario improcedente por violación del principio de conexidad./ (...) • Criterio teleológico/ Otra forma de análisis para determinar la conexidad de las enmiendas con el proyecto original, es el teleológico. La comparación en este caso, más bien, estaría determinada por los fines del proyecto y la enmienda propuesta (...)./ Para hacer esta evaluación, no solo se debe analizar los propósitos deducibles del articulado original. También resulta de gran utilidad práctica, en análisis de la exposición de motivos que se exige en todo proyecto de ley presentado a la corriente legislativa. Esa conformación permite determinar o identificar “el hilo conductor” entre “la idea o concepción original” del proyecto y el fin de las mociones de fondo propuesta por los diputados en ejercicio del derecho de enmienda. Si no existe identidad de propósitos o fines la moción propuesta quebrantaría el principio de conexidad.” **CON-026-2013 J.**

Conexidad:

“En síntesis:/ • Existe inconexidad cuando se añaden al proyecto disposiciones sobre materias distintas a las de la iniciativa original./ • Hay también inconexidad cuando se introducen en el proyecto cambios esenciales que no guardan afinidad alguna con el objetivo esencial del proyecto./ • El derecho de enmienda corresponde a los legisladores y consiste en la facultad de transformar los proyectos de ley mediante mociones, tanto de forma como de fondo, entendiéndose, por supuesto, que ningún derecho es ilimitado, siendo que, para el caso, en el ejercicio del derecho de enmienda debe observarse el principio de conexidad./ • Lo que se pretende con la protección que otorga el principio de conexidad no es impedir u obstruir el ejercicio de (...) la (...) “función política transaccional” que se refiere a la posibilidad que tienen (...) los diputados de ir ajustando con sus opiniones, dentro del marco que fija la iniciativa, el proyecto originalmente propuesto./ • Una iniciativa de ley puede sufrir modificaciones, siempre que mantenga su unidad lógica y su propia identidad, sin que se altere su materia esencial; por lo tanto, se requiere que el texto propuesto mantenga una conexión necesaria y razonable con el original; de lo contrario se estaría ante la desnaturalización del procedimiento para la reforma, infringiéndose con ello la Constitución Política./ • Existe conexidad cuando se añadan modificaciones a los proyectos en una etapa no avanzada del procedimiento legislativo y que amplíe o refuerce los medios propuestos para realizar el objetivo que el proyecto persigue desde el inicio./ • No puede ejercerse el derecho de enmienda hasta el punto en que desaparezca en su voluntad inicial el proyecto original./ Como se ve, se trata de un tema que debe ser analizado caso por caso.” **CON-016-2013 J.**

ST-573-1999, C-012-2008, C-002-2005, C-031-2005, C-031-2006.

Derecho de enmienda:

“(…) si bien es cierto el proyecto es de iniciativa del Poder Ejecutivo, este se encuentra imposibilitado de realizar tales enmiendas, ya que esta es una facultad propia de los Diputados.

A lo sumo el Poder Ejecutivo tiene dos vías: esperar a que el proyecto sea asignado a una Comisión para su estudio y que sean los Diputados por medio del procedimiento de mociones los que subsanen los vicios que puedan presentarse en el texto, o que el Poder Ejecutivo retire el proyecto y una vez que le incorpore las modificaciones que estimen pertinentes presente un nuevo texto”. **C-004-2004.**

Moción de orden-Diputado no miembro:

“(…) existiendo un principio general que admite la presentación de mociones (de cualquier tipo) por cualquier diputado (no solo miembros) y no habiendo normas de excepción que expresamente prohíban o restrinjan ese derecho, y en concordancia con los principios generales del derecho parlamentario que apuntan a permitir a los señores Diputados todas aquellas potestades y facultades generales que no les estén expresamente prohibidas, esta asesoría concluye por afirmar que sí es posible para un Diputado no miembro de una Comisión Permanente Especial presentar una moción de orden como la indicada, y en consecuencia el Presidente puede acogerla como tal y someterla a votación. **C-019-2004.**

Presentación y retiro de mociones conjuntas:

“El redactor y firmante de una determinada moción, además de plasmar su derecho individual de enmienda que le asiste, posee una autoría sobre la misma, asistiéndole también por esta misma razón la potestad de modificar o sustituir sus mociones e incluso retirarlas (Artículo 123 del RAL). Así las cosas, no podría un Diputado o Diputada insertar su rúbrica en una moción que ya ha sido presentada sin mediar el consentimiento de los proponentes originarios. Lo contrario vendría en demérito no solo del derecho de enmienda que tienen los diputados que en su momento la suscribieron, sino también en derechos derivados como lo es el uso de la palabra, ya que el mismo Reglamento prevé en su Artículo 5 inciso 4) la forma reglada en que se deben discutir las mociones.

No omitimos señalar, que una vez leída la moción en el órgano que corresponda, no existe posibilidad alguna de que otro legislador la suscriba, pues con la lectura se cierra el período de publicidad de todo acto legislativo.” **C-032-2007.**

Conexidad:

“(…) los señores Diputados pueden “incorporar” los contenidos de un proyecto en otro pero en apego a los límites establecidos por el derecho de iniciativa del texto receptor. En otras palabras, se pueden incorporar los contenidos de un proyecto respetando la conexidad, o sea, que los mismos respondan a la motivación original del texto receptor. La inobservancia de este aspecto esencial implica viciar el procedimiento legislativo de forma definitiva, puesto que si se incorpora

materia “novedosa” al texto receptor se estaría aprovechando el estado procedimental de una iniciativa anterior (ya avanzada) para proponer un proyecto distinto, lo cual es inconstitucional”. **ST-573-1999.**

Conexidad:

“El principio de conexidad armoniza el derecho de iniciativa con el derecho de enmienda, de manera tal que, la voluntad original del proponente de una iniciativa puede ser enmendada de manera razonable siempre que se respeten los elementos esenciales que tuvo en consideración, esto es, que durante el proceso de discusión de la iniciativa no le asiste competencia a las y los legisladores para transformar el contenido de forma tal que a través de mociones se genere la sustitución total o parcial de la propuesta original, con materia que es extraña a los elementos originarios”. **C-012-2008.**

Conexidad: principio de interpretación:

“En ese sentido, si el deber o principio de conexidad es algo que exige la lógica jurídica en resguardo del derecho de iniciativa, también puede considerarse como una limitación al derecho de enmienda.

Dado que los principios del derecho parlamentario exigen que las limitaciones a las potestades de legislar deben ser interpretadas restrictivamente, este es un parámetro que debe emplearse para determinar la conexidad en casos límite o de duda: salvo casos extremos, debe hacerse primar siempre el derecho del legislador de introducir modificaciones o enmiendas.” **C-002-2005. En igual sentido CON-031-2005 y CON-045-2006.**

Conexidad material:

“Desde esta óptica, el criterio que debe utilizarse para analizar la conexidad de las modificaciones propuestas no deberá ser ni los Artículos, ni las leyes que originalmente el Proyecto busca modificar, pues la iniciativa del Poder Ejecutivo no está concebida como una reforma a unas leyes, o a unos Artículos de esas leyes en particular; sino que deberá emplearse un criterio material o sustancial: aquello que tenga relación por el fondo, con el combate al terrorismo en sentido amplio.” **C-031-2005.**

Conexidad material:

“La Sala Constitucional se ha pronunciado en reiteradas resoluciones sobre el asunto, manteniendo la tesis de que por conexidad se atiende esencialmente a la materia sobre la que versa el proyecto formulado originalmente, valga decir que existe unidad de materia con el texto original. Así se desprende, entre otras, de la consulta constitucional resuelta mediante sentencia 03441 del año 2004 (exp. 13.874 sobre violencia doméstica: (...)

De la sentencia transcrita se desprende con claridad que la garantía que proporciona el principio de conexidad para la protección, tanto del derecho de iniciativa, como del derecho de enmienda, en el marco del procedimiento legislativo, atiende esencialmente a la materia sobre

la que versa el proyecto formulado originalmente. Es decir, lo que se pretende con la protección que otorga ese principio no es impedir u obstruir el ejercicio de lo que la Sala ha denominado “función política transaccional” y que se refiere a la posibilidad que tienen los diputados de ir ajustando con sus opiniones, dentro del marco que fija la iniciativa, el proyecto originalmente propuesto. Ese marco se entiende definido, fundamentalmente, por la materia sobre la que versa el proyecto que, en consonancia con lo anterior, no podría ser excluida o modificada “de raíz” por la vía de enmienda”. **C-031-2006.**

Artículo 124. Mociones de fondo de Comisión

Los diputados podrán presentar mociones de fondo, en la Comisión respectiva, a partir del día de la publicación de los proyectos de ley en el Diario Oficial y mientras en la misma Comisión no hayan sido votados.

Aunque el proyecto hubiera sido estudiado por una subcomisión, los diputados podrán presentar mociones de fondo, mientras no se haya votado el asunto en la Comisión permanente respectiva.

Cuando se presenten varias mociones de fondo, se discutirán siguiendo el orden ascendente del articulado respectivo. Si hubiere varias mociones sobre el mismo artículo, se discutirán en el orden de su presentación, ante la Secretaría de la Comisión respectiva.

Mociones de reiteración Ley CARICON, exp. 15637:

La Presidencia interpreta que si un proyecto de ley de convenio, tratado o cualquier instrumento internacional que en su articulado determine que NO caben reservas o cláusulas interpretativas, la Asamblea Legislativa esta inhibida de presentar y tramitar mociones de fondo en comisión y mociones de fondo vía Artículo 137; por lo tanto, declara improcedentes las mociones de fondo vía Artículo 137 tramitadas por la comisión, que ahora se presentan como mociones de reiteración **Acta de la Sesión Plenaria No. 163 del 26-04-05:34-36.**

Texto sustitutivo:

“... el Reglamento de la Asamblea Legislativa no tiene una norma específica que contemple qué tipo de trámite debe dársele a los textos sustitutivos en las Comisiones Permanentes. Sin embargo, (...) contiene normas que pueden ser de aplicación analógica, como lo es el artículo 163 inciso ch)./ Dicha norma regula esas situaciones para las Comisiones con Potestad Legislativa Plena, disposición que (...) ofrece una solución ajustada, no solo al sentido común sino al

principio democrático y al principio general de razonabilidad jurídica./ (...) una moción de texto sustitutivo debe tener prioridad sobre las demás mociones de fondo. De ahí, que de aprobarse esa moción de texto sustitutivo, pues se estaría frente a un nuevo texto base de discusión, situación que conlleva que todas las mociones presentadas con anterioridad a ese texto se darán por no admitidas./ Esta situación de ninguna forma lesiona el derecho de enmienda y el respeto a las minorías, de modo que no podría acusarse una violación al principio democrático. Asimismo, la aplicación –por analogía- del inciso ch) del artículo 163 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, al trámite de las mociones presentadas con anterioridad a la aprobación de un texto sustitutivo, supone, necesariamente, la integración de esta norma con las disposiciones contenidas en los artículos 120 y 124 del Reglamento, a efecto de no limitar el ejercicio del derecho de enmienda (...)./ En este sentido, si el órgano legislativo mediante la mayoría requerida aprueba un texto sustitutivo, las mociones que fueron presentadas con anterioridad al texto que ya no estará vigente, siguiendo el principio de accesoriedad, quedan sin efecto./ Ahora bien, además de las mociones de fondo a las que ya hemos hecho referencia, existen otras mociones (de orden y de revisión) que en criterio de esta asesoría y siguiendo también el principio de accesoriedad, serían inadmisibles de aprobarse el texto sustitutivo, salvo que estas se refieran a la convocatoria de audiencias y consultas que en todo caso tendría que hacerse al acogerse el nuevo texto.” **CON-051-2011 J. En sentido similar CON-041-2007, CON-035-2008 J, CON-037-2011 J y CON-092-2013 J.**

Principio de Publicidad:

“La aprobación de una moción de texto sustitutivo supone indefectiblemente la consulta obligatoria del nuevo texto acogido por la Asamblea para su discusión. Lo anterior, para no hacer nugatorio el principio de publicidad en el trámite de la iniciativa en cuestión. Ese principio encuentra una amplia cobertura dentro de la protección del llamado principio democrático y su violación supone un vicio sustancial del procedimiento...”

Texto sustitutivo no reabre período de mociones vía artículo 137

RAL:

“... la aplicación del artículo 154 del Reglamento de la Asamblea Legislativa es la única solución viable para evitar la lesión del derecho de enmienda (...) en relación con el trámite de una iniciativa a la cual se le ha aprobado un texto sustitutivo en el último grupo de mociones (vía artículo 137) que conoce una comisión dictaminadora./ Lo anterior, por cuanto NO ES POSIBLE abrir un nuevo período para la recepción de mociones vía artículo 137, ya que el Reglamento de la Asamblea no dispone de una norma que así lo establezca. La única excepción viene dada para las Comisiones con Potestad Legislativa Plena, (...) artículo 163 inciso ch).” **CON-035-2013 J.**

A124
Votos Sala
Constitucional CSJ
1991-1562
1993-5833
1992-3410
1992-3789
1993-1633
1993-5833
1994-0786
1994-2525
1994-3513
1995-4848
1995-3929
1995-5544
1996-1613
1996-5976
1997-5047
1998-03394
1998-09192
1998-09193*
1998-9792
2000-3220
2000-0319
2004-09253
2008-016221
2012-004621

Derecho de enmienda-Texto sustitutivo:

“(…) si el texto en discusión, es producto del derecho de enmienda de uno o varios legisladores que presentan un texto sustitutivo, que contiene modificaciones que se han aprobado anteriormente por la Comisión, se requiere primero la votación de la Comisión para acogerlo como texto sustitutivo, base de discusión, y sobre él se presentarán las futuras mociones.

En cualquiera de los casos, las mociones deben referirse a los textos más actualizados, según se fundamenta en los anteriores apartados, a efecto de no inducir a error y posteriormente incluso a la inaplicabilidad de la ley o partes de ella. De ello es responsable la Comisión, como cuerpo deliberativo que tiene como potestad dictaminar el proyecto y remitirlo al Plenario Legislativo.

Ahora bien, en la discusión de una moción se percatan de errores materiales, antes de su votación se le puede solicitar al proponente subsanarlos, y adecuarlos al texto que se discute, en cuyo caso debe constar la corrección con su firma, y ningún otro diputado podría subsanar esos errores, pues debe respetarse la iniciativa ejercida por los señores diputados en su integridad”. **ST-993-1999.**

Mociones de fondo-texto sustitutivo:

“(…) El Artículo 124 del Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que las y los señores Diputados pueden presentar mociones de fondo a un proyecto de ley en la Comisión respectiva, una vez que haya sido publicado en el Diario Oficial, esto por cuanto no es hasta ese momento en que el texto se toma como base de discusión. Sin embargo, el mismo reglamento prevé la posibilidad de crear subcomisiones (Artículo 125 RAL) que se avoquen al estudio de determinados proyectos, para luego presentar ante la Comisión en pleno un informe del estudio realizado, el que muchas veces va acompañado de un texto sustitutivo del proyecto. Dicho informe así como el texto sustitutivo propuesto deben ser aprobados por la Comisión.

Una vez aprobado el texto sustitutivo de un proyecto, este pasa a ser el texto base de discusión en la Comisión y sobre él se presentarán las mociones de fondo que se consideren necesarias.

Importante resaltar que durante el proceso de discusión de un proyecto, las técnicas de la Comisión van incorporando las mociones y actualizando el texto, lógicamente que esto opera en el entendido de que sirva como insumo no oficial para el trabajo para las y los diputados así como para los asesores. Sin embargo debe hacerse énfasis en que sobre este texto no se puede mocionar, por no ser considerado texto sustitutivo.

Respecto a lo acotado en el párrafo anterior, no omitimos manifestar que aunque las Técnicas de la Comisión realizan esa actualización del texto, el Reglamento de la Asamblea Legislativa, en su Artículo 128 delega dicha función en los mismos Diputados, al establecerse que el Presidente de la Comisión antes de votar el proyecto por el fondo y rendir el informe a la Asamblea, podrá nombrar una subcomisión en

los términos que regula el Artículo 125 del reglamento de maras, con el fin de que incorporen las enmiendas o mociones aprobadas.

De lo anterior se colige que las mociones de fondo se presentarán siempre sobre el texto base de discusión que en ese momento tenga la Comisión, y no sobre las actualizaciones que de oficio puedan hacer las Técnicas, ya que es hasta en el momento en que se incorporan las mociones al proyecto y en que es votado por el fondo, que podemos hablar del dictamen de la Comisión y que se convertirá en el texto base de discusión en el Plenario Legislativo o en su defecto en una Comisión con Potestad Legislativa Plena”. **C-012-2004.**

Número de enmiendas en una moción:

“(…) el derecho de enmienda no depende de la acción u omisión de otro diputado, ni mucho menos de la lectura o explicación de la moción o del proyecto por parte de los proponentes; sobretodo en éste último caso cuando la iniciativa ha sido presentada por el Poder Ejecutivo en atribución de sus facultades constitucionales.

Tanto es así que es corriente que por diferentes motivos -interposición horaria, cambio de periodo constitucional, etc.- el proponente no se encuentre presente al momento de la lectura y discusión de las mociones de fondo por él suscritas, sin que ello en nada obstaculice el que los diputados presentes en la sesión respectiva las aprueben o imprueben, o que incluso presenten otras que tengan relación con aquellas.

(…) el diputado proponente dispone de un tiempo máximo de 15 minutos para explicar la moción de fondo. En caso de que haga uso de ellos, deberá ajustar su explicación a ese plazo.

El que materialmente baste ese lapso para explicar la moción, dependerá de la capacidad de síntesis del proponente.

(…) los proponentes pudieron utilizar una técnica más depurada para las enmiendas sugeridas en la presente moción, pero el que no lo hicieran y se inclinaron por lo que los consultantes llaman fe de erratas o mociones notariales, no invalida dichas enmiendas, ya que como también fue indicado supra, todas ellas son perfectamente ubicables en el texto a reformar.

Asimismo, en cuanto a lo que llaman mociones de forma, la gravedad sería que se hubiesen presentado directamente en la Comisión Especial; cosa que no sucedió ya que los cambios de redacción propuestos ingresaron dentro de la “megamoción”. De ese modo, de llegar a aprobarse la moción, se estarían aprobando esos cambios de redacción propuestos, lo cual en nada contraviene el Reglamento, ni constituye violación a algún requisito o trámite sustancial previsto en la Constitución Política.

(…) se debe indicar que, en el caso de que la enmienda contenida en el Artículo 51 se refiera a una tratado internacional, se estaría ante un vicio de inconstitucionalidad, ya que en esta materia la iniciativa le compete al Poder Ejecutivo, correspondiendo al Legislativo la aprobación o improbación del convenio que el primero le haga llegar”.

C- 036-2004.

Adición a normas transitorias:

"(...) no existe ningún problema en adicionar normas transitorias a otras normas que puedan tener esa misma naturaleza. Que la fijación de un número determinado de posibles beneficiarios además de improcedente resulta inconstitucional por lo que conviene eliminarlo". **C-091-2004.**

Texto sustitutivo:

"no existe en Comisión el concepto jurídico formal de "texto sustitutivo" y por tanto las mociones que se presenten para sustituir el texto base de la discusión reciben el mismo tratamiento que cualquier otra moción que se presente en esa etapa del procedimiento, con fundamento en lo que dispone el Artículo 124 del Reglamento Legislativo.

(...) Por el contrario, las mociones pendientes de conocimiento al momento de aprobación de una moción de texto sustitutivo, deben seguirse conociendo en el orden respectivo, salvo que en virtud de los cambios operados por la aprobación del nuevo texto base puedan ser desechas con fundamento en el principio de accesoriedad (versan sobre institutos jurídicos que primariamente estaban definidos o incluidos en el articulado y ya no lo están en virtud del texto sustitutivo) o por ser repetidas o similares en contenido al propio texto sustitutivo (proponen un cambio o modificación que ya recoge el texto sustitutivo aprobado)" **C-018-2009.**

Artículo 125. Subcomisiones para el conocimiento de proyectos de ley

El Presidente de cada comisión permanente podrá nombrar subcomisiones, con tres o cinco miembros cada una, para el estudio de determinados proyectos de ley, excepto que la comisión, por mayoría, disponga lo contrario.

Los informes que presenten esas subcomisiones, deberán ser aprobados por la comisión antes de ser enviados a la Asamblea.

Posibilidad de la comisión de avocar proyecto en trámite de subcomisión:

"... en este momento el proyecto (...) se encuentra en estudio por parte de una subcomisión, lo que conlleva que este no pueda ser discutido hasta tanto la subcomisión no rinda el informe respectivo. Sin embargo, analizando el artículo 125 del Reglamento de la Asamblea, el cual da la potestad al Presidente de la Comisión para nombrar las subcomisiones, consideramos que es factible si así lo acordare el pleno de la Comisión por mayoría, avocar el conocimiento del proyecto en cualquier momento." **CON-051-2011 J.**

Naturaleza de los informes de subcomisión:

"Las subcomisiones se crean solo para facilitar el trabajo parlamentario en las comisiones, pero nunca para sustituir trámites o etapas del procedimiento. En esa medida, más que formalidades esenciales, las subcomisiones solo buscan producir acuerdos políticos respecto a los proyectos que le son encomendados estudiar, acuerdos que por otro lado no tienen ningún valor jurídico propio, pues siempre y en todo caso, deberán ser posteriormente avalados por la Comisión./ (...) No existen requisitos esenciales que deba cumplir un acuerdo de subcomisión, pues por su misma naturaleza, son solo un trabajo preparatorio sin efecto vinculante. (...) Vista la naturaleza no vinculante del trabajo de las subcomisiones, pierde en alguna medida interés responder sobre la posibilidad o no de declarar inadmisibles un informe de subcomisión, pues si el informe mismo de la subcomisión no produce ningún efecto jurídico vinculante, su admisión o rechazo obviamente tampoco puede tener entonces ninguna otra consecuencia./ (...) el Presidente de la Comisión al considerar que el informe de la subcomisión no contendía ninguna sugerencia o recomendación a la Comisión optó por declararlo inadmisibles./ Tanto como eso, hubiera podido decidir tomar nota de que el informe de la subcomisión no contenía ninguna recomendación, o simplemente ordenar su archivo o adjuntarlo al expediente legislativo, o incluso, someterlo a conocimiento de la Comisión, y todavía más, a riesgo de incurrir en falta de lógica, someterlo a votación./ En todos los casos, el resultado habría sido siempre el mismo: ninguno, porque los informes e subcomisión no tienen ningún efecto jurídico vinculante." **CON-083-2011 J.**

A125
Votos Sala
Constitucional CSJ
1998-09192
2000-0319
2001-12696
2011-015461

Imposibilidad de aprobar mociones de fondo en subcomisión:

"... la competencia atribuida a las subcomisiones de estudiar los proyectos de ley no incluye la de aprobación de mociones de fondo..."

Posibilidad de presentar mociones de orden en subcomisión:

"... de conformidad con el artículo 153 RAL es factible la presentación de mociones de orden en cualquier estado de los procedimientos, salvo que expresamente se establezca lo contrario./ Por ello, es válida la presentación de mociones de orden para encauzar el trabajo y la dinámica de las subcomisiones en el ámbito de sus competencias, siendo estos órganos parlamentarios competentes para conocerlas y resolver sobre ellas." **CON-080-2012 J.**

Elementos de la moción de orden para crear subcomisión:

"... elementos que contiene la moción de orden para crear la Subcomisión (...), a saber: / • Un asunto (Expediente (...)) / • Moción de orden presentada por (...) miembro de la Comisión / • Un plazo para rendir el Informe (...) / • Integrada por cinco miembros (numero establecido en el art. 125 del RAL) / • Una composición equilibrada donde se representa a cinco bancadas que integran la Comisión

(PLN; PUSC; ML; PASE y PAC)./ •Un coordinador (...).”

Mecanismos para la creación de subcomisiones:

“El artículo 125 del Reglamento (...) establece dos posibilidades para crear Subcomisiones:/ a. Como competencia directa del (...) Presidente de una Comisión./ b. Por mayoría de votos de la Comisión, lo que supone la presentación de una moción de orden./ (...) El tipo de mayoría para aprobar la moción es la absoluta (...)./ Ahora bien, tenemos que hacer aquí dos señalamientos más (...); primero, que una posible prórroga del plazo a la Subcomisión la puede dar directamente la Presidenta, pues no pierde su potestad o competencia, o bien, que quieran utilizar nuevamente el mecanismo de la moción de orden; segundo, expresa el art. 124 del Reglamento que aun cuando el Expediente esté bajo estudio en Subcomisión, los diputados pueden presentar mociones de fondo, mientras no se haya votado el asunto en la Comisión permanente respectiva.” **CON-078-2013 J.**

Inaplicabilidad de las normas de subcomisiones de las plenas al resto de comisiones:

“... no aplica del todo para este tipo de órganos (Comisiones Ordinarias Permanentes) la disposición particular del artículo 171 del Reglamento relativa a la creación de Subcomisiones en las Comisiones con Potestad Legislativa Plena, donde taxativamente se indica que la Comisión, en cualquiera de los debates, por una sola vez, puede nombrar una subcomisión, detallándose en los incisos de dicha norma el trámite a seguir./ Los presupuestos del artículo 125 y del artículo 171 son distintos, incluso, hasta en el tipo de mayoría requerida para aprobar la moción, en el primer caso, mayoría absoluta y en el segundo mayoría calificada. El presidente en las Comisiones Plenas no tiene facultad o prerrogativa alguna para enviar un Expediente a Subcomisión como si lo tienen los Presidentes de las Comisiones Permanentes Ordinarias, quienes para los efectos aquí analizados deben acudir a la norma especial del citado artículo 125. Aunque en ambos casos los Presidentes tienen la competencia ordenatoria para fijar un plazo en que deben rendir el Informe./ Hay que tomar en cuenta que las subcomisiones no dictaminan, sino Informan al Pleno de Comisión, por ello es indispensable que tengan una sola recomendación en sentido afirmativo o negativo y que todos los criterios y observaciones pueden detallarse en él, aunque no existe norma que le impida a los integrantes de la subcomisión separarse de los criterios de la mayoría.” **CON-092-2013 J.**

Presentación de un sólo informe de Subcomisión:

“(...) Desde el punto de vista normativo, no hay regulación expresa sobre la posibilidad de presentar más de un informe de subcomisión, por lo que siendo amplios, y en respeto del principio democrático de participación, dado que se trata del procedimiento deliberativo de una Comisión Permanente Ordinaria, podríamos afirmar, que ya que no está específicamente definido, es procedente y de recibo la

presentación de uno o más informes de subcomisión.

(...) Lo lógico es que si un diputado miembro de una subcomisión, no está de acuerdo con el informe de subcomisión, no lo suscriba y proceda a dejar constando en actas su posición. El legislador disidente, puede canalizar su inconformidad con lo dispuesto por la subcomisión, en el seno propiamente de la Comisión por diversos medios a su disposición, por ejemplo mediante la presentación de su propio texto sustitutivo, o bien de las mociones de fondo que considere pertinentes, para la enmienda del proyecto respectivo.

(...) si bien no es posible limitar el derecho de iniciativa y enmienda que asiste a los señores diputados, ni restringir legítimamente el derecho de disentir en una subcomisión; existen razones de economía procesal y las propias de la naturaleza misma de este órgano, que hacen inclinarnos por recomendar la presentación de un solo informe de subcomisión (unánime o de mayoría). Con esta posición no se menoscaba el derecho de las minorías, no se lesiona el principio democrático, ni de enmienda ni sus derivaciones, y además de que resulta más sano jurídica y procesalmente la existencia de un solo informe”. **ST-762-2000.**

Informes de Subcomisión:

“(...) Los informes de subcomisión respecto a un proyecto de ley, carecen de fuerza vinculante, ni siquiera para quien suscribe dicho documento. Es decir, aún cuando un diputado concurra en un informe e incluso suscriba un texto sustitutivo, esto no lo constriñe a votar de una determinada manera el proyecto, ni le impide utilizar su derecho de enmienda. Por lo anterior, el rechazo de un Informe de Subcomisión no implica el rechazo del proyecto de la ley, motivo por el cual el proyecto original debe continuar con su trámite ordinario en el seno de la Comisión Permanente.

(...) Desde el punto de vista normativo, no hay regulación expresa sobre la posibilidad de presentar más de un informe de subcomisión, por lo que siendo amplios, y en respecto del principio democrático de participación, dado que se trata del procedimiento deliberativo de una Comisión Permanente Ordinaria, podríamos afirmar, que ya que no está específicamente definido, es procedente y de recibo la presentación de uno o más informes de subcomisión”(...) Lo lógico es que si un diputado miembro de una subcomisión, no está de acuerdo con el informe de subcomisión, no lo suscriba y proceda a dejar constando en actas su posición. El legislador disidente, puede canalizar su inconformidad con lo dispuesto por la subcomisión, en el seno propiamente de la Comisión por diversos medios a su disposición, por ejemplo mediante la presentación de su propio texto sustitutivo, o bien de las mociones de fondo que considere pertinentes, para la enmienda del proyecto respectivo”. **ST-762-2000.**

Suspensión del conocimiento mientras el proyecto está en subcomisión:

“el Reglamento de la Asamblea no contempla una disposición que

ordene de manera expresa la suspensión del conocimiento de los proyectos enviados a subcomisión. Sin embargo, durante el transcurso del plazo otorgado por el presidente para rendir el informe ante el órgano legislativo, por costumbre parlamentaria, se suspende el conocimiento de la iniciativa en el seno de la comisión”

(...) Desde esta perspectiva, la aplicación por analogía del Artículo 171 inciso 2) del Reglamento de la Asamblea, para suspender la discusión de un proyecto durante el plazo que la subcomisión tiene para elaborar el informe respectivo, es válida y se justifica, porque además de no contrariar ninguna norma constitucional o reglamentaria expresa, tampoco limita en nada la participación de los diputados integrantes de la comisión permanente ordinaria y de la Asamblea, quienes pueden seguir presentando mociones a dicho proyecto” **C-036-2008.**

Posibilidad de seguir presentando mociones a proyectos en subcomisión:

“aún cuando el presidente de una comisión permanente ordinaria nombre una subcomisión para que rinda un informe sobre determinado proyecto de ley, mientras que dicho proyecto no sea votado en forma definitiva por la comisión, todos los diputados de la Asamblea pueden ejercer su derecho de enmienda y presentar mociones de fondo a la iniciativa en cuestión”. **C-036-2008.**

Subcomisiones para asuntos de control político

Efectivamente, la norma es propia del trámite del proyecto de ley, como ella así lo establece. Por ende, no se podría aplicar a funciones propias de control político, salvo que exista una norma expresa que lo autorice. **C-072-2006.**

Procedimiento flexible de las subcomisiones:

En cuanto a las subcomisiones, se considera que se trata de órganos internos, pues no solo están presentes en distintas etapas del procedimiento legislativo, sino que además determinados casos tienen atribuciones, facultades o competencias establecidas explícitamente. Se trata de órganos colegiados, ya que están compuestas por varios miembros, en algunos casos nombrados directamente por el Presidente de la Comisión, y en otros por la Comisión misma a través de una moción en ese sentido.

La falta de regulación expresa sobre su funcionamiento, le permite una flexibilidad en su accionar. No obstante, tal flexibilidad no puede ir en contra del derecho de participación efectiva de alguno de sus miembros, pues si fuese así se infringiría el principio democrático”. **C-012-2007.**

Moción de texto sustitutivo. Aplicación analógica art. 163:

“al no existir un Artículo que regule expresamente el trámite de los textos sustitutivos en comisión, creemos que la forma de resolver el problema de las mociones que quedan pendientes de discusión al aprobarse ese texto, es la aplicación analógica del inciso ch) del

Artículo 163 del Reglamento.

Esta norma regula esas situaciones para las Comisiones con Potestad Legislativa Plena, disposición que es novedosa dentro del Reglamento de la Asamblea Legislativa y que a nuestro entender ofrece una solución ajustada, no sólo al sentido común sino al principio democrático y al principio general de razonabilidad jurídica.

Efectivamente, resulta ilógico seguir conociendo mociones que se presentaron para un texto que ya no está en discusión. A esto habría que agregarle el hecho de que, en el presente caso, se trata de una comisión cuyo plazo es perentorio, lo cual pondría a la comisión en la eventualidad de agotar el tiempo que tiene para dictaminar, conociendo mociones que no versan sobre el texto que está en discusión, lo que además podría llevar al absurdo de que las mociones que realmente versan sobre el texto en discusión, nunca lleguen a conocerse, dando como resultado que se impida el derecho de enmienda a los diputados.

En este sentido, si el órgano legislativo mediante la mayoría requerida aprueba un texto sustitutivo, las mociones que fueron presentadas con anterioridad al texto desechado, siguiendo el principio de accesoriedad, quedan sin efecto”. **C-041-2007. (En igual sentido CON-035-2008 Y CON-036-2008).**

Artículo 126. Consultas constitucionales obligatorias

Cuando en el seno de una comisión se discuta un proyecto o se apruebe una moción que, de acuerdo con los artículos 88, 97, 167 y 190 de la Constitución Política, deban ser consultados la consulta respectiva la efectuará el Presidente. Las consultas de las comisiones se considerarán como hechas por la propia Asamblea y, en lo pertinente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 157 de este Reglamento.

No afectación de competencias- Consulta no obligatoria:

(...) Sostienen los consultantes que el Proyecto de Ley es inconstitucional por no haber sido consultado el texto sustitutivo al Banco Central de Costa Rica. Refieren que si bien es cierto el dictamen fue consultado, el texto sustitutivo no lo fue, lo cual vulnera el Artículo 190 de la Constitución Política.- El Artículo 190 de la Constitución Política señala que para la discusión y aprobación de proyectos relativos a una institución autónoma, la Asamblea Legislativa oírá previamente la opinión de aquella. En este caso no existe la obligación de consulta, dado que el texto aprobado no afecta en absoluto el núcleo central de las competencias del Banco Central de Costa Rica. **SCV. 05946-2000.**

Texto modificado-Consulta obligatoria-Legislación sobre organización y funcionamiento del Poder Judicial:

"(...) cuando lo discutido en la Asamblea es un proyecto de ley que pretenda establecer reglas de funcionamiento y organización del Poder Judicial, entendido esto no apenas como las disposiciones que regulen la creación de tribunales de justicia o competencias jurisdiccionales, sino incluso aquellas que dispongan sobre modo de ejercicio de dichas competencias, es decir, sobre la forma en que el Poder Judicial lleva a cabo su función jurisdiccional, incluidas normas propiamente procesales Así lo sostuvo en la sentencia número 5958-98.

ha entendido la Sala que el deber de efectuar la consulta no se refiere tan solo al proyecto como un todo, sino también a las modificaciones que al mismo sean efectuadas en el transcurso del trámite legislativo, y que se refieran a los ya mencionados aspectos de organización y funcionamiento del Poder Judicial. Lo contrario implicaría una inconstitucional violación del principio de separación de poderes, reconocido en el Artículo 9° de la Constitución Política.

El proyecto fue consultado a la Corte Suprema, con lo que se cumplió inicialmente con la obligación establecida en el Artículo constitucional de comentario, pero después de recibida la respuesta se le introdujeron varias reformas, sin procederse a realizar nuevamente la consulta que obliga la Constitución, con lo que se lesiona lo dispuesto en el citado Artículo 167, pues no se cuenta con el criterio de la Corte sobre el proyecto que será conocido por el pleno Legislativo. Necesariamente el proyecto que en definitiva vaya a conocer el Pleno Legislativo debe enviarse a consulta a la Corte Suprema de Justicia, siempre que en él se legisle sobre organización y funcionamiento del Poder Judicial, pues la consulta que resulta valedera para la Asamblea es la que se refiere al proyecto que es conocido por el pleno de la Asamblea, pues sólo con relación a él es que se puede establecer, si existen diferencias de criterio entre su contenido y el externado por la Corte, a efecto de concluir sobre la petición que requiere para su aprobación".

SCV 13273-2001.

Imposibilidad de hacer consultas institucionales a proyectos no convocados:

"... ninguna comisión permanente tiene la competencia para tramitar asuntos o mociones referidos a una iniciativa que no se encuentra en el orden del día respectivo, pues hacer lo contrario implica (...) transgresión (...) constitucional (...), en tanto que el proyecto de ley no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo./ En este sentido, para que el Presidente de una comisión pueda efectuar una consulta constitucional obligatoria en relación con una iniciativa que lo amerite, de conformidad con los artículos 124 y 157 del Reglamento de la Asamblea, es necesario que dicha iniciativa se encuentre en discusión en el seno de la comisión y esto sólo es posible si el proyecto figura dentro del orden del día del órgano legislativo./ No obstante lo

A126
Votos Sala
Constitucional CSJ
1991-1618
1991-2050
1992-0003
1993-1633
1994-2430
1995-2009
1996-05011
1996-3625
1997-4717
1998-03631
1998-05958
1998-06305
1999-08292
2000-00640
2000-05946*
2001-13273
2002-04257
2002-04258
2002-05801
2002-08190
2003-14251
2006-11346
2006-12405
2006-14184
2006-15486
2008-015760
2008-016221
2009-10553
2010-015072
2011-012611
2011-014965
2012-008833

anterior, esta asesoría aclara que (...) los diputados pueden formular ante los entes y los órganos públicos las consultas que consideren pertinentes sobre los proyectos de ley que se encuentran en la corriente legislativa, amparándose para tales efectos en el derecho constitucional de petición, tutelado en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política y el artículo 32 de la ley N° 7135: "Ley de la Jurisdicción Constitucional"... **CON-002-2009 J.**

Necesidad de volver a consultar en caso de cambios sustanciales:

"... si el texto sustitutivo entraña cambios de tal magnitud con respecto con las potestades de las Instituciones que por disposición constitucional o legal deban ser obligatoriamente consultadas, ese trámite deberá reponerse en el caso de que ya se hubiere realizado con respecto al texto original." **CON-018-2009 J.**

Inaplicabilidad del plazo de 8 días del artículo 157 a dependencias administrativas de la Asamblea Legislativa:

"... tanto el numeral 126 como el 157 del RAL están referidos a las consultas obligatorias que debe realizar la Asamblea Legislativa a las instituciones que expresamente la Constitución Política ha determinado. Es decir, de ninguno de los artículos puede inferirse que el término de los 8 días a que hace alusión el último numeral (157) se aplique para funciones que son internas de un Departamento de la Asamblea Legislativa." **CON-055-2009.**

Aplicación del artículo 126 RAL a las mociones vía artículo 137 RAL:

"... el artículo 126 RAL, al regular la tramitación de las consultas obligatorias en comisión, no hace distinción alguna con relación a si se está en el trámite de mociones 137 RAL o en otro estado de los procedimientos, por lo que la habilitación que se hace a favor de la presidencia del panel para que satisfaga este requisito debe entenderse que aplica también para estos casos (...)/ se desprende el carácter imperativo de realizar la consulta cuando en el seno de la comisión se apruebe una moción de fondo, como son las que se tramitan al amparo del artículo 137 RAL, que de acuerdo con la Constitución Política requiera este trámite./ Concomitante con ello, el artículo 157 RAL, cuando indica el procedimiento para hacer las consultas obligatorias en el Plenario, determina con claridad que este es aplicable únicamente cuando "no lo hubiera hecho la Comisión", dejando claro que es la última y no aquel la llamada a cumplir, como regla general, con este y con cualquier acto preparatorio del procedimiento legislativo." **CON-045-2013 J.**

Comunicación de la consulta debe ser efectiva:

"... sentencia de la Sala Constitucional N° 2013008596 (...)/ La inconstitucionalidad decretada no tiene que ver entonces sobre si el proyecto en cuestión debió haber sido objeto de consulta obligatoria o no, sino con la ejecución de la misma, ya que esta fue hecha en

algunas ocasiones de manera informal, dirigida a correos electrónicos no institucionales de los que no es posible constatar su oficialidad (...)./ El vicio de procedimiento señalado fue calificado como sustancial, por lo que no es jurídicamente posible la aprobación de este proyecto sin que previamente se proceda a subsanarlo (...), siempre que en la práctica la comunicación se realice de forma efectiva y constatable.”

CON-073-2013 C.

Naturaleza de la falta de consulta como vicio esencial:

“... no siempre que un proyecto haga mención de temas municipales se hace necesario tramitar una consulta obligatoria a las corporaciones, sino sólo cuando se refiera a aspectos de su constitución o estructura orgánica o relativos al ámbito esencial de sus competencias./ (...) en el expediente no se recoge constancia de la comunicación respectiva de varios ayuntamientos (...)./ Al existir un vicio de procedimiento, el criterio de la Sala Constitucional resulta vinculante en este caso, por lo que no es jurídicamente posible la aprobación de este proyecto sin que previamente se proceda a subsanarlo. Por ejemplo, se podría utilizar el mecanismo del artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa./ De igual manera, la Presidencia de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad podría efectuar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 126 del Reglamento de la Asamblea Legislativa./ En cualquier caso lo importante es que, en la práctica, la comunicación se realice de forma efectiva y constatable.”

CON-074-2013 C.

Necesidad de consultad de nuevo texto sustitutivo con cambios sustanciales:

“... un texto sustitutivo nuevo aprobado por la Comisión debe ser consultado preceptivamente a las instituciones autónomas interesadas, solo si se incluyen elementos o contenidos esenciales nuevos que le atañen a esas instituciones...” **CON-092-2013 J.**

Efecto de las consultas obligatorias:

Siendo en este caso obligatorias las consultas a las municipalidades (y también a las instituciones autónomas), y estando el proyecto de ley en una fase decisoria y final del iter legislativo, es que éstas SUSPENDEN el conocimiento del proyecto, en atención a lo dispuesto en el Artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que claramente acota infine “... se suspenderá el conocimiento del proyecto, procediéndose a hacer la consulta correspondiente. (...)”.

Debe de tenerse presente que la consulta es un acto formal, que incluso tiene plazo, sea ocho días hábiles, sin que se entienda que es una mera formalidad procesal, carente de sentido o finalidad sustantivas, pues como señala el mismo Tribunal “(...) con ella se persigue una finalidad tocante a la idoneidad o calidad de la ley para obtener los resultados concretos que se quiere lograr con ella (...)” (Voto No. 1633-93). **C-005-2005.**

Consultas obligatorias a municipalidades

El Departamento de Servicios Técnicos es del criterio que, tratándose de materia de resorte exclusivo de las municipalidades como lo es la materia impositiva, es necesaria la existencia del acuerdo municipal como elemento esencial para tramitar el proyecto de ley que las afecta directamente. De no existir dicho acuerdo la Asamblea Legislativa estaría obligada a consultarles. **C-007-2007.**

Validez del correo electrónico para realizar consultas:

Por las razones indicadas, esta Asesoría considera que dentro de las necesidades de cobertura, tiempo y seguridad que requieren las comunicaciones legislativas, en especial cuando se trata de consultas a las que la institución está obligada realizar, el correo electrónico se constituye en un medio idóneo y efectivo para tal labor, siempre y cuando –como es de suponer– estén suficientemente garantizadas la autenticidad e integridad del documento remitido, así como también el debido cumplimiento de las leyes procesales que rigen para esta función.” **C-005-2007 y C- 008-2007.**

No hay obligación de consultar texto ya consultado:

“De los actos transcritos se evidencia que el texto que al día de hoy tiene para su conocimiento la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, es el mismo texto consultado de forma obligatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, no es necesario en este momento volver a efectuar dicha consulta. En igual sentido procede respecto de la consulta a las Municipalidades, en razón de que la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad, acatando la recomendación que efectuó este Departamento solicitó su criterio a todas ellas”. **C-003-2007.**

Consulta obligatoria a la Corte Suprema de Justicia:

“A mayor abundamiento, la Sala Constitucional en resolución No. 05958-98 de las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y ocho, precisó aún más, las condiciones en las cuales se debe realizar la consulta obligatoria a la Corte Suprema de Justicia al indicar en el considerando IV que: “(...) En efecto, los asuntos que preceptivamente requieren de una consulta a la Corte Suprema de Justicia son aquellos que se refieren “a la organización o funcionamiento del Poder Judicial” donde el término “funcionamiento” alude no solo a los aspectos de régimen interno administrativo de los despachos judiciales, sino también a las cuestiones procesales que rigen la sustanciación de los diversos asuntos sometidos a esos estrados (...)”. (La negrita no es del original).

Por su parte, el Artículo 59 inciso 1) de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que: “Corresponde a la Corte Suprema de Justicia (...) emitir su opinión, cuando sea requerida, acerca de los proyectos de

reforma a la legislación codificada o los que afecten la organización o el funcionamiento del Poder Judicial”.

Así las cosas, será la sana crítica de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los que decidan en cuáles proyectos devolverán la solicitud de consulta sin pronunciamiento, por considerar que el mismo no incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Este Departamento no dudará en sugerir la consulta de referencia cuando esto facilite la tramitación legítima y a derecho de los expedientes, como se hizo en algunos de los casos señalados en su oficio.” **C-030-2007.**

Artículo 127. Posibilidad de excusa de los diputados

Cualquier miembro de Comisión, podrá excusarse de dictaminar sobre determinado asunto ante el Presidente de la Comisión, por justa causa; su excusa será resuelta por éste, haciendo constar ese hecho en el acta. En su caso, el Presidente de la Comisión deberá solicitar al Presidente de la Asamblea, el reemplazo del diputado que se excusare.

Excusa para votar:

“el Artículo 127 aludido se refiere al permiso excusante de votar el dictamen en una Comisión Permanente Ordinaria, permisión rendida a favor de un diputado que invoque una causa justa. (...) En este caso el diputado podría encontrar justificación en las siguientes consideraciones jurídicas: a) El diputado no puede violentar el principio de legalidad. El Artículo 48 de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito es una norma vigente, como tal debe ser aplicada hasta tanto no se produzca la inconstitucionalidad. Por ello, le es posible establecer una causa de justificación para separarse de la obligación de conocer y votar iniciativas de ley. Es decir, el diputado puede invocar una causa justificante legítima para no conocer el asunto que, eventualmente le comportará algún tipo de responsabilidad penal.” **C-017-2007.**

Artículo 128. Subcomisiones para la incorporación de mociones aprobadas

Antes de votar el proyecto y rendir el informe a la Asamblea, el Presidente de la comisión permanente podrá nombrar una subcomisión, según se indica en el artículo 125 de este Reglamento, para incorporarle todas las enmiendas o mociones aprobadas. El informe de la subcomisión deberá figurar en el orden del día, después del capítulo de correspondencia de la sesión siguiente y deberá votarse

en esa sesión.

Aprobación mociones:

“la subcomisión que nombra el presidente con base en ese numeral sólo puede incorporar al texto del proyecto de ley las mociones que ya han sido aprobadas por la comisión, para que dicho órgano, en la sesión inmediatamente posterior a la fecha de presentación del informe, someta a votación la iniciativa.

En este sentido, la función de la subcomisión radica en actualizar el texto del proyecto de ley que será sometido a votación, añadiéndole las mociones aprobadas por la comisión en pleno, utilizando, para ello, los mejores criterios de técnica legislativa”. **C-012-2004.**

A127
Votos Sala
Constitucional CSJ
2008-12590

Artículo 129. Votación de asuntos

Conocido un asunto en la Comisión y pasado algún tiempo sin que ningún diputado pida o haga uso de la palabra, la Secretaría preguntará: “¿Se da por discutido el (informe, dictamen, proyecto de ley o moción) que se ha leído?”. Transcurrido un tiempo prudencial sin que ningún diputado solicite la palabra, el Presidente dará por discutido el asunto y procederá a recibir la votación, siempre que el Presidente no dispusiere el nombramiento de una subcomisión, para los efectos señalados en el artículo 128.

Artículo 130. Referencia a la publicación

Cada proyecto de ley que recomiende una comisión, en sus considerandos deberá hacer referencia al número y fecha del Diario Oficial, en el cual se publicó el proyecto original respectivo. Si el proyecto no ha sido publicado así debe indicarse.

A128
Votos Sala
Constitucional CSJ
2011-015461

Capítulo III. TRAMITE EN EL Plenario

Sección I Primer debate

Artículo 131. Inclusión de los dictámenes en el Capítulo de Primeros debates.

Dos días después del cierre del plazo a que se refiere el artículo 82 de este Reglamento, los dictámenes de comisiones se incluirán en la Agenda Parlamentaria del Plenario. Antes de iniciarse la discusión del asunto, el o los informes de la comisión respectiva deberán ser puestos en conocimiento de los diputados, en forma impresa o por cualquier otro medio idóneo. Los informes de la comisión necesariamente incluirán el texto del proyecto de ley recomendado.

Si se hubiere acordado la publicación del dictamen, de acuerdo con lo previsto en el artículo 83, no podrá ser discutido el proyecto en primer debate antes de transcurridos dos días después de la publicación. **(Modificado mediante acuerdos N° 4032 del 1 de junio de 1998 y N° 5020, del 9 de noviembre de 1999)**

Plazo para presentación de Informes de Minoría (exp. 17.224):

En el marco de la discusión del expediente 17224 (ratificación de personas nombradas por la Junta Directiva de la ARESEP que integrarán el Consejo de la SUTEL), la Presidencia interpreta que, se está ante una contradicción; por una parte, el expediente no está completo porque faltan los informes anunciados; sin embargo, al mismo tiempo, la Asamblea tiene el derecho a discutir el tema y a tomar una decisión si lo considera conveniente. Por lo tanto, para completar el trámite con la presentación de informes, se da un plazo de 24 horas, luego de las cuales el asunto deberá ser conocido con prioridad. Esta interpretación fue apelada, votada y rechazada. **Actas de las Sesiones Plenarias No. 117 y 118 del del 09-12-08:17-20 y 10-12-08: 34, respectivamente.**

Principio de Publicidad:

“... dicho tribunal [Sala Constitucional] a partir del año 2006 ha declarado como vicio sustancial del procedimiento la no publicación de los textos en los que se han incluido enmiendas sustanciales durante el iter parlamentario...” **CON-031-2010.**

Discusión de informe:

“(...) el informe con prioridad para ser discutido en el Plenario, serán los de mayoría, luego los de minoría. En el caso concreto si son de minoría habría que aplicar el criterio del número de Diputados que suscriban el informe. En última instancia en caso que hayan varios informes de Minoría con igual número de firmas suscribiéndolo, entonces se remite el principio jurídico de primero en tiempo, primero en derecho, en cuanto a presentación y cumplimiento del trámite

A129
Votos Sala
Constitucional CSJ
2004-06596
2004-09147
2006-03671
2007-09699
2008-04569
2008-12590
2010-015072
2010-019701
2011-001308

A130
Votos Sala
Constitucional CSJ
2008-01572
2010-015072
2010-019701
2011-001308
2012-015840

A131
Votos Sala
Constitucional CSJ
1999-04453
2002-09443
2007-02274
2008-015760
2008-016221

establecido en el Artículo 82 del Reglamento”. **ST-284-2000.**

2012-015840

Artículo 132. Explicación de los dictámenes

El trámite de primer debate se iniciará con una explicación general del texto, por parte de los dictaminadores, o de los proponentes del proyecto dispensado, en su caso.

Para cada dictamen, los firmantes podrán hacer uso de la palabra hasta por un plazo que, individualmente o en conjunto, no exceda de quince minutos. En el caso de los proponentes de un proyecto dispensado, el plazo, individual o en conjunto, no podrá exceder de quince minutos. **(Modificado mediante acuerdo N° 5020, del 9 de noviembre de 1999)**

Explicación de dictámenes después de informe de mociones 137:

Ante inquietud de un diputado para iniciar la explicación de los dictámenes sobre el expediente N° 15516, y con base en la costumbre legislativa, la Presidencia indica que el espacio para explicar los dictámenes se otorgará después de que se reciba el último informe de mociones 137 y antes del conocimiento de las mociones de reiteración. Además, indica que cuando se puso en conocimiento el expediente, nadie solicitó la palabra para esos efectos. Sin embargo, procede posteriormente a ofrecer la palabra a los dictaminadores a efecto de quienes así lo quieran hacer puedan hacer sus manifestaciones. **Acta de la Sesión Plenaria No. 168 del 30-03-04:141-142.**

Uso de la palabra:

La Presidencia interpreta que, pese a tener una lista de diputados que han pedido la palabra, ha de borrarla y hasta el momento en que dé inicio la discusión, una vez que se expliquen los dictámenes, las y los diputados podrán solicitar la palabra. **Acta de la Sesión Plenaria No. 103 del 04-11-02:25.**

Artículo 133. Lectura de dictámenes

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el trámite de primer debate podrá iniciarse con la lectura de los dictámenes presentados o del proyecto de ley dispensado mediante moción de orden. **(Modificado mediante acuerdo N° 5020, del 9 de noviembre de 1999)**

Dispensa de lectura del Proyecto de Ley- Dictámen:

“(...) algunas normas del Plenario son aplicables a las comisiones permanentes ordinarias y otras no de allí la necesidad de analizar.

Para este caso, se considera que sí es compatible la norma del Artículo 132 del Reglamento de la Asamblea y en consecuencia, para la aprobación de la moción de orden de dispensa de lectura del proyecto de ley, en este caso asimilable, a los dictámenes, se requeriría el voto favorable de dos tercios de los diputados presentes. Situación distinta se concluye para la dispensa de la lectura de los demás documentos. Pues al no existir ninguna norma en el Plenario, (debido a que los documentos no se leen dada su naturaleza), o en comisión en la que expresamente se señale el número de votos que se requiere para tal acto, se debe aplicar la norma general del Artículo 119 de la Constitución Política, o sea la mayoría absoluta de los votos presentes.

Esta tesis sobre la mayoría requerida no es compartida por la Licenciada Ramírez Altamirano que señala en su libro Manual de Procedimientos Legislativos, que aplicando la misma regla del Plenario es posible también que, por moción de orden, aprobada por los dos tercios de los diputados presentes, se prescinda de la lectura de todos o algunos de esos documentos". **ST-204-1999.**

Artículo 134. Discusión en primer debate

Concluidas las explicaciones sobre los dictámenes, se procederá al conocimiento de las mociones de reiteración que se hayan presentado. Posteriormente se iniciará la discusión en primer debate y se procederá a aprobar o a improbar el proyecto de ley, sin perjuicio de lo que se dispone en los artículos 138 y 139.

Los proyectos se conocerán en la forma y en el orden determinados en los artículos 81 y 130.

Mociones de reiteración:

En relación con el exp. 15.986 la Presidencia acuerda que: El plazo para la presentación de mociones de reiteración se iniciará en la sesión siguiente a la lectura del último informe de mociones 137. Luego se iniciará la discusión por el fondo del proyecto. De no presentarse mociones de reiteración a un proyecto de ley en la 1ª sesión, podrá continuar su discusión por el fondo. En el momento en que sean presentadas reiteraciones, se suspenderá el debate por el fondo del proyecto y se iniciará la discusión y votación de las mociones.

La Presidencia declarará la admisibilidad y procedencia de las mociones de reiteración, facultad que podrá ejercer desde la 1ª sesión de presentación de las mismas. Posteriormente, se procederá a discutir y a votar las mociones admitidas. Las reiteraciones que se presenten en las restantes sesiones serán sometidas al procedimiento de admisibilidad y procedencia indicado. El proyecto de ley podrá votarse dentro del plazo de presentación de las reiteraciones si se

A132
Votos Sala
Constitucional CSJ
1999-04453
2002-09443
2004-13353
2005-17618
2010-015072
2010-019701

agota la discusión por el fondo y no se han presentado mociones de reiteración. En los demás extremos no contemplados en la esta resolución, serán aplicables las disposiciones de la resolución emitida el 20 de junio de 2006. **Acta de la Sesión Plenaria No. 043 del 18-07-06:40-41.**

Trámite de mociones de reiteración(exp. 15922):

La Presidencia resuelve para el trámite de las mociones de reiteración: 1-Podrán presentarlas todos los proponentes de mociones rechazadas en Comisión o aquellas presentadas y rechazadas conforme al Artículo 137 del RAL. 2. Solo serán de recibo al ser presentadas dentro de las 3 sesiones de discusión siguientes a la fecha en que sea conocido el último informe de mociones 137. 3. No se conocerán hasta que venzan los 3 días de discusión siguientes a la lectura del último informe. 4. De no haber mociones de reiteración, la Presidencia comunicará el inicio de la discusión por el fondo, pero los diputados podrán presentar mociones de reiteración antes de que se declare discutido el proyecto, siempre y cuando se encuentren dentro del plazo de las 3 sesiones indicadas, en cuyo caso se suspenderá la discusión por el plazo que reste en espera de más mociones, a no ser que se verifique alguna de las excepciones dispuestas en la presente Resolución. 5. Como excepción a esta disposición general, se tienen los casos en los que exista la anuencia expresa en actas de los diputados proponentes de mociones rechazadas, en comisión o de conformidad al Artículo 137, de no reiterarlas o de retirar las ya presentadas para reiteración. Luego, la Presidencia procederá a abrir el espacio de discusión por el fondo del proyecto en cuestión. 6. Las mociones de reiteración son de "orden", por lo que para explicar su contenido el o los proponentes tendrán un plazo que, individualmente o en conjunto, no exceda de 5 minutos. 7. En lo sucesivo, las mociones de reiteración serán sometidas al procedimiento de admisibilidad e improcedencia que se encuentra dispuesto en el Artículo 138 del RAL, y a las disposiciones establecidas por la Sala Constitucional en el Voto N.º 3220-00. **Actas de la Sesiones Plenarios Nos. 031 y 041 del 20-06-06:34-37 y 06-07-06:22-28, respectivamente.**

A134
Votos Sala
Constitucional CSJ
1999-3861
2000-02928
2000-3220
2004-05627
2010-015072
2010-019701
2011-014966

Mociones de reiteración (Pacto Fiscal, exp. 15516):

En el conocimiento de mociones de reiteración, se impide la discusión particularizada de cada iniciativa, cuando se trate de mociones de fondo que tengan íntima conexidad, identidad en el contenido o sean similares o reiteración de otras ya resueltas en forma definitiva. **Acta de la Sesión Plenaria No. 075 del 23-09-04:30-35.**

Discusión del informe:

"(...) el informe con prioridad para ser discutido en el Plenario, serán los de mayoría, luego los de minoría. En el caso concreto si son de minoría habría que aplicar el criterio del número de Diputados que suscriban el informe. En última instancia en caso que hayan varios informes de Minoría con igual número de firmas suscribiéndolo, entonces se remite el principio jurídico de primero en tiempo, primero

en derecho, en cuanto a presentación y cumplimiento del trámite establecido en el Artículo 82 del Reglamento”. **ST-284-2000.**

Artículo 135. Uso de la palabra en el Plenario

El diputado tiene derecho a hacer uso de la palabra en las sesiones del Plenario, si lo solicita al Presidente.

Si se tratare de la discusión de proyectos de ley en el trámite de primer debate, el diputado podrá intervenir, con respecto a cada moción, por un plazo no mayor de quince minutos, que podrá aprovechar de una sola vez, o en diversos turnos. En ningún caso se podrán conceder plazos adicionales.

Con respecto al fondo del proyecto, podrá intervenir por un plazo de hasta treinta minutos.

Procedimiento para discutir y votar el expediente 17.504, Ley de Conservación de Vida Silvestre, proyecto de Iniciativa Popular:

La Presidencia resuelve:

- 1.- [...] la Presidencia realiza la integración del procedimiento que se sigue en el trámite de votación en 1º debate de los proyectos de iniciativa popular [...]
- 2.- En relación con el trámite del proyecto de ley de iniciativa popular N° 17054: “Ley de Conservación de Vida Silvestre” [...]
- 3.- Siguiendo las reglas que establece el artículo 177 del reglamento sobre la dispensa de trámites, ya que el proyecto no fue dictaminado, el Plenario, convertido en comisión general, conocerá el último texto que estuvo en conocimiento por parte de la comisión dictaminadora antes de la dispensa de trámites.
- 4.- La Asamblea conocerá directamente las mociones pendientes [...].
- 5.- Los diputados pueden presentar mociones de fondo en el Plenario.
- 6.- Para el conocimiento de las mociones y su votación, así como para la votación del proyecto de ley en su trámite de 1º debate, ... el procedimiento que debe seguirse, ... analógicamente las reglas contenidas en el párrafo séptimo del artículo 178 y el inciso 3) del artículo 179 del reglamento de la Asamblea. [...]
- 7.- [...] si aún no se hubiera votado el proyecto, suspenderá su discusión, tendrá por desestimadas las mociones pendientes en virtud del plazo perentorio establecido por el artículo 123 constitucional y el artículo 6 de la Ley N° 8491 y, sin más discusión, de inmediato, procederá a su votación en el trámite de 1º debate.
- 8.- [...] en el caso de que el proyecto de ley fuese dictaminado por la comisión antes del vencimiento del plazo [...] ese proyecto ingresaría al 1º lugar de los asuntos que se conocerán en la segunda parte del

Orden del Día del Plenario de la sesión del 1º de octubre de 2012, inmediatamente antes de los 2º debates.

9.- El Plenario, por moción de orden presentada y aprobada al efecto, podrá sesionar como comisión general para conocer el expediente y las mociones que se presenten al proyecto.

10.- Si la moción de orden es aprobada, las mociones presentadas y la votación del proyecto seguirán el trámite anteriormente señalado. [...].

11.- Si la moción de orden presentada para convertir al Plenario en comisión general no fuere aprobada por la Asamblea, el presidente, sin más, inmediatamente, deberá someter a votación el proyecto de ley de iniciativa popular en su trámite de primer debate, [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 73 del 01-10-2012:29-65. Continúa la discusión en el acta 74:27-47. El tema del plazo se continúa estudiando en el acta 76:20 -24.**

Solicitud del uso de la palabra es personal

La Presidencia resuelve:

[...] el uso de la palabra me parece que es algo personalísimo y tan personalísimo es que cuando la cedemos a otras u otros compañeros tenemos que estar presente, o tenemos que formular una nota porque perdemos ese uso de la palabra.

A mí me parece que lo más objetivo y razonable en estos momentos es que aquellos diputados que no estuviesen presentes en el momento en que se solicita el uso de la palabra se anoten con posterioridad, pero no, evidentemente, generando una especie de reserva del campo para hacer uso de la palabra, que no sería para nada admisible sino están presentes. **Acta de la Sesión Plenaria No. 91 del 01-11-12:44.**

Flexibilidad:

“(...) Ha sido usual que esos plazos no se apliquen con rigurosidad, permitiéndose a los proponentes y demás diputados que participan en la discusión, disponer de mayor tiempo para sus intervenciones; práctica que se ajusta a una correcta aplicación de la elasticidad y sentido práctico con que debe interpretarse el procedimiento legislativo. Más, nada contraviene el Reglamento el que el Presidente de la Comisión en uso de sus atribuciones y deberes, conceda la palabra por el plazo máximo estipulado en dicho cuerpo normativo, y que para las mociones de fondo es de 15 minutos (art. 5.5 R.A.L.).

Incluso, yendo más allá, el que el Presidente de la Comisión no acceda a proporcionar más tiempo del estipulado expresamente, no es siquiera un asunto sujeto a apelación, ya que más que una resolución, lo suyo fue una mera actuación apegada a la letra del ordenamiento que rige el procedimiento legislativo, y por tanto ajena a ilegalidad o irregularidad, supuestos éstos que deben sustentar la apelación (art. 5.6 R.A.L.)”. **C-036-2004.**

Artículo 136. Discusión continua de los proyectos

Pendiente la discusión de un proyecto de ley, deberá continuarse ésta en las sesiones inmediatas hasta agotarla, no aceptándose en su tramitación más que las mociones de forma y fondo o las mociones de orden relacionadas con el proyecto, de acuerdo con las disposiciones de este Reglamento.

Procedimiento para discutir y votar el expediente 17.504, Ley de Conservación de Vida Silvestre, proyecto de Iniciativa Popular:

La Presidencia resuelve:

- 1.- [...] la Presidencia realiza la integración del procedimiento que se sigue en el trámite de votación en 1° debate de los proyectos de iniciativa popular [...]
- 2.- En relación con el trámite del proyecto de ley de iniciativa popular N° 17054: "Ley de Conservación de Vida Silvestre" [...]
- 3.- Siguiendo las reglas que establece el artículo 177 del reglamento sobre la dispensa de trámites, ya que el proyecto no fue dictaminado, el Plenario, convertido en comisión general, conocerá el último texto que estuvo en conocimiento por parte de la comisión dictaminadora antes de la dispensa de trámites.
- 4.- La Asamblea conocerá directamente las mociones pendientes [...].
- 5.- Los diputados pueden presentar mociones de fondo en el Plenario.
- 6.- Para el conocimiento de las mociones y su votación, así como para la votación del proyecto de ley en su trámite de 1° debate, ... el procedimiento que debe seguirse, ... analógicamente las reglas contenidas en el párrafo séptimo del artículo 178 y el inciso 3) del artículo 179 del reglamento de la Asamblea. [...]
- 7.- [...] si aún no se hubiera votado el proyecto, suspenderá su discusión, tendrá por desestimadas las mociones pendientes en virtud del plazo perentorio establecido por el artículo 123 constitucional y el artículo 6 de la Ley N° 8491 y, sin más discusión, de inmediato, procederá a su votación en el trámite de 1° debate.
- 8.- [...] en el caso de que el proyecto de ley fuese dictaminado por la comisión antes del vencimiento del plazo [...] ese proyecto ingresaría al 1° lugar de los asuntos que se conocerán en la segunda parte del Orden del Día del Plenario de la sesión del 1° de octubre de 2012, inmediatamente antes de los 2° debates.
- 9.- El Plenario, por moción de orden presentada y aprobada al efecto, podrá sesionar como comisión general para conocer el expediente y las mociones que se presenten al proyecto.
- 10.- Si la moción de orden es aprobada, las mociones presentadas y la votación del proyecto seguirán el trámite anteriormente señalado. [...].
- 11.- Si la moción de orden presentada para convertir al Plenario en comisión general no fuere aprobada por la Asamblea, el presidente, sin más, inmediatamente, deberá someter a votación el proyecto de ley de iniciativa popular en su trámite de primer debate, [...] **Acta**

de la Sesión Plenaria No. 73 del 01-10-2012:29-65. Continúa la discusión men el acta 74:27-47. El tema del plazo se continúa estudiando en el acta 76:20 -24.

"... los recesos concebidos por el Presidente de una comisión o del Plenario Legislativo no se encuentran regulados en el Reglamento (...) de la Asamblea Legislativa (RAL), sino que han sido una práctica parlamentaria (...)./ (...) deben entenderse como medidas excepcionales. (...) el presidente (...) de una comisión o del Plenario Legislativo es el que acepta o rechaza la solicitud de conceder un receso a solicitud de un legislador o de un grupo de legisladores./ Esto no implica que los recesos deban darse en cualquier momento, sino que se deben de conceder cuando sean estrictamente necesarios a criterio del director del debate, con el fin de no utilizarlos como un medio para entorpecer la discusión de un tema determinado (...)./ Además, el Presidente del Plenario Legislativo o de una comisión determinada, no puede conceder un receso en los casos en que se esté votando un proyecto de ley o una moción de cualquiera naturaleza. Lo anterior en vista de que la etapa de votación es un proceso ininterrumpido..."

CON-008-2012 J.

Artículo 137. Mociones de fondo.

Para el trámite y discusión de las mociones de fondo se aplicarán las siguientes normas:

- a) Las mociones destinadas a modificar un proyecto de ley en cuanto al fondo, solo se admitirán cuando se presenten al Directorio durante las primeras dos sesiones de discusión del proyecto en primer debate, siempre que este no haya concluido.
- b) Automáticamente, tales mociones se darán a conocer a los diputados, por el medio que el presidente considere más oportuno, pasarán a la comisión dictaminadora y se tendrán por incorporadas al proyecto, si así lo determina dicha Comisión.

Para el conocimiento de estas mociones, se tendrá por alterado el orden del día de la comisión respectiva, a efecto de que se tramiten y se rinda el informe al Plenario, en un plazo no mayor de tres días hábiles. Mientras tanto, se suspenderá el trámite del primer debate.

- c) Recibido por el Directorio el informe de la comisión, se suspenderá el conocimiento del asunto que en

ese momento esté en primer debate y, de inmediato, se entrará a conocer el proyecto cuyo trámite se encontraba suspendido, de conformidad con el párrafo anterior. (Modificado mediante Acuerdo N° 6586, del 29 de julio de 2015)

Vicio de procedimiento por no tramitación oportuna de mociones

137. Nulidad.

La Presidencia resuelve:

[...] ordenar retraer a su trámite de primer debate el expediente legislativo N° 16736 “LEY ESPECIAL PARA FACILITAR LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA) MEDIANTE LA VÍA TELEVISIVA Y RADIOFÓNICA”, a efecto de que se conozcan las mociones de fondo vía artículo 137 presentadas oportunamente por el Diputado Luis Fishman Zonzinski. **Acta de la Sesión Plenaria No. 162 del 22-03-2011: 12-25.**

Confección del orden del día de las comisiones permanentes ordinarias especiales

La Presidencia resuelve que:

1. Las Comisiones permanentes ordinarias, permanentes ordinarias especiales, en aplicación del artículo 72 inciso f) deben confeccionar el orden del día con 24 horas de anticipación y darlo a conocer por los medios idóneos. El plazo de las 24 horas empieza a correr partir de la lectura del decreto de convocatoria del Poder Ejecutivo. Excepcionalmente, el plazo de las 24 horas no será aplicable cuando el órgano legislativo se encuentre tramitando mociones 137 del Reglamento, en virtud de que ese mismo numeral otorga un trámite especial, y prioritario para las mociones de fondo. Es importante destacar, que existen asuntos de régimen interno, dentro de las cuales se encuentra el trámite de las Comisiones Investigadoras las cuales no requieren ser convocadas por el Poder Ejecutivo tal y como lo ha indicado la Sala Constitucional al señalar: “La Asamblea Legislativa está facultada para continuar con sus tareas habituales durante el periodo de sesiones extraordinarias, por cuanto únicamente pierde su facultad de iniciativa legislativa. En este caso, no resulta contrario a lo dispuesto en los artículos 118 y 121 inciso 23) de la Constitución Política en que conozca y aprueba el informe de una comisión legislativa de investigación, en la cual se incluye también un proyecto de ley, por cuanto, se repite, se trata de una típica actividad de control político, competencia que no ve disminuida en esta etapa excepcional de labores legislativas”. (Sala Constitucional No. 6941-96 y 6939-96). Si bien es cierto en los asuntos relacionados con el régimen interno no requieren ser convocados para ser incorporados en el orden del día, sí es importante que se tomen las previsiones del caso para [sic] que con la debida antelación se pongan en conocimiento por los medios adecuados, todo para dar efectivo cumplimiento al principio de publicidad. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 46 del 28-07-11:19-30.**

A137
Votos Sala
Constitucional CSJ
1992-3789
1994-0786
1995-5544
1996-1919
1996-6939
1996-6941
1998-03394
2000-9257
2000-03220
2000-09988
2001-12420
2002-04257
2003-05404
2003-07564
2004-09252
2004-09253
2004-09254
2004-05627
2004-09138
2005-01800
2005-02235
2005-07428
2005-07961
2005-15486
2005-17617
2005-17618
2006-03671
2006-05298
2006-14424
2007-02901
2007-17104
2008-02521
2008-04569

Principio de prelación:

La Presidencia resuelve:

“[...] que en sic [el] trámite del expediente 18563, se conocerán las mociones de orden que ya se encuentran presentadas al Plenario Legislativo en estricto apego del principio de prelación.” **Acta de la Sesión Plenaria No. 154 del 02-04-13:56-72.**

Modificaciones al trámite del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, 2010:

La Presidencia resuelve:

[...] 1. Establecer el día 17 de junio del año 2010, como la fecha en que se cumple el plazo de un mes que dispone el inciso 5 del artículo 180 del Reglamento.

En consecuencia se define las fechas 15 y 17 de junio como plazo máximo para proceder a la votación en primer y segundo debate, respectivamente, del expediente legislativo No. 17.669 que contempla una modificación al presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el año 2010 y primer presupuesto extraordinario para el mismo periodo; aplicando analógicamente las mismas reglas que rigen para la votación del proyecto de presupuesto ordinario. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 18 del 26-05-2010:79.**

Confección del orden del día de las Comisiones permanentes ordinarias especiales: La Presidencia resuelve que:

“Las Comisiones permanentes ordinarias, permanentes ordinarias especiales, en aplicación del Artículo 72 inciso f) deben confeccionar el orden del día con 24 horas de anticipación y darlo a conocer por los medios idóneos.

El plazo de las 24 horas empieza a correr partir de la lectura del decreto de convocatoria del Poder Ejecutivo. Excepcionalmente, el plazo de las 24 horas no será aplicable cuando el órgano legislativo se encuentre tramitando mociones 137 del Reglamento, en virtud de que ese mismo numeral otorga un trámite especial, y prioritario para las mociones de fondo.” **Acta de la Sesión Plenaria No. 46 del 28-07-2011:19-20.**

Actualización de los textos oficiales (proyectos de ley) en discusión Plenario Legislativo:

“Esta Presidencia resuelve: Ordenar a los órganos respectivos legislativos mantener actualizados los textos de los proyectos de ley en discusión, acatando las disposiciones indicadas, permitiendo así a las Señoras y Señores Diputados tener un debate parlamentario adecuado y garantizando la actualización del texto en discusión.” **Acta de la Sesión Plenaria No. 158 del 15-03-2011:51-52.**

Plazos para informar de las Comisiones Permanente Ordinarias, Especiales y de Investigación (Pérdida de dieta):

La Presidencia resuelve: “Aplicar en todos sus extremos lo dispuesto

2008-016221
2008-015760
2008-10450
2008-11210
2010-015294
2010-012026
2010-015072
2010-015291
2010-016202
2010-016402
2011-000992
2011-012611
2011-014965

en los Artículos 80 en concordancia con los numerales 95, 97 y 137 del Reglamento en relación con las sanciones establecidas en caso de que los miembros de las Comisiones Permanentes Ordinarias, Permanentes Especiales y Especiales no cumplan con el plazo señalado para rendir los dictámenes o informes que les correspondan emitir.” (pérdida de dieta) **Acta de la Sesión Plenaria No. 018 del 26-5-2010:33-34.**

Modificaciones al trámite del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 2010 :

La Presidencia resuelve: “1. Establecer el día 17 de junio del año 2010, como la fecha en que se cumple el plazo de un mes que dispone el inciso 5 del Artículo 180 del Reglamento. En consecuencia se define las fechas 15 y 17 de junio como plazo máximo para proceder a la votación en primer y segundo debate, respectivamente, del expediente legislativo N° 17.669 que contempla una modificación al presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el año 2010 y primer presupuesto extraordinario para el mismo periodo; aplicando analógicamente las mismas reglas que rigen para la votación del proyecto de presupuesto ordinario. (...)” **Acta de la Sesión Plenaria No. 018 del 26-05-2010:25-28.**
Véase lo resuelto en el Acta 019 del 27-5-2010:79.

Procedimiento específico para el trámite del presupuesto extraordinario y modificaciones presupuestarias, se determinan fechas límites para su votación:

Presidencia interpreta como plazo máximo para proceder a la votación en primer y segundo debate del expediente 17.699 modificación al presupuesto ordinario y extraordinario para el año 2010 el 15 y 17 de junio, en este último día se cumple el plazo de un mes (Artículo 180 inciso 5 del RAL)

Fija el 08 de junio como fecha máxima para que el Plenario Legislativo continúe el trámite del expediente 17.699 en primer debate recibidos los informes del caso y establece para la Comisión dictaminadora que las mociones vía Artículo 137 pendientes de trámite en el tercer día, al ser las 23:30 horas el Presidente suspenderá la discusión, incluyendo las de revisión y se tendrán por rechazadas (Art 178 RAL) y enviándose el informe al Plenario Legislativo lo que deberá seguirse aplicando para casos similares al de este proyecto de ley. **Acta de la Sesión Plenaria No. 18 del 26-05-2010:25.**

Inclusión en Primeros Debates del Orden del día de Plenario de proyecto aprobado en Primer debate:

La Presidencia aclara que por un error en Secretaría, se aprueba en Primer Debate un proyecto de ley, habiendo mociones pendientes vía Artículo 137, por lo que tendrá que volver a primer debate, con el fin de no incurrir en un vicio sustancial que lesione el derecho de enmienda de los diputados. **Acta de la Sesión Plenaria No. 151 del 06-04-10:6-7.**

Trámite de mociones de reiteración (exp. 15922):

La Presidencia resuelve para el trámite de las mociones de reiteración: 1-Podrán presentarlas todos los proponentes de mociones rechazadas en Comisión o aquellas presentadas y rechazadas conforme al Artículo 137 del RAL. 2. Solo serán de recibo al ser presentadas dentro de las 3 sesiones de discusión siguientes a la fecha en que sea conocido el último informe de mociones 137. 3. No se conocerán hasta que venzan los 3 días de discusión siguientes a la lectura del último informe. 4. De no haber mociones de reiteración, la Presidencia comunicará el inicio de la discusión por el fondo, pero los diputados podrán presentar mociones de reiteración antes de que se declare discutido el proyecto, siempre y cuando se encuentren dentro del plazo de las 3 sesiones indicadas, en cuyo caso se suspenderá la discusión por el plazo que reste en espera de más mociones, a no ser que se verifique alguna de las excepciones dispuestas en la presente Resolución. 5. Como excepción a esta disposición general, se tienen los casos en los que exista la anuencia expresa en actas de los diputados proponentes de mociones rechazadas, en comisión o de conformidad al Artículo 137, de no reiterarlas o de retirar las ya presentadas para reiteración. Luego, la Presidencia procederá a abrir el espacio de discusión por el fondo del proyecto en cuestión. 6. Las mociones de reiteración son de “orden”, por lo que para explicar su contenido el o los proponentes tendrán un plazo que, individualmente o en conjunto, no exceda de 5 minutos. 7. En lo sucesivo, las mociones de reiteración serán sometidas al procedimiento de admisibilidad e improcedencia que se encuentra dispuesto en el Artículo 138 del RAL, y a las disposiciones establecidas por la Sala Constitucional en el Voto N.º 3220-00. **Actas de la Sesiones Plenarias Nos. 031 y 041 del 20-06-06:34-37 y 06-07-06:22-28, respectivamente.**

Correcciones del acta por parte de la Secretaría del Directorio y firma para el retiro de mociones 137:

La Presidencia instruye a la Secretaría del Directorio para que cuando deba agregar algo al acta del Plenario vía corrección, esta la debe realizar por escrito en el transcurso de la aprobación del acta. Además, para que cuando algún diputado vaya a retirar una moción presentada vía 137, deje constancia de la hora y el día en que la moción es retirada. **Acta de la Sesión Plenaria No. 153 del 04-04-06:22.**

Mociones de reiteración Ley CARICON, exp. 15637:

La Presidencia interpreta que si un proyecto de ley de convenio, tratado o cualquier instrumento internacional que en su articulado determine que NO caben reservas o cláusulas interpretativas, la Asamblea Legislativa esta inhibida de presentar y tramitar mociones de fondo en comisión y mociones de fondo vía Artículo 137; por lo tanto, declara improcedentes las mociones de fondo vía Artículo 137 tramitadas por la comisión, que ahora se presentan como mociones de reiteración. **Acta de la Sesión Plenaria No. 163 del 26-04-05:34-36.**

Plazo para rendir dictamen:

La Presidencia resuelve que en la tramitación de proyectos de ley que se sometan a conocimiento de una comisión especial, con el objeto de que sean dictaminados en un plazo determinado, se aplicarán en lo sucesivo las siguientes disposiciones: 1. La Comisión deberá dictaminar al Plenario dentro del plazo que se le haya fijado. Si 30 minutos antes del cierre de la sesión del último día del plazo para rendir el dictamen, o su prórroga, no se hubiere votado el proyecto, se suspenderá su discusión, se tendrán por rechazadas las mociones pendientes y, sin más discusión, de inmediato, se procederá a la votación. 2. En lo no previsto aquí, se aplicarán las normas y procedimientos de las Comisiones Permanentes y Especiales que resulten pertinentes. **Acta de la Sesión Plenaria No. 152 del 02-03-04:14-16.**

“... si la firmeza de las mociones [vía 137 RAL] se consiguió por la vía de la revisión que permite el artículo 155 del RAL, no es necesario esperar la posterior aprobación del acta, pudiéndose remitir el informe respectivo al Plenario para que continúe con la discusión en primer debate...” **CON-048-2010. En igual sentido CON-052-2010.**

“Si bien las mociones 137 solo pueden ser de fondo, nada impide a una Comisión tramitar mociones de orden relacionadas o tendientes a conocer y votar dichas mociones. Habría que agregar en todo caso, que no cualquier asunto de orden sería admisible por esta vía, sino solo aquellos que estuvieran directamente relacionados con el tema y contenido de las mociones a conocer por mandato del Plenario y del Reglamento Legislativo.” **CON-010-2011 J.**

Imposibilidad de retirar o modificar mociones vía artículo 137 RAL en comisión:

“... por ser el Directorio el órgano ante el cual se admiten tales mociones de fondo [vía artículo 137 RAL], porque el expediente está en una fase procesal ante el Plenario, es ante el Directorio en que se podría efectuar su retiro. Sea, que en Comisión dictaminadora no se puede tratar temas de admisibilidad, ni se les puede modificar ni tampoco retirar; y solo procede su discusión y su posterior votación, a favor o en contra.” **CON-042-2011 J. En sentido similar CON-059-2011 J y CON-065-2011 J.**

Posibilidad de acumular la discusión de mociones similares.

“... cuando existen mociones idénticas se ha permitido su agrupamiento a efectos de hacer una sola discusión, a pesar que cada una de las mociones debe de votarse por separado e impugnarse individualmente, si así se decide.” **CON-042-2011.**

Posibilidad de concordar mociones aprobadas en la misma sesión.

“En el caso concreto se nos presenta para análisis si es posible armonizar dos mociones vía artículo 137 aprobadas en “el mismo trámite” (...)/ (...) en el tanto quede constancia explícita ante el

órgano respectivo en el momento en que se aprueban las mociones o de su revisión, de la voluntad del legislador de armonizar las mociones y la forma en qué se valoran esos límites- si esto último fuera necesario- tal voluntad debe ser respetada./ La voluntad del legislador debe entenderse para un supuesto como este, la de los y las proponentes de las mociones y quienes tienen el poder decisorio sobre las mismas./ (...) Podría plantearse que el proponente no esté de acuerdo y en ese caso, podría solicitar al órgano que le desechen la moción para posteriormente, si la solicitud le es rechazada, plantearla como reiteración ante Plenario Legislativo. O exigir su derecho a que la moción no sea modificada./ Cabe indicar que para que las mociones se armonicen no deben ser contradictorias (...)/ Considerando que el texto de referencia es el último actualizado y que las mociones se presentaron en un mismo trámite de mociones, sea no se podía saber qué iba pasar con cada moción, pueden pasar varias cosas: 1/ En principio la moción posterior aprobada prevalece sobre la anterior./ 2. Si las mociones no son excluyentes y existe voluntad expresa del legislador (...) de que se armonicen los textos de la moción previamente aprobada y de la que se propone aprobar y que se aprueba, se armonizan los textos correspondientes, instruyéndose en lo que corresponda a los encargados administrativos.” **CON-059-2011 J.**

Inadmisibilidad de presentar mociones vía artículo 137 RAL sobre dictámenes negativos:

“... solamente sobre el dictamen afirmativo existe la posibilidad de presentar mociones en los términos que señala el numeral 137 del Reglamento, que no es el caso del informe negativo...” **CON-081-2011 J.**

“... sólo cuando la falta de cumplimiento del plazo de las veinticuatro horas suponga, razonablemente, una desprotección con relación al principio de publicidad y al derecho de tener un conocimiento informado de los asuntos a tratar, se podría afirmar la eventual existencia de una nulidad en el procedimiento legislativo./ En este sentido, el plazo de las veinticuatro horas no está regulado como un fin formalista en sí mismo, sino como un parámetro de razonabilidad con miras al cumplimiento del principio de publicidad y al derecho de tener un conocimiento informado de los asuntos que se van a discutir. Su transgresión, en este orden de ideas, no supone nulidad, mientras no conlleve una desprotección en este sentido./ (...) Ahora bien, esta interpretación, aplicable en términos generales, es particularmente cierta cuando existen mociones vía artículo 137 RAL, pues de la lectura de esta norma se deduce un evidente interés para que estas sean despachadas en forma expedita, a fin de no retardar la discusión del proyecto en el Pleno./ (...) Con base en lo expuesto, es criterio de este departamento que la práctica de incluir en el orden del día de las comisiones dictaminadoras el conocimiento de mociones vía artículo 137 RAL con menos de las veinticuatro horas prescritas por

el numeral 72 inciso f) RAL, no conlleva necesariamente la nulidad de lo actuado, en el tanto no suponga una violación al principio de publicidad o al derecho de conocimiento informado de los asuntos a ser tratados, lo cual debe ser dilucidado en cada caso concreto, tomando en cuenta la cantidad de mociones a discutir, la complejidad de los temas y cualquier otra cuestión particular que pueda ser de relevancia./ Al secretario de comisión, al momento de confeccionar el orden del día, y a la Presidencia de la misma, de conformidad con sus atribuciones de dirección del debate, es a quienes les corresponde ponderar estas circunstancias. O bien, la propia comisión podría resolver sobre la cuestión, en caso de que se apele la decisión de incluir o excluir del orden del día el conocimiento de mociones vía artículo 137 RAL en una situación determinada.” **CON-039-2013 J.**

“... en aplicación del artículo 137 RAL el panel dictaminador recibe la propuesta con todas las atribuciones atinentes de tal, incluyendo, claro está, la de presentación de mociones de orden (...)./ De hecho, (...) las mociones de orden son susceptibles de ser interpuestas en cualquier estado de los procedimientos, salvo que el Reglamento lo impida expresamente, lo cual no ocurre en este caso./ Obviamente, para ser admisibles (...) deben guardar conexidad con los asuntos sometidos a conocimiento de la comisión. Así, deben tener como fin ordenar la tramitación de las mociones de fondo presentadas vía artículo 137 RAL, o bien las consecuencias directas de su aprobación o rechazo.”

“... el diligenciamiento en comisión de mociones vía artículo 137 RAL [debe hacerse] dentro del plazo de tres días hábiles para informar que señala el párrafo segundo del artículo 137 RAL, o de las eventuales prórrogas que sean otorgadas de conformidad con el numeral 80 de ese cuerpo normativo.”

“... el artículo 126 RAL, al regular la tramitación de las consultas obligatorias en comisión, no hace distinción alguna con relación a si se está en el trámite de mociones 137 RAL o en otro estado de los procedimientos, por lo que la habilitación que se hace a favor de la presidencia del panel para que satisfaga este requisito debe entenderse que aplica también para estos casos (...)./ se desprende el carácter imperativo de realizar la consulta cuando en el seno de la comisión se apruebe una moción de fondo, como son las que se tramitan al amparo del artículo 137 RAL, que de acuerdo con la Constitución Política requiera este trámite./ Concomitante con ello, el artículo 157 RAL, cuando indica el procedimiento para hacer las consultas obligatorias en el Plenario, determina con claridad que este es aplicable únicamente cuando “no lo hubiera hecho la Comisión”, dejando claro que es la última y no aquella llamada a cumplir, como regla general, con este y con cualquier acto preparatorio del procedimiento legislativo.” **CON-045-2013 J.**

“En lo que interesa para el asunto bajo examen, aún entendiéndose que el cumplimiento del plazo para dictaminar hace fenecer a las

comisiones especiales, se ha considerado que estas son capaces de conocer y tramitar las mociones vía artículo 137 RAL. Lo anterior aún y cuando esta hubiese agotado ya este término./ Así las cosas, se puede concluir que el artículo 137 RAL es de aplicación para las comisiones especiales, no sólo por así derivarse de lo que esta asesoría considera es la naturaleza jurídica de estos órganos, criterio esporádicamente compartido por la Sala Constitucional, sino de la costumbre parlamentaria sobre la materia. Además, en adición a lo anterior, por no haberse manifestado el tribunal citado expresamente en contra de este punto./ En este orden de ideas, la norma citada se aplicaría en todos sus extremos, incluyendo, claro está, lo relativo al plazo para rendir el informe, que según el párrafo tercero de la norma citada es de tres días hábiles.”

“... el plazo del párrafo tercero del artículo 137 RAL debe considerarse como ordenatorio, susceptible de ser prorrogado por el Presidente de la Asamblea Legislativa a solicitud por escrito de la Presidencia de la comisión, incapaz de producir la nulidad del informe que se rinda extemporáneo, y en virtud del cual eventualmente se podrían aplicar las medidas disciplinarias establecidas en el artículo 80 RAL, esto es la amonestación de la comisión incumpliente y la correspondiente pérdida de dietas en caso de no rendir informe en el término adicional que se fije./ (...) Adicionalmente es conveniente aclarar que en estos casos no es necesario el acuerdo previo de la comisión para solicitar la ampliación, pues no se trata de una prórroga del plazo para dictaminar referido en el artículo 95 RAL, en el que sí se exige este trámite, sino del correspondiente para informar sobre las mociones 137 RAL, en el que no existe una regla especial en ese sentido.”

“... se debe decir en términos generales que en virtud de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 97 RAL, el régimen de tramitación de mociones vía artículo 137 RAL en el seno de una comisión especial no es particularmente diferente al que ordinariamente se utilizaría./ (...) De conformidad con el artículo 153 RAL, es factible la presentación de mociones de orden para organizar la tramitación de estas mociones en el seno de la comisión, por ejemplo para dispensarlas de lectura, o bien las consecuencias directas de su adopción o su rechazo./ En caso de que la aprobación de una moción amerite la realización de una consulta obligatoria, sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 126 RAL.” **CON-091-2013 J.**

“... no se puede conocer en Comisión este tipo de mociones, pues el artículo 138 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (RAL), es claro en señalar que, el trámite de estas mociones es en el Plenario y en una etapa avanzada del proyecto. Sea que el Plenario es la única instancia que las puede conocer, y en el tanto las mociones de fondo, ya hubieran sido rechazadas por la Comisión respectiva.” **CON-014-2011.**

Conocimiento de mociones-Plazo:

“(...) Deben respetarse las 24 horas de antelación en el orden del día para conocer las mociones vía Artículo 137, debido a que no puede

deducirse de este numeral una disposición en contrario a la norma 72. Por lo que los tres días hábiles empiezan a correr después de estas 24 horas". **ST-449-2002.**

Dispensa de lectura:

"(...) Una vez recibidas las mociones por la Comisión Dictaminadora, según lo manda el numeral 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, la misma –en aplicación del mencionado principio de publicidad- debe leerlas. Sin embargo, puede dispensarles de su lectura a las mismas siempre y cuando se hayan leído en el Plenario o cuenten los señores Diputados con copias de éstas, según haya dispuesto el Presidente del Directorio darles a conocer". **ST-089-2000.**

Admisibilidad:

"(...) En cuanto a la presentación de mociones vía Artículo 137 (mociones por el fondo en Plenario) su admisión se verificaría – como señala dicho numeral- durante las primeras cuatro sesiones de discusión de los proyectos. Mismas que correrán contabilizando tanto la discusión efectiva realizada en las sesiones extraordinarias que realice el Plenario Legislativo.

Igual conclusión arroja el análisis de la aplicación del numeral 138 del Reglamento en referencia en el tanto que las mociones de reiteración se recibirían dentro de las tres sesiones de discusión siguientes a la fecha en que fue leído el último informe de mociones tramitadas de conformidad con el Artículo 137. Sea, la contabilidad del plazo se realizaría tomando en cuenta la discusión efectiva realizada sobre los proyectos tanto en sesiones ordinarias como extraordinarias". **ST-545-2000.**

Ingreso automático-Alteración del Orden del día:

"(...) En tal sede (comisión) ingresan con un defecto de automaticidad, sea, sin que medie criterio alguno del Presidente de la misma. Incluso, se agrega que para el conocimiento de estas mociones se tendrá por alterado el orden del día de la comisión respectiva, a efecto de que se tramiten y se rinda el informe al Plenario, en un plazo no mayor de tres días hábiles. Mientras tanto, se suspenderá el trámite del primer debate.

Como se puede observar, NO posee el Presidente de la comisión decisión sobre la "admisión o no" de tales mociones por cuanto que antes que las mismas llegasen a la comisión YA HAN SIDO ADMITIDAS POR EL DIRECTORIO Y CONOCIDAS POR TODOS LOS SEÑORES DIPUTADOS EN EL Plenario. La Comisión se convierte en un simple órgano delegado que debe considerar o no introducir las modificaciones que se proponen mediante la votación de las mismas solamente". **ST-725-01.**

Conexidad -Enmienda:

"(...) la conexidad debe ser razonable, sea, que no desnaturalice el procedimiento Legislativo. Ahora bien, el derecho de enmienda que tienen los señores diputados depende de factores como: el período de sesiones en que se encuentran, la naturaleza del proyecto (si es reforma constitucional o de legislación ordinaria), el proponente (Poder Ejecutivo o legisladores especialmente si es materia presupuestaria) y la etapa procesal (trámite del expediente, comisión, Plenario, mociones 137, etc).

Aunado a lo anterior, hay ciertos principios que se resguardan como son: el derecho de iniciativa, la publicidad que se manifiesta de diferentes formas (publicación o las consultas), y democrático. Todos ellos coadyuvan con los diputados y Órganos Legislativos a brindarles elementos de juicio necesarios para llegar a una decisión final". **C-048-2004.**

Conexidad-Imposibilidad de introducir materia novedosa:

"(...) los señores Diputados pueden "incorporar" los contenidos de un proyecto en otro pero en apego a los límites establecidos por el derecho de iniciativa del texto receptor. En otras palabras, se pueden incorporar los contenidos de un proyecto respetando la conexidad, [o sea] que los mismos respondan a la motivación original del texto receptor.

La inobservancia de este aspecto esencial implica viciar el procedimiento legislativo de forma definitiva, puesto que si se incorpora materia "novedosa" al texto receptor se estaría aprovechando el estado procedimental de una iniciativa anterior (ya avanzada) para proponer un proyecto distinto, lo cual es inconstitucional". **ST-573-1999.**

Suspensión de conocimiento-Día hábil para su discusión:

"(...) Como el Reglamento no pormenoriza en cuanto al alcance de esta SUSPENSIÓN, es menester acudir a lo que indica la práctica legislativa. En tal sentido, se encuentra que se tiene por suspendido el trámite del proyecto en primer debate y con mociones 137 presentadas mientras:

no tenga otras mociones 137 en conocimiento del Plenario.

mientras no ingrese el Informe de mociones respectivo.

De esta forma, el conocimiento de mociones 137 por parte del Plenario, aún cuando esté pendiente el Informe de las anteriores, habilita el día como de discusión efectiva. En dicho acto, se da conocimiento de las mismas a los señores diputados y se remiten a la comisión, pudiendo los señores diputados realizar las consideraciones del caso sobre las mismas en el Plenario.

Igualmente, de ingresar un Informe de mociones se tiene por habilitado el día de discusión efectiva por cuanto se da a conocer el mismo a Plenario y existe el espacio para la discusión sobre lo decidido por la Comisión sobre éstas.

En los dos casos señalados –en los anteriores párrafos- es cuando SE CONTABILIZA EL DIA COMO DIA HABIL DE DISCUSIÓN.

Cuando nos encontramos en la hipótesis de la inexistencia de mociones presentadas como de Informe alguno, y estando aún pendiente el plazo, no cabe discusión alguna por disposición expresa del Artículo 137 mencionado.

Esta afirmación no deviene en ningún caso en inapropiada o desproporcionada en tanto que el numeral 137 es claro al establecer que los seis días hábiles para la entrega de mociones se mantienen EN EL TANTO NO HAYA CONCLUIDO LA DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

Un proyecto de ley se tiene por concluida su discusión cuando presentado el Informe de Comisión por mociones 137, no existan MAS MOCIONES QUE CONOCER. Puede entonces continuarse con su votación.

Ahora bien, cuando no haya más mociones presentadas y se encuentre vencido el plazo para rendir el Informe sobre Mociones por parte de la Comisión, el Plenario Legislativo en ejercicio de sus facultades constitucionales tiene por habilitada su discusión y puede proceder a ella. Así, no puede interpretarse —en este caso de vencimiento de plazo para rendir el Informe la Comisión— que el Plenario tendrá indefinidamente suspendido el conocimiento del proyecto en el tanto que un órgano legislativo de menor rango (comisión) al seno legislativo (Plenario) no puede venir a imposibilitar la efectividad de su funcionamiento al punto de hacerla nugatoria. Ello atentaría contra las facultades constitucionales del Plenario Legislativo, órgano de máxima representación dentro del Poder Legislativo”. **ST-852-1999.**

Publicidad:

“(…) de presentarse la mencionada moción al Artículo 33 del proyecto número 14189, se publicitaría en Plenario por el medio designado por la señora Presidenta del Directorio Legislativo, sea que la someta a lectura o que entregue copias de las mismas a los señores Diputados. En todo caso, se entiende que en la discusión de dichas mociones 137 se darán los espacios reglamentarios y administrativos necesarios para que los ciudadanos puedan conocer de la misma y puedan hacer valer cualquier criterio al respecto.

Ahora bien, si de las mociones dimanaran consideraciones económico-políticas o incluso sociales que impelan a realizar consultas a los sectores que dentro de la sociedad costarricense puedan resultar afectados por la modificación o modificaciones presentadas, serán criterios de conveniencia y oportunidad que definan a los señores Diputados la necesidad de formalizar moción de consulta expresa al efecto, salvo que traten de consultas preceptivas por disposición constitucional o legal en cuyo caso es imperativa su realización”. **ST-865-2000.**

Vencimiento del plazo-Mociones sin conocer:

“(…) a). ¿Es posible, reglamentariamente, que una vez vencido el plazo acordado para esos efectos se proceda de inmediato a la votación

del dictamen, aun cuando ello implicaría dejar sin conocimiento las mociones pendientes?

De previo a dar respuesta, entendemos que la pregunta se refiere a votación del proyecto, no del dictamen.

En relación con esta interrogante, la respuesta es afirmativa, ya que existe un mandato del Plenario Legislativo el cual le da un plazo inicial para dictaminar de 30 días y dos prórrogas venciendo la última el día 4 de setiembre, mismo que deberá ser observado por la respectiva Comisión.

En orden a otro de los puntos, relacionado con las mociones que quedan pendientes, se estima que las mismas deben de ser desechadas en el presente caso. No obstante lo anterior, existe en el Reglamento tres posibilidades prescritas en los Artículos 138, 137 y 154, el primero faculta al legislador a reiterar mociones que le fueron rechazadas en la Comisión; el segundo, lo autoriza a presentar mociones de fondo durante las primeras cuatro sesiones de discusión del proyecto en primer debate y el tercero, establece la posibilidad del reenvío de proyectos para un nuevo dictamen a la comisión dictaminadora.

En consecuencia y de conformidad con los fundamentos de índole legal citados, si es procedente la votación inmediata del proyecto.

b). ¿Es necesario que mientras estén pendientes de conocerse unas mociones se siga prorrogando el plazo para dictaminar, siendo que este ha expirado?

En cuanto a la primera parte de la pregunta, hemos de manifestar que no es necesario prorrogar un plazo para dictaminar un proyecto por estar pendientes de conocimiento algunas mociones, pues el proyecto sigue el procedimiento legislativo, y las mociones pendientes podrán verse en atención a lo dispuesto en el Artículo 138 (mociones de reiteración), 137 (mociones de fondo) y 154 (reenvío a la comisión dictaminadora).

En atención a la segunda parte del cuestionamiento, debe señalarse que si el plazo ha expirado y no existe prórroga solicitada al Plenario, no procede el conocimiento de mociones, pues se ha perdido la competencia”. **C-077-2003.**

Convocatoria de la materia-Comisión dictaminadora:

“(…) se considera que la convocatoria de la Comisión Especial no es necesaria en el presente caso, por cuanto basta con que se convoque la materia respectiva (exp. 15.007), de conformidad con el Artículo 118 constitucional, para que automáticamente se aplique el párrafo segundo del Artículo 137 del reglamento interno, en cuanto que las mociones 137 “pasarán a la comisión dictaminadora y se tendrán por incorporadas al proyecto, si así lo determina dicha comisión”

La Comisión Especial deberá reunirse única y exclusivamente para conocer las mociones presentadas vía Artículo 137, pues no tiene competencia para otra cosa. Es así por cuanto la Comisión no está activa, ya que el 1º de octubre del año 2002 venció el plazo otorgado por el Plenario Legislativo para realizar su cometido, que consistía en “proponer y dictaminar los proyectos de ley que estime necesarios

parar mejorar el Sistema Nacional de Aduanas”.

Al haber cumplido con el objetivo para el que fue creada, no tenía porqué ser convocada por el Poder Ejecutivo. De haberlo hecho, hubiese sido como si el Poder Ejecutivo usurpara las funciones del Poder Legislativo, otorgando un nuevo plazo ordinario a la Comisión. Debe tenerse presente además, que en sesiones extraordinarias y de conformidad con el Artículo 118 constitucional ya citado, la Asamblea Legislativa queda habilitada para tramitar “las reformas legales que fueren indispensables al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento”. Esto no es otra cosa que reconocer la facultad modificatoria del proyecto de ley -dentro de los límites de la conexidad-, que se lleva a cabo mediante la presentación de las llamadas mociones de fondo, dentro de las que se incluyen las mociones vía Artículo 137. Entonces, las mociones de fondo vía Artículo 137 no difieren, en su contenido, de las mociones de fondo que podríamos llamar “ordinarias”, pudiendo ser conocidas ambas con solo que se haya convocado la materia respectiva.

Finalmente, no es ocioso señalar que la lógica del proceso legislativo implica que las mociones vía Artículo 137 deban ser conocidas por la misma comisión dictaminadora, como bien lo dice el Reglamento. El remitir esas mociones a una Comisión Permanente Ordinaria, con la excusa de que el plazo de la Comisión Especial ya venció, no haría más que atentar contra el proceso mismo, pues estando en una de las fases finales y por ende más críticas -por ser definitivas-, se pondrían en conocimiento de diputados que no participaron en el proceso previo (audiencias, consultas, amplia discusión en distintas sesiones y no solo en tres días hábiles como ocurre con las 137”).

C-030-2003 en igual sentido ver C-002-2003.

Trámite:

“(…) Trámite que debe dársele a las solicitudes dirigidas al Presidente de la Asamblea, por parte de los Presidentes de las Comisiones, en relación con la aplicación del plazo para rendir el informe sobre el conocimiento de mociones vía Artículo 137”

consideramos necesario, integrar las normas, para dar una respuesta oportuna a los cuestionamientos que surgen en cuanto al procedimiento legislativo. Desde esta perspectiva, existen dos posibilidades plenamente fundamentadas, en la aplicación de la integración normativa, la racionalidad y el principio de subsidiariedad o supletoriedad normativa:

1ª Que el Presidente de curso y amplíe o deniegue la solicitud de prórroga ante cuya resolución siempre procedería un recurso de apelación, que resuelve en definitiva el Plenario.

2ª Que el Plenario Legislativo, apruebe mediante moción, la prórroga del plazo para el conocimiento de las mociones vía 137, como titular de su derecho a conocer dicho informe y al constituir el máximo órgano representativo institucional”. **C-028-2004.**

Moción-Texto sustitutivo-Plazo:

“(…) ¿saber si una comisión dictaminadora que conoce mociones de fondo debe dar un plazo adicional a los diputados (as), si se aprobaran mociones que resulten equivalentes a un texto sustitutivo, para que estos puedan adecuar sus iniciativas a la nueva redacción y estructura del texto de la propuesta?, esta asesoría debe manifestar que si una moción equivalente a un texto sustitutivo fuera acogida en la Comisión, está no tendría que otorgar un plazo adicional para modificar las mociones de los demás señores y señoras diputados (as), debido a que la Comisión de hecho y de derecho está para estudiar y analizar el proyecto original.

Es por eso, que el tiempo establecido para la Comisión es precisamente para presentar las mociones que considere oportunas, para mejorar el texto original y dentro de ese mismo tiempo es que se podrían hacer las modificaciones a las mociones que los diputados consideren necesarias.

En el Reglamento de la Asamblea Legislativa, no hay norma expresa para las Comisiones Especiales o Permanentes Ordinarias, en cuanto a las mociones que se puedan presentar a un texto sustitutivo. Al no indicarse nada al respecto, la práctica Parlamentaria ha sido que se maneje como una moción de fondo, y que se aprobará por mayoría simple.

(…) ¿si es lícito que un o una diputado (a) se vea sorprendido (a) por la aprobación de una moción con efectos de texto sustitutivo en las mociones vía Artículo 137, al extremo de que sus propuestas no puedan conocerse y tampoco puedan ser reiteradas?.

Esta asesoría llamó la atención en cuanto a que no encuentra ninguna razón para que un o una diputado (a) manifieste que no se pueden conocer sus mociones por haber sido aprobada otra moción; ahora bien si lo que quieren decir los y las señores (as) diputados (as), es que al haber sido aprobada una moción con efectos de texto sustitutivo, sus mociones puedan tener problemas de adecuación referencial y que por tal motivo no pudieran conocerse, al respecto la Sala Constitucional ha manifestado que:

“Es opinión de la Sala que el rechazo de mociones de fondo por la simple inconsistencia entre el número indicado y el texto a ser modificado resulta contrario al Derecho de la Constitución.”

Por lo anterior, el hecho de aprobar una moción no es motivo para impedir conocer otras mociones presentadas por otros (as) señores (as) diputados (as).

Desde esta misma perspectiva, no es cierto que el o la diputado (a) se vea sorprendido con una moción con efectos sustitutivos, si es presentada vía Artículo 137, porque de hecho las mociones 137 son repartidas a todos (as) los (as) señores (as) diputados (as) en el Plenario Legislativo, por un principio de publicidad que debe respetarse, antes de pasar a la Comisión que dictaminó el proyecto y que a su vez conocerá las mociones 137.

Tampoco es verdad que estas mismas mociones que presentó un (a) diputado (a) por vía del Artículo 137, no puedan ser reiteradas en el Plenario Legislativo, si las puede presentar aunque como manifesté

anteriormente, la referencia al Artículo haya variado por aprobarse no solo una moción con similitud a un texto sustitutivo sino cualquier otra que corra la numeración agregando un Artículo nuevo a una modificación a algún Artículo ya disponible en el texto dictaminado.

(...) ¿si constituye una clara violación al derecho de enmienda el hecho de que una comisión dictaminadora, durante el trámite 137, acoja una moción con alcances de texto sustitutivo sin que se otorgue un plazo razonable para que él o los diputados afectados adecuen sus propuestas a los nuevos términos referenciales formales y materiales? debemos recordar que:

Hay dos formas de entender esta pregunta debido a lo manifestado por los legisladores al inicio de la consulta. Una es en el sentido de que se tratara de una moción que abarque gran parte del texto original pero no es texto sustitutivo y la otra es que sea la moción un verdadero texto sustitutivo.

Al aprobar una moción que si bien es cierto puede contener una parte importante del proyecto de Ley, no puede considerarse como un texto sustitutivo, ya que como lo manifesté anteriormente el texto sustitutivo como su nombre lo indica es un documento que sustituye en todo, no solo en parte el texto original, siempre y cuando no presente problemas de conexidad con el texto base, es decir, se respete el derecho de iniciativa.

Esta asesoría no encuentra ningún problema en el hecho de aprobar una moción que abarque una parte importante del proyecto con respecto a la aprobación de otras mociones presentadas en tiempo y a derecho por otros señores diputados.

La decisión de si una moción se aprueba o no, es una decisión puramente política y nada garantiza que aunque no se aprobara una moción que incluye una gran parte del texto base de discusión, las otras mociones presentadas sean aprobadas.

Ahora bien, si se tratare de la aprobación de un texto sustitutivo que se aprobara en el último grupo de mociones vía Artículo 137, los y las señores (as) diputados (as), tendrían de acuerdo con Artículo 154 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, la posibilidad de mandar el proyecto a la comisión que lo dictaminó para poder presentarle mociones de fondo y adecuarlo a sus intereses.

Por tanto, no es viable si existe este camino dado por el Reglamento el otorgar un nuevo plazo en el conocimiento de mociones 137 para presentar más mociones de fondo". **C-032-2004.**

Presentación de mociones de orden:

"(...) En cuanto a las mociones de orden de acuerdo con lo regulado en el Artículo 154 pueden ser presentadas en cualquier estado del debate, salvo que el Reglamento de la Asamblea lo impida expresamente.

Así las cosas, la admisibilidad de este tipo de mociones, debe analizarse dentro del trámite perentorio que tiene el conocimiento de las mociones vía Artículo 137.

Amen de lo anterior es importante destacar que algunas mociones de

orden son necesarias para el buen funcionamiento de la Comisión, por lo tanto es un instrumento procesal destinado a una función limitada, tanto por el hecho de que las mociones de orden que se presenten y que se admitan deben ser congruentes con la materia propia del proyecto y que no lleven a impedir el propósito que el Reglamento de la Asamblea le da al conocimiento de mociones vía Artículo 137, que van orientadas específicamente a que se analicen asuntos de fondo del proyecto en estudio.

Conclusión: En estricto sensu las mociones vía Artículo 137 van referidas al fondo del proyecto en análisis y tienen un trámite expedito establecido vía reglamento.

Que vía excepción las mociones de orden pueden ser presentadas y corresponde al Presidente valorar su admisibilidad en el tanto no interfieran con el plazo perentorio que tiene la comisión de avocarse al mandato que se le da, a saber "conocer mociones de fondo". **ST-152-2004.**

Retiro de mociones firmadas por varios diputados:

"El Reglamento de la Asamblea Legislativa, regula, por medio del Artículo 137 la presentación de las mociones de fondo. Sin embargo, es omiso en relación con el retiro de estas mociones. No indica, la forma, el momento procesal y/o quién o quiénes están facultados para hacer dicho retiro, especialmente en el caso de que las mismas sean presentadas por varios señores y señoras diputadas.

Por ello, en la práctica, se ha utilizado de manera analógica la resolución del Presidente de la Asamblea Legislativa, del año 1991 en relación con el retiro de iniciativas de ley. Esta resolución señala que cuando las iniciativas son firmadas por varios diputados y diputadas, únicamente procede su retiro, cuando fuere hecho por todas las personas proponentes, "de lo contrario, la solicitud de retiro de uno de ellos solo se entiende como retiro de su adhesión a la propuesta". Lo subrayado corresponde a resolución no apleada del Presidente Acta del Plenario Legislativo No. 82 del 22-10-1991. **C-040-2006.**

Posibilidad de modificar mociones de fondo presentadas:

"en razón de las características del derecho parlamentario dichas arriba y constriñéndonos a esta segunda fase, sea las mociones vía Artículo 137 o sus equivalentes en los procedimientos vía Artículos 41 bis y 208 bis, consideramos que les es perfectamente posible al proponente realizarle cambios a sus mociones mientras estén presentadas ante el Directorio y el Presidente no las haya comunicado al resto de diputados.

Esto por cuanto aún la fase de admisión no ha precluido y además se estaría cumpliendo a cabalidad con el principio de publicidad, garantizándole a todos los diputados el conocimiento exacto de las mociones que se discutirán en la comisión dictaminadora. Dicho conocimiento es esencial para que los diputados que así lo consideren oportuno, en razón de la representación política que ejercen, se hagan

presentes ante la Comisión para manifestarse a favor o en contra de la reforma pretendida, respetándose de esa forma el principio democrático.

Ahora bien, distinto es el caso cuando esas mociones de fondo han sido dadas a conocer a los diputados, pues desde nuestra óptica se tiene por precluida esa fase de admisión. (...)

(...) Debido a ello, lo que resta es que las mociones se trasladen a la comisión para que ésta determine si se incorporan o no al texto dictaminado, y rinda al Plenario el informe respectivo; todo ello sin que exista posibilidad por parte del proponente de realizar modificaciones a las mismas, pues la fase de admisión y por ende sus cambios ha terminado".

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la Sala Constitucional en la sentencia 3220-2000, parece aceptar la posibilidad de la modificación en comisión, siempre y cuando se haga saber a todos los diputados de la Asamblea Legislativa el nuevo contenido de la propuesta. Dijo al respecto ese Tribunal:

"XIV.- Alteración de mociones por parte del Directorio. Aducen los consultantes que mociones presentadas vía Artículo 137 del Reglamento, fueron alteradas luego de haberlas distribuido a los diputados, atentando contra el principio de publicidad de la actividad parlamentaria. De la revisión del expediente legislativo (folios 6.711, 6.712 y 6.713) se comprueba que las mociones de fondo números 121-137, 239-137 y 739-137, las tres del diputado Vargas Artavia, contienen inscripciones manuscritas que alteran en mayor o menor grado el contenido inicialmente impreso mecánicamente. Considera esta Sala que una alteración efectuada por el Directorio de la Comisión y del Plenario, en una moción de fondo, sin consentimiento del diputado que presenta la moción y sin que a los legisladores se les hiciera saber del nuevo contenido de la propuesta, constituye sin duda un vicio que invalida del procedimiento legislativo en lo que atañe a esa moción, pues implicaría una limitación injustificada de la facultad de enmienda y deliberación con que cuentan los diputados de conformidad con lo que disponen los Artículos 2.8, 3.5 y 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, y que se constituye en un elemento fundamental del principio democrático reflejado en la actuación parlamentaria. No obstante, del expediente no se infiere que las alegadas modificaciones hayan sido efectuadas por el Presidente de la Comisión dictaminadora, que no hayan sido aprobadas por parte del propio diputado promotor, o que no hayan sido de conocimiento de los demás diputados, por lo que no cabe afirmar que en la especie, las acusadas violaciones se hayan verificado en este procedimiento concreto. No constando tales datos, en cuanto a este punto se responde la consulta en los términos antes dichos." (el subrayado no es del original)

"la Sala Constitucional no tuvo por acreditado si la modificación se efectuó en Comisión, más deja entrever que aunque hubiese sido así, el vicio sustancial de procedimiento se constituye en el tanto no se hubiese informado a los diputados de esos cambios (o no tuviese el consentimiento del proponente). Sin embargo, la resolución es omisa (y con razón) sobre el detalle de las condiciones que deben cumplirse".

Posibilidad de fragmentar una moción de fondo presentada:

"ese cambio (pequeño o grande) puede efectuarse en el tanto la moción se encuentre en el Directorio y no haya sido dada a conocer a los diputados. Esto por cuanto ello es como si en vez de modificarla se le sustituye o retira, lo cual a nuestro criterio no sería inválido en esa fase procesal." **C-081-2007.**

Artículo 138. Mociones de reiteración.

Si en una comisión se rechazare una moción de fondo, presentada directamente en la comisión o conforme al artículo 137 de este Reglamento, el diputado proponente podrá reiterarla ante el Plenario de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Las mociones de reiteración sólo serán de recibo cuando se presenten dentro de las tres sesiones de discusión siguientes a la fecha en que fue leído el último informe de mociones tramitadas de conformidad con el artículo 137.
2. La moción de reiteración es de orden y, de ser aprobada, el Plenario se tendrá convertido en Comisión General para conocer la moción de fondo.
3. Solo procederá una reiteración por cada modificación, derogación o adición presentadas. **(Modificado mediante Acuerdo N° 5020, del 9 de noviembre de 1999)**

Principio de prelación:

La Presidencia resuelve:

"[...] que en sic [el] trámite del expediente 18563, se conocerán las mociones de orden que ya se encuentran presentadas al Plenario Legislativo en estricto apego del principio de prelación." **Acta de la Sesión Plenaria No. 154 del 02-04-13:56-72.**

Actualización de los textos oficiales (proyectos de ley) en discusión Plenario Legislativo:

"Esta Presidencia resuelve: Ordenar a los órganos respectivos legislativos mantener actualizados los textos de los proyectos de ley

en discusión, acatando las disposiciones indicadas, permitiendo así a las Señoras y Señores Diputados tener un debate parlamentario adecuado y garantizando la actualización del texto en discusión". **Acta de la Sesión Plenaria No. 158 del 15-03-2011:51-52.**

Modificaciones al trámite del Presupuesto:

La Presidencia resuelve: "1. Establecer el día 17 de junio del año 2010, como la fecha en que se cumple el plazo de un mes que dispone el inciso 5 del Artículo 180 del Reglamento. En consecuencia se define las fechas 15 y 17 de junio como plazo máximo para proceder a la votación en primer y segundo debate, respectivamente, del expediente legislativo N° 17.669 que contempla una modificación al presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el año 2010 y primer presupuesto extraordinario para el mismo periodo; aplicando analógicamente las mismas reglas que rigen para la votación del proyecto de presupuesto ordinario. (...)" **Acta de la Sesión Plenaria No. 018 del 26-05-2010:25-28. Véase lo resuelto en el Acta 019 del 27-5-2010:79.**

Procedencia de mociones de reiteración (exp. 17264):

Se declaran inconexas e improcedentes las siguientes mociones de reiteración y las correlativas mociones de fondo respectivas **Acta de la Sesión Plenaria No. 131 del 22-02-10:34-62.**

Improcedencia de mociones de Reiteración (Numeral 3):

La Presidencia resuelve que son improcedentes las mociones de Reiteración presentadas al expediente 14.677 (Propinas), debido a que resultan "idénticas" en su contenido respecto a otras mociones presentadas. **Acta de la Sesión Plenaria No. 039 del 17-07-07:33-34.**

Admisión de las mociones de reiteración (exp. 16521):

Según el acápite 6 de la moción de procedimiento especial aprobada el 22 de enero del 2007, la Presidencia resuelve admitir las siguientes mociones de reiteración presentadas al exp. 16521:

Las que propongan eliminar Artículos (pues el procedimiento especial no distingue entre una moción de modificación o eliminación).

Las que propongan adicionar incisos nuevos (pues esta hipótesis está fuera del procedimiento especial).

Las que propongan un texto sustitutivo (por ser cosa distinta a la modificación por inciso a la cual alude el procedimiento especial y omitirse la referencia a textos sustitutivos).

La primera de las que propongan reformar el mismo inciso y sea presentada por el mismo diputado.

Las que proponen normas transitorias (pues el procedimiento especial limita a los legisladores la presentación de mociones a los incisos del proyecto y resulta omiso respecto a otro tipo de normas que se pueden proponer y que no resultan ser incisos, sino transitorios). **Acta de la Sesión Plenaria No. 006 del 08-05-07:40-45.**

Mociones de reiteración:

En relación con el exp. 15.986 la Presidencia acuerda que: El plazo para la presentación de mociones de reiteración se iniciará en la sesión siguiente a la lectura del último informe de mociones 137. Luego se iniciará la discusión por el fondo del proyecto. De no presentarse mociones de reiteración a un proyecto de ley en la 1ª sesión, podrá continuar su discusión por el fondo. En el momento en que sean presentadas reiteraciones, se suspenderá el debate por el fondo del proyecto y se iniciará la discusión y votación de las mociones.

La Presidencia declarará la admisibilidad y procedencia de las mociones de reiteración, facultad que podrá ejercer desde la 1ª sesión de presentación de las mismas. Posteriormente, se procederá a discutir y a votar las mociones admitidas. Las reiteraciones que se presenten en las restantes sesiones serán sometidas al procedimiento de admisibilidad y procedencia indicado. El proyecto de ley podrá votarse dentro del plazo de presentación de las reiteraciones si se agota la discusión por el fondo y no se han presentado mociones de reiteración. En los demás extremos no contemplados en la esta resolución, serán aplicables las disposiciones de la resolución emitida el 20 de junio de 2006. **Acta de la Sesión Plenaria No. 043 del 18-07-06:40-41.**

Admisibilidad y procedencia de las mociones de reiteración (exp. 15922):

Una vez transcurrido el plazo de las 3 sesiones para la presentación de las mociones de reiteración, la Presidencia resuelve sobre la procedencia de dichas mociones.

Particular mención merece el caso de mociones propuestas por el Diputado Merino del Río, al versar sobre las facultades del Consejo, es decir, al poseer ellas la íntima conexidad a la cual alude el Voto de la Sala Constitucional No. 3220-2000 en su considerando XI, lo que posibilita que no se produzca una discusión particularizada de cada enmienda. Por ello, al proponente se concede un plazo de 5 minutos para que las justifique en forma conjunta, aunque la votación de las mociones será individual.

Se informa que cuando se conozcan algunas de las mociones del citado Diputado, se le solicitará indicar si pretende la derogación o la reforma a los Artículos en ellas propuestos, dado que todas derogan los Artículos en sus encabezados pero en el texto propiamente los modifican. Lo anterior se dispone con asidero en el considerando X del Voto No. 3220-2000, en el cual se señala que no pueden declararse improcedentes mociones con errores de forma. **Acta de la Sesión Plenaria No. 039 del 04-07-06:30-31.**

Trámite de mociones de reiteración (exp. 15922):

La Presidencia resuelve para el trámite de las mociones de reiteración: 1-Podrán presentarlas todos los proponentes de mociones rechazadas en Comisión o aquellas presentadas y rechazadas conforme al Artículo

137 del RAL. 2. Solo serán de recibo al ser presentadas dentro de las 3 sesiones de discusión siguientes a la fecha en que sea conocido el último informe de mociones 137. 3. No se conocerán hasta que vayan los 3 días de discusión siguientes a la lectura del último informe. 4. De no haber mociones de reiteración, la Presidencia comunicará el inicio de la discusión por el fondo, pero los diputados podrán presentar mociones de reiteración antes de que se declare discutido el proyecto, siempre y cuando se encuentren dentro del plazo de las 3 sesiones indicadas, en cuyo caso se suspenderá la discusión por el plazo que reste en espera de más mociones, a no ser que se verifique alguna de las excepciones dispuestas en la presente Resolución. 5. Como excepción a esta disposición general, se tienen los casos en los que exista la anuencia expresa en actas de los diputados proponentes de mociones rechazadas, en comisión o de conformidad al Artículo 137, de no reiterarlas o de retirar las ya presentadas para reiteración. Luego, la Presidencia procederá a abrir el espacio de discusión por el fondo del proyecto en cuestión. 6. Las mociones de reiteración son de “orden”, por lo que para explicar su contenido el o los proponentes tendrán un plazo que, individualmente o en conjunto, no exceda de 5 minutos. 7. En lo sucesivo, las mociones de reiteración serán sometidas al procedimiento de admisibilidad e improcedencia que se encuentra dispuesto en el Artículo 138 del RAL, y a las disposiciones establecidas por la Sala Constitucional en el Voto N.º 3220-00. **Actas de la Sesiones Plenarias Nos. 031 y 041 del 20-06-06:34-37 y 06-07-06:22-28, respectivamente.**

Conexidad de mociones de reiteración (exp. 15796):

La Presidencia acoge como resolución el resultado del Informe solicitado al Departamento de Servicios Técnicos sobre la conexidad de 7 reiteraciones de mociones de fondo presentadas al exp. 15796, resultando que de ellas solo se acogen 3 para su conocimiento. Esta resolución es apelada. La moción de apelación es votada y aprobada. **Acta de la Sesión Plenaria No. 153 del 04-04-06:39-52.**

Mociones de reiteración Ley CARICON, exp. 15637: La Presidencia interpreta que si un proyecto de ley de convenio, tratado o cualquier instrumento internacional que en su articulado determine que NO caben reservas o cláusulas interpretativas, la Asamblea Legislativa esta inhibida de presentar y tramitar mociones de fondo en comisión y mociones de fondo vía Artículo 137; por lo tanto, declara improcedentes las mociones de fondo vía Artículo 137 tramitadas por la comisión, que ahora se presentan como mociones de reiteración. **Acta de la Sesión Plenaria No. 163 del 26-04-05:34-36.**

Mociones de reiteración Ley de Magisterio, exp. 15295:

La Presidencia resuelve sobre las mociones de reiteración presentadas al exp. 15295, declarando su inconexidad o improcedencia o reagrupándolas de conformidad con las reglas que establece el Artículo 138 del RAL. Además, resuelve, en aras de regular el orden

de la sesión, impedir la discusión particularizada de cada iniciativa, cuando se trate de mociones de fondo que tengan íntima conexidad, identidad en el contenido o sean similares o ya hayan sido resueltas en forma definitiva. **Acta de la Sesión Plenaria No. 161 del 21-04-05:10-45.**

Se tiene por discutido proyecto:

La Presidencia indica que “el proyecto se pone en discusión, si no se discute ni se presentan mociones de reiteración”. **Acta de la Sesión Plenaria No. 174 del 15-04-04:31.**

Mociones de reiteración (Pacto Fiscal, exp. 15516):

En el conocimiento de mociones de reiteración, se impide la discusión particularizada de cada iniciativa, cuando se trate de mociones de fondo que tengan íntima conexidad, identidad en el contenido o sean similares o reiteración de otras ya resueltas en forma definitiva. **Acta de la Sesión Plenaria No. 075 del 23-09-04:30-35.**

Plazo de presentación:

“(…) En cuanto a la presentación de mociones vía Artículo 137 (mociones por el fondo en Plenario) su admisión se verificaría – como señala dicho numeral- durante las primeras cuatro sesiones de discusión de los proyectos. Mismas que correrán contabilizando tanto la discusión efectiva realizada en las sesiones extraordinarias que realice el Plenario Legislativo.

Igual conclusión arroja el análisis de la aplicación del numeral 138 del Reglamento en referencia en el tanto que las mociones de reiteración se recibirían dentro de las tres sesiones de discusión siguientes a la fecha en que fue leído el último informe de mociones tramitadas de conformidad con el Artículo 137. Sea, la contabilidad del plazo se realizaría tomando en cuenta la discusión efectiva realizada sobre los proyectos tanto en sesiones ordinarias como extraordinarias”. **ST-545-2000.**

Principio de continuidad de los actos- Mociones de reiteración:

“(…) Debemos destacar que independientemente, de quien o quienes se desempeñen como diputados o diputadas en un período legislativo, el órgano legislativo se perpetúa, por lo que resulta de interés señalar que no importa el cambio de período constitucional, las mociones de reiteración están comprendidas dentro del procedimiento contemplado en el Reglamento de la Asamblea Legislativa, por lo que el plazo se computará de conformidad con las reglas preestablecidas en éste.

El diputado proponente es el legitimado para hacer uso de la palabra y defender la moción presentada”. **ST-317-2002.**

Moción de reiteración: Rechazo ad portas-Agrupación de mociones-Conexidad-Confusión:

“(…) b) ¿Tiene competencia el Presidente de la Asamblea para declarar inadmisibles ad portas vía reiteración una moción que fue formalmente rechazada en comisión?

El Presidente podría declarar inadmisibles las mociones de reiteración por las razones señaladas por la Sala Constitucional, a saber, por tratarse de mociones de forma presentadas como si fueran mociones de fondo, por accesoriedad con otras mociones de fondo ya desechadas y por identidad con mociones ya desechadas.

c) Pueden agruparse las mociones de reiteración referidas a un mismo Artículo para ser defendidas en un solo tracto, a pesar de haber sido suscritas y presentadas por distintos diputados?

En principio, si en el debate se va a discutir y votar una moción presentada por un diputado, deberá individualmente, permitiendo en cada caso una discusión y votación particularizada respecto de cada propuesta, pero ello no quiere que no se pueda, en aras de regular el orden de la sesión, impedir la discusión particularizada de cada iniciativa, cuando se trata de mociones que tienen una íntima conexidad, identidad en el contenido o son similares o reiteración de otras ya resueltas en forma definitiva.

d) ¿Puede el Presidente agrupar mociones de reiteración referidas a adiciones si estas son distintas entre sí?

Reiterando lo indicado en la respuesta anterior, sólo es posible hacerlo cuando se trata de mociones que tienen una íntima conexidad, identidad de contenido o son similares o simple reiteración de otras ya resueltas en forma definitiva.

e) Tiene facultades suficientes el Presidente para agrupar mociones de reiteración aduciendo, nada más, que son “razonablemente equivalentes entre sí” sin sustentar más esa decisión?

El Presidente podría valorar la existencia de estas características – conexidad, identidad, similitud y simple reiteración con otras – con el fin de valorar la posibilidad de agrupar las mociones presentadas.

f) ¿Puede el Presidente declarar improcedente una moción de reiteración sólo porque a él le parece que sus términos llevan a confusión?

Considera esta asesoría que, el Presidente de la Asamblea Legislativa no puede declarar improcedente una moción de reiteración porque a su juicio esta “lleve a confusión”. Lo propio en este caso, sería otorgar el plazo establecido al proponente para fundamentar su moción, y será el Plenario quien juzgue si la moción presentada es clara o no y, por supuesto, si es o no procedente en cuanto a los fines que persigue la Asamblea Legislativa al promulgar la ley que se está estudiando, decidiendo en definitiva si la aprueba o rechaza”. **C-070-2004.**

Competencia de la Comisión para ver mociones-plazo:

“(…) a). ¿Es posible, reglamentariamente, que una vez vencido el plazo acordado para esos efectos se proceda de inmediato a la votación del dictamen, aun cuando ello implicaría dejar sin conocimiento las mociones pendientes?

De previo a dar respuesta, entendemos que la pregunta se refiere a votación del proyecto, no del dictamen.

En relación con esta interrogante, la respuesta es afirmativa, ya que existe un mandato del Plenario Legislativo el cual le da un plazo inicial

para dictaminar de 30 días y dos prórrogas venciendo la última el día 4 de setiembre, mismo que deberá ser observado por la respectiva Comisión.

En orden a otro de los puntos, relacionado con las mociones que quedan pendientes, se estima que las mismas deben de ser desechadas en el presente caso. No obstante lo anterior, existe en el Reglamento tres posibilidades prescritas en los Artículos 138, 137 y 154, el primero faculta al legislador a reiterar mociones que le fueron rechazadas en la Comisión; el segundo, lo autoriza a presentar mociones de fondo durante las primeras cuatro sesiones de discusión del proyecto en primer debate y el tercero, establece la posibilidad del reenvío de proyectos para un nuevo dictamen a la comisión dictaminadora.

En consecuencia y de conformidad con los fundamentos de índole legal citados, si es procedente la votación inmediata del proyecto.

b). ¿Es necesario que mientras estén pendientes de conocerse unas mociones se siga prorrogando el plazo para dictaminar, siendo que este ha expirado?

En cuanto a la primera parte de la pregunta, hemos de manifestar que no es necesario prorrogar un plazo para dictaminar un proyecto por estar pendientes de conocimiento algunas mociones, pues el proyecto sigue el procedimiento legislativo, y las mociones pendientes podrían verse en atención a lo dispuesto en el Artículo 138 (mociones de reiteración), 137 (mociones de fondo) y 154 (reenvío a la comisión dictaminadora).

En atención a la segunda parte del cuestionamiento, debe señalarse que si el plazo ha expirado y no existe prórroga solicitada al Plenario, no procede el conocimiento de mociones, pues se ha perdido la competencia”. **C-077-2003.**

Artículo 139. Derogado Según Acuerdo N° 5020, del 9 de noviembre de 1999.

Artículo 140. Derogado Según Acuerdo N° 5020, del 9 de noviembre de 1999.

Artículo 141. Comisión de Redacción

Aprobado un proyecto en su trámite de primer debate, la Secretaría lo enviará a la Comisión de Redacción para que sea revisado y se apruebe su redacción definitiva.

Esta Comisión deberá devolver el proyecto, ya revisada y aprobada su redacción, antes de que se inicie el trámite de segundo debate. El texto será distribuido a los diputados antes de dicho debate.

Corrección del error material en la publicación de un Acuerdo de

Cooperación para Suprimir el Tráfico Ilícito entre los Gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos de América y su Protocolo:

La Presidencia resuelve: “Se declara que está vigente el Acuerdo de Cooperación para Suprimir el Tráfico Ilícito entre los Gobiernos de Costa Rica y Los Estados Unidos de América y su Protocolo, y los permisos autorizados por la Asamblea Legislativa han sido otorgados al amparo de esa normativa –vigente y eficaz- en razón de lo cual se rechaza la nulidad de procedimientos planteada por el Diputado Luis Fishman Zonzinski.- Se ordena la publicación de la fe de erratas que incluya el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA LA COOPERACION PARA SUPRIMIR EL TRAFICO ILICITO, FIRMADO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE EL 1 DE DICIEMBRE DE 1998, ASI COMO SU PROTOCOLO, FIRMADO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE EL 2 DE JULIO DE 1999”. (40-41). **Acta de la Sesión Plenaria No. 42 del 07-06-10:40-41.**

“...la Comisión Permanente Especial de Redacción tiene como propósito fundamental, revisar y corregir aspectos de forma de los proyectos aprobados en el trámite de primer debate con el fin de preparar un texto cuyo contenido sea articulado, y claro.” **CON-028-2010.**

“... las modificaciones que puede realizar la Comisión de Redacción pueden ser de mutuo propio durante la revisión del texto, o bien producto de las mociones de forma que presenten los diputados en cualquiera de los debates./ (...) la Comisión no puede introducir cambios de fondo...”

“... la corrección de la concordancia puede (...) ser realizada en el seno de la Comisión de Redacción, ya que (...) en nada se está afectando el espíritu del legislador ni la norma en su contenido. En realidad se trata de un error material pues lo único que debe corregirse es la numeración que fue mal consignada.” **CON-031-2011 J.**

Comisión de Redacción:

“(...) la Comisión de Redacción acostumbra incluir dentro del articulado la fecha de sanción de la norma que se pretende reformar, al respecto es necesario apuntar que al ser el articulado parte elemental de la norma, la práctica es correcta”. **ST-743-2002.**

“(...) La Comisión Permanente de Redacción no tiene competencia para introducir cambios de fondo, únicamente debe realizar las modificaciones que considere necesarios, encaminados a una mayor claridad en la redacción, limitándose al aspecto formal, en el caso de consulta, la variante fue de fondo y sin sustento jurídico para realizar el cambio que se verifica”. **ST-634-2000.**

Imposibilidad de introducir cambios:

“(...) 1.-No se han aprobado así leyes con espacios en blanco,

salvo los espacios en blanco correspondiente al lugar en donde van la firmas de las partes contratantes. No hay otros empréstitos con espacios en blanco.

2.-No es función ni competencia de la Comisión de Redacción realizar cambios de fondo en los textos de las leyes aprobadas.

3.-No corresponde esto a una regla o excepción. Simplemente es el formato de las fórmulas anexadas dentro del convenio, utilizadas para la ejecución del préstamo internacional”. **C-078-2004.**

Artículo 142. Plazo prudencial para la Comisión de Redacción

En los casos de proyectos muy extensos y complicados, el Presidente de la Asamblea Legislativa podrá fijarle a la Comisión de Redacción un nuevo plazo prudencial e

improrrogable, para que presente el informe correspondiente. En estos casos, se suspenderá el inicio del trámite del segundo debate, hasta tanto la Comisión no rinda el respectivo informe.

Si la Comisión no rinde el informe en el plazo establecido, el Presidente podrá tramitarlo en segundo debate.

**Sección II
Consultas de constitucionalidad****Artículo 143. Trámite de las consultas de constitucionalidad**

1.- Por la vía de la consulta de constitucionalidad, la jurisdicción constitucional ejercerá a opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos estipulados en el artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

2.- La consulta deberá interponerse después de la votación en primer debate y antes de la del segundo. Cuando se trate de reformas constitucionales, la consulta deberá hacerse después de su votación en primer debate, en primera legislatura, y antes de la definitiva.

3.- No obstante, cuando la Asamblea Legislativa tuviere un plazo constitucional o reglamentario para votar el proyecto, la consulta deberá hacerse con la anticipación debida, a partir del momento en que la Comisión encargada de estudiarlo haya aprobado el dictamen o dictámenes correspondientes. En este

A141
Votos Sala
Constitucional CSJ
1996-6859
1999-7535

caso, la Asamblea Legislativa votará el proyecto aunque no se haya recibido el dictamen, así como cuando la Sala incumpliere con el plazo legal para evacuar la consulta preceptiva.

4.- Recibida la consulta, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo comunicará a la Asamblea Legislativa y solicitará la remisión del respectivo expediente y sus antecedentes, de ser posible, o copias certificadas de ellos. En el caso de consulta preceptiva, el Directorio la remitirá con el expediente, sus antecedentes o las copias certificadas correspondientes.

5.- Admitida formalmente la consulta, la Sala Constitucional lo notificará a la Presidencia de la Asamblea Legislativa.

6.- La consulta formalmente admitida y notificada interrumpirá la votación del proyecto en segundo debate o, en su caso, la sanción y publicación del decreto respectivo. No obstante, dicha interrupción surte efecto en los casos de la consulta preceptiva, a partir de su presentación ante la Sala Constitucional.

Consultas sobre un mismo proyecto de ley:

"(...) si bien este proyecto de ley fue consultado en diversas ocasiones a la Corte Suprema de Justicia, la cual en tres ocasiones se pronunció respecto del mismo (sesiones números 6-2001, 15-2001 y 30-2001, de fechas diecinueve de febrero, siete de mayo y veintisiete de agosto, todos de dos mil uno, respectivamente), tal hecho no obliga a los magistrados partícipes de tales acuerdos a excusarse del conocimiento de la presente consulta. Ello es así por cuanto la Corte Suprema de Justicia, a la hora de evacuar las consultas que de conformidad con el Artículo 167 de la Constitución Política le haga la Asamblea Legislativa, no valora aspectos de constitucionalidad del proyecto, competencia reservada a esta Sala de conformidad con el Artículo 10 constitucional. Del mismo modo, la Sala Constitucional no efectúa –al conocer de una consulta como ésta- aspectos de conveniencia y oportunidad, sino tan solo cuestiones de validez desde el punto de vista constitucional. Por esa razón, esta Sala concluye que a los magistrados presentes en las sesiones citadas no les asiste causal de inhibitoria, por lo que deben proceder a evacuar la presente consulta". **SCV 13273-2001.**

Artículo 144. Consulta preceptiva

1. El Directorio de la Asamblea hará de oficio la consulta preceptiva, en los casos del inciso

a) del artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

2. El Directorio, realizada la consulta preceptiva, lo comunicará de inmediato al Plenario en el capítulo de Régimen Interior.
3. Mediante moción de orden aprobada por el Plenario, éste podrá decidir que un proyecto determinado, no consultado por el Directorio, está dentro de los supuestos previstos en el artículo 96 inciso a). En este caso, el Directorio formulará la consulta.

Artículo 145. Consulta no preceptiva

- 1.- Un número no menor de diez diputados podrá realizar la consulta no preceptiva, establecida en el inciso b) del mismo artículo.
- 2.- La consulta no preceptiva deberá formularse en memorial razonado, con expresión de los aspectos cuestionados del proyecto, así como de los motivos por los cuales se tuvieren dudas u objeciones sobre su constitucionalidad. Los diputados deberán remitir copia del memorial a la Presidencia de la Asamblea, para comunicarle que ha sido formulada consulta sobre determinado proyecto.

Retiro de Firmas:

"(...) I.- DE LA IMPROCEDENCIA DE LA CONSULTA FORMULADA. El Artículo 96 inciso b.) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone que cuando se trate de una consulta legislativa "facultativa", ésta deberá ser promovida por un número no menor de diez Diputados, por lo cual, habiendo desistido tres de los diputados consultantes que interpusieron esta consulta, en virtud de la solicitud que hicieron los diputados Oscar Campos Chavarría, Alvaro Torres Guerrero y Walter Muñoz Céspedes –visible a folio 34 del expediente-, se mantienen únicamente siete diputados para su tramitación, lo que hace que no se de cumplimiento al requisito del número de consultantes establecido por ley, razón por la que resulta inadmisibles la consulta, en virtud de lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el inciso b) del Artículo 96 ibídem."

(Sentencia 1999-07886 de las quince horas cincuenta y cuatro

A143
Votos Sala
Constitucional CSJ
1990-0492
1990-1716
1990-1713
1990-1840
1990-2808
1994-7515
1997-0107
1996-6428
1998-0367
1999-0386
1999-1787
1999-6621
1999-6622
2000-3861
2000-2928
2001-13273
2002-06291 (6)
2007-09699
2010-015072
2010-019701
2011-000992 (2)
2011-011694 (2)

A144
Votos Sala
Constitucional CSJ
1991-0460
1991-0696
1992-2808
1994-6565
1995-1438
1995-1704
1996-0136
1996-1919

minutos del trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve). En el mismo sentido se resolvió:

“El Artículo 96 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional exige que las consultas no preceptivas sobre proyectos de ley en discusión en la Asamblea Legislativa, sean presentadas por un número no menor de diez diputados. En el caso que ahora interesa, seis de los once diputados que inicialmente suscribieron esta consulta, desistieron de la misma. En consecuencia y no habiéndose mantenido el requisito de estar formulada por al menos diez diputados, conforme lo preceptúa el Artículo citado, se ordena archivar el expediente.” (Sentencia 1990-01552 de las 17:30 horas del 11 de junio de 1990, en el mismo sentido: 1555-90, y 6122-93).

Si bien es cierto, en el caso que se analiza los diputados señalan en el escrito de formulación de la consulta, que la plantean en forma “irrevocable”; lo cierto es que por la naturaleza misma de dicha consulta y su carácter facultativo; quienes la planteen pueden desistir de hacerlo en cualquier momento. Así las cosas, en virtud de lo expuesto, no procede evacuar la consulta formulada”. **SCV 06452-2002.**

1996-6940
1998-03387
1998-04427
1998-05958
1999-01520
1999-04453
1999-06618
1999-06725
1999-07433
1999-08292
1999-0991
2000-09908
2001-01508
2005-09618
2008-01218
2008-17300
2008-18208
2008-18209
2008-18213

Artículo 146. Trámite de la opinión consultiva

- 1.- Notificada la opinión consultiva de la Sala Constitucional a la Asamblea Legislativa, el Presidente lo comunicará de inmediato al Plenario en el Capítulo de Régimen Interior.

Si de la opinión consultiva de la Sala resultare que no existen objeciones sobre la constitucionalidad del proyecto, su trámite seguirá el curso normal. En caso contrario, el expediente, con la opinión consultiva, se remitirá a la Comisión sobre Consultas de Constitucionalidad, por el plazo que el Presidente de la Asamblea le fije razonablemente, el cual podrá ser prorrogado.

- 2.- Si la Comisión tuviere dudas sobre los alcances de la opinión consultiva, podrá solicitar aclaración o adición a la Sala, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Sin previo acuerdo de la Comisión, su Presidente podrá realizar dicho trámite, pero de ello deberá informarle a la mayor brevedad. En todo caso, la Comisión podrá dictaminar sin que la Sala Constitucional se haya pronunciado

A145
Votos Sala
Constitucional CSJ
1990-1552
1990-1555
1990-1716
1991-502
1993-6122
1994-1568
1994-2430
1994-3693
1994-7515
1995-2009
1995-5399
1995-5544
1996-5305
1996-6859
1997-5047
1998-03631
1998-06305
1998-08611
1998-09192
1999-08710
1999-6620
1999-7379
1999-7887
2000-0643
2000-3220
2000-8805
2001-00483
2002-06452
2008-015760
2008-016221
2008-04836(7)

sobre la aclaración o adición solicitadas.

2009-10553

- 3.- El Plenario conocerá el dictamen de la Comisión sobre la opinión consultiva de la Sala, en el Capítulo de Régimen Interior.¹⁴
- 4.- El conocimiento del proyecto se iniciará en la sesión inmediata siguiente a la lectura del dictamen.
- 5.- El proyecto ocupará el primer lugar en el Capítulo de Primeros Debates, si se hubiere modificado su texto; en caso contrario, el primer lugar en el Capítulo de Segundos Debates del orden del día.
- 6.- El proyecto en discusión será enviado al archivo por el Presidente de la Asamblea en aquellos casos en que el Plenario decida que los trámites considerados inconstitucionales por la Sala, no puedan ser jurídicamente subsanados.
- 7.- Cuando la Sala considere inconstitucional algún artículo o norma de un proyecto de los que tengan plazo constitucional o reglamentario para ser votado, y no fuere posible jurídicamente retrotraerlo a primer debate, el Plenario podrá decidir en cualquier momento de su discusión que dicho artículo o norma sea suprimido o reformado. Para ese efecto, el Plenario aplicará las reglas de una moción de orden.

A146
Votos Sala
Constitucional CSJ
2000-8750
2000-8805
2001-00483
2003-06304
2005-01800 (5)
2006-05298
2007-02553
2007-09699
2008-016221(2)
2010-012026 (5)
2012-004621

Trámite de los Informes de la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad: La Presidencia resuelve que los informes de las Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad deben tramitarse en el Primer Lugar del Capítulo del Régimen Interno. **Acta de la Sesión Plenaria No. 165 del 13-03-07:14-15.**

“... la Comisión sobre de Consultas de Constitucionalidad actúo apegada a su mandato, pues como parte de su competencia era, y es, recomendar al Plenario recomendar su reenvío a la Comisión

dictaminadora.” **CON-012-2011 J.**

“... la Asamblea Legislativa delega en la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad la competencia para conocer y analizar los efectos de la resolución de la Sala Constitucional y además para hacer las modificaciones, supresiones y adiciones que resulten consecuencia de la opinión emitida por este órgano especializado en Derecho Constitucional. Amén de esto, lo que la comisión no puede hacer es extenderse más allá de lo resuelto por el contralor de constitucionalidad.”

“... **NO EXISTE** una norma en el Reglamento Legislativo que otorgue al Presidente de la Asamblea la facultad de reenviar a la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad dos proyectos de ley que previamente ya habían sido dictaminados por dicha comisión para que ese órgano los dictamine de nuevo./ (...) el fondo del asunto se refiere a las recomendaciones (dictamen) que rinde un órgano de carácter preparatorio (la comisión) a un órgano de carácter decisorio (el plenario legislativo). El Presidente de la Asamblea, como director del debate, sólo tiene competencia para trasladar a conocimiento del Plenario el dictamen emitido por la comisión y es el Plenario quién decide sobre la aprobación o no de ese dictamen. Es precisamente a partir de ese momento en que los (as) diputados (as) pueden ejercer todos sus derechos (...) para realizar el control de oportunidad y conveniencia política, así como el control de legalidad, sobre el contenido de dictamen.” **CON-050-2011 J. En sentido similar CON-012-2011 J.**

Sección III Segundo debate

Artículo 147. Entrega a los diputados del texto del proyecto aprobado en primer debate

Para la discusión de un asunto en segundo debate, el texto del proyecto de ley en discusión, tal como fue aprobado en primer debate deberá ser puesto en conocimiento de los diputados, en forma impresa o por cual otro medio idóneo, con al menos veinticuatro horas de anticipación al comienzo de la sesión, en la que el proyecto se va a discutir en este trámite. **(Modificado mediante Acuerdo N° 4032 de 1 de junio de 1998)**

TRANSITORIO ÚNICO: En un plazo de 90 días, el Directorio Legislativo adoptará las medidas administrativas necesarias, con el fin de que todos los diputados y las diputadas tengan en sus oficinas el equipo técnico requerido para implementar cualquier nuevo medio de comunicación oficial de los asuntos que el Directorio disponga con base

en esta reforma. Todo sin perjuicio de que los diputados y diputadas que al aprobarse esta reforma cuenten ya con las facilidades materiales requeridas, puedan solicitar y obtener de inmediato el acceso a los medios informáticos de los que hoy dispone la Asamblea, en reemplazo de la comunicación escrita tradicional. En el plazo dicho, todos los interesados deberán tener acceso, como mínimo, al sistema de comunicación por red que hoy existe.

Artículo 148. Segundo debate

Un proyecto de ley aprobado en Primer Debate por la Asamblea, entrará como base de discusión para segundo debate. El día de este debate será fijado por el Presidente de la Asamblea. El segundo debate de los proyectos de ley, tendrán prioridad sobre cualquier otro asunto en la Asamblea, salvo lo dispuesto en el artículo 35 de este Reglamento.

Artículo 149. Discusión en segundo debate

El segundo debate será una discusión final sobre el proyecto, de conformidad con el artículo 135. Una vez discutido, el proyecto se votará y, si éste es aprobado lo firmarán el Presidente y los Secretarios. El decreto legislativo se remitirá al Poder Ejecutivo, para lo que corresponda.

En los casos previstos en los artículos 168 y 195, inciso 7 de la Constitución Política, el segundo debate se realizará para discutir su forma.

Artículo 150. Uso de la palabra

Para la discusión general del proyecto en segundo debate, se concederá al diputado un plazo de hasta quince minutos, el cual podrá aprovechar de una sola vez o en diversos turnos. En ningún caso se podrán conceder plazos adicionales.

Error Material:

“Por su parte, si se tratare de errores materiales producidos en el trámite legislativo y estos no vulneran la voluntad del legislador o legisladora, pueden ser subsanados por el mismo Poder Legislativo mediante fe de erratas”. **C-002-2007.**

Artículo 151. Envío del decreto al Poder Ejecutivo

Aprobado un proyecto de ley en segundo debate y firmado el decreto respectivo, este con una copia adjunta, pasarán a la Dirección Ejecutiva para que se envíen, mediante conocimiento, al Poder Ejecutivo. El expediente se entregará al Departamento de Archivo.

Devuelto el decreto y anotada en la Dirección Ejecutiva la fecha de ese acto, se pasará al Departamento de Archivo, para que se agregue al expediente

Corrección del error material en la publicación del Acuerdo de Cooperación para Suprimir el Tráfico Ilícito entre los Gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos de América y su Protocolo:

La Presidencia resuelve: “Se declara que está vigente el Acuerdo de Cooperación para Suprimir el Tráfico Ilícito entre los Gobiernos de Costa Rica y Los Estados Unidos de América y su Protocolo, y los permisos autorizados por la Asamblea Legislativa han sido otorgados al amparo de esa normativa –vigente y eficaz- en razón de lo cual se rechaza la nulidad de procedimientos planteada por el Diputado Luis Fishman Zonzinski.- Se ordena la publicación de la fe de erratas que incluya el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA LA COOPERACION PARA SUPRIMIR EL TRAFICO ILICITO, FIRMADO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE EL 1 DE DICIEMBRE DE 1998, ASI COMO SU PROTOCOLO, FIRMADO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE EL 2 DE JULIO DE 1999”. (40-41). **Acta de la Sesión Plenaria No. 42 del 07-06-10:40-41.**

“Por su parte, si se tratare de errores materiales producidos en el trámite legislativo y estos no vulneran la voluntad del legislador o legisladora, pueden ser subsanados por el mismo Poder Legislativo mediante fe de erratas”. **C-002-2007.**

“Se determina que el error se originó en el trámite posterior a la aprobación de la ley por parte de la Asamblea Legislativa. Se trata de un error material al no coincidir el texto publicado con el texto aprobado por la Asamblea Legislativa ni con el Decreto Ley; por lo que procede su corrección con una nueva publicación mediante Fe de Erratas.

Así, cualquier corrección que se haga relacionada con el error material, no vendría a alterar la voluntad de los legisladores; aspecto que es imprescindible resguardar.

A148
Votos Sala
Constitucional CSJ
1999-6620

A149
Votos Sala
Constitucional CSJ
1999-3861

No omitimos manifestar que la “Fe de Erratas” es el procedimiento que se utiliza para la corrección de este tipo de errores y que conserva el acto legislativo en su forma más fiel a la voluntad de los legisladores. Además, la corrección mediante Fe de Erratas es el procedimiento más respetuoso de los principios de economía procesal y del principio de conservación del acto”. **C-006-2007. (En igual sentido C-037-2007).**

Sección IV
Disposiciones adicionales**Artículo 152. Mociones de forma**

Las mociones que estén destinadas a modificar un proyecto de ley en cuanto a la forma, caben en cualquiera de los debates y pasarán automáticamente a la Comisión de Redacción para que sean incorporadas al proyecto de que se trate, si así lo determinare dicha Comisión, antes de que sea votado en segundo debate.

Las mociones de forma presentadas por los Diputados en el curso de la discusión de un proyecto de ley, serán pasadas por la Presidencia de la Asamblea a conocimiento de la Comisión de Redacción la cual, dentro de las próximas veinticuatro horas, las acogerá o rechazará según su criterio.

Si la moción es acogida, será incorporada al proyecto antes de ser aprobado en segundo debate. Si la moción de forma es rechazada por dicha Comisión, el diputado proponente tiene derecho a insistir sobre ella en el momento de discutirse el asunto en segundo debate.

Admisibilidad de mociones de forma (exp. 15986): La Presidencia resuelve no admitir mociones de forma presentadas al exp. 15986 por referirse a errores intrascendentes que podrían ser corregidos incluso por la Comisión de Redacción. Además, interpreta que si bien los Diputados están facultados para presentar mociones de forma en el transcurso de la discusión de conformidad con el Artículo 152 del RAL, su presentación no suspende la discusión sino la votación final del proyecto, o sea la que recae en el Segundo Debate. **Acta de la Sesión Plena No. 089 del 12-10-06:37.**

“...si bien a primera vista pareciera que (...) la posibilidad de que el proponente pueda corregir los aspectos de forma de su iniciativa en

A151
Votos Sala
Constitucional CSJ
1999-05892

las primeras instancias del procedimiento legislativo, es favorable para una mejor calidad de los productos legislativos y la economía procedimental, las conclusiones no son tan benévolas si se analiza el presente caso desde la perspectiva de quienes podrían verse perjudicados por la medida (...)./ Bajo esta perspectiva, los proyectos de ley, desde que son presentados a la Secretaría del Directorio, quedan a disposición no sólo de los diputados, sino del público en general. Adicionalmente, el artículo 113 RAL dispone la prevalencia del texto escrito sobre el digital en caso de incongruencia./ Así bien podría darse el caso de que algún interesado consulte u obtenga copia de un proyecto presentado, en la versión que supone prevalente, y programe su actividad con respecto al mismo, sólo para darse cuenta posteriormente que el proyecto ha sido modificado internamente por el proponente, sin la debida publicidad, en contravención de la seguridad jurídica y sin la participación de los órganos que reglamentariamente se establecen al efecto, por ejemplo en el artículo 152 RAL./ (...) Lo anterior sin mencionar aquellos cambios que a primera vista parecen de forma, pero que al final tienen claras repercusiones de fondo./ No se quiere decir con lo anterior que el Departamento de Servicios Parlamentarios, o cualquier otro, que note la posible existencia de errores en los textos legislativos en razón de las funciones propias de su cargo, no pueda llamar la atención sobre ellos, pero su corrección debe ser canalizada a través de los mecanismos y órganos reglamentarios atinentes (...), a fin de proteger principios del debido procedimiento parlamentario como los de publicidad y seguridad jurídica.” **CON-009-2013 J.**

A152
Votos Sala
Constitucional CSJ
1996-6859
2000-03220

“Cabe señalar que la Sala Constitucional ha indicado que cuando el documento impreso no se ajusta al acto jurídico aprobado por los diputados, es factible -y necesaria- su corrección, tal como se lee a continuación del voto n° 6859-96, con ocasión de un Presupuesto de la República:

“(...). Podría suceder que el documento “Dictamen Afirmativo de Mayoría” no se ajuste realmente al dictamen-acto jurídico que se aprobó en Comisión, es decir, que el documento impreso no sea fiel reflejo de la voluntad real del legislador, caso en el cual ese documento contendría errores meramente materiales, pues lo que quiso y aprobó la Comisión no es lo que consta en él. En tal caso, si el Plenario Legislativo, durante la discusión del proyecto en primer o segundo debate -pero siempre antes de su aprobación en segundo debate-, detecta dichos errores, estaría facultado a corregirlos, vía Artículo 152 del Reglamento, a través de las mociones de forma respectivas, las que pasarán automáticamente a la Comisión de Redacción”. **C-027-2005.**

Plazos para resolver y traslado de mociones:

“La Comisión de Redacción es la encargada de revisar y aprobar la redacción definitiva de los textos en primer debate y de conocer, aprobar o desechar las mociones de forma presentadas durante la

discusión del proyecto en los debates (Artículos 141, 152, 164 inciso 3, y 170 R.A.L.).

La discusión del proyecto, en el caso del primer debate, referida en el Artículo 152 R.A.L., debe entenderse que es por el fondo del proyecto, pues es en ese momento que ya no proceden más modificaciones al proyecto por el fondo. Si bien, se podrían presentar mociones de forma antes de la discusión por el fondo en primer debate, se corre el riesgo de que el texto tenga modificaciones sustantivas y ya no procedan las mociones presentadas.

Existen tres supuestos en que la Comisión de Redacción conoce de asuntos:

Para conocer mociones de forma, durante la discusión por el fondo del primer debate. Para esto, tendría veinticuatro horas de plazo para pronunciarse (Artículo 152 R.A.L.).

Para conocer las mociones de forma que se adjuntan al texto aprobado en primer debate, o únicamente para conocer la redacción definitiva del texto. Teniendo como plazo, del momento en que son remitidos los asuntos hasta 24 horas antes del segundo debate (art. 141, 147, 148 y 152 R.A.L.) En tal supuesto, el plazo lo determinaría la fecha que la Presidencia fije para el segundo debate. (La Presidencia puede fijar un plazo prudencial en proyectos muy extensos y complicados, pero el informe debe presentarse 24 horas antes de iniciarse la discusión por el fondo en segundo debate).

Para conocer mociones de forma presentadas durante la discusión en segundo debate del proyecto, con veinticuatro horas de plazo para pronunciarse.(art. 152 R.A.L.).

En el trámite de las mociones de forma en el Plenario, éstas se presentan ante la Presidencia como órgano competente para recibirlas, en ejercicio de una función atípica para el trámite de estos asuntos (Artículo 152 R.A.L.). En ese tanto, la Presidencia únicamente puede recibir estas mociones, anunciarlas (para salvaguardar el principio de publicidad) y pasarlas automáticamente a la Comisión. No puede calificarlas, ni rechazarlas, salvo que sean evidentemente improcedentes, pues el trámite es automático, según el Reglamento. **C-057-2006.**

“El proceso de preparación del informe por la Comisión de Redacción incluye dos funciones específicas, a saber: la introducción al texto, de las mociones de fondo aprobadas debidamente por la Comisión Plena, y la discusión y aprobación o no de las mociones de forma que han sido presentadas durante el trámite del proyecto en los términos del Artículo 152 del RAL.

Es decir, las funciones de la Comisión de Redacción son de carácter preparatorio y se circunscriben únicamente a los aspectos formales de los proyectos de ley, y no así a los componentes de fondo. **C-054-2008.**

Imposibilidad del Poder Ejecutivo a realizar enmiendas:

“(…) si bien es cierto el proyecto es de iniciativa del Poder Ejecutivo, este se encuentra imposibilitado de realizar tales enmiendas, ya que esta es una facultad propia de los Diputados.

A lo sumo el Poder Ejecutivo tiene dos vías: esperar a que el proyecto sea asignado a una Comisión para su estudio y que sean los Diputados por medio del procedimiento de mociones los que subsanen los vicios que puedan presentarse en el texto, o que el Poder Ejecutivo retire el proyecto y una vez que le incorpore las modificaciones que estimen pertinentes presente un nuevo texto”. **C-004-2004.**

Artículo 153. Moción de Orden

En cualquier estado del debate podrán presentarse mociones de orden, salvo que este Reglamento lo impida expresamente. Estas mociones se conocerán inmediatamente después de presentadas y aceptadas como tales por el Presidente. Para explicar el contenido de la moción el o los proponentes tendrán un plazo que, individualmente o en conjunto, no exceda de cinco minutos. **(Modificado mediante Acuerdo N° 5020, del 9 de noviembre de 1999)**

Vicio de procedimiento por no tramitación oportuna de mociones 137. Nulidad.

La Presidencia resuelve:

[...] ordenar retraer a su trámite de primer debate el expediente legislativo N° 16736 “LEY ESPECIAL PARA FACILITAR LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA) MEDIANTE LA VÍA TELEVISIVA y RADIOFÓNICA”, a efecto de que se conozcan las mociones de fondo vía artículo 137 presentadas oportunamente por el Diputado Luis Fishman Zonzinski. **Acta de la Sesión Plenaria No. 162 del 22-03.2011: 12-25.**

Principio de prelación:

La Presidencia resuelve:

“[...] que en sic [el] trámite del expediente 18563, se conocerán las mociones de orden que ya se encuentran presentadas al Plenario Legislativo en estricto apego del principio de prelación.” **Acta de la Sesión Plenaria No. 154 del 02-04-13:56-72.**

Ratificaciones Actos legislativos:

La presidencia resuelve: “(…) el acto de ratificación del señor Edgar Gutiérrez López constituye un acto propio del Poder Legislativo en ejercicio de su función de control político por lo que no resulta susceptible de revisión en la jurisdicción contencioso administrativa. En concordancia con el fundamento de hecho y el jurídico indicado, esta Presidencia, resuelve declarar improcedente la “moción de orden” presentada ya que constituyendo nuestro país un Estado de

Derecho, no es posible jurídicamente –de conformidad con el bloque de legalidad- que la Asamblea Legislativa, declare nulo –ipso facto- un acto legislativo de ratificación, porque es un acto de control político legislativo, que además tiene su origen en un acto administrativo emitido por el Consejo de Gobierno, cuyo plazo de objeción ya venció. Esta serie de actos, se constituyeron en declarativos de derechos subjetivos a favor de Gutiérrez López, por lo que la anulación del acto administrativo de su nombramiento por parte del Consejo de Gobierno, único susceptible eventualmente de anularse, debe seguir un trámite regulado en la Ley General de Administración Pública, si así procediere legalmente, independientemente que esta eventual anulación, provoque la de la ratificación por ser esta última referida a control.” **Acta de la Sesión Plenaria No. 143 del 16-02-2011:41-42 Véase lo indicado sobre el tema en las Actas 144 de 17 de febrero, 2011:18, y en el Acta 165 el 28 de marzo, 2011.**

Mociones de Alteración, Moción Posposición:

Moción de Orden: La Presidencia dispuso que el procedimiento para el trámite del presupuesto en el Plenario es el siguiente: “1. Tramitar las mociones de posposición para conocer proyectos de ley diversos al proyecto de presupuesto, únicamente cuando haya transcurrido una hora cuarenta y cinco minutos de haberse iniciado el conocimiento del expediente de presupuesto y las mociones cumplan con los requisitos de admisibilidad que dispone el Artículo 37 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, a saber:

Cuando lo soliciten dos o más Jefes de Fracción que juntos representen por lo menos a treinta y ocho diputados. Cuando así lo demande no menos de la mitad de los Jefes de Fracción, debidamente acreditados. Cuando así lo soliciten diez diputados de dos o más fracciones.

2. La moción para abrir el Plenario a Comisión General, tal y como el Artículo 179 inciso 1) del Reglamento Legislativo, es de orden y por lo tanto se tramitará conforme se dispone en el Reglamento y a la costumbre legislativa establecida al efecto de una moción por sesión”. **Acta de la Sesión Plenaria No. 101 del 02-11-2010:17-21.**

Improcedencia de moción:

En cuanto a la moción de orden presentada por el diputado Echandi Meza, en la cual solicita que el Plenario acuerde una nueva integración de las Comisiones Plenas, que argumenta fueron variadas irregularmente mediante acuerdo No.07-09-10, la Presidencia acuerda declararla improcedente con base en el Artículo 153 del RAL, indicando que si bien las mociones de orden son aquellas encaminadas a incidir dentro del procedimiento legislativo en general, las mismas tienen como límite el propio RAL, el cual determina con exclusividad la facultad de la Presidencia de establecer la integración y realizar la instalación de todas las comisiones legislativas. El pretender que el Plenario “asuma” las facultades hoy otorgadas en exclusiva a la Presidencia de la Asamblea, resulta improcedente. Además, evidencia que el hecho de que la Presidencia modifique la

A153
Votos Sala
Constitucional CSJ
2000.3220
2005-07428
2005-07961
2008-07687
2008-12590
2010-012025
2010-013437

integración dada a una Comisión o a varias no es ni inconstitucional ni ilegal ni antirreglamentario, por lo que no es irregular. **Acta de la Sesión Plenaria No. 023 del 09-06-09:14-15.**

Mociones de interpelación de los Ministros: La Presidencia interpreta que las mociones de interpelación se colocan de conformidad con el Artículo 35, numeral 4, inciso d) del RAL, y que, al ser una moción de orden, el o los proponentes tienen, individualmente o en conjunto, 5 minutos para su explicación. Debido a que los Diputados apelaron la interpretación de la Presidencia, alegando que ha de tener prioridad lo indicado en el Artículo 185, al ser aprobada la moción de apelación por el Plenario, las mociones de interpelación se entran a conocer de primero en el Régimen Interno. **Actas de la Sesiones Plenarias Nos. 172 y 174 del 23-04-08:6-8 y 28-04-08:15-19, respectivamente.**

Trámite de mociones de reiteración (exp. 15922): La Presidencia resuelve para el trámite de las mociones de reiteración: 1-Podrán presentarlas todos los proponentes de mociones rechazadas en Comisión o aquellas presentadas y rechazadas conforme al Artículo 137 del RAL. 2. Solo serán de recibo al ser presentadas dentro de las 3 sesiones de discusión siguientes a la fecha en que sea conocido el último informe de mociones 137. 3. No se conocerán hasta que venzan los 3 días de discusión siguientes a la lectura del último informe. 4. De no haber mociones de reiteración, la Presidencia comunicará el inicio de la discusión por el fondo, pero los diputados podrán presentar mociones de reiteración antes de que se declare discutido el proyecto, siempre y cuando se encuentren dentro del plazo de las 3 sesiones indicadas, en cuyo caso se suspenderá la discusión por el plazo que reste en espera de más mociones, a no ser que se verifique alguna de las excepciones dispuestas en la presente Resolución. 5. Como excepción a esta disposición general, se tienen los casos en los que exista la anuencia expresa en actas de los diputados proponentes de mociones rechazadas, en comisión o de conformidad al Artículo 137, de no reiterarlas o de retirar las ya presentadas para reiteración. Luego, la Presidencia procederá a abrir el espacio de discusión por el fondo del proyecto en cuestión. 6. Las mociones de reiteración son de "orden", por lo que para explicar su contenido el o los proponentes tendrán un plazo que, individualmente o en conjunto, no exceda de 5 minutos. 7. En lo sucesivo, las mociones de reiteración serán sometidas al procedimiento de admisibilidad e improcedencia que se encuentra dispuesto en el Artículo 138 del RAL, y a las disposiciones establecidas por la Sala Constitucional en el Voto N.º 3220-00. **Actas de la Sesiones Plenarias Nos. 031 y 041 del 20-06-06:34-37 y 06-07-06:22-28, respectivamente.**

Procedimiento para trámite de mociones de posposición:

Las mociones de posposición tienen vigencia para la misma sesión.

Es la presidencia quien las califica de conformidad con el Artículo 153 del RAL y se establece para su presentación y posterior admisión las condiciones de una moción de alteración del orden del día art. 37 del RAL. **Acta de la Sesión Plenaria No. 090 del 21-10-04:22-23.**

Tramitación final de un asunto:

La Presidencia interpreta que el hecho de que una moción de orden presentada indique que se conocerá el voto de censura "hasta su tramitación final", no implica que haya que extender la sesión indefinidamente. "Es su tramitación final, en el sentido de que si no el lunes seguimos discutiéndolo, pero no es necesariamente que hoy vamos a llegar a las doce de la noche. Yo le garantizo que a las siete levanto la sesión." **Acta de la Sesión Plenaria No. 144 del 13-02-03:8.**

"... tratándose de las mociones de orden en Comisión cuya votación es la ordinaria, en aplicación del artículo 97 y 120 en relación con lo dispuesto en los artículos 100 y 101 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, no aplica, el razonamiento del voto."

"En Síntesis:/ • Atendiendo al numeral 120 del Reglamento, y por no encontrarse regulación expresa para las Comisiones Especiales Investigadoras, en relación con el tiempo en el uso de la palabra para referirse a mociones de orden, se aplica el artículo 153./ • Para el resto de asuntos que no sean mociones de orden, revisión o apelación regiría lo dispuesto en el numeral 5) inciso 4 que está dispuesto para las Comisiones Permanentes y Especiales." **CON-056-2010.**

"... una vez que son aceptadas por parte de la Presidencia, esas mociones [las de orden] (...) deben ser ordenadas cronológicamente de conformidad con su presentación./

Es importante señalar que es de esperar que la aceptación o no, de las mociones, por parte de la Presidencia, se realice de conformidad al orden cronológico de presentación./

Sin perjuicio, de que razonablemente en el contexto de una sesión, sea por los puntos tratados o porque existan mociones que por su contenido y en virtud de un acuerdo se conozca en otro orden (...) o bien que se refirieran a un puntos que deben conocerse en un aparatado del orden del día específico." **CON-014-2011.**

"... de conformidad con el artículo 153 RAL es factible la presentación de mociones de orden en cualquier estado de los procedimientos, salvo que expresamente se establezca lo contrario./ Por ello, es válida la presentación de mociones de orden para encauzar el trabajo y la dinámica de las subcomisiones en el ámbito de sus competencias, siendo estos órganos parlamentarios competentes para conocerlas y resolver sobre ellas." **CON-080-2012 J.**

"Las mociones de orden se pueden presentar en cualquier momento de la sesión y ser conocidas inmediatamente, o bien en el momento

procesal oportuno cuando se vea el Expediente respectivo al cual está direccionada dicha moción de orden, a diferencia de las mociones de fondo que requieren ser repartidas de antemano a los miembros de Comisión.” **CON-078-2013 J.**

Moción de revisión:

“(…) La moción de revisión es una moción de orden; es el mecanismo mediante el cual los diputados pueden ejercer su potestad para recurrir todo acuerdo o resolución de la Asamblea o de una comisión, así como la reconsideración de un proyecto de ley discutido y aprobado en primer o segundo (o tercer) debate”. **ST-166-2000.**

Moción de orden-Diputado no miembro:

“(…) existiendo un principio general que admite la presentación de mociones (de cualquier tipo) por cualquier diputado (no solo miembros) y no habiendo normas de excepción que expresamente prohíban o restrinjan ese derecho, y en concordancia con los principios generales del derecho parlamentario que apuntan a permitir a los señores Diputados todas aquellas potestades y facultades generales que no les estén expresamente prohibidas, esta asesoría concluye por afirmar que sí es posible para un Diputado no miembro de una Comisión Permanente Especial presentar una moción de orden como la indicada, y en consecuencia el Presidente puede acogerla como tal y someterla a votación”. **C-019-2004.**

“Así las cosas, Las mociones de orden deben conocerse inmediatamente después de presentadas y aceptadas por el Presidente de la Comisión. No obstante, el Presidente de la Comisión de conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo 27.6 del Reglamento de maras, puede no aceptarla, por lo que dicha resolución se considera un acto unipersonal del Presidente, cuya impugnación debe ser apelada por el diputado proponente inmediatamente, al efecto véase el Artículo 156 reglamentario (Recurso de apelación). Asimismo debe acotarse que el recurso de apelación prosperará por mayoría de los votos de los diputados presentes. **C-134-2005.**

Artículo 154. Reenvío de proyectos a la comisión dictaminadora

En la discusión de un proyecto en cualquiera de los debates, puede la Asamblea, por una sola vez, a solicitud de un diputado, enviar el asunto a la misma comisión que informó. Si ésta, en su seno, se excusare de dar un nuevo informe o presentar un nuevo proyecto de ley, le será admitida la excusa por el Presidente de la Asamblea y el asunto pasará a otra comisión, de acuerdo con la designación que el Presidente haga.

Actualización de los textos oficiales (proyectos de ley) en discusión Plenario Legislativo:

“Esta Presidencia resuelve: Ordenar a los órganos respectivos legislativos mantener actualizados los textos de los proyectos de ley en discusión, acatando las disposiciones indicadas, permitiendo así a las Señoras y Señores Diputados tener un debate parlamentario adecuado y garantizando la actualización del texto en discusión”. **Acta de la Sesión Plenaria No. 158 del 15-03-2011:51-52.**

Modificaciones al trámite del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 2010 :

La Presidencia resuelve: “1. Establecer el día 17 de junio del año 2010, como la fecha en que se cumple el plazo de un mes que dispone el inciso 5 del Artículo 180 del Reglamento. En consecuencia se define las fechas 15 y 17 de junio como plazo máximo para proceder a la votación en primer y segundo debate, respectivamente, del expediente legislativo N° 17.669 que contempla una modificación al presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el año 2010 y primer presupuesto extraordinario para el mismo periodo; aplicando analógicamente las mismas reglas que rigen para la votación del proyecto de presupuesto ordinario. (...)” **Acta de la Sesión Plenaria No. 018 del 26-05.2010:25-28. Véase lo resuelto en el Acta 019 del 27-5-2010:79.**

“... el artículo 154 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (RAL), no establece a partir de cuándo es que se debe computar el plazo establecido por el Plenario Legislativo para que una comisión dictaminadora rinda un nuevo dictamen, si corre una vez que es aprobada la moción en Plenario y en firme o si es cuando el expediente es recibido en la Comisión respectiva./ (...) para esta asesoría el plazo debe correr a partir de que el expediente llega a la Comisión y los señores diputados y las señoras diputadas tienen la posibilidad de conocerlo, estudiarlo a fondo, incluyéndole las modificaciones que consideran pertinentes.”

“... si por algún motivo los legisladores no pueden sesionar ya sea por interposición horaria con el Plenario Legislativo u otras comisiones de las cuales sean integrantes, es importante indicar que el plazo (...) no puede transcurrir.” **CON-001-2012 J.**

“... el artículo 154 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (RAL) (...) regula el reenvío de un proyecto a una Comisión dictaminadora [y] nada dispone sobre si ello constituye una prórroga o no del plazo cuatrienal del expediente respectivo (...)./ Esa falta de normativa hace pensar que ese nuevo dictamen, así como las mociones de fondo y demás aspectos procesales deben darse dentro del plazo de cuatro años que tiene todo expediente para ser resuelto, según el artículo 119 del RAL.” **CON-062-2012 J.**

A154
Votos Sala
Constitucional CSJ
2000-06319
2003-07564
2008-04836
2008-10450
2008-12590
2010-12026
2011-00992

“... la aplicación del artículo 154 del Reglamento de la Asamblea Legislativa es la única solución viable para evitar la lesión del derecho de enmienda (...) en relación con el trámite de una iniciativa a la cual se le ha aprobado un texto sustitutivo en el último grupo de mociones (vía artículo 137) que conoce una comisión dictaminadora./ Lo anterior, por cuanto NO ES POSIBLE abrir un nuevo período para la recepción de mociones vía artículo 137, ya que el Reglamento de la Asamblea no dispone de una norma que así lo establezca. La única excepción viene dada para las Comisiones con Potestad Legislativa Plena, (...) artículo 163 inciso ch)...” **CON-035-2013 J.**

“La Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda, en la Sesión N° 17 del 28 de noviembre de 2012, rechazó la discusión del I Debate del proyecto de ley N° 18.073, con la mayoría de 13 votos, de conformidad con lo consignado en el acta de esa sesión./ (...) la presentación de la moción de revisión del expediente N°18.073, se realizó dentro del plazo que concede, para ejercitar ese mecanismo recursivo, el artículo 155 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, toda vez que fue presentada antes de finalizar el segundo período de sesiones ordinarias de la tercera legislatura [9:45 am del 29 de noviembre de 2012]./ (...) en los casos en que un expediente ha sido dictaminado en forma negativa por una Comisión Plena y no se conoció sobre éste moción de revisión –por no haberse presentado dentro del plazo correspondiente- y además dicha circunstancia es coincidente con un cierre de período de sesiones, se reúnen los elementos jurídicos para que dicho expediente sea remitido al archivo, por cuanto, tal como lo indica el artículo 155 del Reglamento, se trata de un asunto que no aparecerá más en el orden del día./ No obstante, (...) en (...) el caso aquí examinado, efectivamente se rechazó el proyecto mediante votación negativa de la Comisión con Potestad Legislativa Plena II, durante la sesión ordinaria del 28 de noviembre del 2012. El 29 de noviembre –aún dentro del período de sesiones ordinarias- se presentó moción de revisión, en tiempo. Debido a que la última sesión ordinaria de la Comisión, celebrada el 28 de noviembre, no coincidió con el cierre del segundo período de sesiones ordinarias, no era posible la aplicación plena del artículo 155 del Reglamento.” **CON-057-2013 J.**

Conteo del plazo de proyectos cuando son devueltos a Comisión:

“(...) no existe un plazo determinado en el Reglamento, pues es una facultad del Plenario Legislativo definirlo. Desde que se aprueba la moción en el Plenario, les asiste a los señores diputados la facultad propia de su investidura del derecho de enmienda e incluso rectificación. De allí que el Reglamento establece el recurso de revisión de todos los actos que emitan.

Es así como, primero que todo, para que surta eficacia el acto aprobado por el Plenario, se requiere que el mismo se encuentre en firme. Esto es en función del principio de seguridad jurídica, con lo

cual se garantiza, como lo ha sostenido esta asesoría en ocasión de otras consultas, que “garantiza la emisión de una decisión definitiva del órgano, para la continuación adecuada del procedimiento. Permite, también delimitar el momento hasta el cual los señores Diputados pueden válidamente ejercer su derecho de recurrir dichas decisiones. Sería improcedente admitir su eficacia, en este caso, el inicio del cómputo del plazo, sin que se encuentre firme, ante la eventualidad de una revisión y rechazo.

Ahora bien, en el supuesto que se encuentre firme el acto, caben varias posibilidades que se enmarcan dentro del elemento de ejecutividad del acto firme y es el que señala la consultante, y que reviste especial interés para el órgano mandatario, el cual es el traslado y recibido efectivo del documento base para que se tome la decisión, como es el expediente legislativo.

Por tanto, si una comisión tiene un mandato que cumplir en un término perentorio, y éste se encuentra firme, el plazo debe contabilizarse a partir del día siguiente del recibido del Expediente.

Si surgiera el supuesto que se recibió y la Comisión decide sesionar en ese mismo día, tiene toda la facultad de hacerlo, toda vez que la contabilidad del plazo es a su favor, si eso sucede, entonces el plazo inicia desde que efectivamente sesionó.

De esta forma se puede concluir:

Que el requisito esencial es la firmeza del acto por parte del órgano que lo emitió

Que para el órgano mandatario se contabiliza el plazo a partir de recibido el expediente, si ya está firme el acto. Pero si se recibe el expediente primero, sería a partir de la firmeza del acto.

El inicio de la contabilidad se da a partir del día siguiente, sea de la firmeza o del traslado del Expediente a la Comisión, según sea el caso.

El plazo de la Comisión es a su favor por tanto puede sesionar antes, si se cumplió con la firmeza del acto y el recibido del Expediente, incluso puede remitir al Plenario lo requerido, antes del término del plazo otorgado”. **ST- 109-2001.**

Envío a Comisión no dictaminadora:

“(...) Por otra parte, el que el proyecto 13.862 haya sido enviado a otra comisión distinta a la que lo dictaminó, no acarrea una nulidad del proceso, según fue aceptado por la Sala Constitucional en el voto antes mencionado cuando dijo que:

“Partiendo de las consideraciones anteriores, se concluye que el vicio alegado por los Diputados Consultantes, de remitir el proyecto a una comisión especial distinta del que lo había dictaminado con anterioridad -de acuerdo con el Artículo 154- del Reglamento de la Asamblea Legislativa no constituye uno esencial de procedimiento que suponga su inconstitucionalidad. Por lo anterior, se debe evacuar la consulta planteada en el sentido que el vicio reclamado no transgrede el Derecho de la Constitución”. **C-014-2004.**

Reenvío a otra Comisión:

“El envío debe ser aprobado mediante moción de orden aprobada por mayoría absoluta de los votos presentes de la Asamblea Legislativa. Si bien es cierto el Artículo en principio, determina que dicho reenvío se realiza a la misma comisión que lo dictaminó, (siempre que no haya excusa de esta comisión admitida por el Presidente de la Asamblea Legislativa), la Sala Constitucional ha determinado, que aún y cuando sea enviado a una comisión diferente de la dictaminadora, tal actuación no constituye un vicio sustancial de procedimiento”. **C-025-2007.**

“De lo expuesto anteriormente cabe señalar, en relación con el cuestionamiento planteado, que la aplicación del Artículo 154 supone la existencia de dos antecedentes esenciales:

1. Que el proyecto haya sido dictaminado por una comisión.
2. Que haya sido aprobada una moción de orden por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa.

En el caso expuesto en la presente consulta, no se cumple con la primera condición de ahí que de existir la voluntad de los miembros de la Comisión Legislativa Plena de enviar a dictaminar un proyecto de ley sobre el cual pesa una dispensa de todo trámite, tendría que procederse a avocar el proyecto de ley (Artículo 175 del RAL) para que sea el mismo Plenario Legislativo el que lo envíe a una comisión dictaminadora, aunque no sería en aplicación del Artículo 154, pues, como lo indicamos este Artículo está diseñado para supuestos diferentes.

Más bien sería en aplicación del principio del paralelismo de las formas, que da pie a revertir el proceso de dispensa de trámite.” **C-025-2007.**

Envío a otra comisión distinta:

“el traslado del proyecto a la nueva Comisión respeta todos los trámites aplicados en la comisión anterior, la nueva Comisión procede a la discusión de las mociones pendientes (incluso las mociones vía 137 si así lo delega el Plenario) para emitir posteriormente el dictamen (es) de Comisión, que se conocerían por el Plenario Legislativo o Comisión Plena, en caso de que proceda su delegación”. **C-006-2008.**

Artículo 155. Revisión

El diputado tiene derecho a pedir revisión de las declaraciones, acuerdos y resoluciones que tome la Asamblea. La revisión cabe por una sola vez y debe solicitarse a más tardar inmediatamente antes de la aprobación del acta respectiva en la sesión siguiente. Sin embargo, cuando se tratare de decretos y acuerdos aprobados definitivamente al finalizar un período de

sesiones ordinarias o extraordinarias, la revisión debe presentarse en la misma sesión en que se hizo tal aprobación. Si la Asamblea concediere la revisión, el asunto volverá al estado en que se encontraba antes de votarse la cuestión que dio motivo a ella. No cabrá revisión de los acuerdos de nombramiento o elección que haga la Asamblea, en uso de sus atribuciones constitucionales.

Las mociones de revisión se conocerán en el lugar que ocupaba el asunto cuya revisión se pide y a más tardar inmediatamente después de la lectura de la correspondencia en el capítulo respectivo.

Las mociones de revisión sobre asuntos definitivamente votados por la Asamblea Legislativa y que no aparecerán más en el Orden del Día, podrán plantearse inmediatamente después de la votación o antes de aprobarse el acta respectiva en la

sesión siguiente y en ambos casos, se conocerán inmediatamente después del Capítulo de Correspondencia.

Cuando la Asamblea conozca la revisión de un asunto de cualquier naturaleza, el diputado que la hubiere pedido podrá hacer uso de la palabra para referirse a ella por un plazo improrrogable de quince minutos. Para manifestarse contra la revisión, se concederá un plazo igual únicamente a otro diputado. Agotado este trámite, se recibirá la votación.

Improcedente moción de revisión:

La Presidencia resuelve:

[...] presentaron a la mesa, distinguidos compañeros diputados, una moción de revisión, que yo voy a proceder a rechazar por extemporánea, y pido que reflexionemos en esto, porque es importante para todos, no. El artículo 155 que es aquel que regula, dentro del Reglamento de la Asamblea Legislativa, todo lo que tiene que ver en materia de revisión, establece que las mociones de revisión se conocerán ya sea en el lugar que ocupaba el asunto, cuya revisión a más tardar inmediatamente después de la lectura de la correspondencia en el capítulo respectivo.

Sin embargo, este mismo servidor estableció un precedente con el tema de la reforma constitucional al agua, estableciendo, entre otras cosas, que el efecto de la revisión es conocer el acto en ese momento, o sea, revisar el acto de la votación en ese momento, su validez o no, o su eficacia. **Acta de la Sesión Plenaria No. 125 del 31-01-2013:37-39.**

Archivo de mociones de revisión:

A155
Votos Sala
Constitucional CSJ
1995-3630
1995-3631
1995-3632
1995-3862
1995-3863
1995-3864
1995-3902
1999-1520
2002-11491
2004-05627
2004-09253
2004-11573
2005-09380

La Presidencia resuelve aplicar los alcances del Artículo 206 del RAL, a las mociones de revisión pendientes de trámite y que tengan más de 4 meses sin tramitarse (ordenar su archivo), salvo en caso de expedientes no convocados por el Poder Ejecutivo en sesiones extraordinarias, en cuyo caso se tiene por suspendido el plazo. Además, archivar el expediente 13681 y sustituirlo por otro, según interpretación del Artículo 207 realizada en la sesión 24 del 10 de junio de 1999 (acuerdo N° 4084 del 14 de junio de 1999). Asimismo, determina que en lo sucesivo, las mociones de revisión se incorporen al Orden del Día del Plenario, inmediatamente después del Informe de Correspondencia. **Acta de la Sesión Plenaria No. 014 del 22-05-06:10-12.**

2005-17616
2008-02521
2008-11210
2010-16202
2013-06247

Proceso de empate de votación y moción revisión **Liquidación Presupuesto:**

En el caso de la votación de los dictámenes: negativo de mayoría, de 29 de julio de 2009; afirmativo de minoría, de 4 de agosto de 2010; positivo de minoría, de 5 de agosto de 2010, al Informe de liquidación de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, Fiscal y por Programas para el Ejercicio Económico correspondiente al año 2009, presentados por la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y el Gasto Públicos, la Presidencia dispuso que, ante el empate en las votaciones de los dictámenes afirmativo de minoría y positivo de minoría, dar por rechazados ambos dictámenes y se presenta ante la mesa del Directorio una moción de revisión correspondiente al tercer informe, desechado por el Pleno, la cual es aceptada por la Presidencia para el trámite respectivo. De conformidad con las disposiciones reglamentarias se sometió a discusión y votación la moción de revisión, la cual fue aprobada; en consecuencia, se somete por segunda vez a la votación del tercer informe de la Comisión, el cual se aprueba y se acogen las recomendaciones que este señaló. **Acta de la Sesión Plenaria No. 82 del 27-09-2010:30, 58-61.**

Modificaciones al trámite del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 2010 : La Presidencia resuelve: “1. Establecer el día 17 de junio del año 2010, como la fecha en que se cumple el plazo de un mes que dispone el inciso 5 del Artículo 180 del Reglamento. En consecuencia se define las fechas 15 y 17 de junio como plazo máximo para proceder a la votación en primer y segundo debate, respectivamente, del expediente legislativo N° 17.669 que contempla una modificación al presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el año 2010 y primer presupuesto extraordinario para el mismo periodo; aplicando analógicamente las mismas reglas que rigen para la votación del proyecto de presupuesto ordinario. (...)”. **Acta de la Sesión Plenaria No. 018 del 26-05-2010:25-28.**
Véase lo resuelto en el Acta 019 del 27-5-2010:79.

Inclusión en Primeros Debates del Orden del día de Plenario de proyecto aprobado en Primer debate: La Presidencia aclara que por un error en Secretaría, se aprueba en Primer Debate un proyecto de ley, habiendo mociones pendientes vía Artículo 137, por lo que tendrá que volver a primer debate, con el fin de no incurrir en un vicio sustancial que lesione el derecho de enmienda de los diputados. **Acta de la Sesión Plenaria No. 151 del 06-04-10:6-7.**

Mociones de revisión (inadmisibilidad en nombramientos):

La Presidencia recuerda que, de conformidad con el párrafo primero del Artículo 155 del Reglamento legislativo, “no cabe la revisión de los acuerdos de nombramiento o elección que haga la Asamblea en uso de sus atribuciones constitucionales”, por lo que no se admite la moción. **Acta de la sesión Plenaria No. 067 del 08-09-04:5-6.**

Trámite mociones de revisión:

La Presidencia indica que las mociones de revisión, que han de ser presentadas después de la votación o antes de la aprobación del acta, se han de ubicar el día siguiente en el mismo lugar que ocupaba el asunto que se votó. **Acta de la Sesión Plenaria No. 029 del 17-06-04:29.**

“La (...) inquietud (...) trata sobre si la Diputada (...) podía presentar una moción de revisión de un asunto en cuya discusión y votación no participó./ (...) la diputada (...) es titular de la Comisión Permanente Ordinaria (...). En tal condición le corresponden los derechos contemplados en el artículo 5 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, y en específico el del inciso 5 (...)/ En ninguna parte del Reglamento se establece que ese derecho se ejercita única y exclusivamente para las y los diputados que votaron el asunto que se somete a revisión.”

“... la cuestión es si era procedente conocer en la primera sesión del segundo periodo de sesiones ordinarias (...) la moción de revisión presentada en periodo de sesiones extraordinarias (...)./ Sobre ese aspecto nuestro departamento ha señalado que dicha disposición trata sobre aquellos proyectos votados en la sesión que coincide con el cierre de sesiones ordinarias o extraordinarias (...)./ (...) en este caso lo que ocurrió fue que el proyecto fue retirado de la convocatoria (...)./ Ante tal circunstancia, la moción de revisión no pudo ser conocida (...). Tampoco podía el Presidente de la Comisión (...) “haber convocado a sesión para votar la moción presentada”, ya que al haber sido desconvocado el proyecto, no podía la Comisión conocer nada que se refiera a él, incluyendo la moción de revisión./ Debido a todo lo comentado, no puede concluirse que finalizado el periodo de sesiones extraordinarias haya quedado en firme la votación (...)./ Una interpretación en sentido contrario sería despojar al diputado (...) del contenido real del derecho que les otorga el Reglamento de revisar las votaciones de los asuntos respectivos.” **CON-046-2009**

“(…) Si se entiende que el artículo 155 es un desarrollo posterior de las normas más genéricas del reglamento que están ubicadas previamente, como este artículo 5, y atendiendo además a la disposición reiterada en ambas del momento máximo o límite de presentación: - hasta la sesión siguiente -, junto con lo anteriormente indicado, que la revisión originalmente está instituida como un recurso para dar un espacio de reflexión, no para otorgar firmeza a los asuntos en la misma sesión; se concluye entonces que el momento procesal oportuno para conocer dichas revisiones es la sesión siguiente y no inmediatamente o en la misma sesión que se han presentado. **CON-066-2009.**

“... criterio (...) con respecto al trámite que debe dársele a una moción de fondo, una vez que ha sido aprobada una moción de revisión./ (...) El artículo 129 del Reglamento, que regula la votación de los asuntos, dispone que conociendo un asunto en Comisión, y una vez que ningún diputado pida o haga uso de la palabra, el Presidente de la Comisión dará por discutido el asunto y procederá a recibir la votación./ De la norma anterior se extrae que existen dos momentos procesales distintos: uno cuando se somete a discusión un asunto, y posteriormente cuando realizada esa etapa, se da por discutido el asunto, y se procede a recibir la votación./ De modo, que el estado anterior a recibir la votación, es tener por discutido el asunto, y ése es el momento de trámite al que debe volverse con respecto a una moción de fondo, cuando se ha concedido la revisión./ Dicho de forma más simple, se revisa la votación, pero no se abre nuevamente la discusión del asunto, pues para argumentar a favor o en contra de la moción de fondo, ya están concedidos los plazos reglamentarios que se disponen para la propia revisión en el artículo 155.” **CON-049-2011 J.**

“El recurso de apelación y el de revisión responden a situaciones distintas y tienen una naturaleza diferente. En tanto, el recurso de revisión se presenta contra resoluciones emitidas por el órgano, el de apelación aplica para resoluciones dictadas por el Presidente. Asimismo, se hace notar que el recurso de apelación y revisión tienen un origen y fundamento diferentes y por ello son independientes entre sí, de tal manera que no se requiere agotar uno (revisión) para que se admita la otro (apelación). (...) **CON-065-2009.**

“En la práctica parlamentaria, las revisiones se anuncian antes de aprobar el acta, y se conocen inmediatamente, antes de la discusión de proyectos y tienen entonces prioridad en el orden del día./ Tómese nota además, que el reglamento no dispone expresamente si las revisiones pueden ser conocidas inmediatamente en la misma sesión, o si obliga a que su conocimiento se traslada a la sesión siguiente./ Es obvio que si las revisiones pueden ser presentadas hasta antes de la aprobación del acta en la sesión siguiente, las revisiones que

se presenten hasta ese momento deberán ser conocidas en esa sesión, que a todos los efectos es la siguiente al momento en que se presentó el asunto que se somete a revisión./ (...) La posición que este Departamento ha sostenido, es que las mociones deben ser conocidas en la sesión siguiente a la que se presentan, entendiendo que la posibilidad de presentarlas no obedece al deseo de dar firmeza a un asunto (pues no se permite más que una única revisión por cada asunto votado), sino de dar un espacio de reflexión con respecto a los acuerdos tomados, e incluso para valorar nuevamente el asunto en otro momento distinto a aquel en que se conoció por primera (...)./ Tal tesis tiene además un fuerte asidero en la letra de lo dispuesto en el artículo 5 inciso 5) (...)./ Si se entiende que el artículo 155 es un desarrollo posterior de las normas más genéricas del reglamento que están ubicadas previamente, como este artículo 5, y atendiendo además a la disposición reiterada en ambas del momento máximo o límite de presentación: - hasta la sesión siguiente -, junto con lo anteriormente indicado, que la revisión originalmente está instituida como un recurso para dar un espacio de reflexión, no para otorgar firmeza a los asuntos en la misma sesión; se concluye entonces que el momento procesal oportuno para conocer dichas revisiones es la sesión siguiente y no inmediatamente o en la misma sesión que se han presentado./ Este es el principio general, pero como toda regla admite excepciones y éstas se presentan con respecto a los asuntos que tienen un efecto inmediato, o sobre aquellos cuyo aplazamiento harían que pierdan su interés actual./ En conclusión: El principio general, atendiendo a la institución misma de la revisión, es que debe ser conocida en una sesión distinta y siguiente a la que se conoce el asunto que motiva la revisión./ Dicho principio general debe ser atemperado en situaciones especiales, cuando la lógica y la razonabilidad así lo indican, en atención al efecto inmediato que busca la revisión y a la pérdida o no, de interés actual en caso de posponer su conocimiento para otra sesión.” **CON-066-2011 J.**

Momento de conocer la revisión:

“(…) La posición que este Departamento ha sostenido, es que las mociones deben ser conocidas en la sesión siguiente a la que se presentan, entendiendo que la posibilidad de presentarlas no obedece al deseo de dar firmeza al asunto (pues no se permite más que una única revisión de cada asunto votado), sino de dar un espacio de reflexión con respecto a los acuerdos tomados, e incluso para valorar nuevamente el asunto en otro momento distinto a aquel en que se conoció por primera vez con una conformación especial de la Comisión que puede eventualmente llegar a variarse, ya sea porque en la sesión original se produjeron ausencias de los diputados miembros, llegadas tardías u otras similares (...) se concluye entonces que el momento procesal oportuno para conocer dichas revisiones es la sesión siguiente y no inmediatamente o en la misma sesión que se han presentado. Este es el principio general, pero como toda regla admite excepciones y estas se presentan con respecto a los asuntos

que tienen un efecto inmediato, o sobre aquellos cuyo aplazamiento harán que pierdan su interés actual.”. **C-066-2011.**

Legitimación para presentar mociones de revisión:

“(…) la legitimación para presentar mociones de revisión recae en los diputados miembros, según los órganos legislativos a los cuales pertenezcan. Para que proceda, se requiere el voto de la mayoría simple de los diputados presentes que sean miembros de la comisión. Solo éstos tienen derecho de solicitar la revisión, por lo que si un diputado no miembro pretende una revisión, debe solicitar a otro diputado que si es miembro de dicha comisión su presentación”. **ST-162-2000.**

Moción de orden:

“(…) La moción de revisión es una moción de orden; es el mecanismo mediante el cual los diputados pueden ejercer su potestad para recurrir todo acuerdo o resolución de la Asamblea o de una comisión, así como la reconsideración de un proyecto de ley discutido y aprobado en primer o segundo (o tercer) debate.

(…) Como conclusión de lo determinado por los Artículos reglamentarios respecto a los recursos o medios de impugnación contra todo tipo de actos legislativos hemos de indicar que dado que el Reglamento de la Asamblea Legislativa solamente provee de dos posibilidades, recursivas: la apelación, que procede contra actos que se consideren irregulares o ilegítimos del Presidente, y que debe solicitarse en el mismo momento en que tienen lugar. Y por otra parte el genérico de revisión que puede interponerse por una sola vez, contra las declaraciones, acuerdos y resoluciones que tome la Asamblea, como órgano colegiado y que puede basarse en aspectos de legitimidad u oportunidad, no encontrando por ello límites en su contenido si se presenta en el momento procesal oportuno.

Precisamente por lo exiguo de posibilidades recursivas, en protección del derecho de los diputados (debido proceso, preservancia del principio democrático, principio de igualdad, de no discriminación, de respecto a minorías, de defensa ante actuaciones arbitrarias, entre otros) es que este recurso de revisión, ha carecido hasta hoy de límites objetivos suficientes como para evitar que se abuse de él, en relación a los aspectos sobre los cuales puede versar”. **ST-166-2000.**

Cómputo de plazo:

“(…) Los plazos señalados por días, empezarán a correr a partir del día siguiente de aquel en que se adoptó el acto parlamentario que lo concede.

Cuando se presenta un recurso contra un acto parlamentario que concede un plazo, éste se interrumpe, en cuyo caso, se computa a partir del día siguiente a aquel en el que se resolvió el recurso.

(…) no existe un plazo determinado en el Reglamento, pues es una

facultad del Plenario Legislativo definirlo. Desde que se aprueba la moción en el Plenario, les asiste a los señores diputados la facultad propia de su investidura del derecho de enmienda e incluso rectificación. De allí que el Reglamento establece el recurso de revisión de todos los actos que emitan.

Es así como, primero que todo, para que surta eficacia el acto aprobado por el Plenario, se requiere que el mismo se encuentre en firme. Esto es en función del principio de Seguridad jurídica, con lo cual se garantiza, como lo ha sostenido esta asesoría en ocasión de otras consultas, que “garantiza la emisión de una decisión definitiva del órgano, para la continuación adecuada del procedimiento. Permite, también delimitar el momento hasta el cual los señores Diputados pueden válidamente ejercer su derecho de recurrir dichas decisiones. Sería improcedente admitir su eficacia, en este caso, el inicio del cómputo del plazo, sin que se encuentre firme, ante la eventualidad de una revisión y rechazo.

Ahora bien, en el supuesto que se encuentre firme el acto, caben varias posibilidades que se enmarcan dentro del elemento de ejecutividad del acto firme y es el que señala la consultante, y que reviste especial interés para el órgano mandatario, el cual es el traslado y recibido efectivo del documento base para que se tome la decisión, como es el expediente legislativo.

Por tanto, si una comisión tiene un mandato que cumplir en un término perentorio, y éste se encuentra firme, el plazo debe contabilizarse a partir del día siguiente del recibido del Expediente.

Si surgiera el supuesto que se recibió y la Comisión decide sesionar en ese mismo día, tiene toda la facultad de hacerlo, toda vez que la contabilidad del plazo es a su favor, si eso sucede, entonces el plazo inicia desde que efectivamente sesionó.

De esta forma se puede concluir:

Que el requisito esencial es la firmeza del acto por parte del órgano que lo emitió

Que para el órgano mandatario se contabiliza el plazo a partir de recibido el expediente, si ya está firme el acto. Pero si se recibe el expediente primero, sería a partir de la firmeza del acto.

El inicio de la contabilidad se da a partir del día siguiente, sea de la firmeza o del traslado del Expediente a la Comisión, según sea el caso.

El plazo de la Comisión es a su favor por tanto puede sesionar antes, si se cumplió con la firmeza del acto y el recibido del Expediente, incluso puede remitir al Plenario lo requerido, antes del término del plazo otorgado”. **ST- 109-2001.**

Firmeza del acta de la sesión de un mismo día y hora, y no en una sesión posterior:

“(…) el caso puntual que se consulta (Presidentes de las Comisiones que dejan en firme el acta de la sesión de ese mismo día y hora y no en una sesión posterior) en ocasiones, las menos, se han declarado firmes los acuerdos en la misma sesión en que fueron tomados.

Efectivamente, como lo afirma el consultante, tal práctica limita el derecho del diputado de solicitar revisiones sobre las mociones que fueron tramitadas en esa misma sesión, con ello, se está impidiendo al legislador ejercer sus derechos de enmienda y, en general, su derecho a legislar” **C-007-2003.**

Acta en sesión- Moción de revisión:

“(…) la intención de la disposición reglamentaria en estudio es muy clara, cuando establece la regla de que dentro de esa última sesión debe conocerse y decidirse acerca de la revisión planteada, por así dejar definitivamente resuelto -al finalizar el período de sesiones en que esté.- el asunto que tiene en conocimiento .

Considera este Departamento que otra diferente situación sería, si entre la sesión en que se dictaminó el expediente 14927, día miércoles 26 de noviembre y el día de cierre de período de sesiones ordinarias, 30 de noviembre, se hubiese convocado una sesión extraordinaria; en la que el señor diputado podía haber solicitado la revisión de la votación antes de la aprobación del acta de la sesión anterior, como se lo indica el tantas veces citado Artículo 155 reglamentario, en su primer párrafo.

No coincidimos con el criterio del señor Diputado consultante, cuando afirma que la interpretación dada a la norma en comentario, mina el derecho del legislador de solicitar la revisión de votaciones recaídas en determinados asuntos, por cuanto –reiteramos-, que el mismo Artículo le reafirma ese derecho al legislador, solamente que para este caso en particular la revisión debe ser solicitada en la misma sesión en que se dio la aprobación.

Amén de lo argüido, debe señalarse que, adicionalmente, el Reglamento Legislativo le brinda al diputado la oportunidad de plantear nuevamente los criterios de fondo rechazados en Comisión, mediante: la reiteración de mociones de fondo (art.138); presentación de mociones de fondo en las primeras cuatro sesiones de discusión del proyecto en primer debate (art. 137), así como solicitar el reenvío del proyecto a la Comisión que informó, para que emita un nuevo informe”. **C-117-2003.**

Recurso de revisión- Apelación:

“(…) **a) En cuanto al órgano emisor.**

Procede la revisión en el Plenario Legislativo contra declaraciones resoluciones y acuerdos de la Asamblea Legislativa o de la Comisión, considerada ésta como un todo, es decir como el órgano deliberativo pluripersonal, cuando por medio de votación se ha tomado una determinación que pretende, el proponente del recurso sea reconsiderada .

Mientras que el recurso de apelación procede, en contra de resoluciones del Presidente, tomadas de manera unipersonal, cuando considere que en ellas hay ilegalidad o irregularidad.

Al respecto, hacemos notar que esta es una de las diferencias, sustanciales entre ambos recursos.

b) En cuanto a los actos que pueden ser objeto de cada recurso

El recurso de revisión puede recaer sobre las siguientes actuaciones del Plenario o de la Comisión:

- 1- Declaraciones
- 2- Acuerdos (con excepción de los de nombramiento o elección que haga la Asamblea, en uso de sus atribuciones constitucionales).
- 3- Resoluciones
- 4- Un proyecto de ley discutido y aprobado en primero o segundo (o tercer) debate
- 5- Mociones de alteración del orden del día (Art.38 párrafo 30 del R.A.L. sobre lo resuelto) en cuanto a una moción de alteración del orden del día, cabrá el recurso de revisión, en cuyo caso no se admitirá ninguna discusión, salvo la explicación del recurrente, hasta por un plazo de cinco minutos.

El recurso de apelación puede recaer contra los siguientes actos del Presidente del Plenario o Comisión:

Resoluciones irregulares,
Resoluciones ilegales.

c) En cuanto al momento procesal oportuno para interponer los recursos

La revisión cabe por una sola vez y debe solicitarse a más tardar inmediatamente antes de la aprobación del acta respectiva en la sesión siguiente. Como excepciones a este Principio general tenemos:

1- Cuando se tratare de decretos y acuerdos aprobados definitivamente al finalizar un período de sesiones ordinarias o extraordinarias, la revisión debe presentarse en la misma sesión en que se hizo tal aprobación.

2- En el caso de asuntos votados definitivamente y que no aparecerán más en el orden del día la moción debe ser conocida inmediatamente después del Capítulo de Correspondencia.

3- No procede revisión contra nombramiento o elección que haga la Asamblea, en uso de sus atribuciones constitucionales.

La apelación se debe presentar inmediatamente después de emitida la resolución recurrida. (art. 156 R.A.L.)

d) En cuanto al procedimiento para aprobar la impugnación

Para aprobar la moción de revisión, se requiere mayoría absoluta de los votos presentes y en caso de aprobarse, el asunto volverá al estado en que se encontraba antes de votarse la cuestión que dio motivo a ella.

Para aprobar la apelación se requiere mayoría absoluta de los votos presentes para que prospere y se vota después de la intervención del apelante y replica del Presidente (30 minutos cada uno)”.

(…) de lo determinado por los Artículos reglamentarios respecto a los recursos o medios de impugnación contra todo tipo de actos legislativos hemos de indicar que no procede un recurso de revisión contra la comunicación realizada por la Presidencia. Nótese que no se trata de un acto tomado por un órgano.

(…) difícilmente prosperaría una apelación porque no se trató de una resolución de la Presidencia, sino de una aplicación automática de una norma reglamentaria, que contiene claramente determinada la

caducidad de los asuntos, por lo que no existió resolución alguna, ni tampoco, aún considerando la simple comunicación de lo sucedido según el reglamento, como resolución puede considerarse como una resolución irregular o ilegal de la Presidencia.

En consecuencia, no procedía recurso alguno a una aplicación obligatoria de una norma reglamentaria, vigente”. **C-047-2003. Ver el Acta N° 29 de la Sesión Plenaria del 17 de junio del 2004.**

Revisión de ratificación de un nombramiento:

“Una vez aclarado lo anterior se procede a evacuar la consulta en relación con si se puede o no presentar revisión de la ratificación del director de la Junta directiva del Banco. Dicha ratificación fue otorgada por acuerdo legislativo el día jueves 17 de febrero del año en curso, por lo tanto, sí procede una revisión de dicho acuerdo (...) Las únicos acuerdos que no pueden ser revisados por lo señores diputados son los que hacen referencia a los nombramientos o elecciones que haga la Asamblea Legislativa, en uso de sus atribuciones constitucionales”. **C-011-2005.**

Dictámenes aprobados al cierre de período quedan firmes:

“Dadas las condiciones señaladas en la consulta, que indica que no se presentó moción de revisión alguna y tomando en cuenta que con el cierre del periodo, el acta se aprueba automáticamente por disposición normativa expresa o sea adquiere firmeza, los dictámenes quedan efectivamente en firme, por lo cual, desde luego, no es necesario esperar a que estos proyectos vuelvan a ser conocidos por la Comisión respectiva en el periodo siguiente (ordinarias o extraordinarias) para que pueda adquirir firmeza”. **C-013-2006.**

Derecho de diputados no miembros a presentar revisión:

“De lo aquí expuesto debe concluirse que existe un derecho de los diputados no miembros de una comisión permanente o especial a presentar mociones de revisión de la votación recaída sobre las mociones que ellos hayan presentado”. **C-083-2006.**

Asuntos que quedan firmes con cierre de período:

“En este orden de ideas, resulta imperativo determinar ¿cuáles serán esos asuntos aprobados en definitiva al finalizar un periodo de sesiones ordinarias y extraordinarias? En nuestro criterio, la norma refiere a aquellos asuntos que “no aparecerán más en el orden del día”, como lo dice el párrafo tercero del Artículo 155.

Sería el caso de los dictámenes que se lleguen a votar en ese último día, pues el expediente respectivo no vuelve a aparecer en el orden del día. (...)

Diferente es lo que acontece con las mociones que se aprueban o rechazan el último día de sesiones de un proyecto aún en discusión. A pesar del cambio del periodo de sesiones, ese proyecto continúa en su fase de comisión y por ende aparecerá en el orden del día, al tiempo que las mociones respectivas pueden ser objeto de revisión

por parte de las diputadas y diputados miembros de la Comisión”. **C-040-2007.**

No se puede conocer revisión de asunto no convocado:

“La votación del 06 de agosto sobre el expediente N° 16.178 no quedó en firme ya que no coincidió con el cierre del periodo de sesiones extraordinarias de ese mes. Debido a ello procedía- como efectivamente se hizo- conocer en la sesión siguiente (que se efectuó hasta el 02 de setiembre, en periodo de sesiones ordinarias) de la moción de revisión presentada el 12 de agosto. Asimismo, debido a que el proyecto fue retirado de convocatoria desde el 11 de agosto, no podía la Comisión conocer esa moción de revisión en fechas posteriores de ese periodo de sesiones extraordinarias, y por ende tampoco podía su Presidente convocar a sesión para ese fin”. **C-046-2009.**

Artículo 156. Apelación

El diputado tiene derecho a apelar de las resoluciones del Presidente de la Asamblea, inmediatamente después de emitidas, en cuyo caso la votación se recibirá después de la intervención del apelante y de la defensa que haga el Presidente acerca de su resolución.

La apelación prosperará por mayoría de los votos de los diputados presentes. Tanto el apelante como el Presidente podrán hacer uso de la palabra por un término improrrogable de hasta treinta minutos.

Una vez terminada la intervención de ambas partes, la Asamblea votará el asunto en discusión.

Trámite del veto

Se resuelve:

I.- Al no encontrar esta Presidencia un plazo constitucional o legal que obligue a la Asamblea Legislativa a conocer de manera prioritaria los vetos interpuestos por el Poder Ejecutivo, en apego al uso consuetudinario, permanente, irrefutado, los proyectos vetados serán conocidos de la misma forma en que han sido tramitados durante este periodo constitucional en legislaturas bajo presidencias de distintos partidos políticos

II En cumplimiento con el artículo 35 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, los proyectos vetados serán ubicados como se ha venido haciendo de conformidad primero con el tipo de dictamen que posea, y en segundo lugar por el momento de su presentación ante la Secretaría del Directorio.

III. En el caso de los proyectos vetados que hayan sido dispensados de trámites, se ubicarán como dictámenes unánimes afirmativos, y serán conocidos directamente por el Plenario Legislativo.

Es necesario señalar la conveniencia de que cuando los diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa consideren oportuno modificar un procedimiento en particular, la forma adecuada de hacerlo es mediante la reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa, y no recurrir a la interpretación casuística. **Acta de la Sesión Plenaria No. 70 del 23-09-2013:29-36. La discusión continúa en el acta 71 del 24 de setiembre de 2013:10-23.**

Improcedencia de mociones sobre la resolución del Presidente:

La Presidencia resuelve que las mociones presentadas para modificar la resolución de la Presidencia en relación con el procedimiento especial (41 bis) son improcedentes, atendiendo que lo que dispone la Presidencia no es un acto sujeto a la votación del Pleno, sino que es producto de la facultades directoras del debate que posee. **Acta de la Sesión Plenaria No. 043 del 01-08-07:10-11.**

“Cuando la norma a aplicar es oscura, existe un vacío legal, o no hay regulación sobre una situación concreta, en cuyo caso, el Presidente en uso de sus potestades de director del debate (artículo 71 inciso a) adopta una decisión mediante el cual declara como válida o única, una interpretación entre varias posibles (establece cuál es la interpretación correcta en su juicio) o dispone el procedimiento a seguir ante la ausencia de regulación (integra la norma), estaríamos en presencia de una resolución, apelable por tanto, y no ante una mera aplicación del reglamento./ (...) Cuando (...) el Presidente decide la aplicación de una norma, sin que razonablemente se pueda ver en ello un margen de discrecionalidad, ya sea interpretando o integrando su texto, estaremos en presencia de la aplicación material del reglamento, acción contra la que no cabría recurso de apelación./ Si por el contrario, la decisión del Presidente a la hora de aplicar el reglamento sugiere una interpretación, o sea la escogencia de un significado entre varios posibles, o conlleva incluso establecer unos contenidos que no están en el texto expreso de la norma, integrándola, estaremos en presencia de una resolución contra la que cabe el recurso según lo dispuesto en el artículo 156 reglamentario./ En última instancia la valoración sobre si una decisión del Presidente de la Comisión es la mera aplicación de la letra del texto, o conlleva además elementos discrecionales de interpretación o integración, es un juicio de valor, susceptible también de ser revisado.” **CON-066-2011 J.**

“El rechazo ad portas de una apelación es procedente cuando el Presidente realiza una mera aplicación del Reglamento (...)/ Pero, por el contrario, no es permitido ese rechazo ad portas cuando la apelación no es improcedente o impertinente, y lo que pretende es una eventual rectificación de lo dispuesto en un trámite de carácter

sustancial, cuya inobservancia o infracción provoca, ineluctablemente, un vicio de la misma naturaleza...” **CON-039-2012 J.**

“El recurso de apelación y el de revisión responden a situaciones distintas y tienen una naturaleza diferente. En tanto, el recurso de revisión se presenta contra resoluciones emitidas por el órgano, el de apelación aplica para resoluciones dictadas por el Presidente. Asimismo, se hace notar que el recurso de apelación y revisión tienen un origen y fundamento diferentes y por ello son independientes entre sí, de tal manera que no se requiere agotar uno (revisión) para que se admita la otro (apelación). (...)

(...) el recurso de apelación es una resolución del Presidente que un diputado o diputada considera que tiene vicios de legalidad o “irregularidad” en el transcurso de una sesión de un órgano y que podrían ocasionar vicios de invalidez del procedimiento si no se subsanan. El supuesto de irregularidad o ilegalidad es un aspecto que reviste un carácter de prevalencia, que no depende del asunto de fondo que se discute sino que es de orden procedimental que podría tener implicaciones invalidantes por contravenir los principios constitucionales que informan el procedimiento parlamentario entre ellos el principio democrático y los derivados de este (principio de representación, de participación política, respeto a las minorías, a las mayorías entre otros). Incluso puede darse la apelación porque el Presidente resolvió no incluir un asunto en el orden del día (...)

(...) La discusión y votación del recurso de apelación debe darse luego de ser admitido por parte del Presidente o Presidenta.

El presidente o presidenta de la comisión –como director del debate– puede tomar decisiones atendiendo al principio de flexibilidad parlamentaria. Sin embargo, ninguna de estas decisiones puede violentar los principios constitucionales que informan el procedimiento parlamentario.

Uno de estos principios es la posibilidad que tienen los diputados y diputadas de recurrir las decisiones del Presidente del órgano. En este sentido, la toma de decisiones del Presidente o Presidenta debe estar orientada hacia el cumplimiento del recurso de apelación. Es decir, sus decisiones no pueden limitar o hacer tácitamente nugatorio el derecho de apelación. Precisamente, la pérdida de oportunidad en la discusión y votación del recurso es implícitamente una limitación, que debe ser observada por el Presidente o Presidenta del órgano. **CON-065-2009.**

Recurso de revisión- Apelación:

“(...) a) **En cuanto al órgano emisor.**

Procede la revisión en el Plenario Legislativo contra declaraciones resoluciones y acuerdos de la Asamblea Legislativa o de la Comisión, considerada ésta como un todo, es decir como el órgano deliberativo pluripersonal, cuando por medio de votación se ha tomado una determinación que pretende, el proponente del recurso sea reconsiderada .

Mientras que el recurso de apelación procede, en contra de resoluciones del Presidente, tomadas de manera unipersonal, cuando considere que en ellas hay ilegalidad o irregularidad.

Al respecto, hacemos notar que esta es una de las diferencias, sustanciales entre ambos recursos.

b) En cuanto a los actos que pueden ser objeto de cada recurso

El recurso de revisión puede recaer sobre las siguientes actuaciones del Plenario o de la Comisión:

- 1- Declaraciones
- 2- Acuerdos (con excepción de los de nombramiento o elección que haga la Asamblea, en uso de sus atribuciones constitucionales).
- 3- Resoluciones
- 4- Un proyecto de ley discutido y aprobado en primero o segundo (o tercer) debate
- 5- Mociones de alteración del orden del día (Art.38 párrafo 30 del R.A.L. sobre lo resuelto) en cuanto a una moción de alteración del orden del día, cabrá el recurso de revisión, en cuyo caso no se admitirá ninguna discusión, salvo la explicación del recurrente, hasta por un plazo de cinco minutos.

El recurso de apelación puede recaer contra los siguientes actos del Presidente del Plenario o Comisión:

Resoluciones irregulares,
Resoluciones ilegales.

c) En cuanto al momento procesal oportuno para interponer los recursos

La revisión cabe por una sola vez y debe solicitarse a más tardar inmediatamente antes de la aprobación del acta respectiva en la sesión siguiente. Como excepciones a este Principio general tenemos:

1- Cuando se tratare de decretos y acuerdos aprobados definitivamente al finalizar un periodo de sesiones ordinarias o extraordinarias, la revisión debe presentarse en la misma sesión en que se hizo tal aprobación.

2- En el caso de asuntos votados definitivamente y que no aparecerán más en el orden del día la moción debe ser conocida inmediatamente después del Capítulo de Correspondencia.

3- No procede revisión contra nombramiento o elección que haga la Asamblea, en uso de sus atribuciones constitucionales. La apelación se debe presentar inmediatamente después de emitida la resolución recurrida. (art. 156 R.A.L.)

d) En cuanto al procedimiento para aprobar la impugnación

Para aprobar la moción de revisión, se requiere mayoría absoluta de los votos presentes y en caso de aprobarse, el asunto volverá al estado en que se encontraba antes de votarse la cuestión que dio motivo a ella.

Para aprobar la apelación se requiere mayoría absoluta de los votos presentes para que prospere y se vota después de la intervención del apelante y replica del Presidente (30 minutos cada uno)".

(...) de lo determinado por los Artículos reglamentarios respecto a los recursos o medios de impugnación contra todo tipo de actos

legislativos hemos de indicar que no procede un recurso de revisión contra la comunicación realizada por la Presidencia. Nótese que no se trata de un acto tomado por un órgano.

(...) difícilmente prosperaría una apelación porque no se trató de una resolución de la Presidencia, sino de una aplicación automática de una norma reglamentaria, que contiene claramente determinada la caducidad de los asuntos, por lo que no existió resolución alguna, ni tampoco, aún considerando la simple comunicación de lo sucedido según el reglamento, como resolución puede considerarse como una resolución irregular o ilegal de la Presidencia.

En consecuencia, no procedía recurso alguno a una aplicación obligatoria de una norma reglamentaria, vigente". **C-047-2003.**

Votaciones- Trámites sustanciales:

"(...) Por principio constitucional las resoluciones de la Asamblea Legislativa se toman por mayoría absoluta de los votos presentes (art. 119 C.P.). Por ello cualquier discrepancia que tenga el diputado respecto una alteración del procedimiento puede ser apelada; apelación que se resuelve con esa mayoría que se indica, pero en entendido que dicho votación no subsana cualquier violación que subsista en los requisitos o trámites sustanciales en la formación de la ley". **C-055-2004.**

"Resulta claro entonces que los diputados no miembros de una comisión permanente o especial tienen derecho a apelar las decisiones del Presidente del órgano". **C-083-2006.**

Artículo 157. Consultas institucionales

Cuando en la discusión de un proyecto la Asamblea determine que debe ser consultado el Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una institución autónoma, y no lo hubiera hecho la Comisión, se suspenderá el conocimiento del proyecto, procediéndose a hacer la consulta correspondiente. Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto. En caso de que el organismo consultado, dentro del término dicho, hiciera observaciones al proyecto, éste pasará automáticamente a la comisión respectiva, si la Asamblea aceptara dichas observaciones. Si ésta las desechare, respetando lo que determina la Constitución Política, el asunto continuará su trámite ordinario.

"... el artículo 126 RAL, al regular la tramitación de las consultas

obligatorias en comisión, no hace distinción alguna con relación a si se está en el trámite de mociones 137 RAL o en otro estado de los procedimientos, por lo que la habilitación que se hace a favor de la presidencia del panel para que satisfaga este requisito debe entenderse que aplica también para estos casos (...)/ se desprende el carácter imperativo de realizar la consulta cuando en el seno de la comisión se apruebe una moción de fondo, como son las que se tramitan al amparo del artículo 137 RAL, que de acuerdo con la Constitución Política requiera este trámite./ Concomitante con ello, el artículo 157 RAL, cuando indica el procedimiento para hacer las consultas obligatorias en el Plenario, determina con claridad que este es aplicable únicamente cuando “no lo hubiera hecho la Comisión”, dejando claro que es la última y no aquel la llamada a cumplir, como regla general, con este y con cualquier acto preparatorio del procedimiento legislativo. **CON-045-2013 J.**

Artículo 158. Reformas parciales a leyes e inclusión en el decreto de todo el texto de la ley reformada

Cuando se reforma una ley, al emitirse la correspondiente forma de decreto, se incluirá dentro de ella el texto completo de la ley tal como queda reformada. La disposición de este artículo no se aplicará cuando, a juicio del Presidente de la Asamblea, el texto de la ley que se reforma sea muy extenso.

“... en el decreto que envía la Asamblea al Poder Ejecutivo, se ha estilado reproducir sólo el texto de la reforma parcial a la ley, sin incluir el texto completo de la ley tal como queda reformada./ Para que esa excepción pueda ser aplicada es necesario que el Presidente de la Asamblea manifieste su criterio sobre la extensión del texto de la ley que se reforma./ (...) para esta asesoría resulta evidente (....) que si el Presidente de la Asamblea no manifiesta su oposición en relación con la extensión del texto, entonces el decreto que envía la Asamblea al Poder Ejecutivo debe incluir “el texto completo de la ley tal como queda reformada” (...)/ (...) el costo de esa publicación corresponde en exclusiva al Poder Ejecutivo porque es a dicho Poder al que la Constitución Política impone la obligación de publicar en el Diario Oficial La Gaceta la ley aprobada por la Asamblea Legislativa, por supuesto, una vez que la ha sancionado.” **CON-076-2011 J.**

Artículo 159. Referencias

Cuando la Asamblea considere una ley en que se apruebe, derogue o reforme otra ley, al citarse ésta, se expresará la materia de que ella trata. Si no se ha cumplido esta disposición en primer debate, la Comisión de Redacción

A157
Votos Sala
Constitucional CSJ
1994-2430
1996-05011
1996-3625
1997-4717
1998-03631
1998-05958
1998-06305
1999-08292
2000-00640
2001-02642
2001-12952
2003-05404
2004-11607
2005-07961
2005-09618
2007-17104
2008-01572
2008-15760
2008-10450
2008-11748
2009-10553
2010-09059
2010-12026
2010-15072
2010-16335
2011-14965
2012-08833

se encargará de hacerlo.

Capítulo IV. TRÁMITE EN LAS COMISIONES CON POTESTAD LEGISLATIVA PLENA

Sección I Delegación

Artículo 160. Requisitos para la delegación

1. Procede la delegación de proyectos dictaminados o de proyectos a los que se les hayan dispensado los trámites, de conformidad con el artículo 177 de este Reglamento, siempre y cuando se encuentren en la Agenda Parlamentaria del Plenario y no hayan sido aprobados en primer debate. La moción que solicite la delegación de uno o de varios proyectos deberá indicar a cuál Comisión Legislativa Plena se asignan.

2. Estas mociones sólo serán de recibo cuando sean firmadas por:

a) Dos o más Jefes de Fracción que representen juntos por lo menos a treinta y ocho diputados.

b) No menos de la mitad de los Jefes de Fracción.

c) Al menos diez diputados de dos o más fracciones.

3. Para su aprobación, se requerirá el voto favorable de dos terceras partes del total de los miembros. **(Modificado mediante Acuerdo N° 5020, del 9 de noviembre de 1999)**

A159
Votos Sala
Constitucional CSJ
1996-3246
1996-3247
1996-3248

Delegación e inclusión de los Proyectos de Ley en el Orden del día:

“(...) La Comisión Legislativa Plena podrá entrar a conocer los proyectos de ley delegados por el Plenario, una vez que se hayan incluido los mismos en el Orden del Día, el cual debe estar confeccionado con veinticuatro horas de anticipación. Es decir, para poder cumplir con los plazos reglamentarios –veinticuatro horas- posteriores a la aprobación

de mociones delegatorias, estas mociones deben ser conocidas –a más tardar- en las sesiones plenarias de los lunes, de manera que puedan aprobarse ese día y consecuentemente encontrarse firme el acta de dichas sesiones al día siguiente”. **ST-460-2002.**

Creación de órgano desconcentrado-Delegación-Personalidad jurídica instrumental:

“(…) debe señalarse que si se está en presencia de la creación de un órgano desconcentrado (mínimo o máximo), con personalidad jurídica instrumental, el proyecto puede ser delegado a una Comisión con Potestad Legislativa Plena”. **ST-566-2002.**

Iniciativa que modifica funcionamiento de una institución autónoma:

“(…) Tal iniciativa no modifica los “objetivos fundamentales” (art.4) ni las “funciones y atribuciones” (art. 5) que la ley otorga a ARESEP. Dentro de los primeros se encuentran, especialmente, armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestatarios de los servicios públicos definidos en la misma ley, así como velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad y prestación óptima, conforme a los estándares específicos existentes en el país o en el extranjero para cada caso.

De acuerdo con lo acotado, este Departamento mantiene el criterio externado en el informe técnico al proyecto N° 13463, en cuanto a que se requiere mayoría absoluta de los votos presentes para su aprobación, la que a su vez permite la delegación a una Comisión con Potestad Legislativa Plena”. **ST-626-2002.**

Creación de impuestos:

“(…) el hecho o la particularidad de que un proyecto de ley aluda a un impuesto no constituye, per se, causal de indelegabilidad, toda vez que ésta subsiste en el tanto la iniciativa encuadre en alguno de los supuestos previstos en el párrafo segundo del Artículo 124 constitucional, circunstancia que tampoco –salvo mejor criterio- se suscita en la propuesta de comentario. En este sentido, el Departamento de Servicios Técnicos considera que el mero hecho de cambiar el destino de un saldo, aunque éste se origine en una ley cuyo antecedente inmediato lo constituya, a su vez, la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles, no compromete la facultad de delegarlo al conocimiento de una Comisión Plena, pues no nos encontramos ante la creación, modificación o extinción de un impuesto nacional”.

C-033-2003.

Bienes inmuebles:

“(…) Si bien es cierto ese único inmueble está afecto a uso público, el traspaso se hace dentro de la misma esfera estatal –Estado a una institución semiautónoma-, razón por lo que no hace necesaria su desafectación y en consecuencia puede ser delegado y conocido por una de las Comisiones con Potestad Legislativa Plena. **C-051-2003.**

Desafectación-Texto sustitutivo:

“(…) En vista de los cambios introducidos al proyecto, el mismo sería indelegable en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, en razón de que implica una desafectación a uso público de bienes propios de la Nación.

Además, se recuerda que el texto sustitutivo debe ser objeto de consulta obligatoria ante la Comisión Nacional de División Territorial”. **C-083-2004.**

“... para tener una delegación por válida, deben cumplirse los siguientes requisitos, derivables de las disposiciones de los artículos 124 CPol y 160 RAL: a) Que el objeto sobre el cual recaea sea delegable, sea que se trate de proyectos de ley dictaminados o dispensados de trámites que se encuentren en la Agenda Parlamentaria del Plenario, que no hayan sido aprobados en primer debate y que no se refieran a la creación o modificación de impuestos nacionales, a la convocatoria a una Asamblea Constituyente, a reformas parciales de la Constitución, a la aprobación de tratados internacionales, a la decisión sobre la enajenación o la aplicación a usos públicos de bienes propios de la Nación, a la aprobación de empréstitos o convenios similares relacionados con el crédito público, o a las materias electoral, presupuestaria, monetaria, crediticia, de pesos y medidas, o que hayan sido consideradas indelegables en virtud de jurisprudencia constitucional./ b) Que el procedimiento para su delegación sea el previsto constitucional y reglamentariamente, esto es que la moción delegatoria indique a cuál comisión plena se asignan los proyectos; que haya sido aprobada por dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa, y que haya sido presentada por los jefes de fracción que juntos representen a treinta y ocho diputados o más, por al menos la mitad de los jefes de fracción, o por diez o más diputados de dos o más fracciones.”

“... la consecuencia jurídica de tramitar en comisión plena un proyecto indebidamente delegado sería la nulidad de lo actuado en esta sede a partir del propio acto delegatorio, por carecer el órgano de competencia para conocer del asunto.”

“...lo relativo al artículo 24 CPol no forma parte de las materias excluidas de delegación, de conformidad con el ordinal 124 párrafo tercero CPol. Tampoco lo sería lo referente a los proyectos de ley señalados en los artículos 45, 46, 105, 123, 127, 167, 168, 172 y 189 inciso 3) CPol./ (...) Así las cosas, nada impediría en principio, a juicio de este departamento, que estas cuestiones pudieran entenderse como delegables, a fin de que justamente la comisión pueda conocerlas e introducir los cambios necesarios para aprobarlas en su seno, o bien decidir que el asunto continúe su trámite en el Plenario posteriormente mediante la avocación./ En ese tanto, una cosa serían las materias excluidas de ser delegadas y otra muy distinta la imposibilidad de las comisiones plenas, en su configuración actual, para conformar

el quórum de aprobación respectivo./ No obstante lo anterior, la Sala Constitucional, en jurisprudencia vinculante erga omnes y por tanto de acatamiento obligatorio incluso para la Asamblea Legislativa, (...) ha definido que los proyectos de ley de consulta obligatoria sólo serían delegables cuando no exista una oposición al mismo que haga necesaria una mayoría calificada para su aprobación (...)/ De igual manera, se ha establecido, en general, que los proyectos que requieren mayoría calificada para su aprobación son indelegables, independientemente de que estén regulados en el párrafo tercero del artículo 124 CPol o no...” **CON-099-2013 J.**

Artículo 161. Trámite de las mociones delegatorias

1. Las mociones delegatorias se conocerán en el Capítulo de Régimen Interno. Los proponentes podrán hacer uso de la palabra en favor de la moción, hasta por un plazo, que individualmente o en conjunto, no exceda de quince minutos. Los diputados que se opongan podrán hacer uso de la palabra de la misma forma y por igual plazo. Sin más trámite, estas mociones se someterán a votación.
2. Para el conocimiento de las citadas mociones y de las de sus revisiones, se dispondrá de un plazo máximo de treinta minutos en cada sesión plenaria.

Trámite mociones de orden:

Las mociones de orden se colocan en el Orden de Día en los apartados del Régimen Interno. **Acta de la Sesión Plenaria No. 047 del 29-07-04:29.**

Sección II Primer Debate

Artículo 162. Primer Debate

1. El trámite de primer debate se iniciará con una explicación general del texto, por parte de los dictaminadores o, en su caso, de los proponentes del proyecto de ley dispensado.
2. Para cada dictamen, los firmantes podrán

Art. 160 - 162

hacer uso de la palabra hasta por un plazo que, individualmente o en conjunto, no exceda de quince minutos. En el caso de los proponentes de un proyecto dispensado, el plazo no podrá exceder de treinta minutos.

3. No obstante, el trámite de primer debate podrá iniciarse con la lectura de los dictámenes presentados o del proyecto de ley dispensado si, mediante moción de orden, así lo acordaren al menos trece diputados.

Artículo 163. Conocimiento de mociones de fondo

Concluidas las explicaciones, se procederá al conocimiento de las mociones de fondo, que pretenden modificar el texto de un proyecto. Para ello se aplicarán las siguientes reglas:

- a) Tendrán prioridad las mociones de reiteración, si las hubiere.
- b) Las mociones sólo serán de recibo cuando se presenten a la Secretaría de la Comisión Legislativa Plena, durante las primeras tres sesiones de discusión en primer debate, salvo que éste haya concluido antes. El plazo para la presentación de mociones de fondo podrá ampliarse, por una sola vez y por igual término, mediante moción de orden aprobada al menos por trece diputados.
- c) Estas mociones serán conocidas directamente por la Comisión Legislativa Plena. En consecuencia, no se requiere que para su conocimiento, ésta sea convertida, previamente, en Comisión general; por tanto, la Comisión Legislativa Plena no podrá remitir estas mociones a ninguna Comisión Permanente Ordinaria o Especial.
- ch) Las mociones de fondo, que estén

destinadas a sustituir el texto del proyecto, serán conocidas con prioridad, respecto de cualquier otra moción. Si una moción para sustituir el texto fuere aprobada, las restantes mociones de fondo no serán admisibles para su discusión; pero se abrirá, de inmediato, un plazo de tres sesiones para la presentación de mociones de fondo sobre el nuevo texto.

Mociones de reiteración (Pacto Fiscal, exp. 15516); (Inciso a):

En el conocimiento de mociones de reiteración, se impide la discusión particularizada de cada iniciativa, cuando se trate de mociones de fondo que tengan íntima conexidad, identidad en el contenido o sean similares o reiteración de otras ya resueltas en forma definitiva. **Acta de la Sesión Plenaria No. 075 del 23-09-04:30-35.**

“No sería entonces jurídicamente posible presentar una moción de fondo en el trámite de comisión plena a fin de eliminar aquellos aspectos que hacen indelegable un proyecto, porque la votación no es la única función que ejerce la comisión plena de forma delegada, sino incluso el propio conocimiento del proyecto en su fase decisoria./ Así, para eliminar estos aspectos, la comisión tendría que conocer el proyecto que paradójicamente no podría estar conociendo por ser materia indelegable./ El vicio en este caso sería de naturaleza sustancial, no sólo por estar previsto expresamente en la Constitución, sino porque en el fondo la delegación supone una limitación en cuanto a la posibilidad de participación de los diputados en la conformación, discusión y aprobación de un proyecto de ley, por lo que su aplicación indebida conllevaría necesariamente la afectación de aquellos que no sean miembros de la comisión respectiva./ (...) la práctica parlamentaria tampoco avala que se modifique el texto de una propuesta indelegable a fin de poder seguir conociéndola en comisión plena. De hecho, no se encontraron antecedentes en este sentido./ Lo usual, por el contrario, es que habiéndose encontrado una anomalía de esta naturaleza se presente ante el Plenario una moción de avocación a fin de se corrijan los procedimientos, suspendiéndose el trámite del proyecto en la comisión plena mientras esta es conocida./ (...) el hecho de que el artículo 176 RAL determine que los proyectos avocados ocupan el primer lugar del capítulo de primeros debates del orden del día del Plenario favorece esta tesis, pues pareciera que la intención habría sido permitirle al pleno corregir rápidamente este tipo de situaciones, vía artículos 137 ó 154 RAL, a fin de estar en capacidad de volverlos a delegar./ (...)” No obstante, en los casos de proyectos indelegables la Asamblea en realidad no tiene alternativa, pues la necesidad de que el proyecto sea conocido

A163
Votos Sala
Constitucional CSJ
1994-3513
1994-3515
1994-3693
1997-5047
2002-058
2003-14251 (ch)
2004-04866 (ch)
2008-02896 (b)
2008-05179 (ch)
2008-06056 (b)
2011-000992 (ch)

de nuevo por el Plenario deriva directamente de la propia Constitución y no de la voluntad del parlamento./ En este sentido, pareciera que lo más acertado en estos casos es que la presidencia de la comisión plena, en uso de sus atribuciones de dirección del debate, declare la incompetencia del órgano para tramitar el proyecto respectivo y remita sin más trámite el asunto de nuevo al Plenario. O bien, que aquella sea la que lo haga a través de la aprobación de una moción de orden en ese sentido.” **CON-099-2013 J.**

Posibilidad de modificar mociones por la forma:

“El Reglamento no establece ni para el Plenario ni para las Comisiones Plenas la posibilidad de modificar (por la forma) las mociones de fondo presentadas. Sin embargo, excepcionalmente, en la práctica, cuando los diputados proponentes están de acuerdo en modificar asuntos de “redacción” de la moción de fondo presentadas, éstas se realizan siempre que concurren dos circunstancias: que dicha modificación se realice antes de entrar en discusión la moción; que haya asentimiento de parte de todos los proponentes, de lo cual se debe dejar constancia mediante su firma que debe consignarse en la misma moción que se modifica. (...)”

“En el caso concreto, lo que se pretende efectivamente es hacer realidad el derecho de enmienda de los diputados, y en un afán de mejorar la redacción de la moción acuerdan modificar la forma de la misma, lo cual en modo alguno constituye un vicio sustancial del procedimiento, siempre que se cumplan los elementos antes mencionados y que su modificación no constituya un cambio en el fondo, pues en este último caso se estaría derogando singularmente un Artículo expreso –Artículo 163 inc. ch) el cual otorga un plazo de tres sesiones para la presentación de mociones.” **C-004-2008.**

Inciso b):

“La regla general es que se otorguen tres sesiones para la presentación de mociones. Sin embargo, este plazo puede reducirse, por vía de excepción, cuando la discusión del primer debate haya concluido antes de esas tres sesiones.

Los únicos supuestos que podrían originar la aplicación de esta excepción son: que no hayan sido presentadas mociones de fondo o que antes del vencimiento del plazo (3 sesiones) se hayan terminado de conocer la totalidad de mociones presentadas, es decir, si no existieran mociones pendientes de conocimiento.

Véase que el contenido de la norma es clara, no se evidencian lagunas, ambigüedades o elementos oscuros que puedan originar una interpretación diferente de la norma”. **C-051-2006.**

Artículo 164. Discusión general y votación. Remisión a la Comisión de Redacción

1. Después de votadas todas las mociones de

fondo, se procederá a la discusión general del asunto. Durante ésta, podrá darse lectura a cualquier documento que tenga relación con el proyecto, si así lo acordare la Comisión, mediante moción de orden aprobada al menos por trece diputados.

2. Si existiere un solo dictamen y fuere rechazado o se improbaren todos los que hubiere, el proyecto será archivado.
3. Aprobado el proyecto en primer debate, la Secretaría de la Comisión lo remitirá a la Comisión de Redacción para que lo revise y ésta deberá devolverlo antes de que dé inicio el trámite de segundo debate. El texto será distribuido a todos los diputados que conforman la Asamblea Legislativa, antes del segundo debate.
4. En proyectos muy extensos y complicados, el Presidente de la Comisión Legislativa Plena podrá fijarle un plazo prudencial e improrrogable a la Comisión de Redacción, para que remita el texto revisado. En estos casos, el Presidente de la Comisión Legislativa Plena suspenderá el inicio del segundo debate.

“(…) la no inclusión de las mociones de fondo aprobadas por la Comisión Plena constituyó un error material de tipo administrativo que no deriva de la intención de los miembros de la Comisión de Redacción, sino del error de transcripción del personal administrativo que se encarga de atender la comisión.

En tal caso, y al considerarse como error material puede el Presidente de la Comisión Plena Primera, en atención de las atribuciones que le confieren los Artículos, 56 y 164 del RAL, remitir el informe nuevamente a la Comisión de Redacción con un plazo determinado, a efecto de que dicha Comisión entregue un nuevo informe que incluya las mociones de fondo aprobadas y pueda así darle el segundo debate como corresponde.

Adicionalmente, es importante anotar que si bien es cierto el error fue de carácter material administrativo, en el seno de la Comisión de Redacción si debería procederse a la votación del informe nuevamente con el propósito de que los diputados suscriban el texto que corresponde, y con ello subsanar el error material cometido.”

C-054-2008.

Sección III Consulta de Constitucionalidad

Artículo 165. La consulta de constitucionalidad

1. Las consultas de constitucionalidad de los proyectos delegados se tramitarán, de conformidad con el Capítulo III, Sección II de la Tercera Parte de este Reglamento.
2. Las consultas de constitucionalidad sobre un proyecto de ley, que se tramite en una Comisión Legislativa Plena, podrán ser firmadas por cualquier diputado, sea o no miembro de la Comisión respectiva.
3. El informe de la Comisión sobre Consultas de Constitucionalidad pasará a la Comisión Legislativa Plena, para su trámite.
4. No obstante, cuando la Comisión de Consultas de Constitucionalidad infiera de la opinión consultiva de la Sala Constitucional que el proyecto no es de competencia de la Comisión Legislativa Plena o que existen vicios de procedimiento no subsanables por ella, el asunto pasará de pleno derecho al Plenario para su conocimiento. Además, respecto de esta etapa del trámite, se aplicarán las disposiciones previstas en los artículos 143 y 146 de este Reglamento.

Sección IV Segundo Debate

Artículo 166. Discusión general

El segundo debate será una discusión general sobre el proyecto.

Artículo 167. Retroacción a primer debate

1. Si en la discusión en segundo debate se estimare necesario modificar el fondo del texto, la Comisión podrá determinar, por una sola vez, que el asunto se retrotraiga a primer debate. También cabe retrotraer el asunto a primer debate, para subsanar algún vicio de procedimiento. La moción para retrotraer es de orden y debe ser aprobada al menos por trece diputados.
2. Si la moción para retrotraer fuere aprobada, se suspenderá de inmediato la discusión del segundo debate y el proyecto ocupará el primer lugar en el Capítulo de Primeros Debates de la sesión siguiente; solo en esta sesión podrán presentarse mociones de fondo.
3. Conocidas las mociones de fondo, si el texto hubiera sido modificado, en la siguiente sesión se procederá a votar el proyecto en primer debate. De no haberse modificado el texto, en la siguiente sesión el proyecto ocupará el primer lugar en el Capítulo de Segundos Debates, para continuar con el trámite pendiente.

A165
Votos Sala
Constitucional CSJ
1998-5958
2010-012026

Vicio de procedimiento por no tramitación oportuna de mociones**137. Nulidad.**

La Presidencia resuelve:

[...] ordenar retraer a su trámite de primer debate el expediente legislativo N° 16736 "LEY ESPECIAL PARA FACILITAR LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA) MEDIANTE LA VÍA TELEVISIVA y RADIOFÓNICA", a efecto de que se conozcan las mociones de fondo vía artículo 137 presentadas oportunamente por el Diputado Luis Fishman Zonzinski. **Acta de la Sesión Plenaria No. 162 del 22-03-2011: 12-25.**

Inclusión en Primeros Debates del Orden del día de Plenario de proyecto aprobado en Primer debate: La Presidencia aclara que por un error en Secretaría, se aprueba en Primer Debate un proyecto de ley, habiendo mociones pendientes vía Artículo 137, por lo que tendrá que volver a primer debate, con el fin de no incurrir en un vicio sustancial que lesione el derecho de enmienda de los diputados. **Acta de la Sesión Plenaria No. 151 del 06-04-10:6-7.**

A167
Votos Sala
Constitucional CSJ
2001-02940
2008-04836 (1)

Artículo 168. Votación

Discutido el proyecto en segundo debate, se someterá a votación. Si fuere aprobado, lo firmarán el Presidente y el Secretario de la comisión y se remitirá al Directorio de la Asamblea, si fuere rechazado, se archivará.

Sección V
Disposiciones adicionales

Artículo 169. Razonamiento del voto

El razonamiento verbal del voto sólo procede respecto de la votación del proyecto recaída en primero y segundo debates y sobre las mociones de fondo.

En todos los casos procede el razonamiento escrito del voto, el cual deberá presentarse en cualquier momento antes de la aprobación del acta respectiva.

Artículo 170. Mociones de forma

Las mociones que estén destinadas a modificar un proyecto de ley, en cuanto a la forma, caben en cualquiera de los debates y pasarán, automáticamente, a la Comisión de Redacción para ser incorporadas al proyecto, si así lo determinare dicha Comisión antes de que sea votado en segundo debate.

Artículo 171. Subcomisiones

1. La Comisión Legislativa Plena podrá nombrar, en cualquiera de los debates, mediante moción de orden y por una sola vez, una subcomisión para que informe sobre un proyecto de ley.

2. Esa subcomisión rendirá un informe, dentro del plazo que le hubiera fijado el Presidente, el cual podrá ser prorrogado por una sola vez. Mientras tanto, se suspenderá la discusión del proyecto. Una vez rendido el informe, el proyecto ocupará el lugar que tenía antes de aprobarse la moción para integrar la subcomisión.

3. El informe podrá recomendar que se subsanen vicios de procedimiento; que se aprueben, rechacen o modifiquen las mociones pendientes de votación o que se conozca un texto sustitutivo, en cuyo caso adjuntará la moción respectiva.

4. Leído el informe de la subcomisión, si fuere en primer debate y propusiere modificaciones al texto, se tendrá por abierto un nuevo plazo de tres sesiones para la presentación de mociones de fondo. Votadas estas, se proseguirá con el trámite del debate. Si fuere en segundo debate, podrá aplicarse lo establecido en el artículo 167.

5. La subcomisión será nombrada de su seno por la Comisión Legislativa Plena, mediante moción de orden aprobada, al menos por trece diputados, y deberá estar integrada por tres, cinco o siete diputados de todas las fracciones políticas representadas en la Comisión.

Artículo 172. Concurrencia de los Ministros

1. Los Ministros de Gobierno podrán concurrir, en cualquier momento, a las sesiones de las Comisiones Legislativas Plenas para referirse al proyecto en discusión, con voz pero sin voto.

2. Cuando el Ministro concurra por iniciativa propia, sólo podrá hacer uso de la palabra conforme a los plazos y condiciones que se señalan para los diputados.

3. Cuando el Ministro concurra por invitación acordada por la Comisión Legislativa Plena, el plazo y condiciones para el uso de la palabra serán fijadas por el Presidente de la Comisión, previa consulta con los Voceros de Fracción. El Presidente, al invitar al Ministro en nombre de la Comisión, le informará el motivo de su comparecencia.

4. La moción para invitar a un Ministro, a comparecer ante una Comisión Legislativa Plena, será de orden.

Comisiones con Potestad Legislativa Plena pueden recibir en audiencia a personas:

"(...) debe concluirse que el que las Comisiones con Potestad Legislativa Plena reciban en audiencia a personas para que se refieran a algún proyecto, contribuye con el proceso de formación de la ley, y a la permite la oportunidad de ampliar la discusión, sin que se viole ningún requisito o trámite sustancial; todo lo contrario, se trata de una correcta interpretación del carácter elástico y de sentido práctico que debe caracterizar el procedimiento legislativo". **C-020-2004.**

A170
Votos Sala
Constitucional CSJ
2008-02896 (2)(4)
2008-04836 (3)
2008-05179

Artículo 173. Revisión en Comisiones Plenas

Las mociones de revisión se regirán por lo previsto en el artículo 155 de este Reglamento, salvo lo dispuesto para los proyectos aprobados en segundo debate que se conocerán en el Capítulo de Régimen Interno. El uso de la palabra se regirá por lo dispuesto en el inciso c) del artículo 174.

Trámite mociones de orden: Las mociones de orden se colocan en el Orden de Día en los apartados del Régimen Interno. **Acta de la Sesión Plenaria No. 047 del 29-07-04:29.**

Trámite mociones de revisión: La Presidencia indica que las mociones de revisión, que han de ser presentadas después de la votación o antes de la aprobación del acta, se han de ubicar el día siguiente en el mismo lugar que ocupaba el asunto que se votó. **Acta de la Sesión Plenaria No. 029 del 17-06-04:29.**

Artículo 174. Uso de la palabra

1. Para el uso de la palabra, se seguirán las siguientes reglas:

a) Para la discusión general del proyecto, en primero y segundo debates, cada diputado podrá hacer uso de la palabra por un plazo que no exceda de quince minutos.

b) Para referirse a las mociones de fondo, cada diputado podrá hacer uso de la palabra por un plazo que no exceda de diez minutos y no podrá cederlo total ni parcialmente.

c) Para referirse a las mociones de revisión, sólo podrán hacer uso de la palabra los proponentes, por un plazo que, individual o colectivamente, no exceda de diez minutos. Se otorgará un plazo igual a quienes deseen manifestarse en contra de la moción.

ch) Para referirse a las mociones de orden, sólo

podrán hacer uso de la palabra los proponentes, por un plazo que, individual o colectivamente, no exceda de cinco minutos.

d) Para referirse al recurso de apelación, sólo podrá hacer uso de la palabra el proponente, por un plazo que no exceda de diez minutos. El Presidente podrá hacer uso de la palabra por un plazo igual.

e) Para el razonamiento del voto, cada diputado podrá hacer uso de la palabra por un plazo que no exceda de cinco minutos, el cual no podrá cederse total ni parcialmente.

2. Por moción de orden aprobada al menos por trece diputados, podrá establecerse un debate reglado para la discusión de un proyecto, siempre y cuando se respeten los principios de equidad en el uso de la palabra, de todas las fracciones representadas en la Asamblea.

Trámite mociones de revisión, (inciso c):

La Presidencia indica que las mociones de revisión, que han de ser presentadas después de la votación o antes de la aprobación del acta, se han de ubicar el día siguiente en el mismo lugar que ocupaba el asunto que se votó. **Acta de la Sesión Plenaria No. 029 del 17-06-04:29.**

A174
Votos Sala
Constitucional CSJ
2004-09253
2005-17617
2008-02896
2010-012025 (ch)

Respeto al principio de equidad:

"(...) En el caso del Artículo 174, inciso 2º, referente a las Comisiones Plenas, el Reglamento les permite fijar, efectivamente, otras reglas para la discusión de un proyecto, siempre y cuando se respeten los principios de equidad en el uso de la palabra, de todas las fracciones representadas en la Asamblea". **C-055-2004.**

Sección VI Avocación

Artículo 175. Trámite

1. Cualquier diputado podrá proponer al Plenario una moción, para que éste avoque el conocimiento de un proyecto que esté en trámite en una Comisión Legislativa Plena. No procede la avocación respecto

de proyectos cuya votación, en segundo debate, estuviere firme ni de proyectos archivados.

2. La presentación de la moción no suspenderá ningún trámite en la Comisión, salvo el de su votación definitiva.
3. Estas mociones se conocerán en el Capítulo de Régimen Interno. Los proponentes de cada moción podrán hacer uso de la palabra en favor de su iniciativa, hasta por un plazo que, individualmente o en conjunto, no exceda de cinco minutos. Otros diputados podrán referirse, individualmente o en conjunto, en contra de la moción por un plazo igual. Sin más trámite, las mociones se someterán a votación.
4. Para el conocimiento de estas mociones y de las de sus revisiones, se dispondrá de un plazo máximo de veinte minutos, en cada sesión plenaria.

Trámite mociones de orden (Numeral 3):

Las mociones de orden se colocan en el Orden de Día en los apartados del Régimen Interno. **Acta de la Sesión Plenaria No. 047 del 29-07-04:29.**

"... una votación negativa en primer debate implicaría su improbación y por ende que el expediente se desecha y pasa al Archivo. En este caso perdería sentido la moción de avocación, con lo cual a nuestro criterio se contraviene la norma del inciso 2 del artículo 175 del Reglamento, ya que no opera ninguna suspensión en espera de que lo llegaré a resolver el Plenario./ (...) la interpretación tiene que ser aquella que permita que se cumpla el fin querido, y este no es más ni menos que el permitirle al Plenario decidir o no si avoca para sí el conocimiento del expediente./ Siendo así, el criterio de este Departamento es que por seguridad jurídica y para dar cabal cumplimiento a los efectos esperados de la moción de avocación, es que debe entenderse, dentro del contexto del procedimiento legislativo, que la votación definitiva a que alude el artículo 175 (inciso 2), es la del primer debate. O lo que es lo mismo, que el que se debe suspender es la votación del primer debate./ Aunado a ello, (...) es importante señalar que el artículo 176 siguiente del Reglamento dispone que los proyectos avocados pasan a ocupar el primer lugar del Capítulo de primeros debates en el orden del Plenario. Con esto se reafirma la interpretación anterior, en cuanto que las Comisiones

A175
Votos Sala
Constitucional CSJ
2011-014966 (1)

Plenas debe dar la oportunidad al Plenario de que decida la suerte de la moción de avocación, pues si decide avocar el expediente, lo hace para votación en primer debate.” **CON-072-2011 J.**

“... la mera presentación de una moción de avocación no justifica reglamentariamente la cancelación de la sesión, pues esa moción no suspende ningún trámite en Comisión (salvo su votación definitiva). En ese sentido, los trámites que deben cumplirse son los del recibo y discusión de las mociones de fondo, así como la discusión del expediente en primer debate (sin someterlo a votación)./ Situación distinta ocurre cuando todos y cada de los proyectos cuentan con moción de avocación y agotaron todos los trámites permitidos, pues ahí efectivamente tales expedientes estarían suspendidos y no tendría ningún sentido celebrar la sesión...” **CON-090-2012 J. En sentido similar CON-015-2009 J y CON-006-2012 J.**

Artículo 176. Prioridad del proyecto avocado

Todo proyecto avocado se incluirá en la sesión siguiente del Plenario, en el primer lugar del Capítulo de primeros debates.

TITULO II PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS EXTRAORDINARIOS

Capítulo I. DISPENSA DE TRAMITE

Artículo 177. Trámite de dispensa

Un proyecto de ley podrá ser conocido por la Asamblea en primer debate, sin el requisito de informe previo de una de las comisiones de la Asamblea, entendiéndose entonces que aquella actúa como comisión general, cuando así lo disponga la propia Asamblea, mediante la expresa dispensa de trámites previos. En este caso, una vez terminada la discusión del asunto en primer debate, y habiéndose conocido directamente las mociones de fondo de los diputados, el Presidente de la Asamblea pondrá a votación el asunto.

Procedimiento para discutir y votar el expediente 17.504, Ley de Conservación de Vida Silvestre, proyecto de Iniciativa Popular:

La Presidencia resuelve:

1.- [...] la Presidencia realiza la integración del procedimiento que se sigue en el trámite de votación en 1º debate de los proyectos de

iniciativa popular [...]

2.- En relación con el trámite del proyecto de ley de iniciativa popular N° 17054: “Ley de Conservación de Vida Silvestre” [...]

3.- Siguiendo las reglas que establece el artículo 177 del reglamento sobre la dispensa de trámites, ya que el proyecto no fue dictaminado, el Plenario, convertido en comisión general, conocerá el último texto que estuvo en conocimiento por parte de la comisión dictaminadora antes de la dispensa de trámites.

4.- La Asamblea conocerá directamente las mociones pendientes [...].

5.- Los diputados pueden presentar mociones de fondo en el Plenario.

6.- Para el conocimiento de las mociones y su votación, así como para la votación del proyecto de ley en su trámite de 1º debate, ... el procedimiento que debe seguirse, ... analógicamente las reglas contenidas en el párrafo séptimo del artículo 178 y el inciso 3) del artículo 179 del reglamento de la Asamblea. [...]

7.- [...] si aún no se hubiera votado el proyecto, suspenderá su discusión, tendrá por desestimadas las mociones pendientes en virtud del plazo perentorio establecido por el artículo 123 constitucional y el artículo 6 de la Ley N° 8491 y, sin más discusión, de inmediato, procederá a su votación en el trámite de 1º debate.

8.- [...] en el caso de que el proyecto de ley fuese dictaminado por la comisión antes del vencimiento del plazo [...] ese proyecto ingresaría al 1º lugar de los asuntos que se conocerán en la segunda parte del Orden del Día del Plenario de la sesión del 1º de octubre de 2012, inmediatamente antes de los 2º debates.

9.- El Plenario, por moción de orden presentada y aprobada al efecto, podrá sesionar como comisión general para conocer el expediente y las mociones que se presenten al proyecto.

10.- Si la moción de orden es aprobada, las mociones presentadas y la votación del proyecto seguirán el trámite anteriormente señalado. [...].

11.- Si la moción de orden presentada para convertir al Plenario en comisión general no fuere aprobada por la Asamblea, el presidente, sin más, inmediatamente, deberá someter a votación el proyecto de ley de iniciativa popular en su trámite de primer debate, [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 73 del 01-10-2012:29-65. Continúa la discusión men el acta 74:27-47. El tema del plazo se continúa estudiando en el acta 76:20 -24.**

Dispensa trámites. Principio Publicidad.

“..., ya se dijo con anterioridad, que la Asamblea es soberana de dispensar los trámites de una iniciativa, además de que el requisito de publicación es un trámite previo o de los llamados actos de instrucción que no causan invalidez de procedimiento legislativo si se dispensa su realización... Si se trata de publicación de una iniciativa, debemos ubicarnos al principio del procedimiento legislativo, como parte de los actos de instrucción o trámites previos, los cuales pueden ser dispensados sin causar invalidez a dicho procedimiento, mientras sean aprobados por los mecanismos señalados por el Reglamento

A177
Votos Sala
Constitucional CSJ
1995-3630
1995-3631
2002-03458
2002-04257
2003-03462
2005-17617
2008-10450

de la Asamblea Legislativa, sea el artículo 177 de dicho cuerpo normativo”. **CON-056-2013.**

Órgano competente para conocer un proyecto de ley vetado por el P. Ejec. cuando este hubiese sido dispensado del trámite de comisión: Plenario Legislativo

“... Así, cuando esa norma indica que el veto pasa a estudio de la comisión que conoció, en los casos en que hubiese dispensa de trámites el Pleno sería el competente al efecto, pues la comisión que habría conocido del asunto es el propio Plenario, en la medida en que este habría actuado como comisión general, de conformidad con el artículo 177 RAL.(...)” **CON-081-2013.**

Dispensa de trámite, derecho de enmienda

“... El efecto jurídico de la dispensa de trámites consiste en que, sin mediar dictamen de un órgano preparatorio, la Asamblea Legislativa queda habilitada para conocer el proyecto en primer debate una vez incluido en el Orden del Día -en el caso que nos ocupa previa publicación y convocatoria del Ejecutivo-. Dichos requisitos se han cumplido, en consecuencia el Plenario Legislativo no encuentra obstáculo alguno para entrar en conocimiento del expediente y de las mociones que se formulen sobre el mismo.” **CON-037-2009.**

“... el Reglamento de la Asamblea Legislativa contiene una norma (art. 124) que ordena (...) el conocimiento de las mociones de fondo que recaigan sobre un proyecto de ley (...)./ Si bien lo transcrito es propio del procedimiento de las comisiones permanentes ordinarias, resulta ser a criterio nuestro y utilizando el proceso de integración de las normas, la aplicación más lógica cuando el Plenario acuerde convertirse en **comisión general** y entre a conocer de las mociones de fondo presentadas./ Debe tomarse en cuenta, asimismo, que la figura de la “comisión general” no está reservada exclusivamente para el trámite del presupuesto ordinario (art. 179.1), sino que también se puede aplicar a cualquier proyecto de ley (art. 177). Con esto se quiere decir que el criterio o interpretación que se llegue a dar no puede ser casuístico para dicho presupuesto, sino que también debe servir para cuando el Plenario decida conocer en su seno, directamente de las mociones de fondo que se presenten a un proyecto de ley común./ Entonces, (...) lo que procede en todos aquellos casos en que el Plenario acuerde convertirse en comisión general es que las mociones, tanto de reiteración como de las nuevas de fondo, se conozcan siguiendo el orden ascendente del articulado junto con el orden de presentación cuando hubiere varias sobre un mismo artículo.” **CON-094-2011 J.**

Dispensa de publicación:

“(...) La posibilidad de que se tramite un proyecto de ley, sin necesidad de cumplir con todos los pasos establecidos para ello en el

procedimiento ordinario del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Lo anterior, por cuanto existe un procedimiento extraordinario, que permite eximir ciertos trámites considerados como “previos” en la tramitación de una iniciativa, siempre que se tome el acuerdo por parte de la Asamblea, que aprueba la moción de dispensa. Sin embargo, es preciso entender que los trámites que se consideran previos son aquellos actos preparatorios encaminados a producir una ley. Como tales, la Asamblea en el uso de las potestades exclusivas, puede decidir obviarlos y continuar con el procedimiento correspondiente, sin que esto lo desnaturalice, o cause la nulidad del mismo, puesto que no se está en presencia de un trámite esencial en la formación de la ley.

La moción de dispensa puede sustraer del trámite previo de los proyectos en algunos puntos, como son:

Publicación

Inclusión en el orden del día

Lectura

Trámite de comisión

Todos los trámites anteriores.

(...) por acuerdo de mayoría absoluta de la Asamblea se puede aprobar una moción que decida dispensar la realización de ciertos trámites sin que por ello, se violente el principio democrático que debe informar a todo el procedimiento legislativo.

Precisamente, podría pensarse que no publicar un proyecto de ley podría violentar el principio de publicidad como parte del principio democrático antes mencionado, pues la publicación vendría a ser un trámite sustancial establecido en el Reglamento Legislativo, que es parámetro de constitucionalidad. Sin embargo, ya se dijo con anterioridad, que la Asamblea es soberana de dispensar los trámites de una iniciativa, además de que el requisito de publicación es un trámite previo o de los llamados actos de instrucción que no causan invalidez de procedimiento legislativo si se dispensa su realización. Los trámites previos o actos de instrucción, son aquellos que se consideren de carácter preparatorio y que van encaminados a la producción de un acto, es decir, la ley. Entre ellos, se pueden encontrar la presentación a la Secretaría del Directorio de la iniciativa, la información al Plenario de su existencia, preparación del expediente y enumeración, anotación y envío en el libro de Comisiones, así como la copia a la Imprenta Nacional y al Departamento de Servicios Técnicos.

El trámite de publicación, es de carácter previo, no sólo por encontrarse al inicio del procedimiento legislativo, sino porque el carácter de sustancial se adquiere sólo si la Constitución lo establece expresamente o bien si se encuentra en el Reglamento de la Asamblea Legislativa, y deriva del principio democrático.

(...) en caso de eximirse la publicación –en el entendido de que se digan los mecanismos del procedimiento de dispensa de trámites- la misma no invalida el procedimiento, pues la publicidad de la iniciativa siempre se va a realizar por muchos otros medios, como lo sería la

posibilidad de la población de asistir a las sesiones de la Asamblea Legislativa, de manifestar opinión sobre los proyectos por parte de los administrados como de los diputados, el otorgar audiencias obligatorias a las instituciones autónomas, al Poder Judicial, a las municipalidades, en materia electoral al Tribunal Supremo de Elecciones, etc”.

(...) el requisito de publicación del proyecto en el Diario Oficial, es uno de los trámites previos o actos de instrucción del procedimiento legislativo y que, el mismo no es un trámite sustancial, por lo que puede eximirse de su realización sin menoscabar la validez de dicho procedimiento.

(...) Si se trata de la publicación de una iniciativa, debemos ubicarnos al principio del procedimiento legislativo, como parte de los actos de instrucción o trámites previos, los cuales pueden ser dispensados sin causar invalidez a dicho procedimiento, mientras sean aprobados por los mecanismos señalados por el Reglamento de la Asamblea Legislativa, sea el Artículo 177 de dicho cuerpo normativo”. **ST-088-2000.**

Posterior envío a comisión:

(...) El envío a comisiones especiales deja sin efecto el procedimiento generado por la dispensa de trámites, por haber sido aprobada una moción posterior cuyo contenido es antinómico. En tal sentido la lógica jurídica indica que los efectos de la última voluntad legislativa son los que privan.” **C-017-2008. En igual sentido CON-016-2008.**

Capítulo II. PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO

Sección I Presupuesto Ordinario

Artículo 178. Trámite en la Comisión de Asuntos Hacendarios

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 178 de la Constitución Política, para la discusión del Presupuesto Ordinario de la República se observarán las siguientes reglas:

La Comisión de Asuntos Hacendarios designará, por votación de su seno, una subcomisión de presupuesto de cinco miembros, tan pronto como reciba el proyecto de ley de presupuesto que envía el Poder Ejecutivo.

Por lo menos uno de los miembros de la subcomisión

deberá ser de cualquiera de las fracciones representadas en la Asamblea que no sea de Gobierno. Esta subcomisión rendirá su informe a la comisión a más tardar el 10. de octubre.

Para su trabajo, la subcomisión de presupuesto tendrá la facultad de citar, como asesores, a funcionarios de la Contraloría General de la República y de la Oficina de Presupuesto, según se considere del caso.

La subcomisión, asimismo, solicitará al Banco Central de Costa Rica el nombramiento de delegados suyos, como asesores permanentes de la subcomisión.

Las mociones tendientes a modificar el proyecto deberán ser presentadas en la Comisión a más tardar el día 15 de octubre. Las que se presenten después de esa fecha no serán de recibo.

La votación del proyecto deberá producirse a más tardar el 20 de octubre. Si a las 23:30 horas de ese día no se hubiere votado el proyecto, se suspenderá su discusión, se tendrán por rechazadas las mociones pendientes y, sin más discusión, de inmediato, se procederá a la votación. El dictamen o los dictámenes sobre el proyecto deberán ser rendidos antes de las 23:00 horas del 25 de octubre, fecha a partir de la cual tales documentos deberán estar disponibles para consultas de los diputados.

Votación en primer debate del Presupuesto Ordinario de la República

La Presidencia interpreta:

1. Que la votación favorable al dictamen negativo de mayoría no significará el archivo del Proyecto de presupuesto ordinario de la República.
2. Con cincuenta y seis diputados presentes, votando treinta y un diputados [en] favor y veinticinco diputados en contra del dictamen negativo de mayoría, se tiene por aprobado el presupuesto ordinario de la República, expediente N° 18234, con todas las modificaciones hechas por este Plenario así como las incorporadas al texto en la Comisión de Asuntos Hacendarios. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 108 del 27-11-2011:4-13.**

Procedimiento para discutir y votar el expediente 17.504, Ley de Conservación de Vida Silvestre, proyecto de Iniciativa Popular:

La Presidencia resuelve:

- 1.- [...] la Presidencia realiza la integración del procedimiento que se sigue en el trámite de votación en 1° debate de los proyectos de iniciativa popular [...]

PP
Votos Sala
Constitucional CSJ
1994-5411
1994-5602
1994-7166
1995-2157
1995-3632
1995-3862
1995-3863
1995-3864
1995-3902
1995-6486
1996-2884
1996-5038
1996-6859
1997-4971
2005-17617
2005-7961

A178
1996-6859

- 2.- En relación con el trámite del proyecto de ley de iniciativa popular N° 17054: "Ley de Conservación de Vida Silvestre" [...]
- 3.- Siguiendo las reglas que establece el artículo 177 del reglamento sobre la dispensa de trámites, ya que el proyecto no fue dictaminado, el Plenario, convertido en comisión general, conocerá el último texto que estuvo en conocimiento por parte de la comisión dictaminadora antes de la dispensa de trámites.
- 4.- La Asamblea conocerá directamente las mociones pendientes [...]
- 5.- Los diputados pueden presentar mociones de fondo en el Plenario.
- 6.- Para el conocimiento de las mociones y su votación, así como para la votación del proyecto de ley en su trámite de 1° debate, ... el procedimiento que debe seguirse, ... analógicamente las reglas contenidas en el párrafo séptimo del artículo 178 y el inciso 3) del artículo 179 del reglamento de la Asamblea. [...]
- 7.- [...] si aún no se hubiera votado el proyecto, suspenderá su discusión, tendrá por desestimadas las mociones pendientes en virtud del plazo perentorio establecido por el artículo 123 constitucional y el artículo 6 de la Ley N° 8491 y, sin más discusión, de inmediato, procederá a su votación en el trámite de 1° debate.
- 8.- [...] en el caso de que el proyecto de ley fuese dictaminado por la comisión antes del vencimiento del plazo [...] ese proyecto ingresaría al 1° lugar de los asuntos que se conocerán en la segunda parte del Orden del Día del Plenario de la sesión del 1° de octubre de 2012, inmediatamente antes de los 2° debates.
- 9.- El Plenario, por moción de orden presentada y aprobada al efecto, podrá sesionar como comisión general para conocer el expediente y las mociones que se presenten al proyecto.
- 10.- Si la moción de orden es aprobada, las mociones presentadas y la votación del proyecto seguirán el trámite anteriormente señalado. [...]
- 11.- Si la moción de orden presentada para convertir al Plenario en comisión general no fuere aprobada por la Asamblea, el presidente, sin más, inmediatamente, deberá someter a votación el proyecto de ley de iniciativa popular en su trámite de primer debate, [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 73 del 01-10-2012:29-65. Continúa la discusión en el acta 74:27-47. El tema del plazo se continúa estudiando en el acta 76:20 -24.**

Ratificación de Magistrado:

La Presidencia resuelve que la ratificación de un magistrado, tiene preeminencia sobre cualquier asunto del orden del día y su discusión abarca la primera y segunda parte de la sesión hasta las 23:30 horas plazo en que se somete a votación.

[...] Por vencer el día de hoy lunes 17 de mayo de 2010 el término para que la Asamblea Legislativa se pronuncie sobre la reelección o no del Magistrado Gilbert Armijo Sancho, esta Presidencia somete formalmente a consideración y votación de los Diputados el expediente 17.654 denominado: "Reelección o no del señor Gilbert

Armijo Sancho, como Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia", con preeminencia sobre los demás asuntos que están en la agenda del día de hoy. **Acta de la Sesión Plenaria No. 12 del 17-05-2010:28-29.**

Modificaciones al trámite del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 2010:

La Presidencia resuelve: "1. Establecer el día 17 de junio del año 2010, como la fecha en que se cumple el plazo de un mes que dispone el inciso 5 del Artículo 180 del Reglamento. En consecuencia se define las fechas 15 y 17 de junio como plazo máximo para proceder a la votación en primer y segundo debate, respectivamente, del expediente legislativo N° 17.669 que contempla una modificación al presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el año 2010 y primer presupuesto extraordinario para el mismo periodo; aplicando analógicamente las mismas reglas que rigen para la votación del proyecto de presupuesto ordinario. (...) "**Acta de la Sesión Plenaria No. 018 del 26-05-2010:25-28. Véase lo resuelto en el Acta 019 del 27-5-2010:79.**

Ratificación Magistrado:

La Presidencia resuelve que la ratificación de un magistrado, tiene preeminencia sobre cualquier asunto del orden del día y su discusión abarca la primera y segunda parte de la sesión hasta las 23:30 horas plazo en que se somete a votación.

"Por vencer el día de hoy lunes 17 de mayo de 2010 el término para que la Asamblea Legislativa se pronuncie sobre la reelección o no del Magistrado Gilbert Armijo Sancho, esta Presidencia somete formalmente a consideración y votación de los Diputados el expediente 17.654 denominado: "Reelección o no del señor Gilbert Armijo Sancho, como Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia", con preeminencia sobre los demás asuntos que están en la agenda del día de hoy." **Acta de la Sesión Plenaria No. 012 del 17-05-2010:28-29.**

Procedimiento específico para el trámite del presupuesto extraordinario y modificaciones presupuestarias, se determinan fechas límites para su votación:

Presidencia interpreta como plazo máximo para proceder a la votación en primer y segundo debate del expediente 17.699 modificación al presupuesto ordinario y extraordinario para el año 2010 el 15 y 17 de junio, en este último día se cumple el plazo de un mes (Artículo 180 inciso 5 del RAL)

Fija el 08 de junio como fecha máxima para que el Plenario Legislativo continúe el trámite del expediente 17.699 en primer debate recibidos los informes del caso y establece para la Comisión dictaminadora que las mociones vía Artículo 137 pendientes de trámite en el tercer día, al ser las 23:30 horas el Presidente suspenderá la discusión, incluyendo las de revisión y se tendrán por rechazadas (Art 178 RAL) y enviándose el informe al Plenario Legislativo lo que deberá seguirse

aplicando para casos similares al de este proyecto de ley. **Acta de la Sesión Plenaria No. 18 del 26-05-2010:25.**

Reelección Magistrado Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia:

Presidencia procede a homologar y aplicar el procedimiento especial de votación (178RAL) por vencer el 17 de mayo del 2010 el término para reelegir o no al Magistrado Gilberto Armijo Sancho como Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por lo que si a las 23:30 horas de este día no se hubiere votado el expediente, se suspenderá su discusión y sin más discusión, de inmediato se procederá a la votación. **Acta de la Sesión Plenaria No. 12 del 17-05-2010:96.**

Prioridad del Proyecto de Presupuesto sobre cualquier otra Comisión:

“... la prelación del proyecto de Presupuesto Ordinario de la República es un asunto constitucional en dos vías, porque la propia la propia Constitución así lo establece y porque el RAL, que es parámetro de constitucionalidad, desarrollando el 178 constitucional así lo manda.” **CON-077-2011.**

Posibilidad de aprobar un dictamen negativo y recomendar un nuevo texto de proyecto de Presupuesto:

“... en las actas de la Asamblea Nacional Constituyente queda claro que:

Primero: Ningún proyecto de Presupuesto puede dejar de aprobarse. Es decir, ningún proyecto de Presupuesto podría ser archivado aunque la Asamblea Legislativa conozca primero y vote favorablemente el dictamen negativo. En esa inteligencia, el dictamen que de seguido procedería conocerse en el Plenario, es el dictamen afirmativo, conteniendo el texto sometido a votación en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

De conformidad con el artículo 179 del Reglamento, si el 27 de noviembre a las veintitrés horas y cincuenta minutos no se hubiere agotado la discusión del proyecto y no hubiere sido votado en primer debate el dictamen afirmativo conteniendo el texto sometido a votación en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, se tendrá por aprobado en Primer Debate.

Segundo: En igual sentido, por ser de aprobación obligatoria, el presupuesto ordinario debe ser sometido a votación en su segundo debate y aprobado el 29 de noviembre. De no ser así se considerará aprobado automáticamente y el texto que entrará a regir como Presupuesto Ordinario de la República **será el texto base de discusión con todas las mociones aprobadas tanto en la Comisión de Asuntos Hacendarios como en el Plenario Legislativo.** Véase que las mociones presentadas por los diputados constituyentes que pretendían que, en caso de no aprobación del presupuesto entrara

a regir el presupuesto anterior, fueron desechadas. Ante la voluntad expresa de la Asamblea Nacional Constituyente quedaría entonces vedada esta opción como ruta para solventar el vacío normativo.

Tercero: En relación con la tercera posibilidad que se sugiere en la consulta formulada, centrada en la presentación de un nuevo presupuesto, es importante anotar que por las mismas razones anteriores la respuesta sería negativa, pues constitucionalmente existe el imperativo de aprobar el presupuesto. En todo caso, existe una Resolución de la Presidencia del martes 29 de noviembre de 2005 que fue aprobada y se encuentra en firme, la cual indica que: “en caso de romperse el quórum el 29 de noviembre, día en el que se le da trámite de segundo debate al Presupuesto Ordinario, este se tendrá por aprobado, siendo su texto el aprobado en primer debate y pasará al Poder Ejecutivo para lo que corresponda” Resolución firme desde 29 de noviembre de 2005 **CON-081-11.**

Modificaciones a mociones de Presupuesto después de plazo de presentación:

“... en el caso del proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, tal y como se indicó, esas enmiendas deben presentarse antes del 15 de octubre, siendo que los cambios que se presenten a ellas después de esa fecha, no pueden ser sustancialmente diferentes a la materia que trata la moción original.

Es por ello que los cambios sustanciales deben entenderse como aquellos que hacen que la moción original no pueda reconocerse en la moción modificada....

Debemos decir, aplicando de manera supletoria lo que ha manifestado la Sala (voto 3410-92, 4848-95) sobre conexidad, para los casos de los proyectos de ley (texto original) y las mociones presentadas a ese texto, en el sentido de que si el texto se altera de modo esencial, al punto de no reconocerse jurídicamente un texto en el otro, el caso constituye una infracción que invalida el procedimiento, puesto que en realidad se estaría ante una nueva moción a la que se favorece con la extensión del plazo previsto en el artículo 178 del RAL; pero que si se constata que gran parte del texto original se contempla en la moción que ha sido modificada, entonces los cambios son viables y no existiría ningún vicio en el procedimiento.” **CON-082-2011.**

Posibilidad de que la Subcomisión de Presupuesto conozca, apruebe y rechace mociones:

“... en el artículo 178 RAL (...), la subcomisión allí establecida es creada con las competencias del ordinal 125 (...), sea la de estudiar la iniciativa señalada, y es ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios que se presentan y conocen las respectivas mociones de fondo./ Ahora bien, la Subcomisión de Presupuesto puede, al estudiar el respectivo proyecto de ley, recomendar al pleno de la Comisión la adopción o rechazo de mociones de fondo, pero es este el que debe decidir sobre cada una de ellas, en ejercicio de lo

dispuesto en el artículo 124 RAL y de la forma allí prescrita, ya que los informes que emitan estos órganos parlamentarios no tienen ningún efecto jurídico vinculante./ (...) La Subcomisión de Presupuesto prevista en el artículo 178 RAL carece de competencia para conocer mociones de fondo. Estas deben resolverse en el seno de la Comisión Ordinaria Permanente de Asuntos Hacendarios.”

Necesidad de grabar y transcribir las actas de sesiones de subcomisión de Presupuesto:

“Las subcomisiones se crean para facilitar el trabajo parlamentario en comisiones, nunca para sustituir trámites o etapas del procedimiento. En el voto 6859-1996, este aspecto no fue discutido. En el voto 9253-2012. Mociones orden. Principio de publicidad y transparencia.” **CON-080-2012.**

Principio de especialidad en la norma-prevalencia de conocimiento-procedimiento especial:

“(…) si el Plenario Legislativo estuviese conociendo el proyecto de presupuesto o iniciara hacerlo un día “miércoles” en el cual según el Artículo 32 del Reglamento en referencia posee un orden del día distinto, prevalece su conocimiento según lo disponen el Artículo 178 constitucional, 179 inciso I), y 35 inciso 5) ambos del Reglamento en cita, como normas especiales que precisan su prevalencia ante la tramitación de cualquier otro asunto en virtud de la IMPRORROGABILIDAD DEL PLAZO para ser votado el mismo. Lo anterior, dada su preceptibilidad constitucional y reglamentaria mencionadas.

Así, en virtud de la existencia de las normas de referencia (arts. 32 in fine, 35 inciso 5) párrafo penúltimo y 179 inciso 1, todos del Reglamento de la Asamblea Legislativa), aunque formalmente poseen igual rango, privan –bajo un principio de la especialidad de la norma- el deber de conocer este proyecto por disposición constitucional dentro de un plazo preciso (art. 178), el mandato del penúltimo párrafo del inciso 5) del Artículo 35 del Reglamento de la Asamblea Legislativa que, como se mencionó, dispone la prevalencia de su conocimiento por la existencia de un procedimiento especial (art. 178 y siguientes del Reglamento en cita) que obedece a la naturaleza particular del proyecto de presupuesto de la República, siendo necesario iniciar su conocimiento el primer día de noviembre de cada año.

De manera que el Plenario Legislativo debe conocer del proyecto de presupuesto aún cuando el día primero de noviembre sea miércoles. Ahora bien, puede ser conocido en la primera parte de la sesión dado que en la segunda existe un imperativo de “exclusividad” en el conocimiento de las reformas constitucionales”. **ST-749-2000.**

Plazo para presentación de mociones:

“(…) al estar “expresamente” señalado como un límite MÁXIMO para la presentación de las mociones en Comisión Dictaminadora, sea para el ejercicio del derecho de enmienda, el día 15 de octubre de cada

año no pueden los señores Diputados “desconocer” el mismo sin que con dicha actitud contravengan tanto el derecho de enmienda de los señores Diputados como las prescripciones procesales establecidas en el Reglamento de marras con el objeto de tutelar tal derecho, provocándose un vicio sustancial en el procedimiento legislativo.

Dadas las anteriores consideraciones se concluye por esta Asesoría que no puede ni disminuirse el plazo ni ampliarse por cuanto uno y otro caso están vedados procesalmente. Dado que en el asunto de análisis a la citada fecha toca un día no hábil; se aplica analógicamente la disposición del párrafo segundo del inciso 3) del Artículo 179 del Reglamento de la Asamblea Legislativa que determina que cuando a los días de primero y segundo debate del presupuesto tocan domingos o feriados, se consideraran habilitados, en este caso, para tutelar el derecho de enmienda de los señores Diputados, mismo que puede ejercerse válidamente hasta esa fecha.

Por tanto, es esencial mantener al menos un funcionario responsable de la recepción de las mociones en un horario que al efecto determine el jerarca administrativo correspondiente y que sea comunicado a los señores Diputados con la debida antelación por cuanto que no existe posibilidad alguna de prórroga ni de alegar ignorancia del mismo”.

ST-683-2000.

Modificación a leyes de presupuesto:

“(…) el legislador se encuentra cohibido de realizar modificaciones a “otras” leyes de presupuesto dentro del trámite legislativo del presupuesto ordinario por dos consideraciones básicas:

La primera de ellas radica en que puntualmente, determina el Artículo 176, párrafo primero constitucional el carácter particular de la ley de presupuesto ordinario, como un compendio GENERAL de lo autorizado a gastar a la Administración Central durante el ejercicio venidero. (...) las MODIFICACIONES que se quisieran hacer a una ley de presupuesto anterior deber ser POSTERIORES a su existencia, a través de un proyecto de ley de modificación del presupuesto ordinario o extraordinario según sea el caso”. **ST-674-2000.**

Comisiones Permanentes- Posibilidad de sesionar:

“(…) -en principio- no existe norma autorizante para que las comisiones permanentes, como el resto de los órganos legislativos, a excepción del Plenario, sesione el 27º el 29 de noviembre.

Más, podría suceder que el proyecto sea votado con antelación en cuyo caso podrían darse alguno de los siguientes escenarios:

Votado el primer debate con antelación a la fecha del 27 en cita con lo cual queda como fecha límite de aprobación del presupuesto el 29 de noviembre.

Votado tanto el primer como segundo debate con antelación a las fechas indicadas en el Reglamento.

Precisamente, en estos casos, la norma reglamentaria citada puede ser inaplicable en razón de la función interpretativa del Reglamento de la Asamblea Legislativa que puede realizar válidamente el Plenario

Legislativo dentro de los parámetros expuestos en el siguiente apartado (...)

(...) la interpretación de una norma contenida dentro del Reglamento de la Asamblea Legislativa es posible, en ejercicio de la potestad de auto organización en cita, y siempre que resulte necesaria para aplicar la norma a los hechos cambiantes de la realidad.

Tendrá como límite último dicha interpretación las normas, principios y valores del Derecho de la Constitución.

En palabras de la Sala Constitucional, el caso mencionado:

(...) se trata de una interpretación normativa, pero entendida ésta, no en el sentido restrictivo (por el que se suple la insuficiencia de la norma), sino más bien en el sentido de la interpretación normativa, mecanismo por el que el operador jurídico llena las lagunas o vicios existentes en el ordenamiento jurídico, al pretenderse suplir o salvar un defecto material normativo del que de modo inmediato se dispone; lo cual no es contrario al Derecho de la Constitución, y mucho menos al Derecho Parlamentario, ya que atendiendo a la flexibilidad – principio característico del Derecho Parlamentario – no se encuentra ninguna objeción para que, vía interpretativa la Asamblea Legislativa llene las lagunas de los procedimientos legislativos”. (Voto N° 8408-99). **ST-794-2001**.

Ampliación de horario primera parte de la sesión-control político:

“(…) respecto al acuerdo tomado por el Plenario de que “(…) los días miércoles, en lo que resta de este mes y el mes de noviembre, el Plenario Legislativo amplíe el horario de la primera parte de la sesión, de Control Político, hasta por una hora más y mediante un debate reglado se discuta únicamente y a fondo aspectos relacionados con el TLC”, nos permitimos manifestar lo siguiente: (...) el acuerdo del Plenario que dio objeto a esta consulta, transgrede el Artículo 178 de la Constitución Política, así como el Artículo 179 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Asimismo, las y los señores Diputados deben tener presente que el Reglamento de la Asamblea de acuerdo con el Artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, forma parte del parámetro de constitucionalidad vigente en el ordenamiento costarricense, al menos en lo referente a aspectos procedimentales de relevancia constitucional”. **C-102-2003**.

Presupuesto:

“(…) La Constitución Política no hace diferenciaciones entre los diversos tipos de gastos a ser contemplados en la Ley de Presupuesto (como sí hace entre los ingresos), por lo que la distinción entre gastos corrientes y gastos de capital (de acuerdo con el criterio económico de clasificación) es extrajurídica, de efectos meramente económicos y no en el ámbito de la validez de las normas presupuestarias. Si el Presupuesto de la República se encuentra equilibrado contablemente (los ingresos no son menores que los gastos), en lo que a esta jurisdicción atañe, el mismo resulta acorde con el principio

constitucional de equilibrio”. **SCV 03294-2002**.

Subcomisión de presupuesto:

“En cuanto a la Subcomisión de Presupuesto, más allá de la norma antes analizada, el Reglamento de la Asamblea Legislativa no prevé otras normas que establezcan reglas precisas para su funcionamiento. (...)”

No obstante que el trabajo delegado en la Subcomisión tiene carácter preparatorio, es fundamental que durante su funcionamiento se garantice la debida observancia de los principios inherentes al derecho parlamentario, pues al carecer de normas expresas será el respeto de dichos principios el elemento que genera certeza y seguridad jurídica en torno a lo actuado por la Subcomisión, evitando con ello vicios que generen la nulidad de su labor.

Para que la subcomisión cumpla su cometido bajo el equilibrio y punto de encuentro de los diversas expresiones e intereses de los representantes democráticamente electos y se cuente con las posibilidades efectivas para hacer valer sus opiniones y defender sus planteamientos, es preciso que los actos de convocatoria, cancelación de la sesión, constitución del quórum, disposición de la agenda estén debidamente revestidos del principio de publicidad y transparencia que permita a cada uno de sus miembros, así como a los asesores y demás funcionarios llamados a colaborar, enterarse oportunamente de las iniciativas en discusión y cuenten con el tiempo necesario para prepararse y abordar los temas a discutir.

Para organizar el trabajo de la Subcomisión bajo un clima de flexibilidad pero con la formalidad y seriedad que la función reviste, se recomienda que en las Subcomisiones se apliquen de manera analógica algunas normas que regulan el procedimiento de las Comisiones Permanentes.

En lo fundamental, el acuerdo por consenso de un horario determinado de sesiones, la confección de una agenda de temas a conocer, la designación de un coordinador o coordinadora de Subcomisión encargado de dirigir el debate y efectuar la convocatoria (con al menos 24 horas de antelación); se podría delegar además, en el coordinador la tarea de efectuar -de ser necesario- la cancelación de la sesión ya sea porque no existan asuntos que conocer para la sesión convocada o porque de manera anticipada se prevea la inexistencia del quórum. Dicho quórum estaría constituido por la asistencia de tres miembros, siendo ese mismo número de integrantes quienes tomarían las decisiones a lo interno de la Subcomisión, decisiones que sería conveniente plasmar en una minuta de la sesión en la que se reflejen al menos las decisiones adoptadas y que servirán de base para el informe que finalmente se presente ante la Comisión correspondiente. Por último, la organización del trabajo de la Subcomisión es una facultad intrínseca de las señoras y señores diputados, quienes en aplicación del criterio de oportunidad tienen a su alcance el manejo

de la misma para el cumplimiento del mandato que la Comisión les hubiere delegado, claro está sin dejar de observar los principios fundamentales del Derecho Parlamentario antes descritos". **C-042-2007.**

Artículo 179. Trámite en el Plenario

1. En la sesión del día primero de noviembre, o en la sesión inmediata siguiente, si ese día la sesión no se celebrare, se iniciará la discusión del proyecto de ley en primer debate, al cual se dará prioridad sobre cualquier otro asunto en trámite. Por moción de orden aprobada por la Asamblea, ésta podrá convertirse en comisión general para discutir el proyecto en primer debate. En este caso la Presidencia de la Asamblea dará a los diputados un plazo de cinco días hábiles para presentar mociones nuevas o de reiteración de mociones rechazadas en Comisión, debiéndose conocer estas últimas con prioridad a las otras. Vencido este plazo la Secretaría no dará curso a nuevas mociones.

2. Si el 27 de noviembre de cada año, a las veintitrés horas y cincuenta y cinco minutos no se hubiera agotado la discusión del proyecto de presupuesto que se esté tramitando en primer debate, se tendrá por agotada esa discusión y por aprobado dicho proyecto y quedará señalada, automáticamente, la sesión subsiguiente para el segundo debate.

3. Si el 29 de noviembre de cada año, a las veintitrés horas y treinta minutos no se hubiere agotado la discusión del presupuesto ordinario, en segundo debate, se tendrá ésta por agotada y el proyecto se someterá a votación de inmediato, sin más discusión.

Si los días 27 y 29 de noviembre fueran domingos o feriados, se considerarán habilitados, con el objeto de que la Asamblea pueda celebrar sesión esos días, a la hora de costumbre o a otra que acuerde para darle primero y segundo debates al proyecto de Presupuesto Ordinario.

4. Los días 27 y 29 de noviembre de cada año, la Asamblea celebrará sesiones plenarias por lo cual en esos días no habrá sesiones de las comisiones permanentes ordinarias, permanentes especiales, especiales ni de las comisiones legislativas plenas.

A179
Votos Sala
Constitucional CSJ
1996-6859
1998-09192
1998-0992
1999-03861
2001-00483 (2)
2005-17617
2005-17618

Votación en primer debate del Presupuesto Ordinario de la República

La Presidencia interpreta:

1. Que la votación favorable al dictamen negativo de mayoría no significará el archivo del Proyecto de presupuesto ordinario de la República.

2. Con cincuenta y seis diputados presentes, votando treinta y un diputados [en] favor y veinticinco diputados en contra del dictamen negativo de mayoría, se tiene por aprobado el presupuesto ordinario de la República, expediente N° 18234, con todas las modificaciones hechas por este Plenario así como las incorporadas al texto en la Comisión de Asuntos Hacendarios. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 108 del 27-11-2011:4-13.**

Trámite del expediente N° 18.433, Modificación a la Ley N° 9019, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, para el Ejercicio Económico del año 2012 y Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico

La Presidencia resuelve:

[...] Establecer el día 6 de agosto del año 2012, como la fecha en que se cumple el plazo de un mes que dispone el inciso 5 del artículo 180 del Reglamento. En consecuencia se define las fechas 6 y 9 de agosto como plazo máximo para proceder a la votación en primer y segundo debate, respectivamente, del expediente legislativo N° 18.433 que contempla una Modificación a la Ley N° 9019, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, para el Ejercicio Económico del año 2012 y Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2012; aplicando analógicamente las mismas reglas que rigen para la votación del proyecto de presupuesto ordinario. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 37 del 04-07-12:7-8.**

Procedimiento para discutir y votar el expediente 17.504, Ley de Conservación de Vida Silvestre, proyecto de Iniciativa Popular, (Inciso 3):

La Presidencia resuelve:

1.- [...] la Presidencia realiza la integración del procedimiento que se sigue en el trámite de votación en 1° debate de los proyectos de iniciativa popular [...]

2.- En relación con el trámite del proyecto de ley de iniciativa popular N° 17054: "Ley de Conservación de Vida Silvestre" [...]

3.- Siguiendo las reglas que establece el artículo 177 del reglamento sobre la dispensa de trámites, ya que el proyecto no fue dictaminado, el Plenario, convertido en comisión general, conocerá el último texto que estuvo en conocimiento por parte de la comisión dictaminadora

antes de la dispensa de trámites.

4.- La Asamblea conocerá directamente las mociones pendientes [...].

5.- Los diputados pueden presentar mociones de fondo en el Plenario.

6.- Para el conocimiento de las mociones y su votación, así como para la votación del proyecto de ley en su trámite de 1º debate, ... el procedimiento que debe seguirse, ... analógicamente las reglas contenidas en el párrafo séptimo del artículo 178 y el inciso 3) del artículo 179 del reglamento de la Asamblea. [...]

7.- [...] si aún no se hubiera votado el proyecto, suspenderá su discusión, tendrá por desestimadas las mociones pendientes en virtud del plazo perentorio establecido por el artículo 123 constitucional y el artículo 6 de la Ley N° 8491 y, sin más discusión, de inmediato, procederá a su votación en el trámite de 1º debate.

8.- [...] en el caso de que el proyecto de ley fuese dictaminado por la comisión antes del vencimiento del plazo [...] ese proyecto ingresaría al 1º lugar de los asuntos que se conocerán en la segunda parte del Orden del Día del Plenario de la sesión del 1º de octubre de 2012, inmediatamente antes de los 2º debates.

9.- El Plenario, por moción de orden presentada y aprobada al efecto, podrá sesionar como comisión general para conocer el expediente y las mociones que se presenten al proyecto.

10.- Si la moción de orden es aprobada, las mociones presentadas y la votación del proyecto seguirán el trámite anteriormente señalado. [...].

11.- Si la moción de orden presentada para convertir al Plenario en comisión general no fuere aprobada por la Asamblea, el presidente, sin más, inmediatamente, deberá someter a votación el proyecto de ley de iniciativa popular en su trámite de primer debate, [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 73 del 01-10-2012:29-65. Continúa la discusión men el acta 74:27-47. El tema del plazo se continúa estudiando en el acta 76:20 -24.**

Ratificación de Magistrado:

La Presidencia resuelve que la ratificación de un magistrado, tiene preeminencia sobre cualquier asunto del orden del día y su discusión abarca la primera y segunda parte de la sesión hasta las 23:30 horas plazo en que se somete a votación.

[...] Por vencer el día de hoy lunes 17 de mayo de 2010 el término para que la Asamblea Legislativa se pronuncie sobre la reelección o no del Magistrado Gilbert Armijo Sancho, esta Presidencia somete formalmente a consideración y votación de los Diputados el expediente 17.654 denominado: "Reelección o no del señor Gilberth Armijo Sancho, como Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia", con preeminencia sobre los demás asuntos que están en la agenda del día de hoy. **Acta de la Sesión Plenaria No. 12 del 17-05-2010:28-29.**

Prioridad de la discusión del presupuesto sobre otros asuntos de la agenda :

La Presidencia interpreta que la supuesta contradicción entre los Artículos 32 y 179 del Reglamento de la Asamblea Legislativa no existe, ya que deberá interpretarse que si el 1º de noviembre (art. 179), día en que inicia la discusión del presupuesto, o el 27 o 29 de noviembre que deba conocerse para el primero o segundo debate el presupuesto, este se conocerá un día miércoles y que los miércoles restantes de ese mes se conocerán los asuntos dispuestos por el Artículo 32 del Reglamento, a saber: las reformas constitucionales. **Acta de la Sesión Plenaria extraordinaria No. 66 del 26-08-2010:10.**

Hora de Inicio de la Sesión del Plenario (incisos 1-4):

La Presidencia resuelve: Las sesiones (...) deben comenzar a las dos y cuarenta y cinco, o sea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, de ahí hay quince minutos de plazo para iniciar la sesión, la sesión tendría que iniciarse a más tardar a las quince horas, a las quince horas un minuto ya no se puede, pero a las quince horas, desde luego, estamos dentro del plazo." **Acta de la Sesión Plenaria No. 102 del 03-11-2010:24-25.**

Mociones de Alteración, Moción Posposición,

Moción de Orden (Numeral 1):

La Presidencia dispuso que el procedimiento para el trámite del presupuesto en el Plenario es el siguiente: "1. Tramitar las mociones de posposición para conocer proyectos de ley diversos al proyecto de presupuesto, únicamente cuando haya transcurrido una hora cuarenta y cinco minutos de haberse iniciado el conocimiento del expediente de presupuesto y las mociones cumplan con los requisitos de admisibilidad que dispone el Artículo 37 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, a saber:

Cuando lo soliciten dos o más Jefes de Fracción que juntos representen por lo menos a treinta y ocho diputados. Cuando así lo demande no menos de la mitad de los Jefes de Fracción, debidamente acreditados. Cuando así lo soliciten diez diputados de dos o más fracciones.

2. La moción para abrir el Plenario a Comisión General, tal y como el Artículo 179 inciso 1) del Reglamento Legislativo, es de orden y por lo tanto se tramitará conforme se dispone en el Reglamento y a la costumbre legislativa establecida al efecto de una moción por sesión". **Acta de la Sesión Plenaria No. 101 del 02-11-2010:17-21.**

Aprobación Automática del Presupuesto Primer Debate (Numeral 2):

El Presidente de conformidad con el Artículo 179 inciso segundo, con relación al 180 inciso 5) del Reglamento de la Asamblea Legislativa, en donde se establece que al ser las veintitrés horas y cincuenta y cinco minutos no se hubiera agotado la discusión del presupuesto, del proyecto de presupuesto que esté tramitando en primer debate se tendrá por agotada esa discusión y por aprobado dicho proyecto, quedando señalada, automáticamente, la sesión subsiguiente para el segundo debate. En consecuencia, esta Presidencia dispone dar por

agotado esta discusión y por aprobado el proyecto de presupuesto, expediente número 17.669 en primer debate, y señalar la sesión del próximo jueves para el segundo debate. **Acta de la Sesión Plenaria No. 029 del 15-06-2010:185-186.**

Modificaciones al trámite del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 2010: La Presidencia resuelve: “1. Establecer el día 17 de junio del año 2010, como la fecha en que se cumple el plazo de un mes que dispone el inciso 5 del Artículo 180 del Reglamento. En consecuencia se define las fechas 15 y 17 de junio como plazo máximo para proceder a la votación en primer y segundo debate, respectivamente, del expediente legislativo N° 17.669 que contempla una modificación al presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el año 2010 y primer presupuesto extraordinario para el mismo periodo; aplicando analógicamente las mismas reglas que rigen para la votación del proyecto de presupuesto ordinario. (...)” **Acta de la Sesión Plenaria No. 018 del 26-05-2010:25-28.**
Véase lo resuelto en el Acta 019 del 27-5-2010:79.

Ratificación Magistrado:

La Presidencia resuelve que la ratificación de un magistrado, tiene preeminencia sobre cualquier asunto del orden del día y su discusión abarca la primera y segunda parte de la sesión hasta las 23:30 horas plazo en que se somete a votación.

“Por vencer el día de hoy lunes 17 de mayo de 2010 el término para que la Asamblea Legislativa se pronuncie sobre la reelección o no del Magistrado Gilbert Armijo Sancho, esta Presidencia somete formalmente a consideración y votación de los Diputados el expediente 17.654 denominado: “Reelección o no del señor Gilberth Armijo Sancho, como Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”, con preeminencia sobre los demás asuntos que están en la agenda del día de hoy.” **Acta de la Sesión Plenaria No. 012 del 17-05-2010:28-29.**

Trámite de Presupuesto Ordinario de la República (aprobación Segundo Debate) (Inciso 2 y 3):

El Presidente resuelve e interpreta que si el 29 de noviembre no hay sesión por falta de quórum o este se rompe el Presupuesto se tendrá por aprobado en el trámite de Segundo Debate, siendo su texto el aprobado en Primer Debate y pasará al Poder Ejecutivo para lo que corresponda. **Acta de la Sesión Plenaria No. 109 del 29-11-05:20-24.**

Mociones de reiteración (Pacto Fiscal, exp. 15516);(Numeral 1):

En el conocimiento de mociones de reiteración, se impide la discusión particularizada de cada iniciativa, cuando se trate de mociones de fondo que tengan íntima conexidad, identidad en el contenido o sean similares o reiteración de otras ya resueltas en forma definitiva. **Acta**

de la Sesión Plenaria No. 075 del 23-09-04:30-35.

Posibilidad de legisladores que suscriben un dictamen negativo de adjuntar y recomendar aprobar un nuevo texto de proyecto:

En resumen, el dictamen negativo, por su propia naturaleza, no admite la posibilidad de incluir ningún texto alternativo pues –como indicamos– el carácter de negativo señala una voluntad expresa en contra del texto sometido a votación.

“... no existe posibilidad de que la Asamblea Legislativa deje de aprobar el Presupuesto Ordinario de la República. Esta situación se confirma con la revisión de las Actas de la Asamblea Nacional Constituyente, No. 163, de 7 de octubre de 1949, donde fueron presentadas tres mociones que ofrecían opciones, en caso de que no fuera aprobado el Presupuesto, mismas que fueron desechadas./ (...) queda claro que:/ Primero: Ningún proyecto de Presupuesto puede dejar de aprobarse. Es decir, ningún proyecto de Presupuesto podría ser archivado aunque la Asamblea Legislativa conozca primero y vote favorablemente el dictamen negativo. En esa inteligencia, el dictamen que de seguido procedería conocerse en el Plenario, es el dictamen afirmativo, contiendo el texto sometido a votación en la Comisión de Asuntos Hacendarios./ (...) por ser de aprobación obligatoria, el presupuesto ordinario debe ser sometido a votación en su segundo debate y aprobado el 29 de noviembre. De no ser así se considerará aprobado automáticamente y el texto que entrará a regir como Presupuesto Ordinario de la República será el texto base de discusión con todas las mociones aprobadas tanto en la Comisión de Asuntos Hacendarios como en el Plenario Legislativo.” **CON-081-2011.**

Trámite cuando la Asamblea se convierta en comisión general para conocer mociones relativas al Presupuesto:

“... el Reglamento de la Asamblea Legislativa contiene una norma (art. 124) que ordena (...) el conocimiento de las mociones de fondo que recaigan sobre un proyecto de ley (...)./ Si bien lo transcrito es propio del procedimiento de las comisiones permanentes ordinarias, resulta ser a criterio nuestro y utilizando el proceso de integración de las normas, la aplicación más lógica cuando el Plenario acuerde convertirse en comisión general y entre a conocer de las mociones de fondo presentadas./ Debe tomarse en cuenta, asimismo, que la figura de la “comisión general” no está reservada exclusivamente para el trámite del presupuesto ordinario (art. 179.1), sino que también se puede aplicar a cualquier proyecto de ley (art. 177). Con esto se quiere decir que el criterio o interpretación que se llegue a dar no puede ser casuístico para dicho presupuesto, sino que también debe servir para cuando el Plenario decida conocer en su seno, directamente de las mociones de fondo que se presenten a un proyecto de ley común./ Entonces, (...) lo que procede en todos aquellos casos en que el Plenario acuerde convertirse en comisión

general es que las mociones, tanto de reiteración como de las nuevas de fondo, se conozcan siguiendo el orden ascendente del articulado junto con el orden de presentación cuando hubiere varias sobre un mismo artículo.”

“... el tiempo de discusión que le corresponde a cada diputado para referirse a las mociones de reiteración y fondo [en el trámite de aprobación del Presupuesto Ordinario en el Plenario]./ (...) todos los diputados tienen derecho a hacer uso de la palabra en Plenario para referirse al asunto en discusión./ Siendo así, el artículo que corresponde aplicar es el 135 del Reglamento.”

“...Finalmente, resta agregar que en caso que el Plenario se haya convertido en comisión general y llegado la fecha y hora fatal que señala el inciso 2) del artículo 179 del Reglamento (27 nov., 23:55 hrs), se debe dar por agotada la discusión de las mociones pendientes y por aprobado el presupuesto ordinario de la República en primer debate, quedando señalada la sesión subsiguiente para el segundo debate” **CON-094-2011.**

Respeto en tiempo de discusión de Presupuesto:

“... se disiente de la competencia de la Presidencia para alterar la estructura de la sesión plenaria, sobre todo teniendo en cuenta que al hacerlo se podría afectar la discusión del proyecto de presupuesto ordinario de la República./ (...) La resolución bajo examen vendría a trastocar esta estructura de dos formas. Primero, haciendo caso omiso de la necesidad de hacer la posposición automática a la hora debida, dejando sin efecto en lo conducente lo señalado en los artículos 32 párrafo tercero y 35 párrafo segundo RAL./ Luego y a consecuencia de lo anterior, reduciendo el tiempo de discusión en Plenario que constitucional y reglamentariamente debería en circunstancias normales tener el proyecto de presupuesto ordinario de la República./ A juicio de esta asesoría, estos reparos, si bien evidentemente conforman un vicio formal, no constituirían uno de carácter sustancial en el tanto el tiempo utilizado durante la segunda parte de la sesión para la discusión de la elección de los magistrados sea repuesto posteriormente, en caso de ser necesario.” **CON-100-2013 J.**

Principio de especialidad en la norma-prevalencia de conocimiento-procedimiento especial:

“(...) si el Plenario Legislativo estuviese conociendo el proyecto de presupuesto o iniciara hacerlo un día “miércoles” en el cual según el Artículo 32 del Reglamento en referencia posee un orden del día distinto, prevalece su conocimiento según lo disponen el Artículo 178 constitucional, 179 inciso I), y 35 inciso 5) ambos del Reglamento en cita, como normas especiales que precisan su prevalencia ante la tramitación de cualquier otro asunto en virtud de la IMPRORROGABILIDAD DEL PLAZO para ser votado el mismo. Lo anterior,, dada su preceptibilidad constitucional y reglamentaria mencionadas.

Así, en virtud de la existencia de las normas de referencia (arts. 32 in fine, 35 inciso 5) párrafo penúltimo y 179 inciso 1, todos del Reglamento de la Asamblea Legislativa), aunque formalmente poseen igual rango, privan –bajo un principio de la especialidad de la norma- el deber de conocer este proyecto por disposición constitucional dentro de un plazo preciso (art. 178), el mandato del penúltimo párrafo del inciso 5) del Artículo 35 del Reglamento de la Asamblea Legislativa que, como se mencionó, dispone la prevalencia de su conocimiento por la existencia de un procedimiento especial (art. 178 y siguientes del Reglamento en cita) que obedece a la naturaleza particular del proyecto de presupuesto de la República, siendo necesario iniciar su conocimiento el primer día de noviembre de cada año.

De manera que el Plenario Legislativo debe conocer del proyecto de presupuesto aún cuando el día primero de noviembre sea miércoles. Ahora bien, puede ser conocido en la primera parte de la sesión dado que en la segunda existe un imperativo de “exclusividad” en el conocimiento de las reformas constitucionales”. **ST-749-2000.**

Comisiones Permanentes-Posibilidad de sesionar:

“(...) –en principio- no existe norma autorizante para que las comisiones permanentes, como el resto de los órganos legislativos, a excepción del Plenario, sesione el 27 o el 29 de noviembre.

Más, podría suceder que el proyecto sea votado con antelación en cuyo caso podrían darse alguno de los siguientes escenarios:

Votado el primer debate con antelación a la fecha del 27 en cita con lo cual queda como fecha límite de aprobación del presupuesto el 29 de noviembre.

Votado tanto el primer como segundo debate con antelación a las fechas indicadas en el Reglamento.

Precisamente, en estos casos, la norma reglamentaria citada puede ser inaplicable en razón de la función interpretativa del Reglamento de la Asamblea Legislativa que puede realizar válidamente el Plenario Legislativo dentro de los parámetros expuestos en siguiente apartado (...) la interpretación de una norma contenida dentro del Reglamento de la Asamblea Legislativa es posible, en ejercicio de la potestad de auto organización en cita, y siempre que resulte necesaria para aplicar la norma a los hechos cambiantes de la realidad.

Tendrá como límite último dicha interpretación las normas, principios y valores del Derecho de la Constitución.

En palabras de la Sala Constitucional, el caso mencionado:

(...) se trata de una interpretación normativa, pero entendida ésta, no en el sentido restrictivo (por el que se suple la insuficiencia de la norma), sino más bien en el sentido de la interpretación normativa, mecanismo por el que el operador jurídico llena las lagunas o vicios existentes en el ordenamiento jurídico, al pretenderse suplir o salvar un defecto material normativo del que de modo inmediato se dispone; lo cual no es contrario al Derecho de la Constitución, y mucho menos al Derecho Parlamentario, ya que atendiendo a la flexibilidad – principio característico del Derecho Parlamentario – no se encuentra

ninguna objeción para que, vía interpretativa la Asamblea Legislativa llene las lagunas de los procedimientos legislativos". (Voto N° 8408-99)". **ST-794-2001.**

Plazo-discusión:

"(...) atendiendo a la finalidad de las normas reglamentarias, este Departamento llega a la conclusión que al vencer el plazo de un mes la discusión del proyecto, en el trámite el segundo debate, está agotada, quedando únicamente por resolver el asunto de la votación para ajustarse al Derecho de la Constitución (valores, principios y normas).

En resumen, al haber cumplido el plazo se tiene por agotada la discusión y queda pendiente su votación como acto final". **ST-203-1999.**

División de poderes-competencia:

"(...) por el simple hecho de que un Artículo se encontrase convocado dentro del proyecto, no cabría interpretar que quedaría a disposición del legislador el contenido total del mismo (que bien pueden ser varios títulos y dentro de ellos, programas como partidas).

Admitir la tesis contraria conlleva las siguientes consecuencias: si el Poder Ejecutivo, en ejercicio de su derecho constitucional de iniciativa exclusiva en esta materia, consideró la modificación de un número determinado de títulos existentes dentro de un Artículo de la Ley de Presupuesto Extraordinario, se concluye que "tales" son de su interés específico. Admitir que el legislador venga a modificar títulos, programas e incluso partidas no convocadas implica una INNOVACIÓN en el proyecto de presupuesto, saliéndose de su esfera de acción. Por cuanto que la iniciativa en la materia es del Ejecutivo, éste es el que señala los nortes presupuestarios a modificar. El Parlamento ejerce el control político sobre el mismo conociendo del proyecto y realizando las modificaciones dentro de los límites reglamentarios en aras de la defensa de los intereses generales". **ST-181-1999.**

Rompimiento de quórum-aprobación de presupuesto:

"(...) Cuando se trata del presupuesto ordinario y se rompe el quórum el día 27 de noviembre, es decir, la discusión no se prolonga hasta a las veintitrés y cincuenta y cinco minutos, no se podría continuar la discusión del primer debate el día 28 de noviembre, ya que se estaría incumpliendo el Artículo 178 de la Constitución Política que ordena que el presupuesto ordinario debe ser aprobado antes del 30 de noviembre. No debemos olvidar que en este caso el parlamento está ejerciendo una competencia indeclinable, por lo que no le está permitido el dejar de aprobar un presupuesto ordinario dentro del plazo que establece la Carta Fundamental.

Igual razonamiento se aplica para los presupuestos extraordinario

y las modificaciones presupuestarias, cuando en el límite para ser aprobado en primer debate en el día siguiente, aduciendo que el inciso 59 del Artículo 180 del Reglamento sólo se aplica en el caso de que se llegue a la hora fatal estando en discusión el asunto, implicaría que el mismo reglamento está propiciando su propio quebranto, al no poderse cumplir con el plazo de un mes.

En conclusión, no fue el rompimiento del quórum el hecho que aprobó el proyecto de ley en primer debate, sino el paso del tiempo". **ST- 201-1999.**

Suspensión de sesiones-comisiones:

"(...) la aplicación del Artículo 179 "infine" en cuanto al presupuesto extraordinario, obedeció en su momento a una situación coyuntural en donde el Plenario se reunía en horas en donde existía sobreposición horaria con las comisiones permanentes ordinarias, permanentes especiales, y comisiones con potestad legislativa plena, por lo tanto la aplicación del inciso 4- era necesaria dadas las condiciones en que operaba el Plenario en ese momento histórico.

Así las cosas, en la actualidad el "modus operandi" es totalmente diferente y en consecuencia por economía legislativa no se justifica que se aplique analógicamente el inciso 4- de la norma de marras, por cuanto las comisiones en referencia operan en horarios que no impiden la asistencia de las y los señores diputados, todo lo contrario ello equivale a un mayor diligenciamiento del trabajo parlamentario.

A mayor abundamiento hemos de señalar, que la interpretación de una norma contenida dentro del Reglamento de la Asamblea Legislativa es posible, en ejercicio de la potestad de su auto organización y siempre que resulte necesaria para aplicar la norma a los hechos cambiantes de la realidad.

Sobre este punto la Sala Constitucional ha señalado: "(...) se trata de una interpretación normativa, pero entendida esta, no en el sentido restrictivo (por el que se suple la insuficiencia de la norma), sino más bien en el sentido de la interpretación normativa, mecanismo por el que el operador jurídico, al pretenderse suplir o salvar un defecto material normativo del que de modo inmediato se dispone; lo cual no es contrario al Derecho de la Constitución, y mucho menos al Derecho Parlamentario, que atendiendo a la flexibilidad –principio característico del Derecho Parlamentario- no se encuentra ninguna objeción para que, vía interpretativa la Asamblea Legislativa llene las lagunas de los procedimientos legislativos" (Voto No. 8408-99).

Con base en lo expuesto, podemos arribar a la conclusión de que la aplicación del Artículo 179 infine en cuanto a la suspensión de las sesiones de las comisiones permanentes ordinarias, permanentes especiales, especiales y legislativas plenas, dependerá de las condiciones en que opere el Plenario en cuanto al inicio de las sesiones. En consecuencia en la coyuntura actual no existe verbigracia sobreposición horaria y que permite que el resto de los órganos legislativos operen regularmente y avancen en el diligenciamiento de las iniciativas de ley". **C-101-2003.**

Ampliación de horario primera parte de la sesión-control político:

"(...) respecto al acuerdo tomado por el Plenario de que "(...)los días miércoles, en lo que resta de este mes y el mes de noviembre, el Plenario Legislativo amplíe el horario de la primera parte de la sesión, de Control Político, hasta por una hora más y mediante un debate reglado se discuta únicamente y a fondo aspectos relacionados con el TLC", nos permitimos manifestar lo siguiente: (...) el acuerdo del Plenario que dio objeto a esta consulta, transgrede el Artículo 178 de la Constitución Política, así como el Artículo 179 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Asimismo, las y los señores Diputados deben tener presente que el Reglamento de la Asamblea de acuerdo con el Artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, forma parte del parámetro de constitucionalidad vigente en el ordenamiento costarricense, al menos en lo referente a aspectos procedimentales de relevancia constitucional". **C-102-2003.**

Sesiones de Comisión:

"(...) lo anterior nos permite concluir que el 27 de noviembre próximo (mañana) las sesiones de comisión programadas pueden y deben realizarse, pues no resulta aplicable el inciso 4 del Artículo 179 del Reglamento, ya que se dará la especial circunstancia de que se iniciará el trámite de segundo debate y no es la fecha límite para votarlo, que lo será el 29. De modo que el debate podría prolongarse incluso hasta esta última fecha y es en ella donde se aplican las disposiciones de los incisos 3 y 4 del citado Artículo". **C-114-2003.**

Sección II**Presupuesto extraordinario y modificaciones****Artículo 180. Presupuesto extraordinario y modificaciones presupuestarias**

En la tramitación De presupuestos extraordinarios, y de modificación d e presupuestos vigentes ordinarios o extraordinarios, se procederá de la siguiente manera:

1. El proyecto de ley ocupará el primer lugar del Orden del Día de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, al día siguiente de la fecha en que sea recibido por la Secretaría de la Asamblea Legislativa. Conservará ese lugar hasta su votación final, la cual deberá producirse dentro de un plazo improrrogable de los quince días hábiles siguientes.

El informe o los informes sobre el proyecto deberán ser rendidos dentro de los tres días hábiles siguientes al de la votación.

Transcurrido este término, y de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 180, el proyecto se conocerá en sesión plenaria a partir de las dieciocho horas, y conservará este lugar hasta su votación final.

2. No se le dará curso a mociones destinadas a suprimir, trasladar o aumentar partidas que no estén específicamente comprendidas en el proyecto que se debate.

3. La Asamblea podrá suprimir o rebajar cualquiera de las partidas comprendidas en el proyecto en debate, pero sólo en el tanto comprendido en el propio proyecto.

4. Por medio de moción, también la Asamblea podrá aumentar una partida contenida en el proyecto, ya sea mediante el traslado de fondos destinados a crear o ampliar otra partida contenida en el mismo proyecto, o señalando una nueva renta, según certificación sobre la efectividad fiscal de la misma, que deberá extender la Contraloría General de la República.

Al suprimir o rebajar las partidas propuestas en el proyecto -no las que existan especificadas en su presupuesto vigente-, la Asamblea podrá formar nuevas partidas para cubrir gastos no comprendidos en el presupuesto que se trata de modificar, o bien para aumentar partidas vigentes no comprendidas en el proyecto.

5. Cuando la Asamblea Legislativa haya sido convocada para conocer específicamente sobre la modificación de uno o varios artículos o incisos de un presupuesto vigente, durante el período de sesiones extraordinarias, los diputados no podrán presentar mociones referidas a artículos o incisos no comprendidos en el proyecto objeto de la convocatoria. A más tardar, un mes después de haber comenzado la discusión de un proyecto de presupuesto extraordinario, en el Plenario de la Asamblea

A180
Votos Sala
Constitucional CSJ
1999-03861
1999-08710 (5)
2000-00416 (5)
2000-05506
2009-09427

Legislativa, este proyecto deberá aprobarse -por analogía- de acuerdo con las disposiciones finales del artículo 179 de este Reglamento.

Votación en primer debate del Presupuesto Ordinario de la República (Inciso 1)

La Presidencia interpreta:

1. Que la votación favorable al dictamen negativo de mayoría no significará el archivo del Proyecto de presupuesto ordinario de la República.
2. Con cincuenta y seis diputados presentes, votando treinta y un diputados [en] favor y veinticinco diputados en contra del dictamen negativo de mayoría, se tiene por aprobado el presupuesto ordinario de la República, expediente N° 18234, con todas las modificaciones hechas por este Plenario así como las incorporadas al texto en la Comisión de Asuntos Hacendarios. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 108 del 27-11-2011:4-13.**

Trámite del expediente N° 18.433, Modificación a la Ley N° 9019, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, para el Ejercicio Económico del año 2012 y Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico. (Inciso 5)

La Presidencia resuelve:

[...] Establecer el día 6 de agosto del año 2012, como la fecha en que se cumple el plazo de un mes que dispone el inciso 5 del artículo 180 del Reglamento. En consecuencia se define las fechas 6 y 9 de agosto como plazo máximo para proceder a la votación en primer y segundo debate, respectivamente, del expediente legislativo N° 18.433 que contempla una Modificación a la Ley N° 9019, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, para el Ejercicio Económico del año 2012 y Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2012; aplicando analógicamente las mismas reglas que rigen para la votación del proyecto de presupuesto ordinario. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 37 del 04-07-12:7-8.**

Aprobación Automática del Presupuesto Primer Debate (inciso 5):

El Presidente de conformidad con el Artículo 179 inciso segundo, con relación al 180 inciso 5) del Reglamento de la Asamblea Legislativa, en donde se establece que al ser las veintitrés horas y cincuenta y cinco minutos no se hubiera agotado la discusión del presupuesto, del proyecto de presupuesto que esté tramitando en primer debate se tendrá por agotada esa discusión y por aprobado dicho proyecto, quedando señalada, automáticamente, la sesión subsiguiente para el segundo debate. En consecuencia, esta Presidencia dispone dar por agotado esta discusión y por aprobado el proyecto de presupuesto, expediente número 17.669 en primer debate, y señalar la sesión del próximo jueves para el segundo debate. **Acta de la Sesión Plenaria No. 029 del 15-06-2010:185-186.**

Modificaciones al trámite del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 2010 (inciso 5) :

La Presidencia resuelve: "1. Establecer el día 17 de junio del año 2010, como la fecha en que se cumple el plazo de un mes que dispone el inciso 5 del Artículo 180 del Reglamento. En consecuencia se define las fechas 15 y 17 de junio como plazo máximo para proceder a la votación en primer y segundo debate, respectivamente, del expediente legislativo N° 17.669 que contempla una modificación al presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el año 2010 y primer presupuesto extraordinario para el mismo periodo; aplicando analógicamente las mismas reglas que rigen para la votación del proyecto de presupuesto ordinario. (...)" **Acta de la Sesión Plenaria No. 018 del 26-05-2010:25-28. Véase lo resuelto en el Acta 019 del 27-5-2010:79.**

Procedimiento específico para el trámite del presupuesto extraordinario y modificaciones presupuestarias, se determinan fechas límites para su votación (Inciso 5):

Presidencia interpreta como plazo máximo para proceder a la votación en primer y segundo debate del expediente 17.699 modificación al presupuesto ordinario y extraordinario para el año 2010 el 15 y 17 de junio, en este último día se cumple el plazo de un mes (Artículo 180 inciso 5 del RAL).

Fija el 08 de junio como fecha máxima para que el Plenario Legislativo continúe el trámite del expediente 17.699 en primer debate recibidos los informes del caso y establece para la Comisión dictaminadora que las mociones vía Artículo 137 pendientes de trámite en el tercer día, al ser las 23:30 horas el Presidente suspenderá la discusión, incluyendo las de revisión y se tendrán por rechazadas (Art 178 RAL) y enviándose el informe al Plenario Legislativo lo que deberá seguirse aplicando para casos similares al de este proyecto de ley. **Acta de la Sesión Plenaria No. 18 del 26-05-2010:25.**

Fecha a partir de la cual corre plazo para proyectos de presupuesto extraordinario (exp. 17327):

Aplicando los principios de flexibilidad parlamentaria, de razonabilidad y proporcionalidad, así como en tutela de los derechos de enmienda y uso de la palabra de los legisladores, la Presidencia acuerda instruir a la Secretaría del Directorio para que contabilice como segundo día de discusión del proyecto de ley No. 17.327 el día 2 de junio y que a partir de tal fecha se siga el descuento del plazo del mes establecido en el art. 180 del RAL, el cual es aplicable por así disponerlo el art. 107 de la Ley No. 7558 vigente. **Acta de la Sesión Plenaria No. 026 del 15-06-09:33-34.**

Mociones para asignar partidas específicas a Municipalidades, debe incluir su modificación en nuevo presupuesto:

Debe hacerse notar que, según la Ley N° 7755, son los municipios, y no el Gobierno, ni la Comisión Mixta, ni ningún otro ente, los encargados de garantizar que se cuente con los proyectos o iniciativas atinentes para invertir los recursos provenientes de partidas específicas. No obstante lo anterior, por diversas razones, algunas de estas entidades no cumplieron con su deber ni respondieron al requerimiento que se les hizo.(...)En efecto, de conformidad con el artículo 8 inciso c) de la Ley N° 7755, en estos casos lo que corresponde es que el Ministerio de Hacienda separe los fondos correspondientes a las municipalidades incumplientes, a fin de solicitarle a la Asamblea Legislativa la incorporación de las partidas respectivas en el proyecto de presupuesto, o en la primera modificación presupuestaria que se tramite, una vez que estas cumplan con todos los requerimientos propios de la materia presupuestaria.(...) si bien el legislador ordinario por regla general no puede vincular al presupuestario, sí lo hace con respecto a fondos que constitucionalmente tienen un destino específico o con aquellos destinados al financiamiento de programas sociales.(...) No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 180 incisos 2), 3), 4) y 5) RAL, la Asamblea Legislativa se encuentra habilitada para hacer las correcciones pertinentes, a fin de que el reparto de partidas específicas contenida en el expediente 18.830 se haga respetando las proporciones contenidas en el artículo 5 de la Ley N° 7755, así como los principios de equidad en el gasto y razonabilidad en la asignación de recursos **CON-080-2013**

Plazo-discusión:

"(...) atendiendo a la finalidad de las normas reglamentarias, este Departamento llega a la conclusión que al vencer el plazo de un mes la discusión del proyecto, en el trámite el segundo debate, está agotada, quedando únicamente por resolver el asunto de la votación para ajustarse al Derecho de la Constitución (valores, principios y normas).

En resumen, al haber cumplido el plazo se tiene por agotada la discusión y queda pendiente su votación como acto final". **ST-203-1999.**

División de poderes-competencias:

"(...) por el simple hecho de que un Artículo se encontrase convocado dentro del proyecto, no cabría interpretar que quedaría a disposición del legislador el contenido total del mismo (que bien pueden ser varios títulos y dentro de ellos, programas como partidas).

Admitir la tesis contraria conlleva las siguientes consecuencias: si el Poder Ejecutivo, en ejercicio de su derecho constitucional de iniciativa exclusiva en esta materia, consideró la modificación de un

número determinado de títulos existentes dentro de un Artículo de la Ley de Presupuesto Extraordinario, se concluye que "tales" son de su interés específico. Admitir que el legislador venga a modificar títulos, programas e incluso partidas no convocadas implica una INNOVACIÓN en el proyecto de presupuesto, saliéndose de su esfera de acción. Por cuanto que la iniciativa en la materia es del Ejecutivo, éste es el que señala los nortes presupuestarios a modificar. El Parlamento ejerce el control político sobre el mismo conociendo del proyecto y realizando las modificaciones dentro de los límites reglamentarios en aras de la defensa de los intereses generales". **ST-181-1999.**

Rompimiento de quórum-aprobación de proyectos:

"(...) Cuando se trata del presupuesto ordinario y se rompe el quorum el día 27 de noviembre, es decir, la discusión no se prolonga hasta a las veintitrés y cincuenta y cinco minutos, no se podría continuar la discusión del primer debate el día 28 de noviembre, ya que se estaría incumpliendo el Artículo 178 de la Constitución Política que ordena que el presupuesto ordinario debe ser aprobado antes del 30 de noviembre. No debemos olvidar que en este caso el parlamento está ejerciendo una competencia indeclinable, por lo que no le está permitido el dejar de aprobar un presupuesto ordinario dentro del plazo que establece la Carta Fundamental.

Igual razonamiento se aplica para los presupuestos extraordinario y las modificaciones presupuestarias, cuando en el límite para ser aprobado en primer debate en el día siguiente, aduciendo que el inciso 59 del Artículo 180 del Reglamento sólo se aplica en el caso de que se llegue a la hora fatal estando en discusión el asunto, implicaría que el mismo reglamento está propiciando su propio quebranto, al no poderse cumplir con el plazo de un mes.

En conclusión, no fue el rompimiento del quórum el hecho que aprobó el proyecto de ley en primer debate, sino el paso del tiempo". **ST- 201-1999.**

Derecho de enmienda-presupuesto extraordinario:

"(...) cuando el Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que deben los señores Diputados limitar su derecho de enmienda de un presupuesto extraordinario (dentro de sesiones extraordinarias) a los Artículos e incisos en él existentes, se entiende que –aplicada esta disposición dentro de la técnica presupuestaria- implica incluso el aparte de menor división existente en la misma, sean las partidas. De forma que, por el simple hecho de que un Artículo se encontrase convocado dentro del proyecto, no cabría interpretar que quedaría a disposición del legislador el contenido total del mismo (que bien pueden ser varios títulos y dentro de ellos, programas como partidas)". **ST-159-1999.**

Modificación de leyes de presupuesto:

"(...) el legislador se encuentra cohibido de realizar modificaciones

a “otras” leyes de presupuesto dentro del trámite legislativo del presupuesto ordinario por dos consideraciones básicas:

La primera de ellas radica en que puntualmente, determina el Artículo 176, párrafo primero constitucional el carácter particular de la ley de presupuesto ordinario, como un compendio GENERAL de lo autorizado a gastar a la Administración Central durante el ejercicio venidero.

(...) las MODIFICACIONES que se quisieran hacer a una ley de presupuesto anterior deber ser POSTERIORES a su existencia, a través de un proyecto de ley de modificación del presupuesto ordinario o extraordinario según sea el caso”. **ST-674-2000.**

Suspensión de plazos:

“(…) La aprobación de tales recesos suspende los plazos a que están sujetos los órganos legislativos y los expedientes respectivos, salvo que se trate de plazos constitucionales, que no es éste el caso”. **C-064-2003.**

Días hábiles:

“(…) todas aquellas disposiciones jurídicas de contabilidad de días hábiles que tienen relación directa al Parlamento como “órgano” deben de descontar los días viernes, los días feriados, así como los de receso, debido a que no pueden correr por no encontrarse el órgano legislativo ejerciendo su función”. **C-025-2003.**

Inicso 2):

“No aprecia este Departamento que, la interposición de la citada moción [moción del Ministerio de Hacienda para que se incluyan recursos, considerando que en el expediente N.º 17133 inicialmente no contemplara el Artículo o título correspondiente] lesione algún principio o procedimiento constitucional referido a la elaboración o aprobación de la modificación presupuestaria tramitada, o bien, interfiera con competencias constitucionales reservadas al Poder Ejecutivo. Por el contrario, el Poder Legislativo, en esta oportunidad, colabora con el Poder Ejecutivo para que no se produzca un caos económico que afecte fines sociales y, en general, el esquema de gobernabilidad del país, ya que la única manera con que cuenta el Estado para materializar su política es mediante el contenido económico que solamente el presupuesto de la República contiene”. **C-041-2008.**

Capítulo III. TRÁMITE DEL VETO

Artículo 181. Cómputo del plazo para la interposición del veto

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 126 de la Constitución Política, el término dentro del cual se deben

atender los decretos legislativos, se fija en la siguiente forma:

1. Los diez días a que hace referencia el Artículo 126 de la Constitución Política, han de ser hábiles para el despacho en la Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo concurrente.

2. El término a que se hace referencia en el aparte anterior comenzará a correr a partir del día hábil en que se reciba, por parte del Poder Ejecutivo, el decreto correspondiente.

3. Los días se entenderán reducidos a las horas de despacho en ambos Poderes.

4. Para cómputo de días en cuanto a la Asamblea Legislativa, no interesará que la misma esté en receso, siempre que sus oficinas administrativas estén abiertas al despacho.

5. Si el día final de un término es feriado o de asueto, para cualquiera de ambos Poderes, se tendrá por prorrogado hasta el día siguiente hábil, y el vencimiento se operará en el instante en que deba cerrarse el despacho ordinario de las oficinas. (Modificado mediante Acuerdo N° 6488 del 27 de febrero de 2012) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución Política, el término dentro del cual se deben atender los decretos legislativos, se fija en la siguiente forma:

1. Los diez días a que hace referencia el artículo 126 de la Constitución Política, han de ser hábiles para el despacho en la Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo concurrente.

2. El término a que se hace referencia en el aparte anterior comenzará a correr a partir del día hábil en que se reciba, por parte del Poder Ejecutivo, el decreto correspondiente.

3. Los días se entenderán reducidos a las horas de despacho en ambos Poderes.

4. Para cómputo de días en cuanto a la Asamblea Legislativa, no interesará que la misma esté en receso, siempre que sus oficinas administrativas estén abiertas al despacho.

5. Si el día final de un término es feriado o de asueto, para cualquiera de ambos Poderes, se tendrá por prorrogado hasta el día siguiente hábil, y el vencimiento se operará en el instante en que deba cerrarse el despacho ordinario de las oficinas. **(Modificado mediante Acuerdo N° 6488 del 27 de febrero de 2012)**

Trámite del veto

Se resuelve:

I.- Al no encontrar esta Presidencia un plazo constitucional o legal que obligue a la Asamblea Legislativa a conocer de manera prioritaria los vetos interpuestos por el Poder Ejecutivo, en apego al uso consuetudinario, permanente, irrefutado, los proyectos vetados serán conocidos de la misma forma en que han sido tramitados durante este período constitucional en legislaturas bajo presidencias de distintos partidos políticos

II En cumplimiento con el artículo 35 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, los proyectos vetados serán ubicados como se ha venido haciendo de conformidad primero con el tipo de dictamen que posea, y en segundo lugar por el momento de su presentación ante la Secretaría del Directorio.

III. En el caso de los proyectos vetados que hayan sido dispensados de trámites, se ubicarán como dictámenes unánimes afirmativos, y serán conocidos directamente por el Plenario Legislativo.

Es necesario señalar la conveniencia de que cuando los diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa consideren oportuno modificar un procedimiento en particular, la forma adecuada de hacerlo es mediante la reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa, y no recurrir a la interpretación casuística. **Acta de la Sesión Plenaria No. 70 del 23-09-2013:29-36. La discusión continúa en el acta 71 del 24 de setiembre de 2013:10-23.**

Recesos:

Los recesos aprobados por la Asamblea Legislativa corren los plazos para que los distintos órganos legislativos puedan dictaminar o informar al Plenario. **Acta de la Sesión Plenaria No. 043 del 22-07-04:25-26.**

Plazo para interponer veto:

(...) se concede un plazo de diez días hábiles para que el Gobierno sancione las leyes, o bien las devuelva al Poder Legislativo con sus observaciones, el cual podría acogerlas o mantener su posición original mediante el resello, para lo cual es necesario el voto de dos tercios de sus miembros **CON-053-2013.**

Artículo 182. Trámite en general

Cuando el Poder Ejecutivo objetare algún proyecto de ley, el Presidente de la Asamblea lo pasará a la misma comisión que conoció del asunto a que se refiere, para que vierta el informe del caso.

Si el informe propusiere el resello, se aprobará o rechazará en una sola sesión.

Si el informe aceptare las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo y fueren aprobadas, se someterá a los dos debates de ley y la resolución final se sujetará en un

todo a lo que dispone el artículo 127 de la Constitución Política; si, por el contrario, el dictamen no aceptare las objeciones ni propusiere el resello y lo aprobare la Asamblea, se dará por concluido el asunto.

Trámite del veto

Se resuelve:

I.- Al no encontrar esta Presidencia un plazo constitucional o legal que obligue a la Asamblea Legislativa a conocer de manera prioritaria los vetos interpuestos por el Poder Ejecutivo, en apego al uso consuetudinario, permanente, irrefutado, los proyectos vetados serán conocidos de la misma forma en que han sido tramitados durante este período constitucional en legislaturas bajo presidencias de distintos partidos políticos

II En cumplimiento con el artículo 35 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, los proyectos vetados serán ubicados como se ha venido haciendo de conformidad primero con el tipo de dictamen que posea, y en segundo lugar por el momento de su presentación ante la Secretaría del Directorio.

III. En el caso de los proyectos vetados que hayan sido dispensados de trámites, se ubicarán como dictámenes unánimes afirmativos, y serán conocidos directamente por el Plenario Legislativo.

Es necesario señalar la conveniencia de que cuando los diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa consideren oportuno modificar un procedimiento en particular, la forma adecuada de hacerlo es mediante la reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa, y no recurrir a la interpretación casuística. **Acta de la Sesión Plenaria No. 70 del 23-09-2013:29-36. La discusión continúa en el acta 71 del 24 de setiembre de 2013:10-23.**

I. SOBRE EL VETO EN GENERAL

“.... De conformidad con el artículo 182 RAL, esta figura es equiparada, cuando menos, a un reenvío a comisión sin plazo, al estilo del 154 RAL, pero a propuesta del Poder Ejecutivo, sin necesidad de acuerdo

de la cámara y pese a existir ya un decreto legislativo sobre el asunto en trámite, sea una decisión válida de fondo.

Incluso, si el respectivo informe aceptare las observaciones del Poder Ejecutivo, se obliga a que el proyecto de ley sea sometido a los dos debates que prescribe el párrafo primero del artículo 124 CPol, sin advertir la preclusión de esa etapa procedimental y el carácter expedito que la Constitución pretende que tenga la relación entre poderes cuando se está en presencia de un veto.

De esta manera, a falta de una regulación adecuada, se ha interpretado que el conocimiento del veto debe seguir las reglas ordinarias de gestión de los asuntos, en especial las que tienen que ver con su ubicación en el orden del día, sin ningún tipo de preferencia. En contraprestación, el Poder Ejecutivo, a su vez, se encuentra inhibido para sancionar parcialmente los decretos legislativos, devolviendo a la Asamblea Legislativa únicamente las partes no cuestionadas de los mismos, pues, como se ha dicho, el veto despliega sus efectos con relación al proyecto de ley en su integralidad.

En este orden de ideas, cualquier cambio ulterior que se desee hacer, por ejemplo quitar completamente un capítulo que contenga los artículos cuestionados, modificar otras normas, o introducir variantes en las mismas regulaciones objetadas, pero de forma distinta a la prescrita por el Poder Ejecutivo, debe necesariamente tramitarse a través de un proyecto de ley diferente.

II. SOBRE LOS CAMBIOS REALIZABLES A UN DECRETO LEGISLATIVO VETADO

En otras palabras, no es posible acogerse parcialmente a las recomendaciones del Poder Ejecutivo, y tratar de resellar el resto, por cuanto los efectos del veto recaen sobre el proyecto como una unidad.

En contraprestación, el Poder Ejecutivo, a su vez, se encuentra inhibido para sancionar parcialmente los decretos legislativos, devolviendo a la Asamblea Legislativa únicamente las partes no cuestionadas de los mismos, pues, como se ha dicho, el veto despliega sus efectos con relación al proyecto de ley en su integralidad.

En este orden de ideas, cualquier cambio ulterior que se desee hacer, por ejemplo quitar completamente un capítulo que contenga los artículos cuestionados, modificar otras normas, o introducir variantes en las mismas regulaciones objetadas, pero de forma distinta a la prescrita por el Poder Ejecutivo, debe necesariamente tramitarse a través de un proyecto de ley diferente.

III. SOBRE LA REFORMULACIÓN Y EL RETIRO DEL VETO

Con relación a este tema, en vista de que no existe norma expresa que indique lo contrario y que los artículos 125, siguientes y concordantes CPol, habilitan al Poder Ejecutivo para que en el plazo de diez días hábiles presente libremente objeciones a los decretos legislativos, ya sea por motivos de oportunidad o constitucionalidad, debe entenderse que antes del vencimiento de este término el Gobierno está en la capacidad de reformular los vetos que hubiese interpuesto.

Ahora bien, cumplido el plazo de los diez días hábiles, el Gobierno no

replantear más el veto y sólo estaría facultado para retirarlo, dentro de los parámetros que se verán en breve. Lo anterior, principalmente por la necesidad práctica de poder tener por definitiva la posición gubernamental sobre el asunto que se trate en forma expedita, en aras de que el Poder Legislativo pueda deliberar y tomar una decisión al respecto en un marco de bilateralidad.

Debe tomarse en consideración que, a fin de cuentas, la facultad de definir las razones y alcances del veto es una competencia sujeta a plazo y, como tal, sólo es posible ejercerla válidamente dentro del lapso establecido en el artículo 126 CPol, pasado el cual se debe entender cesada esta posibilidad.

En este sentido, la Sala Constitucional ha sido constante en sus últimos votos con relación a calificar de inválido el accionar legislativo realizado fuera del plazo que se hubiese otorgado constitucionalmente, o en virtud de norma reglamentaria.

(...) No habiendo norma expresa en este caso, sino que por el contrario varias razones para justificar la existencia de un plazo, adoptar decisiones legislativas con respecto a un veto reformulado fuera del término de los diez días hábiles constituiría, a juicio de esta asesoría, un vicio esencial de procedimiento.

Por su parte, en lo que toca al retiro del veto por parte del Poder Ejecutivo, HERNÁNDEZ VALLE hace una larga exposición de los motivos para considerar esta acción válida.

En este sentido, el retiro parcial del veto, en el tanto posibilite un acuerdo entre poderes sobre el contenido de las normas y, por ello, favorezca el marco de bilateralidad e inmediatez que se persigue para estos casos, debe entenderse jurídicamente posible al no estar prohibido expresamente y entenderse implícito en la posibilidad de su interposición.

Además, de conformidad con el principio jurídico del paralelismo de las formas, la regulación de la forma de adopción de un acto, conlleva, en términos generales, la del mecanismo para su remoción, que en este caso sería mediante acuerdo expreso del Poder Ejecutivo al respecto. Así, las cosas, la Asamblea Legislativa podría válidamente hacer lo siguiente:

(...) .1) Eliminar totalmente las normas originalmente cuestionadas en el oficio DP-0603-2012, mediante el procedimiento establecido en el párrafo final del artículo 182 RAL, devolviéndole posteriormente el proyecto al Poder Ejecutivo para su sanción, no estando este último habilitado para negarse a darla.

c.2) Resellar el proyecto mediante la mayoría calificada establecida en el artículo 127 CPol. De no alcanzarse el quórum de aprobación necesario, el expediente deberá ser archivado, pero no en forma definitiva, ya que podría ser reconsiderado en la siguiente legislatura.

c.3) No aceptar las objeciones originalmente planteadas por el Poder Ejecutivo en el oficio DP-0603-2012 sin proponer el resello, con lo que se daría por concluido el asunto en acatamiento de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 182 RAL.

c.4) Cualquier modificación adicional distinta a la eliminación de

los artículos originalmente objetados en el oficio DP-0603-2012, deberá tramitarse necesariamente en un proyecto de ley distinto al diligenciado en el expediente 15.990. **CON-053-2013.**

Posibilidad de imponer veto y resello parcial:

(...)Para concluir, si bien el Poder Ejecutivo tituló el veto de marras indicando “Veto Parcial al Decreto Legislativo N° 8975” ...la forma de presentación del veto que empleó el Ejecutivo es un asunto de mera forma, que no implica que el Poder Ejecutivo esté ejerciendo la atribución de veto de manera parcial, ya que tal como se indicó antes, una vez ejercida la facultad para vetar un proyecto, los efectos del veto recaen sobre el proyecto como unidad aunque las objeciones y recomendaciones formuladas por el Poder Ejecutivo solamente se planteen sobre algunas de las normas contenidas en el proyecto.

El texto constitucional no faculta a la Asamblea Legislativa, “para aplicar un resello parcial”, en virtud de que este instituto constitucional fue diseñado por el constituyente como una figura unívoca, que recae de manera íntegra sobre el proyecto como unidad y no sobre porciones del mismo. Si el legislador, con fundamento en el artículo 127 constitucional, decide desechar las observaciones efectuadas por el Ejecutivo, está facultado para proceder a resellar el texto del proyecto mediante votación por mayoría calificada, en cuyo caso el proyecto ya no requiere sanción del Poder Ejecutivo para constituirse en ley y corresponderá a la Asamblea Legislativa.” **CON-105-2011.**

EN IGUAL SENTIDO CON-105-2011 (Sobre el veto y el resello).

Órgano competente para conocer proyecto de ley vetado por P Ejec. cuando había sido dispensado del trámite de comisión:

“Con base en lo expuesto y en las particularidades del caso concreto, esta asesoría llega a las siguientes conclusiones:

- a) Que el órgano parlamentario competente para tramitar un veto opuesto por el Poder Ejecutivo en los casos de dispensa del requisito de informe previo de comisión es el Plenario.
- b) Que el lugar del orden del día de la sesión plena en que este asunto debería ser conocido es el regulado en el inciso 5) del artículo 35 RAL, de previo a los terceros debates.” **CON-081-2013**

Innecesaria publicación de veto.

En ninguna de las disposiciones constitucionales o reglamentarias antes mencionadas se establece la obligación de publicar las argumentaciones del veto en el Diario Oficial.

Lo que dispone el artículo 125 de la Constitución Política, que es el que interesa en este caso, es que “Si el Poder Ejecutivo no aprobare el proyecto de ley votado por la Asamblea, lo vetará y lo devolverá con las objeciones pertinentes” para que este sea reconsiderado, obviamente con fundamento en “las observaciones del Poder Ejecutivo”, por la Asamblea Legislativa (artículo 127). **CON-094-2012.**

Ubicación en Orden del día de proyecto vetado:

“... el trámite que debe seguir un proyecto de ley que ha sido vetado, debe ser el ordinario dentro de la Comisión dictaminadora. Entendiendo que dicho trámite ordinario consiste en que cuando el Presidente de la Asamblea pasa el expediente a la Comisión, deberá ubicársele en el lugar que le corresponde según la fecha de presentación original, según el artículo 113 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Asimismo, en cuanto al plazo del “informe” o “dictamen” que deberá rendir dicha Comisión, el artículo 182 del Reglamento tampoco lo define. De ahí que en nuestro criterio, debe aplicarse el plazo ordinario que dispone el artículo 80 del RAL, que es de treinta días hábiles.” **CON-034-2009. En igual sentido CON-094-2012.**

Trámite de Veto:

“el trámite que debe seguir un proyecto de ley que ha sido vetado, debe ser el ordinario dentro de la Comisión dictaminadora. Entendiendo que dicho trámite ordinario consiste en que cuando el Presidente de la Asamblea pasa el expediente a la Comisión, deberá ubicársele en el lugar que le corresponde según la fecha de presentación original, según el Artículo 113 del Reglamento de la Asamblea Legislativa”. **C-034-2009.**

Artículo 183. Veto contra proyectos de las Comisiones con Potestad Legislativa Plena

El veto interpuesto por el Poder Ejecutivo, contra un proyecto aprobado por una Comisión Legislativa Plena, será del conocimiento exclusivo del Plenario de la Asamblea Legislativa.

TITULO III REFORMAS PARCIALES A LA CONSTITUCIÓN

Capítulo ÚNICO. TRAMITE

Artículo 184. Reformas parciales a la Constitución Política

Las reformas parciales a la Constitución Política, proceden con arreglo a las siguientes disposiciones, de conformidad con lo que establece al respecto el artículo 195 de la misma Carta:

1. El proyecto en que se pida la reforma de

uno o más artículos debe presentarse en sesiones ordinarias, firmado por no menos de diez diputados.

2. El proyecto será leído por tres veces con intervalos de seis días, para resolver si se admite o no a discusión, para lo que se requiere la simple mayoría de los diputados presentes.

3. Admitido el proyecto, éste pasará a una comisión nombrada por votación de la mayoría absoluta de la Asamblea, para que dictamine en el término de hasta veinte días hábiles.

4. Rendido el dictamen por la comisión, éste debe ser objeto de dos debates, cada uno en día distinto, y para su aprobación requiere la votación de los dos tercios del total de la Asamblea.

5. Aprobado el dictamen sobre el proyecto de reforma, éste pasará a la Comisión de Redacción, a efecto de que ella prepare su redacción definitiva, bastando luego para su aprobación la mayoría absoluta de la Asamblea.

6. Una vez aprobado el dictamen en la forma antes dicha será firmado por los miembros del Directorio y pasado al Poder Ejecutivo para que éste lo envíe a la Asamblea con el mensaje presidencial, al iniciarse la próxima legislatura.

7. La Asamblea, en las primeras sesiones de la siguiente legislatura, deberá discutir de nuevo el dictamen en tres debates, cada uno en día distinto, no pudiendo en el primer debate de esta segunda legislatura conocerse de mociones de fondo. Si fuere aprobado por dos tercios de votos del total de los diputados, entrará a formar parte de la Constitución Política, lo que se comunicará al Poder Ejecutivo para su publicación y observancia.

Dictámen de la Comisión:

"(...) Si la comisión difiere en un aspecto de forma, con respecto de la proposición original, lo más conveniente es su mención en la exposición de motivos del dictamen, y luego la presentación de un texto sustitutivo mediante moción que se adjunta al dictamen, para que sea conocida en el Plenario Legislativo.

Los dictámenes que emanan de las comisiones especiales de reforma

A184
Votos Sala
Constitucional CSJ
1991-0980
1993-6674
1995-4848
1996-1919
1996-5976
1998-04427
1999-01520
1999-04453
1999-3861
1999-4697
2000-09988

constitucional, pueden ser negativos o afirmativos, calificativo que depende de la propuesta original. Si se acepta tal y como se presentó, resulta afirmativo, igual si existe acuerdo con el fondo del proyecto, pero no con la forma ideada por los proponentes. En este último caso, pueden sugerir una redacción alternativa en la moción que se presenta ante el Plenario. Los negativos, obviamente responden a la oposición tanto en la forma como en el fondo". **ST-910-2002.**

Procedimiento:

"(...) Nos encontramos una nulidad absoluta cuando VERIFICAMOS la presencia de una violentación a la Constitución Política por la inaplicación de una norma procedimental que realiza directamente sus principios relativos a materia legislativa o bien cuando desarrolla los mismos. Son estas normas SUSTANCIALES DEL PROCEDIMIENTO y no pueden ser obviadas.

En cuanto a los efectos de la misma, existen dos tesis posibles:

Por una parte, dado que las mismas no son convalidables, se considera que contra éstas solamente cabe o bien la consulta de constitucionalidad (si es que es un proyecto en trámite) o bien la acción de inconstitucionalidad (si es una ley).

Otra tesis, parte de considerar que:

b.1) Cuando se presenta la nulidad absoluta y aún se está tramitando el proyecto de ley, al ser detectada la misma, debe ser advertida por el Presidente de la Comisión o por el Presidente del Plenario, y RETROTRAER todo el procedimiento hasta el momento en el cual se presenta la nulidad absoluta. Mas, por respeto al principio de la conservación de los actos, no se afectarían aquellos actos independientes a dicho vicio que se hubiesen dado con posterioridad a la aparición del mismo.

b.2) Según esta misma tesis, cuando se encuentra fuera del interparlamentario (sea, cuando estamos en presencia de una ley), no cabe otra posibilidad que la acción de inconstitucionalidad.

Al respecto, esta Asesoría, hace suya la primera de las tesis, sosteniendo una posición restricta en este aspecto, dada la naturaleza invalorable de las nulidades absolutas, en espera de que sea un órgano externo (Sala Constitucional) la que le declare oficialmente; con el objeto de realizar las correcciones del caso según lo dispone el Reglamento de la Asamblea Legislativa". **ST-415-1999.**

Plazo:

"(...) Los actos del 1 de mayo, para el resto de la infraestructura legislativa, no es un día hábil común, pero constituye el hecho generador del período ordinario, que se contabilizará para los efectos ordinarios, a partir del siguiente día hábil, que es cuando inicia para todo el aparato legislativo el período de sesiones ordinarias.

En tal sentido y concluyendo, es a partir del siguiente día hábil después del primero de mayo, cuando debe iniciar o reiniciar el conteo del plazo con que cuenta las comisiones especiales de reforma constitucional, para emitir su dictamen al Plenario Legislativo". **ST-363-1999.**

2000-7818
2002-7016

Puesta a despacho:

“(…) los proyectos de reformas constitucionales no tienen que ser puestos a despacho para ser conocidos por la Comisión, y por tanto, la ausencia de este trámite no tiene efectos suspensivos del plazo de 20 días, el cual sigue corriendo desde el inicio de las sesiones ordinarias.

En el caso de consulta, si los legisladores miembros no dictaminan en el período que les resta, aún sin poner el proyecto a despacho, el plazo de los 20 días se termina y consecuentemente el proyecto habrá de archivar. (ver resolución de la Sala Constitucional N° 6674-93)”. **ST-360-1999.**

Principios generales:

“(…) se recomienda que dada la naturaleza misma de la Constitución Política, y acorde con la doctrina, se incluyan normas de principios generales, para que no anquilosen la Carta Fundamental con el paso del tiempo, teniendo como consecuencia el requerimiento de posteriores reformas parciales”. **ST-132-1999.**

Procedimiento constitucional-participación de órganos o entes:

“(…) en el Artículo 195 el constituyente no le dio participación a otros órganos o entes públicos, indicado en forma expresa que deben ser consultados cuando una reforma parcial los afecte, el proceder en esa dirección constituirá un exceso de la Asamblea Legislativa, que eventualmente, podría provocar la inconstitucionalidad de la reforma parcial por adicionar un límite orgánico no previsto en la Carta Fundamental. Ahora bien, lo anterior no obsta que en el trámite de comisión, ésta, si lo considera oportuno, requiera el criterio de las instituciones afectadas. Igual proceder puede adoptar el Plenario, si igualmente lo considera oportuno”. **ST-105-1999.**

Archivo de expedientes-dictamen:

“(…) si la Comisión –nombrada por el Plenario Legislativo- para dictaminar sobre una determinada reforma Constitucional, y está dictamina en forma unánime o de mayoría en forma negativa, siempre y cuando no se presente un dictamen afirmativo de minoría por alguno de los miembros de la comisión; el proyecto de reforma Constitucional debe de oficio ser enviado al archivo de la Asamblea; de igual forma que se hace cuando la Comisión nombrada por el Plenario, no dictamina el proyecto de reforma constitucional, dentro del término de hasta 20 días hábiles, que señala el inciso 3) del Artículo 195 Constitucional, en cuyo caso se procede al archivo de oficio del expediente correspondiente”. **ST- 644-2002.**

Rigidez del procedimiento:

“(…) **III.-** El Artículo 195 de la Constitución Política dispone que la Asamblea Legislativa, al asumir funciones de poder constituyente derivado, deberá actuar con absoluto arreglo a la ritualidad de

procedimiento establecida por el citado numeral. De ahí que cualquier violación al procedimiento, supone –en materia de reforma constitucional- una afrenta a la propia Ley Fundamental. De hecho, la rigidez de las disposiciones constitucionales, como importante elemento caracterizador de su jerarquía normativa, impone el más absoluto apego a los mecanismos establecidos por el constituyente originario, como garantía de la estabilidad institucional costarricense. Sobre el procedimiento que la Asamblea Legislativa ha seguido para el trámite del expediente legislativo número 11.623, descrito en el considerando anterior, encuentra esta Sala la presencia de un error de procedimiento que puede ser resumido en la siguiente forma: por medio de la aprobación de una moción sustitutiva de texto se varió el fundamento de la reforma pretendida y se eliminó la publicidad de las sesiones de la Asamblea Legislativa.

IV.- La actual redacción del Artículo 117 de la Constitución Política no sólo regula el quorum necesario a efecto de iniciar, cerrar y realizar las sesiones sino que establece además que éstas serán públicas salvo que por razones muy calificadas y de conveniencia general se acuerde que sean secretas por votación no menos de las dos terceras partes de los Diputados presentes. La propuesta original de reforma a este Artículo pretendía establecer la necesidad de quórum tanto para el inicio de las sesiones como para adoptar las resoluciones, mayoría simple para el primero de los supuestos y treinta y ocho diputados para el segundo, pero dejaba incólume la regulación referente a la publicidad de las sesiones de la Asamblea. Posteriormente, con la aprobación de una moción sustitutiva de texto, no sólo se varió la propuesta original sino que se eliminó ese principio de publicidad. Este hecho constituye un vicio esencial en el procedimiento legislativo, porque si bien es cierto las mociones de fondo son un instrumento legítimo y necesario en el tanto son producto de la discusión del proyecto del que se trate, estas mociones no pueden apartarse de los motivos iniciales que motivaron la reforma. Quiere esto decir que las mociones de fondo debían referirse exclusivamente al quórum necesario para iniciar, realizar y finalizar las sesiones, pero no podían ir más allá pretendiendo la reforma, y mucho menos la derogatoria, de aspectos distintos a los que motivaron la propuesta de reforma. Esto es así porque de lo contrario, las mociones de fondo se convertirían en un mecanismo para evadir el procedimiento de reforma parcial de la Constitución, en tanto serían en realidad nuevas propuestas que no fueron presentadas según lo dispuesto en el Artículo 195 inciso 1) constitucional”. **SCV 09988-2000.**

Mayoría requerida- Votación calificada- Tercer debate:

“(…) **III.-** Finalmente, se ha vuelto a examinar el tema de la mayoría requerida para aprobar en primer debate el presente proyecto. Sobre este extremo, el tribunal se atiene a lo que ya dijo en la opinión consultiva No. 5976-96, en el sentido de que la votación calificada a que se refiere el inciso 4) del Artículo 195 constitucional ha de ser aquella que sigue al segundo debate del proyecto, no necesariamente

al primero; para éste último, como expresa la mencionada opinión consultiva, a falta de norma que ordene otra cosa, basta aplicar la regla general del Artículo 119 constitucional, que pide la subsecuente votación mediante mayoría absoluta". (sentencia número 2001-11560 de las quince horas con diecisiete minutos del siete de noviembre del dos mil uno).

En mérito de lo expuesto este Tribunal Constitucional mantiene el criterio vertido en el sentido de que la votación calificada a que se refiere el inciso 4) del Artículo 195 constitucional ha de ser aquella que sigue al segundo debate del proyecto, no al primero, en virtud de lo cual no se observa vicio alguno que invalide constitucionalmente la tramitación del proyecto de reforma constitucional sub examine. **SCV 7016-2002.**

TITULO IV PROCEDIMIENTOS DE CONTROL POLÍTICO

Capítulo I. INTERPELACIÓN Y CENSURA A LOS MINISTROS

Artículo 185. Moción de Interpelación

Tienen derecho los diputados de pedir a la Asamblea que acuerde llamar a cualquiera de los Ministros de Gobierno, sea para interpelarlo o para que dé informes o explicaciones sobre los asuntos que se discuten. La moción que se presente para el caso, es una moción de orden.

Moción de Interpelación a Ministros:

El Presidente resuelve, suspender los treinta minutos de control político –según lo acordado con los jefes de fracción- y poner en conocimiento las mociones de interpelación por ser un asunto prioritario. **Acta de la Sesión Plenaria No. 21 del 01-06.2010:13.**

Mociones de interpelación de los Ministros: La Presidencia interpreta que las mociones de interpelación se colocan de conformidad con el Artículo 35, numeral 4, inciso d) del RAL, y que, al ser una moción de orden, el o los proponentes tienen, individualmente o en conjunto, 5 minutos para su explicación.

Debido a que los Diputados apelaron la interpretación de la Presidencia, alegando que ha de tener prioridad lo indicado en el Artículo 185, al ser aprobada la moción de apelación por el Plenario, las mociones de interpelación se entran a conocer de primero en el Régimen Interno. **Actas de la Sesiones Plenarias Nos. 172 y 174 del 23-04-08:6-8 y 28-04-08:15-19, respectivamente.**

Artículo 186. Visita del Ministro

Cuando en atención al llamado, ingrese el Ministro al recinto de la Asamblea, el Presidente le informará el motivo de su comparecencia y le concederá inmediatamente la palabra para que haga la exposición o dé las explicaciones del caso. Una vez concluida la intervención del Ministro, se les concederá la palabra a los diputados que deseen hacerle preguntas concretas.

Moción de Interpelación a Ministros:

El Presidente resuelve, suspender los treinta minutos de control político –según lo acordado con los jefes de fracción- y poner en conocimiento las mociones de interpelación por ser un asunto prioritario. **Acta de la Sesión Plenaria No. 21 del 01-06.2010:13.**

Artículo 187. Debate general sobre la comparecencia del Ministro

Cuando no las hubiere, o estén contestadas las que se formularen, se abrirá, si algún diputado lo solicita, un debate general sobre la materia objeto de la comparecencia del Ministro, conforme con las disposiciones generales de este Reglamento. Durante este debate, será optativo para el Ministro permanecer en el recinto parlamentario.

Moción de Interpelación a Ministros:

El Presidente resuelve, suspender los treinta minutos de control político –según lo acordado con los jefes de fracción- y poner en conocimiento las mociones de interpelación por ser un asunto prioritario. **Acta de la Sesión Plenaria No. 21 del 01-06.2010:13.**

Artículo 188. Censura a Ministros

Los votos de censura a que se refiere el inciso 24) del artículo 121 de la Constitución Política, deberán pedirse en forma escrita por uno o varios diputados. El Directorio fijará la fecha para discutir la petición; sin embargo, la discusión no podrá efectuarse antes de cinco días, ni después de diez, contados a partir del día en que se presentó la iniciativa. El Directorio comunicará inmediatamente

esa fecha al Ministro correspondiente. La moción de censura debe concretar los motivos en que se funde. El pronunciamiento de la Asamblea se considera firme y no será procedente, en consecuencia, el recurso de revisión.

Ubicación de los votos de censura en el Orden del Día del Plenario:

La Presidencia resuelve:

1. Que si bien el Artículo 188 del RAL determina un plazo para que el Directorio fije fecha de discusión, el inicio de esa discusión se encuentra sujeta a lo dispuesto en el inciso d), punto 4) del art. 35 del RAL. Es decir, la EFECTIVIDAD en la discusión se producirá cuando se llegue al punto de forma ordinaria o por medio de moción de alteración del orden o de posposición. 2. El plazo determinado en el art. 188 citado no vincula al Plenario sino al Directorio para que fije la fecha de discusión. 3. La Asamblea no tiene un plazo fatal o preceptivo dentro del cual deba conocer del voto, a no ser los 4 meses que indica el Artículo 206 RAL, posteriores a los cuales caduca el asunto. 4. El conocimiento de una moción de voto de censura se debe realizar dentro del apartado de "Control Político". **Acta de la Sesión Plenaria No. 059 del 22-08-06:11-12.**

Mociones de censura:

La Presidencia indica que, conforme al 188, la obligación del Directorio de señalar el día para discutir el voto de censura se entiende como la de colocar el tema en el orden del día. NO significa necesariamente que inicia la discusión, debido que podría haber otros asuntos presentados con anterioridad. **Acta de la Sesión Plenaria No. 29 del 17-06-04:24.**

Capítulo II. DE LAS ACUSACIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS SUPREMOS PODERES

Artículo 189. Acusación de funcionarios públicos

Cuando fuere acusado ante la Asamblea alguno de los funcionarios públicos citados en la fracción novena del artículo 121 de la Constitución Política, presentada la acusación y leída con los demás documentos que la acompañaren, se pasará el expediente a una comisión integrada por tres diputados elegidos por la Asamblea.

Proceso disciplinario contra Magistrado:

Ahora bien, en el proceso disciplinario por hostigamiento sexual seguido en contra de un Magistrado del Poder Judicial se debe aplicar (Artículos 5 y 15 de la Ley N° 7476) lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 7333 publicada en el Alcance N° 24 al Diario Gaceta La Gaceta N° 124 del 1 de julio de 1993 y su normativa

interna relacionada.

La propia Ley Orgánica del Poder Judicial reserva para dicho poder de la República el régimen disciplinario de los funcionarios judiciales, según lo establece el artículo 175 de la referida norma: "ARTICULO 175.- Todos los servidores judiciales están sujetos a responsabilidad disciplinaria en los casos y con las garantías establecidos en esta Ley. La Ley Orgánica del Poder Judicial regula el régimen disciplinario de los miembros del Poder Judicial, siendo que los artículos 182 y 183 de la misma determinan la aplicación de ese régimen en relación con las actuaciones de las personas que ejercen la magistratura judicial. (...) Por ello, es dable concluir que en el trámite de un procedimiento disciplinario por hostigamiento sexual seguido en contra de un Magistrado del Poder Judicial, el único órgano competente para imponer las correcciones de advertencia, las amonestaciones y hasta la eventual suspensión del funcionario es la Corte Suprema de Justicia, ya que se trata de asuntos "correspondientes al régimen disciplinario" de ese Poder de la República.

...El marco jurídico aplicable para el levantamiento del fuero de inviolabilidad o improcedibilidad está dispuesto en los numerales 391 y siguientes del Código Procesal Penal y los artículos 189 y siguientes del Reglamento de la Asamblea Legislativa. A partir de estas normas, el procedimiento contemplado establece que el

Ministerio Público, una vez formulada la acusación, la remite a la Corte Suprema de Justicia, quien la traslada a la Asamblea Legislativa.

Recibida la acusación formal por parte de la Corte Suprema de Justicia, se dará lectura y se procederá a nombrar una Comisión Especial integrada por tres diputados o diputadas. La Comisión, luego de analizada la documentación enviada y presentadas todas las pruebas, brindará una recomendación al Plenario Legislativo respecto de si hay suficientes pruebas que ameritan continuar con el proceso penal y por tanto, si es procedente o no el desafuero. El Plenario decidirá en definitiva, en votación secreta por dos terceras partes del total de sus miembros, si hay o no lugar a formación de causa contra el funcionario.

Al respecto, es importante anotar que la labor de la Comisión no es de índole jurisdiccional sino política. **CON-068-2013.**

Trámite en Plenario para acordar suspensión de un funcionario de los Supremos Poderes:

El fuero de improcedibilidad o inviolabilidad únicamente puede levantarse cuando la Asamblea Legislativa siga un procedimiento especial regulado en los artículos 391 y siguientes del Código Procesal Penal y 189 y siguientes del Reglamento de la Asamblea Legislativa. En suma, la inmunidad referida en el artículo 110 de la Constitución Política y que es renunciable, gira en torno a dos posibilidades, la primera cuando se refiere a detenciones civiles y la segunda corresponde a la imposibilidad de ser privado de libertad por causas penales. Caso distinto es el fuero contenido en el artículo 121 inciso 9) de la Constitución Política el cual refiere a la autorización que

otorga la Asamblea Legislativa para que se continúe un procedimiento penal. De esta manera, el diputado o diputada podría renunciar a la inmunidad con lo cual podría ser detenido (artículo 110 de la Constitución Política) pero no procesado hasta que sea realizado el antejuicio y sea admitida la acusación por la Asamblea Legislativa para lo cual será necesaria la votación por mayoría calificada de votos. Adicionalmente a lo señalado, es importante anotar que el levantamiento del fuero aprobado por mayoría calificada de la Asamblea Legislativa se realiza únicamente para los hechos acusados por la fiscalía.

las dos posibilidades en que procede la suspensión es cuando se haya dictado auto firme de procesamiento o cuando se dicte un auto de prisión preventiva como medida cautelar. La Asamblea Legislativa no podría por propia iniciativa decretar la suspensión del diputado, sin que antes haya recibido el auto de la Sala Penal donde se notifica el procesamiento y el establecimiento de la prisión preventiva. **CON-101-2011.**

Artículo 190. Trámite en Comisión de la acusación

Tal comisión, una vez organizada conforme lo dispone este Reglamento, recibirá todas las pruebas que presenten, tanto el acusador como el acusado, y terminada la información, dará cuenta de ella a la Asamblea, acompañándola con el correspondiente informe.

Informe de Comisión Especial. Aprobación:

“Este desafuero se produce cuando el Plenario Legislativo conozca el informe emitido por la Comisión Especial, el cual debe ser aprobado por dos tercios del total de sus miembros.

Véase que la Comisión Especial realiza recomendaciones que pueden o no ser acatadas por el Plenario Legislativo. Es decir, en última instancia será el Plenario Legislativo el que decida el levantamiento del fuero por mayoría calificada de votos de la Asamblea Legislativa.” **CON- 068-2013.**

Artículo 191. Formación de causa contra el funcionario

El informe de la comisión y los respectivos documentos se leerán en sesión secreta en presencia del acusado, invitado al efecto. Después de la lectura se concederá la palabra al acusado, si concurriere, para que exponga, si lo desea, lo que juzgue conveniente a su defensa; se retirará en seguida y la Asamblea, después de haber deliberado, procederá a declarar por los dos tercios de votos del total de sus miembros, si hay o no lugar a formación de

[1] Nota: En resolución N° 2014-004182 de las catorce horas treinta minutos del veintiséis de marzo del dos mil catorce de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señaló que la palabra “secreta” fue declarada inconstitucional.

causa contra el funcionario. En caso afirmativo, lo pondrá a disposición de la Corte Suprema de Justicia, para que sea juzgado conforme con derecho, con lo cual quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones.[1]

Tipo de delitos:

“El artículo 191 del Reglamento de la Asamblea Legislativa dispone que la resolución del Plenario que ordene el levantamiento del fuero a un miembro de los Supremos Poderes, para que sea juzgado conforme a derecho, implica la suspensión del funcionario “en el ejercicio de sus funciones”.

La norma no hace distinción entre delitos funcionales y delitos comunes. No obstante, el artículo 121 inciso 10 señala que la Asamblea Legislativa debe decretar la suspensión del cualquiera de los miembros de los Supremos Poderes “cuando haya de procederse contra ellos por delitos comunes””. **CON- 068-2013.**

Artículo 192. Suspensión del funcionario

Cuando los miembros de los Supremos Poderes, Ministros de Gobierno o Ministros Diplomáticos de la República, fueren acusados o resultaren comprometidos como autores o como cómplices de un delito común, y el hecho lo hubiere puesto el Juez o Tribunal que conozca de la causa en conocimiento de la Asamblea, acompañando certificación de los antecedentes necesarios sin que el interesado hubiere renunciado en forma expresa a su fuero, se pasará el asunto a conocimiento de una comisión integrada por tres diputados, a fin de que rinda informe indicando si debe ser o no levantado el fuero. Si posteriormente el Juez o Tribunal informare a la Asamblea que dentro de la causa se ha dictado y ha quedado firme un auto de prisión y enjuiciamiento, necesariamente se procederá a declarar la suspensión del acusado.

Posibilidades de suspensión:

“...Específicamente en relación con la suspensión del funcionario, parece existir una contradicción entre el artículo 191 y 192 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Mientras el primero, establece la suspensión automática del funcionario con el levantamiento del fuero de procedibilidad, el segundo (artículo 192), lo reserva como un acto posterior, cuando existiera un auto firme de procesamiento y prisión. En este sentido, el principio de plenitud hermética obliga a realizar una interpretación armónica, coherente e integral de la norma para resolver los aspectos que giran en torno a la suspensión del funcionario. Es así que el artículo 192 del Reglamento resulta ser una norma específica que regula la suspensión del funcionamiento en contraste con el artículo 191 del mismo cuerpo legal que regula

A191
Votos Sala
Constitucional CSJ
2010-013437

el procedimiento a seguir para la formación de la causa. Por ello, partiendo del principio de que la norma específica priva sobre la general, lo procedente es la aplicación del artículo 192. No obstante, es importante indicar, en atención al artículo 110 de la Constitución Política que la única situación en donde podría ocurrir una suspensión simultánea –porque así lo indica este artículo constitucional- del funcionario, es cuando se produce el levantamiento de la inmunidad (fuero de detención), cuando se produce una detención. En este caso particular, por una condición lógica de la naturaleza de la medida cautelar de privación de libertad se requeriría una suspensión simultánea del cargo en razón de que un diputado no podría ejercer sus funciones en la Asamblea Legislativa estando con una medida privativa de libertad sea esta detención o prisión preventiva.”

“... se reitera que las dos posibilidades en que procede la suspensión es cuando se haya dictado auto firme de procesamiento o cuando se dicte un auto de prisión preventiva como medida cautelar. La Asamblea Legislativa no podría por propia iniciativa decretar la suspensión del diputado, sin que antes haya recibido el auto de la Sala Penal donde se notifica el procesamiento y el establecimiento de la prisión preventiva”. **En el mismo sentido CON- 068-2013.**

“Entonces, resulta claro que sólo procede la suspensión del ejercicio del cargo de un miembro de los Supremos Poderes, “cuando en los casos de delitos comunes, una vez levantado el fuero, se decreta contra él un auto firme de procesamiento”

Improcedibilidad:

“Tratamiento aparte ocupa el supuesto en el cual las personas que gozan del privilegio, renuncian al fuero de inviolabilidad o improcedibilidad, pues en este caso, no tendría razón de ser la conformación de la Comisión, pues al acusado le asiste el derecho de hacerlo, tal y como lo dispone el artículo 192 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

En este supuesto, se procede a dar lectura a la acusación enviada por la Corte y posteriormente, se procede a dar lectura a la renuncia al fuero para someter a votación ante el Plenario si admite o no la acusación formulada atendiendo al artículo 121 inciso 9) de la Constitución Política.” **CON-101-2011.**

Capítulo III.

ANÁLISIS DEL MENSAJE PRESIDENCIAL

Artículo 193. Presentación y análisis del Mensaje Presidencial

Las sesiones del Plenario de la Asamblea Legislativa, del primer, segundo y tercer día hábil después de cada primero de mayo conforme

se establece en el artículo 32 de este Reglamento, se dedicarán a la presentación del mensaje de la Presidencia de la República de Costa Rica y su posterior análisis.

En la primera sesión el Presidente de la República presentará su mensaje de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de este Reglamento. En ella, ningún diputado podrá hacer el uso de la palabra, salvo el Presidente de la Asamblea. Para esta se invitará a los miembros de los Supremos Poderes, a los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, al Contralor y al Subcontralor General de la República, a los Jefes de las Misiones Diplomáticas acreditadas ante el Gobierno de Costa Rica y a los jerarcas de la Iglesia Católica.

Para la segunda y tercera sesión, el Plenario se dedicarán de forma exclusiva al análisis del mensaje constitucional del Presidente de la República. Durante estos días no se podrá levantar la sesión antes de las diecinueve horas. Cada fracción de un solo diputado tendrá un turno de hasta media hora, las de dos o más diputados, de hasta una hora y las dos mayores, de hasta dos horas. La fracción de gobierno podrá hacer sus observaciones al final. (Modificado mediante Acuerdo N° 6609, del 14 de marzo de 2016)

Capítulo IV. ANÁLISIS DEL INFORME DEL PRESUPUESTO

Artículo 194. Trámite del Informe

La Comisión para el control del ingreso y el gasto públicos analizará los documentos referidos en el artículo 89 y, a más tardar el último día del mes de mayo, rendirá un informe al Plenario, en el que recomendará aprobar o improbar la liquidación. Cinco días hábiles después de recibido y leído este informe, el Plenario dedicará la segunda parte de las cuatro sesiones siguientes a su discusión.

Si a las veintiuna horas de la cuarta sesión no se hubiere agotado el debate, el Presidente lo suspenderá y de inmediato, someterá a votación.

Las fracciones legislativas de más de diez diputados dispondrán de hasta dos horas, para la discusión del informe en el Plenario, y las que no alcancen ese número dispondrán, cada una, de hasta treinta minutos. Si los jefes de las fracciones, conjuntamente con el Presidente de la Asamblea, concertaren prórrogas a estos plazos, sin infringir lo dispuesto en el párrafo precedente, el uso de la palabra se concederá a las fracciones guardando la misma proporcionalidad.

Informes de liquidación de los presupuestos

La Presidencia resuelve:

- 1) Por no existir interés actual de los Diputados de actual período constitucional de conocer los informes de liquidación de los Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios, correspondientes a los períodos anteriores al año 2009, se procede a ordenar el archivo correspondiente de los mismos; quedando pendiente, para su discusión y aprobación, únicamente el correspondiente al año 2009, suscrito por Diputados del actual período Constitucional 2010-2014.-
- 2) El Informe de Liquidación ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, Fiscal y por Programas para el Ejercicio Económico del 2009, será conocido, en el mes de setiembre del año en curso, previa comunicación de la Presidencia con la Jefa y Jefes de Fracción, y se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento de la Asamblea Legislativa ó mediante debate reglado acordado por éstos últimos.-
- 3) La Presidencia instruirá lo pertinente para la inclusión de los informes dentro de la agenda del Plenario Legislativo y que en el futuro se aplique la normativa reglamentaria vigente. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 71 del 06-09-10:79-81.**

Archivo de los informes de la Comisión Permanente Especial del Control y Gasto Público:

“Esta Presidencia resuelve: 1) Por no existir interés actual de los Diputados de actual período constitucional de conocer los informes de liquidación de los Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios, correspondientes a los períodos anteriores al año 2009, se procede a ordenar el archivo correspondiente de los mismos; quedando pendiente, para su discusión y aprobación, únicamente el correspondiente al año 2009, suscrito por Diputados del actual período Constitucional 2010-2014.

2) Que la Presidencia de la Asamblea Legislativa, coordinará con la Secretaría del Directorio para que los Informes de Liquidación ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la república, fiscal y por programas para el ejercicio económico del 2009, sea conocido en los primeros días del mes de setiembre del año en curso.” **Acta de la Sesión Plenaria No. 067 del 30-08-2010:84-87.**

Mociones de prórroga de Comisiones Permanentes (Ordinarias y Especiales):

La Presidencia resuelve que, en lo sucesivo, las solicitudes de prórrogas para rendir informes o dictámenes provenientes de Comisiones Permanentes, sean Ordinarias o Especiales, se tramiten ante la Presidencia, quien autorizará la prórroga con el visto bueno respectivo siempre y cuando exista la solicitud del caso en tiempo y se den las justificaciones. Además, que en el caso de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos, la

prórroga para rendir Informe sobre la Liquidación de Presupuestos la Presidencia la otorgará por una sola vez, dada la necesidad de que dicho Informe sea rendido con la antelación suficiente a que ingrese a conocimiento de la Asamblea el proyecto de presupuesto de la República correspondiente; una vez recibido el Informe, ingresará con preeminencia a la Orden del Día de Plenario. **Acta de la Sesión Plenaria No. 021 del 01-06-06:16-18.**

Trámite de Informe de Control del Ingreso y Gasto Público:

“El artículo 89 del Reglamento de la Asamblea Legislativa dispone precisamente como una de las funciones esenciales de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Público, la de rendir el informe de liquidación presupuestaria. Por su parte, el artículo 194 establece el trámite de dicho informe, el cual debe ser presentado a más tardar el último día del mes mayo.” **CON-037-2010.**

**TITULO V
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES****Capítulo I . CONCESIÓN DE HONORES****Artículo 195. Ciudadanía honorífica**

La Asamblea Legislativa podrá conceder la ciudadanía honorífica por servicios notables prestados a la República, y decretar honores a la memoria de aquellas personas cuyas actuaciones las hubieran hecho acreedoras a esas distinciones, ajustándose a las siguientes normas.¹⁵

Concesión de honores:

“El Título V del Reglamento, dispone un Capítulo I denominado “Concesión de Honores”, que establece como títulos honoríficos que otorgará la Asamblea Legislativa, el de ciudadano de honor, benemérito de las ciencias, las artes o las letras patrias.

Al respecto, la normativa determina que la Asamblea podrá decretar honores a la memoria de aquellas personas cuyas actuaciones las hubieran hecho acreedores de esas distinciones, para el benemeritazgo de las ciencias, las artes o las letras patrias y se dispone como requisito, que sólo podrá ser otorgado a personas que tengan más de siete años de fallecidas. De igual forma, determina que a excepción de la Ciudadanía de Honor, los demás podrán concederse únicamente uno para cada legislatura. La Comisión presentará un dictamen en forma escrita y sin revelar los nombres de las personas que presenten el informe. Deberá conocerse, además de la reseña

de los méritos que justifiquen el honor, un informe confidencial con las facetas que se estimen negativas, de la vida de la persona propuesta para el correspondiente título honorífico. El asunto será decidido por simple mayoría de la Asamblea Legislativa.

Tal como se indicó el inciso 16) del artículo 121, desarrollado por los artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Asamblea Legislativa, determina que los honores que se decreten serán "...a la memoria de aquellas personas...", por lo que claramente se establece que los honores que podrá decretar la Asamblea Legislativa, con base en esa normativa, serán únicamente a personas físicas ya fallecidas. Esto por la vía del Acuerdo Legislativo, por así disponerlo el Artículo 121 Constitucional en relación con el artículo 205 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

De ahí que no resulta ni constitucional ni reglamentariamente viable hacer extensible la vía del acuerdo legislativo para decretar honores a las personas jurídicas.

En consecuencia, el legislador ha recurrido a la aplicación del trámite ordinario de ley para el otorgamiento de benemeritazgos a personas jurídicas. Así, los antecedentes legislativos, permiten verificar la tendencia del legislador por conceder tal reconocimiento en personas de derecho público o sujetos de derecho privado que se vinculan con un fin no lucrativo, cuyos objetivos son afines al interés público (-entre otros educación y salud pública) y con una connotada participación previa en esos campos, que les ha permitido alcanzar gran relevancia social." **CON-035-2010.**

Artículo 196. Límite para la concesión de títulos honoríficos

Con excepción del título de Ciudadano de Honor, los demás únicamente podrán concederse uno para cada legislatura. El Benemeritazgo de las ciencias, las artes o las letras patrias solo podrá ser otorgado a personas que tengan más de siete años de fallecidas.

Artículo 197. Término para dictaminar

La Comisión dictaminará en un término no mayor de un mes y su informe se hará del conocimiento de los diputados, en forma escrita, sin revelar los nombres de quienes presenten el o los informes.

Artículo 198. Deliberación

En la deliberación que efectúe la Comisión de Honores, deberá conocerse, además de la reseña de los méritos

que justifiquen el honor, un informe confidencial con las facetas que se estimen negativas, de la vida de la persona propuesta para el correspondiente título honorífico.

La Comisión encargará a uno de sus integrantes para que prepare y exponga el informe respectivo.

Artículo 199. Inclusión en el Orden del Día

Tres días después de haberse emitido el informe, éste se incluirá en el Orden del Día de la sesión correspondiente, en el capítulo respectivo.

Artículo 200. Votación secreta

En votación secreta la Asamblea, por simple mayoría, decidirá el asunto y contra lo que resuelva, no habrá recurso de revisión. El Directorio anunciará únicamente si el informe es aprobado o rechazado.

Los títulos honoríficos que otorgará la Asamblea Legislativa serán los siguientes:

1. Ciudadano de honor.
2. Benemérito de las ciencias, las artes o las letras patrias.
3. Benemérito de la Patria.

Honores:

"(...) no sería posible otorgar a una persona jurídica los mismos honores que se indican en el Artículo 200 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, a saber: Ciudadano de Honor; Benemérito de las Ciencias, las Artes o las Letras Patrias; Benemérito de la Patria. La razón para ello es que esos honores están establecidos y reservados únicamente para personas físicas y, además, deben ser tramitados exclusivamente en la Comisión de Honores" **C-075-2006.**

Capítulo II. NOMBRAMIENTOS, RATIFICACIONES Y RENUNCIAS

Artículo 201. Procedimiento

Toda elección deberá hacerse por papeletas que contengan los nombres y apellidos de los respectivos candidatos, las cuales no serán firmadas por los votantes. La Secretaría, antes de proceder al escrutinio contará el número de papeletas para verificar si éste coincide con el número de votantes. Hecho el escrutinio por el Directorio, la Secretaría anunciará a la Asamblea su resultado, y el Presidente expresará quién o quiénes han sido elegidos. Para que haya elección se necesita la mayoría absoluta de los votos presentes. El voto del diputado que dejare de elegir o que se retirare cuando se estuviere verificando la elección, se sumará en favor de quien hubiere obtenido el mayor número de votos; pero si resultare empate en la votación y si repetida ésta, diere el mismo resultado, entonces la suerte decidirá a qué personas se adjudican los votos de los que se ausentaren o hubieren dejado de elegir.

Nombramiento Contralor y Subcontralor de la República

La Presidencia resuelve:

A partir de esta resolución y hasta tanto no sea designado el Contralor [(a) Subcontralor General de la República, se suspende la discusión de cualquier otro asunto en el Plenario, excepto aquellos casos en que se requiera de un pronunciamiento del Plenario Legislativo]. *Resolución presentada y ampliada por acuerdo del Plenario, Pág. 19. Acta de la Sesión Plenaria No. 09 del 14-05-12:17-22.*

Elección de Magistrado:

La Presidencia resuelve:

[...] para ordenar el debate que la discusión de la primera hora del orden del día de los días lunes, martes y jueves de la semana siguiente, se destinarán a la reelección o no del magistrado don Fernando Cruz, siendo que el jueves, además, sería, a menos de que hayan sesiones extraordinarias, el plazo fatal para que este órgano se pronuncie o no sobre la reelección del magistrado don Fernando Cruz. De modo tal, de que también estaremos resolviendo, en este momento, que el jueves 15 no otorgáramos el uso de la palabra para referirnos al fondo de ese expediente, en caso de que todavía existan solicitudes para hacer uso de la palabra en el caso del magistrado don Fernando Cruz y procederíamos inmediatamente a la votación, en la que el órgano parlamentario se pronuncie sobre la reelección o no del magistrado don Fernando Cruz. **Acta de la Sesión Plenaria No. 95 del 08-11-12:7-8.**

Mandato constitucional para nombrar al Subcontralor General de la República:

La Presidencia resuelve:

[...] Para cumplir con ese precepto constitucional, y antes de darle

la palabra a los señores diputados que la están solicitando, creo que inmediatamente después de que el órgano parlamentario se pronuncie sobre la reelección o no del magistrado Fernando Cruz, con ese plazo fatal del 15 de noviembre, debe el órgano también proceder a la elección del futuro subcontralor o subcontralora, lo cual, si los plazos se cumplen como lo prevemos, se daría a partir del lunes 19 de noviembre, en donde el tema está discutido, y entonces, por lo tanto, nuevamente, sin que exista espacio de control político, entraríamos a la votación del subcontralor o subcontralora a partir de ese día lunes 19 de noviembre.

Básicamente, creo que esto es lo que podemos hacer desde la mesa principal, con el fin de ordenar todas esas prioridades constitucionales que tenemos y sobre las que no hubo, desdichadamente, acuerdo político. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 95 del 08-11-2012:7-8.**

Elección de magistrados

La Presidencia resuelve:

I. Se instruye a la Secretaria del Directorio incluir en el primer lugar de la Primera Parte del orden del día del Plenario, el expediente N° 18924, Reección o No de la señora Zarela Villanueva Monge, como magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, a partir del día de mañana, en atención a la primacía constitucional del pronunciamiento que debe dar la Asamblea Legislativa.

II. En caso de llegar al día de vencimiento del nombramiento, 9 de octubre de 2013, sin que la Asamblea Legislativa se haya pronunciado, la Presidencia dará por discutido el asunto y se procederá de inmediato con la votación correspondiente. **Acta de la Sesión Plenaria No. 75 del 01-10-2013:6-7.**

Ratificación de Magistrado:

La Presidencia resuelve que la ratificación de un magistrado, tiene preeminencia sobre cualquier asunto del orden del día y su discusión abarca la primera y segunda parte de la sesión hasta las 23:30 horas plazo en que se somete a votación.

[...] Por vencer el día de hoy lunes 17 de mayo de 2010 el término para que la Asamblea Legislativa se pronuncie sobre la reelección o no del Magistrado Gilbert Armijo Sancho, esta Presidencia somete formalmente a consideración y votación de los Diputados el expediente 17.654 denominado: "Reelección o no del señor Gilberth Armijo Sancho, como Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia", con preeminencia sobre los demás asuntos que están en la agenda del día de hoy. **Acta de la Sesión Plenaria No. 12 del 17-05-2010:28-29.**

Ratificaciones Actos legislativos:

La presidencia resuelve: "(...) el acto de ratificación del señor Edgar Gutiérrez López constituye un acto propio del Poder Legislativo en ejercicio de su función de control político por lo que no resulta

A201
Votos Sala
Constitucional CSJ
1995-2621
1996-3529
2005-09342

susceptible de revisión en la jurisdicción contencioso administrativa. En concordancia con el fundamento de hecho y el jurídico indicado, esta Presidencia, resuelve declarar improcedente la “moción de orden” presentada ya que constituyendo nuestro país un Estado de Derecho, no es posible jurídicamente –de conformidad con el bloque de legalidad- que la Asamblea Legislativa, declare nulo –ipso facto- un acto legislativo de ratificación, porque es un acto de control político legislativo, que además tiene su origen en un acto administrativo emitido por el Consejo de Gobierno, cuyo plazo de objeción ya venció. Esta serie de actos, se constituyeron en declarativos de derechos subjetivos a favor de Gutiérrez López, por lo que la anulación del acto administrativo de su nombramiento por parte del Consejo de Gobierno, único susceptible eventualmente de anularse, debe seguir un trámite regulado en la Ley General de Administración Pública, si así procediere legalmente, independientemente que esta eventual anulación, provoque la de la ratificación por ser esta última referida a control.” **Acta de la Sesión Plenaria No. 143 del 16-02-2011:41-42 Véase lo indicado sobre el tema en las Actas 144 de 17 de febrero, 2011:18, y en el Acta 165 el 28 de marzo, 2011.**

Ratificaciones:

La Presidencia resuelve que para la ratificación de la Licda. Ana Lorena Brenes Esquivel, como procuradora general de la República, el proceso de votación se hará según lo establecido en el Artículo 201 del Reglamento; para tales efectos, se emiten las boletas impresas en las que los diputados deberán marcar sobre la casilla del Sí o del NO. **Acta de la Sesión Plenaria No. 93 del 19-10-2010:42-48.**

Procedimiento elección Magistrados Suplentes:

La Presidencia resuelve: “someter una primera ronda de hasta tres votaciones, en esa ronda no vamos a sumar ni en ninguna de las dos rondas, no vamos a sumar los votos en blanco, porque ha sido la costumbre no sumarlos, de no procederse a la elección en las tres rondas vamos a dar otra oportunidad del lunes siguiente de otras tres rondas, de no existir consenso en estas dos rondas en días diferentes, diputados y diputadas, la Presidencia interpreta que el Plenario está rechazando los dos nombres, por lo tanto, mandaremos respuesta a la Corte Suprema de Justicia indicando que los dos nombres han sido rechazados y que solicitamos el envío de nuevos nombres para la elección de magistrados y magistradas.

En virtud de que al existir dos oportunidades con tres rondas en lista cerrada de dos nombres y no hay posibilidad de consenso sobre esos dos, debe interpretarse, entonces, un rechazo para no tener más votaciones repetidas sin la posibilidad de los consensos necesarios. Esto es una resolución que someto a la consideración de los diputados y diputadas.” **Acta de la Sesión Plenaria No. 70 del 01-09-2010:21-22.**

Alteración del orden del día Plenario Acuerdo de las reuniones de jefes de Fracción:

El presidente resuelve que la reunión de los jefes de fracción con el presidente de la Asamblea Legislativa, o entre ellos, es una disposición señalada en los Artículos 7 bis, 8 y 9 del Reglamento, en la cual se llegan a tomar acuerdos que son implementados en el Plenario Legislativo; con ello se busca garantizar la economía procesal en el debate legislativo.

El presidente destaca que, en este caso, se decidió ver los nombramientos el día martes, ya que los lunes son las reuniones de fracción y los diputados tienen que conocer previamente los acuerdos en la primera parte de la sesión, de conformidad con el acuerdo adoptado en firme.

Adicionalmente, el presidente recuerda que en la primera parte de la sesión se acordó ver los nombramientos que están en mora, debido a que es obligación de la Asamblea pronunciarse y, por una costumbre parlamentaria, se ha adoptado variar el orden del día en esa parte de la sesión y cumplir las disposiciones constitucionales y reglamentarias. **Acta de la Sesión Plenaria No. 60 del 17-08-2010:14-16.**

Ratificación del nombramiento del Regulador General de la ARESEP:

La Presidencia resuelve: “Por vencer el día de sábado 12 de junio del 2010, el plazo que la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos dispone para que la Asamblea Legislativa objete o no el nombramiento realizado por el Consejo de Gobierno del señor Dennis Meléndez Howell como Regulador General y Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), esta Presidencia reitera el anuncio realizado en la sesión del Plenario Legislativo N° 25 de fecha 8 de junio de 2010, de someter al Plenario Legislativo el día de mañana jueves 10 de junio de 2010, el expediente 17.723 denominado: “Ratificación o no del Nombramiento del Señor Dennis Meléndez Howell, al Cargo de Regulador General y Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) por lo que se ordena a la Comisión respectiva a más tardar el día de mañana remita a la Secretaría del Directorio antes del medio día, el expediente respectivo en el estado en que se encuentre a efecto de incluirlo en la agenda del Plenario Legislativo, en el primer lugar de la primera parte de la sesión y hasta su votación final”. **Acta de la Sesión Plenaria No. 26 del 09-06-2010:43-44.**

Ratificación Magistrado:

La Presidencia resuelve que la ratificación de un magistrado, tiene preeminencia sobre cualquier asunto del orden del día y su discusión abarca la primera y segunda parte de la sesión hasta las 23:30 horas

plazo en que se somete a votación.

“Por vencer el día de hoy lunes 17 de mayo de 2010 el término para que la Asamblea Legislativa se pronuncie sobre la reelección o no del Magistrado Gilbert Armijo Sancho, esta Presidencia somete formalmente a consideración y votación de los Diputados el expediente 17.654 denominado: “Reelección o no del señor Gilberth Armijo Sancho, como Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”, con preeminencia sobre los demás asuntos que están en la agenda del día de hoy.” **Acta de la Sesión Plenaria No. 012 del 17-05-2010:28-29.**

Ratificación del Regulador General y Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos:

Presidencia reitera su intención de someter al Plenario el expediente 17.723 (“Ratificación o no del Nombramiento del Señor Dennis Meléndez Howell, al cargo de Regulador General y Presidente de la Junta Directiva de la ARESEP”) en fecha fijada, por lo que ordena a la Comisión respectiva remitir el expediente respectivo, en el estado en que se encuentre, a la Secretaría del Directorio, para incluirlo en la agenda del Plenario, en el primer lugar de la primera parte de la sesión y hasta su votación final. **Acta de la Sesión Plenaria No. 26 del 09-06-2010:25.**

Adición del procedimiento elección de Magistrados adoptado en la Sesión N° 149 de 29 de marzo de 2005 con la aclaración hecha por la Presidencia en la Sesión N° 87 de 14 de octubre de 2004:

La Presidencia resuelve modificar el párrafo último de la resolución adoptada en la sesión 149 de 29 de marzo de 2005, en relación con la frecuencia de las votaciones, de manera que si en este proceso ningún candidato alcanza los 38 votos efectivos o bien, solo un candidato alcanzare el número de votos estipulados para participar en la siguiente votación, se pospondrá la votación por un día, de manera que el proceso completo, se realice en días alternos. Si después de 3 días alternos de votaciones no se hubiera elegido a nadie, se votará todos los días hasta que alguna persona alcance los votos necesarios para ser elegida. **Acta de la Sesión Plenaria No. 121 del 11-12-06:15-16.**

Voto asistido:

La Presidencia resuelve que en los procesos de nombramientos o elección que realice la Asamblea Legislativa en los que se debe indicar en la boleta el nombre y los dos apellidos de la persona, se debe asistir al Diputado Oscar López para que una persona de su confianza escriba por él. Debe entenderse que las personas que tengan alguna discapacidad pueden solicitar ayuda para los diversos procesos de elección y nombramientos. **Acta de la Sesión Plenaria No. 001 del 01-05-06:12-14.**

Procedimiento de votación para elección de magistrado:

El Plenario, por medio de una moción de orden aprobada, determina que la elección de los magistrados suplentes pendientes de elegir se haga en forma individual. Se reitera, por parte de la Presidencia, que en cada caso se debe obtener 38 votos efectivos para ser electos de conformidad con la normas constitucionales. **Acta de la Sesión Plenaria No. 108 del 28-11-05:31-34.**

Procedimiento de elección de Defensor:

Si bien la Presidencia señala que la elección se hace de conformidad con los Artículos 201 y 202 del RAL, se indica que: en la primera ronda participan todos, en la segunda ronda quienes hayan obtenido un voto o más, en la tercera ronda los que obtengan 10 o más votos, en la cuarta ronda los que obtengan 10 o más votos y en la quinta solo los dos más votados con más de 10 votos, quedando electo el candidato más votado.

Si en la segunda ronda solo un candidato obtiene más de diez votos, se reinicia el proceso de elección, debido que no se puede iniciar una tercera ronda con solo un candidato.

En todas las votaciones se requiere la mayoría absoluta de la asamblea (29 votos).

Además, la Presidencia resuelve implementar un mecanismo que permita el tránsito libre a los diputados. Ningún diputado iniciada la votación podrá ingresar al salón de sesiones, pero el diputado que estando en el proceso de votación desee ausentarse y lo manifieste a la Presidencia le indicará al ujier que le permita salir, con las siguientes consecuencias: la pérdida de la dieta y la suma de su voto no emitido al candidato más votado. **Acta de la Sesión Plenaria No. 048 del 04-08-05:24-25.**

Procedimiento de votación para elección de magistrados (continuidad):

La Presidencia interpreta que el proceso de elección es continuo. Al concluir las dos rondas de votación y ninguno de los candidatos obtiene los 38 votos afirmativos se suspende el proceso por una semana, permitiendo a las señoras y señores diputados conocer de otros temas en el intermedio. **Acta de la Sesión Plenaria No. 149 del 29-03-05:16-17.**

Procedimiento de votación para elección de magistrado:

La Presidencia anuncia el acuerdo tomado por jefes de fracción sobre un nuevo procedimiento de elección de magistrados, con 2 rondas de votación, en la primera se realizan 3 votaciones y si no hay elección se realiza una segunda ronda con 5 rondas de votación, si no hay elección se suspende este proceso por 8 días naturales. **Acta de la Sesión Plenaria No. 087 del 14-10-04:18-19.**

Procedimiento elección de magistrados:

Los votos nulos o blancos se tomarán como tales si ningún candidato obtiene 38 votos, y solo se le sumarán al candidato que obtenga más de esos 38 votos.

Concluida la tercera ronda de votación sin que se haya dado un empate o ningún candidato haya obtenido los 38 votos (efectivos y válidos), se suspende el proceso por 48 horas vía moción. **Acta de la Sesión Plenaria No. 054 del 16-08-04:42-43, 45.**

Proceso de reelección de magistrado:

La Presidencia interpreta que, por haber caducado el plazo de ley (163 de la Constitución Política), sin que la Asamblea se haya pronunciado, el Magistrado queda reelecto automáticamente por un período igual de 8 años. **Acta de la Sesión Plenaria No. 034 del 28-06-04:22-29.**

Elección Contralor y Subcontralor:

La Presidencia resuelve que para la Elección del Contralor y Subcontralor General de la República se deben suspender todos los asuntos en el Orden del Día, excepto aquellos casos en que se requiera de un pronunciamiento del Plenario Legislativo en un plazo determinado. **Acta de la Sesión Plenaria No. 018 del 31-05-04:28-29.**

Plazo de Comisión para dictaminar sobre ratificación de miembro de la Junta Directiva de la ARESEP:

La Presidencia interpreta que no corre el plazo para la Comisión Especial de Nombramientos, antes de que la misma reciba el nombramiento, por lo que la Comisión dio el dictamen dentro del plazo de ley.

El plazo de los 30 días indicado en el Artículo 47 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, cuenta para el efecto global, pero para que la Comisión dé el dictamen, el plazo está dentro del período de tiempo que lo ha recibido (30 días posteriores al día que recibió el expediente).

Una vez que se haya nombrado el Regulador o los miembros de la Junta Directiva y se envíen los expedientes a la Asamblea Legislativa, la Asamblea dispondrá de un plazo de 30 días para objetar los nombramientos. Si en ese lapso no se produjere objeción, se tendrán por ratificados. **Acta de la Sesión No. 104 del 05-11-02:22.**

Función de Comisión de nombramientos:

“... el artículo 163 de ese texto, señala que la elección y reposición de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se hará dentro de los treinta días naturales posteriores al vencimiento del período respectivo o de la fecha en que se comunique que ha ocurrido la vacante... Sin embargo, para el trámite de esta clase de elecciones, así como de otros nombramientos y ratificaciones atribuidos a ella, la Asamblea Legislativa, de conformidad con el principio de interna corporis que la rige, en virtud del cual tiene la atribución de darse su propio régimen interior, creó la Comisión Permanente Especial de Nombramientos.//Este órgano está encargado justamente de rendir informes sobre los nombramientos que el Plenario le remita, así como de las solicitudes de ratificaciones de los nombramientos efectuados

por el Poder Ejecutivo.// De lo señalado anteriormente, se pueden perfilar las atribuciones de la Comisión Permanente de Nombramientos en el trámite de una elección de magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Justicia, sea como: 1) Órgano encargado de seguir un procedimiento preparatorio formal para tramitar las posibles postulaciones de candidatos y candidatas a magistrado o magistrada y 2) Órgano encargado de informar al Plenario sobre los postulantes a ocupar ese cargo. (En ese sentido, se recuerda que la Comisión rinde un informe con recomendaciones no vinculantes para el Plenario, el cual es el órgano que constitucionalmente nombra a la persona en el cargo).” **CON-032-2010.**

Nombramientos de magistrados suplentes. Vacancias:

“... Dichos puestos (magistrados suplentes) tienen sustento en el artículo 164 de la Constitución Política que al efecto indica:

“La Asamblea Legislativa nombrará no menos de veinticinco Magistrados suplentes escogidos entre la nomina de cincuenta candidatos que le presentara la Corte Suprema de Justicia. Las faltas temporales de los Magistrados serán llenadas por sorteo que hará la Corte Suprema entre los Magistrados suplentes. Si vacare un puesto de magistrado suplente la elección recaerá en uno de los dos candidatos que proponga la Corte y se efectuara en la primera sesión ordinaria o extraordinaria que celebre la Asamblea Legislativa después de recibir la comunicación no correspondiente. La ley señalará el plazo de su ejercicio y las condiciones, restricciones y prohibiciones establecidas para los propietarios que no son aplicables a los suplentes. (lo resaltado es nuestro)

De igual manera, la Ley de Reforma Integral a la Ley Orgánica del Poder Judicial, No. 7333, en el numeral 62 indica que:

“La Corte Suprema de Justicia tendrá, al menos, cuarenta y cuatro magistrados suplentes, de los cuales diez estarán asignados a cada una de las Salas de Casación y catorce a la Sala Constitucional. Serán nombrados por la Asamblea Legislativa, durarán en sus funciones cuatro años, prestarán juramento ante la misma Asamblea, y deberán reunir los requisitos exigidos a los titulares, excepto el de rendir garantía.

Para la elección de los magistrados suplentes, cada una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia convocará a un concurso público de antecedentes, con el fin de escoger a dos candidatos por cada plaza vacante. La nómina será sometida al conocimiento de la Corte Plena y, de ser aprobada, se enviará a la Asamblea, la cual realizará la designación correspondiente entre los nominados”.

De este artículo 62 queda claro que el período de nombramiento de los magistrados suplentes es de cuatro años.” **CON-051-2010 J.**

“... dada la obligatoriedad del plazo del artículo 163 CPol, el cual no contempla posibilidad de prórroga, es jurídicamente válido que la Presidencia de la Asamblea Legislativa, en uso de sus atribuciones de dirección del debate y de indicar los asuntos que deban ser

votados, tome las previsiones correspondientes a fin de asegurar su cumplimiento, así como la participación de los diputados en su discusión./ Este pareciera ser también el criterio de la Sala Constitucional, según se desprende de su resolución N° 2009007593 de las catorce horas y treinta y uno minutos del doce de mayo del dos mil nueve, pues ante la transgresión del término del artículo 163 CPol señala como una de las vías correctas para reclamar su cumplimiento el recurso ante el Directorio legislativo./ Debe recordarse aquí que no se trata del cumplimiento de un plazo por un prurito formalista, sino que se está en presencia de una garantía institucional que busca asegurar la integración de un poder de la República, a fin de mantener el sistema de pesos y contrapesos que caracteriza a nuestro régimen jurídico./ Por demás, el propio Reglamento de la Asamblea Legislativa señala, en el párrafo tercero de su artículo 35, que los asuntos que por disposición constitucional o reglamentaria deban ser conocidos en un plazo determinado, se incluirán en el punto del orden del día en un lugar de preferencia hasta su tramitación final. Se echa de menos, eso sí, la determinación de consecuencias disciplinarias en caso de incumplimiento al menos de los constitucionalmente establecidos./ (...) En este sentido, esta asesoría considera que darle un trámite prioritario en la primera parte de la sesión a los expedientes de reposición de magistrados bajo análisis, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 35 RAL, así como otorgarles un margen de discusión razonable antes de someterlos a votación por encontrarse en mora, se ajusta a la naturaleza obligatoria del plazo del artículo 163 CPol y no constituye vicio de procedimiento alguno.”

CON-100-2013 J.

Elección del Primero de Mayo:

“(…) Las votaciones para la elección del Directorio de la Asamblea Legislativa, se regirán por los siguientes preceptos:

Se dará un máximo de tres votaciones, con posibilidad de repetir la segunda y tercera; en caso de empate o que no se alcance la requerida mayoría absoluta de los presentes, según el criterio que se detalla más adelante.

Los votos nulos, blancos y abstenciones, se sumarán al candidato con mayor votación en todos los casos; salvo en el empate en segunda votación, señalado en el Artículo 201 del REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.

Aplicación del Artículo 201.

La primera votación, se realiza con todos los candidatos nominados, en papeletas que contienen los nombres completos de cada uno de ellos, estas se repartirán y contabilizarán – acto a realizar en cada una de las votaciones – para verificar si coinciden el número de boletas y el número de Diputados y Diputadas presentes. Del escrutinio de los votos se determinará si existe mayoría absoluta de los presentes, a favor de alguno de los candidatos y en consecuencia la elección correspondiente

Si no se diera la mayoría absoluta de los votos presentes, luego de

adjudicar los votos blancos, nulos y abstenciones, al candidato con mayor votación, o si pese a la adjudicación de estos votos se registra que no hay mayoría absoluta o se produce un empate, se procede a una segunda votación.

En la segunda votación (con la participación de todos los candidatos), se repite el proceso de distribución, votación y conteo de boletas. Si existe mayoría absoluta, se decreta la elección, si ninguno de los candidatos alcanza la mayoría absoluta, se le suman al de mayor votación los votos blancos, nulos y abstenciones.

De este acto pueden derivarse tres situaciones con su respectivo efecto:

Que se logre mayoría absoluta = Elección en el cargo sometido a elección

Que no se logre la mayoría absoluta = Se repite la votación.

Que se empate la elección = Se repite la votación

Si se producen los resultados 2 y 3, se procede a la repetición de la segunda votación.

En esta votación participan nuevamente todos los candidatos. Una vez ejecutado el proceso de votación y verificación; se pueden presentar los siguientes resultados:

Que existan votos suficientes para elegir el puesto = elección del puesto.

Que no exista mayoría absoluta = espera “asignación de votos”.

Que exista empate = espera “asignación de votos”.

La “asignación de votos a los que se hace referencia está fundamentada en la parte final del Artículo 201 del REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA el cual cita que “... si repetida ésta (la segunda votación), diere el mismo resultado entonces la suerte decidirá a que personas se adjudican los votos de los que se ausentaren o hubieren dejado de elegir” Art. 201 del REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA”.

3Si aplicada esta norma no se logra una mayoría absoluta de los presentes, se procede a la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 202 que rige en lo sucesivo la votación.” **ST-I-003-2004.**

Elección de Magistrados:

“(…) la competencia de la Asamblea Legislativa para reponer un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, surge a partir de su vacancia, en cuyo caso la potestad de nombrar debe ser ejercida por la Asamblea Legislativa, en cualquiera de las ocho sesiones posteriores a aquella en que se comunique haber ocurrido una vacante.

De lo contrario nos encontraríamos en presencia de un nombramiento anticipado, acto nulo por carecer del elemento “causa” o “motivo”, pues no se ha verificado u ocurrido aún la “vacante” respectiva; falta entonces el antecedente de hecho necesario para la emisión del acto”. **ST-160-2002.**

Juramentación de un funcionario público:

“(…) la juramentación es el acto de investidura del funcionario público, y es a partir de ese momento que el órgano lo reviste de todas las potestades atinentes de su cargo, pues sin cumplir ese deber no puede acceder al cargo que le fue nombrado. En el caso de los funcionarios públicos, que son nombrados por la Asamblea Legislativa, hasta que no se lleve a cabo el respectivo juramento constitucional –juramento por el que de manera inequívoca se promete observar y defender la Constitución–, aconseja recordar que esta expresión –la defensa de la Constitución– comprende la preservación de la propia Constitución, en cuanto ley superior a cuyas disposiciones y principios se subordinan en el plano jurídico las personas y los poderes públicos, y su reparación en los casos en que sea agravada de modo general o particular”. **ST- 362-2001.**

Votación secreta:

“(…) si bien en forma expresa el Reglamento no menciona que dicho voto sea secreto, éste resulta serlo por cuanto se excluye la firma del votante, en aras de dejar a su libre arbitrio la toma de tales decisiones. El derecho al voto constituye un derecho propio de los legisladores, mismo que no puede ser violentando mediante la publicación de las boletas respectivas”. **ST-344-1999.**

Género-Cuotas de participación:

“(…) el sistema de cuotas de participación no es extensivo en su aplicación al caso de la elección del Subcontralor, fundamentalmente, porque en el caso de dicho nombramiento, no estamos frente a un puesto de elección popular, no se está en presencia de un vacío normativo que requiera la aplicación de dicha norma, pues se cuenta con norma expresa en la Ley Orgánica de la Contraloría que establece los requisitos, amén de que es la propia Constitución Política la que establece el principio de igualdad por lo que no son aplicables normas de rango infraconstitucional para favorecer la diferencia de género como parámetro para ocupar el cargo de cita; es decir, se enfrentaría un problema de roce tanto legal como constitucional, pues la Constitución no exige ese requisito por el contrario ampara la participación de cualquier ciudadano calificado sea hombre o mujer resultando más amplio y democrático. Los anteriores fundamentos llevan a considerar, que pretender obligar a la Asamblea Legislativa a nombrar en el puesto de Contralor (a) o subcontralor (a) a una mujer o a un hombre, se estaría incurriendo en el equívoco de hacer diferencia, donde ni la norma Constitucional ni la norma legal aplicable (Ley de la Contraloría) la hacen”. **C-045-2004.**

Vencimiento de plazo para elección:

“(…) esta Asesoría concluye que la comunicación de la Corte a la Asamblea, tiene como propósito abrir el espacio para que los diputados determinen si consideran prudente la no reelección del

magistrado respectivo antes del vencimiento del plazo de ocho años. Si la Asamblea Legislativa no se manifiesta en contra antes de ese vencimiento, se tendrá por automáticamente reelecto.

Debe agregarse que para la no reelección no es aplicable el plazo que cita el Artículo 163 constitucional, ya que este último es estrictamente para la elección de un magistrado e indica que se debe efectuar dentro de los treinta días posteriores al vencimiento del período respectivo”.

C-051-2004.

Votación para la destitución:

“(…) la posición de este Departamento es clara, por las razones supradichas de inclinarse en este caso en específico por el Voto Secreto para la remoción o destitución del Contralor. Adicionalmente se señala que no resulta Reglamentariamente posible mocionar para cambiar la votación Secreta por la nominal o pública, toda vez que el Reglamento no contempla ni posibilita tal situación.

En apoyo de la tesis aquí sustentada se señala además que como un medio de interpretación válido, en el caso de lagunas existentes está lo que se contempla como el paralelismo de las normas en el sentido de que las cosas se deshacen como se hacen, y en el caso particular se tiene que al señor Contralor General de la República se nombró en forma secreta, por lo que en tal sentido en caso de destitución debería seguir ese mismo mecanismo.

En el caso presente (al igual que otras situaciones), se considera que el Diputado tiene una obligación moral de emitir su voto, conforme a su conciencia, y una responsabilidad legal que deviene de su investidura y que este cumple adecuada y correctamente al emitir su voto en forma secreta.

La posición que sustenta esta Asesoría, se considera que del estudio detallado de la norma existente, dicha posición sería la más clara y cercana al Reglamento, y la más apegada a una correcta interpretación jurídica, a efecto de llenar una supuesta laguna existente. **C-099-2004.**

Ratificaciones:

“(…) En relación con la ratificación o no del señor Adrián Vargas Benavides como Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Presidencia de la Asamblea Legislativa interpreta:

Primero, la señora Silvia Navarro Romanini, secretaria general de la Corte Suprema de Justicia, informó a la Asamblea Legislativa que en sesión de Corte Plena celebrada el 10 de mayo del año en curso, se tomó el siguiente acuerdo: “Artículo V.- El presidente, magistrado Mora, informa que el 17 de junio próximo vence el período del nombramiento del magistrado Adrián Vargas Benavides y que este ha manifestado su anuencia a continuar en el cargo. Se dispuso tener por rendido el anterior informe del presidente, magistrado Mora, y autorizar a la Secretaría General para que envíe a la Asamblea Legislativa la comunicación correspondiente, a los efectos del Artículo

163 de la Constitución Política. Se declara acuerdo firme.”

Segundo, en la sesión ordinaria N° 19 del Plenario Legislativo celebrada el día 1° de junio del año en curso, se dio lectura a la nota de la Corte Suprema de Justicia.

Tercero, la Presidencia de la Asamblea ordenó trasladar el acuerdo de Corte Plena leído en el Plenario a la Comisión Permanentes Especial de Nombramientos por un plazo de hasta diez días hábiles.

Cuarto: Esta Presidencia en consonancia con los alcances del mandato constitucional del Artículo 158 que señala:

Artículo 158. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un período de ocho años por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En el desempeño de sus funciones, deberán actuar con eficiencia y se considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que en votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. Las vacantes serán llenadas para períodos completos de ocho años.

Quinto: Asimismo la Comisión Permanente Especial de Nombramientos aprobó el día 16 de junio del año en curso, una moción...

Le solicito a los diputados y diputadas hacer silencio para poder leer la resolución que fue escuchada por todos y todas las diputadas.

Asimismo la Comisión Permanente Especial de Nombramientos aprobó el día 16 de junio del año en curso, una moción de prórroga por ocho días hábiles al expediente N° 15.614, correspondiente a la ratificación del magistrado Vargas Benavides.

Sexto: Esta Presidencia reconoce que el mandato constitucional obliga a la Asamblea Legislativa a pronunciarse en tiempo para la reelección o no del señor magistrado Vargas Benavides, y que en el plazo aprobado por la Comisión Permanentes Especial de Nombramientos desconoce este término del 17 de junio del año en curso, como hecha máxima para que este Poder de la República emita su criterio favorable o no.

Por tanto: Esta Presidencia interpreta que la Asamblea Legislativa se ha pronunciado quedando electo el señor Vargas Benavides por haber caducado el plazo que fue el 17 de junio del año en curso y considera que el señor magistrado Adrián Vargas Benavides está reelecto por un nuevo período de ocho años de conformidad con la Constitución Política”. **Acta de la Sesión Plenaria No. 34 del 28-07-04:22-25**

“(…) para leerles alguna información de la Presidencia de la Asamblea que sigo mencionando no tiene ningún carácter resolutorio, sino recordatorio a los diputados y diputadas para que lo tomen en cuenta en las sesiones del Plenario de los próximos días.

Dice lo siguiente:

“Que el primero de junio del año 2004 se dio lectura, en el Plenario Legislativo, la nota de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se comunicaba a la Asamblea Legislativa la vacante en la Sala Constitucional, en virtud de la jubilación del magistrado propietario

Carlos Arguedas Ramírez, a partir del 1° de julio.

Que la Presidencia remitió el asunto en cuestión a la Comisión de Nombramientos por un plazo de quince días.

Que la Comisión recibió el expediente el 3 de junio, el plazo otorgado vencía el 29 de junio del año 2004.

Que el 22 de junio del 2004 el Plenario Legislativo aprueba una moción de prórroga por quince días hábiles. Esto es que el plazo ha de vencer entonces el 26 de julio.

Que el Plenario Legislativo aprobó un receso legislativo del 7 al 16 de julio, inclusive.

Que de conformidad con el Artículo 163 de la Constitución Política, la reposición de la vacante que deja el magistrado Carlos Arguedas, deba hacerse dentro de los 30 días naturales posteriores al vencimiento del periodo respectivo. En este caso, el plazo para que la Asamblea Legislativa realice el nombramiento correspondiente, vence el 31 de julio.

Que la prórroga de quince días otorgada por el Pleno legislativo a la Comisión de Nombramientos, se ve afectada por el acuerdo legislativo que otorgó el receso, toda vez que tomando en consideración este periodo, la prórroga vencería entonces el 6 de agosto, lo que contraviene el numeral 163 constitucional.

De conformidad con el Artículo 163 de la Constitución Política, el plazo que tiene la Asamblea Legislativa, para el nombramiento del Magistrado de la Sala Constitucional vence el 31 de julio.

Dadas las condiciones actuales y ante la imposibilidad que mediante el procedimiento sustentado en comisión, el Pleno cumpla con dicha obligación constitucional, les informo a los diputados y diputadas que en aplicación de la norma constitucional referida en el orden del día del Plenario Legislativo del miércoles 28 próximo y hasta su tramitación final, aparecerá como primer punto del Régimen Interno, el nombramiento del magistrado de la Sala Constitucional.” **Acta de la Sesión Plenaria No. 43 del 22-07-04:25-26.**

“(…) Que el plazo que tiene la Asamblea Legislativa conforme al Artículo 163 de la Constitución Política, es de 30 días naturales, a partir de la fecha, en que se venció el período de Magistratura del señor Magistrado Carlos Arguedas.

Que el Artículo 121, inciso 2 de la Constitución Política faculta de la Asamblea Legislativa a suspender las sesiones cuando así lo acuerde. Que el Pleno Legislativo aprobó un receso (suspensión de sesiones) el martes 6 de julio, el cual correría del miércoles 7 de julio al viernes 17 de julio, acuerdo que fue aprobado por una mayoría superior a 38 votos y que excluía únicamente de suspender sesiones a la Comisión Especial que tramita el expediente N° 15.627.

Que el 26 de julio, integrantes de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa remitieron una nota a la Presidencia Legislativa en la cual indican que el plazo vence en fecha posterior al 31 de julio. Que se deben resguardar los derechos de los y las diputadas de participación al debate y en general al uso de la palabra.

Que el Plenario Legislativo solo puede elegir al Magistrado o Magistrada en sesiones ordinarias (días hábiles) o en sesiones extraordinarias, acordadas para tal efecto.

Esta Presidencia considera que: el receso legislativo acordado conforme lo establece la norma constitucional 121 inciso 2), interrumpió los días señalados en el Artículo Constitucional 163. Por lo tanto, los días 7- 8- 12- 13- 14 y 15 de julio, deberán de reponerse en los días que van del primero de agosto al 6 de agosto, siendo éste el último día del Pleno legislativo para que cumpla con su obligación constitucional de elegir al Magistrado o Magistrada que sustituirá al señor Magistrado Carlos Arguedas. Asimismo, esta Presidencia en resguardo de los procedimientos establecidos por la Comisión de Nombramientos para el concurso público (ya publicados) y que de no cumplirse, afectaría derechos ciudadanos o ciudadanas que ya han concursado, considera que la fecha propuesta por la Comisión para brindar el informe respectivo (3 de agosto) está a todas luces dentro del plazo que la Asamblea debe cumplir. **Acta de la Sesión Plenaria No. 45 del 27-07-04:25.**

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA **Plenario**

CONSIDERANDO:

Que conforme las disposiciones contenidas en el Artículo 99 del Reglamento, en sujeción con los términos expresados en el homónimo 119 constitucional, la regla existente en materia de acuerdos parlamentarios es que éstos se adopten por mayoría absoluta de votos presentes, siempre que la Constitución no exija una votación mayor;

Que de la lectura del numeral 158 de nuestra Carta Magna y en atención al llamado principio de paralelismo de las formas, a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia los elige o bien, no –disculpen un segundo-, repito, que de la lectura del numeral 158 de nuestra Carta Magna y en atención al llamado principio de paralelismo de las formas, a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia los elige o bien, no los reelige la Asamblea Legislativa, para lo cual se requiere de una votación de al menos 38 votos efectivos; Que los Artículos 201 y 202, relativos al procedimiento de nombramientos, ratificaciones o renunciaciones, constituyen disposiciones aplicables únicamente al giro ordinario de las actuaciones del Congreso, esto es, respecto de todos aquellos actos para cuya aprobación la Constitución no exige una votación mayor (en otras palabras, simple mayoría); y, Que el Reglamento Legislativo es omiso respecto de las reglas de votación aplicables a los procesos de elección por mayoría calificada, como lo es aquel referido a la elección de los Magistrados del Poder Judicial. Por lo tanto, se acuerda el siguiente sistema de elección de Magistrados:

El sistema se compone de dos rondas, a saber:

Primera Ronda:

En esta se realizarán tres votaciones. En las primeras dos votaciones participan los candidatos que consideren los diputados y diputadas. En la tercera votación de esta primera ronda sólo podrán participar los candidatos que hayan obtenido cinco o más votos.

Segunda Ronda: En esta se realizarán cinco votaciones. En la primera votación podrán participar los señores diputados y señoras diputadas con los nombres que consideren oportunos. En la segunda votación participarán los candidatos que hayan obtenido uno o más votos en la votación anterior. En la tercera votación sólo participarán los candidatos que hayan obtenido diez o más votos en la anterior votación. En la cuarta votación sólo podrán participar los candidatos que hayan obtenido quince o más votos en la anterior votación. En quinta votación sólo podrán participar los dos candidatos que tuvieron mayor cantidad de votos en la anterior votación.

En cada votación si solo un candidato obtuvo el número de votos estipulado para participar en la siguiente votación se cierra la ronda de votaciones sin elección.

Será electo Magistrado el candidato que obtuviere por lo menos 38 votos efectivos.

Si en este proceso ningún candidato alcanza los 38 votos efectivos o bien, sólo un candidato alcanzare el número de votos estipulados para participar en la siguiente votación, se pospondrá la votación por una semana, después de la cual se volverá a realizar el proceso aquí señalado. Asamblea Legislativa.- San José, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cuatro. **ACUERDO 6209-0405.**

Artículo 202. Falta de mayoría y empate

Cuando no hubiere mayoría absoluta en una votación de las que indica el artículo anterior, se repetirá ésta, entre los que hubiesen obtenido uno o más votos; y si la repetición diere el mismo resultado, se hará la elección por tercera vez, solamente entre los que hubiesen obtenido, por lo menos, diez votos. En caso de empate se repetirá la votación, y si diere el mismo resultado, decidirá la suerte.

Ratificación de Magistrado:

La Presidencia resuelve que la ratificación de un magistrado, tiene preeminencia sobre cualquier asunto del orden del día y su discusión abarca la primera y segunda parte de la sesión hasta las 23:30 horas plazo en que se somete a votación.

[...] Por vencer el día de hoy lunes 17 de mayo de 2010 el término para que la Asamblea Legislativa se pronuncie sobre la reelección o no del Magistrado Gilbert Armijo Sancho, esta Presidencia

somete formalmente a consideración y votación de los Diputados el expediente 17.654 denominado: “Reelección o no del señor Gilberth Armijo Sancho, como Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”, con preeminencia sobre los demás asuntos que están en la agenda del día de hoy. **Acta de la Sesión Plenaria No. 12 del 17-05-2010:28-29.**

Procedimiento elección de Contralor:

Por quedar solo un nombre para la tercera votación que alcanzara más de 10 votos, y al someterlo a votación sería automáticamente elegido, la Presidencia decide aplicar, por analogía, en parte, el procedimiento para la elección de magistrados, de manera que no habiendo más que una candidata en esta tercera votación, se decide no celebrar una tercera, y reiniciar el proceso de votación con la primera votación, en donde participarían los candidatos nominados tanto por la Comisión de Nombramientos como por cualquier candidata o candidato que los diputados deseen proponer. **Acta de la Sesión Plenaria No. 034 del 27-06-05:13.**

Procedimiento elección Magistrados Suplentes:

La Presidencia resuelve: “someter una primera ronda de hasta tres votaciones, en esa ronda no vamos a sumar ni en ninguna de las dos rondas, no vamos a sumar los votos en blanco, porque ha sido la costumbre no sumarlos, de no procederse a la elección en las tres rondas vamos a dar otra oportunidad del lunes siguiente de otras tres rondas, de no existir consenso en estas dos rondas en días diferentes, diputados y diputadas, la Presidencia interpreta que el Plenario está rechazando los dos nombres, por lo tanto, mandaremos respuesta a la Corte Suprema de Justicia indicando que los dos nombres han sido rechazados y que solicitamos el envío de nuevos nombres para la elección de magistrados y magistradas.

En virtud de que al existir dos oportunidades con tres rondas en lista cerrada de dos nombres y no hay posibilidad de consenso sobre esos dos, debe interpretarse, entonces, un rechazo para no tener más votaciones repetidas sin la posibilidad de los consensos necesarios. Esto es una resolución que someto a la consideración de los diputados y diputadas.” **Acta de la Sesión Plenaria No. 70 del 01-09-2010:21-22.**

A202
1995-2621

Ratificación del nombramiento del Regulador General de la ARESEP:

La Presidencia resuelve: “Por vencer el día de sábado 12 de junio del 2010, el plazo que la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos dispone para que la Asamblea Legislativa objete o no el nombramiento realizado por el Consejo de Gobierno del señor Dennis Meléndez Howell como Regulador General y Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), esta Presidencia reitera el anuncio realizado en la sesión del Plenario Legislativo N° 25 de fecha 8 de junio de 2010, de someter al Plenario Legislativo el día de mañana jueves 10 de junio de 2010, el

expediente 17.723 denominado: “Ratificación o no del Nombramiento del Señor Dennis Meléndez Howell, al Cargo de Regulador General y Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) por lo que se ordena a la Comisión respectiva a más tardar el día de mañana remita a la Secretaría del Directorio antes del medio día, el expediente respectivo en el estado en que se encuentre a efecto de incluirlo en la agenda del Plenario Legislativo, en el primer lugar de la primera parte de la sesión y hasta su votación final”. **Acta de la Sesión Plenaria No. 26 del 09-06-2010:43-44.**

Ratificación Magistrado:

La Presidencia resuelve que la ratificación de un magistrado, tiene preeminencia sobre cualquier asunto del orden del día y su discusión abarca la primera y segunda parte de la sesión hasta las 23:30 horas plazo en que se somete a votación.

“Por vencer el día de hoy lunes 17 de mayo de 2010 el término para que la Asamblea Legislativa se pronuncie sobre la reelección o no del Magistrado Gilbert Armijo Sancho, esta Presidencia somete formalmente a consideración y votación de los Diputados el expediente 17.654 denominado: “Reelección o no del señor Gilberth Armijo Sancho, como Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”, con preeminencia sobre los demás asuntos que están en la agenda del día de hoy.” **Acta de la Sesión Plenaria No. 012 del 17-05-2010:28-29.**

Voto asistido:

La Presidencia resuelve que en los procesos de nombramientos o elección que realice la Asamblea Legislativa en los que se debe indicar en la boleta el nombre y los dos apellidos de la persona, se debe asistir al Diputado Oscar López para que una persona de su confianza escriba por él. Debe entenderse que las personas que tengan alguna discapacidad pueden solicitar ayuda para los diversos procesos de elección y nombramientos. **Acta de la Sesión Plenaria No. 001 del 01-05-06:12-14.**

Procedimiento de votación para elección de magistrado:

El Plenario, por medio de una moción de orden aprobada, determina que la elección de los magistrados suplentes pendientes de elegir se haga en forma individual. Se reitera, por parte de la Presidencia, que en cada caso se debe obtener 38 votos efectivos para ser electos de conformidad con la normas constitucionales. **Acta de la Sesión Plenaria No. 108 del 28-11-05:31-34.**

Procedimiento de elección de Defensor:

Si bien la Presidencia señala que la elección se hace de conformidad con los Artículos 201 y 202 del RAL, se indica que: en la primera ronda participan todos, en la segunda ronda quienes hayan obtenido

un voto o más, en la tercera ronda los que obtengan 10 o más votos, en la cuarta ronda los que obtengan 10 o más votos y en la quinta solo los dos más votados con más de 10 votos, quedando electo el candidato más votado.

Si en la segunda ronda solo un candidato obtiene más de diez votos, se reinicia el proceso de elección, debido que no se puede iniciar una tercera ronda con solo un candidato.

En todas las votaciones se requiere la mayoría absoluta de la asamblea (29 votos)

Además, la Presidencia resuelve implementar un mecanismo que permita el tránsito libre a los diputados. Ningún diputado iniciada la votación podrá ingresar al salón de sesiones, pero el diputado que estando en el proceso de votación desee ausentarse y lo manifieste a la Presidencia le indicará al ujier que le permita salir, con las siguientes consecuencias: la pérdida de la dieta y la suma de su voto no emitido al candidato más votado. **Acta de la Sesión Plenaria No. 048 del 04-08-05:24-25.**

Empate en votaciones de asuntos que requieren mayoría calificada (desechar):

Por apelación aprobada por el Plenario Legislativo, se interpreta que los asuntos que requieran mayoría calificada para ser aprobados y el resultado de la votación es un empate, el asunto se desecha automáticamente, sin que haya necesidad de una segunda votación, desaplicando el Artículo 106 del RAL, el cual establece que en las votaciones empatadas las votación se repite. **Acta de la Sesión Plenaria No. 030 del 20-06-05:18, 20 y 21.**

Procedimiento de votación para elección de magistrado:

La Presidencia anuncia el acuerdo tomado por jefes de fracción sobre un nuevo procedimiento de elección de magistrados, con 2 rondas de votación, en la primera se realizan 3 votaciones y si no hay elección se realiza una segunda ronda con 5 rondas de votación, si no hay elección se suspende este proceso por 8 días naturales. **Acta de la Sesión Plenaria No. 087 del 14-10-04:18-19.**

Procedimiento elección de magistrados:

Los votos nulos o blancos se tomarán como tales si ningún candidato obtiene 38 votos, y solo se le sumarán al candidato que obtenga más de esos 38 votos.

Concluida la tercera ronda de votación sin que se haya dado un empate o ningún candidato haya obtenido los 38 votos (efectivos y válidos), se suspende el proceso por 48 horas vía moción. **Acta de la Sesión Plenaria No. 054 del 16-08-04:42-43, 45.**

Plazo de Comisión para dictaminar sobre ratificación de miembro de la Junta Directiva de la ARESEP:

La Presidencia interpreta que no corre el plazo para la Comisión Especial de Nombramientos, antes de que la misma reciba el

nombramiento, por lo que la Comisión dio el dictamen dentro del plazo de ley.

El plazo de los 30 días indicado en el Artículo 47 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, cuenta para el efecto global, pero para que la Comisión dé el dictamen, el plazo está dentro del período de tiempo que lo ha recibido (30 días posteriores al día que recibió el expediente).

Una vez que se haya nombrado el Regulador o los miembros de la Junta Directiva y se envíen los expedientes a la Asamblea Legislativa, la Asamblea dispondrá de un plazo de 30 días para objetar los nombramientos. Si en ese lapso no se produjere objeción, se tendrán por ratificados. **Acta de la Sesión No. 104 del 05-11-02:22.**

Elección del Primero de Mayo:

"(...) Las votaciones para la elección del Directorio de la Asamblea Legislativa, se regirán por los siguientes preceptos:

Se dará un máximo de tres votaciones, con posibilidad de repetir la segunda y tercera; en caso de empate o que no se alcance la requerida mayoría absoluta de los presentes, según el criterio que se detalla más adelante.

Los votos nulos, blancos y abstenciones, se sumarán al candidato con mayor votación en todos los casos; salvo en el empate en segunda votación, señalado en el Artículo 201 del REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.

Aplicación del Artículo 201.

La primera votación, se realiza con todos los candidatos nominados, en papeletas que contienen los nombres completos de cada uno de ellos, estas se repartirán y contabilizarán – acto a realizar en cada una de las votaciones – para verificar si coinciden el número de boletas y el número de Diputados y Diputadas presentes. Del escrutinio de los votos se determinará si existe mayoría absoluta de los presentes, a favor de alguno de los candidatos y en consecuencia la elección correspondiente

Si no se diera la mayoría absoluta de los votos presentes, luego de adjudicar los votos blancos, nulos y abstenciones, al candidato con mayor votación, o si pese a la adjudicación de estos votos se registra que no hay mayoría absoluta o se produce un empate, se procede a una segunda votación.

En la segunda votación (con la participación de todos los candidatos), se repite el proceso de distribución, votación y conteo de boletas. Si existe mayoría absoluta, se decreta la elección, si ninguno de los candidatos alcanza la mayoría absoluta, se le suman al de mayor votación los votos blancos, nulos y abstenciones.

De este acto pueden derivarse tres situaciones con su respectivo efecto:

Que se logre mayoría absoluta = Elección en el cargo sometido a elección

Que no se logre la mayoría absoluta = Se repite la votación.

Que se empate la elección = Se repite la votación

Sí se producen los resultados 2 y 3, se procede a la repetición de la segunda votación.

En esta votación participan nuevamente todos los candidatos. Una vez ejecutado el proceso de votación y verificación; se pueden presentar los siguientes resultados:

Que existan votos suficientes para elegir el puesto = elección del puesto.

Que no exista mayoría absoluta = espera “asignación de votos”.

Que exista empate = espera “asignación de votos”.

La “asignación de votos a los que se hace referencia está fundamentada en la parte final del Artículo 201 del REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA el cual cita que “... si repetida ésta (la segunda votación), diere el mismo resultado entonces la suerte decidirá a que personas se adjudican los votos de los que se ausentaren o hubieren dejado de elegir” Art. 201 del REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA”.

Si aplicada esta norma no se logra una mayoría absoluta de los presentes, se procede a la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 202 que rige en lo sucesivo la votación.” **ST-I-003-2004.**

Capítulo III. RECURSO DE INSISTENCIA

Artículo 203. Envío a Comisión Especial

Cuando la Contraloría hubiere improbadado un egreso de alguno de los Supremos Poderes, o le hubiese negado su aprobación a un presupuesto de las municipalidades e instituciones autónomas, y tales poderes, municipalidades e instituciones hubiesen presentado ante la Contraloría, el respectivo recurso de insistencia, una vez leído en la Asamblea tal recurso, el Presidente lo pasará a estudio de la comisión que designe, salvo en el caso de presupuestos municipales donde necesariamente lo remitirá a la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo. (Modificado mediante Acuerdo N° 6359, de 28 de febrero de 2008)

Recurso de insistencia de municipalidades:

“El Reglamento de la Asamblea Legislativa (RAL), en sus numerales 85 y 203 hace alusión a dicho recurso de insistencia dentro del procedimiento de improbación de los presupuestos municipales. Según indica el artículo 203, cuando la Contraloría impruebe alguno de esos presupuestos y la municipalidad hubiese presentado ante esta el respectivo recurso, una vez leído en la Asamblea, el Presidente lo pasará a estudio de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, por tratarse precisamente de un presupuesto municipal...// Ahora bien, el fundamento de las

regulaciones que contiene el RAL, se ubican en la existencia del recurso de insistencia dispuesto en la Ley N° 1252, derogada por la actual ley orgánica de la CGR, donde no quedó regulado. Nótese que lo dispuesto en el ordinal 203 es un procedimiento legislativo que se inicia luego de la presentación ante la CGR del respectivo recurso, es decir, de la vía dispuesta en su anterior ley orgánica, ya que en ninguna norma del Reglamento, se instituye o crea tal modalidad recursiva, sino que se hace referencia a un respectivo recurso (el dispuesto en el inciso e) del numeral 6 derogado)...// Amén de un eventual roce constitucional, el procedimiento que contempla el RAL, no podría ir más allá de una decisión respecto a la procedencia o admisibilidad del recurso que presente una municipalidad ante el órgano constitucional encargado de la materia, para que el asunto sea nuevamente evaluado por la CGR, quién en definitiva tiene a cargo la aprobación o no del presupuesto cuestionado.// Es de advertir que la competencia dada por la Constitución Política al ente contralor en materia de presupuestos municipales no sólo implica su aprobación o improbación sino inclusive el examen de los mismos.” **CON-021-2010.**

Recurso de insistencia Municipal:

“el traslado al escenario legislativo del recurso de insistencia que presente una municipalidad ante la Contraloría General de la República, tras la improbación de su presupuesto, debe enmarcarse dentro de las funciones de control o fiscalización política, que son propias al Parlamento y que se diferencian, de la estricta labor legislativa, como puede serlo el dictado de las leyes, sus reformas, su interpretación auténtica, entre otras, por lo tanto no se requiere de la convocatoria del asunto por parte del Poder Ejecutivo durante el periodo de sesiones extraordinarias para que la Asamblea pueda desplegar una labor que no está incluida en los contenidos del Artículo 118 de la Constitución Política”. **C-022-2008.**

Artículo 204. Plazo de la Comisión para rendir informe

La comisión rendirá informe sobre el asunto dentro de los quince días hábiles siguientes y propondrá a la Asamblea un proyecto de acuerdo, aceptando o rechazando el recurso.

Si no hubiere acuerdo unánime en cuanto al informe y proyecto respectivo, se procederá en la forma prevista en el artículo 81 de este Reglamento.

Plazo para resolver recurso de insistencia:

“...Dicha Comisión tiene un plazo de quince días hábiles para rendir el informe, ello de conformidad con el artículo 204 del RAL, y debe proponer a la Asamblea un proyecto de acuerdo, aceptando o

rechazando el recurso.” **CON-021-2010.**

Capítulo IV. ACUERDOS PARLAMENTARIOS

Artículo 205. Trámite de acuerdos parlamentarios

Los proyectos, para la emisión de acuerdos concernientes al régimen interior de la Asamblea, así como los proyectos de acuerdo que deban tomarse, en uso de las atribuciones enumeradas en los incisos 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 16), 21), 22), 23) y 24) del artículo 121 de la Constitución Política, deberán presentarse por escrito, firmados por el diputado o los diputados que los inicien o acojan; o por el Ministro del ramo, cuando el proyecto sea de iniciativa del Poder Ejecutivo. Asimismo, deberán ser leídos por la Secretaría. . La Asamblea los conocerá y resolverá, sin ajustarse a los trámites previstos en el artículo anterior.¹⁶

Sin embargo, la Presidencia ordenará que el proyecto pase a estudio de una Comisión especialmente nombrada para el caso, señalándose un término prudencial no menor de tres días hábiles para informar, cuando el asunto sea complicado o cuando así lo disponga este Reglamento.¹⁷

16 Nota: Se refiere al Artículo 83.
17 Nota: De conformidad con la disposición adoptada en la sesión N° 24 del 10 de julio de 1999, y según acuerdo N° 4084, del 14 de junio de 1999 este Artículo se interpreta de la siguiente forma:

Artículo ÚNICO: La tramitación de los proyectos de reforma total o parcial del Reglamento de la Asamblea Legislativa se hará de conformidad con las siguientes disposiciones:

- 1) El trámite de los proyectos de reforma total o parcial del Reglamento de la Asamblea Legislativa iniciará con la lectura del proyecto. Posteriormente, se concederá un máximo de quince minutos a los proponentes para que brinden una explicación general del texto.
- 2) Finalizadas las explicaciones, se procederá al conocimiento de las mociones de fondo. Estas mociones serán conocidas directamente por el Plenario.
- 3) Las mociones se discutirán en el orden de su presentación. No obstante, el Presidente podrá establecer el orden de discusión de las mociones de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 124 y 163 del Reglamento.
- 4) Cada diputado tendrá derecho a hacer uso de la palabra quince minutos por cada moción.
- 5) Finalizado el conocimiento de las mociones de fondo, cada diputado podrá hacer uso de la palabra por una hora para referirse al fondo del proyecto.
- 6) Cuando la complejidad del proyecto o el número de mociones presentadas lo amerite el Presidente podrá ordenar, en cualquier estado del debate, que el proyecto pase a conocimiento de una Comisión, especialmente nombrada para el caso. En este caso:
 - a. Las mociones que se presenten se discutirán en el orden de su presentación. El presidente de la Comisión tendrá las facultades a que se refiere el numeral 3.
 - b. La Comisión deberá informar al Plenario dentro del plazo prudencial que le fije el Presidente de la Asamblea, el cual no podrá ser inferior a tres días. La Comisión podrá solicitar al Presidente de la Asamblea, por una sola vez, una prórroga del plazo. Si el Presidente negare la prórroga, cabrá apelación ante el Plenario el cual resolverá en definitiva lo establecido en el Artículo 156 del Reglamento.
 - c. Si vencido el plazo para rendir el informe, o su prórroga, aún quedaren mociones pendientes de conocer, estas se someterán a votación, sin discusión alguna.
- 7) Una vez rendido el informe solo se admitirán nuevas mociones de fondo cuando se presenten al Directorio durante los seis días hábiles siguientes a la fecha en que fue rendido el informe de la Comisión.
- 8) Las mociones de fondo pasarán a conocimiento de la Comisión que informó, la cual deberá rendir un informe al Plenario dentro de los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el numeral anterior. Si vencido el plazo para rendir el informe aún quedaren mociones pendientes de conocer, éstas se someterán a votación, sin discusión alguna. Se tendrán incorporadas al texto las mociones que determine la Comisión.
- 9) Las mociones de fondo rechazadas por la Comisión podrán ser reiteradas por sus proponentes ante el Plenario, si éste se convierte en comisión general para conocerlas. La moción para convertir el Plenario en comisión general se pondrá a votación, previa explicación del asunto que hará el proponente en un máximo de diez minutos.
- 10) Una vez aprobado el proyecto, se publicará en el diario oficial.

Prórroga de la Comisión Permanente Especial de Reglamento:

“La Presidencia, en el uso de las facultades que otorga el artículo 205, párrafo segundo del Reglamento de la Asamblea Legislativa, otorga la prórroga de cuatro años solicitada por los miembros de la comisión especial que conocerá y dictaminará todos los proyectos de reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa”. **Acta de la Sesión Plenaria No. 15 del 20-05-2010:64.**

Improcedencia e inadmisibilidad de la presentación por el Poder Ejecutivo de un proyecto de acuerdo de reforma al reglamento legislativo:

La Presidencia resuelve declarar “improcedente y por tanto inadmisile la presentación y la tramitación del expediente N° 18122 porque todos los proyectos de acuerdo de reformas al reglamento son iniciativa exclusiva de las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa”. **Acta de la Sesión Plenaria No. 44 del 26-07-2011:31-33.**

Prórroga en la Comisión :

“La Presidencia, en el uso de las facultades que otorga el Artículo 205, párrafo segundo del Reglamento de la Asamblea Legislativa, otorga la prórroga de cuatro años solicitada por los miembros de la comisión especial que conocerá y dictaminará todos los proyectos de reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa”. **Acta de la Sesión Plenaria No. 015 del 20-05.2010:28-29.**

Trámite de mociones de reiteración en proyectos de acuerdo:

Teniendo en cuenta que la tramitación del proyecto de acuerdo legislativo, exp.15746 se hace al amparo de lo dispuesto por el Artículo 207 del RAL; que si bien el Artículo 138 del RAL regula la norma general que rige el derecho de reiteración, entratándose de mociones de reiteración de un proyecto de reforma al RAL, lo que procede es la aplicación del procedimiento en el Acuerdo de la Asamblea Legislativa N° 4084, adoptado en la sesión N° 24 del 10 de junio de 1999, y publicado en La Gaceta N° 129 del 5 de julio de 1999, toda vez que esta regulación es normativa especial y que debe ejecutarse; la Presidencia resuelve que: las mociones de fondo rechazadas por la comisión podrán ser reiteradas por sus proponentes ante el Plenario (una moción de reiteración, por cada modificación, derogación o adición contenida en el texto), solo si este se convierte en comisión general para conocerlas (por moción aprobada por mayoría absoluta, que incluya la o las mociones de reiteración que pretenden los proponentes sean discutidas por este Pleno; solo se conocerá una moción para convertir el Plenario en comisión general por sesión); y que el o los proponentes de la moción para convertir el Plenario en comisión general, tendrán un plazo máximo de diez minutos para la explicación del asunto, de conformidad con el acuerdo citado supra. **Acta de la Sesión Plenaria No. 120 del 25-01-05:68-69.**

A205
Votos Sala
Constitucional CSJ
1999-08408
2000-05845
2004-09251
2004-14986
2005-00398
2005-02235
2005-09342
2005-09380
2006-03671
2007-05674
2007-9699

Forma de publicación de acuerdos legislativos:

“...fuera de los proyectos de ley, también existen otros documentos que deben publicarse en La Gaceta, como son los acuerdos que señala el párrafo primero del artículo 124 de la Constitución Política y que no tienen carácter de leyes./ (...) es posible publicar en La Gaceta digital, sin incurrir en ningún vicio sustancial de procedimiento, los proyectos de ley y los acuerdos que le competen a la Asamblea Legislativa.” **CON-031-2010.**

Proyectos de acuerdos legislativos:

“(...) Estando en sesiones extraordinarias, los proyectos de acuerdos legislativos no se pueden conocer salvo que sean incluidos en la Convocatoria del Poder Ejecutivo. Se exceptúa de esta prohibición los casos de modificaciones al Reglamento de la Asamblea Legislativa, o su régimen interno o los relacionados con la función de control político”. **ST-109-2000.**

Que estando en sesiones extraordinarias, los proyectos de acuerdos legislativos no se pueden conocer salvo que sean incluidos en la Convocatoria del Poder Ejecutivo”. **C-019-2005.**

Artículo 206. Archivo de disposiciones pendientes

El Presidente ordenará archivar, sin más trámite y sin recurso alguno, las proposiciones pendientes de resolución, una vez transcurridos cuatro meses después de su presentación. De igual manera se procederá en cuanto a las comisiones especiales originadas en proposiciones cuyo dictamen o informe no se hubiere producido en el término que, imperativamente, deberá fijársele al hacer su designación.

Plazo para dictaminar:

“...En el caso que nos ocupa la moción fue presentada a tiempo, el inconveniente se suscita al haber transcurrido un año y ocho meses sin que la moción se conociera por parte del Plenario Legislativo, conllevando al archivo de la moción según lo dispuesto en el artículo 206 del RAL...Del texto anterior, debe entenderse en forma clara, que cualquier proposición que tenga más de cuatro meses de presentada para su conocimiento y no haya sido resuelta de alguna forma, deberá archivar sin más trámite. **CON-024-2010.**

CRITERIO REITERADO EN CON-039-2010

“...Esta situación nos lleva entonces a reiterar lo manifestado en nuestra anterior consulta CON-024-2010-j, en cuanto que a criterio nuestro, dichas mociones de prórroga debieron conocerse a más

tardar en el término de cuatro meses desde su presentación, conforme con el artículo 206 del Reglamento.// Al no ser conocidas en ese plazo procedía el archivo de las mociones, lo que implicaría a su vez que el expediente principal también debiera archivarse por habersele vencido el plazo cuatrienal.” **CON-039-2010.**

Efectos del vencimiento del plazo del artículo 206 RAL:

“... los plazos perentorios, una vez transcurridos, pueden producir la pérdida o preclusión de la competencia para realizar el acto que se trate. En este caso, podrían tener además los siguientes efectos:/ a) Que se entienda manifestada la voluntad ficta del ente u órgano que se trate en un determinado sentido. Esto normalmente ocurre cuando la decisión puede ser reducida a acoger o rechazar el asunto sometido a conocimiento, limitándose el ordenamiento jurídico a inferir como válida una de las alternativas al momento del vencimiento del término./ Como ejemplo de lo anterior se tiene lo dispuesto en los artículos (...) 47 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N° 7593 de 9 de agosto de 1996; 206 RAL, y 126, 158 y 178 de la Constitución Política.” **CON-100-2013 J.**

Archivo de mociones de revisión:

La Presidencia resuelve aplicar los alcances del Artículo 206 del RAL, a las mociones de revisión pendientes de trámite y que tengan más de 4 meses sin tramitarse (ordenar su archivo), salvo en caso de expedientes no convocados por el Poder Ejecutivo en sesiones extraordinarias, en cuyo caso se tiene por suspendido el plazo. Además, archivar el expediente 13681 y sustituirlo por otro, según interpretación del Artículo 207 realizada en la sesión 24 del 10 de junio de 1999 (acuerdo N° 4084 del 14 de junio de 1999). Asimismo, determina que en lo sucesivo, las mociones de revisión se incorporen al Orden del Día del Plenario, inmediatamente después del Informe de Correspondencia. **Acta de la Sesión Plenaria No. 014 del 22-05-06:10-12.**

A206
Votos Sala
Constitucional CSJ
2007-05674

Caducidad de prórrogas de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Públicos y archivo de informes de liquidación de los presupuestos 2003 y 2004:

La Presidencia resuelve archivar los informes de liquidación de los presupuestos 2003 y 2004 de la Comisión Permanente Especial del Control e Ingreso del Gasto Público, debido que los mismos fueron dictaminados en forma extemporánea. Asimismo, determina que las prórrogas solicitadas están caducas según el Artículo 206 del RAL y ordena a la Secretaría del Directorio que, en lo sucesivo, archive de oficio las mociones de solicitud de prórroga que superen el plazo de caducidad dispuesto en el art. 206. **Acta de la Sesión Plenaria No. 069 del 07-09-06:22-24.**

Ubicación de los votos de censura en el Orden del Día del

Plenario:

La Presidencia resuelve:

1. Que si bien el Artículo 188 del RAL determina un plazo para que el Directorio fije fecha de discusión, el inicio de esa discusión se encuentra sujeta a lo dispuesto en el inciso d), punto 4) del art. 35 del RAL. Es decir, la EFECTIVIDAD en la discusión se producirá cuando se llegue al punto de forma ordinaria o por medio de moción de alteración del orden o de posposición. 2. El plazo determinado en el art. 188 citado no vincula al Plenario sino al Directorio para que fije la fecha de discusión. 3. La Asamblea no tiene un plazo fatal o preceptivo dentro del cual deba conocer del voto, a no ser los 4 meses que indica el Artículo 206 RAL, posteriores a los cuales caduca el asunto. 4. El conocimiento de una moción de voto de censura se debe realizar dentro del apartado de "Control Político". **Acta de la Sesión Plenaria No. 059 del 22-08-06:11-12.**

"Debe tenerse presente que ordenar el archivo de las proposiciones pendientes, no es una facultad que se le otorga al Presidente, sino un mandato legal que está obligado a cumplir". **C-079-2005.**

TITULO VI REFORMAS AL REGLAMENTO

Artículo 207. Reformas al Reglamento

Toda reforma total o parcial a este Reglamento, así como la interpretación de cualquiera de sus disposiciones requiere, para ser aprobada, los dos tercios de votos de la totalidad de los miembros de la Asamblea.

Las reformas deberán realizarse mediante el procedimiento establecido en el artículo 124 de la Constitución Política.

Trámite del expediente N° 18.433, Modificación a la Ley N° 9019, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, para el Ejercicio Económico del año 2012 y Primer Presupuesto

Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico

La Presidencia resuelve:

[...] Establecer el día 6 de agosto del año 2012, como la fecha en que se cumple el plazo de un mes que dispone el inciso 5 del artículo 180 del Reglamento. En consecuencia se define las fechas 6 y 9 de agosto como plazo máximo para proceder a la votación en primer y segundo debate, respectivamente, del expediente legislativo N° 18.433 que contempla una Modificación a la Ley N° 9019, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, para el Ejercicio Económico del año 2012 y Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2012; aplicando analógicamente las mismas reglas que rigen para la votación del proyecto de presupuesto ordinario. [...] **Acta de la Sesión Plenaria No. 37 del 04-07-12:7-8.**

Archivo de mociones de revisión:

La Presidencia resuelve aplicar los alcances del Artículo 206 del RAL, a las mociones de revisión pendientes de trámite y que tengan más de 4 meses sin tramitarse (ordenar su archivo), salvo en caso de expedientes no convocados por el Poder Ejecutivo en sesiones extraordinarias, en cuyo caso se tiene por suspendido el plazo. Además, archivar el expediente 13681 y sustituirlo por otro, según interpretación del Artículo 207 realizada en la sesión 24 del 10 de junio de 1999 (acuerdo N° 4084 del 14 de junio de 1999). Asimismo, determina que en lo sucesivo, las mociones de revisión se incorporen al Orden del Día del Plenario, inmediatamente después del Informe de Correspondencia. **Acta de la Sesión Plenaria No. 014 del 22-05-06:10-12.**

Improcedencia e inadmisibilidad de la presentación por el Poder Ejecutivo de un proyecto de acuerdo de reforma al reglamento legislativo:

La Presidencia resuelve declarar "improcedente y por tanto inadmisible la presentación y la tramitación del expediente N° 18122 porque todos los proyectos de acuerdo de reformas al reglamento son iniciativa exclusiva de las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa". **Acta de la Sesión Plenaria No. 44 del 26-07-2011:31-33.**

Mociones de Alteración, Moción Posposición, Moción de Orden:

La Presidencia dispuso que el procedimiento para el trámite del presupuesto en el Plenario es el siguiente: "1. Tramitar las mociones de posposición para conocer proyectos de ley diversos al proyecto de presupuesto, únicamente cuando haya transcurrido una hora cuarenta y cinco minutos de haberse iniciado el conocimiento del expediente de presupuesto y las mociones cumplan con los requisitos de admisibilidad que dispone el Artículo 37 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, a saber:

Cuando lo soliciten dos o más Jefes de Fracción que juntos representen

A207
Votos Sala
Constitucional CSJ
1992-0990
1998-8611
1999-08408
2000-05845
2004-09138
2004-09147
2004-09251
2004-09252
2004-14986
2005-00398
2005-02235
2005-09380
2005-7961
2006-03671
2008-07687
2011-000992
2012-004621

por lo menos a treinta y ocho diputados. Cuando así lo demande no menos de la mitad de los Jefes de Fracción, debidamente acreditados. Cuando así lo soliciten diez diputados de dos o más fracciones.

2. La moción para abrir el Plenario a Comisión General, tal y como el Artículo 179 inciso 1) del Reglamento Legislativo, es de orden y por lo tanto se tramitará conforme se dispone en el Reglamento y a la costumbre legislativa establecida al efecto de una moción por sesión". **Acta de la Sesión Plenaria No. 101 del 02-11-2010:17-21.**

Modificaciones al trámite del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 2010:

La Presidencia resuelve: "1. Establecer el día 17 de junio del año 2010, como la fecha en que se cumple el plazo de un mes que dispone el inciso 5 del Artículo 180 del Reglamento. En consecuencia se define las fechas 15 y 17 de junio como plazo máximo para proceder a la votación en primer y segundo debate, respectivamente, del expediente legislativo N° 17.669 que contempla una modificación al presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el año 2010 y primer presupuesto extraordinario para el mismo periodo; aplicando analógicamente las mismas reglas que rigen para la votación del proyecto de presupuesto ordinario. (...)"

Acta de la Sesión Plenaria No. 018 del 26-05-2010:25-28.

Véase lo resuelto en el Acta 019 del 27-5-2010:79.

Procedimiento específico para el trámite del presupuesto extraordinario y modificaciones presupuestarias, se determinan fechas límites para su votación:

Presidencia interpreta como plazo máximo para proceder a la votación en primer y segundo debate del expediente 17.699 modificación al presupuesto ordinario y extraordinario para el año 2010 el 15 y 17 de junio, en este último día se cumple el plazo de un mes (Artículo 180 inciso 5 del RAL)

Fija el 08 de junio como fecha máxima para que el Plenario Legislativo continúe el trámite del expediente 17.699 en primer debate recibidos los informes del caso y establece para la Comisión dictaminadora que las mociones vía Artículo 137 pendientes de trámite en el tercer día, al ser las 23:30 horas el Presidente suspenderá la discusión, incluyendo las de revisión y se tendrán por rechazadas (Art 178 RAL) y enviándose el informe al Plenario Legislativo lo que deberá seguirse aplicando para casos similares al de este proyecto de ley. **Acta de la Sesión Plenaria No. 18 del 26-05-2010:25.**

Plazo para presentación de mociones a proyecto de reforma al Reglamento:

La Presidencia indica que el plazo de los 6 días que indica el numeral 7 del Artículo único del Acuerdo N° 4084 de 14 de junio de 1999

adoptado en la sesión plenaria N° 24 del 10 de julio de 1999, para la presentación de mociones, empieza a correr a partir de la fecha en que se rinda el Informe de la Comisión, entendiéndose a partir del momento en que finalice la explicación del Informe por parte de los miembros de la citada Comisión. **Acta de la Sesión Plenaria No. 053 del 10-08-09:32-35.**

Aplicación de Artículo 207 (envío a Comisión Especial):

La Presidencia resuelve remitir los proyectos de acuerdo de reforma al RAL a una Comisión Especial creada al efecto, de conformidad con lo establecido en el Artículo 207 del RAL y la Resolución de la Presidencia adoptada en la Sesión Ordinaria N° 24 del 10 de julio de 1999, Acuerdo Legislativo N° 4084 del 14 de junio de 1999. **Acta de la Sesión Plenaria No. 12 del 17-05-06:19-20.**

Trámite de mociones de reiteración en proyectos de acuerdo:

Teniendo en cuenta que la tramitación del proyecto de acuerdo legislativo, exp.15746 se hace al amparo de lo dispuesto por el Artículo 207 del RAL; que si bien el Artículo 138 del RAL regula la norma general que rige el derecho de reiteración, entrándose de mociones de reiteración de un proyecto de reforma al RAL, lo que procede es la aplicación del procedimiento en el Acuerdo de la Asamblea Legislativa N° 4084, adoptado en la sesión N° 24 del 10 de junio de 1999, y publicado en La Gaceta N° 129 del 5 de julio de 1999, toda vez que esta regulación es normativa especial y que debe ejecutarse; la Presidencia resuelve que: las mociones de fondo rechazadas por la comisión podrán ser reiteradas por sus proponentes ante el Plenario (una moción de reiteración, por cada modificación, derogación o adición contenida en el texto), solo si este se convierte en comisión general para conocerlas (por moción aprobada por mayoría absoluta, que incluya la o las mociones de reiteración que pretenden los proponentes sean discutidas por este Pleno; solo se conocerá una moción para convertir el Plenario en comisión general por sesión); y que el o los proponentes de la moción para convertir el Plenario en comisión general, tendrán un plazo máximo de diez minutos para la explicación del asunto, de conformidad con el acuerdo citado supra. **Acta de la Sesión Plenaria No. 120 del 25-01-05:68-69.**

Ampliación de plazo a Comisión:

A solicitud del Presidente de la Comisión de reformas al Reglamento, la Presidencia amplía el plazo a la Comisión hasta por 3 días, a efecto de que pueda rendir el informe pertinente de mociones de fondo sobre el expediente N° 14.402. **Acta de Sesión Plenaria Extraordinaria No. 011 del 17-06-03:16.**

Naturaleza de procedimientos:

"...a la Asamblea Legislativa, le está prohibido modificar el procedimiento establecido a priori, sin seguir los trámites establecidos al efecto, porque los procedimientos se conciben como garantías

jurídicas de los diputados y, en general, de los ciudadanos por ellos representados.” **CON-057-2013 J.**

Recomendaciones de reforma al Reglamento Asamblea Legislativa:

“...se hace alusión a su requerimiento para que esta asesoría haga recomendaciones de modificaciones al Reglamento. Sobre este particular, se debe precisar que el Derecho Parlamentario debe entenderse orientado tanto a la facilitación de los acuerdos políticos y la toma de decisiones, como a garantizar el respeto de los derechos e intereses legítimos de los sujetos involucrados en los procedimientos legislativos y de sus destinatarios, por lo que su desarrollo debe pretender alcanzar aquellos sin afectar a estos...Así las cosas, las recomendaciones de reforma reglamentaria podrían hacerse en tres ámbitos:

a) Reformas estructurales:

Se hace referencia a cambios modulares de los procedimientos legislativos,...

b) Positivización de las soluciones de problemas reglamentarios resueltos mediante antecedentes legislativos o la jurisprudencia de la Sala Constitucional

El Reglamento de la Asamblea Legislativa no solo presenta problemas de diseño de los procedimientos, sino muchas incoherencias y lagunas que dan grandes espacios para la interpretación e integración(...).”

c) Aspectos administrativos:

Estos se refieren, más que a los procedimientos parlamentarios propiamente dichos, a los de conformación de los órganos y a las dinámicas de las dependencias administrativas que asisten en la labor de los diputados y los órganos parlamentarios de corte político. (...)
CON-075-2013.

Potestad de auto organización:

“(...) La interpretación de una norma contenida dentro del Reglamento de la Asamblea Legislativa es posible, en ejercicio de la potestad de auto organización en cita, y siempre que resulte necesaria para aplicar la norma a los hechos cambiantes de la realidad. Tendrá como límite dicha interpretación las normas, principios y valores del Derecho de la Constitución”. “Es menester indicar que la interpretación del Reglamento de la Asamblea Legislativa se formaliza a través de acuerdo legislativo como bien señala nuestro Tribunal Constitucional: “El procedimiento para la adopción, modificación e interpretación del Reglamento de la Asamblea Legislativa es el acuerdo legislativo, que requiere de un debate y mayoría calificada para su adopción; no el trámite de ley con lo que se excluye la participación del Poder Ejecutivo”. (Voto N° 84-99 reiterado en Voto N° 5845-2000”. **ST-794-2001.**

Reformas al reglamento:

“(...) el Poder Legislativo puede conocer de reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa, en sesión extraordinarias, puesto que no se necesita estar convocado, dado que lo realiza en ejercicio directo de una facultad constitucional de organización interna (9, 121 inc. 22) y 124 Constitución Política)”. **ST-631-1999.**

Consulta de constitucionalidad:

“(...) Con referencia a las Consultas de Constitucionalidad, la Ley de Jurisdicción Constitucional regula su procedimiento en el Artículo 96, incorporando como uno de los casos en que procede la consulta facultativa (inciso b), las Reformas al Reglamento.

Partiendo de esta premisa, es menester cuestionarse acerca de la oportunidad procesal para presentarla. Al respecto, el Artículo 98, párrafo in fine, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, concreta que cuando se trate de otros supuestos (no estipulados en los párrafos anteriores), deberán interponerse la consulta ante la Sala Constitucional, antes de la aprobación definitiva, en este caso de la reforma.

En el presente caso, no encontramos en la hipótesis de un acto legislativo (ya que no es una ley) que tiene por disposición constitucional un trámite especial, y dada esta naturaleza se requiere interpretar la anterior disposición legal para vializar efectivamente la consulta previa de constitucionalidad en el caso de reformas al Reglamento a la Asamblea Legislativa.

Dicha interpretación no es otra que considerar que:

La consulta previa de constitucionalidad debe realizarse antes de la aprobación definitiva del proyecto de reforma al reglamento.

Que dado que requiere solamente de un debate, debe interpretarse que el momento procesal oportuno resulta ser cuando el Presidente de la Asamblea Legislativa da por discutido el mismo y antes de su votación efectiva.

Que para posibilitar este trámite el Presidente de la Asamblea Legislativa puede suspender la votación.

Ahora bien, procedimentalmente es conveniente que el señor Presidente anuncie oportunamente (sea, desde el inicio de la discusión del asunto o bien una vez dado por discutido el mismo) a los señores Diputados que, por las disposiciones constitucionales y legales ya mencionadas, poseen la facultad de consultar previamente sobre la constitucionalidad del mismo. Lo anterior con el objeto de que los señores Diputados interesados en ejercer tal facultad se lo hagan saber al Mesa oportunamente, para que su Presidente (una vez tenido por discutido el asunto) suspenda “hasta la próxima sesión” la votación de éste en espera de la presentación de la consulta en referencia.

Es necesario acotar que expresamente no existe disposición sobre los plazos que puede alcanzar dicha suspensión. Pero, en todo caso, considera esta Asesoría que no puede ser superior a la fecha de la próxima sesión. Ello por cuanto que aplicando analógicamente

las disposiciones al respecto para los restantes proyectos de ley (sea, que se pueden consultar después de primer debate y antes del segundo o de su aprobación definitiva), y teniendo en cuenta de que las reformas al reglamento solamente requieren de un debate, el Presidente no podría ampliar este plazo más allá de una sesión.

Posteriormente, de no efectuarse la consulta, en la sesión siguiente se procedería a la votación. Y si ésta se ha presentado, su consecuencia inmediata es la suspensión del trámite de la reforma, hasta tanto la Sala resuelta y envíe su criterio". **ST-616-1999.**

Suspensión de su Aplicación:

"(...)1.- La aplicación del Artículo 207 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, en materia de procedimientos legislativos, y, concretamente, sobre el tema de la reforma parcial del Reglamento de la Asamblea, no opera, porque la norma se encuentra suspendida de pleno derecho, en tanto ha sido cuestionada la interpretación que define el procedimiento de aplicación de dicho Artículo.

2.- Atendiendo los efectos inconvenientes en la marcha regular en el ejercicio de las competencias que le son propias a la Asamblea Legislativa, según el precepto constitucional que estatuye el principio de potestad auto-reglamentaria de la Asamblea, y, teniendo como referencia el alcance interpretativo del Artículo 41, párrafo 4), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dado por el propio Tribunal Constitucional, el Directorio Legislativo puede solicitar a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que analice la posibilidad de dictar una medida cautelar tendiente a mantener el efecto jurídico de los actos legislativos tomados en el conocimiento del Proyecto de Acuerdo Legislativo, Expediente No 15.746; esto, para evitar el perjuicio que comporta la suspensión de la norma procesal accionada". **C-095-2004.**

Artículo 208. Inderogabilidad singular

Salvo en los casos en que el propio Reglamento lo establezca expresamente, no serán admisibles las mociones tendientes a su inaplicación a casos concretos.

Prioridad de la discusión del presupuesto sobre otros asuntos de la agenda:

La Presidencia interpreta que la supuesta contradicción entre los Artículos 32 y 179 del Reglamento de la Asamblea Legislativa no existe, ya que deberá interpretarse que si el 1º de noviembre (art. 179), día en que inicia la discusión del presupuesto, o el 27 o 29 de noviembre que deba conocerse para el primero o segundo debate el presupuesto, este se conocerá un día miércoles y que los miércoles restantes de ese mes se conocerán los asuntos dispuestos por el Artículo 32 del Reglamento, a saber: las reformas constitucionales.

Acta de la Sesión Plenaria extraordinaria No. 66 del 26-08-2010:10.

Hora de Inicio de la Sesión del Plenario (incisos 1-4):

La Presidencia resuelve: Las sesiones (...) deben comenzar a las dos y cuarenta y cinco, o sea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, de ahí hay quince minutos de plazo para iniciar la sesión, la sesión tendría que iniciarse a más tardar a las quince horas, a las quince horas un minuto ya no se puede, pero a las quince horas, desde luego, estamos dentro del plazo." **Acta de la Sesión Plenaria No. 102 del 03-11-2010:24-25.**

Admisibilidad de mociones de fondo conforme al 208 bis (exp. 16398):

La Presidencia resuelve sobre la admisibilidad de mociones de fondo vía Artículo 208 bis presentadas al exp. 16398, considerando que el 19 de noviembre de 2007, la Asamblea en la sesión plenaria N° 94 aprobó por las dos terceras partes de sus integrantes moción de orden por la cual aplicó un procedimiento especial, vía art. 208 Bis del RAL, al expediente 16.398; y que dicha moción dispone en su punto 3 "Mociones de Fondo" que, una vez vencido el plazo para su presentación, esta Presidencia resuelve sobre su admisibilidad y discusión conjunta según las regulaciones establecidas en dicha enmienda.

La Presidencia resuelve en cuanto a la admisibilidad de mociones individuales, de un grupo particular de mociones (si bien es cierto que la moción vía art. 208 bis aprobada para los efectos del proyecto de ley en estudio determina que cada Diputado puede presentar una única moción para adicionar un capítulo, lo cierto es también que existe otra disposición en esa misma moción que indica que las mociones similares de un mismo diputado pueden ser agrupadas para ser discutidas en un solo acto.

Los señores Diputados optaron por presentar en forma disgregada la reforma a una ley mediante la adición del capítulo V en diversas mociones.

Si bien la moción vía al art. 208 Bis no contempla específicamente este caso, esta Presidencia podría interpretar que las mismas pueden ser declaradas inadmisibles, puesto que se presenta más de una adición por Diputado. Sin embargo, con el objeto de beneficiar el derecho de enmienda a los proponentes, así como propiciar su derecho al uso de la palabra, esta Presidencia tiene por admitidas todas esas mociones, las cuales, para efecto de su discusión, se agruparán según lo dispone el inciso d) del punto 3 del apartado "Mociones de Fondo" de la moción 208 Bis aprobada.

De tal manera que, separándolas por Diputado, se tienen como similares en el tanto todas se refieren a la adición de un mismo capítulo V, para lo cual cada proponente contará con un plazo de cinco minutos para referirse a sus mociones que serán votadas individualmente.) y de mociones idénticas y razonablemente equivalentes o similares (se agrupan para ser discutidas en un mismo tiempo). **Acta de la Sesión Plenaria No. 103 del 03-12-07:4-10.**

A208
Votos Sala
Constitucional CSJ
2000-00483
2004-05627
2004-09138
2004-09147
2004-09251
2004-09253
2004-14986
2005-00398
2005-07961
2005-09380
2006-03671

Interna corporis:

“(…) Según la teoría de la inderogabilidad singular de los reglamentos, la autoridad que ha dictado un reglamento, podría igualmente derogarlo, no puede en cambio, mediante un acto singular, excepcionar para un caso concreto la aplicación del reglamento.

La Asamblea Legislativa como sujeto de Derecho que es, está sometida a todo el ordenamiento y por tanto, también a su propio Reglamento. La Asamblea Legislativa al estar sometida a su Reglamento, y éste al no prever –tal y como lo exige el Artículo 208 del Reglamento parlamentario– la posibilidad de su dispensa para las Comisiones Especiales Mixtas, se genera una derogatoria singular que sería en rigor una infracción del Reglamento mismo”. **ST-258-2000.**

2008-02521
2008-12590
2012-04621

Artículo 208 bis. Procedimientos Especiales

Mediante moción de orden, aprobada por dos tercios de sus votos, la Asamblea Legislativa podrá establecer procedimientos especiales para tramitar las reformas a su Reglamento y proyectos de ley cuya aprobación requiera mayoría absoluta, exceptuando la aprobación de contratos administrativos, los relacionados a la venta de activos del Estado o apertura de sus monopolios y los tratados y convenios internacionales sin importar la votación requerida para su aprobación. Todo procedimiento especial deberá respetar el principio democrático, y salvaguardar el derecho de enmienda. **(Adicionado mediante Acuerdo N° 6231 del 8 de marzo de 2005)**

Admisión de mociones de reiteración en el expediente Ley de Solidaridad Tributaria, 18.261

La Presidencia resuelve:

- [...]1. Admitir todas las mociones de reiteración debidamente presentadas en tiempo y forma ante la Secretaría del Directorio Legislativo para expediente 18.261, Ley de Solidaridad Tributaria.
2. Solicitar a la Secretaría del Directorio Legislativo que para conocimiento de este Plenario se organicen las mociones de acuerdo [sic] con su orden de presentación.
3. Que La Secretaría del Directorio Legislativo proceda de forma inmediata a su publicación en el portal legislativo para conocimiento público y de todas y todos los señores diputados de la República.
4. Que se iniciará el conocimiento de dichas mociones a partir del día jueves 19 de enero de los corrientes en la sesión extraordinaria de la mañana del

Plenario, con las mociones que estén debidamente publicitadas en

el portal legislativo aunque aún no se encuentre la integralidad del paquete de mociones publicitado en dicho portal. **Acta de la Sesión Plenaria No. 02 del 18-01-12:4-13.**

Aplicación del 208 bis

La Presidencia resuelve:

[...] haciendo una aplicación del 208 bis que admite solo cinco mociones de orden por sesión, en lo que usted aduce acerca de la acumulación para futuras sesiones, pues entiendo su argumento y me parece interesante, ¿qué sucede? Si yo respeto ese criterio anulo la posibilidad o podríamos estarle permitiendo a una única fracción presentar todas las mociones de orden, violentando así los derechos de otras fracciones.

Así y dada esa situación, lo que estoy buscando es aplicar un criterio que más bien permita alguna interacción, y en ese sentido, es que considero que las mociones de orden, pues, se tienen que presentar día a día. **Acta de la Sesión Plenaria No. 15 del 08-02-12:13-20.**

Ampliación de plazo de discusión de proyecto al que se le aplicó el 208 bis:

Pese a haberse cumplido la sesión N° 20 de discusión del expediente 16.398, dispuesta mediante moción vía 208 Bis aprobada, y debido a que el conocimiento y discusión de las mociones de reiteración se ha visto truncado en razón de varios motivos (recesos, sesiones cortas, rompimientos de quórum), la Presidencia resuelve extender la discusión del proyecto por una sesión más, con fundamento en las facultades directoras del debate otorgadas por los incisos 1, 4, 5 y 6 del Artículo 27 del RAL, reconocidas por la Sala Constitucional en el Voto No. 2006-3671, y en los principios de buena fe, de razonabilidad y proporcionalidad. **Acta de la Sesión Plenaria Extraordinaria No. 031 del 11-02-08:70-71.**

A208B
Votos Sala
Constitucional CSJ
2005-398
2006-03671
2007-02958
2007-09699
2007-2901
2008-02521
2008-7687
2010-09059
2010-09866
2010-12025
2010-16335
2012-04621

Admisibilidad de mociones de fondo (exp. 17412): En el marco del trámite del exp. 17412, y vencido el plazo para la presentación de mociones de fondo según dispuso el trámite especial, determinado por la vía Artículo 208 Bis, en la sesión extraordinaria plenaria del 8 de setiembre de 2009 se tienen por presentadas ante la Mesa un total de 15 mociones sobre las que se determina su admisibilidad. En la sesión extraordinaria plenaria siguiente, la Presidencia hace 2 correcciones a la resolución anterior, declarándose la inadmisibilidad de mociones por inconexas, en vista de que introducen materia de fondo no regulada por el proyecto de ley (Sala Constitucional, voto No. 2006-15486). **Actas de la Sesiones Plenarias Extraordinarias Nos. 033 y 034 del 08-09-09:5-7 y 09-09-09:7-8, respectivamente.**

Admisibilidad de mociones de reiteración conforme al 208 bis (exp. 16398):

La Presidencia, considerando la moción de orden aprobada en sesión plenaria N° 94 de 15 de noviembre de 2007, que aplica un

procedimiento especial, vía Artículo 208 Bis del RAL, al expediente 16.398, resuelve solo no admitir un grupo de mociones de reiteración de la misma diputadas, debido a que la legisladora reiteró repetidamente, posiblemente por un error, la misma moción de fondo.

Acta de la Sesión Plenaria No. 112 del 18-12-07:34-42.

Aplicación 208 bis al Proyecto de Pacto Fiscal: La Presidencia resuelve que las mociones vía Artículo 208 bis (moción de orden) presentadas a proyectos de ley, solo podrían aceptarse en el tanto establezcan y regulen materia procedimental. Asimismo, la competencia para determinar la procedencia o no de una moción vía Artículo 208 bis a un proyecto de ley, le corresponde al Plenario Legislativo como cuerpo colegiado y no a la Presidencia. **Acta de la Sesión Plenaria No. 014 del 23-05-05 :30.31.**

Rigurosidad con horarios establecidos en el 208 bis:

“...si pese a la moción 208 bis aprobada en el Plenario Legislativo que establece la distribución del tiempo para el conocimiento de los proyectos de ley en segundos Debates y Primeros Debates, es posible iniciar estos últimos antes de la hora establecida en la moción, es decir, las 17:30 horas, en el entendido que el único proyecto convocado en esta Comisión es el proyecto Expediente 17874, que se encuentra en su trámite de primer debate.//...la jurisprudencia constitucional ha reconocido que los parlamentos gozan de flexibilidad en los procedimientos parlamentarios para cumplir con su función.// En estos términos, lo propio es buscar el equilibrio, de manera tal que se alcance el carácter dinámico que requieren los parlamentos modernos sin vulnerar los principios constitucionales en que se sustenta nuestro estado democrático, social de derecho. En virtud de lo anterior, pareciera irrazonable hacer uso del receso con el único fin de alcanzar las 17:30 horas, a sabiendas de que -como se reitera- en la actualidad únicamente se encuentra el expediente de marras convocado a sesiones extraordinarias el cual se encuentra en su trámite de primer debate.” **CON-011-2011.**

Respeto a literalidad de la moción 208 bis:

Haciendo el análisis correspondiente de la Moción aprobada vía artículo 208 bis, es criterio de este Departamento que la misma no especifica que el uso de la palabra para referirse a favor o en contra de las mociones de fondo no pueda ser cedido total o parcialmente. Caso contrario sucede con las Mociones de Orden, en donde se señala claramente, por una parte, que las mismas solo podrán ser presentadas por los miembros de la Comisión, y que para referirse a ellas se dispondrá de cinco minutos, los cuales no podrán ser cedidos ni total o parcialmente.// La literalidad del inciso d) referido a mociones de orden evidencia que cuando eso se quiso reglamentar de forma expresa, así se dispuso sin lugar a dudas, lo que no ocurrió

con las mociones de fondo.// Por otra parte, debe tratarse, en la medida de lo posible, de flexibilizar e integrar la norma parlamentaria, por cuanto la costumbre aplicada tanto en las comisiones como en el Plenario, es que el tiempo para referirse a diversos temas, se cede, total o parcialmente a otros diputados. Además, en caso de duda, debe estarse a favor del ejercicio de los derechos por parte de los diputados.// La decisión tomada por la presidencia de la Comisión la cual usted preside de permitir ceder parcial o totalmente el tiempo de uso de la palabra para referirse a las mociones de fondo presentadas, no contraviene en alguna medida lo señalado por la moción 208 bis aprobada por el Plenario Legislativo. **CON-084-2011. En el mismo sentido: CON-091-2011, CON-092-2011, CON-100-2011 y CON-102-2011.**

Observancia de reglas:

Una de estas situaciones es precisamente el caso del artículo 208 bis del Reglamento, que regula la posibilidad de dictar procedimientos especiales, los cuales están generalmente orientados a brindar una celeridad del proceso, requieren en alguna medida la limitación de las potestades ordinarias de los diputados y diputadas.//Precisamente, la razón de que el Reglamento prevea la posibilidad de dictar procedimientos especiales, es porque las reglas comunes no resultan adecuadas en determinada situación. Por ello pueden dictarse nuevas reglas que eventualmente podrían resultar más restrictivas de lo ordinario, razón por la cual estos procedimientos especiales deben ser votados y aprobados con una mayoría calificada....//Las mociones de orden, están específicamente regladas en la moción de orden (208 bis) aprobada como procedimiento especial para la Comisión, en el Título I, de Trámite en Comisión, N° 2.- Mociones de Fondo, inciso d), que reproducimos en lo que interesa:

“d).- Únicamente los Diputados miembros de la Comisión podrán presentar mociones de orden (...) Ningún Diputado podrá presentar más de dos mociones de orden por sesión (...)”

Como se observa, la regla es clara, y efectivamente restrictiva, pues no solo limita el número de mociones de orden que se pueden presentar, sino que lo limita solo a los diputados miembros de la Comisión.//... la expresión “diputado Miembro” representa un único actor parlamentario, no dos diputados distintos en su individualidad, sino por el contrario la figura de la sustitución opera cuando el titular no se encuentra en la sesión.//No es de recibo entonces, pretender que cada uno de los diputados que en momentos distintos “representa” al diputado titular de la Comisión, pueda hacer uso de los derechos del procedimiento especial que le concede la moción 208 bis aprobada, con independencia uno de otro, pues para esos efectos debe entenderse que actúan como un único actor parlamentario. **CON-087-2011.**

Publicidad de mociones:

"...es criterio de este Departamento que las mociones de fondo pasan a ser un documento público a partir del momento mismo en que son recibidas por la Secretaría del Directorio. No podría ser de otra forma, ya que las mociones de fondo, al ser propuestas de enmiendas a los proyectos de ley, quedan resguardadas por los principios que rigen al procedimiento legislativo, donde como se dijo, la publicidad es uno de sus principios fundamentales, todo ello a fin de facilitar la amplia discusión, no solo por parte de los representantes del pueblo, sino del pueblo mismo, y en específico de aquellos que tienen un interés en el asunto en cuestión.

Respecto de la segunda pregunta, debe entenderse que por la naturaleza de documentos públicos de las mociones de fondo, así como por ser la Asamblea Legislativa un órgano de publicidad, no tiene por qué retrasarse su divulgación hasta después del momento en que la Comisión dictaminadora las haya recibido.//El hecho de que esas mociones deban remitirse a la Comisión dictaminadora es simplemente para permitir que a partir de ahí inicie el trámite que le compete a ese órgano colegiado. Entender lo contrario y limitar la publicidad hasta que las mociones hayan llegado a la Comisión, es dificultarle a la opinión pública su conocimiento y participación en los asuntos en discusión, misma que está garantizada constitucionalmente.// Finalmente, no omitimos manifestar que ambas conclusiones son válidas tanto para el procedimiento normal regulado a lo largo del Reglamento de la Asamblea Legislativa, así como para los procedimientos especiales que se aprueben de conformidad con el artículo 208 bis de ese cuerpo normativo. **CON-103-2011.**

CUARTA PARTE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 209. Retribución a los funcionarios de la Asamblea

El Directorio, al organizar el servicio de la Asamblea, propondrá a ésta, para su aprobación, la retribución que a cada uno de los empleados correspondiere, comunicando luego las asignaciones fijadas a la Oficina de Presupuesto para los efectos del artículo 177 de la Constitución Política.

Artículo 210. Pérdida de la remuneración por sesiones irregulares

La Dirección Ejecutiva de la Asamblea tomará las medidas

de control necesarias, a fin de que no se remuneren las sesiones que se realicen en forma irregular o con interposición horaria con otras.

Analizadas las diferentes normas que regulan los horarios de diversos órganos legislativos, se puede concluir que en términos generales el RAL solo establece un mínimo y no un máximo, de horas para las sesiones de los diversos órganos legislativos.

Las pocas excepciones que se pueden apreciar con máximos de horas de sesión, tienen que ver con la previsión de realización de sesiones de otros órganos legislativos.

(...) Excepcionalmente se establece un tope para las reuniones de Fracción de los lunes hasta las catorce horas con treinta minutos (art. 7 RAL), esto a pesar de que es usual que se extiendan y que catorce minutos más tarde está fijada el inicio de la sesión del Plenario, es decir, se aplica un supuesto similar al anterior.

En conclusión, como regla general y salvo las excepciones señaladas, no existe una cantidad máxima de horas para una sesión.

(...) se ha señalado reiteradamente que la sobreposición horaria de sesiones de dos comisiones, en las que participe el mismo diputado, no presenta problemas, en el tanto, se respeta la prelación y no ponga en riesgo el quórum de la otra Comisión.

De conformidad con la perspectiva planteada, si se ha considerado que el ampliar una sesión de otro órgano legislativo puede incidir en que el diputado no pueda asistir a otra sesión fijada, en el tanto el diputado tenga que asistir a otra Comisión que prevalezca sobre ella, la sesión no se puede ampliar, salvo que el diputado manifieste su anuencia o no se oponga.

(...) la ampliación de la sesión para esta asesoría es una atribución del Presidente del órgano, a pesar que también puede ser tomada por acuerdo de Comisión, con mayoría simple, porque el RAL no requiere otro tipo de mayoría. **CON-062-2011.**

Sesiones de Comisión:

"En virtud de lo anterior, en el caso concreto de las sesiones de las Comisiones Permanentes Especiales y las sesiones de las Comisiones Especiales celebradas en horas concurrentes, existe prevalencia horaria de las primeras sobre las segundas; siendo que, por así disponerlo el Artículo 210 del reglamento legislativo, si ambos tipos de comisiones llegaran a sesionar a la misma hora, la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa debe gestionar la no remuneración de las sesiones realizadas por las Comisiones Especiales, ya que existe una prohibición expresa de remunerar sesiones de órganos legislativos que se realicen con interposición horaria." **C-050-2007.**

Artículo 211. Publicación y consulta de gastos

El Directorio está obligado a publicar mensualmente en el Diario Oficial, el detalle de todos los gastos ordinarios y

extraordinarios de la Asamblea.

Los gastos extraordinarios, cuando fueren mayores de mil colones, deberán consultarse previamente a la Asamblea.

Artículo 212. Certificación de documentos

Toda certificación de documentos de la Asamblea se extenderá a costa del interesado y la suscribirá uno de los Secretarios del Directorio o el Director Ejecutivo.

Certificación de expediente legislativo:

“El artículo 212 del Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que toda certificación de documentos de la Asamblea debe ser suscrita por uno de los Secretarios del Directorio o el Director Ejecutivo. En este sentido, cualquier interesado puede solicitar dicha certificación independiente de la utilización que quiera hacer de los documentos contenidos en el expediente, en el entendido de que éstos son de naturaleza pública excepto los que contenga información sensible//. De igual manera, los documentos certificados pueden ser incorporados en otro expediente similar como insumo para la toma de decisiones informada. Esto no implica que los diputados y diputadas en el seno de la Comisión no puedan consultar facultativamente a instituciones o llamen en audiencia a personas cuya comparecencia aparezca en los documentos certificados, pues por conveniencia y oportunidad los legisladores y legisladoras en el seno de la comisión, pueden solicitar que se evacuen o amplíen todos los aspectos que a su juicio no hayan quedado claros// En tratándose de las consultas obligatorias, éstas deben ser realizadas para cada uno de los expedientes estudiados de conformidad con el numeral 126 del RAL, pues dichas consultas devienen de mandato constitucional establecido en los artículos 88, 97, 167 y 190. Nótese que el RAL no establece ninguna posibilidad para acumular expedientes y por el contrario, cada una de las iniciativas son tramitadas de manera independiente. De tal forma que una consulta institucional obligatoria de un expediente no puede considerarse como evacuada para otro expediente, aun y cuando éstos contemplen igual temática. **CON-020-2011.**”

Artículo 213. Archivo y Biblioteca

El Archivo y la Biblioteca de la Asamblea Legislativa constituyen departamentos al servicio de los diputados y empleados de la Asamblea, en el ejercicio de sus funciones. Los demás funcionarios del Estado y los particulares podrán consultar este Archivo y Biblioteca de acuerdo con lo que disponga el Reglamento Interno de Trabajo que regula las relaciones del personal administrativo de la Asamblea.

Artículo 214. Custodia de expedientes

Cada folio de los expedientes deberá ser numerado en el Departamento de Archivo, y bajo ningún concepto se permitirá retirar documentos de esos expedientes. Las copias mimeografiadas de las actas, en lo conducente, les serán agregadas a los expedientes debidamente foliadas. En ningún caso se permitirá la salida de expedientes de la Asamblea, excepto que los proyectos de ley, a que se refieren, tengan que ir a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, por razón de veto basado en inconstitucionalidad, o cuando así lo autorice, expresamente, por escrito, el Presidente de la Asamblea, bajo su responsabilidad. Se exceptúan, asimismo, los expedientes que por haber cumplido diez años de iniciados, deban pasar a custodia de Archivos Nacionales.

Investigación del Ministerio Público no impide a la Asamblea Legislativa continuar con el trámite del Proyecto de Ley:

“...que el Expediente que la Autoridad competente secuestró fue una copia certificada por el señor Director Ejecutivo, Antonio Ayales Esna y que el documento original se encuentra en custodia de la Comisión que usted preside.//Así las cosas, la Comisión no tiene ningún impedimento jurídico para continuar con la tramitación de este Expediente en razón de que se cuenta con la integridad de los documentos en que se registran las actuaciones de los órganos legislativos y las respuestas de las Instituciones consultadas.//La investigación que realiza el Ministerio Público no impide a la Asamblea Legislativa que continúe con el trámite ordinario del Proyecto de Ley.”
CON-049-2009.

Artículo 215. Préstamo de expedientes originales

Los expedientes originales podrán ser entregados, para su estudio, a los diputados que así lo solicitan, siempre que los miembros de las Comisiones no los tengan ocupados; se les entregarán, previa firma de una boleta de recibo, en la que se anotará el asunto objeto de los expedientes, el nombre del diputado que los recibe, la fecha, y cualquier otro dato que permita su correcta y rápida identificación y localización.

Los expedientes referidos a proyectos de ley incluidos en el Orden del Día de la Asamblea, permanecerán en la Oficina de la Secretaría, debidamente clasificados y archivados, y de esta oficina se harán llegar al salón de sesiones, en el cartapacio correspondiente al debate en

que se encuentren.

Artículo 216. Adquisición de libros y documentos

Anualmente se fijará en el presupuesto de la Asamblea una partida para la adquisición de libros y documentos que se estimen pertinentes.

DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 217. Este Reglamento regirá a partir del 1o. de mayo de 1962

NOTAS FINALES

RESOLUCIONES INTERPRETATIVAS

1. Devolución de asuntos de Comisión sin tramitar (Art.80 del RAL):

Las comisiones permanentes no pueden devolver al Directorio asuntos sin dictaminar.
(Sesión del 23 de mayo de 1962)

2. Acto de votación, ingreso de diputados (Art.129 del RAL):

El Presidente dará un término prudencial entre el momento de dar por discutido un asunto y el recibo de la votación correspondiente, procurando que ésta se realice cuando todos los diputados asistentes están ocupando sus curules. No obstante lo anterior, si durante el recibo de una votación entrare al salón de sesiones algún diputado, le será recibido su voto. (Acuerdo No. 40-A del 10 de setiembre de 1962)

3. Trámite de las reformas parciales a la Constitución Política (Arts. 195 inciso 3) de la CP y 184 del RAL):

1. La Comisión Especial que se nombre, de acuerdo con el inciso 3) del artículo 195 de la Constitución Política, no podrá recibir mociones para variar el proyecto sobre el cual debe dictaminar.
2. En primer debate la Asamblea discutirá el proyecto, entendiéndose constituida al efecto en Comisión General.
3. Las mociones de fondo deben ser presentadas en primer debate ante la Asamblea Plenaria, y su resolución será por la mayoría absoluta de los votos presentes de los diputados.
4. El asunto se dará por discutido, en el trámite de primer debate, mediante votación de la mayoría absoluta de los diputados presentes. Únicamente en el segundo debate se exige la aprobación por votación no menor de los dos tercios del total de los miembros de la Asamblea (Interpretación no apelada del Directorio

de la Asamblea Legislativa en sesión del día 29 de octubre de 1962).

4. Momento en que debe votarse el informe de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Aplicación del inciso 3) del artículo 146 (Art. 143 inciso 3) del RAL).

El Plenario conocerá y resolverá en la misma sesión, antes de las dieciocho horas, el dictamen de la Comisión sobre la opinión consultiva de la Sala, en el Capítulo de Régimen Interior.

(Interpretación no apelada del Directorio Legislativo, Sesión Ordinaria N° 15 celebrada el 25 de mayo de 1992 y ratificada en la Interpretación Apelada del Directorio Legislativo, Sesión Ordinaria 182, celebrada el 19 de abril de 2007)

5. Cómputo del quórum – Salón anexo como parte del recinto (Art.2 inciso 4) y 33 del RAL):

Para efectos del quórum se tomarán en cuenta los Diputados que se encuentren en la sala de estar, o soda y en las cabinas telefónicas. Para efectos de votación es necesario que los señores Diputados estén en el salón de sesiones. (Resolución del Vicepresidente de la Asamblea Legislativa adoptada en la Sesión N° 41 del 30 de julio de 1992, ratificada por el Plenario Legislativo)

6. Plazo para integrar las Comisiones Permanentes y las Comisiones Legislativas con Potestad Legislativa Plena (Art. 67 del RAL)

Se interpreta que el plazo para integrar las Comisiones Permanentes y las Comisiones Legislativas con Potestad Plena, inicia en la sesión ordinaria siguiente a las dos sesiones del 1° de mayo. (Acuerdo N° 6106 de 7 de mayo de 2003)

7. Procedimiento para dictaminar proyectos de ley en Comisiones Especiales (Art.95 del RAL):

En la tramitación de los proyectos de ley que se sometan a conocimiento de una comisión especial con el objeto de que sean dictaminados en un plazo determinado, se aplicarán en lo sucesivo las siguientes disposiciones:

1) La comisión deberá dictaminar al Plenario dentro del plazo que se le haya fijado. Si treinta minutos antes del cierre de la sesión del último día del plazo para rendir el dictamen, o su prórroga, no se hubiere votado el proyecto, se suspenderá su discusión, se tendrán por rechazadas las mociones pendientes y, sin más discusión, de inmediato, se procederá a la votación.

2) En lo no previsto aquí se aplicarán las normas y

procedimientos de las Comisiones Permanentes y Especiales que resulten pertinentes. **(Resolución del Presidente de la Asamblea Legislativa adoptada en la Sesión N° 152 del 2 de marzo de 2004, ratificada por el Plenario Legislativo)**

8. Procedimiento para la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Arts. 201 y 202 del RAL):

1. Que conforme las disposiciones contenidas en el artículo 99 del Reglamento, en sujeción con los términos expresados en el homónimo 119 constitucional, la regla existente en materia de acuerdos parlamentarios es que éstos se adopten por mayoría absoluta de votos presentes, siempre que la Constitución no exija una votación mayor;

2. Que de la lectura del numeral 158 de nuestra Carta Magna y en atención al llamado principio de paralelismo de las formas, a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia los elige o bien, no los reelige la Asamblea Legislativa, para lo cual se requiere de una votación de al menos 38 votos efectivos;

3. Que los artículos 201 y 202, relativos al procedimiento de nombramientos, ratificaciones o renunciaciones, constituyen disposiciones aplicables únicamente al giro ordinario de las actuaciones del Congreso, esto es, respecto de todos aquellos actos para cuya aprobación la Constitución no exige una votación mayor (en otras palabras, simple mayoría); y,

4. Que el Reglamento Legislativo es omiso respecto de las reglas de votación aplicables a los procesos de elección por mayoría calificada, como lo es aquel referido a la elección de los Magistrados del Poder Judicial;

Por lo tanto, se acuerda el siguiente sistema de elección de Magistrados:

Sistema de elección de magistrados

El sistema se compone de dos rondas, a saber:

Primera Ronda: En esta se realizarán tres votaciones: En las primeras dos votaciones participan los candidatos que consideren los diputados y diputadas. En la tercera votación de esta primera ronda sólo podrán participar los candidatos que hayan obtenido cinco o más votos.

Segunda Ronda: En esta se realizarán cinco votaciones. En la primera votación podrán participar los señores diputados y señoras diputadas con los nombres que consideren oportunos. En la segunda votación participarán los candidatos que hayan obtenido uno o más

votos en la votación anterior. En la tercera votación sólo participarán los candidatos que hayan obtenido diez o más votos en la anterior votación. En la cuarta votación solo podrán participar los candidatos que hayan obtenido quince o más votos en la anterior votación. En quinta votación solo podrán participar los dos candidatos que tuvieron mayor cantidad de votos en la anterior votación.

En cada votación si solo un candidato obtuvo el número de votos estipulado para participar en la siguiente votación se cierra la ronda de votaciones sin elección.

Será electo Magistrado el candidato que obtuviere por lo menos 38 votos efectivos.

(Si en este proceso ningún candidato alcanza los 38 votos efectivos o bien, sólo un candidato alcanzare el número de votos estipulados para participar en la siguiente votación, se pospondrá la votación por una semana, después de la cual se volverá a realizar el proceso aquí señalado. **(Acuerdo N° 6209-04-05 tomado por la Asamblea Legislativa, en la Sesión N° 87 del 14 de octubre de 2004 y publicado en la Gaceta N° 215 del 3 de noviembre de 2004)**

División Legislativa de la Asamblea Legislativa
27 de febrero de 2012

GMS 3-12-2013

ANEXO 1

**CONSTITUCION POLITICA
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA¹**

Nosotros, los Representantes del pueblo de Costa Rica, libremente elegidos Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando el nombre de Dios y reiterando nuestra fe en la Democracia, decretamos y sancionamos la siguiente:

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA**TITULO I LA REPUBLICA****Capítulo Único**

ARTÍCULO 1º. Costa Rica es una República democrática, libre e independiente.

ARTÍCULO 2º. La Soberanía reside exclusivamente en la Nación.

ARTÍCULO 3º. Nadie puede arrogarse la soberanía; el que lo hiciere cometerá el delito de traición a la Patria.

ARTÍCULO 4º. Ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos, o hacer peticiones a su nombre. La infracción a este artículo será sedición.

ARTÍCULO 5º. El territorio nacional está comprendido entre el Mar Caribe, el Océano Pacífico y las Repúblicas de Nicaragua y Panamá. Los límites de la República son los que determina el Tratado Cañas - Jerez de 15 de abril de 1858 Tratado de Límites entre Nicaragua y Costa Rica (Tratado Cañas-Jerez) , ratificado por el Laudo Cleveland de 22 de marzo de 1888 Laudo Arbitral Cleveland sobre Cuestión de Límites con Nicaragua con respecto a Nicaragua, y el Tratado Echandi Montero - Fernández Jaén de 1º de mayo de 1941 en lo que concierne a Panamá.
La Isla del Coco, situada en el Océano Pacífico, forma parte del territorio nacional.

¹ Tomado del Sistema de Legislación Vigente (SINALEVI) de la Procuraduría General de la República, al 03 de marzo de 2014. www.pgr.go.cr

ARTÍCULO 6º. El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de sus costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del Derecho Internacional.

Ejerce además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos principios.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 5699 de 5 de junio de 1975)

ARTÍCULO 7º. Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes.

Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la integridad territorial o la organización política del país, requerirán de la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de los dos tercios de los miembros de una Asamblea Constituyente, convocada al efecto.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 4123 de 31 de mayo de 1968)

ARTÍCULO 8º. Los estados extranjeros sólo podrán adquirir en el territorio de la República, sobre bases de reciprocidad, los inmuebles necesarios para sede de sus representaciones diplomáticas, sin perjuicio de lo que establezcan los convenios internacionales.

ARTÍCULO 9º. El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo único de la ley N° 8364 de 01 de julio de 2003)

Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias.

Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los Poderes del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes.

(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 1º de la ley N° .5704 de 5 de junio de 1975)

ARTÍCULO 10. Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. No serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley.

Le corresponderá además:

- a) Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, así como con las demás entidades u órganos que indique la ley.
- b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de aprobación de convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, según se disponga en la ley.

(Así reformado por el artículo 1 de la Ley No.7128 de 18 de agosto de 1989. Asimismo el artículo Transitorio de dicha ley establece: “La sala que se crea en el artículo 10 estará integrada por siete magistrados y por los suplentes que determine la ley, que serán elegidos por la Asamblea Legislativa por votación no menor de los dos tercios de sus miembros. La Asamblea Legislativa hará el nombramiento de los miembros de la Sala dentro de las diez sesiones siguientes a la publicación de la presente ley; dos de ellos los escogerá de entre los miembros de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, cuya integración quedará así reducida.

Mientras no se haya promulgado una ley de la jurisdicción constitucional, la Sala continuará tramitando los asuntos de su competencia, aún los pendientes, de conformidad con las disposiciones vigentes”).

ARTÍCULO 11. Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 8003 del 8 de junio del 2000)

ARTÍCULO 12. Se proscribe el Ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias.

Sólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil:

no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva

TITULO II LOS COSTARRICENSES

Capítulo Único

ARTÍCULO 13. Son costarricenses por nacimiento:

- 1) El hijo de padre o madre costarricense nacido en el territorio de la República;
- 2) El hijo de padre o madre costarricense por nacimiento, que nazca en el extranjero, y se inscriba como tal en el Registro Civil, por la voluntad del progenitor costarricense, mientras sea menor de edad, o por la propia hasta cumplir veinticinco años;
- 3) El hijo de padres extranjeros nacido en Costa Rica que se inscriba como costarricense, por voluntad de cualquiera de sus progenitores mientras sea menor de edad, o por la propia hasta cumplir veinticinco años;
- 4) El infante, de padres ignorados, encontrado en Costa Rica.

ARTÍCULO 14. Son costarricenses por naturalización:

- 1) Los que hayan adquirido esta nacionalidad en virtud de leyes anteriores.
- 2) Los nacionales de otros países de Centroamérica, los españoles y los iberoamericanos por nacimiento que hayan residido oficialmente en el país durante cinco años y que cumplan con los demás requisitos que fije la ley.
- 3) Los centroamericanos, los españoles y los iberoamericanos que no lo sean por nacimiento y los demás extranjeros que hayan residido oficialmente en el país durante siete años como mínimo y que cumplan con los demás requisitos que fije la ley.
- 4) La mujer extranjera que al contraer matrimonio con costarricense pierde su nacionalidad.
- 5) Las personas extranjeras que al casarse con costarricenses pierdan su nacionalidad o que luego de haber estado casadas dos años con costarricenses, y de residir por ese mismo período en el país, manifiesten su deseo de adquirir la nacionalidad costarricense.²

(Así reformado el inciso anterior por el artículo único de la ley N° 7879 de 27 de mayo de 1999)

² (La Sala Constitucional mediante resolución N° 3435-92, de las 16:20 horas, del día 11 de noviembre de 1992, dispuso en relación con el inciso anterior que: en aras de evitar desigualdades y discriminaciones futuras que pudieran surgir al aplicarse la Carta fundamental y otros instrumentos jurídicos vigentes, "cuando en la legislación se utilicen los términos "hombre" o "mujer", deberán entenderse como sinónimos al vocablo "persona", y con ello eliminar toda posible discriminación "legal" por razón de género.)

6) Quienes ostenten la nacionalidad honorífica otorgada por la Asamblea Legislativa.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 7065 de 21 de mayo de 1987)

ARTÍCULO 15.- Quien solicite la naturalización deberá: acreditar su buena conducta, demostrar que tiene oficio o medio de vivir conocido, que sabe hablar, escribir y leer el idioma español, someterse a un examen comprensivo de la historia del país y sus valores, prometer que residirá en el territorio nacional de modo regular y jurar que respetará el orden constitucional de la República.

Por medio de ley se establecerán los requisitos y la forma para tramitar la solicitud de naturalización.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 7065 de 21 de mayo de 1987)

ARTÍCULO 16.- La calidad de costarricense no se pierde y es irrenunciable. *(Así reformado por el artículo 1 de la ley N° 7514 de 6 de junio de 1995. Asimismo el transitorio único de dicha ley establece: "Las personas que hayan optado por otra nacionalidad y hayan perdido la costarricense, podrán recuperarla a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 reformado, mediante simple solicitud, verbal o escrita, ante el Registro Civil. Este tomará nota de ello y efectuará los trámites correspondientes. La solicitud deberá plantearse dentro de los dos años posteriores a la vigencia de esta reforma").*

ARTÍCULO 17.- La adquisición de la nacionalidad trasciende a los hijos menores de edad, conforme a la reglamentación establecida en la ley.

(Así reformado por el artículo 1° de Ley No.7514 de 6 de junio de 1995)

ARTÍCULO 18.- Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos.

TITULO III LOS EXTRANJEROS

Capítulo Único

ARTÍCULO 19.- Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes establecen.

No pueden intervenir en los asuntos políticos del país, y están sometidos a la jurisdicción de los tribunales de justicia y de las autoridades de la República, sin que puedan ocurrir a la vía diplomática, salvo lo que dispongan los convenios internacionales.

TITULO IV DERECHOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES*Capítulo Único*

ARTÍCULO 20.- Toda persona es libre en la República, (sic) quien se halle bajo la protección de sus leyes no podrá ser esclavo ni esclava.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 7880 de 27 de mayo de 1999)

ARTÍCULO 21.- La vida humana es inviolable.

ARTÍCULO 22.- Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto de la República o fuera de ella, siempre que se encuentre libre de responsabilidad, y volver cuando le convenga. No se podrá exigir a los costarricenses requisitos que impidan su ingreso al país.

ARTÍCULO 23.- El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la República son inviolables. No obstante pueden ser allanados por orden escrita de juez competente, o para impedir la comisión o impunidad de delitos, o evitar daños graves a las personas o a la propiedad, con sujeción a lo que prescribe la ley.

ARTÍCULO 24.- Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones.

Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios de los Diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento.

Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuánto tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales amparadas a esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad judicial.

La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán revisar los

libros de contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos.

Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los Diputados, determinará cuáles otros órganos de la Administración Pública podrán revisar los documentos que esa ley señale en relación con el cumplimiento de sus competencias de regulación y vigilancia para conseguir fines públicos. Asimismo, indicará en qué casos procede esa revisión.

No producirán efectos legales, la correspondencia que fuere sustraída ni la información obtenida como resultado de la intervención ilegal de cualquier comunicación.³

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7607 de 29 de mayo de 1996)

ARTÍCULO 25.- Los habitantes de la República, tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna.

ARTÍCULO 26.- Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea para negocios privados, o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios.

Reuniones en recintos privados no necesitan autorización previa. Las que se celebren en sitios públicos serán reglamentadas por la ley.

ARTÍCULO 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución.

ARTÍCULO 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.

No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas.

ARTÍCULO 29.- Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca.

³ (Nota de Sinalevi: En relación a este numeral, véase la Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, N° 7425 del 9 de agosto de 1994)

ARTÍCULO 30.- Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público.

Quedan a salvo los secretos de Estado.

ARTÍCULO 31.- El territorio de Costa Rica será asilo para todo perseguido por razones políticas. Si por imperativo legal se decretare su expulsión, nunca podrá enviársele al país donde fuere perseguido.

La extradición será regulada por la ley o por los tratados internacionales y nunca procederá en casos de delitos políticos o conexos con ellos, según la calificación costarricense.

ARTÍCULO 32.- Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional.

ARTÍCULO 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana.

(Así reformado por el artículo 1º de la Ley No.7880 de 27 de mayo de 1999)

ARTÍCULO 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.

ARTÍCULO 35.- Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución.

ARTÍCULO 36.- En materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad.

ARTÍCULO 37.- Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se tratare de reo prófugo o delincuente infraganti; pero en todo caso deberá ser puesto a disposición de juez competente dentro del término perentorio de veinticuatro horas.

ARTÍCULO 38.- Ninguna persona puede ser reducida a prisión por deuda.

ARTÍCULO 39.- A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada

por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. No constituyen violación a este artículo o a los dos anteriores, el apremio corporal en materia civil o de trabajo o las detenciones que pudieren decretarse en las insolvencias, quiebras o concursos de acreedores.

ARTÍCULO 40.- Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración obtenida por medio de violencia será nula.

ARTÍCULO 41.- Ocurrendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacerseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.

ARTÍCULO 42.- Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo punto. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible.

Se prohíbe reabrir causas penales fenecidas y juicios fallados con autoridad de cosa juzgada, salvo cuando proceda el recurso de revisión.

(La Sala Constitucional mediante resolución N° 353 del 12 de febrero de 1991, interpretó el presente artículo en el sentido de que "...al expresar que "un mismo Juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo punto", se refiere exclusivamente a que el Juez que dicta una resolución, no puede resolver el recurso de apelación ni el extraordinario que proceda contra ella".)

ARTÍCULO 43.- Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aún habiendo litigio pendiente.

ARTÍCULO 44.- Para que la incomunicación de una persona pueda exceder de cuarenta y ocho horas, se requiere orden judicial; sólo podrá extenderse hasta por diez días consecutivos y en ningún caso impedirá que se ejerza la inspección judicial.

ARTÍCULO 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia.

Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social.

ARTÍCULO 46.- Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria.

Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora.

Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial.

Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las Municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.

Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7607 de 29 de mayo de 1996)

ARTÍCULO 47.- Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.

ARTÍCULO 48.- Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10.

((Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7128 de 18 de agosto de 1989))

ARTÍCULO 49.- Establécese la jurisdicción contencioso - administrativa como atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público.

La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos.

La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos

de los administrados.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 3124 del 25 de junio de 1963)

TITULO V DERECHOS Y GARANTIAS SOCIALES

Capítulo Único

ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.

La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. (Así reformado por el artículo 1° de la Ley No.7412 de 3 de junio de 1994)

ARTÍCULO 51.- La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.

ARTÍCULO 52.- El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges.

ARTÍCULO 53.- Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en él.

Toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus padres, conforme a la ley.

ARTÍCULO 54.- Se prohíbe toda calificación personal sobre la naturaleza de la filiación.

ARTÍCULO 55.- La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del Estado.

ARTÍCULO 56.- El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella

se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo.

ARTÍCULO 57.- Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia.

Todo lo relativo a fijación de salarios mínimos estará a cargo del organismo técnico que la ley determine.

ARTÍCULO 58.- La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de lo sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley.

ARTÍCULO 59.- Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso después de seis días consecutivos de trabajo, y a vacaciones anuales pagadas, cuya extensión y oportunidad serán reguladas por la ley, pero en ningún caso comprenderán menos de dos semanas por cada cincuenta semanas de servicio continuo; todo sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que el legislador establezca.

ARTÍCULO 60.- Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales.

Queda prohibido a los extranjeros ejercer dirección o autoridad en los sindicatos.

ARTÍCULO 61.- Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de éstos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia.

ARTÍCULO 62.- Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados.

ARTÍCULO 63.- Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desocupación.

ARTÍCULO 64 El Estado fomentará la creación de cooperativas como medio para facilitar mejores condiciones de vida de los trabajadores. Asimismo, procurará el desarrollo del solidarismo como instrumento de crecimiento económico y social de los trabajadores, tanto en el sector privado como en el sector público.

Asimismo, reconocerá el derecho de patronos y trabajadores a organizarse libremente en asociaciones solidaristas, con el fin de obtener mejores condiciones de vida y desarrollo económico y social.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 8952 del 21 de junio del 2011 y corregido mediante Fe de Erratas, y publicada en La Gaceta N° 188 del 30 de setiembre de 2011)

ARTÍCULO 65.- El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador.

ARTÍCULO 66.- Todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la higiene y seguridad del trabajo.

ARTÍCULO 67.- El Estado velará por la preparación técnica y cultural de los trabajadores.

ARTÍCULO 68.- No podrá hacerse discriminación respecto al salario, ventajas o condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros, o respecto de algún grupo de trabajadores.

En igualdad de condiciones deberá preferirse al trabajador costarricense.

ARTÍCULO 69.- Los contratos de aparcería rural serán regulados con el fin de asegurar la explotación racional de la tierra y la distribución equitativa de sus productos entre propietarios y aparceros.

ARTÍCULO 70.- Se establecerá una jurisdicción de trabajo, dependiente del Poder Judicial.

ARTÍCULO 71.- Las leyes darán protección especial a las mujeres y a los menores de edad en su trabajo.

ARTÍCULO 72.- El Estado mantendrá, mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios, y procurará la reintegración de los mismos al trabajo.

ARTÍCULO 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine.

La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.

No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales.

Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 2737 de 12 de mayo de 1961)

ARTÍCULO 74.- Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional.

TITULO VI LA RELIGION

Capítulo Único

(Nota: En el texto original de la Constitución Política, el artículo 75 era parte del Título V (Garantías Sociales) y el artículo 76 correspondía al tema de la religión. Empero, la ley No.4764 de 17 de mayo de 1971 derogó el antiguo artículo 75 del Título V. Luego, el artículo 1 de ley No.5703 de 6 de junio de 1975 dispuso variar la numeración al antiguo artículo 76 (de la Religión), que pasó a ser el actual 75. Además, creó un nuevo artículo 76, referente al idioma oficial de la nación).

ARTÍCULO 75.- La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.

(Así variada su numeración por el artículo 1 de Ley N° 5703 de 6 de junio de 1975)

TITULO VII LA EDUCACION Y LA CULTURA

Capítulo Único

(Nota: En el texto original de la Constitución Política, el artículo 76 correspondía al tema de la religión. Empero, el artículo 1 de Ley No.5703 de 6 de junio de 1975 dispuso variar la numeración al antiguo artículo 76 (de la Religión), que pasó a ser el actual 75. Además, en su artículo 2 creó este nuevo artículo 76, referente al idioma oficial de la nación)

ARTÍCULO 76.- El español es el idioma oficial de la Nación. No obstante, el Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales.

(Así adicionado por el artículo 2 de Ley No.5703 de 6 de junio de 1975 y posteriormente reformado por el artículo 1° de la ley N° .7878 de 27 de mayo de 1999)

ARTÍCULO 77.- La educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria.

ARTÍCULO 78.- La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación. En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución. El Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los niveles de la educación, así como la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios. La adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del Ministerio del ramo, por medio del organismo que determine la ley. (Así reformado por el artículo único de la ley N° 8954 del 9 de junio de 2011) Transitorios de la ley N° 8954 del 9 de junio de 2011:

TRANSITORIO I.-

El gasto público en educación podrá ser inferior al ocho por ciento (8%) durante los períodos fiscales anteriores al año 2014. Sin embargo, en ningún caso el porcentaje del producto interno bruto destinado a la educación podrá ser más bajo que el del año precedente.

TRANSITORIO II.-

La ley referida en el párrafo segundo del artículo 78 de la Constitución Política deberá dictarse dentro del año siguiente a la publicación de esta reforma constitucional. Mientras esa ley no se encuentre en vigencia, el producto interno bruto se determinará conforme al procedimiento que establezca el Banco Central de Costa Rica.)

ARTÍCULO 79.- Se garantiza la libertad de enseñanza. No obstante, todo centro docente privado estará bajo la inspección del Estado.

ARTÍCULO 80.- La iniciativa privada en materia educacional merecerá estímulo del Estado, en la forma que indique la ley.

ARTÍCULO 81.- La dirección general de la enseñanza oficial corresponde a un consejo superior integrado como señale la ley, presidido por el Ministro del ramo.

ARTÍCULO 82.- El Estado proporcionará alimento y vestido a los escolares indigentes, de acuerdo con la ley.

ARTÍCULO 83.- El Estado patrocinará y organizará la educación de adultos, destinada a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquéllos que deseen mejorar su condición intelectual, social y económica.

ARTÍCULO 84.- La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.

El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación. (Así reformado por el artículo único de la ley N° 5697 de 9 de junio de 1975)

ARTÍCULO 85.- El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones.

Además, mantendrá -con las rentas actuales y con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal. El Banco Central de Costa Rica administrará ese fondo y, cada mes, o pondrá en dozavos, a la orden de las citadas instituciones, según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal. Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.

El cuerpo encargado de la coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal preparará un plan nacional para esta educación, tomando en cuenta los lineamientos que establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente.

Ese plan deberá concluirse, a más tardar, el 30 de junio de los años divisibles entre cinco y cubrirá el quinquenio inmediato siguiente. En él se incluirán, tanto los egresos de operación como los egresos de inversión que se consideren necesarios para el buen desempeño de las instituciones mencionadas en este artículo.

El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.

Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa.

Transitorio.- Durante el quinquenio de 1981-1985, la distribución del fondo especial, a que se refiere este artículo, se hará de la siguiente manera: 59% para la Universidad de Costa Rica; 11,5% para el Instituto Tecnológico de Costa Rica, 23,5% para la Universidad Nacional y 6% para la Universidad Estatal a Distancia.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 6580 del 18 de mayo de 1981)

ARTÍCULO 86.- El Estado formará profesionales docentes por medio de institutos especiales, de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 5697 de 9 de junio de 1975)

ARTÍCULO 87.- La libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria.

ARTÍCULO 88.- Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o al órgano director correspondiente de cada una de ellas.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 5697 de 9 de junio de 1975)

ARTÍCULO 89.- Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico.

TITULO VIII DERECHOS Y DEBERES POLITICOS

Capítulo I Los Ciudadanos

ARTÍCULO 90.- La ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponden a los costarricenses mayores de dieciocho años. (Así reformado por el artículo único de la ley N° 4763 de 17 mayo de 1971)

ARTÍCULO 91.- La ciudadanía sólo se suspende:

- 1) Por interdicción judicialmente declarada;
- 2) Por sentencia que imponga la pena de suspensión del ejercicio de derechos políticos.

ARTÍCULO 92.- La ciudadanía se recobra en los casos y por los medios que determine la ley.

Capítulo II El Sufragio

ARTÍCULO 93.- El sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 2345 de 20 de mayo de 1959)

ARTÍCULO 94.- El ciudadano costarricense por naturalización no podrá sufragar sino después de doce meses de haber obtenido la carta respectiva.

ARTÍCULO 95.- La ley regulará el ejercicio del sufragio de acuerdo con los siguientes principios:

- 1.- Autonomía de la función electoral;
- 2.- Obligación del Estado de inscribir, de oficio, a los ciudadanos en el Registro Civil y de proveerles de cédula de identidad para ejercer el sufragio;
- 3.- Garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas;
- 4.- Garantías de que el sistema para emitir el sufragio les facilita a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho;
- 5.- Identificación del elector por medio de cédula con fotografía u otro medio técnico adecuado dispuesto por la ley para tal efecto;
- 6.- Garantías de representación para las minorías;
- 7.- Garantías de pluralismo político;
- 8.- Garantías para la designación de autoridades y candidatos de los partidos políticos, según los principios democráticos y sin discriminación por género. (Así reformado por el artículo 1° de la Ley No.7675 de 2 de julio de 1997)

ARTÍCULO 96.- El Estado no podrá deducir nada de las remuneraciones de los servidores públicos para el pago de deudas políticas.

El Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

- 1.- La contribución será del cero coma diecinueve por ciento (0,19%) del producto interno bruto del año tras anterior a la celebración de la elección para Presidente, Vicepresidentes de la República y Diputados a la Asamblea Legislativa. La ley determinará en qué casos podrá acordarse una reducción de dicho porcentaje.

Este porcentaje se destinará a cubrir los gastos que genere la participación de los partidos políticos en esos procesos electorales, y satisfacer las necesidades de capacitación y organización política. Cada partido político fijará los porcentajes correspondientes a estos rubros.

42.- Tendrán derecho a la contribución estatal, los partidos políticos que

4(*) (Nota de Sinalevi: Mediante resolución N° 1297 del 6 de abril de 2006, el Tribunal Supremo de Elecciones interpretó este inciso en el sentido de que "...también tienen derecho a recibir la contribución estatal, aquellos partidos políticos inscritos a nivel nacional que, pese a no haber alcanzado el porcentaje mínimo establecido en esa escala, ni haber elegido un diputado, sí alcanzaron, al menos, el 4% de sufragios válidos en alguna o varias provincias individualmente consideradas. En este caso, el monto de la contribución estatal se calculará sobre la base de los votos válidamente emitidos para diputados en la provincia en que hubie-

participaren en los procesos electorales señalados en este artículo y alcanzaren al menos un cuatro por ciento (4%) de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o los inscritos a escala provincial, que obtuvieren como mínimo ese porcentaje en la provincia o eligieren, por lo menos, un Diputado.

3.- Previo otorgamiento de las cauciones correspondientes, los partidos políticos tendrán derecho a que se les adelante parte de la contribución estatal, según lo determine la ley.

4.- Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

Las contribuciones privadas a los partidos políticos estarán sometidas al principio de publicidad y se regularán por ley.

La ley que establezca los procedimientos, medios de control y las demás regulaciones para la aplicación de este artículo, requerirá, para su aprobación y reforma, el voto de dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.

(Así reformado por el artículo 1º de la ley N° 7675 de 2 de julio de 1997)⁵

re alcanzado ese 4% y, si hubiere logrado ese porcentaje en más de una provincia, el monto se obtendrá de la suma de los votos válidamente emitidos de esas provincias”)

5 (Nota de Sinalevi: Mediante resolución N° 2887 del 26 de agosto de 2008, el Tribunal Supremo de Elecciones interpretó este artículo en el sentido de que: “... el legislador puede reducir el monto de contribución estatal, destinando recursos a los partidos políticos para otro tipo de actividades de interés público, por lo que sería posible que estas rebajas sirvan para financiar su intervención en las elecciones municipales, siempre que los regímenes de financiamiento público para los partidos políticos, no superen en conjunto el tope definido por este artículo. Asimismo se interpreta que, la regulación constitucional sobre el financiamiento permanente de los partidos políticos que participen en las elecciones de Presidente, Vicepresidente de la República y Diputados, no impide que el legislador defina pautas específicas para su desarrollo, siempre que se respeten los límites establecidos por el Constituyente y no se impongan porcentajes de distribución a los partidos políticos en los rubros del financiamiento”).

(Nota de Sinalevi: Mediante resolución N° 2347-E8-2012 del 22 de marzo de 2012, el Tribunal Supremo de Elecciones interpretó este artículo en el sentido de que: “...1) Para que el Estado le reconozca gastos por su participación en el proceso electoral, un partido político inscrito a escala nacional que participa únicamente con candidatura presidencial, sin candidaturas a diputados, o que sólo participa con candidaturas a diputados en una, en algunas o en todas las provincias, debe obtener un mínimo de apoyo electoral correspondiente al 4% de la sumatoria de todos los votos válidos que arroje la elección de presidente y diputados. Corroborado ese umbral, se procede a multiplicar la cantidad de votos válidos obtenida en la elección en que haya participado (presidencial o diputadil) por el costo individual del voto, siendo que el resultado de esa operación matemática representa el monto máximo de la contribución estatal que le corresponde, según lo previsto en el artículo 90 inciso b) del Código Electoral. 2) El umbral constitucional y el procedimiento para calcular el monto máximo de contribución estatal le es aplicable, en idénticos términos, a una coalición de partidos a escala nacional

ARTÍCULO 97.- Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a materias electorales, la Asamblea Legislativa deberá consultar al Tribunal Supremo de Elecciones; para apartarse de su opinión se necesitará el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros. Dentro de los seis meses anteriores y los cuatro posteriores a la celebración de una elección popular, la Asamblea Legislativa no podrá, sin embargo, convertir en leyes los proyectos sobre dichas materias respecto de los cuales el Tribunal Supremo de Elecciones se hubiese manifestado en desacuerdo.

ARTÍCULO 98.- Los ciudadanos tendrán el derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política nacional, siempre que los partidos se comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional de la República.

Los partidos políticos expresarán el pluralismo político, concurrirán a la formación y manifestación de la voluntad popular y serán instrumentos fundamentales para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad serán libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

(Así reformado por el artículo 1º de la Ley No.7675 de 2 de julio de 1997)

que solo presente una candidatura común a la presidencia de la República, sin candidatos a diputados. 3) En el supuesto anterior, cada uno de los partidos coaligados que presente por su cuenta candidaturas a diputados tendría derecho a obtener el financiamiento estatal si alcanza o supera el 4% del total de los votos válidamente emitidos para presidente y diputados. La determinación del monto máximo a percibir para cada agrupación también se calcula según lo expuesto en el numeral 90 incisos b) del código de marras, sea, multiplicando la cantidad de votos válidos obtenidos en la elección de diputados por el costo individual del voto. Por consiguiente, para calcular el financiamiento del Estado, no se sumarán los votos válidos obtenidos por la coalición en que el partido participó. 4) Si la agrupación política inscrita a escala nacional sólo postula candidaturas a diputados en todas o algunas provincias y no presenta candidatura presidencial también puede acceder a la contribución estatal si obtiene al menos un diputado, en caso de no alcanzar el referido 4% de la votación a escala nacional. El monto máximo de aporte estatal que le correspondería en este caso se determina multiplicando la cantidad de votos válidos obtenidos para diputados por el costo individual del voto. Esta operación también debe seguirse en caso de aquellos partidos políticos que participen en coalición para la elección presidencial pero que postulen individualmente candidaturas a diputados, por cuanto no es válido, para calcular el monto máximo de la contribución estatal, sumar los votos de la coalición a los votos de la elección diputadil...)

*Capítulo III**El Tribunal Supremo de Elecciones*

ARTÍCULO 99.- La organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, corresponden en forma exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones, el cual goza de independencia en el desempeño de su cometido. Del Tribunal dependen los demás organismos electorales.

ARTÍCULO 100.- El Tribunal Supremo de Elecciones estará integrado ordinariamente por tres Magistrados propietarios y seis suplentes, nombrados por la Corte Suprema de Justicia por los votos de no menos de los dos tercios del total de sus miembros. Deberán reunir iguales condiciones y estarán sujetos a las mismas responsabilidades que los Magistrados que integran la Corte.

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo único de la ley N° 3513 del 24 de junio de 1965)

Desde un año antes y hasta seis meses después de la celebración de las elecciones generales para Presidente de la República o Diputados a la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones deberá ampliarse con dos de sus Magistrados suplentes para formar, en ese lapso, un tribunal de cinco miembros.

(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo único de la ley N° 2740 del 9 de mayo de 1961)

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo único de la ley N° 3513 de 24 de junio de 1965)

Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones estarán sujetos a las condiciones de trabajo, en lo que fueren aplicables, y al tiempo mínimo de labor diaria que indique la Ley Orgánica del Poder Judicial para los Magistrados de la Sala de Casación, y percibirán las remuneraciones que se fijen para éstos.

(Así reformado por Ley No.2345 de 20 de mayo de 1959)

(El artículo transitorio de la Ley N° 3513 del 24 de junio de 1965 establece “La elección de los tres nuevos Magistrados suplentes se hará dentro de los dos meses siguientes a la promulgación de esta reforma constitucional; en ese acto la Corte Suprema de Justicia mediante sorteo, fijará la fecha en que vencerá el período de cada uno de esos suplentes elegidos antes de la presente reforma y que en lo sucesivo pueda procederse a elegir cada dos años a dos de los suplentes”).)

ARTÍCULO 101.- Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones durarán en sus cargos seis años. Un propietario y dos suplentes deberán ser

renovados cada dos años, pero podrán ser reelectos.

Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones gozarán de las inmunidades y prerrogativas que corresponden a los miembros de los Supremos Poderes.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 3513 del 24 de junio de 1965)

ARTÍCULO 102.- El Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes funciones:

- 1) Convocar a elecciones populares;
- 2) Nombrar los miembros de las Juntas Electorales, de acuerdo con la ley;
- 3) Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral;
- 4) Conocer en alzada de las resoluciones apelables que dicte el Registro Civil y las Juntas Electorales;
- 5) Investigar por sí o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. La declaratoria de culpabilidad que pronuncie el Tribunal será causa obligatoria de destitución e incapacitará al culpable para ejercer cargos públicos por un período no menor de dos años, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieren exigírsele. No obstante, si la investigación practicada contiene cargos contra el Presidente de la República, Ministros de Gobierno, Ministros Diplomáticos, Contralor y Subcontralor Generales de la República, o Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación;
- 6) Dictar, con respecto a la fuerza pública, las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de garantías y libertad irrestrictas. En caso de que esté decretado el reclutamiento militar, podrá igualmente el Tribunal dictar las medidas adecuadas para que no se estorbe el proceso electoral, a fin de que todos los ciudadanos pueda emitir libremente su voto. Estas medidas las hará cumplir el Tribunal por sí o por medio de los delegados que designe;
- 7) Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones de Presidente y Vicepresidentes de la República, Diputados a la Asamblea Legislativa, miembros de las Municipalidades y Representantes a Asambleas Constituyentes;
- 8) Hacer la declaratoria definitiva de la elección de Presidente y Vicepresidentes de la República, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la votación, y en el plazo que la ley determine, la de los otros

funcionarios citados en el inciso anterior.

9) Organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar los resultados de los procesos de referéndum. No podrá convocarse a más de un referéndum al año; tampoco durante los seis meses anteriores ni posteriores a la elección presidencial. Los resultados serán vinculantes para el Estado si participa, al menos, el treinta por ciento (30%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, para la legislación ordinaria, y el cuarenta por ciento (40%) como mínimo, para las reformas parciales de la Constitución y los asuntos que requieran aprobación legislativa por mayoría calificada.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° aparte a) de la ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002)

(Nota de Sinalévi: Mediante resolución N° 3006 del 25 de junio de 2013, se interpreto el inciso 9) anterior en el sentido de que: “no podrá convocarse ni mucho menos celebrarse un referéndum dentro de los seis meses previos ni posteriores a una elección presidencial.

Atendiendo a lo anterior, así como al plazo estipulado en el artículo 11 de la Ley sobre Regulación del Referéndum, el 1° de mayo del 2013 era el último día en que resultaba factible convocar, antes de los comicios presidenciales del 2 de febrero de 2014, la consulta popular que se pretende. En el supuesto de que los interesados logren culminar a cabalidad las distintas fases y requisitos legalmente exigidos para convocar ese referéndum, lo que no se ha verificado aun a la fecha de hoy, esa convocatoria quedaría diferida para una fecha posterior al 2 de agosto del 2014.”)

10) Las otras funciones que le encomiende esta Constitución o las leyes.

(Corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 2° aparte a) de la ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002, que lo traspaso del inciso 9 al 10 actual)

ARTÍCULO 103.- Las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones no tienen recurso, salvo la acción por prevaricato.

ARTÍCULO 104.- Bajo la dependencia exclusiva del Tribunal Supremo de Elecciones está el Registro Civil, cuyas funciones son:

1) Llevar el Registro Central del Estado Civil, y formar las listas de electores;
2) Resolver las solicitudes para adquirir y recuperar la calidad de costarricense, así como los casos de pérdida (*)denacionalidad; ejecutar las sentencias judiciales que suspendan la ciudadanía y resolver las gestiones para recobrarla. Las resoluciones que dicte el Registro Civil de conformidad con las atribuciones a que se refiere este inciso, son apelables ante el Tribunal Supremo de Elecciones;

(*)(Nota: El artículo 16 de esta Constitución reformado por ley N° 7514 de 6 de junio de 1995 indica que la nacionalidad costarricense no se pierde y es irrenunciable)

3) Expedir las cédulas de identidad;

4) Las demás atribuciones que le señala esta Constitución y las leyes.

TITULO IX EL PODER LEGISLATIVO

Capítulo I Organización de la Asamblea Legislativa

ARTÍCULO 105.—La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni contrato, directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los principios del Derecho Internacional.

El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum, para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la Constitución, cuando lo convoque al menos un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; la Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros, o el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.

El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa.

Este instituto será regulado por ley, aprobada por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.

(Así reformado por el artículo 1 de la Ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002)

ARTÍCULO 106.- Los Diputados tienen ese carácter por la Nación y serán elegidos por provincias.

La Asamblea se compone de cincuenta y siete Diputados. Cada vez que se realice un censo general de población, el Tribunal Supremo de Elecciones asignará a las provincias las diputaciones, en proporción a la población de cada una de ellas.

(Así reformado por el inciso 2 del artículo único de Ley No.2741 de 12 de mayo de 1961)

ARTÍCULO 107.- Los Diputados durarán en sus cargos cuatro años y no podrán ser reelectos en forma sucesiva.

ARTÍCULO 108.- Para ser diputado se requiere:

- 1) Ser ciudadano en ejercicio;
- 2) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con diez años de residencia en el país después de haber obtenido la nacionalidad;
- 3) Haber cumplido veintiún años de edad.

ARTÍCULO 109.- No pueden ser elegidos Diputados, ni inscritos como candidatos para esa función:

- 1) El Presidente de la República o quien lo sustituya en el ejercicio de la Presidencia al tiempo de la elección;
- 2) Los Ministros de Gobierno;
- 3) Los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia;
- 4) Los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, y el Director del Registro Civil;
- 5) Los militares en servicio activo;
- 6) Los que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o de policía, extensiva a una provincia;
- 7) Los gerentes de las instituciones autónomas;
- 8) Los parientes de quien ejerza la Presidencia de la República, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, inclusive.

Estas incompatibilidades afectarán a quienes desempeñen los cargos indicados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.

ARTÍCULO 110.- El Diputado no es responsable por las opiniones que emita en la Asamblea. Durante las sesiones no podrá ser arrestado por causa civil, salvo autorización de la Asamblea o que el Diputado lo consienta. Desde que sea declarado electo propietario o suplente, hasta que termine su período legal, no podrá ser privado de su libertad por motivo penal, sino cuando previamente haya sido suspendido por la Asamblea. Esta inmunidad no surte efecto en el caso de flagrante delito, o cuando el Diputado la renuncia. Sin embargo, el Diputado que haya sido detenido por flagrante delito, será puesto en libertad si la Asamblea lo ordenare.

ARTÍCULO 111.- Ningún Diputado podrá aceptar, después de juramentado, bajo pena de perder su credencial, cargo o empleo de los otros Poderes del Estado o de las instituciones autónomas, salvo cuando se trate de un Ministerio de Gobierno. En este caso se reincorporará a la Asamblea al cesar en sus funciones.

Esta prohibición no rige para los que sean llamados a formar parte de delegaciones internacionales, ni para los que desempeñan cargos en instituciones de beneficencia, o sean catedráticos de la Universidad de

Costa Rica o en otras instituciones de enseñanza superior del Estado. (Así reformado por el artículo único de la ley N° 5697 de 9 de junio de 1975)

ARTÍCULO 112.- La función legislativa es también incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público de elección popular.

Los Diputados no pueden celebrar, ni directa ni indirectamente, o por representación, contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que implique privilegio, ni intervenir como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de servicios públicos.

La violación a cualquiera de las prohibiciones consignadas en este artículo o en el anterior, producirá la pérdida de la credencial de Diputado. Lo mismo ocurrirá si en el ejercicio de un Ministerio de Gobierno, el Diputado incurriere en alguna de esas prohibiciones.

ARTÍCULO 113.- La ley fijará la asignación y las ayudas técnicas y administrativas que se acordaren para los diputados.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 6960 de 1 de junio de 1984)

ARTÍCULO 114.- La Asamblea residirá en la capital de la República, y tanto para trasladar su asiento a otro lugar como para suspender sus sesiones por tiempo determinado, se requerirán dos tercios de votos del total de sus miembros.

ARTÍCULO 115.- La Asamblea elegirá su Directorio al iniciar cada legislatura. El Presidente y el Vicepresidente han de reunir las mismas condiciones exigidas para ser Presidente de la República. El Presidente de la Asamblea prestará el juramento ante ésta, y los Diputados ante el Presidente.

ARTÍCULO 116.- La Asamblea Legislativa se reunirá cada año el día primero de mayo, aun cuando no haya sido convocada, y sus sesiones ordinarias durarán seis meses, divididas en dos períodos: del primero de mayo al treinta y uno de julio, y del primero de setiembre al treinta de noviembre.

Una legislatura comprende las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas entre el primero de mayo y el treinta de abril siguiente.

ARTÍCULO 117.- La Asamblea no podrá efectuar sus sesiones sin la concurrencia de dos tercios del total de sus miembros.

Si en el día señalado fuere imposible iniciar las sesiones o si abiertas no

pudieren continuarse por falta de quórum, los miembros presentes conminarán a los ausentes, bajo las sanciones que establezca el Reglamento, para que concurran, y la Asamblea abrirá o continuará las sesiones cuando se reúna el número requerido.

Las sesiones serán públicas salvo que por razones muy calificadas y de conveniencia general se acuerde que sean secretas por votación no menor de las dos terceras partes de los Diputados presentes.

ARTÍCULO 118.- El Poder Ejecutivo podrá convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias. En éstas no se conocerá de materias distintas a las expresadas en el decreto de convocatoria, excepto que se trate del nombramiento de funcionarios que corresponda hacer a la Asamblea, o de las reformas legales que fueren indispensables al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento.

ARTÍCULO 119.- Las resoluciones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de votos presentes, excepto en los casos en que esta Constitución exija una votación mayor.

ARTÍCULO 120. El Poder Ejecutivo pondrá a la orden de la Asamblea Legislativa la fuerza de policía que solicite el Presidente de aquélla.

Capítulo II

Atribuciones de la Asamblea Legislativa

ARTÍCULO 121. Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:

- 1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;
- 2) Designar el recinto de sus sesiones, abrir y cerrar éstas, suspenderlas y continuarlas cuando así lo acordare;
- 3) Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia;
- 4) Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos.

Los tratados públicos y convenios internacionales, que atribuyan o transfieran determinadas competencias a un ordenamiento jurídico comunitario, con el propósito de realizar objetivos regionales y comunes, requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros.

No requerirán aprobación legislativa los protocolos de menor rango,

derivados de tratados públicos o convenios internacionales aprobados por la Asamblea, cuando estos instrumentos autoricen de modo expreso tal derivación.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo único de la ley N° 4123 de 31 de mayo de 1968)

5) Dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y para la permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos;

6) Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar el estado de defensa nacional y para concertar la paz;

7) Suspender por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, en caso de evidente necesidad pública, los derechos y garantías individuales consignados en los artículos 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37 de esta Constitución. Esta suspensión podrá ser de todos o de algunos derechos y garantías, para la totalidad o parte del territorio, y hasta treinta días; durante ella y respecto de las personas, el Poder Ejecutivo sólo podrá ordenar su detención en establecimientos no destinados a reos comunes o decretar su confinamiento en lugares habitados. Deberá también dar cuenta a la Asamblea en su próxima reunión de las medidas tomadas para salvar el orden público o mantener la seguridad del Estado.

En ningún caso podrán suspenderse derechos o garantías individuales no consignados en este inciso;

8) Recibir el juramento de ley y conocer de las renunciaciones de los miembros de los Supremos Poderes, con excepción de los Ministros de Gobierno; resolver las dudas que ocurran en caso de incapacidad física o mental de quien ejerza la Presidencia de la República, y declarar si debe llamarse al ejercicio del Poder a quien deba sustituirlo;

9) Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República, Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros Diplomáticos, declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento;

10) Decretar la suspensión de cualquiera de los funcionarios que se mencionan en el inciso anterior, cuando haya de procederse contra ellos por delitos comunes;

11) Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República;

12) Nombrar al Contralor y Subcontralor Generales de la República;

13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales;

14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes

propios de la Nación.

No podrán salir definitivamente del dominio del Estado:

- a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional;
- b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras sustancias hidrocarbурadas, así como los depósitos de minerales radioactivos existentes en el territorio nacional;
- c) Los servicios inalámbricos;

Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores sólo podrán ser explotados por la administración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa.

Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales - éstos últimos mientras se encuentren en servicio- no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma del dominio y control del Estado.

15) Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo.

Para efectuar la contratación de empréstitos en el exterior o de aquéllos que, aunque convenidos en el país, hayan de ser financiados con capital extranjero, es preciso que el respectivo proyecto sea aprobado por las dos terceras partes del total de los votos de los miembros de la Asamblea Legislativa.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo único de la ley N° 4123 de 31 de mayo de 1968)

16) Conceder la ciudadanía honorífica por servicios notables prestados a la República, y decretar honores a la memoria de las personas cuyas actuaciones eminentes las hubieran hecho acreedoras a esas distinciones;

17) Determinar la ley de la unidad monetaria y legislar sobre la moneda, el crédito, las pesas y medidas. Para determinar la ley de la unidad monetaria, la Asamblea deberá recabar previamente la opinión del organismo técnico encargado de la regulación monetaria;

18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones;

19) Crear establecimientos para la enseñanza y progreso de las ciencias y de las artes, señalándoles rentas para su sostenimiento y especialmente procurar la generalización de la enseñanza primaria;

20) Crear los Tribunales de Justicia y los demás organismos para el servicio nacional;

21) Otorgar por votación no menor de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, amnistía e indulto generales por delitos políticos, con excepción de los electorales, respecto de los cuales no cabe ninguna gracia;

22) Darse el Reglamento para su régimen interior, el cual, una vez adoptado, no se podrá modificar sino por votación no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros;

23) Nombrar Comisiones de su seno para que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende, y rindan el informe correspondiente.

Las Comisiones tendrán libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos que juzgue necesarios. Podrán recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla;

24) Formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno, y además, por dos tercios de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos.

Se exceptúan de ambos casos, los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se refieran a operaciones militares pendientes.

ARTÍCULO 122.- Es prohibido a la Asamblea dar votos de aplauso respecto de actos oficiales, así como reconocer a cargo del Tesoro Público obligaciones que no hayan sido previamente declaradas por el Poder Judicial, o aceptadas por el Poder Ejecutivo, o conceder becas, pensiones, jubilaciones o gratificaciones.

Capítulo III Formación de las Leyes

ARTÍCULO 123. Durante las sesiones ordinarias, la iniciativa para formar las leyes le corresponde a cualquier miembro de la Asamblea Legislativa, al Poder Ejecutivo, por medio de los ministros de Gobierno y al cinco por ciento (5%) como mínimo, de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, si el proyecto es de iniciativa popular.

La iniciativa popular no procederá cuando se trate de proyectos relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, de aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa.

Los proyectos de ley de iniciativa popular deberán ser votados definitivamente en el plazo perentorio indicado en la ley, excepto los de reforma constitucional, que seguirán el trámite previsto en el artículo 195 de esta Constitución.

Una ley adoptada por las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, regulará la forma, los requisitos y las demás

condiciones que deben cumplir los proyectos de ley de iniciativa popular. (Así reformado por el inciso b) del artículo 1° de la Ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002)

ARTÍCULO 124. Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de dos debates, cada uno en día distinto no consecutivo, obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanción del Poder Ejecutivo; además, deberá publicarse en La Gaceta, sin perjuicio de los requisitos que esta Constitución establece tanto para casos especiales como para los que se resuelvan por iniciativa popular y referéndum, según los artículos 102, 105, 123 y 129 de esta Constitución. No tendrán carácter de leyes ni requerirán, por tanto, los trámites anteriores, los acuerdos tomados en uso de las atribuciones enumeradas en los incisos 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 16), 21), 22), 23) y 24) del artículo 121 así como el acto legislativo para convocar a referéndum, los cuales se votarán en una sola sesión y deberán publicarse en La Gaceta. (Así reformado el párrafo anterior por el inciso c) del artículo 1° de la Ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002)

La Asamblea Legislativa puede delegar, en comisiones permanentes, el conocimiento y la aprobación de proyectos de ley. No obstante, la Asamblea podrá avocar, en cualquier momento, el debate o la votación de los proyectos que hubiesen sido objeto de delegación.

No procede la delegación si se trata de proyectos de ley relativos a la materia electoral, a la creación de los impuestos nacionales o a la modificación de los existentes, al ejercicio de las facultades previstas en los incisos 4), 11), 14), 15) y 17) del artículo 121 de la Constitución Política, a la convocatoria a una Asamblea Constituyente, para cualquier efecto, y a la reforma parcial de la Constitución Política.

La Asamblea nombrará las comisiones permanentes con potestad legislativa plena, de manera que su composición refleje, proporcionalmente, el número de diputados de los partidos políticos que la componen. La delegación deberá ser aprobada por mayoría de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea, y la avocación, por mayoría absoluta de los diputados presentes. El Reglamento de la Asamblea regulará el número de estas comisiones y las demás condiciones para la delegación y la avocación, así como los procedimientos que se aplicarán en estos casos.

La aprobación legislativa de contratos, convenios y otros actos de naturaleza administrativa, no dará a esos actos carácter de leyes, aunque se haga a través de los trámites ordinarios de éstas.

(Así reformado por el artículo 1 de Ley No.7347 del 1 de julio 1993)

ARTÍCULO 125. Si el Poder Ejecutivo no aprobare el proyecto de ley votado por la Asamblea, lo vetará y lo devolverá con las objeciones pertinentes. No procede el veto en cuanto al proyecto que aprueba el Presupuesto Ordinario de la República.

ARTÍCULO 126. Dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya recibido un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo podrá objetarlo porque lo juzgue inconveniente o crea necesario hacerle reformas; en este último caso las propondrá al devolver el proyecto. Si no lo objeta dentro de ese plazo no podrá el Poder Ejecutivo dejar de sancionarlo y publicarlo.

ARTÍCULO 127.- Reconsiderado el proyecto por la Asamblea, con las observaciones del Poder Ejecutivo, y si la Asamblea las desechare y el proyecto fuere nuevamente aprobado por dos tercios de votos del total de sus miembros, quedará sancionado y se mandará a ejecutar como ley de la República. Si se adoptaren las modificaciones propuestas, se devolverá el proyecto al Poder Ejecutivo, quien no podrá negarle la sanción. De ser desechadas, y de no reunirse los dos tercios de votos para resellarlo, se archivará y no podrá ser considerado sino hasta la siguiente legislatura.

ARTÍCULO 128.- Si el veto se funda en razones de inconstitucionalidad no aceptadas por la Asamblea Legislativa, ésta enviará el decreto legislativo a la Sala indicada en el artículo 10, para que resuelva el diferendo dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que reciba el expediente. Se tendrán por desechadas las disposiciones declaradas inconstitucionales y las demás se enviarán a la Asamblea Legislativa para la tramitación correspondiente. Lo mismo se hará con el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, cuando la Sala declare que no contiene disposiciones inconstitucionales.

(Así reformado por Ley No.7128 de 18 de agosto de 1989)

ARTÍCULO 129.- Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial.

Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice.

No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de interés público.

Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas leyes no disponen otra cosa.

La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su observancia no podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en contrario. Por vía de referéndum, el pueblo podrá abrogarla o derogarla, de conformidad con el artículo 105 de esta Constitución.

(Así reformado el párrafo anterior por el inciso d) del artículo 1° de la Ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002)

TITULO X EL PODER EJECUTIVO

Capítulo I El Presidente y los Vicepresidentes de la República

ARTÍCULO 130.- El Poder Ejecutivo lo ejercen, en nombre del pueblo, el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores.

ARTÍCULO 131.- Para ser Presidente o Vicepresidente de la República se requiere:

- 1) Ser costarricense por nacimiento y ciudadano en ejercicio;
- 2) Ser del estado seglar;
- 3) Ser mayor de treinta años.

ARTÍCULO 132.- No podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente:

- 1) El que hubiera servido a la Presidencia en cualquier lapso dentro de los ocho años anteriores al período para cuyo ejercicio se verificare la elección, ni el Vicepresidente o quien lo sustituya, que la hubiere servido durante la mayor parte de cualquiera de los períodos que comprenden los expresados ocho años;

(Por Resolución de la Sala Constitucional N° 2771-03 del 4 de abril del 2003, se anuló la reforma efectuada al presente inciso mediante el artículo único de la Ley N° 4349, del 11 de julio de 1969, retomando vigencia el texto de la norma antes de dicha reforma.)

- 2) El Vicepresidente que hubiera conservado esa calidad en los doce meses anteriores a la elección, y quien en su lugar hubiera ejercido la Presidencia por cualquier lapso dentro de ese término;
- 3) El que sea por consanguinidad o afinidad ascendiente, descendiente, o hermano de quien ocupe la Presidencia de la República al efectuarse la elección, o del que la hubiera desempeñado en cualquier lapso dentro de los seis meses anteriores a esa fecha;
- 4) El que haya sido Ministro de Gobierno durante los doce meses anteriores a la fecha de la elección;

5) Los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, el Director del Registro Civil, los directores o gerentes de las instituciones autónomas, el Contralor y Subcontralor Generales de la República.

Esta incompatibilidad comprenderá a las personas que hubieran desempeñado los cargos indicados dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.

ARTÍCULO 133.- La elección de Presidente y Vicepresidentes se hará el primer domingo de febrero del año en que debe efectuarse la renovación de estos funcionarios.

ARTÍCULO 134.- El período presidencial será de cuatro años. Los actos de los funcionarios públicos y de los particulares que violen el principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia, o el de la libre sucesión presidencial, consagrados por esta Constitución, implicarán traición a la República. La responsabilidad derivada de tales actos será imprescriptible.

ARTÍCULO 135.- Habrá dos Vicepresidentes de la República, quienes reemplazarán en su ausencia absoluta al Presidente, por el orden de su nominación. En sus ausencias temporales, el Presidente podrá llamar a cualquiera de los Vicepresidentes para que lo sustituya.

Cuando ninguno de los Vicepresidentes pueda llenar las faltas temporales o definitivas del Presidente, ocupará el cargo el Presidente de la Asamblea Legislativa.

(Nota de Sinalevi: Mediante resolución N° 3665 del 16 de octubre de 2008, del Tribunal Supremo de Elecciones se interpretó este numeral en el sentido de que :“...El Tribunal emite la siguiente declaración interpretativa: a) Cuando el presidente de la Asamblea Legislativa sustituya en forma definitiva, al presidente de la República, por mandato del artículo 135 constitucional deberá renunciar a su curúl legislativa y a toda actividad de carácter político-partidario, lo cual involucra la renuncia a cualquier puesto dentro de la estructura del Partido Liberación Nacional; b) cuando la sustitución sea de carácter temporal se entenderá suspendido de pleno derecho el cargo de diputado y cualquier puesto de carácter partidario, hasta que cese en sus funciones como Presidente de la República”)

ARTÍCULO 136.- El Presidente y los Vicepresidentes de la República tomarán posesión de sus cargos el día ocho de mayo; y terminado el período constitucional cesarán por el mismo hecho en el ejercicio de los mismos.

ARTÍCULO 137.- El Presidente y los Vicepresidentes prestarán juramento ante la Asamblea Legislativa; pero si no pudieren hacerlo ante ella, lo harán ante la Corte Suprema de Justicia.

ARTÍCULO 138.- El Presidente y los Vicepresidentes serán elegidos simultáneamente y por una mayoría de votos que exceda del cuarenta por ciento del número total de sufragios válidamente emitidos.

Los candidatos a Presidente y Vicepresidentes de un partido, deben figurar para su elección en una misma nómina, con exclusión de cualquier otro funcionario a elegir.

Si ninguna de las nóminas alcanzare la indicada mayoría, se practicará una segunda elección popular el primer domingo de abril del mismo año entre las dos nóminas que hubieran recibido más votos, quedando elegidos los que figuren en la que obtenga el mayor número de sufragios.

Si en cualquiera de las elecciones dos nóminas resultaren con igual número de sufragios suficientes, se tendrá por elegido para Presidente al candidato de mayor edad, y para Vicepresidentes a los respectivos candidatos de la misma nómina.

No pueden renunciar la candidatura para la Presidencia o Vicepresidencias los ciudadanos incluidos en una nómina ya inscrita conforme a la ley, ni tampoco podrán abstenerse de figurar en la segunda elección los candidatos de las dos nóminas que hubieran obtenido mayor número de votos en la primera.

(Nota de Sinalevi: Mediante resolución N° 2587 de 29 de noviembre del 2001, del Tribunal Supremo de Elecciones, se interpretó este numeral en el sentido de que: "...los votos nulos y en blanco no deben ser tomados en cuenta para calcular el cuarenta por ciento de los "sufragios válidamente emitidos", que se mencionan en este artículo)

Capítulo II Deberes y Atribuciones de quienes ejercen el Poder Ejecutivo

ARTÍCULO 139.- Son deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce la Presidencia de la República:

- 1) Nombrar y remover libremente a los Ministros de Gobierno;
- 2) Representar a la Nación en los actos de carácter oficial;
- 3) Ejercer el mando supremo de la fuerza pública;
- 4) Presentar a la Asamblea Legislativa, al iniciarse el primer período anual de sesiones, un mensaje escrito relativo a los diversos asuntos de la Administración y al estado político de la República y en el cual deberá, además, proponer las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del Gobierno, y el progreso y bienestar de la Nación;

5) Comunicar de previo a la Asamblea Legislativa, cuando se proponga salir del país, los motivos de su viaje.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la ley N° 7674 de 17 de junio de 1997)

ARTÍCULO 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:

- 1) Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, a los empleados y funcionarios que sirvan cargos de confianza, y a los demás que determine, en casos muy calificados, la Ley de Servicio Civil;
- 2) Nombrar y remover, con sujeción a los requisitos prevenidos por la Ley de Servicio Civil, a los restantes servidores de su dependencia;
- 3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento;
- 4) En los recesos de la Asamblea Legislativa, decretar la suspensión de derechos y garantías a que se refiere el inciso 7) del artículo 121 en los mismos casos y con las mismas limitaciones que allí se establecen y dar cuenta inmediatamente a la Asamblea. El decreto de suspensión de garantías equivale, ipso facto, a la convocatoria de la Asamblea a sesiones, la cual deberá reunirse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. Si la Asamblea no confirmare la medida por dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, se tendrán por restablecidas las garantías. Si por falta de quórum no pudiere la Asamblea reunirse, lo hará al día siguiente con cualquier número de Diputados. En este caso el decreto del Poder Ejecutivo necesita ser aprobado por votación no menor de las dos terceras partes de los presentes;
- 5) Ejercer iniciativa en la formación de las leyes, y el derecho de veto;
- 6) Mantener el orden y la tranquilidad de la Nación, tomar las providencias necesarias para el resguardo de las libertades públicas;
- 7) Disponer la recaudación e inversión de las rentas nacionales de acuerdo con las leyes;
- 8) Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas;
- 9) Ejecutar y hacer cumplir todo cuanto resuelvan o dispongan en los asuntos de su competencia los tribunales de Justicia y los organismos electorales, a solicitud de los mismos;
- 10) Celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, promulgarlos y ejecutarlos una vez aprobados por la Asamblea Legislativa o por una Asamblea Constituyente, cuando dicha aprobación la exija esta Constitución. Los Protocolos derivados de dichos tratados públicos o convenios internacionales que no requieran aprobación legislativa, entrarán en vigencia

una vez promulgados por el Poder Ejecutivo.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo único de la ley N° 4123 de 31 de mayo de 1968)

11) Rendir a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le solicite en uso de sus atribuciones;

12) Dirigir las relaciones internacionales de la República;

13) Recibir a los Jefes de Estado así como a los representantes diplomáticos y admitir a los Cónsules de otras naciones;

14) Convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones ordinarias y extraordinarias;

15) Enviar a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Presupuesto Nacional en la oportunidad y con los requisitos determinados en esta Constitución;

16) Disponer de la fuerza pública para preservar el orden, defensa y seguridad del país;

17) Expedir patentes de navegación;

18) Darse el Reglamento que convenga para el régimen interior de sus despachos, y expedir los demás reglamentos y ordenanzas necesarios para la pronta ejecución de las leyes;

19) Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en el inciso 14) del artículo 121 de esta Constitución, a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa cuando estipulen exención de impuestos o tasas, o tengan por objeto la explotación de servicios públicos, recursos o riquezas naturales del Estado.

(Nota: Mediante el artículo 2° de la ley N° 5702 del 5 de junio de 1975, se derogó la frase final existente en este inciso que indicaba "Exceptúanse los casos regidos por leyes especiales")

La aprobación legislativa a estos contratos no les dará carácter de leyes ni los eximirá de su régimen jurídico administrativo. No se aplicará lo dispuesto en este inciso a los empréstitos u otros convenios similares, a que se refiere el inciso 15) del artículo 121, los cuales se regirán por sus normas especiales. (Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 2 de ley N° 5702 de 5 de junio de 1975)

20) Cumplir los demás deberes y ejercer las otras atribuciones que le confieren esta Constitución y las leyes.

Capítulo III

Los Ministros de Gobierno

ARTÍCULO 141.- Para el despacho de los negocios que corresponden al Poder Ejecutivo habrá los Ministros de Gobierno que determine la ley. Se podrán encargar a un solo Ministro dos o más Carteras.

ARTÍCULO 142.- Para ser Ministro se requiere:

1) Ser ciudadano en ejercicio;

2) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con diez años de residencia en el país después de haber obtenido la nacionalidad;

3) Ser del estado seglar;

4) Haber cumplido veinticinco años de edad.

ARTÍCULO 143.- La función del Ministro es incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público, sea o no de elección popular, salvo el caso de que leyes especiales les recarguen funciones. Son aplicables a los Ministros las reglas, prohibiciones y sanciones establecidas en los artículos 110, 111 y 112 de esta Constitución, en lo conducente.

Los Vicepresidentes de la República pueden desempeñar Ministerios.

ARTÍCULO 144.- Los Ministros de Gobierno presentarán a la Asamblea Legislativa cada año, dentro de los primeros quince días del primer período de sesiones ordinarias, una memoria sobre los asuntos de su dependencia.

ARTÍCULO 145.- Los Ministros de Gobierno podrán concurrir en cualquier momento, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea Legislativa, y deberán hacerlo cuando ésta así lo disponga.

ARTÍCULO 146.- Los decretos, acuerdos, resoluciones y órdenes del Poder Ejecutivo, requieren para su validez las firmas del Presidente de la República y del Ministro del ramo y, además, en los casos que esta Constitución establece la aprobación del Consejo de Gobierno.

Para el nombramiento y remoción de los Ministros bastará la firma del Presidente de la República.

Capítulo IV

El Consejo de Gobierno

ARTÍCULO 147.- El Consejo de Gobierno lo forman el Presidente de la República y los Ministros, para ejercer, bajo la Presidencia del primero, las siguientes funciones:

1) Solicitar a la Asamblea Legislativa la declaratoria del estado de defensa nacional y la autorización para decretar el reclutamiento militar, organizar el ejército y negociar la paz;

2) Ejercer el derecho de gracia en la forma que indique la ley;

3) Nombrar y remover a los Representantes Diplomáticos de la República;

4) Nombrar a los directores de las instituciones autónomas cuya designación

corresponda al Poder Ejecutivo;

5) Resolver los demás negocios que le someta al Presidente de la República quien, si la gravedad de algún asunto lo exige, podrá invitar a otras personas para que, con carácter consultivo, participen en las deliberaciones del Consejo.

Capítulo V

Responsabilidades de quienes ejercen el Poder Ejecutivo

ARTÍCULO 148.- El Presidente de la República será responsable del uso que hiciere de aquellas atribuciones que según esta Constitución le corresponden en forma exclusiva. Cada Ministro de Gobierno será conjuntamente responsable con el Presidente, respecto al ejercicio de las atribuciones que esta Constitución les otorga a ambos. La responsabilidad por los actos del Consejo de Gobierno alcanzará a todos los que hayan concurrido con su voto a dictar el acuerdo respectivo.

ARTÍCULO 149.- El Presidente de la República, y el Ministro de Gobierno que hubieran participado en los actos que en seguida se indican, serán también conjuntamente responsables:

- 1) Cuando comprometan en cualquier forma la libertad, la independencia política o la integridad territorial de la República;
- 2) Cuando impidan o estorben directamente o indirectamente las elecciones populares, o atenten contra los principios de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia o de la libre sucesión presidencial, o contra la libertad, orden o pureza del sufragio;
- 3) Cuando impidan o estorben las funciones propias de la Asamblea Legislativa, o coarten su libertad e independencia;
- 4) Cuando se nieguen a publicar o ejecutar las leyes y demás actos legislativos;
- 5) Cuando impidan o estorben las funciones propias del Poder Judicial, o coarten a los Tribunales la libertad con que deben juzgar las causas sometidas a su decisión, o cuando obstaculicen en alguna forma las funciones que corresponden a los organismos electorales o a las Municipalidades;
- 6) En todos los demás casos en que por acción u omisión viole el Poder Ejecutivo alguna ley expresa.

ARTÍCULO 150.- La responsabilidad de quien ejerce la Presidencia de la República y de los Ministros de Gobierno por hechos que no impliquen delito, solo podrá reclamarse mientras se encuentren en el ejercicio de sus cargos y hasta cuatro años después de haber cesado en sus funciones. (Así reformado por el artículo único de la ley N° 8004 del 22 de junio del 2000)

ARTÍCULO 151.- El Presidente, los Vicepresidentes de la República o quien ejerza la Presidencia, no podrán ser perseguidos, ni juzgados sino después de que, en virtud de acusación interpuesta, haya declarado la Asamblea Legislativa haber lugar a formación de causa penal.

TÍTULO XI EL PODER JUDICIAL

Capítulo Único

ARTÍCULO 152.- El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley.

ARTÍCULO 153.- Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta Constitución le señala, conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso - administrativas, así como de las otras que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario.

ARTÍCULO 154.- El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la ley, y las resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no le imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos.

ARTÍCULO 155.- Ningún tribunal puede avocar el conocimiento de causas pendientes ante otro. Únicamente los tribunales del Poder Judicial podrán solicitar los expedientes ad-effectum videndi.

ARTÍCULO 156.- La Corte Suprema de Justicia es el tribunal superior del Poder Judicial, y de ella dependen los tribunales, funcionarios y empleados en el ramo judicial, sin perjuicio de lo que dispone esta Constitución sobre servicio civil.

ARTÍCULO 157.- La Corte Suprema de Justicia estará formada por los Magistrados que fueren necesarios para el buen servicio; serán elegidos por la Asamblea Legislativa, la cual integrará las diversas Salas que indique la ley.

La disminución del número de Magistrados, cualquiera que éste llegue a ser, sólo podrá acordarse previos todos los trámites dispuestos para las reformas parciales a esta Constitución.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 1749 de 8 de junio de 1954)

ARTÍCULO 158. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un período de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En el desempeño de sus funciones, deberán actuar con eficiencia y se considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que en votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. Las vacantes serán llenadas para períodos completos de ocho años.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 8365 de 15 de julio de 2003)

ARTÍCULO 159.- Para ser Magistrado se requiere:

- 1) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con domicilio en el país no menor de diez años después de obtenida la carta respectiva. Sin embargo, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia deberá ser costarricense por nacimiento;
- 2) Ser ciudadano en ejercicio;
- 3) Ser del estado seglar;
- 4) Ser mayor de treinta y cinco años;
- 5) Poseer el título de Abogado, expedido o legalmente reconocido en Costa Rica, y haber ejercido la profesión durante diez años por lo menos, salvo que se trate de funcionarios judiciales con práctica judicial no menor de cinco años.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo único de la ley N° 2026 de 15 de junio de 1956)

Los Magistrados deberán, antes de tomar posesión del cargo, rendir la garantía que establezca la ley.

ARTÍCULO 160.- No podrá ser elegido Magistrado quien se halle ligado por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, con un miembro de la Corte Suprema de Justicia.

ARTÍCULO 161.- Es incompatible la calidad de Magistrado con la de funcionario de los otros Supremos Poderes.

ARTÍCULO 162.- La Corte Suprema de Justicia nombrará a su presidente, de la nómina de magistrados que la integran. Asimismo nombrará a los presidentes de las diversas salas, todo en la forma y por el tiempo que señale la ley. (Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 6769 de 2 de junio de 1982)

ARTÍCULO 163. La elección y reposición de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se harán dentro de los treinta días naturales posteriores al vencimiento del período respectivo o de la fecha en que se comunique que ha ocurrido una vacante.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 8365 de 15 de julio de 2003)

ARTÍCULO 164.- La Asamblea Legislativa nombrará no menos de veinticinco Magistrados suplentes escogidos entre la nómina de cincuenta candidatos que le presentará la Corte Suprema de Justicia. Las faltas temporales de los Magistrados serán llenadas por sorteos que hará la Corte Suprema entre los Magistrados suplentes. Si vacare un puesto de Magistrado suplente, la elección recaerá en uno de los dos candidatos que proponga la Corte y se efectuará en la primera sesión ordinaria o extraordinaria que celebre la Asamblea Legislativa después de recibir la comunicación correspondiente. La ley señalará el plazo de su ejercicio y las condiciones, restricciones y prohibiciones establecidas para los propietarios, que no son aplicables a los suplentes.

ARTÍCULO 165.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no podrán ser suspendidos sino por declaratoria de haber lugar a formación de causa, o por los otros motivos que expresa la ley en el capítulo correspondiente al régimen disciplinario. En este último caso, el acuerdo habrá de tomarse por la Corte Suprema de Justicia, en votación secreta no menor de los dos tercios del total de sus miembros.

ARTÍCULO 166.- En cuanto a lo que no esté previsto por esta Constitución, la ley señalará la jurisdicción, el número y la duración de los tribunales, así como su atribuciones, los principios a los cuales deben ajustar sus actos y la manera de exigirles responsabilidad.

ARTÍCULO 167.- Para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, deberá

la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia; para apartarse del criterio de ésta, se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea.

TITULO XII EL REGIMEN MUNICIPAL

Capítulo Único

ARTÍCULO 168.- Para los efectos de la Administración Pública, el territorio nacional se divide en provincias; éstas en cantones y los cantones en distritos. La ley podrá establecer distribuciones especiales.

La Asamblea Legislativa podrá decretar, observando los trámites de reforma parcial a esta Constitución, la creación de nuevas provincias, siempre que el proyecto respectivo fuera aprobado de previo en un plebiscito que la Asamblea ordenará celebrar en la provincia o provincias que soporten la desmembración.

La creación de nuevos cantones requiere ser aprobada por la Asamblea Legislativa mediante votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros.

ARTÍCULO 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley.

ARTÍCULO 170.—Las corporaciones municipales son autónomas. En el Presupuesto Ordinario de la República, se les asignará a todas las municipalidades del país una suma que no será inferior a un diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios calculados para el año económico correspondiente.

La ley determinará las competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a las corporaciones municipales y la distribución de los recursos indicados. Transitorio.—La asignación presupuestaria establecida en el artículo 170 será progresiva, a razón de un uno coma cinco por ciento (1,5%) por año, hasta completar el diez por ciento (10%) total.

Periódicamente, en cada asignación de los recursos establecidos en el artículo 170, la Asamblea Legislativa deberá aprobar una ley que indique las competencias por trasladar a las corporaciones municipales. Hasta que la Asamblea Legislativa apruebe cada una de las leyes, no se les asignarán

a las municipalidades los recursos correspondientes a ese período, de conformidad con lo indicado en ese mismo numeral.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 8106 de 3 de junio del 2001) (Nota de Sinalevi: En relación a este numeral véase la Ley General de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, N° 8801 del 28 de abril de 2010)

ARTÍCULO 171.- Los regidores Municipales serán elegidos por cuatro años y desempeñarán sus cargos obligatoriamente.

La ley determinará el número de Regidores y la forma en que actuarán. Sin embargo, las Municipalidades de los cantones centrales de provincias estarán integradas por no menos de cinco Regidores propietarios e igual número de suplentes.

Las Municipalidades se instalarán el primero de mayo del año correspondiente

Transitorio (artículo 171). —Los Regidores Municipales que resulten electos en las elecciones de febrero de mil novecientos sesenta y dos, ejercerán sus cargos desde el primero de julio de mil novecientos sesenta y dos hasta el treinta de abril de mil novecientos sesenta y seis.

(Así reformado mediante el inciso 2 de la Ley N° 2741 del 12 de mayo de 1961)

ARTÍCULO 172.- Cada distrito estará representado ante la municipalidad por un síndico propietario y un suplente con voz pero sin voto.

Para la administración de los intereses y servicios en los distritos del cantón, en casos calificados las municipalidades podrán crear concejos municipales de distrito, como órganos adscritos a la respectiva municipalidad con autonomía funcional propia, que se integrarán siguiendo los mismos procedimientos de elección popular utilizados para conformar las municipalidades. Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los diputados, fijará las condiciones especiales en que pueden ser creados y regulará su estructura, funcionamiento y financiación.

(Así reformado por el artículo 1 de la Ley N° 8105 de 31 de mayo del 2001)

ARTÍCULO 173.- Los acuerdos Municipales podrán ser:

- 1) Objetados por el funcionario que indique la ley, en forma de veto razonado;
- 2) Recurridos por cualquier interesado.

En ambos casos si la Municipalidad no revoca o reforma el acuerdo objetado o recurrido, los antecedentes pasarán al Tribunal dependiente del Poder Judicial que indique la ley para que resuelva definitivamente.

ARTÍCULO 174.- La ley indicará en qué casos necesitarán las Municipalidades autorización legislativa para contratar empréstitos, dar en garantía sus bienes o rentas, o enajenar bienes muebles o inmuebles.

ARTÍCULO 175.- Las Municipalidades dictarán sus presupuestos ordinarios o extraordinarios, los cuales necesitarán para entrar en vigencia, la aprobación de la Contraloría General que fiscalizará su ejecución.

TITULO XIII LA HACIENDA PUBLICA

Capítulo I

El Presupuesto de la República

ARTÍCULO 176.- El presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la administración pública, durante todo el año económico. En ningún caso el monto de los gastos presupuestados podrá exceder el de los ingresos probables.

Las Municipalidades y las instituciones autónomas observarán las reglas anteriores para dictar sus presupuestos.

El presupuesto de la República se emitirá para el término de un año, del primero de enero al treinta y uno de diciembre.

ARTÍCULO 177.-—La preparación del proyecto ordinario corresponde al Poder Ejecutivo por medio de un Departamento especializado en la materia, cuyo jefe será de nombramiento del Presidente de la República, para un período de seis años. Este Departamento tendrá autoridad para reducir o suprimir cualquiera de las partidas que figuren en los anteproyectos formulados por los Ministerios de Gobierno, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de Elecciones. En caso de conflicto, decidirá definitivamente el Presidente de la República. Los gastos presupuestados por el Tribunal Supremo de Elecciones para dar efectividad al sufragio, no podrán ser objetados por el Departamento a que se refiere este artículo.

En el proyecto se le asignará al Poder Judicial una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año económico, Sin embargo, cuando esta suma resultare superior a la requerida para cubrir las necesidades fundamentales presupuestas por ese Poder, el Departamento mencionado incluirá la diferencia como exceso, con un plan de inversión adicional, para que la Asamblea Legislativa determine lo que corresponda. Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar

cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de Presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria la citada Institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado.

El Poder Ejecutivo preparará, para el año económico respectivo, los proyectos de presupuestos extraordinarios, a fin de invertir los ingresos provenientes del uso del crédito público o de cualquier otra fuente extraordinaria.

ARTÍCULO 177 - Transitorio. El porcentaje a que se refiere el artículo 177 para el Presupuesto del Poder Judicial se fijará en una suma no menor del tres y un cuarto por ciento para el año 1958, en una suma no menor del cuatro por ciento para el año 1959 y en una suma no menor del uno por ciento más para cada uno de los años posteriores, basta alcanzar el mínimo del seis por ciento indicado”.

ARTÍCULO 177 (párrafo tercero) - Transitorio. La Caja Costarricense del Seguro Social deberá realizar la universalización de los diversos seguros puestos a su cargo, incluyendo la protección familiar en el régimen de enfermedad y maternidad, en un plazo no mayor de diez años. contados a partir de la promulgación de esta reforma constitucional.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 2738 del 12 de mayo de 1961)

ARTÍCULO 178.- El proyecto de presupuesto ordinario será sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa por el Poder Ejecutivo, a más tardar el primero de setiembre de cada año, y la Ley de Presupuesto deberá estar definitivamente aprobada antes del treinta de noviembre del mismo año.

ARTÍCULO 179. La Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestados por el Poder Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos.

ARTÍCULO 180.- El presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, y sólo podrán ser modificados por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo.

Todo proyecto de modificación que implique aumento o creación de gastos deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo anterior.

Sin embargo, cuando la Asamblea esté en receso, el Poder Ejecutivo podrá variar el destino de una partida autorizada o abrir créditos adicionales, pero únicamente para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública. En tales casos, la Contraloría no podrá negar su aprobación a los gastos ordenados y el decreto respectivo implicará convocatoria de la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias para su conocimiento.

ARTÍCULO 181.- El Poder Ejecutivo enviará a la Contraloría la liquidación del presupuesto ordinario y de los extraordinarios que se hubieran acordado, a más tardar el primero de marzo siguiente al vencimiento del año correspondiente; la Contraloría deberá remitirla a la Asamblea, junto con su dictamen, a más tardar el primero de mayo siguiente. La aprobación o improbación definitiva de las cuentas corresponde a la Asamblea Legislativa.

ARTÍCULO 182.- Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo.

Capítulo II

La Contraloría General de la República

ARTÍCULO 183.- La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública; pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores.

La Contraloría está a cargo de un Contralor y un Subcontralor. Ambos funcionarios serán nombrados por la Asamblea Legislativa, dos años después de haberse iniciado el período presidencial, para un término de ocho años; pueden ser reelectos indefinidamente, y gozarán de las inmunidades y prerrogativas de los miembros de los Supremos Poderes.

El Contralor y Subcontralor responden ante la Asamblea por el cumplimiento de sus funciones y pueden ser removidos por ella, mediante votación no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros, si en el expediente creado al efecto se les comprobare ineptitud o proceder incorrectos.

ARTÍCULO 184.- Son deberes y atribuciones de la Contraloría:

1) Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República;

No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino cuando el gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá obligación para el Estado la que no haya sido refrendada por ella;

2) Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las Municipalidades e instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación;

3) Enviar anualmente a la Asamblea Legislativa, en su primera sesión ordinaria, una memoria del movimiento correspondiente al año económico anterior, con detalle de las labores del Contralor y exposición de las opiniones y sugerencias que éste considere necesarias para el mejor manejo de los fondos públicos;

4) Examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del Estado y de los funcionarios públicos;

5) Las demás que esta Constitución o las leyes le asignen.

Capítulo III

La Tesorería Nacional

ARTÍCULO 185.- La Tesorería Nacional es el centro de operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales; este organismo es el único que tiene facultad legal para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que a títulos de rentas o por cualquier otro motivo, deban ingresar a las arcas nacionales.

ARTÍCULO 186.- La Tesorería está a cargo de un Tesorero Nacional y de un Subtesorero. Ambos funcionarios gozan de independencia en el ejercicio de sus atribuciones, las cuales serán reguladas por la ley. Los nombramientos se harán en Consejo de Gobierno, por períodos de cuatro años, y sólo podrán ser removidos estos funcionarios por justa causa.

ARTÍCULO 187.- Todo gasto a cargo del Tesoro Nacional que no se refiera a sueldos del personal permanente de la Administración Pública consignado en el presupuesto, deberá ser publicado en el Diario Oficial.

Quedan exceptuados de la formalidad de publicación aquellos gastos que, por circunstancias muy especiales, considere el Consejo de Gobierno que no deben publicarse, pero en este caso lo informará, confidencial e inmediatamente, a la Asamblea Legislativa y a la Contraloría.

TITULO XIV LAS INSTITUCIONES AUTONOMAS

Capítulo Único

ARTÍCULO 188.- Las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno. Sus directores responden por su gestión.
(Así reformado por Ley No.4123 de 31 de mayo de 1968)

ARTÍCULO 189.- Son instituciones autónomas:

- 1) Los Bancos del Estado;
- 2) Las instituciones aseguradoras del Estado;
- 3) Las que esta Constitución establece, y los nuevos organismos que creare la Asamblea Legislativa por votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros.

ARTÍCULO 190.- Para la discusión y aprobación de proyectos relativos a una institución autónoma, la Asamblea Legislativa oirá previamente la opinión de aquella.

TITULO XV EL SERVICIO CIVIL

Capítulo Único

ARTÍCULO 191.- Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración.

ARTÍCULO 192.- Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de servicio civil determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos.

ARTÍCULO 193.- El Presidente de la República, los Ministros de Gobierno y los funcionarios que manejen fondos públicos, está obligados a declarar sus bienes, los cuales deben ser valorados, todo conforme a la ley.

TITULO XVI EL JURAMENTO CONSTITUCIONAL

Capítulo Único

ARTÍCULO 194.- El Juramento que deben prestar los funcionarios públicos, según lo dispuesto en el artículo 11 de esta Constitución, es el siguiente; “¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? - Sí, juro.- Si así lo hicieréis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden.”

TITULO XVII LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCION

Capítulo Único

ARTÍCULO 195.- La Asamblea Legislativa podrá reformar parcialmente esta Constitución con absoluto arreglo a las siguientes disposiciones:

- 1) La proposición para reformar uno o varios artículos debe ser presentada a la Asamblea Legislativa en sesiones ordinarias, firmada al menos por diez diputados o por el cinco por ciento (5%) como mínimo, de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
(Así reformado por el inciso e) del artículo 1 de la ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002)
- 2) Esta proposición será leída por tres veces con intervalos de seis días, para resolver si se admite o no a discusión;
- 3) En caso afirmativo pasará a una comisión nombrada por mayoría absoluta de la Asamblea, para que dictamine en un término de hasta veinte días hábiles.
(Así reformado el inciso anterior por el artículo único de la ley N° 6053 de 15 de junio de 1977)
- 4) Presentado el dictamen se procederá a su discusión por los trámites establecidos para la formación de las leyes; dicha reforma deberá aprobarse por votación no menor de los dos tercios del total de los miembros de la Asamblea;
- 5) Acordado que procede la reforma, la Asamblea preparará el correspondiente proyecto, por

medio de una Comisión, bastando en este caso la mayoría absoluta para aprobarlo;

6) El mencionado proyecto pasará al Poder Ejecutivo; y éste lo enviará a la Asamblea con el Mensaje Presidencial al iniciarse la próxima legislatura ordinaria, con sus observaciones, o recomendándolo;

7) La Asamblea Legislativa, en sus primeras sesiones, discutirá el proyecto en tres debates, y si lo aprobare por votación no menor de dos tercios de votos del total de los miembros de la Asamblea, formará parte de la Constitución, y se comunicará al Poder Ejecutivo para su publicación y observancia.

8) De conformidad con el artículo 105 de esta Constitución, las reformas constitucionales podrán someterse a referéndum después de ser aprobadas en una legislatura y antes de la siguiente, si lo acuerdan las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° aparte b) de la ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002)

ARTÍCULO 196.- La reforma general de esta Constitución, sólo podrá hacerse por una Asamblea Constituyente convocada al efecto. La ley que haga esa convocatoria, deberá ser aprobada por votación no menor de los dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa y no requiere sanción del Poder Ejecutivo.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 4123 de 31 de mayo de 1968)

TITULO XVIII DISPOSICIONES FINALES

Capítulo Único

ARTÍCULO 197.- Esta Constitución entrará en plena vigencia el ocho de noviembre de 1949, y deroga las anteriores. Se mantiene en vigor el ordenamiento jurídico existente, mientras no sea modificado o derogado por los órganos competentes del Poder Público, o no quede derogado expresa o implícitamente por la presente Constitución.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 13.- I (Derogado por el inciso 1 del artículo único de Ley No.2741 de 12 de mayo de 1961)

ARTÍCULO 85.- II (Derogado por el inciso 1 del artículo único de Ley No.2741 de 12 de mayo de 1961)

ARTÍCULO 98.- III (Derogado por el inciso 1 del artículo único de ley No.2741 de 12 de mayo de 1961)

ARTÍCULO 101.- IV (Derogado por el inciso 1 del artículo único de Ley No.2741 de 12 de mayo de 1961)

ARTÍCULO 104.- V (Derogado por el inciso 1 del artículo único de Ley No.2741 de 12 de mayo de 1961)

ARTÍCULO 106.- VI (Derogado por el inciso 1 del artículo único de Ley No.2741 de 12 de mayo de 1961)

ARTÍCULO 116.- VII La Asamblea Legislativa que se elija en las elecciones que habrán de verificarse en el mes de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve, de acuerdo con la convocatoria que al efecto hará el Tribunal Supremo de Elecciones, se instalará el ocho de noviembre de ese año, y cesará en sus funciones el treinta y uno de octubre de mil novecientos cincuenta y tres. El Presidente de la República, los Vicepresidentes y los Diputados a la Asamblea Legislativa que resulten elegidos en los comicios de mil novecientos cincuenta y tres, cuya fecha señalará oportunamente el Tribunal Supremo de Elecciones, ejercerán sus cargos por cuatro años y medio, o sea: el Presidente y los Vicepresidentes desde el ocho de noviembre de ese año hasta el ocho de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho, y los Diputados desde el primero de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres hasta el treinta de abril de mil novecientos cincuenta y ocho, con el propósito de que en lo sucesivo el período presidencial se inicie el ocho de mayo, la Asamblea Legislativa se instale el primero de ese mes, y las elecciones presidenciales y de Diputados se verifiquen en febrero, todo del año correspondiente.

ARTÍCULO 132.- VIII (Derogado por el inciso 1 del artículo único de Ley No. 2741 de 12 de mayo de 1961)

ARTÍCULO 138.- IX (Derogado por el inciso 1 del artículo único de Ley No. 2741 del 12 de mayo de 1961)

ARTÍCULO 140.- X (Derogado por el inciso 1 del artículo único de la Ley No. 2741 de 16 de mayo de 1961)

ARTÍCULO 141.- XI Los Ministros de Gobierno que se nombren al iniciarse el próximo período presidencial tendrán las funciones determinadas en las leyes existentes sobre Secretarías de Estado, mientras no se legisle sobre la materia.

ARTÍCULO 156.- XII (Derogado por el inciso 1 del artículo único de Ley No. 2741 de 12 de mayo de 1961)

ARTÍCULO 158.- XIII (Derogado por el inciso 1 del artículo único de Ley No. 2741 de 12 de mayo de 1961)

ARTÍCULO 159.- XIV (Derogado por el inciso 1 del artículo único de Ley No. 2741 de 12 de mayo de 1961)

ARTÍCULO 162.- XV (Derogado por el inciso 1 del artículo único de Ley No. 2741 de 12 de mayo de 1961)

ARTÍCULO 171.- XVI (Derogado por el inciso 1 del artículo único de Ley No. 2741 de 12 de mayo de 1961)

ARTÍCULO 173.- XVII (Derogado por el inciso 1 del artículo único de Ley No. 2741 de 12 de mayo de 1961)

ARTÍCULO 178.- XVIII (Derogado por el inciso 1 del artículo único de Ley No. 2741 de 12 de mayo de 1961)

ARTÍCULO 183.- XIX (Derogado por el inciso 1 del artículo único de Ley No. 2741 de 12 de mayo de 1961)

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (1989 - 2014)			
Votos	Descriptores	Artículos	Veces
2014-4182	Formación de causa contra un funcionario, acusaciones contra los miembros de los Supremos Poderes, procedimiento de control político y publicidad de las sesiones.	Anexo 4	1
2013 - 006247	Derecho de revisión, sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias, orden del día y uso de la palabra.	155	1
2012-11870	Recurso de amparo, comisiones permanentes ordinarias, apelación, sesiones de instalación, procedimiento legislativo ordinario, sustitución de diputados miembros y permuta de los miembros de las comisiones.	65, 68, 69, 70, 156	5
2012 -15840	Procedimiento legislativo ordinario, consultas institucionales, tramitación del proyecto, referencia a la publicación, suspensión del proyecto hasta su publicación, trámite en las comisiones permanentes ordinarias, numeración y anotación de proyectos.	27(12), 56(j), 83, 115, 117, 121, 130, 131, 157	9
2012 - 8833	Orden del día, trámite, moción de alteración, Dictamen negativo, presentación del proyecto, Autos de presentación, Departamento de Archivo, Investigación y trámite, Departamento de Servicios Técnicos, consultas constitucionales obligatorias, y consultas institucionales.	38, 81bis, 113, 117, 118, 126, 157	7
2012 - 4621	Presidente, atribuciones, asignación de proyectos a las comisiones, secretaría de la comisión, orden del día en comisión, plazo, Presentación de Informes, trámite, publicación, Diario Oficial, comisiones especiales, normas en la comisión, mociones de fondo en comisión, mociones de reiteración, opinión consultiva, trámite, Inderogabilidad singular, reforma al Reglamento y procedimientos especiales.	27(3), 72(f), 80, 81, 83, 88, 90, 95, 97, 114, 116, 120, 124, 138, 146, 207, 208, 208bis	18

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
2012 - 004771	Plenario, deberes generales, atribuciones generales, presidente, permisos, asistencia, comisiones permanentes ordinarias, presidencia de la comisión y derecho de apelación.	2, 28, 71, 156	4
2011 - 992	Mociones de fondo, modificación del proyecto de ley, Directorio de la Asamblea y envío a la comisión dictaminadora.	72(d), 137, 143(2), 154, 163(ch), 207	6
2011 - 15655	Comisiones con Potestad Legislativa Plena, delegación, requisitos, trámite, mociones, Primer debate, discusión general y remisión a la Comisión Permanente Especial de Redacción.	160, 161, 162, 163, 164	5
2011 - 14966	Dictamen negativo, Primer debate, discusión, remisión a la Comisión Permanente Especial de Redacción, archivación del proyecto, comisiones con Potestad Legislativa Plena, trámite, avocación, proyecto abogado y prioridad.	81bis, 134, 164(2), 175(1), 175(2), 176	6
2011 - 14965	Tramitación del proyecto, consultas constitucionales obligatorias, trámite en las comisiones permanentes ordinarias, mociones de fondo, modificación del proyecto de ley, Directorio de la Asamblea y envío a comisión dictaminadora.	126	1
2011 - 1308	Votación de asuntos y consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad.	129	1
2011 - 12611	Tramitación del proyecto, consultas constitucionales obligatorias, trámite en las comisiones permanentes ordinarias, mociones de fondo, modificación del proyecto de ley, Directorio de la Asamblea Legislativa y envío a comisión dictaminadora.	126, 137	2

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
2011 - 11694	Secretaría de la comisión, orden interno, cumplimiento de deberes, plazo, presentación de informes, autos de presentación, Departamento de Archivo, Investigación y Trámite, votación de asuntos, comisiones permanentes ordinarias, trámite, consulta de constitucionalidad, Primer debate, y Segundo debate.	72(d), 80, 117, 129, 143(2)	
2011 - 015461	Comisiones permanentes ordinarias, subcomisiones, conocimiento del proyecto, mociones aprobadas y subcomisión para la incorporación.	125, 128	2
2010-4786	Moción para fijar plazos de votación, sesiones, comisiones permanentes ordinarias y comisiones permanentes especiales.	41bis	1
2010 - 9866	Reformas al Reglamento, moción de orden y procedimientos especiales.	208bis	1
2010 - 9059	Tramitación del proyecto, consultas constitucionales obligatorias, trámite en las comisiones permanentes ordinarias, consultas institucionales, procedimientos especiales, reformas al Reglamento y moción de orden.	126, 157, 208bis	3
2010 - 19701	Comisiones permanentes especiales, atribuciones, Comisión Permanente Especial de Redacción, Autos de presentación, presentación de proyectos, dictamen, Departamento de Archivo, Investigación y Trámite, presentación de proyectos, caducidad de los asuntos, publicación, Departamento de Servicios Técnicos, votación de asuntos, lectura de dictámenes, primer debate, trámite y consulta de constitucionalidad.	85(c), 113, 117, 119, 121, 122, 129, 132, 134, 143	10
2010 - 18727	Estudio de Servicios Técnicos, consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad y Directorio de la Asamblea Legislativa.	118	1
2010 - 16402	Mociones de fondo, modificación del proyecto de ley, Directorio de la Asamblea, envío a comisión dictaminadora.	137	1

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
2010 - 16335	Autos de presentación, presentación de proyectos, dictamen, Departamento de Archivo, Investigación y Trámite, consultas institucionales, reformas al Reglamento, moción de orden y procedimientos especiales.	117, 157, 208bis	3
2010 - 16202	Comisiones permanentes ordinarias, trámite, tramitación del proyecto y votación de asuntos.	129	1
2010 - 15294	Estudio, Departamento de Servicios Técnicos, mociones de fondo, modificación del proyecto de ley, Directorio de la Asamblea Legislativa y envío a comisión dictaminadora.	118, 137	2
2010 - 15291	Mociones de fondo, modificación del proyecto de ley, Directorio de la Asamblea y envío a comisión dictaminadora.	137	1
2010 - 15072	Comisiones permanentes especiales, atribuciones, Comisión de Redacción, tramitación del proyecto, consultas constitucionales obligatorias, Trámite en las comisiones permanentes ordinarias, mociones de fondo, modificación del proyecto de ley, Directorio de la Asamblea, envío a comisión dictaminadora, Departamento de Servicios Técnicos, caducidad de los asuntos, plazo, consultas institucionales, publicación y mociones de fondo.	85(c), 113, 118, 119, 122, 126, 129, 130, 132, 134, 137, 157, 143	13
2010 - 015294	Mociones de fondo, modificación del proyecto de ley, Directorio de la Asamblea y envío a comisión dictaminadora.	118, 137	2
2010 - 015072	Comisión de Redacción, presentación de proyectos, consultas institucionales, Informe del Departamento de Servicios Técnicos, caducidad de los asuntos, consultas constitucionales obligatorias, votación de asuntos, trámite de la consulta de constitucionalidad, lectura de dictámenes, mociones de fondo y discusión en Primer Debate.	85(c), 113, 118, 119, 122, 126, 129, 130, 132, 134, 137, 157, 143	13

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
2010 - 013437	Uso de las votaciones, requerimientos, Plenario, moción de orden, acusaciones, funcionarios públicos y formación de causa.	101, 153, 189, 191	4
2010 - 012026	Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad, mociones de fondo, modificación del proyecto de ley, mociones de reiteración, Directorio de la Asamblea, envío a comisión dictaminadora, consultas institucionales, reenvío del proyecto a comisión dictaminadora y consulta de constitucionalidad.	88, 137, 138, 146(5), 154, 157, 165	7
2010 - 012025	Presidente de la Asamblea, atribuciones, uso de la palabra, plenario, moción de orden, comisiones con Potestad Legislativa Plena, proponentes, procedimientos especiales y reforma al Reglamento.	27, 135, 153, 174(ch), 208bis	5
2009 - 9427	Presupuesto extraordinario, modificaciones presupuestarias, discusión y trámite.	180	1
2009 - 849	Orden del día, jefes de Fracción, inclusión de asuntos, primeros debates y diputados independientes.	36	1
2009 - 2624	Quórum, asistencia, plazo y sesión.	33	1
2009 - 14024	Orden del día, jefes de Fracción, inclusión de asuntos, primeros debates y diputados independientes.	36	1
2009 - 12229	Comisiones permanentes ordinarias, integración, miembros de las comisiones y composición.	67	1
2009 - 11096	Comisiones permanentes ordinarias, integración, miembros de las comisiones y permuta.	70	1
2009 - 10553	Tramitación del proyecto, consultas constitucionales obligatorias, trámite en las comisiones permanentes ordinarias, consultas institucionales, consulta no preceptiva y consultas institucionales.	126, 145, 157	3

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
2008 - 7687	Presidente de la Asamblea, atribuciones, sesiones, asignación de proyectos, comisiones, procedimientos especiales, moción de Orden, reformas al Reglamento, votaciones, mayoría absoluta, orden del día para sesiones extraordinarias, moción para fijar plazos de votación, mociones de orden, reformas al Reglamento y procedimientos especiales.	27(1)(3), 41bis, 153, 207, 208bis	5
2008 - 5179	Comisiones con Potestad Legislativa Plena, diputados no miembros, mociones de fondo, sustitución del texto, prioridad y mociones de forma.	4, 163(ch), 170	3
2008 - 4836	Moción para fijar plazos de votación, apelación de normas, Plenario, comisiones, consultas no preceptivas, reenvío de proyectos, comisión dictaminadora, retrotracción a primer debate, mociones de forma y modificación del proyecto.	41bis, 120, 145(7), 154, 167, 170(3)	6
2008 - 4569	Moción para fijar plazos de votación, mociones de fondo, modificación del proyecto de ley, Directorio de la Asamblea, envío a comisión dictaminadora, votación de asuntos y derecho de apelación.	41bis, 129, 137, 156	4
2008 - 2521	Moción para fijar plazos de votación, mociones de fondo, modificación del proyecto de ley, Directorio de la Asamblea, envío a comisión dictaminadora, moción de orden, procedimientos especiales, reforma al Reglamento Inderogabilidad singular	41bis, 72, 74, 137, 155, 208, 208bis	7
2008 - 18213	Trámite, Informe, comisiones permanentes especiales, atribuciones, Comisión de Redacción, Informe de instituciones, funcionarios, particulares, requerimientos y consulta preceptiva.	80, 85(c), 112, 144	4
2008 - 18209	Comisiones permanentes especiales, atribuciones, Comisión de Redacción, presentación del proyecto y consulta preceptiva.	85(c), 113, 144	3

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
2008 - 17300	Autos de presentación, presentación de proyectos, dictamen, Departamento de Archivo, Investigación y Trámite, comisiones permanentes especiales, atribuciones, Comisión Permanente Especial de Redacción y consulta preceptiva,	85(c), 117, 144	3
2008 - 16221	Publicación de dictámenes, Diario Oficial, mociones de fondo, comisión, tramitación del proyecto, consultas constitucionales obligatorias, trámite en las comisiones permanentes ordinarias, mociones de fondo, modificación del proyecto de ley, Directorio de la Asamblea, envío a comisión dictaminadora, suspensión del proyecto hasta publicación, opinión consultiva, consulta de constitucionalidad, consulta no preceptiva.	83, 124, 126, 131, 137, 145, 146(2)	7
2008 - 15760	Publicación de dictámenes, Diario Oficial, tramitación del proyecto, consultas constitucionales obligatorias, trámite en las comisiones permanentes ordinarias., Mociones de fondo, modificación del proyecto de ley, Directorio de la Asamblea, envío a comisión dictaminadora, consultas institucionales, consultas preceptiva y Directorio de la Asamblea.	83, 126, 131, 137, 145, 157	6
2008 - 1572	Publicación, consultas institucionales y tramitación del proyecto.	130, 157	2
2008 - 14831	Autos de presentación, presentación de proyectos, dictamen, Departamento de Archivo, Investigación y Trámite.	117	1
2008 - 12590	Posibilidad de excusa de los diputados, votación de asuntos, moción de orden, apelación, reenvío de proyectos a la comisión dictaminadora, Inderogabilidad singular y reformas.	127, 129, 153, 154, 208	5
2008 - 1218	Plazo, presentación de informes, comisiones permanentes especiales, atribuciones, Comisión de Relaciones Internacionales, Estudio, Servicios Técnicos y consulta preceptiva.	80, 85(d), 122, 144	4

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
2008 - 11748	Consultas institucionales, Comisión con Potestad Legislativa Plena y requisitos para la delegación.	157, 16	2
2008 - 11210	Comisiones especiales, diputados no miembros, uso de la palabra, moción para fijar plazos de votación, mociones de fondo, modificación del proyecto de ley, Directorio de la Asamblea, envío a comisión dictaminadora, horario, sesiones, derecho de revisión	5(4), 41bis, 90, 93, 137, 155	6
2008 - 10450	Moción para fijar plazos de votación, mociones de fondo, modificación del proyecto de ley, Directorio de la Asamblea, envío a comisión dictaminadora, reenvío a comisión dictaminadora, consultas institucionales, trámite de dispensa, comisiones especiales	41bis, 90, 137, 154, 157, 177	6
2008 - 2896	Comisión con Potestad Legislativa Plena, requisitos para la delegación, mociones de fondo, conocimiento, mociones de forma y uso de la palabra.	160, 163, 170, 174	4
2007 - 9699	Atribuciones, presidente de la Asamblea, orden del día, Plenario y trámite de acuerdos parlamentarios.	27, 35, 205	3
2007 - 901	Moción para fijar plazos de votación, requerimientos, jefes de Fracción y Régimen interno.	41bis	1
2007 - 5674	Trámite de acuerdos parlamentarios, archivo de disposiciones pendientes y plazo para archivar.	205, 206	2
2007 - 561	Derecho de apelación y resoluciones del presidente de la Asamblea Legislativa.	156	1
2007 - 2958	Recurso de Amparo, inderogabilidad singular, moción para fijar plazos de votación, trámite e inaplicación, reformas y moción de orden.	41bis, 208bis	2

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
2007 - 2901	Moción para fijar plazos de votación, mociones de fondo, modificación del proyecto de ley, Directorio de la Asamblea, envío a comisión dictaminadora, modificación en el reglamento, moción de orden y procedimientos especiales.	41bis, 137, 208bis	3
2007 - 2274	Publicación en el Diario Oficial, publicación de dictámenes y suspensión del proyecto hasta la publicación.	83, 131	2
2007 - 1910	Atribuciones, Comisiones Permanentes Especiales de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior.	85	1
2007 - 17104	Mociones de fondo, modificación del proyecto de ley, Directorio de la Asamblea, envío a comisión dictaminadora, consultas institucionales y suspensión del conocimiento del proyecto.	137, 157	2
2006 - 5298	Comisión Permanente Especial sobre Consultas de Constitucionalidad, mociones de fondo, modificación del proyecto de ley, Directorio de la Asamblea, envío a comisión dictaminadora y trámite de la opinión consultiva.	88, 137, 146	3
2006 - 3671	Atribuciones del presidente de la Asamblea, autos de presentación, Departamento de Archivo, Investigación y Trámite, votación de los asuntos, moción de fondo, reformas al Reglamento, inderogabilidad singular, moción de orden, procedimientos especiales	27, 117, 129, 137, 205, 207, 208, 208bis	8
2006 - 14424	Mociones de fondo, modificación del proyecto de ley, Directorio de la Asamblea Legislativa y envío a comisión dictaminadora.	137	1
2006 - 14184	Tramitación del proyecto, consultas constitucionales obligatorias y trámite en las comisiones permanentes ordinarias.	126	1
2006 - 12405	Tramitación del proyecto, consulta constitucional obligatoria y trámite en las comisiones permanentes ordinarias.	126	1

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
2006 - 11346	Consulta constitucional obligatoria, Comisión con Potestad Legislativa Plena y requisitos para la delegación.	126, 16	2
2005 - 9618	Trámite de los informes de las comisiones especiales, plazo, caducidad de los asuntos, consultas institucionales.	96, 119, 144, 157	4
2005 - 9380	Atribuciones generales, resoluciones del Presidente de la Asamblea, atribuciones del presidente de la Asamblea, dirección de la discusión, moción para fijar plazos de votación, Comisión de Nombramientos, derecho de revisión, derecho de apelación trámite de acuerdos parlamentarios, reformas al Reglamento e Inderogabilidad singular.	2(10), 27(4), 41bis, 85(g), 155, 156, 205, 207, 208	9
2005 - 9342	Atribuciones generales, votación, puntos de la votación, comisión de nombramientos, retiro al momento de la votación y trámite de acuerdos parlamentarios.	2(2), 27(5), 85(g), 105, 201, 205	6
2005 - 7961	Mayoría absoluta, mayoría calificada, moción de fondo, moción de reiteración, moción de orden, consultas institucionales e Inderogabilidad singular.	98, 137, 138, 153, 157, 208	6
2005 - 7428	Mociones de fondo, moción de reiteración, Plenario, Comisión General y mociones de orden.	137, 138(2), 153	3
2005 - 398	Reformas al Reglamento, inderogabilidad singular, procedimientos especiales, trámite de acuerdos parlamentarios y moción para fijar plazos de votación.	41bis, 205, 207, 208, 208bis	5
2005 - 2235	Trámite de los informes de las comisiones especiales, deberes y atribuciones en el Plenario, correspondencia y lectura de documentos, y reformas al Reglamento.	2(12), 49, 96, 137, 138, 205, 207	7
2005 - 1800	Trámite de la opinión consultativa, primeros debates, orden del día, segundos debates, derecho de enmienda, mociones de reiteración, deberes y atribuciones en el Plenario.	2(8), 137, 138, 146(5)	4

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
2005 - 17618	Mociones de fondo, mociones de forma, trámite en el Plenario, lectura de dictámenes, trámite en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, prioridad del proyecto abogado, trámite de dispensa y estudio del Departamento de Servicios Técnicos.	132, 137, 179	3
2005 - 17617	Avocación, prioridad del proyecto abogado, procedimientos legislativos extraordinarios, trámite de dispensa, trámite en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios y trámite en el Plenario.	135, 137, 174, 177, PP, 179	6
2005 - 17616	Empate en las votaciones, trámite de acuerdos parlamentarios, reformas al Reglamento, interpretación del Reglamento de la Asamblea Legislativa y revisión.	106, 155	2
2004 - 9924	Horario, sesiones y comisiones.	93, 94	2
2004 - 97	Autos de presentación, presentación de proyectos, dictamen, Departamento de Archivo, Investigación y Trámite.	117	1
2004 - 9253	Acción de inconstitucionalidad, mociones de fondo, Directorio Legislativo, debate reglado, uso de la palabra e inderogabilidad singular.	5, 27, 71, 124, 137, 155, 174, 193, 208	9
2004 - 9252	Acción de inconstitucionalidad, reformas, comisiones permanentes, comisiones especiales, atribuciones y deberes del presidente de la Asamblea Legislativa, mociones de fondo y mociones de reiteración.	80, 97, 137, 207	4
2004 - 9251	Acción de inconstitucionalidad, reformas, comisiones especiales, atribuciones y deberes del presidente de la Asamblea Legislativa, principio de inderogabilidad singular y trámite de acuerdos parlamentarios.	27, 90, 205, 207, 208	5
2004 - 9147	Acción de inconstitucionalidad, diputados miembros, votación de asuntos, reformas y principio de Inderogabilidad singular.	5, 129, 207, 208	4

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
2004 - 9138	Mociones de fondo, mociones de reiteración, reformas, principio de inderogabilidad singular y Acción de inconstitucionalidad.	137, 138, 207, 208	4
2004 - 6596	Recurso de Amparo, Directorio Legislativo, nombramientos, uso de la palabra, contralor general de la República, Contraloría General de la República.	129, 135	2
2004 - 5627	Atribuciones generales, discusión, Primer debate, mociones de fondo, derecho de revisión e inderogabilidad singular.	2, 134, 137, 155, 208	5
2004 - 4866	Acción de inconstitucionalidad, Diario Oficial, publicación de dictámenes, mociones de fondo, sustitución del texto y nuevo plazo de presentación de mociones.	83, 163(ch)	2
2004 - 2841	Recurso de amparo, presidente de la Asamblea Legislativa, resoluciones y derecho de apelación.	156	1
2004 - 14986	Acción de inconstitucionalidad, régimen interno de la Asamblea Legislativa, reformas al Reglamento e inderogabilidad singular.	205, 207, 208	3
2004 - 14253	Acción de inconstitucionalidad, Comisión Permanente Especial sobre las Consultas de Constitucionalidad, integración de las comisiones, presidente de la Asamblea y jefes de Fracción.	88(3)	1
2004 - 13353	Acción de inconstitucionalidad, lectura del dictamen, plazo establecido y rendición del dictamen.	132	1
2004 - 11607	Acción de inconstitucionalidad, consulta institucional y Contraloría General de la República.	157	1
2004 - 11573	Atribuciones generales, nombramiento, contralor, subcontrato y derecho de revisión.	2, 155	2
2003 - 7564	Trámite, informes, comisiones especiales de investigación, plazo, caducidad, moción de fondo, moción de reiteración y reenvió a la comisión dictaminadora.	96, 119, 137, 138, 154	5

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
2003 - 5404	Mociones de fondo, consulta institucional obligatoria y gobierno local.	137, 157	2
2003 - 3462	Trámite de dispensa, comisión, informe y votación.	177	1
2003 - 2865	Acción de inconstitucionalidad, pérdida de dieta, Fracción parlamentaria y diputado independiente.	7, 7bis	2
2003 - 14251	Consulta institucional obligatoria, moción de fondo, sustitución del texto, prioritario, apertura de plazo y presentación de nuevas mociones.	126, 163(ch)	2
2002 - 9603	Autos de presentación, presentación de proyectos y dictamen.	117	1
2002 - 9443	Comisión especial, trámite, informe, publicación del proyecto, suspensión y dictamen.	96, 131, 132	3
2002 - 8190	Trámite de dispensa, comisión, consulta constitucional obligatoria y publicación del proyecto.	117, 126	2
2002 - 7016	Constitución Política y reformas parciales.	184	1
2002 - 6452	Consulta facultativa, requisito mínimo para la presentación, aspectos cuestionados y dudas u objeciones sobre la constitucionalidad del proyecto.	145	1
2002 - 5801	Consulta constitucional obligatoria, trámite y gobierno local.	126	1
2002 - 58	Consulta facultativa, principio de igualdad y Comisión con Potestad Legislativa Plena.	163	1
2002 - 4257	Consulta constitucional obligatoria, mociones de fondo y trámite de dispensa en comisión.	126, 137, 177	3
2002 - 3821	Comisión con Potestad Legislativa Plena, delegación, votación, mayoría absoluta y mayoría calificada.	98, 16	2
2002 - 3709	Comisión, plazo, autos de presentación y presentación de proyectos dictamen.	80, 82, 117	3
2002 - 3494	Comisión, prórroga y plazo.	80	1

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
2002 - 3458	Departamento de Archivo, Investigación y Trámite, Auto de presentación, publicación de proyectos y trámite de dispensa en comisión.	117, 177	2
2002 - 3357	Plazo, presentación, informes y entrega de dictámenes.	82	1
2002 - 3072	Comisión, miembros, no miembros y atribuciones.	4, 5	2
2002 - 11492	Comisión de Nombramientos, verificación de requisitos, atribuciones, principio de legalidad y principio de publicidad.	85(g)	1
2002 - 11491	Moción, variación del contenido y comisión.	155	1
2001 - 855	Comisión, prórroga y plazo para la presentación de informes.	80	1
2001 - 483	Quórum, integración del quórum, requerimiento y Primer debate.	33, 34, 98, 145, 146, 179(2)	6
2001 - 2940	Plazo, caducidad, retroacción, moción y Primer debate.	119, 167	2
2001 - 2642	Dictamen, plazo, principio de publicidad, consulta institucional obligatoria e incumplimiento.	157	1
2001 - 1508	Consulta preceptiva, comisiones permanentes ordinarias y dictamen afirmativo de mayoría.	144	1
2001 - 13273	Consulta constitucional obligatoria y trámite de la consulta de constitucionalidad.	126, 143	2
2001 - 12952	Consultas institucionales, consulta facultativa, y consultas constitucionales obligatorias.	157	1
2001 - 12696	Plazo para la presentación de informes, subcomisiones para el conocimiento de proyectos de ley, requisitos para la delegación y comisiones permanentes ordinarias.	80, 125, 160	3
2001 - 12420	Comisión de Narcotráfico, mociones de fondo, plazos, Plenario y sesiones extraordinarias.	74, 93, 137	3

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
2001 - 11943	Resoluciones, y votación, mayoría absoluta.	98	1
2000 - 640	Consultas constitucionales obligatorias, consultas institucionales y suspensión el conocimiento del proyecto en comisión.	126, 157	2
2000 - 9988	Mociones de fondo y reformas parciales a la Constitución Política.	137, 184	2
2000 - 9761	Prórroga, dictamen, comisión, presentación extemporánea y plazo para la presentación de informes.	80, 82	2
2000 - 9685	Prórroga, dictamen, comisión y plazo para la presentación de informes.	80	1
2000 - 8750	Opinión consultiva, trámite, Sala Constitucional y Comisión sobre Consultas de Constitucionalidad.	146	1
2000 - 8746	Primer debate, Comisión Plena Segunda y Plenario legislativo.	160(1)	1
2000 - 7818	Acción de inconstitucionalidad, reforma parcial, Constitución Política y trámite.	184	1
2000 - 7215	Comisión investigadora, dictamen, trámite, informe, requerimientos, funcionarios, particulares e informe de instituciones.	90, 96, 96bis, 112	4
2000 - 643	Consulta facultativa, requisito mínimo para la presentación, aspectos cuestionados y dudas u objeciones sobre la constitucionalidad del proyecto.	145	1
2000 - 6319	Plazo, mociones de fondo en comisión, comisiones especiales, dictamen y reenvío de proyectos a la comisión dictaminadora.	96, 117, 121, 154	4
2000 - 5845	Atribuciones, reformas parciales, reformas totales y trámite de acuerdos parlamentarios.	27, 35, 205, 207	4
2000 - 5506	Derecho de enmienda, sesiones extraordinarias, Poder Ejecutivo y mociones.	180	1
2000 - 416	Discusión de presupuesto extraordinario y modificaciones presupuestarias.	180(5)	1

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
2000 - 3679	Presidente de la Asamblea Legislativa, atribuciones, labor de la Asamblea y barras del público.	27(12)	1
2000 - 3220	Mociones, primer debate, inconstitucionalidad, trámite del informe de las comisiones especiales, publicación de las normas, trámite en Plenario, deberes y atribuciones de los diputados y del presidente de la Asamblea Legislativa, sesiones extraordinarias, Alteración del orden del día en comisión, plazo para la presentación de informes, comisiones especiales, integración de las comisiones especiales y mixtas, mociones de fondo en comisión, mociones de reiteración, consulta no preceptiva, mociones de forma y discusión en primer debate.	1, 2, 27(4), 29, 74, 78, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 113, 117, 124, 134, 137, 138, 145, 152, 156	25
2000 - 319	recurso de Amparo, integración de comisiones permanentes, atribuciones, presidente de la Asamblea, mociones de fondo en comisión y subcomisiones.	27(2), 124, 125	3
2000 - 11648	Consulta facultativa, alteración del orden del día en comisión, comisiones permanentes ordinarias y comunicación a los Supremos Poderes.	78	1
1999 - 991	Consultas facultativas, mínimo requerido y presentación de la consulta.	144	1
1999 - 8710	Mociones, derecho de enmienda, sesiones extraordinarias, consulta facultativa, requisito mínimo para la presentación, aspectos cuestionados y dudas u objeciones sobre la constitucionalidad del proyecto.	145, 180(5)	2
1999 - 8408	Acción de inconstitucionalidad, exceso de la potestad interpretativa y reforma al Reglamento.	205, 207	2
1999 - 8292	Consultas obligatorias, consulta preceptiva, procedimiento legislativo y consultas institucionales.	126, 144, 157	3
1999 - 7535	Comisión Permanente Especial de Redacción, revisión, aprobación, trámite y segundo debate.	141	1

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
1999 - 7433	Sesiones extraordinarias, Poder Ejecutivo, presentación de proyectos, procedimiento legislativo ordinario, consulta preceptiva y atribuciones comisiones permanentes especiales.	85(c), 113, 144	3
1999 - 7379	Consulta facultativa, requisito mínimo para la presentación, aspectos cuestionados y dudas u objeciones sobre la constitucionalidad del proyecto.	145	1
1999 - 6725	Sesiones extraordinarias, Poder Ejecutivo, presentación de proyectos, procedimiento legislativo ordinario, atribuciones comisiones permanentes especiales y consulta preceptiva.	85(c), 113, 144	3
1999 - 6622	Trámite de consulta constitucional, requisitos y primer debate.	143	1
1999 - 6620	Consulta facultativa, requisito mínimo para la presentación, aspectos cuestionados, dudas u objeciones sobre la constitucionalidad del proyecto, segundo debate, orden del proyecto y lugar prioritario.	145, 148	2
1999 - 6618	Publicación de documentos, Autos de presentación, Departamento de Archivo, Investigación y Trámite, orden del día, Directorio de la Asamblea y consulta preceptiva.	116, 117, 121, 144	4
1999 - 5892	Poder Ejecutivo, envío del decreto, Dirección Ejecutiva, Departamento de Archivo, Investigación y trámite y orden del día.	151	1
1999 - 5277	Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, tributos municipales y atribuciones.	85(b)	1
1999 - 4697	Reforma parcial, Constitución Política, dictamen y potestad de enmienda.	184	1
1999 - 4453	Reforma parcial, Constitución Política, Dictamen, caducidad y Primer debate.	119, 131, 132, 144, 184	5

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
1999 - 3861	Plazo, presupuesto, primer debate, segundo debate, discusión del presupuesto extraordinario y modificaciones presupuestarias.	134, 149, 179, 180, 184	5
1999 - 1787	Trámite de consulta constitucional, requisitos y cumplimiento del primer debate.	143	1
1999 - 1520	Reforma parcial, Constitución Política, atribuciones, moción de revisión, deberes y atribuciones de los diputados y consulta preceptiva.	2, 144, 155, 184	4
1999 - 1311	Votación, pérdida de dieta, forma de votación, atribuciones y deberes del presidente, orden del día del Plenario e imposibilidad del retiro en el momento de la votación.	27, 35, 105	3
1998 - 9192	Comisión, subcomisión, integración, representación, mociones y orden del día.	35, 67, 123, 124, 125, 145, 179	7
1998 - 8611	Caducidad de los proyectos, plazo bienal, período legislativo y consultas no preceptivas.	119, 145, 207	3
1998 - 7294	Estudio del proyecto, Informe del Departamento de Servicios Técnicos.	118	1
1998 - 6803	Presidente de la Asamblea Legislativa, atribuciones, orden en el Plenario, uso de la palabra y análisis de proyectos.	27(6), 135	2
1998 - 6305	Consultas institucionales, consulta no preceptiva, atribuciones y consultas constitucionales obligatorias.	126, 145, 157	3
1998 - 5969	Integración de comisiones, derecho de apelación, comisiones permanentes, presidente de la Asamblea Legislativa y atribuciones.	27, 53, 156	3
1998 - 5958	Comisiones legislativas plenas, delegación de proyectos de ley y recomendaciones institucionales.	126, 144, 157, 160, 165	5

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
1998 - 5582	Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, sesiones extraordinarias, presentación de proyectos, Poder Ejecutivo y Departamento de Servicios Técnicos.	113	1
1998 - 4427	Reforma parcial, consultas preceptivas y trámite legislativo.	144, 184	2
1998 - 3967	Comisiones de investigación, control político, atribuciones constitucionales, efectos vinculantes y recomendaciones.	96	1
1998 - 3631	Horario de sesiones del Plenario, orden del día para sesiones extraordinarias, consultas constitucionales obligatorias, consulta no preceptiva, revisión, consultas institucionales y trámite de dispensa.	32, 41, 126, 145, 155, 157, 177	7
1998 - 3394	Derecho de enmienda en trámites legislativos, mociones de fondo en comisión y moción para fijar plazos de votación.	41bis, 124, 137	3
1998 - 3388	Comisión especial, presentación de proyectos y derecho de enmienda.	113	1
1998 - 3387	Derecho de iniciativa, presentación de proyectos, falta de firma del presidente de la República y consulta preceptiva.	113, 144	2
1997 - 5111	Requerimiento de funcionarios y particulares, asistencia y declaración.	112	1
1997 - 5047	Comisiones con Potestad Legislativa Plena, derecho de enmienda, presentación del proyecto de ley, mociones de fondo en comisión, consulta no preceptiva y conocimiento de mociones de fondo.	113, 124, 145, 163	4
1997 - 5026	Comisiones con Potestad Legislativa Plena y requisitos para la delegación.	160	1
1997 - 4971	Procedimiento presupuestario, presupuesto ordinario y trámite en la Comisión Ordinaria Permanente de Asuntos Hacendarios.	178	1
1997 - 4717	Derecho de enmienda, consultas constitucionales obligatorias y consultas institucionales.	126, 157	2

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
1997 - 4711	Presentación de mociones en comisión, mociones de fondo de comisión, consulta constitucional obligatoria, consultas institucionales y presentación de proyectos de ley.	113	1
1997 - 1954	Comisiones especiales, integración, comisiones de investigación, requerimiento de funcionarios y particulares.	90	1
1997 - 1898	Comisiones especiales de investigación, trámite e informes de las comisiones de investigación, requerimiento a funcionarios y particulares.	112	1
1997 - 3684	Comisiones especiales y trámite de los informes de las comisiones especiales.	96	1
1996-136	Consulta preceptiva, procedimiento legislativo ordinario, debates y votaciones.		1
1996 - 6941	Iniciativa legislativa en período de sesiones extraordinarias; facultades de convocatoria del Poder Ejecutivo en el legislativo en período de sesiones extraordinarias, facultades de control político de la Asamblea Legislativa, comisiones de investigación, atribuciones y deberes del presidente legislativo, orden del día del Plenario, comisiones permanentes ordinarias, secretaría de la comisión, atribuciones de las comisiones permanentes especiales, aplicación de normas del Plenario a la comisión, sesiones extraordinarias y comisiones de investigación.	27, 35, 65, 72, 85, 120, 121, 137	8
1996 - 6940	Consultas institucionales y consulta constitucional obligatoria.	144	1
1996 - 6939	manente.	27, 35, 65, 72, 85, 120, 121, 137	8

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
1996 - 6859	Trámite en el Plenario, mociones de forma, comisión permanente especial, trámite en la Comisión Ordinaria Permanente de Asuntos Hacendarios, actas y consulta no preceptiva.	50, 141, 145, 152, 178, 179	6
1996 - 5976	Sesiones extraordinarias, derecho de iniciativa, derecho de enmienda, votaciones, mociones de fondo en comisión y reformas parciales a la Constitución Política.	124, 184	2
1996 - 5305	Mociones, trámite en las comisiones, consulta no preceptiva, Primer debate y Plenario Legislativo.	145	1
1996 - 5038	Comisiones permanentes, debates, consultas institucionales, dictámenes y trámite en la Comisión Ordinaria Permanente de Asuntos Hacendarios.	178	1
1996 - 5011	Consultas constitucionales obligatorias, consultas institucionales, votaciones	126, 157	2
1996 - 3625	Aprobación de actas el 1º de mayo, derecho de iniciativa, derecho de enmienda, consultas constitucionales obligatorias y consultas institucionales.	126, 157	2
1996 - 3529	Nombramientos, votaciones, orden de la sesión y Agenda parlamentaria y Plenario.	35, 201	2
1996 - 3248	Consulta legislativa, procedimiento legislativo ordinario, reformas parciales, debates y comisiones permanentes especiales.	159	1
1996 - 3247	Mociones, consulta legislativa, debates y comisiones permanentes especiales.	159	1
1996 - 2902	Mayoría calificada, votaciones clases y excepciones, comisiones permanentes ordinarias, sesiones extraordinarios y mayoría absoluta.	98	1
1996 - 2884	Procedimiento legislativo ordinario, ley de presupuesto, modificaciones presupuestarias, presupuesto extraordinario, votación, trámite en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.	178	1

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
1996 - 1919	Consulta preceptiva, discusión en primer debate, trámite de consulta de constitucionalidad, mociones de fondo y reformas a la Constitución Política.	137, 144, 184	3
1996 - 1613	Derecho de iniciativa, derecho de enmienda y procedimiento legislativo ordinario.	124	1
1995-1077	Comisiones de investigación, control político y efectos vinculantes.	96	1
1995- 6486	Procedimiento legislativo ordinario, presupuesto, consulta legislativa, presupuesto ordinario, presupuesto extraordinario y modificaciones presupuestarias.	178	1
1995 -3862	Revisión de la votación, orden del día para sesiones extraordinarias, trámite de dispensa y horario de sesiones de Plenario.	32, 41, 155, 178	4
1995 - 5893	Votaciones, mayoría para votar los asuntos, consulta legislativa, procedimiento legislativo ordinario y mayoría calificada.	98	1
1995 - 5544	Consultas facultativas y mociones de fondo.	124, 145, 137	3
1995 - 5399	Presupuesto extraordinario y modificaciones presupuestarias, consulta no preceptiva y requerimientos.	145	1
1995 - 5375	Comisiones permanentes ordinarias, veto, Plenario, debates, mociones y fracciones parlamentarias.	98	1
1995 - 4848	Orden del día para sesiones extraordinarias, trámite de la moción de alteración, reformas parciales y Constitución Política.	124, 184	2
1995 - 3929	Dictamen, Departamento de Servicios Técnicos, consulta legislativa, presupuesto y procedimiento presupuestario.	124	1
1995 - 3902	Horario de sesiones del Plenario, orden del día para sesiones extraordinarias, revisión de las declaraciones, acuerdos, resoluciones y trámite de dispensa.	32, 41, 155, 178	4

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
1995 - 3864	Horario de sesiones del Plenario, orden del día para sesiones extraordinarias, revisión y trámite de dispensa.	32, 41, 155, 178	4
1995 - 3863	Horario de sesiones de Plenario, Orden del día para sesiones extraordinarias, revisión y trámite de dispensa.	32, 41, 155, 178	4
1995 - 3632	Revisión de la votación, orden del día para sesiones extraordinarias, trámite de dispensa y horario de sesiones del Plenario.	32, 41, 178	3
1995 - 3631	Horario de sesiones del Plenario, orden del día para sesiones extraordinarias y trámite de dispensa.	32, 41, 126, 145, 155, 157, 177	7
1995 - 3630	Horario de sesiones del Plenario, orden del día para sesiones extraordinarias, revisión y trámite de dispensa.	32, 41, 155, 177	4
1995 - 3061	Procedimiento legislativo ordinario, trámite, presentación y Departamento de la Secretaría del Directorio.	113	1
1995 - 2621	Comisiones permanentes especiales, clases de votaciones, votación ordinaria, uso de las votaciones, votación nominal y secreta, excepciones en la votación secreta, imposibilidad del retiro en el momento de la votación y empate en las votaciones.	35, 99, 201, 202	4
1995 - 2311	Procedimiento legislativo ordinario, presupuesto, consulta legislativa, presentación y Departamento de la Secretaría del Directorio.	113	1
1995 - 2157	Procedimiento legislativo ordinario, presupuesto, consulta legislativa, trámite y Comisión Ordinaria Permanente de Asuntos Hacendarios.	178	1
1995 - 2009	Presentación del proyecto, consultas constitucionales obligatorias, consulta no preceptiva, consulta facultativa, comisiones permanentes ordinarias y mociones de fondo.	113, 126, 145	3

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
1994-7166	Presupuesto ordinario, modificaciones presupuestarias, presupuesto extraordinario, veto y procedimiento legislativo ordinario.	178	1
1994 - 786	Falta de quórum para iniciar la sesión, fórmula para la apertura de sesiones y mociones de fondo.	117, 124, 137	3
1994 - 7515	Comisiones legislativas plenas y delegación de proyectos de ley.	143, 145	2
1994 - 5602	Presupuesto, ejecución presupuestaria, consulta legislativa de constitucionalidad, presupuesto extraordinario, y ordinario y veto.	178	1
1994 - 5411	presupuestos extraordinarios, modificaciones presupuestarias, veto y trámite del veto.	178	1
1994 - 3693	Consulta no preceptiva, consulta facultativa, conocimiento de mociones de fondo, diputados miembros y mociones de fondo.	145, 163	2
1994 - 3513	Orden del día para sesiones extraordinarias, votaciones, mociones de forma y mociones de fondo.	113, 124, 163	3
1994 - 2525	Dictamen negativo, consulta preceptiva, primer debate y remuneraciones y mociones.	124	1
1994 - 2430	Publicación e inclusión de proyectos en el orden del día y comisiones con Potestad Legislativa Plena.	126, 145, 157	3
1993 - 6674	Consulta preceptiva, Primer debate, reforma constitucional, reformas parciales a la Constitución Política, sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias.	184	1
1993 - 6122	Comisiones permanentes ordinarias, consultas de constitucionalidad, consulta facultativa y presupuesto ordinario.	145	1
1993 - 5833	Dispensa de trámites, derecho de iniciativa, moción de fondo, publicación e inclusión de proyectos en el orden del día.	124	1

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
1993 - 3971	Recurso de amparo, comisiones permanentes ordinarias, integración, atribuciones y deberes del presidente.	27	1
1993 - 3464	Comisiones especiales, consulta preceptiva de constitucionalidad.	96bis	1
1993 - 1633	Acción de inconstitucionalidad, mociones de fondo en comisión, consultas constitucionales obligatorias, comisión permanente ordinaria y Primer debate.	124, 126	2
1993 - 1084	Derecho de enmienda, orden de la sesión, debates, delegación y comisiones permanentes.	52160	2
1992 - 990	Traslado de la sede del Plenario, orden del día en comisiones, instalación, derecho a tomar asiento en el Plenario, aprobación del acta 1º de mayo y ausencia de miembros del Directorio.	98	1
1992 - 3789	Consultas de constitucionalidad acumuladas, orden del día, sesiones extraordinarias, presentación del proyecto y mociones de fondo en comisión.	113, 124, 137	3
1992 - 3410	Presentación de proyectos, mociones de fondo de comisión y falta de quórum en las sesiones.	113, 124	2
1992 - 2808	Comisiones permanentes, trámite de la consulta de constitucionalidad y consulta receptiva.	143, 144	2
1991 -1322	Recurso de Amparo, Dictamen afirmativo de mayoría, comisiones investigadoras y comisiones especiales.	90, 96	2
1991 - 980	Mociones de fondo, votaciones, acta de instalación y secretaría de la comisión.	184	1
1991 - 502	Votaciones, mayoría para votar los asuntos, consulta legislativa, procedimiento legislativo ordinario y mayoría absoluta.	98, 145	2

Anexo 2 Descriptores de los votos de la Sala Constitucional (cont.)			
1991 - 441	Recurso de Amparo, deberes y atribuciones de los diputados, Plenario Legislativo, comisiones especiales, comisión de investigación, trámite de los informes de las comisiones especiales y solicitud de informes a las instituciones del Estado.	1-90-96-111	4
1991 - 2050	Segundo debate, cierre de sesiones, consultas constitucionales obligatorias y consultas institucionales.	126	1
1991 - 1618	Trámite del informe de las comisiones y orden del día para sesiones extraordinarias.	90-126	2
1991 - 1562	Consulta preceptiva, Primer debate y mociones de fondo de comisión.	124	1
1990 - 492	Comisiones especiales, integración, admisibilidad y votación.	143	1
1990 - 479	Mayoría absoluta, votaciones y Constitución Política.	98	1
1990 - 392	Vetos parciales, decretos ejecutivos y consulta constitucional.	1	1
1990 - 323	Comisiones permanentes ordinarias, dictámenes, orden de la sesión, agenda parlamentaria y Estudio del Departamento de Servicios Técnicos.	113, 214	2
1990 - 1840	Comisiones permanentes ordinarias, dictámenes, votaciones, Plenario y Primer debate.	143	1
1990 - 1716	Comisiones permanentes ordinarias y presupuesto ordinario y extraordinario de la República.	143, 145	2
Elaborado por Dr. Mauricio Camacho Masís, coordinador de la Unidad de Legislación Extranjera y Derecho Comparado del Centro de Investigación Legislativa (CEDIL), los pasantes de la Escuela de Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica, Jorge Luis Rojas Ortega, María Fernanda Zumbado Barboza y Diana Chaves Nuñez; Revisión filológica por Bach. Clara Zarate Sánchez, Investigadora y supervisión M.Sc Isabel Zúñiga Quirós, Jefa CEDIL.			

ANEXO 3¹ **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS** **Criterios de Referencia**

Existen una serie de procedimientos y requisitos que han sido creados por leyes especiales o por reformas parciales a la Constitución Política, que resultan ser de acatamiento o aplicación obligada por parte de la Asamblea Legislativa, por lo cual resulta importante considerar:

INICIATIVA POPULAR:

La iniciativa popular para la formación de las leyes surge mediante la reforma del numeral 123 de la Constitución Política, que en lo que interesa indica lo siguiente: “Durante las sesiones ordinarias, la iniciativa para formar las leyes le corresponde a cualquier miembro de la Asamblea Legislativa, al Poder Ejecutivo, por medio de los ministros de Gobierno y al cinco por ciento (5%) como mínimo, de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, si el proyecto es de iniciativa popular.”

Se establece también que la iniciativa popular no procede cuando se trate de proyectos relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, de aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa.

El legislador desarrolló dicho precepto constitucional y emitió la Ley de Iniciativa Popular N° 8491 del 9 de marzo de 2006, que regula lo relativo a la iniciativa popular en el proceso de formación de leyes o reformas parciales a la Constitución Política (artículo 1), así como el procedimiento para ejercer dicho mecanismo (artículo 2). De igual forma, establece un procedimiento de revisión de firmas por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (artículo 3), el cual trasladará la propuesta a la Asamblea Legislativa para el respectivo trámite del proyecto de ley.

Una vez que el asunto se encuentra en el seno de la Asamblea Legislativa, la ley establece en su artículo 5 que el proyecto deberá tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios.

Además, el párrafo primero del artículo 6 de la Ley N° 8491 establece un plazo de votación para los proyectos de iniciativa popular. Ese plazo es de dos años (salvo si se refieren a reformas constitucionales, en cuyo caso,

1. Elaborado por: M.Sc. Natascha Morales Badilla, Subdirectora, la Dra. Lihanny Linkimer Bedoya, el Dr. Luis Paulino Mora Lizano, el M.Sc. Fernando Campos Martínez, con el apoyo de la Licda. Lilliana Cisneros Carranza, jefa del Área de Investigación y Gestión Documental, junto a su equipo de trabajo.

seguirán el trámite previsto en el artículo 195 de la Constitución Política) y su cómputo inicia a partir de la fecha en que la Secretaría del Directorio Legislativo reciba el proyecto. El plazo se suspende durante los recesos legislativos y las sesiones extraordinarias, si no es convocado por el Poder Ejecutivo.

No obstante, agrega la ley, si vencido este plazo, “el proyecto de ley no ha sido votado en primer debate, deberá de ser conocido y sometido a votación, en la sesión inmediata siguiente del Plenario Legislativo o de la Comisión con Potestad Legislativa Plena, según sea el caso. Para estos efectos, si la iniciativa no ha sido dictaminada, se tendrá por dispensada de todos los trámites. Las mismas reglas serán aplicables al trámite en segundo debate y al conocimiento de los informes de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad.” (La negrita no es del original)

Para la aplicación efectiva de la normativa que rige este procedimiento especial, el Departamento de Servicios Técnicos ha indicado:

CON-018-2011 J: Procedimiento

“... se puede colegir que:/ 1) Todo proyecto de ley presentado al amparo de la Ley de Iniciativa Popular, es conocido, discutido y tramitado (...) conforme los procedimientos legislativos ordinarios contemplados en el Reglamento de la Asamblea Legislativa, en especial los que están regulados en la Tercera Parte de este cuerpo normativo, referidos a los proyectos de ley, trámite en las Comisiones Permanentes Ordinarias y Especiales, en el Plenario o Comisiones con Potestad Legislativa Plena según corresponda, entre otros procedimientos parlamentarios ordinarios previstos en las normas reglamentarias./ 2) A pesar de que la ley señala que estos proyectos de ley son tramitados de acuerdo con el procedimiento ordinario parlamentario, la ley establece a favor de los proyectos de ley de iniciativa popular varias excepciones a ese procedimiento, entre ellas:/ a) La publicación e inclusión del proyecto dentro del orden del día./ Según lo estipulado el artículo 5 de esta ley, los proyectos de ley inician su trámite legislativo sin necesidad de ser publicados. Ello significa que por norma legal esta clase de proyectos o iniciativas legislativas no deben cumplir con lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (...)/ En otras palabras, estos proyectos de ley una vez presentados a la Secretaría del Directorio Legislativo y asignada la Comisión a la que corresponde su conocimiento por parte del Presidente (a) de la Asamblea Legislativa, ingresan inmediatamente al orden del día de dicho órgano legislativo, sin necesidad de esperar la respectiva publicación ni el plazo de cinco días indicado en el numeral 121, pues la ley expresamente lo dispensa de ese requisito para el inicio

de su tramitación legislativa y solo exige la publicación de un extracto de referencia para su ubicación en corriente legislativa./ b) Plazo de caducidad/ Conforme el artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, todos los asuntos sometidos a conocimiento del Parlamento tienen un plazo de caducidad que se cuenta a partir de su iniciación hasta pasados cuatro años calendario, fecha en la cual se tendrán como no presentados y sin más trámites se ordena su archivo./ Este plazo se cuenta de fecha a fecha y no tiene causas que suspendan su conteo por años como los proyectos de ley de iniciativa popular. Lo que sí contempla el párrafo de este mismo artículo, es la posibilidad de conceder un nuevo plazo cuatrienal al proyecto de ley, por votación de dos tercios del total de sus miembros, siempre que la moción correspondiente se presente antes del vencimiento del plazo./ En el caso de un proyecto de ley presentado al amparo de la Ley de Iniciativa Popular, el plazo de caducidad y archivo contemplado en el artículo 119 no le es aplicable, pues de acuerdo con lo estipulado en el artículo 6 de la Ley de Iniciativa Popular supracitada, el plazo de dos años otorgado a la Asamblea Legislativa no es de caducidad, sino un plazo límite para la votación definitiva del respectivo proyecto de ley, cuyo cómputo se suspende solo en dos momentos: durante el receso legislativo, y las sesiones extraordinarias cuando no es convocado por el Poder Ejecutivo./ De hecho, el vencimiento del plazo de dos años no significa el archivo del respectivo proyecto de ley de iniciativa popular. Por el contrario, en caso de no haber sido dictaminado en ese lapso por la Comisión correspondiente, se le dispensa de todo trámite y debe ser sometido a conocimiento y votación en primer debate, en la sesión inmediata siguiente del Plenario Legislativo o de la Comisión con Potestad Legislativa Plena, según sea el caso. Las mismas reglas se aplican para el segundo debate y conocimiento de los informes de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad./ 3) Un proyecto de ley de iniciativa popular, siempre y cuando no sea una reforma constitucional, debe ser tramitado en un plazo máximo de dos años; el cual a pesar de estar fijado por años y ser perentorio por precepto constitucional, no puede ser computado de fecha a fecha, según el calendario gregoriano, porque la norma legal expresamente establece dos momentos en los que el cómputo del plazo respectivo es suspendido; es decir, recesos legislativos y sesiones extraordinarias en caso de no ser incluido dentro del respectivo decreto de convocatoria emitido por el Poder Ejecutivo./ (...) Por todo lo expuesto, esta asesoría concluye que:/ 1. La intención del legislador al momento de discutir el texto actual del artículo 6 de la Ley de Iniciativa Popular, N° 8491 del 096 de marzo del 2006, era establecer en forma expresa y taxativa dos causas específicas que interrumpieran el cómputo del plazo máximo de dos años fijado para la discusión y votación definitiva de los proyectos de ley presentados mediante

iniciativa popular./ 2. No se puede deducir de la discusión del proyecto de ley que dio origen a la Ley 8491 ni del texto vigente de la norma legal, que existan otras causas de suspensión del computo respectivo, por tal razón no sería factible descontar otros días, aunque estos sean inhábiles para el quehacer legislativo, tales como sábados, viernes y días feriados o festivos./ 3. El computo del período de estos proyectos no corre en los días en que los órganos de la Asamblea Legislativa no sesionan por receso acordado por el Plenario, así como cuando el Poder Ejecutivo no incluya la respectiva iniciativa legislativa dentro del decreto de convocatoria o su ampliación, en el período de sesiones extraordinarias. Fuera de esas causas de suspensión del plazo, la ley no contempla otras./ 4. La Ley de Iniciativa Popular es clara y precisa en cuanto al momento en que se inicia el conteo del plazo de los proyectos presentados a su amparo, pues en forma expresa el artículo 6 establece que el computo del plazo se iniciará a partir de la fecha en que la Secretaria del Directorio Legislativo reciba el proyecto; el cual no puede ser interpretado de otra forma, por lo que no es factible considerar que este plazo corre a partir del momento en que ingresa en el orden del día de las Comisiones u órganos legislativos correspondientes para su conocimiento y tramitación./ 5. En el caso de hacer equivalente en días el plazo de dos años otorgado por la ley al Parlamento para votar los proyectos de ley de iniciativa popular, este correspondería a setecientos treinta días, tomando en cuenta que a excepción del año bisiesto cada año tiene trescientos sesenta y cinco días./ Ese plazo en años o días no debe correr durante los días que correspondan a recesos legislativos y sesiones extraordinarias donde no ha sido convocada la iniciativa legislativa respectiva.”

CON 074-2012 Trámite de mociones pendientes al advenimiento del plazo

“En dicha sesión, siguiendo por analogía la regla que dispone el artículo 178 del Reglamento, el Presidente, treinta minutos antes de que deba terminar la sesión, si aún no se hubiera votado el proyecto, suspenderá la discusión, tendrá por desestimadas las mociones pendientes en virtud del plazo perentorio establecido por el artículo 123 Constitucional y el artículo 6 de la Ley N° 8491 y, sin más discusión, de inmediato, procederá a su votación en el trámite de primer debate. //El Departamento de Servicios Técnicos fundamenta su criterio en el hecho de que la votación en primer debate de los proyectos de ley de iniciativa popular tiene un plazo que es de orden constitucional y de carácter perentorio. //La Asamblea no puede votar esos proyectos de ley en un plazo ulterior al fijado por la Constitución Política. La Asamblea tampoco puede ampliar la discusión del proyecto de ley para conocer “las mociones pendientes de conocimiento”, porque ese proceso

estaría viciado al ignorar el contenido de una norma de origen constitucional que obliga al Plenario a votar la iniciativa (en primer debate) en un plazo determinado.//En ese sentido, el Tribunal Constitucional (voto N° 2012-4621) ha señalado que la violación de los plazos de carácter perentorio supone un vicio sustancial del procedimiento legislativo y acarrea la nulidad de lo actuado por el órgano responsable de llevar a cabo la votación. “

CON 074-2012 Significado de dispensa de trámite en Proyecto de Iniciativa Popular

“En este sentido, la dispensa de trámites supone lo siguiente:

- i) El Plenario conoce como comisión general un proyecto de ley sin el requisito de informe previo de una de las comisiones de la Asamblea.
- ii) El texto que conoce el Plenario será el último texto que estuvo en conocimiento por parte de la comisión dictaminadora antes de la aprobación de la dispensa de trámites.
- iii) Ese texto, según sea el caso, será: El texto original sin mociones aprobadas; el texto original con las mociones debidamente aprobadas e incorporadas a él; el texto sustitutivo al proyecto de ley original debidamente aprobado por la comisión dictaminadora o ese texto sustitutivo con las mociones debidamente aprobadas e incorporadas a él.
- iv) La Asamblea conoce directamente las mociones pendientes (no votadas en la comisión dictaminadora) que consten en el expediente del texto en discusión. Esas mociones deben ser conocidas para garantizar el derecho de enmienda que asiste a los legisladores. Los diputados también pueden presentar mociones de fondo en el Plenario.
- v) Habiéndose conocido directamente las mociones (las pendientes que acompañan al expediente y las mociones presentadas por los diputados en el Plenario), el Presidente de la Asamblea pondrá a votación el asunto.”

CON-046-2013 Aplicabilidad de procedimientos legislativos ordinarios a la iniciativa popular

“Por tanto, por estar así expresamente dispuesto, no resulta posible eximir de la solicitud de prórroga que indica el artículo 80 del RAL, a los proyectos de ley presentados al amparo de la Ley de Iniciativa Popular. Ahora bien, no omitimos señalar que junto con ese control del plazo para dictaminar, en el orden del día también debiera aparecer el plazo que resta para la votación definitiva por parte de la Asamblea Legislativa”.

RÉGIMEN DE NULIDADES LEGISLATIVAS Y CORRECCIONES DE ERRORES

La creación de un régimen de nulidades, así como la posibilidad de corrección de errores y su implementación en el ámbito parlamentario ha operado en la Asamblea Legislativa y en relación con este tema, el Departamento ha indicado:

NULIDADES:

CON-050-2011 J: Declaratoria de vicios. Principio de corrección Formal de Procedimientos

“El Reglamento de la Asamblea presenta un vacío normativo pues no regula el procedimiento ni los supuestos para declarar la nulidad de las actuaciones y omisiones parlamentarias.”

“Los sujetos competentes para declarar de oficio o a instancia de parte la existencia de vicios esenciales o de vicios no esenciales que se presentan en el procedimiento parlamentario son los siguientes:/ a) Externos: La Sala Constitucional (actúa sólo a instancia de parte) cuando conoce las consultas de constitucionalidad formuladas con base en los artículos 96 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional o cuando conoce los recursos de amparo por violación a los derechos y libertades fundamentales, según lo dispone el artículo 29 y siguientes de la misma ley./ b) Internos: Dependiendo de quién emite el acto:/ i. Órganos Individuales. Los Presidentes de los órganos colegiados (Comisiones y Plenarío)/ ii. Órganos Colegiados. Las Comisiones, Plenas, Plenarío, Fracciones.”

“El Reglamento de la Asamblea Legislativa no regula un procedimiento para atacar las nulidades que se originan en el trámite del proceso parlamentario./ No obstante, con base en el principio de corrección formal de los procedimientos, cuyo objetivo es subsanar los vicios de procedimiento que sean corregibles para garantizar la constitucionalidad del acto parlamentario final, de los derechos de las mayorías y las minorías y la continuidad de las discusiones y votaciones en el seno de los distintos órganos legislativos, las nulidades se pueden atacar a través de los siguientes recursos:/ a) La apelación. Cuando el acto proviene del Presidente de la Asamblea Legislativa o de un órgano preparatorio. Se encuentra regulada por los artículos 2, inciso 10) y 156 del Reglamento./ b) La revisión. Cuando el acto

proviene del órgano, sea este un órgano preparatorio o un órgano decisorio. Se encuentra regulado por los artículos 2, inciso 9) y 155 del Reglamento./ c) La retroacción. Está prevista para el caso de las Comisiones Permanentes con Potestad Legislativa Plena (Artículo 167 del Reglamento de la Asamblea Legislativa). Esa norma permite retrotraer a primer debate un proyecto de ley que se encuentra en segundo debate para subsanar algún vicio de procedimiento, la que se puede aplicar, por analogía, en el plenarío y en las comisiones (Artículo 120 y 97 del Reglamento)./ d) Por una resolución de Presidente de la Asamblea Legislativa. El Presidente de la Asamblea Legislativa, según el artículo 27, inciso 4), tiene la atribución de dirigir la discusión de acuerdo en el Reglamento de la Asamblea Legislativa. Con base en esa potestad, el Presidente de la Asamblea Legislativa (o el Presidente del órgano preparatorio) puede declarar la nulidad respectiva cuando llegare a constar que se ha producido un vicio en el procedimiento parlamentario. La petición para llevar a cabo esa declaratoria la formula un diputado, una fracción parlamentaria y nada obsta para que el presidente la realice de oficio./ e) Por medio de una moción de orden. La moción de orden regulada en el artículo 153 del Reglamento de la Asamblea Legislativa tiene por finalidad encausar el procedimiento parlamentario conforme a los principios, las normas, los usos y las prácticas parlamentarias del Derecho Parlamentario costarricense. Desde esta perspectiva, la moción de orden constituye otra herramienta que otorga a los diputados el Reglamento de la Asamblea Legislativa para subsanar los vicios de procedimiento.”

“... cada órgano parlamentario (...) tiene la competencia para declarar las nulidades que se han presentado en el procedimiento parlamentario en virtud de los siguientes principios:/ a) Principio de “autotutela” del Parlamento/ b) Principio de corrección formal de los procedimientos/ c) La doctrina de la “interna corporis”./ Asimismo la Sala Constitucional puede declarar esas nulidades mediante la consulta de constitucionalidad (preceptiva o facultativa) o el recurso amparo cuando le corresponda, según lo determina la Constitución Política y la Ley de la Jurisdicción Constitucional.”

CON-009-2013 J: Declarar nulidad de lo actuado

“... a fin de declarar la nulidad de lo actuado no sólo se exige que el procedimiento esté previsto previamente en la Constitución Política (...) o en el Reglamento de la Asamblea Legislativa (...), sino que el mismo sea de naturaleza sustancial por proteger derechos o intereses legítimos de terceros, llámense estos ciudadanos, diputados, minorías o posibles afectados por la decisión legislativa que se trate.”

CON-057-2013 J: Técnicas procesales para atacar nulidades en el procedimiento parlamentario

“Las técnicas procesales que se han considerado adecuadas para atacar las nulidades en el procedimiento parlamentario, son:/ 1. Apelación - acto proviene del presidente-/ 2. Recurso de revisión - acto proviene del órgano-/ 3. Retrotracción -Comisiones Permanentes con Potestad Legislativa Plena, numeral 167 del RAL-/ 4. Resolución de presidente -potestad de dirección-/ 5. Moción de orden -encausa el procedimiento parlamentario conforme a:/ los principios (fuentes axiológicas)/ las normas (fuentes normativas)/ usos y prácticas parlamentarias (fuentes sociológicas del Derecho Parlamentario costarricense)-.”

“..en cuanto a (...) si procede revocar el auto o reconsiderarlo, debemos indicar que no procede –ni revocarlo ni reconsiderarlo- pues éste no fue emitido por la Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda o el Presidente de ésta; sino por el personal administrativo de asistencia a la Comisión, quienes de acuerdo con el RAL, no cuentan con dicha responsabilidad./ La función del personal administrativo de los órganos parlamentarios es de apoyo a los verdaderos detentadores de la competencia: los Presidentes, los Secretarios y los Prosecretarios de estos órganos. Como ejemplos en el RAL de esto puede citarse muchos: artículos 27, 30, 56, 58, 71, 72, entre otros. Para todas las competencias establecidas en estos artículos es necesario el apoyo administrativo o la asistencia del personal administrativo, pero la competencia para resolver sobre los asuntos es de los órganos legislativos, el personal puede preparar los documentos pero es el órgano el que tiene la responsabilidad de resolver y firmar las resoluciones, lo contrario sería admitir una práctica contraria a las normas constitucionales. Es por ello que lo que procede es la anulación por parte del Presidente de la Comisión, del auto (...) mediante el cual se decidió enviar al archivo el expediente.”

EMPRÉSTITO, CONTRATO DE PRÉSTAMO

Tratándose de proyectos de ley referido al tema de empréstitos, se señalan los criterios del Departamento en cuanto a las posibles modificaciones a los contratos originales y el procedimiento aplicable en sede legislativa:

CON-006-2010 J Modificación de condiciones financieras en aprobación de un Contrato de Préstamo

“La renegociación de las condiciones financieras produce en definitiva la modificación o sustitución de los textos o documentos del contrato de préstamo

que fueron sometidos por el Poder Ejecutivo a aprobación legislativa. De modo, que para efectos del trámite legislativo, esas modificaciones deben ser presentadas a la Asamblea Legislativa como una propuesta de texto sustitutivo, que debe ser acogida mediante moción de fondo presentada por algún diputado o diputada integrante de la Comisión (lo usual sería que dicha propuesta la presentara el Presidente de la Comisión en atención a su cargo) , la cual deberá ser votada favorablemente por la mayoría de los integrantes de la Comisión para que surta efectos jurídicos. Esta presentación de un nuevo ‘texto sustitutivo’ con las eventuales modificaciones a las condiciones financieras, debe provenir por iniciativa del Poder Ejecutivo (un diputado no podría presentar la moción respectiva si no consta en el expediente legislativo el deseo o la solicitud del Poder Ejecutivo) de que dichas modificaciones sean incorporadas al texto sometido a aprobación. Este procedimiento o trámite de ‘texto sustitutivo’ para incorporar renegociaciones a aprobaciones legislativas ha sido utilizado y avalado por la Sala Constitucional con respecto a la aprobación legislativa de tratados y convenios internacionales.” (La negrita no es del original)

CON-006-2010 J (Cfr. Sala Constitucional N° 15846-2006 de las 17:07 del 25 de octubre de 2006) Publicación y la consulta de las modificaciones de las condiciones financieras en la aprobación de un Contrato de Préstamo.

“Esta asesoría considera que efectivamente las nuevas condiciones financieras, en la media que resultan de un cambio sustancial, deben ser consultadas nuevamente. En cuanto a la publicación, efectivamente considera esta asesoría que un cambio en las condiciones financieras del contrato es tan relevante y tan sustancial, que el dictamen que emita la Comisión si eventualmente aprueba el contrato con las nuevas condiciones pactadas debe ser publicado amparándose en el artículo 83 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, normativa dispuesta especialmente para estas situaciones. Pero si la introducción de las modificaciones de fondo tuviera lugar en un momento posterior del trámite en Comisión, siendo aprobadas en el propio Plenario Legislativo (una iniciativa de este tipo no es delegable en Comisión con Potestad Legislativa Plena), entonces lo que debe publicarse es el mismo texto sustitutivo, antes de ser aprobado en primer debate, conforme lo ha exigido la jurisprudencia constitucional para garantizar el principio de publicidad.”

CON- 028-2011 Derecho de enmienda en articulado de proyecto de ley con Contrato de Préstamo.

“Como puede verse en el tema control interno y externo de los recursos económicos del Empréstito están regulados en el clausulado del contrato

principal y el modificatorio. En virtud de lo expuesto y conforme lo regulado en inciso 15) del artículo 121 de la Constitución Política a la Asamblea Legislativa le corresponde exclusivamente aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo, los cuales según lo estipulado en el inciso 19) del artículo 140 de la Carta Magna deben ser sometidos a conocimiento y aprobación del Poder Legislativo. Ahora bien, es importante aclarar que en estos casos el derecho de enmienda de las y los legisladores solo les permite modificar el articulado del proyecto de ley que contiene el Contrato de Préstamo pero no le es posible modificar las cláusulas contractuales establecidas en el Contrato de Préstamo N° 1824/OC-CR como del Contrato Modificatorio No. LEG/SGO/CID/IDBDOC#35218709. Por ende, a las señoras y señores legisladores tampoco les será viable modificar el Reglamento Operativo del Programa por ser una norma jurídica posterior a la ley de aprobación del Empréstito, que deberá ser emitida por el Organismo Ejecutor; es decir, el Ministerio de Ambiente y Energía a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Este reglamento, según lo dicho debe ser aprobado por el Director Ejecutivo del SINAC con el visto bueno previo del Banco. Cabe recordar que el respectivo proyecto de ley que contiene este contrato de préstamo debe ser aprobado por las dos terceras partes del total de los votos de los miembros de la Asamblea Legislativa.” (La negrita no es del original)

CON 022-2013 Respeto en los términos del contrato

“Ahora bien, el señor diputado consulta en torno a la posibilidad legal de que el programa de fortalecimiento municipal se le otorgue directamente a la Municipalidad de Limón. Es decir, que el IFAM delegue las competencias que le son asignadas mediante la Ley N° 8725 en relación con ese proyecto. //Esta asesoría considera que no es posible legalmente otorgar de manera directa a la Municipalidad de Limón la realización de todo el programa (El referido en el artículo III, Parte III.1), porque ello implicaría una delegación total de las funciones de parte del IFAM a favor de ese municipio y la Ley N° 8725 no autoriza expresamente ese tipo de delegaciones.// Tal y como se señala arriba, el artículo 11 de la Ley N° 8735 lo que permite es la suscripción de los “convenios interinstitucionales necesarios para la determinación de los roles y las responsabilidades de coordinación, el cumplimiento de las condiciones para la ejecución, la ejecución y posterior operación, la administración y el mantenimiento de las obras y los servicios contemplados en el Proyecto Limón Ciudad-Puerto”.// Por ello, la frase que se consigna en el artículo 10 de la Ley N° 8735 que dice “en los casos en los que exista delegación para mejor coordinación y ejecución del Proyecto”, se refiere

a eso, a las labores de coordinación interinstitucional entre una Unidad Técnica Ejecutora y una Entidad Participante, pero no la delegación total de las funciones de una Unidad Técnica Ejecutora a favor de una Entidad Participante. La ley es clara en cuanto a la posibilidad de coordinación, pero no en cuanto a la delegación total de funciones...”

CON 022-2013 Renegociación de plazos conlleva nueva aprobación

“No obstante lo anterior, las partes contratantes pueden negociar y establecer un Addendum al Contrato de Préstamo ampliando el plazo para realizar los retiros. La validez y la eficacia de ese Addendum queda supedita a su aprobación por la Asamblea Legislativa mediante una votación de las dos terceras partes del total sus miembros, según lo dispone el párrafo segundo del inciso 15) del artículo 121 Constitucional.”

CORRECCIÓN DE ERRORES

CON-002-2011 Corrección del error material mediante fe de erratas.

[Corresponde] determinar si el cambio introducido en el dictamen-documento constituye un error material y por ende corregible mediante una fe de erratas. Para ello es necesario precisar ambos conceptos, para lo cual recurrimos al criterio sostenido por nuestro Departamento sobre ese tema, en oficio INV-PRO-02-2005 de 05 de agosto, tal como se lee a continuación: ‘Existe un principio general de derecho que establece que los errores materiales son corregibles en cualquier momento, por el órgano que dictó el acto al que aquel se refiere. La ‘Fe de Erratas’, es el procedimiento que se utiliza para la corrección de este tipo de errores. ‘Ocurre en ocasiones que al publicarse la ley en el Diario Oficial aparecen errores u omisiones, que han podido originarse en la Asamblea Legislativa o en el Poder Ejecutivo, encargado de mandar a hacer la publicación a la Imprenta Nacional. Cuando se han originado en la Asamblea, el Poder Ejecutivo lo comunica así a esta para que proceda a enmendarlos mediante una fe de erratas’ (Ramírez, 1998:256). Al respecto Cabanellas (1979:345) señala, que una fe de erratas se da en ‘la publicación de los textos legales (...) está sujeta, como todo impreso, a la insuperable servidumbre de las erratas. Naturalmente, algunas de ellas, en especial cuando hay substitución o modificación de las palabras, y en ocasiones la simple puntuación varía el sentido, pueden originar que aparezca como precepto jurídico lo que no fue intención del Poder Legislativo o Ejecutivo que autorizó la norma (...) La Fe de Erratas es el procedimiento adecuado para corregir errores, propios de la publicación, cuando el texto publicado no es exacto al texto aprobado por la Asamblea; pero incluso en

estos casos, la naturaleza sustancial o material (formal) y la extensión y alcances del error en lo tocante a la comprensión de la ley, son elementos importantes a tener en cuenta para decidir sobre la conveniencia de hacer una fe de erratas o una nueva publicación completa de la ley. Cuando el error que se nota es material y no influye en la decisión del diputado, es corregible por fe de erratas, lo que no implica variar la voluntad del legislador, ni de adicionar texto alguno a la ley (...) De todo lo anterior, se concluye que un error material puede ser subsanado mediante fe de erratas siempre y cuando el mismo se haya originado en el trámite posterior a la aprobación de la ley, es decir que se trata de vicios de forma o puramente materiales que no influyen en la decisión del legislador y que no fueron originados en las etapas de deliberación y decisión del asunto.' Incluso, parafraseando a la propia Sala Constitucional tendríamos que decir que el error material se produce cuando el Pleno de la Asamblea Legislativa conoce un dictamen-documento distinto al dictamen-acto aprobado por una Comisión legislativa, tal como se lee del voto consultivo N° 6859-1996, que en lo que interesa dice: 'Pero es inconstitucional el que el Pleno de la Asamblea Legislativa conozca de un dictamen-documento que no corresponda exactamente al dictamen-acto jurídico de la Comisión de Asuntos Hacendarios o, en su caso, de sus miembros que lo suscriben, o que contenga propuestas que no fueron debatidas y resueltas en el seno de la Comisión -sin perjuicio, por supuesto, de las meras alusiones a mociones de los firmantes que se reiteran o proponen ante el propio Plenario, en la forma prevista por el Reglamento Legislativo-. Así, al haber conocido el Plenario Legislativo un dictamen-documento distinto al dictamen-acto jurídico de la Comisión de Asuntos Hacendarios, se ha violado gravemente, tanto la pureza de los procedimientos reglamentarios, como el 'principio democrático' supuesto en todo procedimiento parlamentario.' En el caso de análisis eso fue exactamente lo que ocurrió, ya que el Pleno de la Asamblea Legislativa conoció un dictamen-documento distinto del dictamen-acto jurídico de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y de Recursos Naturales, puesto que ya en su momento los diputados habían acordado corregir el número de contrato de préstamo citado en el proyecto de ley, lo cual no fue debidamente consignado en el documento impreso que se remitió al plenario legislativo (...) Esta asesoría concluye que en el trámite del expediente legislativo N° 16.892 ocurrió un error material en el número de contrato de préstamo del BID, por lo cual procede su corrección mediante una fe de erratas." (La negrita no es del original)

REFERÉNDUM

El referéndum, se inserta en el plano nacional sólo a partir de reformas constitucionales practicadas en los años 2002-2003 y, su eficacia quedó diferida hasta la promulgación de la Ley sobre Regulación del Referéndum en el 2006 (N° 8492 de 9 de marzo). La citada reforma constitucional también afectó los artículos 102 inciso 9), 124, 129 y 195 inciso 8) de la Constitución, con el propósito de armonizarlos con la introducción del referéndum.

Según se desprende de la redacción actual del artículo 105 constitucional, nuestro ordenamiento contempla tanto lo que en doctrina se conoce como referéndum legislativo, dirigido a aprobar o derogar leyes (vertientes constitutiva y abrogativa, respectivamente), como el denominado referéndum constitucional, mediante el cual la ciudadanía interviene en el trámite de las reformas parciales a la Constitución y que se prevé también en el inciso 8) del artículo 195 de ésta.

El mismo numeral 105 constitucional establece restricciones materiales a la celebración del referéndum, en cuanto lo proscribe cuando se trate de proyectos de ley que involucren materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa.

De acuerdo con el artículo 26 de la Ley sobre Regulación del Referéndum, en caso de no superarse dicho umbral, el proyecto regresará a la Asamblea Legislativa para que continúe el trámite ordinario. Si en cambio se supera y el resultado de la consulta es positivo, se entenderá aprobado el proyecto y la Asamblea lo comunicará al Poder Ejecutivo para su publicación y observancia; si fuere negativo, procederá el archivo inmediato del fallido proyecto.

Según la normativa legal vigente, para convocar a referéndum ciudadano, es menester satisfacer, previamente, los requisitos que a continuación se detallan: 1) la evaluación formal, por parte del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, del proyecto que interesa consultar; 2) la recolección de las firmas requeridas en un plazo de nueve meses, prorrogable por un mes más; y, 3) la verificación de la autenticidad de tales firmas por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, el cual contará al efecto con un plazo de treinta días hábiles.

CON 033-2012 Referéndum. Verificación de Requisitos

“De conformidad con el artículo 6 inciso c) de la Ley N° 8492: Ley sobre Regulación del Referéndum y en relación con la resolución de las catorce horas treinta minutos del 26 de marzo de 2012 del Tribunal Supremo de Elecciones, visible al folio trece del Expediente N° 502-Z-2011, tramitado por el órgano electoral en virtud de la gestión formulada por el señor Raúl Alvarado Sibaja y otros a los efectos de que se les autorice a la recolección de firmas para convocar a referéndum mediante la iniciativa popular sobre el proyecto de ley denominado “LEY DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL ESTADO” y habiendo procedido a verificar las consultas obligatorias que requiere el trámite del proyecto, así como a la revisión formal del texto de la iniciativa, además de proponer un resumen explicativo de la propuesta planteada y la pregunta que se formularía a las ciudadanas y a los ciudadanos en la fórmula del referéndum...”

CON 052-2012 Referéndum. Voto Preferente.

“De conformidad con el artículo 6 inciso c) de la Ley N° 8492: Ley sobre Regulación del Referéndum y en relación con la resolución de las catorce horas treinta minutos del 26 de marzo de 2012 del Tribunal Supremo de Elecciones, visible al folio trece del Expediente N° 137-E-2012, tramitado por el órgano electoral en virtud de la gestión formulada por el señor Esteban Quirós Salazar a efecto de que se le autorice a la recolección de firmas para convocar a referéndum mediante la iniciativa popular sobre el proyecto de ley denominado “MODIFICACIÓN DEL CODIGO ELECTORAL, LEY 8765, PARA LA INCLUSIÓN DEL VOTO PREFERENTE” y habiendo procedido a verificar las consultas obligatorias que requiere el trámite del proyecto, así como a la revisión formal del texto de la iniciativa, además de proponer un resumen explicativo de la propuesta planteada y la pregunta que se formularía a las ciudadanas y a los ciudadanos en la fórmula del referéndum”

CREACIÓN DE CANTONES

El artículo 168 de la Constitución Política, en lo que interesa, señala que para los efectos de la Administración Pública el territorio nacional se divide en provincias, cantones y distritos; la creación de nuevos cantones requiere ser aprobada por la Asamblea Legislativa mediante votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros. Corresponde al Poder Legislativo desarrollar o no la competencia contenida en el artículo constitucional referido para la creación de cantones, estableciendo los requisitos y formalidades que le den contenido razonable y proporcionado a los principios que la propia

norma superior haya concebido y en todo caso, a los complementarios que, sean apropiados para hacer posible el ejercicio de la competencia. Es la LEY SOBRE DIVISION TERRITORIAL ADMINISTRATIVA (No. 4366 de 19 de agosto de 1969), precisamente, la que ha emitido el Poder Legislativo para regular la creación de los nuevos cantones.

A juicio de la Sala Constitucional (voto 2009-95) no se puede crear un nuevo cantón, sin cumplir el procedimiento administrativo contenido en el Ley No. 4366, amén de que del examen del expediente se desprenden serios incumplimientos formales, que conducen todos a que la competencia constitucional de la Asamblea Legislativa sea sustituida por organismos y dependencias públicas o viciada por omisión de requisitos esenciales, lo tramitado resulta en violación del procedimiento legislativo y en consecuencia, contrario a la misma Constitución Política.

El Departamento de Servicios Técnicos ha advertido al respecto:

CON 061-2010 Procedimientos aplicables

La consulta es pormenorizada y en resumen señala:

- 1) El procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico para la creación de un nuevo cantón en una provincia, sin modificar límites interprovinciales.
- 2) El procedimiento a seguir para aprobar la creación de cantones con desmembración de territorios interprovinciales, respecto del cual, el artículo 168 de la Constitución indica: “La Asamblea Legislativa podrá decretar, observando los trámites de reforma parcial a esta Constitución, la creación de nuevas provincias, siempre que el proyecto respectivo fuera aprobado de previo en un plebiscito que la Asamblea ordenará celebrar en la provincia o provincias que soporten la desmembración” (se explican ambos procedimientos; reforma parcial a la Constitución y plebiscito)

Los requisitos Generales del Procedimiento detallando: 1) la reserva de ley, 2) la facultad para presentar la iniciativa, 3) La Prueba que debe aportarse al expediente legislativo mediante el cual se tramita la creación del nuevo cantón –entre ellos la prueba que demuestre que se reúnen los requisitos geográficos y demográficos que determinó en legislador mediante la Ley sobre División Territorial Administrativa, se indicó además que los límites del nuevo cantón deben quedar plenamente determinados la misma ley que crea la unidad territorial, se destacó además que la Ley sobre División Territorial dispone que la determinación del nombre del nuevo cantón es resorte exclusivo de la Comisión Nacional de Nomenclatura por así determinarlo el artículo 15 de la Ley sobre División Territorial Administrativa.//

Se destacó que los informes del Instituto Geográfico Nacional relacionados con los requisitos geográficos (límites), demográficos así como los informes de la Comisión Nacional de División Territorial y de la Comisión Nacional de Nomenclatura deben estar integrados al expediente para su correcto trámite y resultan de observancia obligatoria para el legislador por así disponerlo la propia Ley Sobre División Territorial Administrativa, Ley N° 4366 del 19 de agosto de 1969.”

REITERADA EN CON 066-2010, CON 013-2011 y CON 038-2011

REDUCCION DE AREAS SILVESTRES

La Asamblea Legislativa ha dictado un conjunto de disposiciones tendentes a conservación del ambiente. En particular merece resaltarse el establecimiento de una serie de figuras reconocidas actualmente bajo la denominación común de “áreas silvestres protegidas”. La Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 del 4 de octubre de 1995 indica competencias y procedimientos tendentes a la creación y reducción de la superficie de las áreas silvestres protegidas. Al respecto, la Sala Constitucional ha indicado, “mutatis mutandi, si para la creación de un área silvestre protectora la Asamblea Legislativa, por medio de una ley, estableció el cumplimiento de unos requisitos específicos, a fin de determinar si la afectación en cuestión es justificada, lo lógico es que, para su desafectación parcial o total, también se deban cumplir determinados requisitos -como la realización de estudios”. En torno a este tema, el Departamento de Servicios Técnicos informó:

CON 056-2011 La consulta es sumamente voluminoso y trata los siguientes temas: categorías de manejo, administración, clasificación, objetivos, creación, reducción y cambio de categoría, normativa aplicable a los Refugios de Vida (área) Silvestre, clasificación y administración. Prohibición de aprovechamiento forestal en el Patrimonio Natural del Estado. “Los usos permitidos en el Refugio deben ser acordes con la categoría de manejo que le corresponde por ley y ha sido reafirmada por la jurisprudencia constitucional; es decir, Refugio Nacional de Vida Silvestre propiedad estatal.// Incluso se reitera el criterio externado en informe integrado del Departamento de Servicios Técnicos ST-067-2010, de que: conforme la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, es jurídicamente posible que el Minaet otorgue permisos de uso en la zona restringida, en función de los principios rectores del Refugio.// Por ello, no es posible el cambio de categoría que pretende el proyecto de ley y su eventual texto sustitutivo, debiéndose

adaptar el contenido normativo de la iniciativa legislativa a los objetivos, características y actividades que son propios de los refugios propiedad del Estado.”

CON 061-2012 Reducción de Áreas Silvestres

La consulta está referida al Informe técnico vertido mediante Oficio ST-086-2012-I sobre el expediente legislativo N° 18207 “Ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, en el que se pide reconsideración y ampliaciones. El Departamento reitera el contenido de su informe y se desarrollan: El principio de no regresión ambiental, derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a los principios de indubio pro natura, prevención y precaución en materia ambiental, los cuales se encuentran íntimamente ligados al principio de no regresión.

“La Sala Constitucional con respecto, tanto a la potestad del Poder Ejecutivo de ampliar los límites territoriales del patrimonio forestal, como a los derechos reclamados como legítimos en la zona del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, por lo que se reitera lo señalado en el Voto N° 2009-001056:

“... si el Poder Ejecutivo está legitimado para señalar los límites de su patrimonio forestal lo será a través de la vía reglamentaria y no la legal, con la debida indemnización de las propiedades sobre las que se extienda el patrimonio forestal, ya que en virtud del artículo 9 constitucional y de la teoría de la separación de Poderes, la Asamblea Legislativa es el único órgano constitucional facultado para emitir leyes. Por ello cuando se trate de un bien demanial resulta ilógico pensar que el Estado esté limitado o imposibilitado en su actuación en resguardo de la flora y la fauna de nuestras tierras.” (sentencia N° 1999-5399 de las 16:39 horas del 26 de octubre de 1993).

“... no es constitucionalmente posible haber adquirido derecho válido alguno dentro de un Refugio Nacional de Vida Silvestre. Lo anterior, sin perjuicio de que si alguna parte se siente perjudicada en su patrimonio acuda ante las instancias judiciales pertinentes a reclamar la respectiva responsabilidad administrativa.”

CON 109-2012 Contenido del Estudio Técnico para reducir un área protegida:

“ ...De esta forma, para reducir o desafectar un área ambientalmente protegida es necesario:

- a) Contar con los estudios técnicos que avalen que la medida a tomar

no transgrede el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
b) Aprobar la reducción o desafectación mediante ley, independientemente del instrumento jurídico que se haya utilizado para afectarla.

Lo anterior también en virtud del principio de inderogabilidad singular de las normas, que habilitaría a la Asamblea para establecer, a través de la vía legislativa, requisitos formales para la aprobación de leyes posteriores, como lo sería en este caso la necesidad de presentar los estudios técnicos atinentes. Ver en este sentido la sentencia de la Sala Constitucional N° 2009-95. La Sala respecto a los requisitos del Estudio en sí, definió

“Potestad del legislador. Dentro del marco de la Constitución, el legislador tiene la potestad y competencia para reducir las dimensiones físicas de las áreas ambientalmente protegidas. Sin embargo, con fundamento en el artículo 50 constitucional, las decisiones legislativas en esta materia deben respetar las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, en aras de garantizar un ambiente “sano” y “ecológicamente equilibrado” y el “mayor bienestar de todos los habitantes”. El estudio técnico que exige el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente tiene que responder a estos propósitos, para cuyo efecto no basta un cumplimiento formal porque se trata de un requerimiento material, es decir que debe materialmente demostrar, mediante un análisis técnico e individualizado, el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Se debe subrayar que la Sala en el sub examine, no ha procedido a evaluar técnicamente la calidad del estudio técnico en cuestión, sino que las objeciones esbozadas en cuanto al mismo están referidas a omisiones evidentes y manifiestas, que saltan a la vista a partir de su mera lectura...”

ANEXO 4

Revocatoria de nombramiento de Magistrado

En el Acta del Plenario Legislativo Sesión Extraordinaria N°2 de 9 de julio de 2014 se presentó la moción que se indica infra, en la que se propone al pleno un procedimiento para resolver sobre la solicitud planteada por la Corte Suprema de Justicia en relación con la revocatoria del nombramiento de un magistrado. El procedimiento establecido es:

Moción de orden

De varias señoras y señores diputados

Hacen la siguiente moción: Para que el Plenario Legislativo tome el siguiente acuerdo legislativo:

RESULTANDO:

1. Que en fecha 25 de junio del 2013, mediante el oficio N° SP-201-2013, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Señor Luis Fernando Mendoza Jiménez, recibe el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, tomado en sesión N° 23-13 del 27 de mayo del año 2013, Artículo X, en el cual se acuerda que “Lo procedente es la revocatoria del nombramiento del Magistrado O.G.C y comunicar este acuerdo a la Asamblea Legislativa para que resuelva lo procedente”
2. Que dentro de ese mismo oficio, se adjunta copia certificada del expediente disciplinario por hostigamiento sexual, contra el Magistrado O.G.C, en perjuicio de P.Q.M, que consta de 972 folios útiles, dos DVD y 4 cassettes que contienen las grabaciones de las audiencias celebradas en este proceso.
3. Que por escrito recibido en la Secretaría de la Sala Constitucional a las dieciséis horas veintinueve minutos del 19 de junio de 2013, se interpone Acción de Inconstitucionalidad para que se declare la inconstitucionalidad de la frase “Si esa misma cantidad de Magistrados considerare que lo procedente es la revocatoria de nombramiento, la Corte lo comunicará así a la Asamblea Legislativa para que resuelva lo que corresponda”, del párrafo primero del artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley número 7333 del 5 de mayo de 1993, por estimarla contraria a los artículos 121 inciso 10), 158 y 165 de la Constitución Política, lo que suspende todos los actos que dan base al reclamo.
4. Que en atención a esa Acción de Inconstitucionalidad, el 1 de agosto del 2013, en sesión N° 42 del Plenario Legislativo, el Presidente de la Asamblea Legislativa, dispone mantener en custodia el expediente disciplinario a la espera de la resolución final de la Acción de Inconstitucionalidad.
5. Que la Sala Constitucional, mediante Resolución N° 2014000883, de las 9 horas y 20 minutos del 24 de enero del 2014, declara sin lugar la Acción de Inconstitucionalidad, la cual no fue notificada a la Asamblea Legislativa, sin embargo, se da por comunicada, en razón de la publicación en el Boletín Judicial N°71 del 10 de abril de 2014.

6. Que mediante oficio D.E. 0671-05-14, del 14 de mayo de 2014, el Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Señor Antonio Ayales Esna, hace entrega a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, la documentación original relacionada con la denuncia sobre hostigamiento sexual contra un magistrado de la Corte suprema de Justicia, indicando que debe ser tratado con confidencialidad por lo delicado del tema, el cual estaba en custodia, según disposición de la Presidencia legislativa anterior.

7. Que no existen antecedentes históricos en el quehacer legislativo sobre este tipo de asuntos.

8. Que la Ley N° 7476, Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, del 3 de febrero de 1995, dispone en su artículo 2, que el Objetivo de esa Ley, es prevenir, prohibir y sancionar el hostigamiento sexual como práctica discriminatoria por razón de sexo, contra la dignidad de las mujeres y de los hombres en el ámbito de trabajo y educativo, en el sector público y sector privado.

9. Que el mismo cuerpo normativo citado, establece en su artículo 5, que todo patrono o jerarca tendrá la facultad de prevenir y sancionar las conductas de hostigamiento sexual, para lo cual deberán de tomar medidas expresas en los reglamentos internos, los convenios colectivos, los arreglos directos o de otro tipo.

10. Que todas las normas anteriormente citadas, nacen a la vida jurídica como consecuencia de la ratificación del Estado Costarricense, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar, la Violencia Contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), específicamente, en sus artículos 1,2, y 3, los cuales reconocen el derecho de las mujeres de vivir libres de violencia, así como el derecho de las víctimas de obtener protección del Estado. Por otro lado, exige que los Estados deben garantizar a las mujeres, víctimas de violencia, no solo el acceso a la justicia, y la tutela judicial efectiva, sino que las investigaciones deben ser serias, rápidas, exhaustivas e imparciales. Además de la obligación de actuar con la debida diligencia en la prevención, juzgamiento, sanción y reparación de los actos de violencia sexual.

11. La justicia pronta y cumplida, prevista en la Convención mencionada, constituye también un mandato Constitucional establecido en el Artículo 41, de la Constitución Política, mandato el cual es de estricta observancia. De ahí la importancia de fijar un procedimiento célere, dentro del cual el Plenario Legislativo, decida sobre el asunto en un plazo breve, de forma tal que no resulte en nupatorio de los derechos de la víctima.

12. Que de conformidad con la Ley N° 7333, del 1 de julio de 1993, Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 59 inciso 12), la Corte Suprema de Justicia, tiene la potestad de conocer asuntos del régimen disciplinario del Poder Judicial, sobre sus propios miembros.

13. Que en ese mismo cuerpo normativo, en su artículo 195 señala que las faltas gravísimas deben ser sancionadas con suspensión o revocatoria del nombramiento de los funcionarios judiciales.

14. Que de conformidad con el Reglamento para prevenir, investigar y sancionar el Hostigamiento Sexual en el Poder Judicial, reformado por la Corte Plena en Sesión N° 31-10, celebrada el 1 de noviembre del año 2012, dispone en los artículos 2 y 3, que cuando la denuncia fuese planteada contra un Magistrado o Magistrada, se procederá conforme lo dispone los artículos 182 y 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de repetida cita, actuando como órgano Instructor la Corte Plena, a través de uno de sus miembros. Establece además, que a los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia sobre los que la Corte Plena tiene competencia para ejercer el régimen disciplinario, se les aplicará, además, lo dispuesto en el artículo 165 de la Constitución Política.

15. Que el artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de cita, establece que corresponde a la Corte, en votación secreta, aplicar el régimen disciplinario sobre sus miembros, de conformidad con esa Ley. Establece además, que para decretar la suspensión, el acuerdo habrá de tomarse por dos tercios del total de sus miembros. Si esa misma cantidad de Magistrados considerare que lo procedente es la revocatoria de nombramiento, la Corte lo comunicará así a la Asamblea Legislativa para que resuelva lo que corresponda.

16. Que de conformidad con el artículo 158 Constitucional, la Asamblea Legislativa es el Poder de la República competente para nombrar a las y los Magistrados y para su reelección. Además, indica el artículo 165 Constitucional, que le da la facultad para suspender el nombramiento de las y los magistrados, por motivos que expresa la ley en el capítulo correspondiente al régimen disciplinario. Así mismo, en el artículo 166 Constitucional, el Constituyente señala que lo no previsto por la Constitución, será la ley la que desarrolle la norma constitucional.

17. Que del marco normativo señalado, y de acuerdo al criterio de la Sala Constitucional, queda claro que en nuestro país, se ha establecido un sistema de inamovilidad relativa – y no absoluta- de las y los Magistrados, garantizando la permanencia en el cargo de las y los Magistrados, hasta la conclusión de su período de ocho años, salvo que no se acuerde reelegirlo. Además se prevé el sometimiento de los Magistrados y Magistradas, a un régimen disciplinario, por mandato constitucional que ha sido desarrollado por la ley, específicamente en el artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en donde la máxima sanción que la Corte pueda aplicar es la destitución o revocatoria de nombramiento, por votación de las dos terceras partes de los miembros de la Corte, y subsecuentemente, la consideración de procedencia o no del acuerdo de la Asamblea Legislativa. Así se señala en la resolución 201400883, de las 9:20 del 24 de enero del 2014, cuando se indica: "... Que del estudio de las precitadas Actas también se desprende que el legislador constituyente no excluyó la destitución o cese anticipado de un Magistrado (a) de la Corte Suprema de Justicia, por causas distintas a las vinculadas con el Derecho Penal.(...) La intención de incorporar en el texto constitucional causales de remoción, cese o destitución del Magistrado (a), antes de cumplirse el plazo de nombramiento, fue descartada por razones metodológicas: las normas constitucionales poseen una mayor, abstracción o generalidad que las que corresponde a algunas disposiciones más particularizadas. (...) para resolver el punto, el Constituyente optó por establecer que en lo no previsto en la Constitución "la ley señalará la jurisdicción, el número y la duración de los tribunales, así como sus atribuciones, los principios a los cuales

deben ajustar sus actos y la “manera de exigirles responsabilidad” (...) Esta cláusula abierta constituye la base para que el legislador ordinario desarrollara el régimen. De modo que cuando, por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala la forma de exigir responsabilidad a un Magistrado (a) lo que hace es desarrollar el mandato constitucional. (...) “En definitiva la Sala concluye, con arreglo a las normas que gobiernan la materia, que los Magistrados (as) de la Corte Suprema de Justicia, están sometidos al régimen disciplinario previsto tanto en la Constitución Política como en la ley. El artículo 182 LOPJ, en la proporción impugnada, en realidad viene a precisar las previsiones generales establecidas por el Constituyente en los numerales 165 y 166, y los valores y principios fundamentales supuestos, en la Carta Política, en la dignidad personal y en la justicia.

18. Que la Resolución de la Sala Constitucional, de repetida cita, 201400883, de las 9:20 del 24 de enero del 2014, afirma que aplicación de la sanción de destitución, es competencia de la Asamblea Legislativa, al indicar que “...en consecuencia cuando la Corte considera que la falta o conducta prevista en la ley y atribuida al Magistrado (a), puede ser acreedora de una sanción mayor a la suspensión, lo que tiene que hacer es pasar el caso a la Asamblea Legislativa para que esta continúe la tramitación y decida lo que entienda pertinente. Es en este segundo pilar donde se ubica el Poder Legislativo, a quien no solo atribuye la potestad de decretar la suspensión del Magistrado (a) cuando, por ejemplo, haya de procederse en su contra por delitos comunes, sino que también debe intervenir cuando reciba las actuaciones del Poder Judicial, con base en la norma impugnada.

19. De acuerdo con las normas citadas, se concluye que la Asamblea Legislativa no es competente para conocer asuntos propios del régimen disciplinario del Poder Judicial, asuntos que en definitiva resuelve la Corte Suprema de Justicia, lo que corresponde a esta Asamblea Legislativa, es la consideración de procedencia o no del acuerdo de la Corte suprema de Justicia.

En virtud de todo ello, SE ACUERDA:

1. Aplicar de manera analógica, el procedimiento señalado en los artículos 189, 190 y 191 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, para el caso de revocatoria de nombramiento del Magistrado.

2. Conformar una comisión integrada por tres diputadas y diputados de distintos partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, para que rinda un informe y emita una recomendación al Plenario, respecto a la solicitud que hace la Corte Suprema de Justicia, la que actuará de acuerdo con las normas reglamentarias citadas.

3. La Comisión tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de su instalación. Rendido el informe de la Comisión será trasladado al seno de este Plenario Legislativo, para su lectura, conocimiento, discusión y votación, el cual será entregado a cada Diputado y Diputada para su conocimiento, al menos con 24 horas de anticipación.

4. El informe señalado, será ingresado al Orden del Día del Plenario Legislativo, en el primer lugar del punto b) de los Asuntos de Control Político de la Asamblea Legislativa, para lo cual se suspenderá el espacio de Control Político habitual, y se ampliará la primera parte de la sesión hasta su votación final, pudiendo suspenderse la sesión, después de las dieciocho horas a criterio de la Presidencia, para ser retomado en la sesión siguiente.

5. La sesión en la que se discute sobre el asunto será secreta. La posibilidad de celebrar sesiones secretas en el quehacer legislativo, deriva de la propia sentencia de la Sala Constitucional, 2014004182, de las 14:30 del 26 de marzo del 2014, la cual prevé excepciones al principio de publicidad y transparencia, para el caso particular, excepción segunda que prescribe: “Como una excepción calificada a los principios de transparencia y publicidad en el devenir legislativo, y por ende, de aplicación e interpretación restrictiva, se admite la posibilidad de celebrar sesiones secretas, bajo ciertas circunstancias normativas específicas. En el caso específico, debe observarse el Principio de Confidencialidad, previsto en el artículo 18 de la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, el cual establece el deber de las instancias y las personas que intervienen en la investigación y resolución del caso, de no dar a conocer la identidad de las personas denunciantes ni la de la persona denuncia. A esta sesión podrá apersonarse el Magistrado interesado, quién podrá hacer uso de la palabra, por un espacio de hasta treinta minutos.

6. La decisión de celebrar la sesión secreta, deberá acordarse mediante moción de orden que así lo proponga, y requiere de una votación calificada de dos tercios de los diputados presentes, por constituir una excepción singular a los principios de transparencia y publicidad.

7. La discusión de revocatoria del Magistrado, se hará mediante debate reglado, de manera proporcional para cada fracción, con el doble de tiempo correspondiente al Control Político de los días miércoles.

8. Finalizado el tiempo de discusión, deberá votarse el acuerdo de revocatoria del nombramiento del Magistrado, por las dos terceras partes de la totalidad de las y los diputados que componen el plenario legislativo. El acuerdo se tomará mediante votación secreta.

9. Una vez firme el acto, la Presidencia de la Asamblea Legislativa, encomendará a la Secretaría del Directorio, la respectiva comunicación del acto a las partes interesadas.

Esta moción fue sometida a discusión en la que se acordó variar el plazo de la Comisión propuesta encargada de estudiar el tema y rendir un informe así: Con la firma de todos los proponentes, se ha cambiado en el renglón primero del punto tres del: se acuerda el plazo, para que se diga en lugar de treinta días naturales, cinco días hábiles.

La propuesta fue aprobada por los 53 diputados presentes y posteriormente se presentó una moción de revisión (costumbre parlamentaria con el fin de otorgar firmeza inmediata al acto recién votado), la cual fue rechazada.

Con vista en el acta 40 del Plenario Legislativo del 10 de julio de 2014, se integró la comisión especial que encargada de rendir un informe y emitir una recomendación al Plenario, respecto a la solicitud que hace la Corte Suprema de Justicia en relación con la revocatoria. Los diputados designados fueron: Edgardo Araya Sibaja, Antonio Álvarez Desanti y Carmen Quesada Santamaría.

La Comisión fue instalada el 14 del mismo mes y rindió un informe afirmativo unánime 5 días después, es decir, el 19 de julio. Posteriormente el 21 del mismo mes, fue trasladado al Plenario Legislativo.

Acta del Plenario Legislativo Sesión ordinaria N° 47 del 28 de julio de 2014: Con 53 diputados presentes y 53 votos a favor (ninguno en contra) se acoge la solicitud planteada por la Corte Plena de Justicia, y se tiene por revocado el nombramiento del magistrado.